



ҲУҚУҚИ ИҚТИСОДИ

Қисми 1



**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН**

**ДОНИШКАДАИ МОЛИЯ ВА ИҚТИСОДИ
ТОҶИКИСТОН**

ҲУҚУҚИ ИҚТИСОДИ

*Маҷмӯаи (комплексӣ) таълимӣ-методӣ
барои гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ ва
амалӣ дар низоми кредитии таҳсилот*

Қисми 1

ББК 65.261.5+67.402+65.9 (2точик)

И-71

Муаллифони кисми якум:

д.и.х., профессор Исмаилов Ш.М.: Бобҳои 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13;

н.и.х., дотсент Нодиров Ф.М.: Бобҳои 1, 2 ва 9 (қисмҳои назариявӣ);

н.и.х., дотсент Носиров Н.Б.: Бобҳои 8, 9 (қисми амалӣ), 15;

муаллими калон Қодиров З.: Боби 3;

муаллими калон Шаринов У.А.: Саволномаҳои тестӣ, ҳалли масъалаҳо ва боби 14.

Мухаррири масъул

Доктори илмҳои ҳуқуқ, проф. Ш.М. Исмаилов

Мукаризон:

Доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор мудир кафедраи Ҳуқуқи граждании ДМТ Фаюров Ш. К.;

Номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, мудир кафедраи Ҳуқуқи граждании Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Руссия Носиров Х. Т.

Номзоди илмҳои ҳуқуқ мудир кафедраи Ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тижорати ДМТ н.и.х, Сангинов Д.

Номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, сардори кафедраи фанҳои Ҳуқуқи граждании Академияи ВКД полковники милитсия Хайруллоев Ф. С.

Бо қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.05.2013 сол таҳти №9/33 ҳамчун китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба ҷои тавсия шудааст.

Гуруҳи муаллифон зери таҳрири умумии д.и.х., профессор Исмаилов Ш.М.

Ҳуқуқи иқтисодӣ. (Қисми 1) Маҷмуаи (комплексӣ) таълимӣ-методӣ барои гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ ва амалӣ тибки низоми кредитии таҳсилот. Душанбе–2013. - 392

Маҷмуаи таълимӣ-методии мазкур ҳамчун дастури намунавӣ барои гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ ва амалӣ тибки низоми кредитии таҳсилот бо номи «Ҳуқуқи иқтисодӣ» барои факултет ва макотиби олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар асоси низоми кредити таҳсил мекунад, дар ҳаҷми 4 кредит (64 соат) дар ду қисм пешбинӣ шудааст.

Мударрисони мақолиби олии вобаста ба силабус (барномаи таълимии фан) ва кредити ҳаҷми соатҳои тадрисшаванда метавонанд, соатхое, ки дар маҷмуа барои ҳар як мавзӯ муқаррар гардидаанд, иваз (кам ё зиёд) намоянд (чунки вобаста ба таҳассусҳои фанни мазкур дар ҳаҷми 6 на дар баъзеашон дар ҳаҷми 4 ё 2 кредит пешбинӣ шудааст).

Қисми якуми маҷмуаи мазкур масъалаҳои муҳими ҳуқуқ, ҳуқуқи иқтисодӣ, аз ҷумла, масъалаҳои марбут ба фаъолияти соҳибкорӣ, граждании, муфлисшавӣ, менечмент, танзими ҳуқуқии рақобат ва инхисор дар бозор, шартномаҳо дар баҳши фаъолияти соҳибкорӣ, усулҳои таъмин намудани иҷрои ӯҳдадорихо, танзими ҳуқуқии сугурта, ҳисоббаробаркунии ва гайраҳо бо овардани мисолу масъалаҳои мушаххас аз ҳаёти имрӯзаи ҷамъият ва роҳи тарзу усулҳои ҳалли масъалаҳои онҳо тибки конунгузории амалкунандаи ҚТ, инчунин тесту саволномаҳо дар бар гирифтааст.

МУНДАРИЧА

Сарсухан	7
----------------	---

ФАСЛИ 1 МАФҲУМҲОИ ҲУҚУҚӢ ВА ИҚТИСОДИ ҲАФТАИ АВВАЛ

Боби 1.

Дарси якум - лексия

Мавзӯ: Маълумоти умумӣ оиди ҳуқуқ.....	10
1. Мафҳум, нишонаҳо ва функцияҳои ҳуқуқ.....	10
2. Мафҳум, намуд ва таркиби меъёрҳои ҳуқуқӣ.....	13
3. Мафҳум ва таснифи сарчашмаҳои ҳуқуқ.....	15
Дарси дуюм – машғулияти амалӣ	17

Боби 2.

Дарси сеюм – лексия

Мавзӯ: Ҳуқуқ, иқтисодиёт, бозор.....	20
1. Иқтисодиёт: хусусиятҳои асосӣ ва функцияҳо.....	20
2. Таносуби иқтисодиёт ва ҳуқуқ.....	22
3. Мазмун ва сохтори бозор.....	26
Дарси чорум – машғулияти амалӣ	26

ФАСЛИ 2 АСОСҲОИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНИИ ҶТ ҲАФТАИ ДУЮМ

Боби 3.

Дарси якум - лексия

Мавзӯ: Асосҳои ҳуқуқи граждани.....	28
1. Мафҳум ва предмети ҳуқуқи граждани	28
2. Метод ва принципҳои ҳуқуқи граждани	31
3. Мафҳуми қонунгузори граждани. Сарчашма ва намудҳои он	33
Дарси дуюм – машғулияти амалӣ	34

Дарси сеюм – лексия

Мавзӯ: Асосҳои ҳуқуқи граждани (идомаи мавзӯи гузашта)....	42
4. Муносибатҳои ҳуқуқи граждани	42
5. Мафҳум ва аҳамияти муҳлат дар ҳуқуқи граждани	50
Дарси чорум – машғулияти амалӣ	53

ФАСЛИ 3 ҲУҚУҚИ СОҲИБКОРӢ ҲАФТАИ SEYOM

Боби 4.

Дарси якум - лексия

Мавзӯ: Соҳибкор ва ҳуқуқи соҳибкорӣ.....	60
1. Мафҳуми соҳибкор ва фаъолияти соҳибкорӣ.....	60
2. Ҳуқуқи соҳибкорӣ ва ҷойи он дар низоми ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон	68

3. Мафҳум ва намудҳои сарчашмаҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ.....	72
Дарси дуюм – машғулияти амалӣ	78

Боби 5.

Дарси сеюм - лексия

Мавзӯ: Ҳолати ҳуқуқии соҳибкор.....	84
1. Ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ: асосҳои бавҷудӣ ва тарзҳои амалӣ намудани он	84
2. Мафҳум ва намудҳои субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ.....	98
3. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои соҳибкор.....	101
Дарси чорум – машғулияти амалӣ	108

ҲАФТАИ ЧОРУМ

Боби 6.

Дарси якум - лексия

Мавзӯ: Асосҳои амволии фаъолияти соҳибкорӣ.....	113
1. Амвол ҳамчун асоси фаъолияти соҳибкорӣ.....	113
2. Моликият ва дигар ҳуқуқҳои амволҳои соҳибкор.....	116
Дарси дуюм машғулияти амалӣ	121

Боби 7.

Дарси сеюм - лексия

Мавзӯ: Асосҳои ташкилӣ-ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ.....	124
1. Соҳибкории инфиродӣ.....	124
2. Шаклҳои корпоративии фаъолияти соҳибкорӣ:	130
а) ширкати комил ва ба бовари асосёфта (коммандитӣ).....	130
б) ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ.....	136
в) ҷамъияти саҳомӣ.....	146
3. Кооперативҳои истеҳсолӣ.....	167
4. Корхонаҳои давлатӣ.....	174
5. Фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ.....	187
Дарси чорум – машғулияти амалӣ	192

ҲАФТАИ ПАНЧУМ

Боби 8.

Дарси якум - лексия

Мавзӯ: Танзими ҳуқуқии муфлисшавӣ.....	199
1. Мафҳум ва нишонаҳои муфлисшавӣ.	199
2. Баррасии парвандаҳои муфлисшавӣ.	201
3. Расмиятҳои муфлисшавӣ. Ҳолати ҳуқуқии мудир.	203
4. Расмияти мушоҳида.	205
5. Расмияти идораи беруна.	208
6. Расмияти истеҳсолоти озмунӣ.	212
7. Созишномаи мусолиҳа	216
8. Танзими ҳуқуқии баъзе масъалаҳои муҳими муфлисшавии субъектҳои алоҳидаи хоҷагидорӣ.....	218
Дарси дуюм – машғулияти амалӣ	222

Боби 9.	к
Дарси сеюм - лексия	
Мавзӯ: Мафҳум, мазмуну мӯҳтаво ва таъмини ҳуқукии менечмент.....	228
1. Мафҳум, мазмун ва намудҳои менечмент.....	228
2. Функсия ва принципҳои менечмент.....	237
3. Таъмини ҳуқукии менечмент.....	240
4. Нақшаи соҳибкорӣ.....	242
5. Ҳолати ҳуқукии менечер.....	245
Дарси чорум – машғулияти амалӣ	250

ҲАФТАИ ШАШУМ

Боби 10.	
Дарси якум - лексия	
Мавзӯ: Танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ.....	255
1. Мафҳум ва мақсади танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ	255
2. Усулҳо, воситаҳо ва шаклҳои танзими давлатии иқтисодиёт.....	265
3. Назорати давлатии фаъолияти соҳибкорӣ.....	276
Дарси дуюм – машғулияти амалӣ	285

Боби 11.	
Дарси сеюм – лексия	
Мавзӯ: Танзими ҳуқукии рақобат ва инҳисор дар бозор.....	288
1. Мафҳуми рақобат.....	288
2. Ҳуқуқи субъекти соҳибкорӣ ба рақобат.....	295
3. Танзими ҳуқукии фаъолияти инҳисорӣ.....	297
4. Манъ намудани монополияи соҳибкорон ва фаъолияти гайриқонунии мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва мақомотҳои ҳудидораи маҳаллӣ	307
5. Ҳифзи ҳуқуқӣ аз рақобати бевиднона.....	314
Дарси чорум – машғулияти амалӣ	316

ҲАФТАИ ҲАФТУМ

Боби 12.	
Дарси якум - лексия	
Мавзӯ: Шартномаҳо дар баҳши фаъолияти соҳибкорӣ.....	320
1. Мафҳум ва хусусиятҳои шартномаҳо дар баҳши фаъолияти соҳибкорӣ	320
2. Бастан, тағйир ёфтан ва қатъ шудани шартномаҳо дар баҳши фаъолияти соҳибкорӣ	326
3. Намуди шартномаҳо дар баҳши фаъолияти соҳибкорӣ.....	331
Дарси дуюм – машғулияти амалӣ	334

Боби 13.**Дарси сеюм - лексия**

Мавзӯ: Усулҳои таъмин намудани иҷрои уҳдадорихон соҳибдорӣ.....	337
1. Ноустувора.....	337
2. Гарав.....	338
3. Замонат.....	339
4. Кафолати бонкӣ.....	340
5. Байёна.....	341
6. Нигоҳ доштан.....	342
Дарси чорум – машғулияти амалӣ	343

ҲАФТАИ ҲАШТУМ**Боби 14.****Дарси якум - лексия**

Мавзӯ: Танзими ҳукукии ҳисоббаробаркунӣ.....	344
1. Ҳисоббаробаркунии нақдӣ ва ғайринақдӣ.....	344
2. Ҳисоббаробаркунӣ бо супоришномаи пардохт.....	345
3. Аккредитив.....	346
4. Инкассо.....	348
5. Бечунучаро аз суратҳисобҳо соқит кардани маблағ.....	350
6. Чек.....	351
7. Шартномаи суратҳисоби бонкӣ.....	351
8. Қоидаҳои аз тарафи бонк иҷро кардани амалиётҳо аз рӯи суратҳисобҳо	354
Дарси дуюм – машғулияти амалӣ	354

Боби 15.**Дарси сеюм - лексия**

Мавзӯ: Танзими ҳукукии суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон..	358
1. Асосҳои ҳуқуқӣ, мафҳум ва намудҳои суғурта	358
2. Объектҳо ва субъектҳои муносибатҳои суғуртавӣ	365
3. Шартномаи суғурта	368
4. Суғуртаи мутақобила	371
5. Суғуртаи тиббӣ.....	372
6. Суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ.....	376
7. Суғуртаи ҳатмии нафақаҳои касбӣ	379
8. Суғуртаи давлатии иҷтимоӣ	382
Дарси чорум – машғулияти амалӣ	384

САРСУХАН

Донишҳои ҳуқуқӣ дар бахшҳои гуногуни ҳуқуқи ватанӣ, аз қабили назарияи умумии ҳуқуқ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, меҳнатӣ, ҷиноӣ, андоз ва дигар бахшҳои ҳуқуқ на танҳо барои ҳуқуқшиносон, балки барои мутахассисони соҳаи иқтисод низ зарур мебошанд.

Дар шароити дигаргунсозии демократӣ, нақш ва мавқеи ҳуқуқ дар танзими ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва давлатӣ устувор мегардад. Ҳамаи ин дигаргунӣҳо тавассути таҳия ва қабул намудани қонунҳои мукаммал ба амал бароварда мешавад. Ислоҳот дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа танҳо тавассути татбиқи муқаррароти қонунгузорӣ амалӣ мегардад.

Дар замони муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи дахлдори ҳуқуқии гузариш ба муносибатҳои бозаргонӣ ва соҳибкорӣ гузошта шудааст. Татбиқи амалҳои онҳо аз донишҳои ҳуқуқии аҳли ҷомеа ва бахусус мутахассисони соҳаи иқтисодиёт хело вобаста мебошад. Бинобар ин зарурати бо донишҳои ҳуқуқӣ мусаллаҳ намудани донишҷӯёни факултаҳои бахши иқтисодӣ ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳуқуқии онҳо ба миён омадааст.

Тарбияи ҳуқуқӣ – ин чараёни муташаққил ва мақсадноки таъсиррасонӣ ба шуурӣ одамон аст, ки мақсади ташаккули донишу арзишҳои ҳуқуқӣ, таъмини рафтори қонунии шахсро дорад¹.

Дар ин ҷо нақши фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 09.04.1997 таҳти рақами 691 «Дар бораи сиёсати ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.08.1997 таҳти рақами 383 «Дар бораи баъзе чораҳои беҳтар намудани тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва кори ҳуқуқи дар ҷумҳурӣ»-ро номбар намудан мумкин аст, ки дар тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва баланд шудани шуур ва маданияти ҳуқуқии онҳо нақши муассир бозидаанд.

¹Ниг.: Исмоилов Ш.М., Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи ҳуқуқ ва давлат: Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни соҳаи ҳуқуқ ва иқтисод. Душанбе, Деваштич, 2008. С.284-285.

Тартиботи ҳуқуқӣ бошад, низоми муносибатҳои иҷтимоие мебошад, ки дар натиҷаи риояи аниқу пурраи муқаррароти меъёрҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби ҳамаи субъектони ҳуқуқ таъмин мегардад. Ҳамин тавр, дар маҷмӯъ, тартиботи ҳуқуқӣ ҷузъи таркибии тартиботи ҷамъиятӣ буда, аз рафтору кирдор ва андешаву амали бошууронаи ҳар шахрванд вобастагии амиқ дорад.

Боло бардоштан савияи маърифати ҳуқуқии аҳоли ва ба одати ҳамешагӣ табдил додани итлоат ба қонун аз масъалаҳои асоситарини сиёсати ҳуқуқии кишвар мебошад. Масъалаи мазкур дар мадди назари ҳамешагии сарвари давлат Э. Раҳмон қарор дорад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёмҳои хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 30-юми апрели соли 2007 ва 24-уми апрели соли 2010 зикр намудаанд, ки «Дар раванди созмон додани ҷомеаи шахрвандӣ нақши қонун, эҳтиром, риоя ва иҷрои он ниҳоят бузург аст. Қонун бояд меъёри муайянкунандаи рафтори ҳаррозаи шахс, ғайолияти ташкилоту муассисаҳо ва воситаи танзимкунандаи муносибатҳои ҷомеа бошад»¹ ва «Дар шароити қунии мақсаду мазмуни ғайолияти мақомоти давлатиро бояд ҳуқуқу озодиҳои инсон муайян созанд. Қонунҳо набояд қоидаҳои рафтореро муайян намоянд, ки ба ҳуқуқу озодиҳои инсон мувофиқ набоянд, балки ҳамаи шояҳои ҳокимияти давлатӣ ва шахсони мансабдор дар ғайолияти худ пеш аз ҳама, бояд риояи ҳуқуқу озодиҳои инсонро ба мадди аввал гузоранд»².

Таъмини ҳуқуқии ислоҳоти иқтисодӣ дар мамлакат -шарти ҳалкунандаи таҷдиди низоми иқтисодӣ ва иҷтимоӣ махсус мегардад. Китоби дарсин дар дасти Шумо қарордошта маҳз бо дарназардошти омӯзиши заминаи ҳуқуқии ислоҳоти иқтисодӣ таҳия шудааст.

Маҷмӯаи (комплекс) таълимӣ-методи мазкур мутобиқи барномаи таълимии «Ҳуқуқи иқтисодӣ», дар 2-қисм тартиб дода шуда, барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии факултетҳои иқтисодӣ омода шуда, аз нух фасл иборат мебошад:

¹Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2007 // Шаҳриёр.№17-18. 9 майи соли 2007.

² Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 апрели соли 2010 // www.president.tj

Фасли 1 - Мафҳумҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ

Фасли 2 - Асосҳои ҳуқуқи гражданинӣ ҷт

Фасли 3 - Ҳуқуқи соҳибкорӣ

Фасли 4 - Асосҳои ҳуқуқи молиявӣ ҷт

Фасли 5 - Асосҳои ҳуқуқи андоз

**Фасли 6 - Асосҳои ҳуқуқи баҳисобгирии муҳосибаӣ ва
фаъолияти аудиторӣ**

Фасли 7 - Асосҳои ҳуқуқи меҳнатӣ

Фасли 8 – Асосҳои ҳуқуқи аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Фасли 9 – Асосҳои ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Итминони комил дорем, ки Маҷмуаи (комплекс) таълимӣ-методӣ, ки ба ихтиёри Шумо вогузор мешавад, барои азбар намудани донишҳои ҳуқуқӣ, бардоштани сатҳи шуур ва ҷаҳонбинии ҳуқуқии на танҳо донишҷӯён, балки ҳамаи он ашхосе, ки ба донишҳои ҳуқуқӣ таваҷҷуҳ доранд, таъсири муассир хоҳад расонд.

Албатта маҷмуаи пешниҳодшуда аз камбудҳои ҳолӣ нест. Бинобар ин аз хонандагони муҳтарам хоҳиш менамоем, ки фикри андешаҳои хешро ҷиҳати боз ҳам мукамалтар гардонидани китоби мазкур ба суроғи мо ирсол доранд.

Маҷмуаи мазкур дар заминаи китоби дарсии Ҳуқуқи иқтисодӣ, ки мувофиқи қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ тавсия шуда, соли 2010 таҳти таҳрири умумии доктори илмҳои ҳуқуқ, проф. Ш.М. Исмоилов дар нашриёти «Шуҷоъиён», ба таъъ расида буд, омода гардида, дар он бобҳои нав, аз ҷумла саволномаҳои тестӣ, ва мисолу масъалаҳои вобаста ба мавзӯҳои илова карда шуда, наشري дуюми он бо назардошти тағйироти иловаҳои мебошад. Дар маҷмуаи мазкур қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон то 01.01.2013 сол ба назар гирифта шудааст.

д.и.ҳ., профессор Исмоилов Ш.М.

ФАСЛИ 1 МАФХУМҲОИ ҲУҚУҚӢ ВА ИҚТИСОДИ

ҲАФТАИ АВВАЛ Дарси якум - лексия

Мавзӯ: Маълумоти умумӣ оиди ҳуқук

Мундариҷаи мухтасари машғулият:

1. Мафҳум, нишонаҳо ва функсияҳои ҳуқук
2. Мафҳум, намуд ва таркиби меъёрҳои ҳуқуқӣ
3. Мафҳум ва таснифи сарчашмаҳои ҳуқук

1. Мафҳум, нишонаҳо ва функсияҳои ҳуқук

Ҳуқук - масъалаи марказии улуми ҳуқуқӣ мебошад. Ҳуқук воситаест, ки тавассути он давлат коидаю рафтори барои тамоми зинаҳои тараққиёт заруриро мукаммал менамояд. Аз ин рӯ, ҳуқук бо давлат дар робитаи ногуфтаҳои қарор дорад. Ҳуқук умуман коидаи рафтори барои ҳама ҳатмист, ки аз ҷониби давлат мукаммал шуда, иҷрои он тавассути чораҳои маҷбурӣ давлатӣ таъмин карда мешавад.

Меъёрҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла, меъёрҳои ҳуқуқӣ пеш аз ҳама барои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ зарур мебошанд.

Ҳуқук мафҳуми умумӣ буда, бо якҷанд маъно ҷамъиятӣ мешавад. Якум ба маънои умумиҷамъиятӣ ва дуюм ба маънои ҷурidikӣ.

Ба маънои якум, ҳуқук озодии рафтори инсон аз нигоҳи ахлоқ, одатҳо, коидаҳои рафтори иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, талаботҳои иҷтимоии ҷамъият аст. Ба ин маъно мафҳумҳои ҳуқуқи ахлоқӣ, ҳуқуқи аъзоӣ ҳизбҳои сиёсӣ, ҳуқуқи миллат ба ҳудудайянкуни истифода мешаванд.

Ба маънои ҷурidikӣ - ҳуқук озодии рафтори инсон аз нигоҳи меъёрҳои ҳуқуқ аст. Масалан, ҳуқуқи шахрванд ба таҳсил, ба меҳнат. Ба ин маъно ҳуқуқ низ ҷамъиятӣ мешавад, ки дар қонуни ҷорӣ инъикос шудааст. Дар ин маврид ҳуқуқ дар шакли ҳуқуқи позитивӣ ҷой дорад, ки онро давлат мукаммал кардааст.¹

¹Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш Назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат. Душанбе 2006. С. 93 -116.

Қайд кардан бамаврид аст, ки ҳуқуқ аз замонҳои қадим дар маркази диққати муҳаққиқон қарор дошта, имруз низ перомони он олимони фикри ақидаҳои худро иброз медоранд.

Новобаста аз бахсу мунозираҳои муҳаққиқон, ҳуқуқ воситаи асосии танзими муносибатҳои байни одамон, ва ташкилотҳо, байни ташкилотҳо ва байни онҳо ва давлат мебошад. Маҳз тавассути ҳуқуқ ваколат ва ҳолати ҳуқуқии ҳамаи аъзоёни ҷомеа ва соҳибкорон муқаррар карда мешавад.

Ҳуқуқҳои фитрӣ ва ҳуқуқҳои позитивиро низ ҷудо намудан мумкин аст. Ҳуқуқҳои фитрӣ ё табиӣ гуфта, он ҳуқуқҳоеро меноманд, ки инсон аз лаҳзаи таваллуд соҳиби онҳо мегардад, аз ҷумла, ҳуқуқ ба ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрие, ки дар моддаи 5 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидаанд.

Ҳуқуқҳои позитивӣ гуфта, он ҳуқуқҳоеро меноманд, ки аз ҷониби давлат муқаррар шудаанд. Қайд намудан зарур аст, ки номгуи ҳуқуқҳои позитивӣ бо мурури тараққиёти ҷомеа тағйир меёбанд. Масалан, фаъолияти хусусии соҳибкорӣ дар замони Шӯравӣ ба ҳайси таркиби ҷиноят дар қисми махсуси Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон қайд шуда буд. Дар замони имруза бошад фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ дар моддаи 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси яке аз ҳуқуқҳои асосии инсон ва шаҳрванд эълон шудааст.

Ҳуқуқ аз нигоҳи мо ба се маъно фаҳмида мешавад: 1) ба маънои объективӣ; 2) ба маънои субъективӣ; 3) ҳамчун фанни таълимӣ¹.

Ҳуқуқ ба маънои объективӣ, аз маҷмӯи меъёрҳои иборат аст, ки муносибатҳои ҷамъиятиро танзим менамоянд.

Танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ бо роҳи муқаррар намудани қоидаҳои рафтори муайяни умумихатмӣ будани онҳо барои ҳамаи аъзоёни ҷомеа, ихтиёран иҷро намудани онҳо ва бо чораҳои маҷбуркунии давлатӣ таъмин намудани иҷрои онҳо муяссар мегардад.

Ҳуқуқ ба маънои субъективӣ, ин пеш аз ҳама рафтори бо меъёрҳои ҳуқуқ муқарраркардашудае мебошад, ки субъекти муносибатҳои мушаххаси ҷамъиятиро ҷиҳати содир намудани амали муайян ё худдорӣ намудан аз содир намудани он

¹ Ниг.: Нодиров Ф.М. Ҳуқуқ. Китоби дарси. Душанбе. 2007. С.11.

ваколатдор (вазифадор, манъ) менамояд. Умуман дар амалия ҳукуки субъективӣ бо ваколати муайяни ҳукукӣ омехта карда мешавад. Дар воқеъ истилоҳи ҳукуқ ба маънои субъективӣ, аз ҳукуки субъективӣ фарқ дорад.

Ҳуқуқ ба маънои субъективӣ ин маҷмӯи имкониятҳои бо қонун муқарраргардидаи шахсро меноманд, ки метавонад аз онҳо истифода кунад ё не.

Ҳуқуқ ҳамчун фанни таълимӣ дар ҳамаи донишгоҳҳо ва донишқадаҳои кишвари мо таълим дода мешавад.

Ҳуқуқ як қатор нишонаҳо дорад, аз ҷумла:

- шакли ифодаи расмӣ роида мебошад, яъне дар қонун ё дигар санадҳои зерқонунӣ. ки аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ қабул карда мешаванд, дарҷ мегардад;

- расмӣ будани ҳуқуқ, яъне ҳуқуқ як шакли зухуроти махсус дорад, ки танҳо дар он шакл барои иҷро ҳатмӣ мегардад. Масалан, он дар шакли Конститутсия, Қонунҳои конституционӣ, қонунҳои ҷорӣ, фармонҳо, низомномаҳо ва ғайра вуҷуд дорад;

- умумихатмӣ будани ҳуқуқ, яъне бо баробарӣ қабул шудан меёриҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби ҳамаи аъзоёни ҷомеа бояд иҷро карда шаванд;

- кафолатнок будани ҳуқуқ, яъне ҳуқуқҳои эълоншуда бо низоми ҳуқуқӣ ҚТ кафолат дода мешаванд. Масалан, ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ бо роҳҳои гуногун ба амал бароварда мешавад, аз ҷумла бо роҳи фаъолияти инфиродии соҳибкорӣ ё бо роҳи фаъолияти коллективии соҳибкорӣ.

- бо ҷораҳои маҷбурқунӣ давлатӣ таъмин намудани иҷрои ҳуқуқ. Бо ин нишона ҳуқуқ аз дигар меёриҳои иҷтимоӣ фарқ дорад.

Функсияи ҳуқуқ - ин амалӣ шудани таъминоти иҷтимоии ҳуқуқ мебошад. ки ҳам аз танзимнамоии ҳуқуқӣ (дар асоси воситаҳои ҳуқуқӣ, аз қабилӣ меёриҳои ҳуқуқӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ, санадҳои татбиқи ҳуқуқ ва ғ.) ва таъсиррасонии ҳуқуқӣ (таваҷҷути воситаҳои ғайриҳуқуқӣ ба монанди воситаҳои ахбори умум, ташвиқоти ҳуқуқӣ ва ғ.) иборат аст.

Ҳамин тариқ, функсияи ҳуқуқ гуфта, роҳҳои асосии танзим ва таъсиррасонии ҳуқуқро меноманд.

Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ функсияҳои гуногуни ҳуқуқ, аз қабилӣ функсияи иқтисодӣ, функсияи сиёсӣ, функсияи тарбиявӣ, экологӣ ва ғайраҳои ҷудо менамоянд.

Дар баробари ин, функсияҳои махсуси ҳуқуқиро низ ҷудо мекунамд, аз қабилӣ функсияи танзимсозанда ва ҳифзкунамда.

2. Мафҳум, намуд ва таркиби меъёрҳои ҳуқуқӣ

Меъёри ҳуқуқ ҷузъи ибтидоии ҳуқуқ мебошад. Ҳамчун унсурҳои ибтидоӣ, меъёри ҳуқуқ гуфта, қоидаи рафтори муайянеро меноманд, ки барои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ равона карда шудааст.

Оиди меъёрҳои ҳуқуқӣ дар адабиётҳои ҳуқуқӣ бахшҳо вучуд доранд, чунки қонунгузор мафҳуми меъёри ҳуқуқро наҷодааст, ҷуноне ки мафҳуми қонунҳои ҳуди ҳуқуқ низ вучуд надорад.

Меъёри ҳуқуқ аз се қисмати асосӣ, яъне гипотеза, диспозитсия ва санксия иборат мебошад.

Тавассути нишонаҳои зайл меъёрҳои ҳуқуқӣ аз дигар меъёрҳои иҷтимоӣ фарқ мекунамд:

- меъёрҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва дар ҳолатҳои бо қонун пешбинигардида, тарқи райъпурсии умумихалқӣ қабул карда мешаванд;

- меъёрҳои ҳуқуқӣ хусусияти фардӣ надоранд, яъне онҳо барои доираи номаҳдуди шахсон пешбинӣ шудаанд;

- меъёрҳои ҳуқуқӣ одатан бемуҳлат мебошанд, ё дар доираи муайяни вақт амалӣ менамоянд;

- иҷрои меъёрҳои ҳуқуқӣ бо ҷораҳои маҷбуркунии давлатӣ таъмин карда мешавад.

Меъёрҳои ҳуқуқиро вобаста ба асосҳои гуногун тасниф намудан мумкин аст. Масалан, вобаста ба тарзи ифодаёбӣ: меъёрҳо – мафҳумҳо; меъёрҳо – принципҳо, меъёрҳои техникӣ, меъёрҳо – қоидаҳои рафтор, меъёрҳои умумӣ ва меъёрҳои махсус.

Вобаста ба соҳаҳои ҳуқуқ: меъёрҳои ҳуқуқи конституционӣ, маъмурий, меҳнатӣ, соҳибкорӣ ва ғайра.

Вобаста ба хусусиятҳои меъёрҳои ҳуқуқи моддӣ ва меъёрҳои ҳуқуқи муурофиявӣ.

Вобаста ба усули танзимнамоӣ: меъёрҳои императивӣ, диспозитивӣ, тавсиявӣ, ҳавасмандгардонӣ.

Вобаста ба шаклҳои ифодаёбӣ:

- 1) меъёрҳои вақолатдоркунамда. Масалан, ҳуқуқ ба ҳаёт, таҳсил, мусофират, ихтиёрдорӣ намудани қобилияти меҳнатӣ ва ғайра;

- 2) меъёрҳои ўҳдадоркунамда, яъне меъёрҳои, ки ба зимман шахс иҷро намудани ўҳдадорӣ муайяно мегузоранд. Масалан,

мувофиқи моддаи 10 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шахрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд, ки Конституция ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд;

3) меъёрҳои манъкунанда – меъёре, ки содир намудани амалҳои муайяно манъ мекунад. Масалан, мувофиқи моддаи 97 Конституцияи ҚТ- прокурор ба истисноӣ фаъолияти илмӣ, эҷодӣ ва омӯзгорӣ наметавонад, ки вазифаи дигарро иҷро намояд; вақили мақомоти намоёндагӣ; узви ягон ҳизб ва созмонҳои сиёсӣ бошад ва ё ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад.

Чуноне қайд намуда будем, меъёрҳои ҳуқуқ аз се унсур иборатанд: гипотеза, диспозитсия ва санксия.

Гипотеза гуфта он қисми меъёри ҳуқуқиеро меноманд, ки шароитҳои таъбиқи онро муқаррар менамояд. Бояд таъakkур дод, ки гипотезаи меъёрҳои ҳуқуқӣ аз мазмуни он бароварда мешавад, яъне бевосита дар ҳуди меъёр нишон дода намешавад. Яқинд намуди гипотезаро чундо мекунад: 1) гипотезаи оддӣ; 2) гипотезаи мураккаб; 3) гипотезаи алтернативӣ.

Диспозитсия – қисми меъёри ҳуқуқ аст, ки дар он қоидаи рафтор инъикос шудааст. Диспозитсияро низ ба намудҳои чундо намудан мумкин аст: 1) диспозитсияи оддӣ; 2) диспозитсияи муқаммал; 3) диспозитсияи ҳаволакунонда; 4) диспозитсияи бланкетӣ.

Санксия – он қисми меъёри ҳуқуқие мебошад, ки оқибатҳои номусониро барои вайрон намудани диспозитсия муқаррар менамояд.

Яқинд намуди санксия мавҷуд аст:

а) санксияи ҷаримагӣ; б) санксияи пешгирикунанда; в) санксияи барқароркунанда.

Санксияро инчунин вобаста ба соҳаҳои ҳуқуқ таъсиф намудан мумкин аст. Масалан, санксияҳои ҳуқуқи ҷиноӣ, ҳуқуқи маъмурий, ҳуқуқи граҷданӣ, ҳуқуқи меҳнагӣ.

Вобаста ба ҳадди оқибатҳои номусонид чунин намудҳои санксияро чундо намудан мумкин аст:

- санксияҳои мутлақо муайяншуда, яъне оқибати номусонидро аниқ нишон додаанд. Масалан, ҳаҷми ҷарима, аз қор озод қардан;

- санксияи нисбатан муайяншуда, ки дар он ҳадди оқибатҳои номусонид аз қамтарин то зиёдтарин муқаррар шудааст;

- санксияи алтернативӣ, ки бо истифода аз пайвандакҳои «ё», «ё ин ки» якчанд намуди оқибатҳои номусонидро муқаррар менамояд.

3. Мафҳум ва таснифи сарчашмаҳои ҳуқуқ

Сарчашмаи ҳуқуқ пеш аз ҳама шакли ифодаёбии натиҷаи фаъолияти ҳуқуқэҷодкунии мақомоти дахлдори давлатро меноманд. Сарчашмаҳои ҳуқуқ вобаста ба мавқеъ ва ҳолати ҳуқуқии мақомоти давлатие, ки онҳоро қабул намудаанд, гуногун мебошанд.

Ду тарзи асосии ба вуҷуд омадани санадҳои ҳуқуқиро ҷудо намудан мумкин аст. Якум, тавассути ҳуқуқэҷодкунӣ ва дуюм, бо роҳи маъқулшумории санадҳои, ки аз ҷониби ташкилотҳои ҷамъиятӣ ё мақомоти ҳудидораи ҷамъиятӣ қабул карда шудаанд. Дар замонҳои ҳозира тарзи нави ба вуҷуд омадани сарчашмаҳои ҳуқуқиро низ ҷудо менамоянд, ки бо номи сарчашмаҳои ваколатӣ машхур мебошанд.

Ҳуқуқэҷодкунӣ фаъолияти махсуси мақомоти давлатӣ ва халқ мебошад, ки дар натиҷаи он санадҳои ҳуқуқӣ қабул карда мешаванд. Ҳуқуқэҷодкунӣ якчанд давраро дар бар мегирад:

- 1) тайёр намудани лоиҳаи санади ҳуқуқӣ;
- 2) муҳокимаи лоиҳаи санади ҳуқуқӣ;
- 3) қабул намудани санади ҳуқуқӣ;
- 4) нашр намудани санади ҳуқуқӣ;
- 5) мавриди истифода қарор додани санади ҳуқуқӣ.

Маъқулшуморӣ низ фаъолияти мақомоти дахлдори давлатӣ буда, тавассути он ба меъёри барқароршаванда қувваи ҳуқуқӣ дода мешавад. Дар ин ҷо, пеш аз ҳама, санадҳои меъёриеро номбар кардан мумкин аст, ки аз ҷониби ташкилотҳои ҷамъиятӣ ё ин ки ташкилотҳои ҳудидораи ҷамъиятӣ қабул карда шудаанд ва минбаъд аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ ба онҳо қувваи ҳуқуқӣ дода шудааст. Масалан, оинномаи намунавии колхоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби съезди колхозчиёни Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 2004) қабул карда шудааст. Азбаски ин мақомот ташкилоти ҳудидораи ҷамъиятӣ аст, меъёрҳои он хусусияти тавсиявӣ доранд. Агар ҳамин оинномаро мақомоти дахлдори давлатӣ дида бароянд ва ба он қувваи ҳуқуқӣ диҳанд, меъёрҳои он барои иҷро ҳатмӣ мегардад ва ин тарзи дуҷуми ба вуҷуд омадани сарчашмаҳои ҳуқуқӣ мебошад.

Сарчашмаҳои ҳуқуқии ваколатӣ дар соҳаи ҳуқуқи соҳибкорӣ, кишоварзӣ, маъмурӣ ва ғайраҳо ҷой доранд. Таъйиноти асосии ин сарчашмаҳо низ танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, вале хусусияти фарқкунандаи ин сарчашмаҳо дар он зоҳир меёбад, ки онҳо аз ҷониби мақомоти ҳолендӣ ё худидораи ҷамъиятӣ қабул карда мешаванд. Дар соҳаи ҳуқуқи маъмурӣ ин гуна сарчашмаҳо пас аз тасдиқ шудани онҳо аз ҷониби мақомоти дахлдор мавриди истифода қарор дода мешаванд. Дар соҳаи ҳуқуқи соҳибкорӣ чунин тартиб талаб карда намешавад.

Сарчашмаҳои ҳуқуқро вобаста ба асосҳои гуногун тасниф намудан мумкин аст. Аз ҷумла, вобаста ба қувваи ҳуқуқӣ, сарчашмаҳои ҳуқуқро ба қонун ва санадҳои зерқонунӣ ҷудо мекунам.

Қонун санади меъёрӣ-ҳуқуқӣ аст, ки аз ҷониби мақомоти Олии қонунгузор қабул шуда, қувваи олии ҳуқуқро дорад ва муносибатҳои муҳимтарини ҷамъиятиро танзим менамояд. Чунин намунаи қонунҳоро ҷудо намудан мумкин аст: қонуни асосӣ Конституция (Сарқонун); қонунҳои конституционӣ; қонунҳои ҷорӣ.

Санадҳои зерқонунӣ дар асоси қонун ва баҳри иҷро намудани қонун қабул карда мешавад, аз ҷумла фармонҳои Президентӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қарорҳои Ҳукумат, амр, дастурамал, оиннома, низомнома ва ғайра.

Вобаста ба амал дар макон, сарчашмаҳои ҳуқуқро ба сарчашмаҳои ҷудо менамоянд, ки дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ин ки дар қисматҳои алоҳидаи он амалӣ мегардад.

Вобаста ба доираи шахсон низ сарчашмаҳоро тақсим намудан мумкин аст, яъне сарчашмаҳои, ки нисбати тамоми аҳолии мамлакат ва сарчашмаҳои, ки нисбати қисми алоҳидаи онҳо, аз қабили занон, ҷавонон ва ғайра паҳн мешаванд.

Сарчашмаҳои ҳуқуқро вобаста ба мақомоте, ки онҳоро қабул намудаанд, низ тасниф намудан мумкин аст.

Сарчашмаҳои ҳуқуқ вобаста ба соҳаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сарчашмаҳои ҳуқуқи конституционӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи меҳнат ва ғайра тасниф мешаванд.

ҲАФТАИ АВВАЛ

Дарси дуюм – машғулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калидӣ: *Ҳуқуқ, меъёрҳои иҷтимоӣ, меъёрҳои ҳуқуқӣ, ҳуқуқҳои фитрӣ ва позитивӣ, ниёзонаҳои ҳуқуқ, функцияи ҳуқуқ, меъёри ҳуқуқ, гипотеза, диспозитсия, санксия, сарчашмаи ҳуқуқ, ҳуқуқэҷодкунӣ, сарчашмаҳои ҳуқуқ, қонун, санадҳои зерқонунӣ.*

Саволҳо барои муҳокима:

1. «Ҳуқуқ» ҳамчун озодии рафтори инсон аз нигоҳи меъёрҳои ҳуқуқӣ;
2. Ҳифзи ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон тибқи Конститутсия (Сарқонун)-и ҚТ;
3. Ҳуқуқҳои фитрӣ ё табиӣ – ҳуқуқҳои, ки инсон аз лаҳзаи таваллуд соҳиби онҳо мегардад;
4. Ҳуқуқҳои позитивӣ – ҳуқуқҳои, ки аз ҷониби давлат муқаррар шудаанд;
5. Конститутсия (Сарқонун)-и ҚТ, қонунҳои конститусионӣ ва дигар санадҳои меъёрӣ – ҳуқуқӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ;
6. Шарҳи мафҳуми «Ҳуқуқ» а) ба маънои объективӣ; б) ба маънои субъективӣ; в) ҳамчун фанни таълимӣ;
7. Функцияҳои ҳуқуқ ва амалӣ шудани таъминоти иҷтимоии ҳуқуқ;
8. Гипотеза, диспозитсия ва санксия ҳамчун қисматҳои асосии меъёри ҳуқуқ;
9. Ҳуқуқэҷодкунӣ ва маъқулшумории санадҳои, ки аз ҷониби ташкилотҳои ҷамъиятӣ ё мақомоти ҳудуддоран ҷамъиятӣ қабул карда шудаанд, ҳамчун тарзи асосии ба вуҷуд омадани санадҳои ҳуқуқӣ;
10. Давраҳои ҳуқуқэҷодкунӣ:
 - 1) тайёр намудани лоиҳаи санади ҳуқуқӣ;
 - 2) муҳокимаи лоиҳаи санади ҳуқуқӣ;
 - 3) қабул намудани санади ҳуқуқӣ;
 - 4) нашр намудани санади ҳуқуқӣ;
 - 5) мавриди истифода қарор додани санади ҳуқуқӣ.

ВАРИАНТИ ЯҶОАИ ДУРУСТИ ҶАВОБҶОРО ИНТИХОБ НАМОЕД

1. Кадом моддаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ бахшида шудааст?

- а) Моддаи 15.
- б) Моддаи 12.
- в) Моддаи 13.
- г) Моддаи 14.
- д) Моддаи 9.

2. Нишонаҳои ҳуқуқро муайян намоед?

- а) Расмӣ, баробарӣ, кафолатнок, бомуҳлат.
- б) Нормативӣ, батанзимдароваранда.
- в) Умумиҳатмӣ, кафолатнок, расмӣ, системавӣ, бонизом, бемуҳлат, татбиқ-шаванда, танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ.
- г) Аз ҷониби мақомотиҳои гуногун қабулшуда, умумиҳатмӣ, кафолатнок.
- д) Муҳофизатӣ, тарбиявӣ, барқароркунанда.

3. Ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва фарҳангии шаҳрванд?

- а) Ҳуқуқ ба меҳнат, ҳуқуқ ба таҳсил, ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба моликият, ҳуқуқ ба мусофират.
- б) Интиҳоби касбу кор, ҳифзи меҳнат, интиҳоб шудан ва интиҳоб гаштан, ҳуқуқи ҳифзи саломатӣ, иҷтимоӣ.
- в) Ҳуқуқ ба меҳнат, интиҳоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекормонӣ, ҳуқуқ ба истироҳат, ҳуқуқи ҳифзи саломатӣ, ҳуқуқ ба таҳсил, ҳуқуқи ширкат дар ҳаёти фарҳангӣ, эҷодӣ, бадеӣ, илмӣ ва техникӣ.
- г) Ҳуқуқи ширкат дар ҳаёти фарҳангӣ, ҳуқуқи муаллифии асарҳои бадеӣ, илмӣ ва техникӣ, ҳуқуқ ба моликият.
- д) Ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекормонӣ, ҳуқуқ ба нафақа, интиҳоб шудан ва интиҳоб кардан.

4. Нишонаҳои давлати ҳуқуқбунёдро номбар кунед?

- а) Волаияти қонун, кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, тақсимоати ҳокимият ба мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ,

назорати судии конституционӣ, ҷавобгарии мутаносиби шаҳрванд ва давлат.

б) Волоияти қонун, интихобӣ ва ивазшавии мақомоти давлатӣ.

в) Кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ, назорати прокурорӣ.

г) Ҷавобгарии шахс дар назди давлат, озодиҳои виҷдон, озодиҳои суҳан, озодиҳои матбуот.

д) Тақсимооти ҳокимият, ҳуқуқи интихоб шудан ва интихоб гардидан дар тамоми мақомоти давлатӣ.

5. Ҷараёни қонунгузорӣ чист?

а) Тартиби қабули қонун аз тарафи Маҷлиси Олӣ.

б) Тартиби қабули қонун аз тарафи Президиуми Маҷлиси Олӣ.

в) Тартиби қабули қонун аз тарафи Суди Олӣ.

г) Тартиби қабули қонун аз тарафи Ҳукумат.

д) Тартиби қабули қонун аз тарафи Маҷлиси Олӣ ва Суди Олӣ.

6. Тарзи таъсири ҳуқуқ ба иқтисодиёт.

а) Муносибатҳои иқтисодии ҷойдоштаро мустақкам намуда, дар муқаррар намудани муносибатҳои нави иқтисодӣ кумак мекунад, муносибатҳои мавҷудияти иқтисодиро ҳифз мекунад.

б) Маҷбур намудан, боварқунонӣ, ҷазо додан.

в) Огоҳӣ, маҷбур намудан, муҳофизат.

г) Мустақкам намудан, ҳавасманд намудан.

д) Ёрӣ мерасонад, ба танзим мебарорад.

7. Принципи тақсимооти ҳокимият дар ҚТ ба чӣ асос ёфтааст?

а) Қонунгузор, иҷроия, судӣ.

б) Иҷроия, маҳаллӣ, демократӣ.

в) Судӣ, ноҳиявӣ, президентӣ.

г) Қонунгузор, судӣ, парламентӣ.

д) Иҷроия, президентӣ, дуниявӣ.

ҲАФТАИ АВВАЛ

Дарси сеюм – лексия

Мавзӯ: Ҳуқуқ, иқтисодиёт, бозор

Мундариҷаи мухтасари машғулият:

1. Иқтисодиёт: хусусиятҳои асосӣ ва функцияҳо
2. Таносуби иқтисодиёт ва ҳуқуқ
3. Мазмун ва сохтори бозор

1. Иқтисодиёт: хусусиятҳои асосӣ ва функцияҳо

Иқтисодиёт тавассути тавсиф додани чунин мақсадҳои он шарҳ дода мешавад:

1) инкишофи иқтисодиёт, яъне таъмин намудани истеҳсоли миқдори муайяни мол (кор, хизмат) бо сифати бехтарин ва дар ин замина таъмин намудани сатҳи баланди ҳаёти аҳоли;

2) шугли пурра, яъне ба кор таъмин намудани ҳамаи онҳое, ки хоҳиш ва қобилияти кор кардан доранд;

3) самаранокии иқтисодиёт, яъне бо хароҷоти камтарин ба даст овардани фоидаи зиёд аз захираҳои маҳдуди истеҳсолии ҷойдошта.

4) устувории дараҷаи нарх, яъне иешгирӣ намудани пасту баландшавии нарх;

5) озодии иқтисодӣ;

6) тақсими боадолатонаи даромадҳо;

7) таъминоти иқтисодӣ, яъне таъмин намудани беморони доимӣ, одамони ғайриқобили меҳнат, ғайриқобили амал, кӯҳансолон ва ғайра;

8) мувозинати савдо, яъне мувозинати хирадмандонаи савдои байналмилалӣ ва нигоҳдории аҳдҳои молиявии байналмилалӣ.¹

Ду омили бунёди асосӣ ҳама гуна иқтисодиётро ташкил медиҳанд. Ба сифати омили аввал, талаботи моддии ҷомеа, яъне талаботи одамон ва дигар институтҳои ҷомеа, ки одатан беҳудуданд, баромад менамоянд.

Ба ҳайси омили дуюм – захираҳои иқтисодӣ - яъне воситаҳои барои истеҳсоли мол ва хизмат баромад менамоянд, ки ҳамеша маҳдуд мебошанд.

¹ Инг.: Кезмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс. М.: 1992. С. 23-24.

Чуноне қайд намудем, талаботи моддӣ номаҳдуд буда, бо роҳи харид намудани молҳо ва хизматҳои ғоиданок қонеъ карда мешавад¹. Номгуи молҳое, ки тавассути онҳо талаботи қонеа ва инсон қонеъ гардонида мешаванд ниҳоят зиёд мебошанд, аз ҷумла, манзили истиқоматӣ, воситаҳои нақлиёт, ҳамиран дандоншӯй, радио, ҳӯрокворӣ, либос ва ғайра.

Неъматҳои моддии номбаршударо ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо намудан мумкин аст:

1) молҳои зарурин якумдараҷа, аз ҷумла, маводи ғизоӣ, ҷойи истиқомат, сарулибос ва ғайра;

2) молҳои бошукӯҳ, аз қабилӣ атр, мошин, киштӣ ва ғайра.

Талаботи моддӣ на танҳо ба одамон, балки ба корхонаҳо ва ҳукумат низ хос мебошад. Масалан, корхонаҳо меҳоханд, бо мақсади амалӣ гардонидани истеҳсолот бино, воситаи нақлёт, анбор дошта бошанд.

Ҳукумат ҳамчун таҷассумкунандаи талаботҳои коллективии шаҳрвандони кишвар ба сохтани мактабҳо, беморхонаҳо, техникаи ҳарбӣ машғул мешавад.

Захираҳои иқтисодӣ одатан маҳдуд ё камчин мебошанд. Зери мафҳуми захираҳои иқтисодӣ, ҳамаи захираҳои табиӣ, инсонӣ, захираҳои истеҳсолкунанда фаҳмида мешавад, ки барои истеҳсоли мол ва хизмат зарур мебошанд. Захираҳоро бо ду намуди асосӣ ҷудо менамоянд:

- захираҳои моддӣ – замин, ашёи хом ва маблағҳо;

- захираҳои инсонӣ ва қобилияти соҳибкорӣ.²

Қаъбият барои ҳал намудани масъалаҳои иқтисодӣ аз сохторҳои гуногуни институтсионалӣ ва механизмҳои ҳамоҳангсозӣ истифода менамояд. Умуман, давлатҳои мутамаддини ҷаҳони муосир бо аломатҳои муайян аз якдигар фарқ мекунанд, аз ҷумла:

1) бо шакли моликият ба воситаҳои истеҳсолот;

2) бо тарзҳои, ки тавассути онҳо идоракунӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти иқтисодӣ ба амал бароварда мешавад.

Вобаста ба ин аломатҳо ҷунин навиҳои низомии иқтисодиро ҷудо намудан мумкин аст:

1) капитализми соф;

¹ Ниг.: Нодиров Ф.М. Ҳуқуқ. Китоби дарси. Душанбе. 2007. С.18.

² Ниг.: Кемпбелл Р. Макконнелл ва дигар. Асари зикршуда. С. 36 – 37.

- 2) иктисодиёти амрӣ;
- 3) иктисодиёти омехта;
- 4) иктисодиёти анъанавӣ.

Капитализми соф ё капитализми давраи рақобати озод дорон ду хусусияти асосӣ мебошад:

а) моликияти хусусӣ будани захираҳо;

б) истифодаи низоми бозор ва нарх барои ҷамоҳангсозии ҷамоҳияти иктисодӣ ва идоракунии он.

Иктисодиёти амрӣ баръакси капитализми соф буда, ба моликияти ҷамъиятӣ будани ҷамаи захираҳо ва идоракунии марказонидашуда тавсиф дода мешавад.

Дар олами воқеӣ дигар низомҳои иктисодӣ байни капитализми соф ва иктисодиёти амрӣ қарор доранд. Масалан, иктисодиёти ИМА ба капитализми соф наздик аст, аммо ҳукумат низ дар ин ҷо нақши муассирро иҷро менамояд, яъне истеҳсоли номгуӣ муайяни молҳои, ки дар шароити иктисодиёти бозоргонӣ қамқонда мебошанд, ба зиммаи худ мегирад. аз ҷумла, таъмин намудани беҳатарии экологӣ, пешгирӣ намудани обҳезӣ ва иҷунин ҷамоҳангсозии ҷамоҳияти ширкатҳои қалон ва ғайраҳо.

Иктисодиёти анъанавӣ хоси давлатҳои мебошад. ки тараққиёти онҳо ниҳоят суст буда, низоми иктисодӣ ба одатҳои муайяни миллӣ ё динӣ асос ёфтааст. Дар ин мамлакатҳо прогресси техникаӣ ва лоиҳаҳои инноватсионӣ ниҳоят суст татбиқ қарда мешаванд, ҷунки онҳо муқолифи анъанаҳои нав ва муносибон устувори сохти ҷамъиятӣ мебошанд. Арзишҳои динӣ ва маданӣ дар ин давлатҳо нисбат ба ҷамоҳияти иктисодӣ муқаддамтар мебошанд.

2. Таносуби иктисодиёт ва ҳуқуқ

Иктисодиёт ва ҳуқуқ таносуби бевосита доранд, ҷунки ҷамоҳияти муътадили иктисодиётро бидуни ҳуқуқи мутамаддин тасаввур қардан мумкин нест.

Вобаста ба зинаҳои тараққиёти давлатдорӣ таносуби иктисодиёт ва ҳуқуқ дар шаклҳои гуногун зоҳир меёбад. Умуман, ҳуқуқ ифодакунандаи муносибатҳои иктисодӣ буда, онҳоро дар меъёрҳои худ муқтаҳам менамояд ва барои ба даст овардани натиҷаҳои ниҳони онҳо муқоидат менамояд.

Ба фикри олимони муосири тоҷик: «Таносуби иктисодиёт ва ҳуқуқ атрофи як масъалаи муҳим – моликият сурат мегирад.

Интихоби ин ва ё он шакли моликият, речаи ҳуқуқии шаклҳои гуногуни моликият, бартарии намудҳои алоҳидаи моликият таносуби иқтисодиёт ва ҳуқуқро муайян мекунад».¹

Албатта, масъалаи моликият – масъалаи асосии тамаддуни инсонӣ буда, дар ҳамаи давраи замон ва дар ҳамаи мамлакатҳои олам новобаста аз сохти давлатдоронашон мавриди таваҷҷуҳи сиёсатмадорону иқтисоддонҳо, олимону муҳаққиқон, файласуфу сотсиологҳо ва ҳуқуқшиносон буд ва мебошад.

Тавассути моликият сохти иқтисодии ин ё он давлат муайян карда мешавад. Масалан, иқтисодиёти сотсиалистӣ ба як шакли моликият, яъне моликияти давлатӣ асос меёфт, бинобар ин ба иқтисодиёт ба танзими давлатӣ асос ёфта буд.

Ҳамин тариқ, вобаста ба зинаҳои гуногуни тараққиёти давлатдорӣ зинаҳои гуногуни таносуби иқтисодиёт ва ҳуқуқро ҷудо намудан мумкин аст.

Тибқи моддаи 12 Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти озоди иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, баробарҳуқуқии шаклҳои гуногуни моликият, аз ҷумла, моликияти хусусӣ дар кишвари мо иҷозат дода шудааст.

Аз ин меъёри конститусионӣ баромеояд, ки таносуби иқтисодиёт ва ҳуқуқ на танҳо тавассути моликият, ҳамчунин тавассути механизмҳои гуногуни ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ ба амал бароварда мешавад, масалан, тавассути ҷунин воситаҳои танзими давлатии иқтисодиёт, аз қабилӣ нарх, қарз, андоз, боҷи гумрукӣ, сиёсати иқтисодии беруна ва ғайраҳо. Ба зами ин, воситаҳои гуногуни ҳуқуқии танзимнамони давлатии иқтисодиёт ва соҳибкориро низ номбар намудан мумкин аст, ки ба дигар самтҳои иқтисодиёти муосир таъсир мерасонанд. Бинобар ин муайян намудани таносуби иқтисодиёт ва ҳуқуқ танҳо тавассути моликият қобили қабул нест.

Дар мисоли се давраи инкишофи давлатдории тоҷикон таносуби иқтисодиёт ва ҳуқуқро бараъло мушоҳида намудан мумкин аст.

Давраи якум ба ибтидон солҳои 20 – уми асри XX рост меояд, ки он давра бо номи сиёсати нави иқтисодӣ дар таърих машҳур гардидааст. Ҷиҳати мусбии ин давраро иқтисодиёти бисёрукладӣ инъикос менамуд.

¹ Ниг. Сотиволдиев Р.Ш. Асари зикршуда. С. 141 – 149.

Давраи дуюм то ибтидои солҳои 80-уми садаи XX давом намуда буд, ки дар ин давра шакли ягонаи моликияти давлатӣ вучуд дошт ва иқтисодиёт дар асоси нақшаҳои давлатӣ рушд менамуд ва хусусияти тавсифкунандаи ин давра «давлатикунонии иқтисодиёт» номида мешуд.

Давраи сеюм ба охириҳои солҳои 80-уми асри XX рост меояд, ки ин давраи тараққиёти давлатдорӣ бо номи «бозсозӣ» дар таърих боқӣ мондааст. Низомии иқтисодии он давра бо шакли ягонаи моликияти давлатӣ ё ин ки умумихалқӣ асос ёфта буд.

Хусусияти дигари ин давра аз он иборат буд, ки Ҳукумати Шӯравӣ тавассути ҳуқуқ кӯшиши тағйир додани низомии иқтисодиётро намуда буд.

Дар он давра дар ИҶШС қонунҳои зиёде ба мақсади ташкил намудани иқтисодиёти бисёрукладӣ қабул шуда буданд.

Аз ҷумла, Қонуни СССР «Дар бораи кооператсия дар СССР», Қонуни СССР «Дар бораи фаъолияти инфиродии меҳнатӣ», Қонуни СССР «Дар бораи асосҳои иҷора ва муносибатҳои иҷоравӣ дар СССР», Қонунҳои СССР «Дар бораи моликият», Қонун «Дар бораи соҳибкории шаҳрвандон дар СССР», Асосҳои қонунгузорию граждании умумииттифоқ ва ҷумхуриҳои иттифоқӣ ва дахҳо қонунҳои дигар. Ҳамаи кӯшишҳои Ҳукумати Шӯравӣ бинобар набудани заминаи зарурии иқтисодӣ СССР-ро ба натиҷаҳои мусбӣ оварда натавонистанд.

Пас аз барҳам хурдани ИҶШС ва ба даст овардани соҳибистиклолӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зинаи нави тараққиёти давлатдорӣ худ дохил гардид. Ин давра бо гузориш ба муносибатҳои бозаргонӣ тавсиф дода мешавад, ки асоси иқтисодиёти онро гуногуншаклии моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ ташкил медиҳад.

Иқтисодиёти бозаргонӣ аз рӯи моҳият худтанзимкунанда мебошад, вале ин маънои онро надорад, ки дар ин соҳти иқтисодӣ давлат ва ҳуқуқ нақш надоранд. Баръакс, дар ин давра нақши ҳуқуқ дар ҳаёти иқтисодӣ меафзояд. Ба ҷойи усулҳои маъмури - фармонфармой, усулҳои нави танзим, аз қабилти усулҳои индикативии идоракунии ба мадди аввал мебароянд. Усулҳои индикативии танзим ба воситаҳои мушаххаси иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ асос меёбанд ва ба субъектҳои муносибатҳои иқтисодӣ имконияти интихобро медиҳанд.

Қайд кардан зарур аст, ки иқтисодиёти бозаргонӣ низ ниёзманди танзими давлатӣ мебошад. Вобаста ба нақш ва дараҷаи танзими давлатӣ ду намуди иқтисодиёти бозоргониро ҷудо менамоянд: якум, иқтисодиёти бозоргоние, ки дар танзими он нақши давлат муассир ва дуум, иқтисодиёти бозоргоние, ки дар танзими он нақши давлат маҳдуд аст.

Нақши ҳуқуқ дар танзими муносибатҳои бозаргонӣ дар шаклҳои зерин ифода меёбад.

Якум, ҳуқуқ асосҳои меъерии муносибатҳои бозоргониро муайян мекунад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои меъерии ҳуқуқие қабул карда шудаанд, ки фаъолияти мӯътадили муносибатҳои бозоргониро таъмин менамоянд, аз ҷумла, меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (м.м.12, 13, 32, 45, 25), қонунҳои алоҳида дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ, дар бораи фаъолияти бонкӣ, суғурта, аудиторӣ, муҳосибаӣ ва ғайра.

Дуум, танзими ҳуқуқии муносибатҳои бозаргонӣ дар асоси воситаҳои гуногуни иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ ба амал бароварда мешаванд. Ҳатто давлат барои ҳал намудани вазифаҳои худ бо субъектони бозор дар муносибатҳои шартномавӣ дохил мешавад.

Сеюм, ҳуқуқ доираи иштирокчиёни муносибатҳои бозоргониро муайян мекунад. Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон на ҳамаи шаҳрвандон ҳуқуқи ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шуданро доранд (м.м. 58, 68, 73, 90). Дар баробари ин, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ» низ чунин меъёрҳо вучуд доранд. Албатта ин маҳдудиятҳо муҳолифи озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ набуда, баръакс барои ҳимоя намудани манфиатҳои ҷомеа равона карда шудаанд.

Чорум, ҳуқуқ тартиби баррасӣ намудани баҳсҳои байни иштирокчиёни муносибатҳои бозоргониро пешбинӣ менамояд.

Мутобиқи қонунгузории ҷорӣ баҳсҳои, ки аз фаъолияти соҳибкорӣ бармеоянд ба тобениати суди иқтисодӣ дохил карда шудаанд, гарчанде баъзе аз баҳсҳо бо иштироки соҳибкдорон аз ҷониби суди умумӣ ва дигар мақомотҳои бо қонун ё шартнома муқарраркардашуда низ ҳаллу фасл шуданашон мумкин аст.

Панҷум, дар меъёрҳои ҳуқуқӣ, инчунин ҷавобгарии иштирокчиёни муносибатҳои бозаргонӣ муқаррар карда шудааст.

3. Мазмун ва сохтори бозор

Бозор ин институт ё механизме мебошад, ки харидорон ва фурушандагони молҳо ва хизматҳоро рӯ ба рӯ мекунад. Бозор шаклҳои гуногун дорад. Масалан, нуқтаи фуруши сӯзишворӣ барои нақлиёти автомобилӣ, мағозаи фуруши молҳои рӯзгор ва ғайраҳо ба сифати бозорҳои оддӣ баромад мекунад. Биржаи сармояии Нью-Йорк ё биржаи ғаллаи Чикаго алақай бозорҳои инкишофёфтае мебошанд, ки харидорон ва фурушандагони тамоми ҷаҳонро ба худ ҷалб намудаанд.

Ҳамин тариқ, як намунаи бозорҳо хусусияти маҳаллӣ ва намудҳои дигарашон бошад, хусусияти миллӣ ё байналхалқиро доранд. Дар баъзе аз бозорҳо алоқаи шахсии харидор ва фурушанда ҷой дошта, дар баъзеи онҳо умуман чунин алоқа вуҷуд надорад, яъне харидор ва фурушанда якдигарро намебинанд.

Бозорҳои маҳсулот ва бозори захираҳоро ҷудо менамоянд. Қонунҳои асосии фаъолияти бозор - ин қонунҳои талабот ва пешниҳодот мебошад.

Талабот гуфта миқдори маҳсулотеро меноманд, ки истеъмолкунандагон тайёранд ва метавонанд бо нархи муайян ва дар давраи муайян онро харидорӣ намоянд.

Ба талаботи пеш аз ҳама нарх таъсир мерасонад. Агар нарх паस्त бошад, пас истеъмолкунандагон метавонанд, моли пешниҳодшударо харидорӣ намоянд. Дар баробари ин, омилҳои ғайринархӣ низ мавҷуданд, ки ба талаботи бозор таъсир мерасонанд, аз ҷумла, шумораи истеъмолкунандагон дар бозор, завқи харидории истеъмолкунандагон, ки бо ҳарчӣ бехтар донишҳои хусусиятҳои истеъмолии мол тавсиф дода мешавад, даромадҳои пулии харидорон, таваҷҷӯҳи истеъмолкунандагон нисбати нарх ва даромадҳои оянда.

Пешниҳодот гуфта, миқдори гуногуни маҳсулотеро меноманд, ки истеҳсолкунанда мехоҳад ва метавонад онро истеҳсол намуда, бо нархи мушаххас ва дар давраи муайян пешниҳоди харидорон намояд.

Истеҳсолкунанда ҳамеша хоҳиши бо нархи баланд фурухтани маҳсулоти худро дорад, аммо муайянкунандаи нарх

на хоҳиши шахси мушаххас, балки ба ҳам мувофиқ омадани талаботу пешниҳодот мебошад. Бинобар ин, то андозае, ки нарх паст бошад, ҳамон андоза хоҳиши харидкунии харидорон меафзояд. Бинобар ин нарх ё монеаи фуруш ё ин ки мусоидаткунандаи он мегардад.

Дар баробари ин як қатор омилҳои ғайринархӣ низ вуҷуд доранд, ки ба тақлифот таъсир мерасонанд, аз ҷумла, нархи захираҳо, технологияи истеҳсолот, андоз ва дотатсия, нархи молҳои дигар, интизори тағйирёбии нарх, миқдори фурушандаҳои бозор.

Барои муайян намудани фаъолияти муътадили иқтисодӣ бозаргонӣ зарур аст, ки мавҷудияти панҷ масъалаи бунёдиро эътироф намоем, ки ҳар як низоми иқтисодӣ бояд ҷавобгӯи онҳо бошад:

Чӣ қадар бояд истеҳсол карда шавад?

Чӣ бояд истеҳсол карда шавад?

Ин маҳсулотро чӣ хел истеҳсол намуд?

Кӣ бояд ин маҳсулотро харидорӣ намояд?

Оё низом метавонад ба тағйиротҳо мутобиқ гардад?

Муҳаққиқони иқтисодӣ бозаргонӣ ба якчанд норасоӣҳои ин соҳти иқтисодӣ ишора намудаанд:

1) бо мурури замон сусти шудани механизми назорат ва рақобат;

2) нобаробарии даромадҳо, ба инобат гирифта нашудани талаботҳои коллективӣ ва вуҷуд доштани фоидаи беруна ва хароҷот, ки имконияти истеҳсол намудани мол ва хизматҳои зарурӣ барои ҷомеа бартараф менамояд;

3) иқтисодӣ рақобатноки бозорӣ шугли пурра ва устувори нархро кафолат намедихад¹.

¹ Кэмпбелл Р. Макконнелл ва дигарон. Асари зикршуда. С. 90-91.

ФАСЛИ 2 АСОСҲОИ ҲУҚУКИ ГРАЖДАНИИ ҚТ

ҲАФТАИ ДУЮМ Дарси якум – лексия

Мавзӯ: Асосҳои ҳуқуки граждани

Мундариҷаи мухтасари машғулият:

1. Мафҳум ва предмети ҳуқуки граждани
2. Метод ва принципҳои ҳуқуки граждани
3. Мафҳуми қонунгузори граждани. Сарчашма ва намудҳои он.

1. Мафҳум ва предмети ҳуқуки граждани

Ҳуқуки граждани ҳамчун соҳаи ҳуқуқ – Ин системаи меъёрҳои ҳуқуқ, ки муносибатҳои молумулкӣ, шахсии ғайримолумулкӣ ба молу мулк вобаста ва ғайримолумулкӣ ба молу мулк вобаста набударо танзим менамояд.

Предмети ҳуқуки граждани- ин муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки он танзим менамояд. Ин муносибатҳо ҷудо мешаванд ба:

1) Муносибатҳои молумулкӣ, яъне муносибатҳои, ки ба неъматҳои моддӣ алоқаманд буда, дар ҳудуди муносибатҳои статикӣ (он муносибатҳои, ки неъматҳои моддиро ба шахси муайян алоқаманд мекунад, аз ҷумлаи ҳуқуки молумулкӣ ва маҳдудиятҳои ҳуқуки молумулкӣ) ва муносибатҳои динамикӣ (муносибатҳои, ки ба гузаштани неъматҳои моддӣ аз як шахс ба шахси дигар алоқаманд аст) –ро фароғир аст.

2) Муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ – ин муносибатҳои, ки байни одамон оид ба неъматҳои ғайримоддӣ ба вучуд омада, дар ҳудуди мазмуни иқтисодиро надоранд. Новобаста аз дараҷаи алоқамандии молумулкӣ онҳо ба:

а) муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ ба молу мулк вобаста буда, (масалан: муносибатҳои, ки оид ба муаллифи асарҳои илмӣ, адабиёт ва санъат ба вучуд меоянд). Дар ин сурат муносибатҳои молумулкӣ маҳсули муносибатҳои ғайримолумулкӣ мебошанд. (масалан: ҳуқуки муаллиф ба муқофот);

б) муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ ба молумулк вобаста набуда (масалан, ҳимояи шаъну шараф ва эътибори қонунӣ), ҷудо мешаванд.

Мустақилияти ин ё он соҳа дар системан ҳуқуқӣ ба мавҷуд будани предмет ва методҳои танзими ҳуқуқӣ вобаста аст. Предмети ҳуқуқи гражданиро муносибатҳои молумулкӣ, ки онро ба таври дигар муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳоҷагидорӣ низ меноманд. Ғуруҳи асосии муносибатҳои молумулкиро муносибатҳои бозорӣ ташкил медиҳад ва он дар заминаи муносибатҳои истехсолӣ ва хизматрасонӣ ба амал бароварда мешавад. Ин гуна муносибатҳо характери молӣ-пулӣ ва муомилотӣ доранд. Асосҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои молумулкӣ ҳанӯз дар давлати Рим (асри I то м.) коркард карда шуда буд, ки баъдтар бо ворид намудани тағйиротҳо он дар аксарияти давлатҳои муосир паҳн шуд.

Ба таври мухтасар предмети ҳуқуқи гражданиро маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятиро муайян намуда, меъёрҳои ин соҳаро танзим мекунад. Дар навбати худ ин муносибатҳо ба ду ғуруҳи калони муносибатҳо ҷудо мешаванд: молумулкӣ (чи тавре, ки дар боло қайд гардид) ва дар алоқаманди ба он муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ.

Муҳимтарин асосҳои ҳуқуқи гражданиро таркиби субъективӣ ташкил медиҳад. Муносибатҳои ҳуқуқи гражданиро дар байни субъектҳои бо ҳам баробар ва мустақил ба вуҷуд меояд. Агар асоси муносибатҳои молумулкии онҳо хусусияти ҳокимият ва тобеъиятро дошта бошад, пас он предмети ҳуқуқи гражданиро шуда наметавонад ва онро дигар соҳаи ҳуқуқ (ҳуқуқи маъмурӣ, молиявӣ ва ғ.) танзим менамояд.

Муносибатҳои молумулкӣ гуногун ва бешуморанд. Ин муносибатҳо бо асосҳои пайдониш, иштирокчиёни худ, мазмун ва объектҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Чунин муносибатҳои байни субъектоне, ки дорои молу мулкҳои худ мебошанд ё ҳуқуқи дар ихтиёри худ нигоҳ доштани онҳоро доранд, ба мӣён меоянд. Агар субъект молу мулкҳои худро дошта бошад, ё доир ба молу мулк ҳуқуқи идоракунии дошта бошад, пас метавонад ин амволашро ихтиёрдорӣ намояд, истифода барад.

Ба предмети ҳуқуқи гражданиро инчунин муносибатҳои бемузд ҳам дохил мешаванд. Масалан, бахшидани молу мулк, бемузд нигоҳубин намудани молу мулк ва монанди инҳо.

Субъектҳои муносибатҳои молу мулкӣ, ки меъёрҳои ҳуқуқи гражданиро танзим менамояд, шахсони воқеӣ (шахрвандони ҳориҷӣ ва ба бетабаият), шахсони ҳуқуқӣ ва

давлат, ҳангоми ба даст овардани ҳуқуқҳои молумулкӣ шуда метавонанд.

Дар зери мафҳуми муносибатҳои молумулкӣ, инчунин муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки дар асоси шаклҳои гуногуни неъматҳои моддӣ, яъне ашё, кор, хизмат ва дигар нави моликият ба вучуд меоянд, доништа мешавад.

Муносибатҳои ғайримолумулкӣ бошанд ба се ғурӯҳ тақсим мешаванд:

- Муносибатҳои шахсии ғайри молумулкӣ, ки оиди неъматҳои ғайри моддӣ, яъне маънавӣ ба вучуд омада, ба шахсият мансубанд ва ё аз ӯ ҷудонашаванда мебошанд. Ба мисоли: шаъну шараф, ному насаб ва ғайраҳо.

- Муносибатҳои ғайримолумулкӣ, ки оиди объектҳои натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ ба вучуд омадаанд. Мисол, асарҳои илмӣ, санъат, адабиёт, ва монанди инҳо.

- Муносибатҳои ташкилӣ. Муносибатҳои мазкур оиди бехтар намудани фаъолияти корхонаву ташкилотҳо ва мустаҳкам кардани алоқаҳои иқтисодии онҳо равона карда шудаанд.

Муносибатҳои ташкилӣ дар асоси баробарӣ ва ташаббускорӣ амал мекунад. Ин муносибат заминаест, барои ташкили муносибатҳои граждани ва ба таври дилхоҳ ба иҷро расонидани онҳо мебошад. Ин гуна муносибатҳо дар шакли шартнома низ ҷой дошта метавонанд. Масалан, шартномаи ташкили боркашонӣ (моддаҳои 817-818 КГ.)

Дар замонҳои муосир масъалаи танзими муносибатҳои шахсӣ, муайян намудани характери ҳуқуқии онҳо ба таври ҷиддӣ ба миён гузошта шудааст. Дар миқёси равандҳои умумидемократӣ лозим аст, ки дар таҳияи тарзҳои самаранокӣ амалӣ гардонидани фаъолияти гражданиҳо ва шахсони ҳуқуқӣ ба тадбиқи тарзҳои таъсирбахши муҳофизати ҳуқуқҳои шахсӣ диққат дода шавад ва ин тарзу усулҳо бояд ба кадрҳои кимати субъектҳо мувофиқ бошанд.

Конститутсияи ҚТ дар баробари дигар ҳуқуқҳои субъективии шаҳрвандон системаи ҳуқуқҳои шахсиро низ сабт намудааст ва онҳо хело гуногунанд.

Ҳуқуқҳои шахсӣ амалан вучуд дошта, даҳлатнопазир ва муқаддасанд. Қонун онҳоро эътироф намуда, давлат ва ҷамъият ҳалалдор нашудани онҳоро қарор медиҳанд. Танзими ҳуқуқҳои шахсӣ бо мақсадҳои одилона, ҳолисона

коней гардонидани манфиатҳои маънавӣ ва ба таври мукамал ба амал баровардани онҳо равона карда шудаанд. Дар ҳар шакле, ки набошад, паст задани қадру қимати инсон норавост.

2. Метод ва принципҳои ҳукуки граждани

Танзими методи ҳукуки гражданиро хусусияти муносибатҳои ҷамъияте, ки предмети ҳамин соҳа ба шумор мераванд, муайян мекунад.

Метод мавқеи ҳукукии иштирокчиёро дар муносибатҳо ва характери муносибати онҳоро муайян менамояд. Метод - ин тарз ва усулҳои инкишофдиҳандаи муносибатҳои ҳукукӣ аст. Асоси пайдоиши муносибатҳо ин зарурияти қоней гардонидани талаботи объективӣ аст. Дар сарчашмаҳои илмӣ хусусиятҳои ҳоси методи ҳукуки граждани номбар шудаанд:

1) Мавқеи баробар доштани иштирокчиёни муносибатҳои ҳукуки граждани;

2) Мустақилияти тарафҳо;

3) Доштани моликияти ҷудогона;

4) Ташаббусқори тарафҳо бо мақсади ба вучуд овардани муносибатҳои граждани;

5) Имқонияти мустақилона ба даст овардани ҳуқуқҳои субъективӣ;

6) Истифода намудан ва ихтиёрдорӣ кардани онҳо;

7) Характери молу мулкӣ доштани ҷавобгарии граждани ва ғайра.

Метод - ин тарз ва усулҳои инкишофдиҳандаи муносибатҳои ҳукукӣ аст. Асоси пайдоиши муносибатҳо ин зарурияти қоней гардонидани талаботи объективӣ аст¹.

Принсип гуфта, ин ибтидои ақидаҳои асосии дар меъёрҳои ҳукукӣ инъикосгардидаи меноманд, ки хусусиятҳои ҳоси соҳаи мустақили ҳуқуқро муайян менамояд. Аз ин рӯ дуруст истифода бурдани меъёрҳои ҳукуки граждани бо назардошти принципҳои умумии он имконпазир аст.

Принсип – мафҳуми назаррас ва муҳим буда, моҳияти асосии соҳаи ҳуқуқро дар бар гирифта, таъсири онҳо ба кулли муносибатҳои граждани паҳн мегардад. Принципҳои муайяни

¹ Ҳуқуки граждани. (Дар зери таҳрири д.и.х., проф. М.А. Маҳмудов)
Қисми I. – Душанбе: «ЭР-граф», 2007, с-23-24

хукук мумкин аст, дар меъёрҳои қонун ифода ёбанд. Принсипҳои ҳукуки граждани бо хусусиятҳои зерин фарқ мекунад:

1) Ташаккул додани муносибатҳои бовиҷдононаи бозоргонӣ ва соҳибкорӣ, мувофиқ гардонидани ин фаъолиятҳо ба талаботи халқ ва шахсони юридикӣ, баргараф намудани сӯиистеъмоли чунин фаъолиятҳо;

2) Принсипи баробарҳукукии ҳамаи субъектони ҳукуки граждани маънои онро ифода мекунад, ки ягон субъект нисбат ба дигар иштирокчиёни муносибатҳои ҳукуки граждани имтиёз надорад. Баробарҳукукии субъектони муносибатҳои ҳукуки граждани пеш аз ҳама дар он ифода мегардад, ки ҳукуку ӯҳдадорӣ тарафҳо микдоран ва сифатан бо ҳам баробаранд. Ҳукуки ҳамаи соҳибкорон баробар муҳофизат карда мешаванд;

3) Принсипи роҳ надодан ба даҳлати худсарона ба қорҳои шахсӣ . яъне ҳеҷ як мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ё идоракунии давлатӣ дар маҳалҳо ва дигар шахсони алоҳида ҳақ надорад, ки ба қорҳои шахсии субъектони ҳукуки граждани даҳлат қунанд. Чунин амал танҳо аз тарафи мақомоти вақолатдори давлатӣ нисбати шахсони воқеӣ ва шахсони ҳукукӣ, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд, ҷиҳати муайян намудани самт, мақсаднокӣ ва доштани иҷозатномаи (литсензия) фаъолият роҳ дода мешавад;

4) Принсипи даҳлатнопазирии моликият. Ин принсип ба таври устувор ба амал баровардани вақолатҳои соҳибмулкҳои оиди соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ қардани амволиро таъмин менамояд. Ягон субъекти ҳукуки граждани аз доштани ҳукук ба моликият бе қарори суд маҳрум қарда намешавад;

5) Принсипи озодии шартнома. Мувофиқи ин принсип озодона интиҳоб намудани иштирокчиён, муайян намудани шартҳо ва нархҳои шартнома пешбинӣ мегардад. Яъне дар муносибатҳои ҳукуки граждани истифодаи воситаҳои маҷбурқунӣ манъ аст, ба истиснои ҳолатҳои, ки қонун муқаррар намудааст. Дар даврони мавҷудияти давлати Иттиҳоди Шӯравӣ тартиби бастанӣ шартнома дар асоси асноди меъёрии қорон тарафҳо ҳатмӣ амал мекард. Дар айни замон ин гуна муносибатҳо хусусияти ҳатмӣ доштани ҳудро аз даст додаанд ва иштирокчиёни муносибатҳои ҳукуки граждани дар бастанӣ шартнома озод мебошанд;

6) Принципи озодона ҳаракат кардани мол, хизматрасонӣ ва воситаҳои молиявӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз рӯи ин принцип муқаррар кардани қоидаҳои маҳаллӣ манъ аст. Дар ҳудуди Ҷумҳурӣ қоидаҳои ягонаи баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ муқаррар карда шудааст ва дар ҳудуди он муқаррар кардани сарҳади гумрукӣ, бочу хироч ва дигар имкониятҳо барои озодона ҳаракат кардани мол, хизматрасонӣ ва воститаҳои молиявӣ манъ аст. Танҳо маҳдудиятхоро метавонад қонунгузор барои таъмини беҳатарӣ, ҳифзи ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, муҳити табиат ва сарватҳои он ҷорӣ намояд.

3. Мафҳуми қонунгузории граждани. Сарчашма ва намудҳои он.

Қонунгузорӣ гуфта, ҷамъбасти шаклҳои меъёрии ҳукукро меноманд, ки ба воситаи он давлат меъёрҳои ҳукуки гражданиро муқаррар (тағйир ё бекор) менамояд. Аз ин рӯ қонунгузорӣ ин низоми меъёрҳо набуда, балки ҷамъбасти асноди меъёрие мебошад, ки дар он меъёрҳои алоҳида акс ёфтаанд. Сарчашмаҳои ҳукуки граждани гуфта, ин дар шакли меъёрҳои ҳукукӣ ифода ёфтани иродаи давлатиро меноманд, ки дар он меъёрҳои ҳукуки граждани муқаррар карда шудааст. Сарчашмаҳои ҳукуки граждани вобаста ба қувваи ҳукукиашон ба қонунҳо ва асноди зерқонунӣ тақсим мешавад.

Ягонагӣ ва гуногунии меъёрҳои ҳукуки граждани ифодаи худро дар моддаҳои гуногуни санадҳои меъёрии ҳукукӣ меёбанд, ки сарчашмаи ҳукуки гражданиро ташкил медиҳанд.

Қонун ҳамчун санади меъёрии мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ нисбат ба дигар аснодҳои меъёрии зерқонунӣ қувваи олии юридикӣ дорад. Агар санадҳои меъёриро ба як низоми муайян дарорем, мавқеи аввалро Конститутсияи ишғол мекунад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди меъёрҳои соҳаҳои гуногуни ҳукукро фаро мегирад. Дар байни онҳо меъёрҳои ҳукуки граждани низ ҷой доранд. Ба хусус асосҳои танзими ҳукукӣ-граждани оид ба муносибатҳои молумулкӣ дар ҳудуди ҚТ дар моддаҳои 12 ва 40 Конститутсияи ҚТ ифода ёфтаанд. Асосҳои танзими ҳукукӣ – граждани муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ доир ба арзишҳои ахлоқӣ ба монанди: шараф, номус, номи неки шаҳрванд, озодӣ ва даҳлатнопазирии шахсии он,

даҳолатнопазирӣ ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, маҳрамияти мукотиба, суҳбатҳои телефонӣ, алоқа ва телеграфӣ, даҳолатнопазирӣ манзил ва ғайраҳо дар моддаҳои 18-23 Конститутсияи ҚТ танзим шудаанд. Конститутсия ҳамчун сарқонун барои ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқ пойдевор мебошад ва ҳамаи меъёрҳои ҳуқуқӣ бояд пурра ба талаботи қонуни асосӣ мувофиқат кунанд.

Сарчашмаи дигарӣ қонунгузорӣи граждани асноди меъёрии соҳавӣ Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Кодекс–қонунест, ки тамоми меъёрҳо, ё қисми зиёди меъёрҳоеро, ки соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятиро танзим мекунанд, дар бар мегирад. Ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи граждани қисми якуми КГҚТ, ки аз 3 фасл, 28 боб ва 487 модда иборат аст 30 июни соли 1999 аз тарафи Маҷлиси Олии ҚТ қабул карда шуд. Қисми дуюми КГҚТ аз 47 боб ва 639 модда иборат буда, 11 декабри соли 1999 қабул карда шудааст, ки он ба танзими намудҳои алоҳидаи уҳдадорӣ бахшида шудааст. Ҳамаи муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки ба доираи масъалаҳои ҳуқуқи граждани дохил мешаванд, аз тарафи кодекси мазкур ба танзим дароварда мешаванд.

Дар катори аснодҳои меъёрӣ ба низоми қонунгузорӣи граждани қонунҳои махсусе дохил мешаванд, ки он аз тарафи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешавад. Чунин қонуни ҚТ «Дар бораи моликият» аз 14 декабри соли 1996, қонуни ҚТ «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» аз 13 ноябри соли 1998 ва монанди инҳо. Ба сифати санадҳои меъёрии зерқонунӣ фармонҳои Президент, қарорҳои ҳукумат, вазорату кумитаҳо, қарорҳои мақомоти ҳокимияти идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ баромад мекунанд.

ҲАФТАИ ДУЮМ

Дарси дуюм – машғулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калидӣ: *Ҳуқуқи граждани, муносибатҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкӣ, муносибатҳои ҷамъиятӣ, системаи ҳуқуқӣ, субъектони молу мулкӣ, предметҳои ҳуқуқи граждани, муносибатҳои таъкилӣ, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси Граждани, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, қонунгузорӣи граждани.*

Саволҳо барои муҳокима:

1) Ҳуқуқи граждани ҳамачун соҳаи ҳуқуқ кадом муносибатҳои ҳамаҷиятиро танзим мекунад?

2) Кадом муносибатҳоро муносибатҳои молумулкӣ гуфтан мумкин аст?

3) Кадом муносибатҳоро муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ гуфтан мумкин аст?

4) Субъектони муносибатҳои молу мулкӣ кӣҳо шуда метавонанд?

5) Муносибатҳои ғайримолумулкӣ ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?

6) Дар зери мафҳуми муносибатҳои ташкилӣ чиро мефаҳмед?

7) Методҳои ҳуқуқи гражданиро номбар намоед?

8) Принсипҳои ҳуқуқи гражданиро номбар намоед?

9) Сарчашмаҳои асосии ҳуқуқи гражданиро чи ташкил медиҳад?

10) Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд қисмат иборат аст?

ВАЗИФАҲО БАРОИ КОРИ МУСТАҚИЛОНА БО РОҲБАРИИ УСТОД (КМРУ):

Масъалаи № 1

Байни Муассисаи лоиҳакашии сохтмони меъморӣ ва Маъмурияти ш. Душанбе аз санаи 12.07.1994с. шартнома баста шуд. Мувофиқи он Муассисаи лоиҳакашии сохтмони меъморӣ ӯҳдадор шуд, ки лоиҳаи ангоран (эскизный) семоҳаи сохтмонҳоро омода намояд.

Иҷрои корро санади қабули маҳсулотҳои илмӣ-техникӣ аз санаи 31.05.1995с. ва аз ҷониби тарафҳо имзо шудани он аз санаи 29.08.1995с. тасдиқ мекунад. Банди 1.3 шартнома муқаррар намудааст, ки пардохт барои кори иҷрошуда дар давоми 10 руз баъд аз қабули он пардохт карда мешавад. Маъмурияти шаҳри Душанбе қисми асосии маблағи онро то санаи 28.12.1998 сол пардохт намуда буд. Муассисаи лоиҳакашии сохтмони меъморӣ аз саннаи 14. 12. 1999 сол аризаи даъвогиро ба Суди иқтисодӣ оиди пардохт намудани маблағи боқимонда ва ҷуброн намудани ноустуворона барои

гузаштани мухлати пардохт пешниҳод мекунад. Маъмурияти шаҳри Душанбе дар суд оиди гузаштани мухлати даъво арз намуд. Бинобар ин талаби

Муассисаи лонҳакашии сохтмони меъморӣ оиди иардохти ҷарима ғайриқаноатбахш эътироф карда шавад.

Саволҳо:

1. Мухлати даъво чист?
2. Аз кадом вақт гузаштани мухлати даъво ҳисоб карда мешавад?
3. Дар кадом ҳолатҳо мухлати даъво боздошта мешавад?
4. Суд бояд чи гуна қарор қабул мекард?

Масъалаи № 2

Шаҳрванд Мирзоев Я.Қ. заминро дар ҳаҷми 8 сотих барои сохтани бустонсарой (дача) ба моликият қабул мекунад. Мирзоев Я.Қ. дар тулии 2 сол заминро истифода набурд ва ҳатто боре ҳам ба он ҷо намеравад. Баъд аз 2 сол Мирзоев Я.Қ. замини ба моликият қабулкардаашро хабар мегирад ва дар он сохтмони тайёри бустонсароеро таалук ба ҳамсояш Муминов М.А. –ро мебинад

Мирзоев Я.Қ. аз шаҳрванд Муминов М.А. талаб мекунад то бустонсаройро озод кунад, зеро ки он бе розигии молики замин сохта шудааст. Муминов М.А. аз соҳибмулк Мирзоев Я.Қ. хоҳиш мекунад, то ки оташин нашавад ва маслиҳат мекунад, ки заминро дар асоси шартномаи хариду фуруш метавонад, ба ӯ фурушад, гарчанде ки ӯ ба ин замин эҳтиёҷ надорад.

Шаҳрванд Мирзоев Я.Қ. фурухтани заминро рад мекунад. Дар ин вақт шаҳрванд Муминов М.А. ба Мирзоев Я.Қ. пешниҳод мекунад, ки бустонсаройро ба ҳудаш гирад ва нархи онро ба ӯ пардохт намояд. Вале шаҳрванд Мирзоев Я.Қ. ба пешниҳоди Муминов М.А. розӣ намешавад ва пайваста озод намудани бустонсаройро талаб мекунад. Шаҳрванд Муминов М.А. бустонсаройро озод намуда, аризаи даъвогиро нисбат ба Мирзоев Я.Қ. ба суд оиди ба ӯ ҷудо карда додани заминеро, ки вай имконияти пардохт намудани аризиши онро дорад ва агар ин тавр нашавад, пас суд бояд аризиши бустонсаройро ба маблағи 100 000\$ (долари америкӣ) аз даъвогар (шаҳрванд Мирзоев Я.Қ.) ба ҳисоби ӯ пардохт шударо пешниҳод намояд.

Шахрванд Мирзоев Я.Қ. дар муқобили даъво ба суд арз мекунад, ки даъвогар бе ризояти ӯ дар ҳиссаи замин, ки ба моликияти ӯ таалуқ дорад, бӯстонсарой бино намудааст. Хостгори пардохт намудани арзиш ва вайрон намудани бӯстонсаройро надорад, чунки бӯстонсарой алақай бино шудааст. Майдони боғҳо ранг карда шуда, сангҳо чида шудаанд, дар ҳучраҳо кубури об ва партов кашонида шудааст.

Саволҳо:

1. Барои ҳуқуқ ба моликиятро соҳиб шудан кадом асосҳо ҷой доранд?
2. Ба мафҳуми сохтмони худсарона равшанӣ андозед.
3. Нисбати шахсе, ки худсарона сохтмон бино намудааст кадом чораҳо андешида мешавад?
4. Доир ба ин масъала суд чӣ гуна қарор қабул мекунад?

Масъалаи № 3

Байни Ҷамъияти саҳомии «Фароз» ва Ҷамъияти дорои маъсулияташ маҳдуди «Тандем» шартномаи хариду фуруш баста мешавад, ки мувофиқи он Ҷамъияти саҳомии «Фароз» ўҳдадор шуд ба Ҷамъияти дорои маъсулияташ маҳдуди «Тандем» сузишвории навъи А-76 -ро ба миқдори 512 тонн ба маблағи 12 750 сомонӣ бо шартҳои пардохти пешакӣ дар муддати 7 рӯзи баъд аз имзои шартнома интиқол диҳад. Дар навбати дигар Ҷамъияти дорои маъсулияташ маҳдуди «Тандем» ўҳдадор аст маҳсулоти сузишвориро қабул намояд ва маблағи онро мувофиқи шартнома пардохт намояд.

Мувофиқи шартнома муҳлати молсупорӣ то 20 рӯз аз вақти ворид шудани маблағ ба суратҳисоби Ҷамъияти саҳомии «Фароз» (фурушанда) муқаррар шуда буд. Харидор (ҶДММ «Тандем») ўҳдадорӣ худро қисман иҷро намуда, 6 000 сомонӣ маблағро ба суратҳисоб ӯ интиқол намудааст. Бинобар ин муҳлати дар шартнома муқарраршуда рӯя карда нашуд.

Фурушанда (ҶС «Фароз») маҳсулоти сузишвориро интиқол надод, ки он боиси даъвои харидор (ҶДММ «Тандем») нисбат ба фурушанда (ҶС «Фароз») онд ба иҷрои ўҳдадорӣ дар шакли асл (натура) гардид. Фурушанда бояд 235 тонна маводи сузишвории бензинаи навъи А-76 дар ҳаҷми маблағи пешпардохткардашуда интиқол диҳад.

Суди зинаи аввал хулосаи худро нисбати ҳар ду тараф бо айби иҷро накардани ўҳдадориҳои худ оиди супоридани маҳсулот мебарорад ва фурушандаро ўҳдадор намуд, то ўҳдадориашро дар асоси шартнома иҷро намояд ва тарафи дигарро бо бензини навъи А-76 ба миқдори 180 тонна таъмин намояд. Суд дар қарори худ ҳар ду тарафро оиди иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани ўҳдадорӣ гунаҳгоро дониста, андозан ҷавобгарни тарафхоро кам намуд.

Саволҳо:

1. Оё қарори қабулнамудани суди зинаи аввал дуруст аст?
2. Ин масъала аз рӯи кадом моддаи КГ ҚТ банду баст карда мешуд?

Масъалаи № 4

Дар яке аз шумораҳои рӯзномаи «Фараж»-и шаҳри Душанбе дар моҳи майи соли 2001 мақолае чоп шуда буд, ки дар қисми болоии рӯзнома бо сарлавҳаи ғафс ибораҳои «Генерали қаллоб» навишта шуда буд. Дар зери сарлавҳа сурати генерал бо пушоки ҳарбӣ ва дар атрофи он якчанд офитсерон акс ёфта буданд. Чашмони генерал дар сурат бо хати ғавсн сиёҳ пӯшонида шуда буд. Дар поёни акс матни мақола, ки дар он сухан дар бораи ким кадом ҷинояткори гузаро ва қаллобе мерафт, ки ғайриқонуни пушоки ҳарбии генерал-майори Ҳарбии Руссияро пӯшида, ба боварии зани танҳо даромада хонаашро дуздидааст, ҷойгир шуда буд.

Дар сурат генерал-майор М.- корманди 201-ум дивизия ва баъдтар сардори 201 –ум дивизияи қушунҳои ҳарбии рус дар Тоҷикистон акс ёфта буд, ки обрӯву эътибори махсусро дар шаҳри Душанбе ва берун аз он соҳиб аст. Чехра, абрӯвон ва андоми генерал бисёр шиносо буд. Акс бо матни мақола ягон алоқамандие надошт.

Генерал М. бо аризаи даъвогӣ оиди ҳимояи шаъну шараф, ва инчунин ҷуброни зарари маънавӣ ба маблағи 50 ҳазор рубли русӣ ба суди ноҳияи Сино муроҷиат намуд.

Савол:

Суд чӣ гуна қарорро бояд қабул кунад?

Масъалаи № 5

Баъд аз вафоти Айдаров Э. 10 декабри соли 2006 молу мулки зерин: хонаи истиқоматӣ, асбобу анҷоми рӯзгор, захираҳои пулӣ ба маблағи 200 ҳазор сомон ва мошини сабукрав боқи монда буд. Айдаров Э. тамоми молу мулкашро ба рафиқи худ ба мерос монда буд. Дар соли 2005 мақомти нотариус васиятномаи нави Айдаров Э. тасдиқ намуд, ки мувофиқи он тамоми моликият ба фондаи Рухсора-духтари Айдаров Э. аз никоҳи зани аввал мегузашт. Чанд моҳ пеш аз маргаш Айдаров Э. ба мақомоти нотариус оиди бекор намудани васиятномаи соли 2005 ариза пешниҳод намудааст. Барои моликияти мерос шахсони зерин даъво мекунанд: зани Айдаров Э. – Мастура, ки то маргаш бо ӯ зиндагӣ намуда буд; собиқ зани маҳрум Ҷумъагул, ки аз ӯ соли 1990 ҷудо шуда буд; духтари маҳрум Рухсора ва дӯсти наздики ӯ Нозим.

Писари ӯ Довуд то тақсим намудани моликияти мерос вафот мекунад ва аз ӯ занаш Меҳри ва ду фарзандаш (Шамсия ва Парвиз) боқи мекунанд. Писари дигари Айдаров Э. Пулод, ки баъд аз тақсим намудани моликияти мерос вафот мекунад ва барои қабул намудани моликияти мерос низ фурсат намешавад. Писари маҳрумаш бо занаш якҷо зиндагӣ мекард.

Савол: Кӣ ҳамачун меросхури асоси қабул карда мешавад ва моликияти мерос чи тавр тақсим карда мешавад?

ВАРИАНТИ ЯГОНАИ ДУРУСТИ ҶАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

1. Муносибатҳои ҳуқуқи граждани ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?

- A) ба ду гурӯҳ (молумулкӣ ва шахсии гайримолумулкӣ)
- B) ба се гурӯҳ (молумулкӣ, гайримолумулкӣ ва шахсии гайримолумулкӣ)
- C) ба чор гурӯҳ (молумулкӣ, гайримолумулкӣ, давлатӣ, ва шахсии гайримолумулкӣ)
- D) ба панҷ гурӯҳ (молумулкӣ, гайримолумулкӣ, давлатӣ, кооперативӣ ва шахсии гайримолумулкӣ)
- E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд

2. Субъектони муносибатҳои молу мулкӣ киро шуда метавонанд?

- A) шахсони воқеӣ*
- B) шахсони ҳуқуқӣ*
- C) давлат*
- D) шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеӣ*
- E) шахсони ҳуқуқӣ, воқеӣ ва давлат*

3. Ба муносибатҳои ғайримолумулкӣ кадом муносибатҳо дохил мешаванд?

- A) Муносибатҳои шахсии ғайри молумулкӣ, ки оиди неъматҳои ғайри моддӣ бавучуд меоянд*
- B) Муносибатҳои ғайримолумулкие, ки оиди объектҳои натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ ба вуҷуд омадаанд*
- C) Муносибатҳои ташиқӣ*
- D) Муносибатҳои шахсии ғайри молумулкӣ, ки оид ба неъматҳои ғайри моддӣ бавучуд меоянд, Муносибатҳои ғайримолумулкие, ки оиди объектҳои натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ ба вуҷуд омадаанд. Муносибатҳои ташиқӣ*
- E) Муносибатҳои ҷамъиятӣ доир ба доду гирифт*

4. Қисми якуми Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул карда шудааст?

- A) 30 июни соли 1999*
- B) 29 апрел соли 2002*
- C) 3 март соли 1992*
- D) 20 июл соли 1995*
- E) 14 август соли 2000*

5. Қобилияти амалкунии пурра аз сини чанд солаги оғоз мегардад?

- A) аз сини 18 сола*
- B) аз сини 16 сола*
- C) аз сини 14 сола*
- D) аз сини 15 сола*
- E) аз сини 17 сола*

6. Қобилияти амалкунии нопурра то сини чанд солагиро дар фаро мегирад?

- A) то сини 18 сола*

- B) то синни 16 сола
- C) то сини 14 сола
- D) то синни 15 сола
- E) то синни 17 сола

7. Муҳлатҳо вобаста аз сарчашмаи муқаррарномашон ҷудо мешаванд ба:

- A) Муҳлатҳоеро, ки қонун муқаррар кардааст;
- B) Муҳлатҳоеро, ки иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи гарждани дар аҳдҳо муқаррар кардаанд
- C) Муҳлатҳоеро, ки суд муқаррар кардааст
- D) Муҳлатҳое, ки дар шартномаҳо ишён дода мешаванд
- E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд

8. Барои вафогёфта эълон намудани шахс қонун чанд соли гузаштани муҳлатро муқаррар намудааст?

- A) 3 моҳ
- B) 6 моҳ
- C) 1 сол
- D) 2 сол
- E) 3 сол

9. Муҳлати даъво чанд хел мешавад?

- A) 2 хел (умумӣ ва махсус)
- B) 3 хел (дарозмуддат, умумӣ ва махсус)
- C) 4 хел (дарозмуддат, кӯтоҳмуддат, умумӣ ва махсус)
- D) 5 хел (дарозмуддат, кӯтоҳмуддат, миёнамуҳлат, умумӣ ва махсус)
- E) ягон хел

10. Муҳлатҳое, ки аз тарафи иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи граждани муқаррар карда шудаанд, ба таври дигар онҳоро чи меноманд?

- A) муҳлатҳои шартномавӣ
- B) муҳлатҳои қонунӣ
- C) муҳлатҳои ҳатмӣ
- D) муҳлатҳои тағйирёбанда
- E) муҳлатҳои муқаррарнамудаи судӣ

ҲАФТАИ ДУЮМ

Дарси сеюм – лексия

Мавзӯ: Асосҳои ҳуқуқи граждани (идомаи мавзӯи гузашта)

Мундариҷаи мухтасари машғулият:

4. *Муносибатҳои ҳуқуқи граждани.*
5. *Мафҳум ва аҳамияти муҳлат дар ҳуқуқи граждани.*

4. Муносибатҳои ҳуқуқи граждани

Муносибатҳои ҳуқуқи граждани ин муносибатҳои бо меъёрҳои ҳуқуқи граждани асосёфтае мебошанд, ки онди неъматҳои моддӣ ва гайримоддӣ ба вучуд омада, иштирокчиёни онҳо соҳибхитиёри дошта, ҳамчун дорандагони ҳуқуқу ӯҳдадорихи баробар баромад мекунанд.

Муносибатҳои ҳуқуқи граждани бо хусусият ва аломатҳои махсуси зерин аз дигар соҳаҳои ҳуқуқ фарқ мекунанд:

- Сохти таркибии субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқи граждани. Субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқи граждани на танҳо аз ҷиҳати молумулкӣ, балки ташкилӣ низ аз ҳам ҷудо ва мустақил мебошанд. Муносибати байни онҳо дар асоси баробарҳуқуқӣ муайян карда мешавад;

- Соҳибхитиёри ва мустақилияти ин муносибатҳо;
- Молумулки алоҳида доштани иштирокчиёни (Субъектҳои) ҳуқуқи граждани;

- Баробарҳуқуқии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи граждани нисбати якдигар;

- Ташаббускор ва ташкилотҷӣ будани субъектҳои дар бунёд ва баамалбарории муносибатҳои ҳуқуқи граждани;

- Мазмуни ҳуқуқӣ ва сохти муносибатҳои ҳуқуқи граждани;

- Хусусиятҳои ҷавобгарӣ ва ҷораҳои муҳофизати ҳуқуқи граждани;

Муносибатҳои ҳуқуқи граждани – алоқаи юридикӣ баробарӣ, молумулкӣ ва ташкилии субъектҳои мустақили муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии гайримолумулкӣ мебошад, ки ҳуқуқу ӯҳдадорӣ субъективӣ онҳоро ифода менамояд ва нисбати вайронкунадагони ин ҳуқуқ асосан

чораи маҷбурии давлатии характери молумулкидошта дида мешавад.

Таркиби муносибатҳои ҳукуки граждани аз унсурҳои зерин: субъект, объект ва мазмун иборат мебошад. Таркиби субъективии муносибатҳои ҳукуки граждани ин маҷмӯи он шахсоне, мебошанд, ки дар муносибатҳои алоҳидаи ҳукуки граждани иштирок менамоянд. Дар ҳар як муносибати алоҳидаи ҳукуки граждани на кам аз ду субъект иштирок мекунад. Дар акси ҳол муносибати ҷамъияти ҷой дошта наметавонад. Иштирокчиёни муносибатҳои ҳукуки граждани ба чунин гуруҳҳо тақсим мешаванд:

- Шахсони воқеӣ (ҷисмонӣ);
- Шахсони ҳукуқӣ (юридикӣ);
- Давлат ва мақомотҳои он.

Шаҳрвандон, шахсони юридикӣ, ҶТ ва воҳидҳои марзиви маъмуриё, ки ҳукуки субъекти граждани доранд субъекти муносибати ҳукуки граждани шуда метавонанд. Заминаи ин сифатро қобилияти ҳуқуқдори граждани ва қобилияти амалкунии граждани ташкил медиҳад.

Қобилияти ҳуқуқдорӣ гуфта, қобилияти соҳиби ҳуқуқҳо ва ўдадорӣҳои граждани буданро қобилияти ҳуқуқдории граждани меноманд. (м. 18 КГ).

Қобилияти ҳуқуқдорӣ нисбати тамоми шаҳрвандон ба андозаи баробар эътироф карда мешавад. Ин хусусияти ҳуқуқии шаҳрванд аз лаҳзаи таваллуди ӯ пайдо шуда, пас аз вафоташ қатъ мегардад. Бинобар ин қобилияти ҳуқуқдорӣ сифати ҷудонашавандаи ҳар як шаҳрванд мебошад. Дар тамоми давоми умраш қатъи занар аз синну сол ва ҳолати саломатӣ шаҳрванд қобилияти ҳуқуқдориашро гум намекунад. Мазмуни қобилияти ҳуқуқдории шаҳрванд дар моддаи 19 КГ низ пешбинӣ шудааст. Дар асоси меъёри ин қонун шаҳрванд метавонад ҳам дар ҳудуди ҶТ ва ҳам берун аз он дорои ҳуқуқ ба моликият ва амвол дошта бошад; амволро ба мерос гирад ва барои дигарон васият кунад; дар қаламрави ҷумҳурии озодона ҳаракат карда, ҷои зист интихоб намояд; ҳудуди ҷумҳуриро озодона тарк карда, ба қаламрави он боз баргардад; ба ҳар гуна ғаъолияти манъ накардан санади қонуни машғул шавад; мустақилона ё якҷоя бо шаҳрвандон ё шахсони ҳуқуқӣ дигар шахси юридикӣ таъсис диҳад; ҳар гуна аҳдҳои бо санади қонунӣ манъ нашударо анҷом дода, дар

ӯҳдадориҳо иштирок намоёнд, дорои ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ ба ихтироот, асари илмӣ, адабиёт, санъат ва натиҷаҳои дигари фаъолияти зеҳнӣ бошад, ҷуброни зиёни моддӣ ва маънавиро талаб намоёнд; ҳуқуқи дигари амволи ва шахсӣ дошта бошад.¹

Барои таснифи қобилияти ҳуқуқдорӣ шаҳрванд баробарҳуқуқии шаҳрвандон, ки дар Конститутсия сабт ёфтааст, аҳамияти принципиалӣ дорад. Мувофиқи моддаи 17-и Конститутсияи ҚТ ҳама дар назди қонун баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, наҷод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, маълумот ва молу мулк, ҳуқуқу озодиҳоро қаноат медиҳад. Бинобар ин қонунгузорию граждани барои ҳамаи шаҳрвандон қобилияти ҳуқуқдориро баробар эътироф менамояд.

Маҳдуд кардани қобилияти ҳуқуқдорӣ шаҳрванд танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодии дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ ҳимояи сохти конституционӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурий раво дониста мешавад.

Шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде, ки дар ҚТ зиндагӣ мекунанд, баробари шаҳрванди Тоҷикистон ба қобилияти ҳуқуқдорӣ граждани молиқанд, яъне ба онҳо тартиботи миллии дода мешавад. Шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаа аз ҳуқуқ ва озодиҳои эълоншуда истифода мебаранд ва баробари шаҳрвандони Тоҷикистон вазифа ва маъсулият доранд. (м. 16 Конститутсияи ҚТ.)

Қобилияти шаҳрванд барои ба амали хеш ба даст овардан ва татбиқ намудани ҳуқуқи граждани, барои худ муқаррар намудани ӯҳдадорӣ ва иҷро намудани он (муқаллафияти граждани) дар ҳаҷми пурра бо фаро расидани балоғат, яъне пас аз расидан ба синни ҳаҷдах ба миён меояд. Агар тибқи қонун издивоҷ то ба синни ҳаҷдахсолагӣ расидан иҷозат бошад, шаҳрванди ба синни ҳаҷдахсолагӣ нарасида аз вақти издивоҷ қарданиаш пурра қобилияти амалро ба даст меорад. Қобилияти амали дар натиҷаи издивоҷ бадастомада дар сурати бекор қардани никоҳ низ пурра бокӣ мемонад. Дар сурати безъитбор донишмандони никоҳ суд метавонад дар ҳусуси аз лаҳзаи муайяннамудани суд қобилияти пурраи амалро аз даст додани ҳамаи ноболиғ қарор қабул намоёнд (м. 22 КГ ҚТ).

¹ Ҳуқуқи граждани. (Дар зери таҳрири д.и.х., проф. М.А. Махмудов) Қисми I. – Душанбе: «ЭР-граф», 2007, с-94.

Қобилияти амалкунӣ мисли қобилияти ҳуқуқдорӣ зухуроти бо қонун муайянкардаи бегонанашаванда . ва маҳдудкарданашаванда аст. Аҳдҳое, ки ба маҳдуд кардани қобилияти амалкунӣ нигаронида шудаанд, беъэтибор мебошанд. (м. 23 КГ)

Дар қонунгузорӣ ва адабиётҳои илмӣ се намуди қобилияти амалкунӣ (пурра, нопурра ва маҳдуд) пешбинӣ шудааст. Онҳо вобаста аз синну сол, қобилияти қабул карда тавонистани қарорӣ дурандешона аз ҳам фарқ мекунанд.

Қобилияти амалкунии пурра - ин қобилияти шахрванд бо ҳаракатҳои худ ба даст овардан ва иҷро намудани ҳар гуна ҳуқуқҳои бо қонун иҷозатдодашуда, ба худ қабул кардан ва иҷро намудани ҳар гуна ўҳдадориҳо, яъне пурра амалӣ гардонидани қобилияти ҳуқуқи ба ў тааллуқдошта мебошад. Қобилияти амалкунии пурра дар баробари ба балоғат расидан, яъне баъди ба 18 солагӣ расидан пайдо мешавад (м. 22 КГ ҚТ). Шахсоне, ки бо роҳи қонунӣ то синни 18 солагӣ ба никоҳ даромадаанд, аз вақти ба никоҳ даромадан дар ҳаҷми пурра дорои қобилияти амалкунӣ мегарданд.

Моҳияти **қобилияти амалкунии нопурра** доштан дар он аст, ки ин гуна шахрвандон на ҳаман амалиётҳоро мустақилона иҷро карда метавонанд. Онҳо мустақилона танҳо ҳуқуқи ўҳдадорӣ бевосита бо қонун иҷозатдодашударо ба даст оварда метавонанд.

Ҳаҷми қобилияти амалкунии нопурра ба синну соли ноболигон вобастааст. Аз ин рӯ ноболиғони аз 14 то 18 сола бо ризоияти хаттӣ намояндагони қонунӣ худ: волидайн, фарзандхондагон ва парасторон ба истиснои аҳдҳои дар қ. 2 м. 27 КГ номбаршуда аҳдҳои дигарро анҷом дода метавонанд. Ноболиғони аз 14 то 18 сола ҳуқуқ доранд, ки бидуни ризоияти волидайн, фарзандхондагон ва парасторонашон:

- музди меҳнат, идрор ва даромади дигари қонунӣ худро мустақилона ихтиёрдорӣ намоянд;

- ҳуқуқи муаллифӣ асари илмӣ, адабиёт ва санъат, ихтироъ ё маҳсули дигари қонунан ҳифзшавандаи натиҷаи фаъодияти зеҳнии худро мустақилона ихтиёрдорӣ намоянд;

- мутобиқи қонун дар муассисаҳои кредитӣ амонат гузоранд ва онро ихтиёрдорӣ намоянд.

- аҳдҳои хурди майширо, ки дар қ.2 м.29 КГ ҚТ пешбинигардидаро анҷом диҳанд.

Агар ноболиги ба синни 16 солагӣ расида гибки шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла аз рӯи қарордод қор қунад, ё бо розигии намояндагони қонуниаш ба ғайрияти соҳибқорӣ машғул шавад, ӯ метавонад дорон қобилияти пурраи амал эълон қарда шавад.

Дорон қобилияти пурраи амал (эмансипатсия) эълон намудани ноболиғ бо розигии ҳарду волидайн, фарзандхондагон, ё парастор бо қарори мақомоти васояу парасторӣ ё дар сурати набудани ҷунин розигӣ бо қарори суд сурат меғирад (м. 28 ҚГ).

Моҳияти қобилияти амалқунии нопурра доштани ноболиғони то 14 сола дар он аст, ки онҳо метавонанд мустақиллона аҳдҳои майдаи маишии ба онҳо безарарро банданд. Дар ҷунин мағридҳо дар назар дошта мешавад, ки ноболиғони то 14 сола аҳдҳои маиширо аз ҳисоби маблағҳои падару модар ё васиён мебанданд.

Барои зараре, ки ноболиғон дар ин синну сол мерасонанд, падару модарашон (ба фарзанди қабулқардагон) ё васиёнашон ҷавобғар мешаванд, агар исбот нақунанд, ки барон рӯй додани зарар онҳо айбдор нестанд. Агар ноболиғи то 14- сола ҳангоми дар зери назорати донишқада, муассисаҳои тарбиявӣ ё табобат буданашон ба қасе зарар расонанд, он гоҳ ин муассисаҳо ҷавобғар мешаванд.

Моҳияти қобилияти амали хурдсолон (маҳдуд) дар он аст, ки ба ҷои ноболиғони ба сини 14 нарасида (хурдсолон) аз номи онҳо аҳдро, аз ба истиснои аҳдҳои зерин, танҳо волидайн, фарзандхондагон ва васиёни онҳо анҷом дода метавонанд.

Хурдсолони аз 6 то 14 сола ҳуқуқи мустақиллона бастан и аҳдҳои зеринро доранд:

- аҳди хурди маишӣ (харидаи нон, китоб, қалам, ва ғайра), ки ҳангоми бастан аз тарафи худ и онҳо анҷом дода мешавад;

- аҳде, ки барои бе музд ба даст овардани ғоида равона гардида, тасдиқи нотарнали ё бақайдғирин давлатиро талаб намеқунанд;

- аҳдҳои ихтиёрдорӣ қардани маблағҳое, ки намояндаи қонунӣ ё бо розигии ӯ шахси сеюм барои мақсади муайян ё барои ихтиёрдорин озодона додааст;

Суд метавонад қобилияти амали шахрвандеро, ки бар асари сӯйистеъмоли машрубот ё маводи нашъаовар, худ ё

опилаи худро дар вазъияти вазнини моддӣ қарор медиҳад, маҳдуд созад. Чунин ашхос ҳуқуқ дорад, мустақилона аҳдҳои дигар, ғирифтани музди меҳнат, нафақа ва даромади дигар ва сарф кардани он ӯ танҳо бо розигии парастор ҳуқуқ доранд.

Қонун барои ғайри қобили амал эътироф намудани шаҳрвандон ҳам иҷозат медиҳад. Мувофиқи м. 30 КГ шаҳрванде, ки бо сабаби бемории рӯҳӣ ё сустаклӣ аҳамияти ҳаракатҳои худро фаҳмида натавонад ё онҳоро идора карда наметавонад, мумкин бо қарори суд ғайри қобили амал эътироф карда шавад.

Баробари ғайри қобили амал эътироф кардани шаҳрванди ғирифтори маризии рӯҳӣ ё сустаклӣ, ӯ ҳуқуқи қобили амалашро пурра гум мекунад. Аз номи ӯ аҳдҳоро васии ӯ мебандад, ғайр аз аҳдҳои хурди маишӣ, ки ба шахси ғайри қобили амал зарар намерасонад.

Шаҳсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони қобилияти амалкунии граждани дошта барои субъектони муносибатҳои ҳуқуқи граждани шудан ҳамаи ҳуқуқу уҳдадорихоро доранд.

Шаҳсони ҷисмонӣ гуфта, фардҳои аз тарафи қонуни граждани бо ҳуқуқи субъективӣ таъминкардашударо меноманд, ки дар муносибатҳои ҳуқуқи граждани иштирок меkunанд. Вобаста ба мавҷудият ва намуди шаҳрвандӣ онҳо ба гуруҳҳои зерин ҷудо мешаванд:

- шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- шаҳрвандони хориҷӣ;
- шаҳсони бетабаа (бешаҳрванд);

Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон шахси ҷисмоние мебошад, ки дар муносибатҳои ҳуқуқи граждани иштирок менамоянд ва аз рузи қабули Конститутутсия шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шудаанд.

Шаҳрвандони хориҷӣ шахсоне мебошанд, ки шаҳрвандии дигар давлатро доранд ва дар муносибатҳои ҳуқуқи граждани иштирок меkunанд.

Ашхосони бешаҳрванд (бетабаа) онҳое ҳисоб меёбанд, ки шаҳрвандии давлати худро гум кардаанд ва дар айни ҳол шаҳрвандии давлати моро қабул кардаанд. Шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхосони бешаҳрванд аз ҳуқуқ ва озодиҳои эълоншуда истифода мебаранд ва баробари шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифа ва масъулият доранд, ба

истиснои ҳолатҳое, ки қонун пешбинӣ кардааст.

Субъекти дигари муносибатҳои ҳукуки граждани шахсони ҳукуки мебошанд. Шахсони ҳукуки гуфта, ташкилотҳоеро меноманд, ки бо ҳукуки субъективӣ таъмин карда шуда, онҳо дорои ҳукуки моликияти, хоҷагидорӣ ё идоракунии фаврӣ (оперативӣ), молу мулки алоҳида доранд, аз номи худ ҳукуки молумулкӣ ва ғайримолумулкӣ ба даст оварда ӯҳдадорихоро иҷро менамоянд, дар суд ҳамчун даъвогар ва ҷавобгар баромад мекунад, ҳисоб ва сметаи мустақили худро доранд.

Давлат субъекти мустақил буда, дар муносибатҳои ҳукуки граждани ҳамчун молики ягона ба замин сарватҳои он, об, ҷангал ва дигар объектҳо баромад мекунад. Давлат инчунин дорандаи ҳокимияти сиёсӣ низ ба шумор меравад.

Мустақилияти ҳукуки субъектони муносибатҳои ҳукуки граждани гуногун аст, ки дар муносибатҳои иҷтимоӣ, хоҷагӣ ва мадани акс меёбад. Мустақилии шахрвандон номаҳдуд буда, аз мустақилии шахсони ҳукуки фарқ дорад, зеро мустақилияти шахсони ҳукуки аз оинномаи онҳо бармеояд ва аз мустақилияти шахрвандон маҳдудтар аст. Мустақилияти давлат бошад бисёрсоха (универсалӣ) мебошад. Мустақилияти иштирокчиёни муносибатҳои ҳукуки граждани дар он зохир мегардад, ки дар вақти баамалбарории ҳукуку ӯҳдадорихон худ онҳо ба ҳеҷ кас тобеъ намебошанд ва бо хоҳиши худ амал мекунад.

Ҳар як иштирокчии муносибатҳои ҳукуки граждани молу мулки алоҳида доранд ва аз рӯи қонунгузории ҷорӣ барои ӯҳдадорихон худ бо молу мулкашон пурра ҷавобгар мебошанд. Молу мулки ҳар як субъект алоҳида (мустақил) буда, аз ҳамдигар фарқ мекунад. Масалан, ташкилотҳо метавонанд молумулкро аз рӯи ҳукуки моликияти хоҷагидорӣ ё идоракунии фаврӣ дошта бошанд ва инчунин шахрвандон метавонанд онро дар шакли ҳукуки моликияти хусусӣ ё шахсӣ дошта бошанд.

Баробарҳукукии иштирокчиён нисбати якдигар дар он зохир мегардад, ки ҳар яки онҳо ҳукуку ӯҳдадорихон мустақил доранд ва ба якдигар тобеъ набуда, иҷрои ӯҳдадорихоро талаб менамоянд. Дар ин муносибат онҳо нисбати ҳамдигар ягон ҷораи хусусияти маҷбуркунӣ ё зуроваридоштаро тадбиқ карда наметавонанд.

Объекти муносибатҳои ҳукуки гражданиро он муносибатҳои ҷамъиятӣ ташкил медиҳанд, ки оиди онҳо алоқаи ҳукукӣ байни субъектон ба вучуд меояд. Чунончи, амвол, шаъну шараф, пул ва амсоли инҳо, ки ба неъматҳои моддӣ ва ғайримоддӣ алоқаманд буда, дар муомилоти гаржданӣ васеъ истифода бурда мешаванд.

Хусусияти чораҳои муҳофизати муносибатҳои ҳукуки граждани дар он ифода меёбад, ки ҳукукҳои поймолшуда, бояд ба таври асли (натуралӣ) рӯпӯш карда шуда, моли шахси зарардида ба ҳолати аввала баргардонида шавад. Дар ҳолатҳои пешбиникардаи қонун ноустувора ва товори зараргнз рӯёнида мешавад.

Аз рӯи моҳияти иҷтимоӣ муносибатҳои ҳукуки граждани ба ду гурӯҳ тақсим карда мешаванд: муносибатҳои молумулкӣ ва муносибатҳои ғайримолумулкӣ.

Муносибатҳои молумулкӣ дар навбати худ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: муносибатҳои моликиятӣ ва муносибатҳои ўҳдадорӣ.

Муносибатҳои моликиятӣ он муносибатҳое мебошанд, ки онҳо дар заминаи доштан, истифода бурдан ва ихтиёрдорӣ кардани неъматҳои моддӣ ба вучуд меоянд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин шаклҳои моликият мавҷуд мебошанд: а) давлатӣ; в) хусусӣ.

Муносибатҳои ўҳдадорӣ бошанд, гуногунсоха буда, аз муносибатҳои алоҳидаи иқтисодӣ иборат мебошанд. Масалан, супоридани молу мулк, иҷрои қарз, хизматрасонӣ, боркашонӣ ва ғайраҳо.

Муносибатҳои ғайримолумулкӣ гурӯҳи махсуси муносибатҳои ҳукуки гражданиро ташкил намуда, ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд:

- муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ;
- муносибатҳое, ки оиди самараи эҷодкорӣ зехнӣ ба амал омадаанд;
- муносибатҳои ташкилӣ.

Муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ, онди неъматҳои ғайримоддӣ, яъне маънавӣ ба вучуд омада, ба инсоният мансубанд ва аз онҳо ҷудонашавандаанд. Чунончи шаъну шараф, дахлнопазирии шахсият ва ғайраҳо.

Муносибатҳои ғайримолумулкӣ, ки натиҷаи маҳсули корҳои зеҳнии шахсро дар соҳаи илм, санъат, адабиёт, ихтироот, кашфиёт ва ғайраҳо фаро мегирад.

Муносибатҳои ташкилӣ дар заминаи ташкил кардани шахсонӣ ҳуқуқӣ ба вуҷуд меоянд. Ин муносибатҳо ҳангоми таъсис додани он ё он корхона ва ташкилот ба вуҷуд меоянд.

5. Мафҳум ва аҳамияти муҳлат дар ҳуқуқи граждани

Муҳлат гуфта, дар ҳуқуқи граждани як давра ё фосилаи вақтро меноманд, ки бо ба амал омадан ё гузаштани он қонун ба вуҷуд омадани оқибатҳои ҳуқуқиро ба он алоқаманд менамояд. Бо мақсади таъмин кардани тадбиқи дурусти ҳуқуқ ва ўҳдадорӣ, интизомнок кардани субъектҳои ҳуқуқи граждани муҳлатҳо аҳамияти махсус доранд.

Муҳлат бо қонунгузорӣ ё аҳд муқарраркарда ё аз тарафи суд таъминкарда бо санаи тақвими ё гузаштани вақте, ки бо солҳо, моҳҳо, ҳафтаҳо, рӯзҳо ё соатҳо ифода меёбанд, ҳисоб карда мешавад. Муҳлатҳоро инчунин бо нишона додани ҳодисае, ки бояд албатта рӯй диҳад, муайян кардан мумкин аст (м. 215 КГ).

Муҳлат категорияи объективӣ буда, аз продаи субъектҳои вобастагӣ надорад ва худ ба худ ба вуҷуд омада, бо мурури вақт мегузарад. Чунончи, нвазшавии соат, шабу рӯз, фаслҳои сол ва ғайраҳо.

Барои дуруст ҳисоб кардани муҳлат айнан муайян кардани оғоз ва ба охир расидани муҳлат аҳамияти калон дорад. Гузаштани муҳлати бо давраи вақт муайянгардида дар рӯзи дигари пас аз санаи тақвими ё фаро расидани ҳодисае оғоз меёбад, ки бо он муайян шудааст.

Муайян кардани вақти ба охир расидани муҳлат аз воҳиди вақти истифодабурдашуда вобаста мебошад. Масалан, муҳлате, ки бо солҳо ҳисоб карда мешаванд, дар моҳи санаи дахлдори соли охири муҳлат хотима меёбад. Нисбати муҳлате, ки ним сол муайян шудааст, қондаи барои муҳлати бо моҳҳо ҳисобшаванда истифода мешаванд.

Ба муҳлате, ки бо семоҳаҳои сол ҳисоб мешавад, қондаҳои барои муҳлати бо моҳҳо ҳисобшаванда истифода мегардад. Дар айни замон ҳисоби семоҳа аз авали сол сар мешавад.

Агар муҳлат бо моҳҳо ҳисоб карда шавад, дар санаи дахлдори моҳи охири муҳлат хотима меёбад.

Муҳлате, ки бо ҳафта ҳисоб карда мешавад, дар рӯзи дахлдори ҳафтаи охирини муҳлат ба охир мерасад.

Мумкин рӯзи охирини муҳлат ба рӯзи ғайрикорӣ рост ояд. Дар ин ҳол рӯзи ҳатми муҳлат рӯзи наздиктари кори баъди он фарорасида ба ҳисоб меравад (м. 217-218КГ).

Агар муҳлат барои иҷрои ягон амал таъин шуда бошад, онро то соати бисту чори рӯзи охирини муҳлат анҷом додан мумкин аст.

Аризаҳои ҳатмӣ ва огоҳномаҳои, ки ба ташкилотҳои алоқа то соати бисту чори рӯзи охирини муҳлат супорида шудаанд, дар муҳлати муайян супоридашуда ба ҳисоб мераванд.

Вобаста аз он, ки муҳлатро ки муқаррар мекунад онҳо ба се намуд тақсим мешаванд:

- Муҳлатҳоро, ки қонун муқаррар кардааст;
- Муҳлатҳоро, ки иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи гарждани дар аҳдҳо муқаррар кардаанд;
- Муҳлатҳое, ки аз тарафи суд муқаррар карда шудаанд.

Муҳлатҳоро, ки қонун муқаррар кардааст, ин муҳлатҳое мебошанд, ки пайдоиш, тағйирёбӣ, ва қатъшавии ҳуқуқи ўҳдадорихоро муайян мекунад. Масалан, барои қобилияти амалкунии пурраро соҳиб шудан қонун дар 18 сини солро муқаррар намудааст ё ин ки барои вафотёфта эълон намудани шахс қонун гузаштани муҳлати се солро муқаррар кардааст.

Муҳлатҳои дар қонун пешбини кардашуда чунин хусусиятҳои хосро доранд:

а) ин муҳлатҳо ҳатмӣ буда аз тарафи иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи граждани тағйир дода намешаванд;

б) ин муҳлатҳо аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ, шахсони ҷисмонӣ ва мақомоти судӣ дар доираи қонун пурра иҷро ва рӯя карда мешаванд.

Муҳлатҳое, ки аз тарафи иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи граждани муқаррар карда шудаанд, ба таври дигар онҳоро муҳлатҳои шартномавӣ низ меноманд. Ин муҳлатҳо бо созиши тарафҳо муайян карда мешаванд, ки муҳлатҳои аниқӣ иҷрои ҳуқуқи ўҳдадорихон онҳоро дар бар мегирад.

Хусусиятҳои фарқкунандаи ин муҳлатҳо дар он ифода меёбад, ки тарафҳо бо созиши худ онро тағйир дода метавонанд.

Муҳлатҳое, ки аз тарафи суд муайян карда шудааст, ин муҳлатҳое мебошанд, ки бевосита дар вақти пайдо шудани баҳс ба вучуд меоянд ва тарафҳои манфиатдор онро дар суд дида мебароянд. Вобаста ба ҳолати қор мақомоти суд метавонад муҳлатро тағйир диҳад, дароз ё муҳлати иловагӣ таъин намояд. Хусусияти ин муҳлатҳо дар он аст, ки муҳлати муқарраркардаи суд танҳо барои иштирокчиёни ҳамин муносибат ҳатмӣ мебошад (м. 215 КГ).

Дар асоси қонунгузори қор ҳуқуқҳои вайроншудаи шаҳрвандонро дар доираи муҳлати даъво мақомоти судӣ муҳофизат мекунад.

Муҳлати даъво муҳлатест, ки дар давоми он талаби даъвои аз сабаби вайрон кардани ҳуқуқи шахс ё манфиати қонунан ҳифзшавандааш ба миён омадааст, қонун карда шудани мумкин аст (м. 220 КГ).

Муҳлати даъво ду ҳел мешавад: умумӣ ва махсус

Муҳлати умумии даъво то се сол муқаррар карда шудааст (м. 221 КГ)

Барои навҳои алоҳидаи даъво қонун метавонад муҳлатҳои махсуси даъвои нисбат ба муҳлати умумӣ қамтар ё бештарро муқаррар намояд (м. 222 КГ).

Дар муомилоти ҳуқуқи граждани тарафҳо метавонанд иваз шаванд, аммо иваз шудани шахс дар ӯҳдадорӣ боиси тағйир ёфтани муҳлати даъво ва тартиби баҳисобгирӣ он шуда наметавонад.

Барои дуруст ҳал кардани баҳсҳои ҳуқуқии шаҳрвандон дуруст муайян кардани саршавии гузаштани муҳлати даъво аҳамияти қалон дорад. Мувофиқи б. 2 м. 224 КГ гузаштани муҳлати даъво аз рӯзе, ки шахс огоҳ гардидааст ё мебоист аз вайрон гаштани ҳуқуқаш огоҳи меёфт, огоҳ мегардад.

Мувофиқи моддаи 226 КГ гузаштани муҳлати даъво дар ҳолатҳои зерин боздошта мешавад:

а) агар барои арзи даъво дар шароити мавҷуда ҳолатҳои қамулоса ё қуговор (қерӯи қартараф қарда нашаванда) ҳалал қасонида бошад;

б) агар даъвогар ё ҷавобгар дар ҳайати Қувваҳои Мусаллаҳ дохил шуда бошад, ки ба ҳолати низомӣ (ҳарбӣ) гузаронида шудааст;

в) дар ҳолати дар асоси қонун Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудани ба таъхир гузоштани муҳлати иҷрои ӯҳдадорӣ (мораторий);

г) ҳангоми боздошти амали қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ, ки муносибатҳои дахлдорро танзим менамояд;

д) агар шахси ғайри қобили амал намояндаи қонунӣ надошта бошад;

е) дар дигар ҳолатҳо, агар он бо қонунҳои махсус пешбинӣ гардида бошанд.

Оқибати гузаштани муҳлати даъво аз сабабҳои вобаста мебошад. Дар ҳолатҳое, ки суд сабаби гузаронидани муҳлати даъворо вобаста ба шахсияти даъвогар узрнок эътироф кунад, ҳуқуқи вайронгаридани шахрванд бояд ҳифз карда шавад. Сабаби гузаронидани муҳлати даъворо узрнок, ҳисобидан мумкин аст, агар ин сабабҳо дар шаш моҳи охири муҳлати даъво ҷой дошта бошанд ва он ба ҷараёни муҳлати даъво ҳосил шуда бошад.

ҲАФТАИ ДУЮМ

Дарси чорум—машғулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калидӣ: *Муносибатҳои ҳуқуқи граждани, шахсони ҳуқуқӣ, қобилияти ҳуқуқдорӣ, шахрвандони хориҷӣ, шахсони бетабаа, қобилияти амалкунии нурра, қобилияти амалкунии нопурра, қобилияти амалкунии маҳдуд, муҳлат дар ҳуқуқи граждани, муҳлати даъво.*

Саволҳои барои муҳокима:

1. Аломатҳои фарқкунандаи муносибатҳои ҳуқуқи гражданиро гуфта диҳед?

2. Таркиби муносибатҳои ҳуқуқи гражданиро гуфта диҳед?

3. Субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқи гражданиро номбар намоед?

4. Ба мафхуми қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунии шаҳрванд равшанӣ андозед?
5. Ноболиғони аз 14 то 18 сола кадом ҳуқуқхоро соҳиб мебошанд?
6. Шахсони ҷисмонӣ гуфта, кадом шахсонро дар назар доштан мумкин аст?
7. Муҳлат ҷист?
8. Муҳлат аз руи кадом меъёри вақт ҳисоб карда мешавад?
9. Хусусиятҳои муҳлатро вобаста ба муқаррароти қонун номбар кунед?
10. Муҳлати даъво ҷист?
11. Дар кадом ҳолатҳо гузаштани муҳлати даъво боздошта мешавад?

ВАЗИФАҲО БАРОИ КОРИ МУСТАҚИЛОНА БО РОҲБАРИИ УСТОД (КМРУ) 4

Масъалаи № 1

Оҳангсоз дар якҷоягӣ бо шоир якчанд шеърҳои тӯёна ва шеърҳои ифоданокро эҷод намуда, онҳоро дар толори консерти иҷро менамоянд. Баъд аз чанд вақт нашриёт ба муаллифон оиди нашр намудани ин шеърҳо муроҷиат менамояд.

Бо кӣ бояд шартнома баста шавад, агар нашриёт бо мақсади дар якҷоягӣ нашр намудани матн ва нотаи шеър, ҳамчунин дар алоҳидагӣ нашр намудани мант ва нотаи шеърро дошта бошад? Чӣ тавр бояд муайян кард, агар дар вақти бастанӣ шартнома яке аз муаллифон вафот кунад?

*Қонун кадом шаклҳои ҳаммуаллифиро муайян намудааст?
Қадам ҳуқуқҳои муаллифон ба мерос монда мешавад ва ба кадом муҳлат?*

Масъалаи № 2

Дӯстдори расм аз мағоза лавҳаи муаллиф Сатторов Акмалро харидорӣ намуда, онро бо мақсади ба фурӯш баровардан якчанд нусха (копия) чоп мекунад. Ҳангоме, ки

муаллифи лавҳа маҳсули меҳнати худро дар дасти харидор дар шакли нусха мебинад, аз харидор талаб мекунад, то ки нусхаи онро нобуд созад. Харидор ба пешниҳоди муаллифи лавҳа розӣ намешавад ва қайд мекунад, ки ӯ лавҳаро аз мағоза харидааст ва ҳамчун молик дар ҳар шакл метавонад онро истифода барад. Бинобар ин ӯ аз талаби муаллиф оид ба таҷдиди лавҳа саркашӣ мекунад. Муаллиф барои ҷимояи ҳуқуқҳои худ ба суд муроҷиат мекунад.

Суд оид ба ин масъала чӣ гуна қарорро бояд қабул намояд? Кадом фарқиятҳо байни объектҳои ҳуқуқи молу мулкӣ ва объектҳои ҳуқуқи муаллифӣ ҷой доранд?

Масъалаи № 3.

Шарипов В. ва Давлатшоев Д. аз мағоза ҳамон як навъ гармкунаки барқии истеҳсоли ватаниро харидорӣ мекунанд. Баъд аз гузаштани шаш моҳ дар хучраи Давлатшоев Д. сухтор ба вуҷуд меояду фарши хона ва ҷиҳози хона ба пурагӣ месӯзад. Сабаби сар задани сухтор дар вайрон будани гармкунак ва ҷой доштани нуқсонии истеҳсоли арзёбӣ карда мешавад. Давлатшоев Д. оид ба ҷуброн намудани зарар ба мағоза аризаи даъвогӣ пешниҳод менамояд. Аммо мағозае, ки Давлатшоев Д. чанд моҳ қабл аз он гармкунак харидорӣ намуда буд, барҳам дода шудааст.

Оё Давлатшоев Д. ҳуқуқ дорад даъворо оид ба ҷуброн намудани зарар нисбат ба корхонае, ки гармкунакро истеҳсол намудааст пешниҳод намояд?

Агар дошта бошад, пас то кадом муҳлат?

Шарипов В. аз ҳодисаи ба Давлатшоев Д. рухдода огоҳ мешавад ва қарор медиҳад, ки гармкунаки худро ба корхонаи истеҳсолкунанда баргардонад.

Оё Шарипов В. ба ин ҳуқуқ дорад, агар дар гармкунаки ӯ нуқсони истеҳсолиро дарёбанд?

Бо кадом миқдор маблағ ба Шарипов В. ҳисоб карда мешавад, бо дарназардошти он ки гармкунак то 20% истифода бурда шуда, Шарипов аз он то 3 моҳ истифода бурдааст?

Оё қарор тағйир дода мешавад, агар муайян кунанд, ки корхонаи истеҳсолкунанда барои гармкунакҳои барқӣ муҳлати се моҳи кафолатро муқаррар намудааст?

Масъалаи № 4

Базаи тичоратӣ ба се ташкилот оид ба расонидани гушти мурғ дархост пешниҳод менамояд. Аз рӯи ҷавоби дархост муштарии аввал дар бастанӣ шартномаи маҳсулотсупорӣ розӣ мешавад, аммо ба шарте, ки агар муносибати тарафҳо аз рӯи Низомнома оид ба расонидани маҳсулоти ниёзи мардум, ки бо қарори Шӯрои Вазирони СССР аз 25 июли соли 1988 тасдиқ карда шудааст, ба танзим дароварда шавад. Лоиҳаи шартномаи маҳсулотсупориеро, ки муштарии дуюм пешниҳод намудааст, аз ҳисоби кӣ ба анҷом расонида шудани маҳсулотсупорӣ нишон дода нашудааст. Муштарии сеюм барои бастанӣ шартнома розӣ шуд, аммо изҳор доштааст, ки худӣ ӯ наметавонад бевосита маҳсулотро қабул намояд ва ба ҷои ӯ мағозаи савдои ҷаҳона гушти мурғро қабул мекунад. Оид ба масъалаи муҳлати тавҳил, танҳо харидори сеюм дар ҷавобаш ба муҳлати ду ҳафта нишон додааст.

Расонидани мол бо назардошти қонуни амалкунанда чӣ хел бояд баҳогузори карда шавад? Қадом ҳаракатҳо ва қадом муҳлатро молсупоранда интиҳоб намояд то, ки шартномаи маҳсулотсупорӣ басташуда эътироф карда шавад?

ВАРИАНТИ ЯГОНАИ ДУРУСТИ ҶАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

1. Муносибатҳои молу мулкӣ чист?

- A) Муносибатҳои моликиятдори бо молу мулк;
- B) Шартномаи маҳсулотсупорӣ, хариду фурӯш ва ҳоказо;
- C) Муносибат бо замин, боғчасарой, хона ва ҳоказо;
- D) Муносибатҳои ҷамъиятӣ оиди неъматҳои гуногуни арзишноки иқтисодӣ, моддӣ ва интелектуалӣ;
- E) Муносибатҳои, ки бо ҳуқуқи шахсии шахрвандон алоқаманд аст.

2. Объекти муносибатҳои ғайримолумулкӣи шахсӣ.

- A) Ҳуқуқи муаллиф, ному насаб, шаъну шараф ва ҳоказо;
- B) Шаъну шараф, дахлнопазирии шахсӣ, репутатсия ва ҳоказо;

С) Ҳуқуқ, ба ихтироот ва кашфиёт, шаъну шараф, ному насаб ва ҳоказо;

Д) Ҳуқуқҳои муаллиф, дахлнопазирии шахсӣ, мерос, шаъну шараф ва репутатсияи фаъолияти шахрванд ва ҳоказо;

Е) Ҳуқуқи муаллиф, шаъну шараф ва репутатсияи фаъолияти шахрванд ва муассиса.

3. Намудҳои субъектҳои ҳуқуқи граждани.

А) Шахсони ҳуқуқӣ, воқеӣ, ҚТ, СММ;

В) Шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ, давлат;

С) Шахсони юридикӣ, давлат, СММ, корхонаву ташкилотҳо;

Д) Шахсони юридикӣ ва ҷисмонӣ, ҚТ, СММ;

Е) ҚТ, шахрвандон, СММ, ИДМ.

4. Мафҳуми шахсӣ ҷисмонӣ.

А) Шахрвандии ҚТ, шахрвандони хориҷӣ, шахсони бетабаа, шахсоне, ки шахрвандӣ доранд ва ҳоказо;

В) Тамоми касоне, ки молу мулкӣ муайян доранд;

С) Тамоми касоне, ки дар ҳудуди давлат мебошанд, шахсони бетабаа;

Д) Шахрвандонии ҚТ, хориҷиён дар ҳудуди ҚТ истиқоматкунанда;

Е) Шахрванди ҚТ, шахрвандони хориҷӣ, шахсони бетабаа.

5. Мазмунҳои қобилияти ҳуқуқдориро чӣ ташкил медиҳад?

А) Шахрвандоне, ки ҳуқуқ доранд соҳиби молумулк бошанд;

В) Касоне, ки молумулки муайян дошта, ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд;

С) Шахсоне, ки ба синни 18 расида, соҳиби молумулк буда, ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд;

Д) Ҳуқуқ доранд: соҳиби молу мулк бошанд, мерос гиранд, молу мулкро мерос диҳанд, ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд, шахси юридикӣ ташкил диҳанд ва ҳоказо;

Е) Соҳиби ҳуқуқҳои молу мулкӣ. ва шахсии ғайримолумулкӣ бошад.

6. Мафҳуми қобилияти ҳуқуқдорини шахрвандӣ.

- А) Қобилияти соҳиби ҳуқуқ будан;
- В) Қобилияти бо амалҳои худ ба даст даровардани ҳуқуқ ва уҳдадорихоро қобилияти ҳуқуқдорини шахрвандӣ меноманд;
- С) Қобилияти соҳиби ҳуқуқ ва вазифаҳои асосӣ будан;
- Д) Қобилияти соҳиби ҳуқуқ ва уҳдадорихо буданро қобилияти ҳуқуқдорини шахрвандӣ меноманд;
- Е) Қобилияти соҳиби ҳуқуқ, озодиҳо ва уҳдадорихо буданро қобилияти ҳуқуқдорини шахрвандӣ меноманд.

7. Мафҳуми қобилияти амалкунии шахрвандӣ.

- А) Қобилияти соҳиби ҳуқуқ ва уҳдадорихо буданро қобилияти амалкунии шахрвандӣ меноманд;
- В) Қобилияти соҳиби ҳуқуқҳо буданро қобилияти амалкунии шахрвандӣ меноманд;
- С) Қобилияти бо ҳаракатҳои худ ба даст овардани ҳуқуқҳои граждани ва барои худ ба вучуд овардани уҳдадорихои гражданиро меноманд;
- Д) Қобилияти бо ҳаракатҳои худ ба даст овардани ҳуқуқҳои озодиҳои граждани ва барои худ ба вучуд овардани уҳдадорихои гражданиро қобилияти амалкунии шахрвандӣ меноманд;
- Е) Қобилияти бо ҳаракатҳои худ ба даст овардани ҳуқуқҳои озодиҳои гражданиро қобилияти амалкунии шахрвандӣ меноманд.

8. Нишонаҳои шахси ҳуқуқӣ.

- А) Ягонагии ташкилӣ, молу мулк мустақил доштан, ҷавобгарии мустақили молу мулкӣ, дар муомилоти граждани аз номи худ баромад намудан;
- В) Ягонагии ташкилӣ, ном доштан, нишонаи молӣ доштан, соҳиби муҳр будан, ҷавобгарии мустақили молу мулкиро бо ҷо овардан;
- С) Соҳиби ном, нишонаи молӣ, муҳр, штамп, ягонагии ташкилӣ, молу мулк мустақил;
- Д) Молу мулк мустақил дошта, дар муомилотҳои граждани баромад менамояд;

Е) Ягонагии ташкилӣ, молу мулки мустақил доштан, нишонаи моли доштан, соҳиби муҳр будан, ҷавобгарии мустакили молу мулкӣ, дар муомилоти граждани аз номи худ баромад намудан.

9. Навъҳои шахсони ҳуқукиро номбар кунед?

- А) Хусусӣ, коллективӣ;
- В) Давомиятӣ, шахсӣ;
- С) Тижоратӣ, гайритижоратӣ;
- Д) Кооперативӣ-колхозӣ, давлат;
- Е) Ҷамъиятӣ, омехта.

10. Мафҳуми уҳдадорӣ.

А) Ин муносибатест, ки шахс уҳдадор мешавад, ки ба ғайри худ шахси дигар амали муайяноро иҷро намояд;

В) Ин чунин муносибати ҳуқуқест, ки шахс уҳдадор аст, ки ба ғайри худ шахси дигар амалро иҷро намояд;

С) Созиши ду шахс оиди амали муайян мебошад, ки аз тарафи меъёрҳои ҳуқуқ ба танзим андохта мешавад;

Д) Ин чунин муносибати ҳуқуқест, ки як шахс (қарздор) уҳдадор аст, ки ба ғайри худ шахси дигар (кредитор) амали муайяноро ба ҷои ӯ оварад (чунинчӣ молу мулкро супорад, корро иҷро кунад, пул диҳад) ё аз иҷрои амалиёти муайян худдорӣ кунад, кредитор бошад ҳақ дорад аз қарздор иҷрои онро талаб кунад;

Е) Мувофиқи уҳдадорӣ як шахс (қарздор) уҳдадор аст, ки ба ғайри худ шахси дигар (кредитор) амали муайяноро ба ҷои ӯ оварад (чунинчӣ молу мулкро супорад, корро иҷро кунад, пул диҳад) ё аз иҷрои уҳдадорӣ худдорӣ кунад, кредитор бошад ҳуқуқ, дорад аз қарздор иҷрои онро талаб кунад ва дар сурати иҷро нагаштани он барои ӯ зарар ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; муроҷиат намояд.

ФАСЛИ 3 ҲУҚУҚИ СОҲИБКОРӢ

ҲАФТАИ СЕЮМ Дарси якум – лексия

Мавзӯ: Соҳибкор ва ҳуқуқи соҳибкорӣ

Мундариҷаи мухтасари машғулият:

1. Мафҳуми соҳибкор ва ғаёлияти соҳибкорӣ
2. Ҳуқуқи соҳибкорӣ ва ҷойи он дар низомии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
3. Мафҳум ва намудҳои сарчашмаҳои ҳуқуқи соҳибкор

1. Мафҳуми соҳибкор ва ғаёлияти соҳибкорӣ

Барои таҳқиқи амиқи мафҳуми соҳибкорӣ ва ғаёлияти соҳибкорӣ зарурати муайян намудани асоси иқтисодиёт ба миён меояд. Ду омил асосӣ иқтисодиёти муосирро ташкил медиҳад. Омилҳои аввал- талаботи моддӣ ҷомеа, яъне талаботи фардҳо ва институтҳои ҷомеа, ки чун қоида номаҳдуд ё ин ки қонеънашавандаанд ва омилҳои дуюм - захираҳои иқтисодӣ, яъне воситаҳои зарурӣ барои истеҳсоли мол ва хизмат, ки ҳамеша маҳдуд мебошанд.

Зери мафҳуми захираҳои иқтисодӣ-захираҳои табиӣ инсонӣ ва захираҳои истеҳсолнамудаи инсон фаҳмида мешаванд, ки барои истеҳсол намудани мол ва хизмат зарур мебошанд. Азбаски дар боби дуюм тавсифи ин омилҳо дода шуда буд, бинобар ин диққати асосиро ба қисматҳои таркибии захираҳои инсонӣ, ки бо номи қобилияти соҳибкорӣ ифода мешаванд, медиҳем.

Қобилияти соҳибкорӣ аз захираҳои меҳнатӣ маншаъ мегирад. аз ин рӯ эътироф намудани қобилияти соҳибкории шахсони ҳуқуқӣ ва дигар субъектҳои, ки ба захираҳои меҳнатӣ алоқа надоранд, шартӣ мебошад. Барои муайян намудани мафҳум ва моҳияти истилоҳи соҳибкорӣ якҷанд функсияи онро шарҳ додан зарур мебошад.

Якум, соҳибкор пеш аз ҳама ташаббускор мебошад, ки бо ин роҳ захираҳои табиӣ, аз ҷумла: замин, сармоя ва меҳнатро ба мақсади истеҳсол намудани мол ва хизмат якҷоя менамояд. Дар ин ҷо соҳибкор нақши катализаторро иҷро намуда, дар як

вақт қувваи ҳаракатдиҳандан истеҳсолот ва миёнаравиро иҷро менамояд, ки дар натиҷаи он ғолиб ба даст оварда мешавад.

Дуҷум, соҳибкор вазифаи мураккабро иҷро менамояд, ки он бо қабул намудани қарорҳо алоқаманд буда, мақсади асосии онҳо муайян намудани самти фаъолияти корхона ва дар ин замина ба зиммаи худ гирифтани оқибатҳои онҳо мебошад.

Сеюм, соҳибкор навоар мебошад, яъне маҳсулоти нав, технологияи нави истеҳсоли ё шакли нави ташкили корро дар асосҳои тижорати қорӣ менамояд.

Чорум, соҳибкор ин шахсест, ки дар асоси таваккал фаъолият мекунад. Соҳибкор на танҳо таҳти хатар таваккали вақт, меҳнат ва шарафи қорин худ, балки таҳти таваккали маблағҳои гузашташудаи худ ва ҷалбшуда фаъолият менамояд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як шахс имконияти истифода бурдани қобилият ва молу мулкро барои ба амал баровардани фаъолияти соҳибқорӣ ва дигар фаъолияти бо қонун манъ карда нашуда додааст.

Фаъолияти соҳибқорӣ қисми таркибии фаъолияти иқтисодӣ мебошад.

Фаъолияти иқтисодӣ ба бозор ва муносибатҳои пулиро молӣ алоқаманд аст. Давлат фазои ягонаи иқтисодӣ, озодии ҳаракати мол, хизмат ва воситаҳои молиявӣ, озодии фаъолияти иқтисодиро кафолат медиҳад (м. 12. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Фаъолияти иқтисодӣ ҷараёни такрористеҳсоли бойиҳои моддӣ ва маънавиро дар бар мегирад ва аз истеҳсолот, тақсимот, мубодила ва истеъмоли иборат мебошад.

Мақсади фаъолияти иқтисодӣ, қонеъ намудани талаботи моддӣ ва маънавии инсон мебошад. Маҳз дар доираи фаъолияти иқтисодӣ самаранокӣ иқтисодиёт, шугли аҳоли, нархи муайян, озодии иқтисодӣ ва таъминоти моддӣ ба амал бароварда мешавад.

Фаъолияти иқтисодии муосир дорони чунин хусусиятҳо мебошад:

- мавҷудияти истеҳсолоти молӣ ва ташкили иқтисодиёти бозорӣ;

- таъмин намудани такрористеҳсоли неъматҳои моддӣ;

- дар истехсоли мол, иҷрои кор, расонидани хизмат ва таксиму истифодаи онҳо таҷассум меёбад.

Мазмуни фаъолияти иқтисодӣ моҳият ва таъиноти дигар намудҳои фаъолият, аз ҷумла, фаъолияти хоҷагӣ, соҳибкорӣ ва тиҷоратиро муайян менамояд.

Фаъолияти хоҷагӣ як намуди фаъолияти иқтисодӣ буда, тартиби ташкил, роҳбарӣ ва бевосита баамалбарории фаъолияти иқтисодиро мутобики қондаҳои муқаррарнамудан мақомоти ҳокимияти давлатӣ, идорақуни ва худ субъектҳои хоҷагидорӣ муайян менамояд.

Фаъолияти соҳибкорӣ – як намуди фаъолияти иқтисодӣ ва хоҷагӣ буда, ба таваккали соҳибкор алоқаманд мебошад ва мақсади асосии онро ҷустуҷӯи усулҳои нави идорақуни, навоарӣ, истифодаи дастовардҳои илмӣ ва ғайра ҷиҳати мунтазам ба даст овардани фоида ташкил медиҳад.

Соҳибкорӣ як самти фаъолияти хоҷагӣ буда, хусусияти асосии онро гирифтани фоида ташкил медиҳад, вале даҳҳо субъектҳои хоҷагӣ таъсис ёфта, фаъолият менамоянд, ки мақсади асосии онҳо ҳал намудани вазифаҳои иҷтимоӣ буда, гирифтани фондари ҳадафи натиҷаи нисбии фаъолияти худ намегузоранд. Мисол, корхонаҳои саноатӣ, сохтмонӣ, нақлиёт ва ҳоказо бо мақсади ба амал баровардани фаъолияти хоҷагӣ таъсис дода шуда, мақсади фаъолияти онҳо танҳо гирифтани фоида намебошад.

Соҳибкорӣ чунин низомии хоҷагидориест, ки субъекти асосии он соҳибкор мебошад ва ҳамчун қувваи ҳаракатдиҳанда ва мундари баромад менамояд. Соҳибкор захираҳои модӣ ва инсониро пайваста, раванди такрористехсоқиро ташкил ва идора менамояд ва дар ин замина ба натиҷаҳои нисбии фаъолияти соҳибкорӣ, яъне гирифтани фоида ноил мегардад.

Фаъолияти тиҷоратӣ низ як намуди фаъолияти соҳибкорӣ, хоҷагӣ ва иқтисодие мебошад, ки ба савдо ва муомилот алоқаманд аст.

Чунин тарзи масъалагузорӣ ба ақидаҳои олимони гузашта ва муосири ҳуқуқшинос асос ёфта ба фикри мо яктарафа, яъне танҳо дар асоси дастовардҳои олимони ғарб ё олимони рус, оилаҳои ҳуқуқии англо-саксонӣ ё ҳуқуқи континенталӣ. Баҳо дода шудааст. Муҳаққиқон яке аз оилаҳои ҳуқуқии ҷаҳони муосир, яъне ҳуқуқи мусулмониро сарфи назар намудаанд. Масалан, дар китоби дарсии «Ҳуқуқи соҳибқории Федератсияи Россия» чунин омадааст, ки

аввалин маротиба И.Т.Посошкова оиди истилоҳи соҳибкорӣ таҳқиқот гузаронидааст¹.

Ҳанӯз ҳазору чорсад сол муқаддам дар сарчашмаи беназири ҳуқуқи мусулмонӣ Қуръон истилоҳи тиҷорат ба таваккал истифода бурда шудаанд, ки бевосита ба фаъолияти инсон алоқаманд мебошанд. Дар ин сарчашма истилоҳҳои гуногуни ҳуқуқӣ аз қабилӣ аҳд, шартнома, гарав, қарз ва садҳо масъалҳои дигари ҳуқуқӣ на танҳо гузошта шудаанд, балки ниҳоят хуб ҳаллу фасл шудаанд².

Олими дигар А. Хоскинг мафҳуми соҳибкориро ба воситаи истилоҳи «корчаллонӣ» муайян намуда, онро «фаъолияти аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ, корхона ва ё ташкилот ҷиҳати аз худ намудани боигариҳои табиӣ, истеҳсол ё ин ки харидорӣ намудан ва фурӯши молу хизмат, ҷиҳати иваз намудани онҳо бо дигар молҳо, хизмат ё ин ки пул ба манфиати тарафайни шахсон ё ташкилот» меномад. Ҳамин тариқ, истилоҳи корчаллонӣ ва соҳибкорӣ истилоҳоти ба ҳам монанд мебошанд. Фарқиат дар он аст, ки соҳибкорӣ ин як намуди фаъолият буда, ба шахсияти инсонӣ – соҳибкор алоқаманд аст, ки ҳамчун корчаллон кори навро оғоз намуда, навовари ҷорӣ менамояд, воситаҳои худиро барои кори навро гузошта, ба худ таваккали онҳоро қабул мекунад.³

Олими Олмонӣ Фон Тјюнен соҳибкорро ҳамчун навовар меҳисобад. И. Шумпетер соҳибкориро бидуни таваккал ва навоварӣ тасаввур карда наметавонад. Ба ақидаи ӯ соҳибкор созанда буда, амалҳои навро анҷом медиҳад, аз ҷумла:

- истеҳсол намудани маҳсулоти нав;
- ҷорӣ намудани технологияи нав;
- аз худ намудани бозори нави фурӯш;
- аз худ намудани сарчашмаҳои нави ашё;
- ба амал баровардани таҷдид мувофиқи сохтори соҳа.

Дар илми иқтисодиёт ва ҳуқуқ чунин функсияҳои фаъолияти соҳибкориро ҷудо менамоянд:

¹Ниг.: Губин Е.П., Лахно П.Г. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности // Предпринимательское право РФ. Москва. Юрист. 2005. С.24-25.

²Нодиров Ф.М. Договор в мусульманском праве // Давлат ва ҳуқуқ. Душанбе. 2005. №4. С.70-75.

³Ниг.: Предпринимательское право РФ. Москва. Юрист. 2004. С. 24-25.

- чорӣ намудани комбинатсияҳои нави омилҳои истеҳсоӣ, аз ҷумла, қобилият, истеъдод, навоварӣ;
- таксими захираҳо дар самтҳои ғоидаовар;
- идоракунии ҳамаҷун механизми қабул намудани қарор барои оянда;
- ташкил ва иҷрои онҳо.

Эҳён соҳибқорӣ дар СССР бо қабули як қатор қонунҳо, аз қабили, Қонун “Дар бораи ғайриқонунӣ инфиқоди меҳнатӣ” 1986¹. «Дар бораи кооператсия дар СССР (1988)»², «Дар бораи соҳибқорӣ шаҳрвандон дар СССР» (1991)³ алоқаманд буд.

Барои эҳён соҳибқорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бинабар гузарош ба муносибатҳои бозоргонӣ зарурияти сомон додани заминаҳои иқтисодӣ-ҳуқуқӣ ба вуҷуд омад. Дар ин ҷо пеш аз ҳама, қабули Конституцияи соли 1994, тағйир додани муносибатҳои молиқият ва давра ба давра ба амал баровардани ислоҳоти низомии иқтисодиёро номбар кардан зарур аст.

Озодии ғайриқонунӣ иқтисодӣ ва соҳибқорӣ, озодона ихтиёрдорӣ намудани қобилияти меҳнатӣ, интиҳоби касбу қор, ҷойи истиқомат ва машғул шудан ба намудҳои гуногуни ғайриқонунӣ бо қонун манънашуда ва ғайраҳо бо ҷунин асосҳои ҳуқуқӣ қафолат дода мешаванд:

- шаклҳои гуногуни молиқият ва пеш аз ҳама молиқияти хусусӣ;

- ҳуқуқ ба ғайриқонунӣ соҳибқорӣ;

- озодии ғайриқонунӣ меҳнатӣ.

Қонунгузории граҷдани муносибатҳои байни шахсони ба ғайриқонунӣ соҳибқорӣ шугломандро танзим менамояд.

Соҳибқорӣ ғайриқонунӣ мустақили ба таваққали худ амалишавандаи шахсони ба ҷунин сифат бо тартиби муқарраркардани қонун ба қайд гирифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст даровардани ғоида аз истифодаи молу мулк, фуруши мол, иҷрои қор ё расонидани хизмат равона карда шудааст (қ.3, м.1 ҚГ ҚТ).

Аз ин ҷо ҷунин аломатҳои ғайриқонунӣ соҳибқориро ҷудо намудан мумкин аст:

¹ Ведомости СССР 1986. №47. С.964.

² Ведомости СССР 1988 №22. С. 355.

³ Ведомости СССР 1991. №16.С. 442.

- мунтазам ва доимӣ будани он;
- мустақилона ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ;
- таваккалӣ будани он;
- мунтазам ба даст овардани фоида.

Мунтазам ва доимӣ. Ин яке аз нишонаҳои асосии фаъолияти соҳибкорӣ мебошад.

Нишонаи мазкур дар он зоҳир мегардад, ки ин фаъолият дар давомии вақти муайян ё вақти тӯлонӣ давом меёбад, ё умуман бо вақт маҳдуд карда намешавад.

Мунтазамӣ дар ҳуқуқи соҳибкорӣ на бо нишонаи миқдорӣ чун дар дигар соҳаҳои ҳуқуқ, балки бо нишонаи сифатӣ тавсиф дода мешавад.

Мустақилияти соҳибкор дар интиҳобии озодонаи самт ва усулҳои кор, ихтиёран қабул намудани қарор, роҳ надодан ба даҳолати беасоси ин ё он шахс ба корҳои хусусӣ, амалигардонии бечуну чарои ҳуқуқ, таъмини иҷрои онҳо, ҳифзи судии ҳуқуқу озодиҳои соҳибкор, бо иродаи худ ва бо манфиати худ фаъолият намудан, зоҳир мешавад. Соҳибкор дар интиҳоботи шартҳои шартнома, ки муҳолифи қонунгузорӣ намебошанд, озод ва мухтор буда, дар асоси онҳо ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои худро муқаррар менамояд. Мустақилият дар таваккали шахсӣ ва ҷавобгарии шахсии амволии ӯ низ зоҳир мегардад. Ҷавобгарии соҳибкор баланд мебошад. Ба зимми ӯ оқибатҳои ногувор, на танҳо барои ҳаракатҳои гунаҳкорона, инчунин ҳаракатҳои бидуни гуноҳ содиршуда низ гузошта мешавад. Танҳо қувваи рафънопазир ӯро аз ҷавобгарӣ озод карда метавонад.

Фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳолатҳои бо қонун муқарраршуда, яъне ба мақсади ҳимояи сохти конституционӣ, ахлоқ, таъмини ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсони дигар, таъмини мудофия ва бехатарии кишвар маҳдуд карда шуданаш мумкин аст. Ба ибораи дигар ҳатто маҳдудиятҳо дар фаъолияти соҳибкорӣ бояд бо қонун пешбинӣ шуда бошанд.

Дар адабиёти тоҷик низ масъалаи таваккал мавриди истифодаи муҳаққикон қарор дода шудааст.

*Гар таваккул мекунӣ дар кор кун,
Кор кун, пас така бар Ҷаббор кун.
(Мавлавӣ)*

Соҳибкорӣ бо таваккал алоқаманд мебошад. Ба амал баровардани ғаёлияти соҳибкорӣ таҳти таваккали худ нишонаи бандубасткунадаи ғаёлияти соҳибкорӣ мебошад. Истилоҳи таваккал аз истилоҳи португалӣ ва испонии Risco бар меояд ва дар тарҷуман таҳтулафзи ба забони тоҷикӣ кӯҳ ё харсангро ифода менамояд. Бахрнавардони испонӣ ва португалӣ ва моҳидорон бо ин калима хатареро ифода мекарданд, ки ба киштиҳои онҳо таҳдид мекард. Ба ҳамин маъно, яъне “хатар” ё “таҳдиди хатар”- калимаи “таваккал” дар забони муосири тоҷикӣ ҷой гирифтааст.

Таваккалро ҳамчун ҳолати ҳукуки тавсиф додан мумкин аст, ки хатарн эҳтимоли ё воқеанро дар раванди ба даст овардани ғоида ба бавҷуд меорад¹.

Муваффақияти ғаёлияти соҳибкорӣ бо таваккал алоқаманд мебошад. Ҳамзамон бояд қайд кард, ки истилоҳи таваккали соҳибкорию бо бесалоҳияти бевичдонона омешиш набояд дод. Дар мавриди дуҷум оқибатҳои ногувор натиҷаи таваккал набуда, балки натиҷаи норасоии донишу талакаи шахси мутасаддӣ дар ин ё он соҳаи соҳибкорӣ мебошад.

Аз лиҳози миқдорӣ – таваккал - фарқияти байни самараи интизорӣ аз амалигардонии қароре, ки дар шароити номуайяни қабул шудааст ва самарае, ки аз қабули қарор дар шароити муайян ба даст оварда шудааст, фаҳмида мешавад.

Мунтазам ба даст овардани ғоида мувофиқи таърифи қонунии ғаёлияти соҳибкорӣ- мақсади асосии соҳибкор аст.

Ғоида мафҳуми иқтисодӣ аст. Азбаски дар мафҳуми қонунии ғаёлияти соҳибкорӣ гирифтани ғоида ба ҳайси яке аз нишонаи асосӣ баромад менамояд, бояд тавсифи ҳукуки онро низ пешниҳод намоем.

Умуман, ғоида ин фарқияти байни даромадҳои ба даст овардашуда ва хароҷотҳо мебошад. Тибқи муқаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ғоида фарқи мусбии байни даромади умумии андозсупоранда ва маблағҳои тарҳшаванда мебошад».

¹Ойгензихт В.А.Проблемы риска в гражданском праве. Душанбе: Ирфон, 1972; Рахимов М.З. Предпринимательский риск // Материалы международной научно-теоретической конференции посвященной памяти В.А.Ойгензихта. Коммерческое законодательство Республики Таджикистан: становление и развитие. Душанбе. 2004.

Барои корхонаҳои хориҷӣ, ки тавассути муассисаи доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд, ғоида аз чунин фаъолият ба ҳисоб меравад, яъне даромади умумии он аз манбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба муассисаи доимӣ, ки ба маблағи тарҳшаванда нисбати чунин даромад пешбининамудаи Кодекси андоз кам карда шудааст.

Намудҳои даромади умумии корхонаҳои хориҷӣ, ки ба муассисаи доимии он алоқаманд нестанд, агар манбаи даромад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ бошад, бояд ба тарҳи хароҷот дар манбаи пардохт андозбандӣ гарданд.

Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ ҳамчун нишонаи фаъолияти соҳибкорӣ хусусияти ба расмият даровардани онро низ ҳисоб менамоянд. Сухан дар бораи зарурияти қайди давлатии шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкории инфиродӣ меравад, ки чунин фаъолиятро бо ташкили шахси ҳуқуқӣ ё ба ташкили шахси ҳуқуқӣ ба амал мебарорад ва инчунин соҳибкории сардори хоҷагии деҳқонӣ, ки дар мақомоти дахлдори давлатӣ гузаронида мешавад (М.24 КГ ҚТ).

Ба фикри мо, ин аломати фаъолияти соҳибкорӣ набуда, балки шартӣ машғул шудан ба ин фаъолият мебошад, чунки ба қайдгирӣ ва бендозати махсус фаъолияти соҳибкорӣ, фаъолияти ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад.

Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ дигар нишонаҳои ин фаъолият низ қайд шудаанд, аз ҷумла, касбӣ будани фаъолияти соҳибкорӣ¹, масъулияти баланди соҳибкор, хусусияти инноватсионии ин фаъолият ва ғайра.

Баъзе намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ донишҳои зарурии касбиро талаб менамоянд, маслан, фаъолияти бонкӣ, тиббӣ, ронандагӣ ва ғайра.

Барои машғул шудан ба баъзе намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ талаботи супоридани имтиҳонҳои квалifikатсионӣ муқаррар шудааст, аз ҷумла, мудирӣ судӣ, ништирокчи касбии бозори қоғазҳои киматнок ва ғайра.

¹Шонасридинов Н. Правовые основы предпринимательской деятельности в аграрном секторе Республики Таджикистан // Конституционное Развитие Таджикистана и США. Материалы международного научного семинара. Душанбе – Ура Тюбе, 20-24 июля 1995г.- Душанбе, 1996. С.95;

2. Ҳукуки соҳибкорӣ ва ҷойи он дар низоми ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мавқеъ ва нақши ҳукуки соҳибкорӣ дар низоми ҳукуқӣ, мазмун ва сохти он дар адабиётҳои ҳукуқӣ яхела фаҳмида намешавад. Барои дида баромадани ин масъала ба баъзе мафҳумҳои назариявӣ, аз ҷумла, назарияи умумии ҳуқуқ ва назарияи ҳуқуки соҳибкорӣ рӯй овардан зарур аст.

Якум, низоми ҳуқуқшиносӣ ва низоми ҳуқуқӣ истилоҳҳои ба ҳам алоқаманд бошанд, вале яхела нестанд. Низоми ҳуқуқӣ истилоҳи васеъ ва умумие мебошад, ки дар худ ҳам низоми ҳуқуқ ва ҳам дигар ҷузъҳои он, аз ҷумла, идеологияи ҳуқуқӣ, тафаккур, шуур, маданият ва амалияи ҳуқуқӣ (ҳуқуқтадбиққунӣ) ва амалиётҳои ҳуқуқиро дар бар мегирад. Дуюм, низоми ҳуқуқӣ - як ҷузъи асосии низоми ҳуқуқшиносӣ ё ин ки асоси меъёрии он мебошад. Сохтори асосии низоми ҳуқуқ соҳаи ҳуқуқ мебошад. Соҳаи ҳуқуқ аз зерсоҳа ва институтҳои ҳуқуқӣ иборат аст.

Ҷудо намудани соҳаҳо дар асоси маҳакҳои гуногун ба амал бароварда мешавад. Дар бештари мавридҳо аз ду маҳак истифода мешавад: яъне предмети танзими ҳуқуқӣ ва усули танзими ҳуқуқӣ.

Зери мафҳуми предмети танзими ҳуқуқӣ доираи муносибатҳои ҷамъиятӣ фаҳмида мешавад, ки бо меъёрҳои ин соҳаи ҳуқуқ танзим карда шудаанд.

Зери мафҳуми усули танзимнамони ҳуқуқӣ маҷмӯи тарзу василаҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ фаҳмида мешавад, ки предмети ин соҳаҳо ташкил медиҳанд.

Дар назарияи умумии ҳуқуқ илова ба ин ду маҳак, инчунин дигар маҳакҳо, аз ҷумла, функцияи ҳуқуқ, принципҳо, сарчашмаҳо ва ғайраҳо дохил менамоянд.

Ҷудо намудани соҳаҳо ва асоснок намудани мустақилияти онҳо на танҳо масъалаи муҳими илмӣ ҳуқуқ, балки масъалаест, ки аҳамияти муҳими амалӣ дорад.

Низоми ҳуқуқ вобаста ба предмет ва усули танзимнамоӣ ба се ғурӯҳи асосӣ таҷдид мешаванд.

Якум, соҳаҳои асосӣ ё бунёдие, ки речан асосии ҳуқуқро дар бар мегиранд (масалан, ҳуқуқи граждани, маъмури ва ҷиноӣ). Мувофиқ ба ин се соҳаи ҳуқуқи моддӣ се соҳаи ҳуқуқи

мурофиавӣ, яъне ҳуқуқи муурофияи граждaнӣ, муурофияи маъмурий ва муурофияи ҷиноӣ амал мекунанд.

Дуюм, соҳаҳои махсус, ки дар онҳо речаҳои ҳуқуқи ба соҳаҳои махсуси ҳаёти ҷамъиятӣ мутобиқ гардонида шудаанд, аз ҷумла, ҳуқуқи меҳнат, ҳуқуқи замин, ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи иҷроӣ ҷазо.

Сеюм, соҳаҳои комплексӣ, ки дар онҳо институтҳои гуногуни соҳаҳои асосӣ ва махсус муттаҳид карда шудаанд. Аз ҷумла, ҳуқуқи тиҷорат, ҳуқуқи назорати прокурорӣ, ҳуқуқи кишоварзӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи экологӣ ва ғайра¹.

Муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки ба предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ дохил карда шудаанд, аз нигоҳи мазмун ва сохт мураккаб буда, ба якҷанд гуруҳ ҷудо карда мешаванд.

Гуруҳи якуми ин муносибатҳо - муносибатҳои мебошанд, ки бо таъкили фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд мебошанд. Онҳо аз ҳуқуқҳои конституционии шаҳрвандон оид ба машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ маншаъ гирифта, минбаъд дар КГ инкишоф ёфтаанд, ки дар он мазмуни қобилияти ҳуқуқдорӣ шаҳрвандон муайян карда шудааст ва мувофиқи он шаҳрвандон ҳуқуқ доранд, тамоми навъҳои фаъолияти бо қонун манънашударо амалӣ намоянд, аз ҷумла танҳо ё якҷоя бо дигарон шахсони ҳуқуқӣ таъсис диҳанд, аҳдҳои гуногунро ба амал бароранд, аз қайди давлатӣ гузаранд, иҷозатнома гиранд ва ғайраҳо.

Гуруҳи дуюми муносибатҳо ба худӣ фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд мебошанд, ки дар натиҷаи он фонди ба даст оварда мешавад. Дар ин ҷо истифодаи амвол, фуруши мол, иҷроӣ қор ва расонидани хизматро номбар намудан мумкин аст. Дар ин самт ҷойи асосиро танзимномаи граждaнӣ ишғол намояд ҳам, вале таъсири ҳуқуқи умумиро низ мушоҳида менамоем, аз ҷумла, танзими давлатии нарх ба маҳсулот ва хизматҳои монополияҳои табиӣ.

Гуруҳи сеюми муносибатҳои, ки ба предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ дохил карда шудаанд, бо муносибатҳои гуруҳи якум ва дуюм алоқаманд мебошанд. Вале агар дар гуруҳҳои якуму дуюм шахси ташаббускор шаҳрванди соҳибкор ва дигар

¹Ниг.: Предпринимательское право РФ. Москва Юность.- 2006. С.42-43; Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория.Философия. Опыт комплексного исследования. М.: 1999 С. 45-46.

субъектҳои соҳибкорӣ нақши муассирро иҷро мекарда бошанд, пас дар ғуруҳи сеюми муносибатҳо чунин нақшро давлат иҷро менамояд. Дар ин самт давлат қоидаҳои машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ, оқибати вайрон намудани онҳоро муқаррар намуда, манфиатҳои умумӣ ва хусусиро ҳимоя мекунад.

Ғуруҳи чоруми муносибатҳои соҳибкорӣ - ин муносибатҳои дохилихоҷагӣ ва дохиликорпоративӣ мебошанд. Дар ин ҷо фаъолияти соҳибкории сохторҳои калон ва мураккабро номбар намудан зарур аст, ки дар дохили онҳо муносибатҳои гуногун ба вуҷуд меоянд.

Пайдоиш ва инкишофи муносибатҳои бозаргонӣ дар кишвар зарурати таҳқиқи самтҳои ҳуқуқии категорияҳои иқтисодиро ба вуҷуд меорад. Дар ин ҷо пеш аз ҳама он категорияҳоеро, ки то ҳанӯз ҳамчун категорияҳои иқтисодӣ махсуб медонистанд, аз ҷумла, бозор, намудҳои бозор, тақлифот, талабот, арзиш, арзиши истеъмоли, арзиши асли, фоида, даромад, нарх, аудит ва ғайраҳоро қайд бояд кард.

Истилоҳоти номбаршудаи иқтисодӣ талаби таҳқиқи ҳуқуқиро тоқазо менамоянд, ки чи гуна дар ҳуқуқ таҷассум меёбанд ва дар қонунгузорӣ дарҷ мегарданд.

Ин истилоҳотро танҳо дар доираи ҳуқуқи соҳибкорӣ омӯختан мумкин аст, ҷунки қонунгузориҳои граждани муносибатҳоеро, ки аз фаъолияти бозор ба вуҷуд меоянд танзим накарда, танҳо муносибатҳои молумулқиро танзим менамояд. Фаъолияти соҳибкорӣ бошад танҳо дар бозор ба амал бароварда мешавад. Бинобар ин ҳуқуқи соҳибкорӣ ҳамчун қисми таркибии низоми ҳуқуқ- ҳуқуқи иқтисодӣ бозаргонӣ мебошад.

Муносибатҳое, ки аз фаъолияти ташкилотҳои корпоративӣ ба вуҷуд меоянд муносибатҳое мебошанд, ки ҳам хусусияти амволӣ ва ҳам шахсии ғайриамволиро доро мебошанд ва тавассути ин хусусиятҳо шомили предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ мебошанд.

Дар танзимнамоии ин муносибатҳо омезиши усулҳои танзими ҳуқуқи хусусӣ ва ҳуқуқи умумиро бараъло мушоҳида намудан мумкин аст.

Муносибатҳои ғайриамволии иштирокчиёни ширкат ва ҷамъиятҳои хоҷагиро оиди иштирок намудан дар идорақунӣ, гирифтани иттилоот дар бораи фаъолияти ширкат ва ғайраҳо

ба муносибатҳои ташкили- идоракуни дохил намудан мумкин аст.

Новобаста аз он, ки муносибатҳои соҳибкорӣ бо соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ танзим карда шудаанд аз рӯи моҳияти худ ягона мебошанд.

Предмети комплексии интегратсияшудаи ҳуқуқи соҳибкорӣ чунин маъно дорад, ки вобаста ба самтҳои муносибатҳои соҳибкорӣ усулҳои мувофиқи ин самтҳои муносибатҳо татбиқ карда мешаванд. Мувофиқи назарияи анъанавии адабиёти ҳуқуқӣ ба ҳар як соҳаи асосии ҳуқуқ усули мувофиқи танзимнамон ҳос мебошад. Бинобар хусусияти комплексӣ дар ҳуқуқи соҳибкорӣ на як усул, балки усулҳои гуногуни танзими ҳуқуқӣ татбиқ карда мешаванд, аз ҷумла, усули нишондодии ҳатмӣ, мухторияти қарор, мухторияти иродаи иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ, усули тавсия.

Ба воситаи усули нишондоди ҳатмӣ тавассути меъёрҳои императивӣ ҳуқуқ ва ӯҳдадорҳои субъектҳои муносибатҳои соҳибкорӣ муқаррар карда мешаванд. Ин усул вақте татбиқ карда мешавад, ки як тарафи муносибатҳои ҳуқуқӣ ба тарафи дигари ин муносибатҳо нишондодҳои ҳатмӣ дода метавонад. Ин усул ба танзимнамоии давлатии бевоситаи фаъолияти соҳибкорӣ тааллуқ дорад (ӯҳдадорни қайди давлатии субъектҳои соҳибкорӣ; меъёрҳои зиддинҳисорӣ; андоз ва ҳоказо). Ҳамин тариқ, тавассути ин усул манфиатҳои умумии ҷомеа мавриди ҳимоя қарор дода мешаванд.

Усули қарорҳои мухтор - барои танзими муносибатҳои ҳос доништа мешавад, ки иштирокчиёни онҳо молистеҳсолкунандагонии мустақил ва аз нигоҳи ҳуқуқи баробарҳуқуқ мебошанд. Ин муносибатҳо бештар бо меъёрҳои қонунгузорию граждании танзим карда шудаанд. Баъзан ин усулро усули созиш низ меноманд, чунки ҳуқуқ ва ӯҳдадорҳои тарафҳои муносибатҳои ҳуқуқи дар асоси созиши дутарафа муқаррар карда мешаванд. Ин усул бештар дар муносибатҳои шартномавии байни иштирокчиёни муносибатҳои соҳибкорӣ татбиқ карда мешавад.

Усули тавсиядихӣ дар он зоҳир мегардад, ки як тарафи муносибатҳои ҳуқуқӣ ба тарафи дигари ин муносибатҳо қондан муайяни рафторро пешниҳод менамояд ва дар асоси он ҳуқуқ ва ӯҳдадорҳои тарафҳо ба вуҷуд меоянд.

3. Мафҳум ва намудҳои сарчашмаҳои ҳукуки соҳибкорӣ

Дар адабиётҳои ҳукукӣ истилоҳи «сарчашмаи ҳуқук» ба ду маъно моддӣ ва расмӣ фаҳмида мешавад. Ба ақидаи М.В.Баглай, «ҳангоме ки дар бораи сарчашмаҳои ҳуқук ҳамчун шакли санадҳои ҳукукӣ суҳан ронда мешавад, одатан истилоҳи «сарчашмаи ҳуқук» дар назар дошта мешавад. Ҳамин тариқ, ин мафҳум аз мафҳуми «сарчашмаи ҳуқук» ба маънои моддӣ фарқ дорад, чунки зерин он мафҳуми сарчашмаҳои моддии ташаккули ҳуқук, яъне шароити ҳаёти одамон ва ҷомеа фаҳмида мешавад. Ин истилоҳ ба илми ҳуқук аз ҷониби материализми таърихи - марксистӣ дохил карда шудааст ва бинобар ин аҳамияти амалӣ барои фаҳмиши ҳуқук надорад¹. Сарчашмаи ҳуқуки соҳибкорӣ ба маънои моддӣ ҳамаи таҷрибаи инсоният мебошад, ки тӯли ҷаҳоният ба даст овардааст ва дар назарияҳо, илм ва равиҳо ҷамъ оварда шудааст.

Зерин мафҳуми сарчашмаҳои ҳуқуки соҳибкорӣ ба маънои расмӣ тарзҳои гуногуни инъикосҳои қондаҳои ҳуқуқие фаҳмида мешавад, ки дар доираи соҳибкорӣ ташаккул ёфтаанд. Дар навбати худ ин қоидаҳо натиҷаи ҳуқуқсозӣ мақомоти махсуси давлатӣ мебошанд.

Аз ҷиҳати баамалбарорӣ ва татбиқ фаҳмиши сарчашмаҳои ҳуқуки соҳибкорӣ, ба маънои расмӣ аз аҳамият ҳолӣ нест².

Сарчашмаи ҳуқук ба маънои расмӣ - конструкисияи махсуси ҳуқуқӣ буда, тавассути онҳо меъёрҳои ҳуқуқӣ хусусияти объективиро кашф намуда, бо хусусиятҳои хоси худ ба сифати меъёри ҳуқуқӣ баромад менамоянд.

Дар кишварҳои гуногун, ки ба ин ё он оилаи ҳуқуқи тааллуқ доранд, таркиб ва аҳамияти сарчашмаҳои алоҳидаи расмӣ фарқ карда мешаванд.

Новобаста аз хусусиятҳои дар боло нишондодашуда, ба сифати сарчашмаи танзими ҳуқуқӣ инҳоро эътироф намудан мумкин аст:

а) қонун ва дигар санадҳои меъёрий- ҳуқуқӣ;

¹Ниг.: Баглай М.В. Конституционное право РФ. Учебник. М.: 1998. С.118

²Калинин А.Ю., Комаров А.С. Форма (источник) права как категория в теории государства и права // Правоведение. 2000. №6.

б) амалияи судӣ;

в) одатҳо.

Аҳамияти ҳосаро дар танзими фаъолияти соҳибкорӣ қонун ишғол менамояд. Дар байни қонунҳо ҷойи аввалро қонунҳои конституционӣ, албатта пас аз Конститутсия, сипас қонунҳои ҷорӣ, қоидаҳо ва қонунҳои кодификатсияшуда ё ин ки кодексҳо ташкил медиҳанд.

Ташаккули қонунгузории бахши соҳибкорӣ бо ду роҳ ба амал бароварда мешавад:

- қабули қонунҳое, ки шартҳои умумии фаъолияти соҳибкориро муайян мекунанд. аз ҷумла, Кодекси Граждани, Қонун “Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ҳоказо;

- қабули қонунҳое, ки баҳри танзими фаъолияти соҳибкорӣ дар бахшҳои алоҳидаи иқтисодиёт равона карда шудаанд. Масалан, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи бонк ва фаъолияти бонкӣ, Дар бораи муфлисшавӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҳоказо.

Низоми қонунгузории соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта таснифи санадҳои қонунгузорию ба воситаи аломат ё асосҳои гуногун меноманд.

Маҳакҳои асосии тасниф инҳо мебошанд:

- қувваи юридикӣ ва ҷойи он дар иерархияи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ;

- доираи татбиқ.

Вобаста ба нишонаи якум санадҳои қонунгузории соҳибкорӣ ба ду намуди асосӣ ҷудо карда мешаванд: қонун ва санадҳои зерқонунӣ.

Дар байни қонунҳо ҷойи асосиро Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол менамояд. Кодекси граждани муносибатҳои ҷамъиятиро байни шахсоне, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд, танзим менамояд (қ 3 м. 1 КГ ҚТ).

Ҳамин тариқ, қоидаҳои умумии қонунгузории граждани пурра ба муносибатҳое, ки аз фаъолияти соҳибкорӣ бар меоянд, паҳн карда мешаванд. Ҳамзамон дар Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати муносибатҳои амволие, ки иштирокчиёни онҳо соҳибкорон мебошанд, қоидаҳои махсус пешбинӣ шудааст. Хусусияти махсус дар он меъёрҳои кодекси граждани ҷой дода шудаанд, ки масъулияти баланди соҳибкоронро дар бар мегиранд. Дар баробари ин дар

меъёрҳои зерини Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла, меъёрҳои оиди рӯзи фаъолияти соҳибкорӣ, одатҳои муомилоти корӣ, рӯзи надодан ба истифодабарии ҳуқуқҳои гражданин ба мақсади маҳдуд намудани рақобат, суниестеъмоли ҳолати бартариятнок дар бозор, маҳсулотсупорӣ, нигоҳдорӣ мол дар анборҳо, идоракунии бозғатимоди амвол ва ғайраҳо бевосита ба фаъолияти соҳибкорӣ бахшида шудаанд.

Ҳамин тариқ, муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки аз фаъолияти соҳибкорӣ бармеоянд, бо Кодекси гражданин ва қонунҳои алоҳида танзим карда шудаанд¹.

Дар баъзе аз давлатҳои собиқӣ шӯравӣ дар баробари кодекси гражданин, кодекси хоҷагӣ низ қабул шудааст, ки ин самти нави инкишофёбии қонунгузори соҳибкорӣ мебошад.

Ба ғайр аз кодекси гражданин муносибатҳои соҳибкорӣ бо қонунҳои танзим карда мешаванд. Дар ин ҷо ду намуди ҷунун қонунҳоро, аз қабилӣ, қонунҳои умумӣ, яъне қонунҳое, ки ба ҳамаи намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ паҳн мешаванд ва бинобар ин қонунҳои умумӣ ном доранд ва дуюм, қонунҳои махсус, ки барои танзимнамоии намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ қабул шудаанд. Ба қонунҳои ғуруҳӣ яқум, қонун дар бораи ғарав, дар бораи муғлисшавӣ, дар бораи реклама, дар бораи ҳусусиғардонӣ, дар бораи иҷора, дар бораи рақобат, дар бораи асғор ва ғайраҳоро дохил намудан мумкин аст.

Ба ҳайси қонунҳои махсус, қонунҳо дар бораи бонк, дар бораи сармоягузори, дар бораи сугурта ва ғайраҳо баромад менамоянд.

Санадҳои зерқонунӣ низ ҷойи махсусро бинобар муқаррар намудани асосҳои ҳуқуқи бозори яғона ишғол менамоянд.

Дар ин ҷо пеш аз ҳама, фармонҳои Президент, қарорҳои Ҳуқумат ва дигар санадҳои номбар намудан мумкин ҳаст, ки дар асос ва баҳри иҷрои Конституция, қонунҳо ва фармонҳои меъёрии Президенти ҚТ қабул шудаанд.

Ҳамчун санадҳои зерқонунӣ санадҳои ҳуқуқии вазорату муассисаҳо, қумитаҳо ва Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ баромад менамоянд.

¹Исмоилов Ш.М. Правовое регулирование предпринимательской и налоговой деятельности в Республике Таджикистан. Душанбе: Қонуният, 1998. С.66.

Мақомотҳои ҳокимияти иҷроия санадҳои меъёриро дар шакли қарор, фармон, амр, қоида, дастурамал ва низомнома бароварда метавонанд. Қабули санадҳои меъерӣ дар шакли мактуб ё телеграмма қатъиян манъ аст.

Аз руи нишонан дуюм – санадҳои меъерӣ - ҳуқуқии марказӣ ва санадҳои танзимнамоии локалиро ҷудо намудан мумкин аст, ки аз ҷониби мақомотҳои марказии идоракунии ҷаҳонӣ ки маҳаллӣ қабул карда шудаанд. Дар байни санадҳои меъерии маҳаллӣ ҷойи асосиро меъёрҳои корпоративӣ ишғол менамоянд.

Тули солиёни дароз илми ҳуқуқи шӯравӣ амалияи судиро ба ҳайси сарчашмаи ҳуқуқ эътироф намекард,¹ гарчанде ки дар баробари ин ақидаҳои дигар низ вучуд доштанд.² Дар кишвари мо ва дигар давлатҳои дорони низоми ҳуқуқи романо – олмонӣ амалияи судӣ имрӯз низ ба ҳайси сарчашмаи ҳуқуқӣ қабул нашудааст.

Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ қайд карда мешавад, ки номгуи сарчашмаҳои вучуддошта барои ҳалли баҳсҳое, ки дар замони ҳозира ба вучуд меоянд, қодир нестанд ва бинобар ин зарурати татбиқи амалияи судӣ ба ҳайси сарчашма тақозо мешавад.³

Барои ҳуқуқи соҳибкорӣ новобаста аз баҳсҳо дар адабиётҳои ҳуқуқӣ, амалияи судӣ, сарчашмаи ниҳоят муҳими нав мебошад.

Амалияи судӣ онди масъалаҳои соҳибкорӣ гуногун мебошад. Дар ин ҷо пеш аз ҳама қарорҳои суди Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кардан зарур аст, ки бевосита амал менамоянд ва барои тасдиқ эҳтӣҷ надоранд. Қарорҳои суди Конституционӣ амалияи муҳими тафсириро доранд.

Судҳои юрисдиксияи умумӣ ҳуқуқ доранд, ки қарорҳои мақомотҳои ҳокимияти давлатиро дар бораи соҳибкорӣ бекор намоянд.

¹Ниг.: Зивс С.Л. Источники права. М., 1981. С. 176.

²Ниг.: Вильнянский С.И. Значение судебной практики в гражданском праве // Ученые труды Виюн. М., 1947. Вып. IX. С. 244.

³Ниг.: Топоркин Б.Н. Система источников права: тенденция развития // Судебная практика как источник права. М. 2000. С. 19.

Қарорҳои Суди Олӣ ва Суди Олии Иқтисодӣ барои фаҳмиш ва татбиқи яххелаи қонунгузорӣ дар бораи соҳибкорӣ аз аҳамият ҳолӣ нестанд.

Дар илми ҳуқуқшиносӣ масъалаи эътирофи назария, яъне ақидаҳои илмӣ олимон, идеяҳо, равишҳо ба ҳайси сарчашмаи ҳуқуқ баҳснок мебошад. Эҷодиёти ҳуқуқии олимони дар доираи соҳибкорӣ, ки дар шакли назария инъикос меёбанд, ба сифати сарчашмаи танзимнамони ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ эътироф намудан мумкин аст.

Азбаски соҳибкорӣ - ин натиҷаи истифодаи қобилият ва амволи шахсонӣ хусусӣ ва умуман соҳаи манфиати хусусӣ мебошад пас, тартиботи ҳуқуқиро дар ин ҷо на танҳо мақомоти расмӣ давлати ҷорӣ менамоянд.

Дар ин ҷо овардани ақидаи Р. Давидро бамаврид мешуморем, ки ба фикри ӯ, ҳуқуқ гуфта, танҳо меъёрҳои ҳуқуқӣ фаҳмида мешаванд, вале барои онҳое, ки воқеиятро эҳсос менамоянд ва ҳуқуқро нисбатан васеътар мефаҳманд, назарияро низ ба ҳайси сарчашмаи ҳуқуқ эътироф менамоянд, чунки назария мафҳумҳо ва истилоҳҳои ҳуқуқиро кашф менамояд, ки минбаъд аз ҷониби қонунгузор истифода мешаванд¹.

Дар санадҳои расмӣ ҳуқуқи умумӣ ин масъала ба таври мусбӣ ҳалли ҳудуд ёфтааст. Масалан, дар моддаи 38 Статуси Суди байналхалқии СММ қайд шудааст, ки назарияи муттаҳасисони нисбатан босалоҳияти миллатҳои гуногун ба ҳайси воситаҳои ҷирирасони муайянкунандаи меъёрҳои ҳуқуқӣ баромад менамоянд.²

Ҳангоми истифодаи қиёси қонун низ зарурати истифодаи назария ба сифати сарчашмаҳои ҳуқуқ ба миён меояд.

Одат - ин коидаи рафторест, ки бинобар истифодаи дуру дароз ба ҳайси танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ баромад менамояд. Ба истилоҳи одат истилоҳи анъана наздик мебошад.

¹ Ниг.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М.: 1988. С. 193.

² Международное публичное право. Сборник документов. М.: 1996 Т.1. С. 14.

Агар ягон рафтори одамон дар ин ё он бахши фаъолият аз ҷониби давлат маъқул шуморида шавад, пас он хусусияти одати ҳукукиро пайдо мекунад.

Одати ҳукукӣ ба сифати сарчашмаи ҳукуки соҳибкорӣ баромад менамояд. Одати ҳукукӣ бо роҳи пайваст намудани ду ҷузъ ба вучуд меояд: ҷузъи дохилӣ, яъне аз ҷониби иштирокчиёни муносибатҳои ҷамъиятӣ риоя намудани қоидаи муомилот ва ҷузъи берунӣ, яъне ба он додани қувваи ҳатмӣ тавассути меъёрҳои ҳукукӣ.

Одати муомилоти корӣ гуфта, қоидаи рафтореро меноманд, ки дар ин ё он бахши фаъолияти соҳибкорӣ васеъ истифода мешаванд ва бо қонунгузорӣ пешбинӣ шудаанд.

Баъзе меъёрҳои қонунгузории граждани ба одатҳои муомилоти корӣ ҳавола мекунанд.

Одатҳои муомилоти корӣ дар муносибатҳои савдои байналмилалӣ мавриди истифодаи васеъ қарор дода шудаанд.

Одатро аз расму таомул фарқ кардан зарур аст.

Тақозои муносибати тафриқавӣ ба ин истилоҳҳо аз Конвенсияи СММ дар бораи Шартномаи байналмилалӣи хариду - фуруш бармеояд (1980 с.). Дар м. 9 Конвенсия қайд карда шудааст, ки “Тарафҳо ба одати дилхоҳе, ки нисбати он созиш ба даст овардаанд алоқаманд мебошанд ва амали онро дар муносибати байниҳамдигарӣ муқаррар менамоянд”.

Одатҳои муомилоти корӣ – қоидаи умумие мебошанд, ки дар қонун таҷассум наёфта бошанд ҳам, вале барои татбиқи меъёри диспозитивӣ истифода мешаванд, агар бо қонун ё созиши тарафҳо ҷизи дигаре муқаррар нашуда бошад.

Ш.М. Менглиев якчанд аломатҳои одатро пешниҳод намудааст, ки ҷавобгӯи талаботи замон мебошанд¹. Дар баробари ин муаллиф дар бораи одатҳои ҳукукӣ, одатҳои муомилоти корӣ, расму таомул ва ғайраҳо фикрҳои ҷолиб иброз доштааст.

Расму таомул низ ба сифати қоидаи ташаккулефта баромад менамоянд ва аз одати муомилоти корӣ бо он фарқ мекунанд, ки тарафҳо ҳангоми бастанӣ шартнома бевосита ба зарурати истифодаи онҳо пшора менамоянд.

¹Ниг.: Менглиев Ш.М. Международное частное право. Душанбе «Деваштич-2002». С.132-144.

Одатҳои муомилоти кориро ҳамчун меъёри ҳуқуқие, ки бо истилоҳи танзимнамоии умумӣ фаро гирифта мешаванд, эътироф намуда, расму таомулро ба чунин сифат намениносанд¹.

Расму таомул бо иродаи тарафҳо дар шартнома дохил карда мешаванд.

Асос барои татбиқи расму таомул маҷмуаи расму таомули савдои байналхалқӣ баромад мекунанд. Онҳо барои тартиб додани шартҳои шартнома ҳамчун намуна баромад мекунанд.

ҲАФТАИ СЕЮМ

Дарси дуюм – машғулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калидӣ: Қобилияти соҳибкорӣ, захираҳои меҳнатӣ, қобилияти соҳибқории шахсони ҳуқуқӣ ва дигар субъектҳо, функцияҳои соҳибкорӣ, таъаббускорӣ, қабул намудани қарорҳо, навоарӣ, таваккал, фаъолияти соҳибкорӣ, фаъолияти иқтисодӣ, мақсади фаъолияти иқтисодӣ, қонун намудани талаботи моддӣ ва маънавии инсон, фаъолияти хоҷагӣ, таваккали соҳибкор, фаъолияти тиҷоратӣ, савдо ва муомилот, мунтазам ва доимӣ будани фаъолияти соҳибкорӣ, мустақилона ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ, мунтазам ба даст овардани фонди.

Саволҳо барои муҳокима:

1. Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи соҳибкорӣ;
2. Мафҳуми захираҳои иқтисодиро, ки барои истехсол намудани мол ва хизмат зарур мебошанд, шарҳ диҳед.
3. Қобилияти соҳибкорӣ аз чӣ маншаъ мегирад?
4. Таҳти таваккал фаъолият намудани соҳибкорро маънидод намоед;
5. Фаъолияти соҳибкорӣ, ҳамчун қисми таркибии фаъолияти иқтисодӣ;

¹Ниг.: Зыкин И.С. Обычай и обыкновение в международной торговле. М. 1983.

6. Кафолати давлатӣ онди фазои ягонаи иқтисодӣ, озодии ҳаракати мол, хизмат ва воситаҳои молиявӣ ва озодии фаъолияти иқтисодӣ;

7. Фаъолияти иқтисодии муосир дорои кадом хусусиятҳо мебошад?

8. Фаъолияти соҳибкорию ҳамчун як намуди фаъолияти иқтисодӣ ва хоҷагӣ шарҳ диҳед;

9. Фаъолияти тиҷоратӣ ҳамчун як намуди фаъолияти соҳибкорӣ, хоҷагӣ ва иқтисодӣ ба чӣ алоқаманд аст?

10. Аломатҳои фаъолияти соҳибкорӣ:

- мунтазам ва доимӣ будани он;
- мустақилона ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ;
- таваккалӣ будани он;
- мунтазам ба даст овардани фоида.

ВАЗИФАҲО БАРОИ КОРИ МУСТАКИЛОНАИ ДОНИШЧҶҶ(КМД):

1. Шаҳрванд Собиров Ш. дар дукони шахсияш, ки дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе воқеъ гардидааст, ба фаъолияти сартарошӣ машғул мебошад. Номбурда аз ин фаъолияти худ, ки тули ду моҳ мешавад, оғоз намудааст, ба миқдори гуногун дармад мегирад.

Савол: Оё ин ҳаракати шаҳрванд Собиров Ш.-ро фаъолияти соҳибкорӣ номидан мумкин аст.

Шаҳрванд барои фаъолиятро қонунӣ гардонидан, уҳдадор аст, ки ба мақомоти дахлдори бақайдгирандаи давлатӣ муроҷиат намояд ё не?

2. Шаҳрванд Курбонова Г. барои машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ба мақомоти андозӣ маҳалли истиқоматаш бо ариза муроҷиат намуд. Аммо шахси ваколатдори нозироти андоз ба у дар хусуси бақайдгирии давлатиаш ҳамчун соҳибкори инфиродӣ ҷавоби манфӣ дода, ба тариқи шифоҳӣ мегуянд, ки ба ин намуди фаъолият, ки шаҳрванд меҳонад машғул шавад, уро ба қайди давлатӣ намегирад. Агар хоҳад, дигар намуди фаъолиятро интихоб намуда, аризаи ҳамчун соҳибкор ба қайди давлатӣ гирифта шуданашро аз нав нависад.

Савол: Оё ҷавоби шахси ваколатдорӣ бақайдгирандаи давлатӣ дуруст ва дар асоси қонун мебошад?

Муайян намоед, ки бо ҳаракатҳои худ шахси масъули бақайдгирандаи давлатӣ принсипҳои Ҳукуки соҳибкорӣ ва талаботи Конститутсия (Сарқонун)-и ҚТ-ро оид ба ҷаъолияти озоди иқтисодӣ вайрон намудааст ё не.

3. Корманди шабакаҳои барқии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Шарипов Ф., ки аз ҷои истиқоматаш ноҳияи Шаҳринав мебошад, ҳар рӯз бо сабуқрави шахсияш ба ҷои кор меравад. Шаҳрванд хангоми ба кор рафтани ду нафар донишҷӯ ва як омӯзгори дигарро, ки номбурдаҳо низ ҳар рӯз ба ш. Душанбе мераванд, бо худ гирифта, аз онҳо роҳкиро мегирад.

Савол: Дар ҳаракатҳои шаҳрванд Шарипов Ф. аломатҳои соҳибкорӣ дида мешавад ё не?

Шаҳрванд Шарипов Ф.-ро ки иҷозатнома барои мусофиркашонӣ надорад, ба ҷавобгарин маъмури кассадан мункин аст ё не?

4. Хангоми машғулияти амалӣ аз фанни ҳукуки соҳибкорӣ устоди ин фан аз донишҷӯ мепурсад, ки оё Конститутсия (Сарқонун)-и ҚТ ба сифати сарчашмаи фанни тадрисшаванда баромад мекунад ё не? Донишҷӯ дар ҷавоб моддаи 12-и Конститутсия (Сарқонун)-ро мисол оварда, онро ҳамчун сарчашмаи фан муаррифӣ намуда, моддаи зикршударо ба сифати яке аз принсипҳои асоси ҷаъолияти соҳибкорӣ муаррифӣ менамояд.

Савол: Моддаи 12-и Конститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳ дода, муайян намоед, ки ҷаъолияти соҳибкорӣ ба ҷаъолияти озоди иқтисодӣ, ки дар моддаи зикршуда мустақкам шудааст, дохил мешавад ё не?

5. Шаҳрванд Холова З., ки маълумоти тиббӣ дошта, муваққатан бекор мебошад, тавассути рӯзномаи «Ҷархи гардун» эълон медорад, ки ба шахсони воқеӣ мувофиқи шартнома хизматрасонии тиббӣ дар шакли маҳс ва сузандармонӣ мерасонад.

Савол: Дар сурати аксепт шудани ин эълони шаҳрванд ва баста шудани шартномаи хизматрасонӣ мо Шаҳрванд Холова З.-ро, ки ба хизматрасонӣ машғул мешавад, соҳибкор гуфта метавонем?

Агар ҳаракатҳои шаҳрванд фаъолияти соҳибкорӣ бошад, пас қонунӣ аст ё ғайриқонунӣ?

ВАРИАНТИ ЯГОНАИ ДУРУСТИ ҶАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

1. Дар қайди давлатӣ будани соҳибкор ин:

- а) Аломати фаъолияти соҳибкорӣ;*
- б) Принципи фаъолияти соҳибкорӣ;*
- в) Уҳдадорӣ соҳибкор;*
- г) Ҷавобҳо нодурустанд;*
- д) Функсияи фаъолияти соҳибкорӣ.*

2. Ба принципҳои фаъолияти соҳибкорӣ дохил мешаванд:

а) мустақилияти соҳибкор, тиҷорати озод, навоарӣ ва ҷустуҷӯи доимии эҷодӣ, тавакали хоҷагидорӣ, манфиатдорӣ ва шахсии иқтисодӣ;

б) баробарҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликияти, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда мешаванд, озодии фаъолияти соҳибкорӣ, озодии рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорӣ, танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ, яққоя кардани манфиатҳои хусусӣ ва оммавӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ, қонуният, ба даст овардани фоида ҳамчун мақсади фаъолияти соҳибкорӣ;

в) ба қайди давлатӣ гирифта шудан, доштани патент, шаходатнома ва иҷозатнома;

г) навоар ва ташиббускор будани соҳибкор;

д) мунтазам ба даст даровардани фоида.

3. Кадом омилҳо асоси иқтисодиёти муосирро ташкил медиҳад?

а) Ду омил. Омилҳои аввал- талаботи моддӣ ҷомеа, яъне талаботи фардҳо ва институтҳои ҷомеа, ки чун қоида номаҳдуд ё ин ки қонеънашавандаанд ва омилҳои дуюм-захираҳои

иктисодӣ, яъне воситаҳои зарурӣ барои истеҳсоли мол ва хизмат, ки ҳамеша маҳдуд мебошанд;

- б) меҳнат ва захираҳои табиӣ;
- в) пул, меҳнати кироӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ;
- г) таваккал, гоӣ (идея) ва фоида;
- д) ҷавобҳо нодурустанд.

4. Зери мафҳуми захираҳои иқтисодӣ чӣ фаҳмида мешавад?

а) захираҳои табиӣ инсонӣ ва захираҳои истеҳсолнамудаи инсон, ки барои истеҳсол намудани мол ва хизмат зарур мебошанд.

- б) сармоя;
- в) пасандозҳо;
- г) тилло ва дигар сангҳои қимматбаҳо;
- д) заводу фабрикаҳо.

5. «Давлат фазои ягонаи иқтисодӣ, озодии ҳаракати мол, хизмат ва воситаҳои молиявӣ, озодии фаъолияти иқтисодиро кафолат медиҳад» дар кадом санад дарҷ ёфтааст?

а) моддаи 12-и Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон;

б) моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ»;

в) моддаи 7-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорӣ дар бозори мол»;

г) моддаи 5-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ»;

д) моддаи 8-и Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон.

6. Фаъолияти иқтисодии муосир дорон чунин хусусиятҳо мебошад:

а) мавҷудияти истеҳсолоти молӣ ва ташикили иқтисодиёти бозорӣ; таъмин намудани такрористеҳсоли неъматҳои моддӣ; истеҳсоли мол, иҷрои кор, расонидани хизмат ва тақсиму истифодаи онҳо.

- б) воридоти маводҳои мавриди талаботи ҳаррӯза;
- в) сохтмонҳои азим ва савдо;
- г) сармоягузорӣ ва ташикили фондҳои захиравӣ;

д) ҷавобҳо нодурустанд.

7. Мақсади асосии фаъолияти соҳибкориро чӣ ташкил медиҳад?

а) ҷустуҷӯи усулҳои нави идоракунӣ, навоарӣ, истифодаи дастовардҳои илмӣ ва ғайра ҷиҳати мунтазам ба даст овардани фоида;

б) сармоягузорӣ ба фондҳои хайриявӣ;

в) иштирок дар чорабиниҳои сиёсӣ ва ба даст даровардани ҳокимият;

г) дар амал татбиқ намудани мақсадҳои оинномавӣ;

д) ташкили ҷойҳои нави корӣ барои шаҳрвандон.

8. «Соҳибкорӣ фаъолияти мустақили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат, бо тартиби муқарраркарданӣ конун ба қайд гирифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фуруши мол, иҷрои кор ё расонидани хизмат равона карда шудааст».

а) қ.3, м.1 КГ ҚТ;

б) қ.7, м.5 КА ҚТ;

в) қ.4, м.2 КГ ҚТ;

г) қ.3, м.10 КГ ҚТ;

д) қ.1, м.3 КГ ҚТ;

9. Нобилиғ бо розигии волидайнаш аз чандсолагӣ метавонад ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шуда, дорои қобилияти амалкунӣ доништа шавад?

а) аз синни 17-солагӣ;

б) аз синни 14-солагӣ;

в) аз синни 16-солагӣ;

г) аз синни 18-солагӣ;

д) аз синни 15-солагӣ.

10. Нишонаҳои асосии субъектони фаъолияти соҳибкориро муайян намоед.

а) қобили амал ва дар қайди давлатӣ будан;

б) аз руи уҳдадорӣҳои худ ҷавобгар будан;

в) ба даст овардани фоида;

г) таваккал;

д) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

ҲАФТАИ СЕЮМ

Дарси сеюм – лексия

Мавзӯ: Ҳолати ҳукукии соҳибкор

Мундариҷаи мухтасари машғулият:

1. Ҳуқуқ ба ғаёлияти соҳибкорӣ: асосҳои бавучудой ва тарзҳои амалӣ намудани он
2. Мафҳум ва намудҳои субъектҳои ғаёлияти соҳибкорӣ
3. Ҳуқуқ ва ӯҳдадорҳои соҳибкор

1. Ҳуқуқ ба ғаёлияти соҳибкорӣ: асосҳои ба вучудой ва тарзҳои амалӣ намудани он

Машғул шудан ба ғаёлияти соҳибкорӣ яке аз ҳуқуқҳои асосӣ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як кас ҳуқуқи озодона истифода намудани қобилият ва амволи хешро баҳри ғаёлияти соҳибкорӣ ва ғаёлияти дигари бо қонун манънашуда пешниҳод намудааст. Озодона ба амал баровардани ғаёлияти соҳибкорӣ ҷузъи таркибии принципи Конститутсионии озодии иқтисодӣ ва соҳибкорӣ мебошад (м. 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Ҳуқуқи машғул шудан ба ғаёлияти соҳибкорӣ якҷанд паҳлӯхоро дар бар мегирад, аз ҷумла интиҳоби озодонаи самти ғаёлият, намуд ва шакли ғаёлияти соҳибкорӣ. Ғаёлияти соҳибкорӣ дар самти истеҳсолот, савдо ё расонидани хизмат сурат гирифтаниш мумкин аст.

Шаҳрванд ҳуқуқ дорад ба ин ё он намуди ғаёлияти соҳибкорӣ, аз қабилӣ ғаёлияти бонкӣ, сугуртавӣ, биржавӣ ва ё ба истеҳсоли намуди алоҳидаи маҳсулот ва ғайра машғул шавад. Шаҳрванд дар баамалбарории ғаёлияти соҳибкорӣ озод буда, метавонад онро дар шакли инфиродӣ, яъне бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ё бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ амалӣ гардонад. Ҳангоми таъсис додани шахси ҳуқуқӣ шаҳрванд ҳуқуқи мустақилона интиҳоб намудани шакли ташкили – ҳуқуқи ташкилотро, ки қонун пешбинӣ намудааст, дорад. Дар

баробари шаҳрвандони ватанӣ шаҳрвандони хориҷӣ низ метавонанд ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд¹.

Қонун дар шаклҳои алоҳида ба амал баровардани фаъолияти муайяни соҳибкориро маҳдуд мекунад. Масалан, Қонун “Дар бораи фаъолияти аудиторӣ” муқаррар менамояд, ки ташкилоти аудиторӣ дар ҳамаи шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқӣ, ба истиснои ҷамъияти саҳомии шакли кушода, таъсис дода мешавад.

Шартҳои ҳуқуқӣ барои оғоз намудани фаъолияти соҳибкорӣ бо қонунгузориҳои ҷорӣ муқаррар карда шудаанд.

Табиати ҳуқуқии принсипи озодии соҳибкорӣ чунин маъно дорад, ки ҷамъият талаботҳои табиӣи инсонро онди ба амал баровардани манфиатҳои иқтисодие, ки бо ба даст овардани даромади шахсӣ, таъмини замини моддӣ барои амали намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва ба даст овардани дигар самараҳои мусбӣ, ки ба таъмини боигарии ҷамъият алоқаманд мебошанд, эътироф менамояд.

Фаъолияти соҳибкорӣ бо мақсади ҷимояи сохти конституционӣ, ахлоқ, беҳатарӣ, ҳифзи ҳаёт, саломатӣ, ҳуқуқ, манфиат ва озодиҳои дигар шахсон, таъмин намудани манфиатҳои мудофияи кишвар ва беҳатарии давлат, ҳифзи муҳити зист, арзишҳои маданӣ, роҳ надодан ба суинистеъмоли ҳолати бартариятнок дар бозор ва рақобати бевичдонона маҳдудиятҳо муқаррар менамояд (қ. 3 м. 14 Конституцияи ҚТ; қ. 3 м. 3 КГ ҚТ).

Ба сифати маҳдудиятҳо инчунин шартҳои оғоз намудани фаъолияти соҳибкорию низ дохил намудан мумкин аст. Аз ҷумла:

- қобилияти шаҳрвандон ва ташкилотҳо барои ба сифати субъекти ҳуқуқ баромад намудан;
- қайди давлатии субъекти фаъолияти соҳибкорӣ;
- гирифтани иҷозатномаи махсус барои машғул шудан ба намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ.

Дар сурати ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ бидуни бақайдгирии давлатӣ ё иҷозатномаи махсус чунин

¹Ниг.: Раджабов М.Н. Гражданско – правовой статус иностранцев в Республике Таджикистан. Душанбе «Ирфон», 2004.С.139-140.

фаъолият гайрикунунӣ махсуб шуда, барон он ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шудааст¹.

Ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ қисми таркибии қобилияти ҳуқуқдорӣ шаҳрвандон (м. 19 КГ ҚТ) ва шаҳрвандони хориҷӣ низ мебошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандони хориҷӣ низ метавонанд ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд ба истисноӣ шаҳрвандони он давлатҳое, ки нисбати онҳо реторсия татбиқ карда шудааст².

Бинобар ин танҳо шаҳрванде, ки дорои қобилияти пурраи амалкунӣ мебошанд ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шуда метавонанд.

Қобилияти ҳуқуқдорӣ ташкилотҳои тиҷоратӣ бошад мутобиқи қисми 2 моддаи 51 КГ ҚТ аз лаҳзаи қайди давлатӣ ба вуҷуд меояд. Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ ин қисмати қонунгузории граждани зери шубҳа гузошта шудааст. Дар ҳақиқат, қайд бояд кард, ки қайди давлатии ташкилоти тиҷоратӣ ин тасдиқ намудани иттилооти муайян дар бораи шахси ҳуқуқӣ ва ҳамин тариқ ҳимояи манфиатҳои ҷамъиятӣ мебошад ва набояд ҳамчун шартӣ машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ, баҳо дода шавад.

Талаботи қайди давлатӣ ҳам ба шаҳрвандон ва ҳам ба шахсони ҳуқуқӣ дахл дорад (м. 24 ва 51 КГ ҚТ), чунки ин талабот барои баҳисобгирӣ ва назорати онҳо зарур аст³. Қонунгузорӣ дар бораи қайди давлатӣ аз КГ ҚТ, Қонун «Дар бораи бақайдгирӣи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорои нифиродӣ» (19 майи соли 2009, № 508) ва Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 – юми майи соли 2008, тахти рақами 273 «Дар бораи тартиби гирифтани патент аз ҷониби шаҳрвандоне, ки фаъолияти соҳибкороиро бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба амал мебароранд» ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ иборат аст.

Бақайдгирӣи давлатӣ мувофиқи принципи «равзанаи ягона» аз ҷониби мақомоти андоз ба амал бароварда мешавад.

¹ Ниг.: Тафсири кодекси Ҷиноятӣ ҚТ. Душанбе 2006. С.559.

² Ниг.: Менглиев Ш.М. Асари зикршуда. С. 232-238.

³ Муфассалтар ниг.: Исмоилов Ш.М. Правовые аспекты государственной регистрации юридических лиц в Республики Таджикистан // Предпринимательское право, 2008. №1. С.39-45.

Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ мувофиқи принципи «равзанаи ягона» бе гузаронидани экспертизаи ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида амалӣ гардонидида мешавад.

Бақайдгирии давлатӣ мувофиқи принципи «равзанаи ягона» мазмуни зеринро дорад:

1) барои бақайдгирии давлатӣ аризадиҳанда ҳуҷҷатҳои пешбиниамудаи Қонуни мазкурро танҳо ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ аз ҷиҳати маҳалли ҷойгиршавии (суроғи) шахси ҳуқуқӣ (маҳалли зисти роҳбари шахси ҳуқуқӣ), маҳалли зисти (фаъолияти) соҳибкори инфиродӣ, маҳалли ҷойгиршавии (суроғи) филиал ё намоёндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ (маҳалли зисти роҳбари филиал ё намоёндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ) пешниҳод менамояд. Барои дурустии ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида ва пуррагии маълумоти дар онҳо инъикосёфта аризадиҳанда тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгари роҳбари ба зимма дорад;

2) мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ маълумотро дар бораи шахси ҳуқуқӣ, соҳибкори инфиродӣ, филиал ё намоёндагии шахси ҳуқуқии хориҷиро ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид намуда, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатиро медиҳад. Бақайдгирии давлатӣ дар Феҳристи ягонаи давлатӣ бақайдгирии яқвақтаро дар мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ, мақомоти давлатии омор ва мақомоти суғуртаи иҷтимоии давлатиро дар назар дорад.

3) ҳангоми бақайдгирӣ дар Феҳристи ягонаи давлатӣ ба субъектҳо Рақами ягонаи мушаххас дода мешавад, ки барои ҳар як шахси ҳуқуқӣ, соҳибкори инфиродӣ, филиал ва намоёндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ такрорнашаванда мебошад. Рақами ягонаи мушаххас ҳам барои бақайдгирӣ дар Феҳристи ягонаи давлатӣ, ҳам барои қайди баҳисобгирӣ дар мақомоти давлатии омор ва мақомоти суғуртаи иҷтимоии давлатӣ истифода бурда мешавад.

Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ:

1) дар муддати се рӯз пас аз анҷом додани бақайдгирии давлатӣ маълумоти ба Феҳристи ягонаи давлатӣ воридкардашударо ба мақомоти давлатии омор ва мақомоти суғуртаи иҷтимоии давлатӣ дар шакли электронӣ мефиристад;

2) дастрасии гирифтани маълумот аз Феҳристи ягонаи давлатӣ барои мақомоти давлатии омор ва мақомоти суғуртаи иҷтимоии давлатӣ таъмин менамояд.

Рақами ягонаи мушаххас танҳо як маротиба хангоми бақайдгирии аввалия дода мешавад, дар тамоми давраи фаъолият бояд тағйир наёбад ва дар мавриди бекор гардидани бақайдгирии субъекти мушаххас ба дигар субъект дода нашавад.

Субъектҳои бақайдгирифташуда ӯҳдадор аст, ки рақами ягонаи мушаххаси худро дар мукотибаи худ бо шахсони сеюм нишон диҳанд.

Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ хангоми додани ҳуҷчати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ, соҳибкории инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагӣҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ онҳоро дар бораи ӯҳдадории пешниҳод намудани ҳисоботи давлатии муқарраргардида ба мақомоти давлатии омор, суғуртаи иҷтимоии давлатӣ бо роҳи қайд намудани ин ӯҳдадорӣ дар ҳуҷчати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатӣ ҳафтардор мекунад (м. 4 Қонуни ҚТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкории инфиродӣ»).

Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

1. Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дорои ваколатҳои зерин мебошад:

1) пешбурди сиёсати ягонро дар соҳан бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкории инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагӣҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ таъмин менамояд;

2) Пешбурди Феҳристи ягонаи давлатиро амалӣ месозад ва дастрас будани маълумоти онро таъмин менамояд;

3) шакли аризаҳоро барои бақайдгирии давлатӣ, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Феҳристи ягонаи давлатӣ, инчунин шакли ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкории инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагӣҳои шахсони ҳуқуқии хориҷиро муқаррар менамояд;

4) маълумотро дар бораи шахсони ҳуқуқии ба қайдгирифташуда, аз нав ташкилгардида ва барҳамдодашуда, соҳибкории инфиродии ба қайдгирифташуда ва фаъолиятшон қатъгардида, намояндагӣҳои таъсисдодашуда

ва фаъолияти худро қатънамудан шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, тағйир ёфтани маълумоти ба Феҳристи ягонаи давлатӣ воридгардидаро дар сомонаи расмӣ худ ҷойгир намуда, онро мунтазам нав мегардонад;

5) дигар ваколатҳоро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд.

Мақомоти андози Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо дорон ваколатҳои зерин мебошанд:

1) бақайдгирини давлатии шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намоёндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷиро амалӣ менамоянд ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирини давлатиро медиҳанд;

2) маълумотро дар бораи бақайдгирини давлатӣ ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид менамоянд;

3) ба Феҳристи ягонаи давлатӣ тағйиру иловаҳоро ворид менамоянд;

4) нусха ва маълумотномаро аз Феҳристи ягонаи давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудан Қонуни мазкур медиҳанд;

5) дигар ваколатҳои пешбиниамудан Қонуни мазкурро амалӣ менамоянд (м. 5 Қонун «Дар бораи бақайдгирини давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ»).

Бақайдгирини давлатии ташкилоти тижоратӣ дар ҷойи мақомоти иҷроияи ин ташкилот ба амал бароварда мешавад. Барои ба қайдгирини ташкилоти тижоратӣ ариза дар бораи бақайдгирӣ пешниҳод карда мешавад, ки ба он суратмаҷлиси маҷлиси муассисон ё (ва) шартномаи таъсис замима карда мешавад. Қайди давлатӣ дар муҳлати то 5 рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои нишондодашуда ва пардохти боҷи давлатӣ анҷом дода мешавад (м.10 Қонуни ҚТ «Дар бораи бақайдгирини давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ»).

Чунин тартиби бақайдгирини давлатӣ аёнӣ – меъёрӣ номида мешавад ва чунин маъно дорад, ки давлат аз даҳлати бевосита ба ин тартибот даст мекашад ва ин талабот ба маънои иҷозатдиҳӣ набояд фаҳмида шавад. Санади қайди давлатӣ маънои ба шахсони ҳуқуқӣ пешниҳод намудани ваколати махсусро барои машғул шудан ба фаъолияти

соҳибкорӣ надошта, балки дохил намудани маълумот онди ташкилоти тичоратӣ дар феҳристҳои давлатӣ мебошад¹.

Ҳангоми анҷом додани қайди давлатӣ, мақомоти бақайдгиранда бояд ба се масъала диққат диҳад, аз ҷумла:

- ҳуҷҷатҳои таъсисӣ бояд ба талаботҳои қонунгузорӣ мувофиқ бошанд;

- маълумотҳое, ки дар ҳуҷҷатҳои бақайдгирӣ омадаанд дурустанд;

- тартиби бо қонун муқарраршудаи таъсиси ташкилотҳои тичоратӣ пурра ғарбӣ шуда, сармояи оинномавӣ ва розигии мақомоти ваколатдори давлатӣ вуҷуд дорад.

Қайди соҳибкори инфиродӣ аз ҷониби мақомоти андозӣ маҳалли ҷойи истиқомати доимии шаҳрвандон ба амал бароварда мешавад. Қайди давлатии соҳибкори инфиродӣ бо гирифтани патент ё шаҳодатнома ва дохил намудани ӯ ба Феҳрист тасдиқ карда мешавад.

Шаҳрвандон ба ҳама навъи ғайриқонунии бо қонун манъ нашуда машғул шуда метавонанд. Агар дар шаҳодатномаи бақайдгирӣ намуди алоҳидаи ғайриқонунии нишон дода шуда бошад, пас ин ҷунин маъно дорад, ки шаҳрванд дорои қобилияти махсуси ҳуқуқӣ мебошад.

Шаҳрвандон, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ, метавонанд аз лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба ғайриқонунии соҳибкорӣ машғул шаванд.

Қайди давлатии соҳибкорони инфиродӣ хусусияти озоддошта, дар бақайдгирӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ифода меёбад.

Нисбати ғайриқонунии соҳибкории шаҳрвандон, ки бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба амал бароварда мешавад, агар аз қонунҳо ё моҳияти муносибати ҳуқуқӣ тартиби дигаре барнаояд, пас нисбати онҳо қоидаҳои истифода мешаванд, ки ғайриқонунии ташкилотҳои тичоратиро танзим менамоянд.

Шаҳрвандони зерине, ки ғайриқонунии соҳибкории зайлро бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ анҷом медиҳанд, аз бақайдгирии давлатӣ озод карда мешаванд:

а) дар ҳайати хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷагҳои деҳқонӣ

¹Раҳимов М.З. Асари зикршуда. С.37-60.

(фермерӣ)» аз 19 майи соли 2009);

б) шаҳрвандоне, ки дар асоси шартномаи пудрат ва шартномаҳои дигари ҳукуки граждани қорхон якдафъанаро анҷом медиҳанд;

в) шаҳрвандоне, ки дар баробари шабакаи савдои яклухту чакана бо фуруши амволи ба онҳо тааллуқдошта, инчунин маҳсулоти истеҳсолкарда, қоркард, харидашуда, аз ҷумла молҳои саноатӣ озуқаворидоти дар қойҳои махсус барои ин мақсад ҷудокардида ё аз тариқи мағозаҳои комиссионӣ машғуланд;

г) шаҳрвандоне, ки даромади аз анҷоми қор ва хизматрасонӣ ба дастовардашон сола аз бист мооши ҳадди ақал зиёд нест.

Шаҳрвандони мақкур ба сифати андозсупоранда ва тартиби андозбандии онҳо мутобиқи қонунҳои андоз ба қайд гирифта мешаванд.

Шаҳрвандоне, ки бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибқорӣ машғуланд, дар асоси патенти харидаашон амал мекунанд. Патент шаҳодатномаи ба сифати соҳибқор ба қайди давлатӣ гирифта шудани шаҳрванд мебошад, ки барои машғул шудан ба фаъолияти соҳибқорӣ дар патент пешбиникардида ҳуқуқ медиҳад. Тартиби додани патент ва маблағи боқи патентро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Мутобиқи замиаи 1 бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 – юми майи соли 2008, таҳти рақами 273 қондан додани Патент ва Шаҳодатнома оиди бақайдгирии шахсони ҷисмонӣ ба ҳайси соҳибқорони инфиродӣ, ки фаъолияти соҳибқориро бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба амал мебароранд, Қонуни ҚТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибқорони инфиродӣ» номгуи намудҳои фаъолияти соҳибқорӣ номбар қарда шудааст, ки барои ба амал баровардани онҳо гирифтани патент зарур мебошад.

Патент ба шахсе дода мешавад, ки бо тартиби муқаррарнамудан қонунгузори аз қайди давлатӣ гузашта бошад. Агар ба амал баровардани фаъолияти соҳибқорӣ якҷанд намуди фаъолиятро дар бар гирад, ки барои ҳар қадоми онҳо гирифтани патенти алоҳида зарур аст, пас ҷунин фаъолият аз лаҳзаи гирифтани патент ҳамҷун фаъолияти расмӣ эътироф қарда мешавад.

Ҳамзамон барои ҳар корманди кироя ва аъзон оила, ки меҳнати онҳо дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода мешавад, гирифтани патенти алоҳидаро талаб менамояд.

Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2008 таҳти рақами 273 замимаи 3 ба қарори дар боло ишора шуда намудҳои фаъолияти соҳибкорие, ки пардохти андози даромад дар асоси патент ва коэффисентҳои минтақавӣ ба амал бароварда мешаванд, муқаррар карда шудааст. Чунин ҳуҷҷатҳо ба шахсонӣ ҷисмоние дода мешавад, ки фаъолияти соҳибкориро бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба амал мебароранд.

Бақайдгирин давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ дар замони имрӯза мутобиқи Қонуни ҚТ «Дар бораи бақайдгирин давлатии шахсонӣ ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» бо тартиби зерин ба амал бароварда мешавад.

Бақайдгирии давлатии шахси воқеиро ба сифати соҳибкори инфиродӣ мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар муддати се рӯзи қорӣ аз рӯзи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои зарури амалӣ мегардонад.

Бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ дар маҳалли зисти (суроған) ӯ хангоми гирифтани Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ё дар маҳалли анҷомдиҳии фаъолияти соҳибкории ӯ хангоми гирифтани Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ анҷом дода мешавад.

Агар пас аз ба охир расидани муҳлати дар қисми I нишондодашуда мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ Қарорро дар бораи бақайдгирин давлатӣ ё рад кардани бақайдгирин давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ қабул накарда бошад, мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ӯҳдадор аст, бе таъхир пас аз гузаштани муҳлати дар боло нишондодашуда ба Феҳристи яғонан давлатӣ маълумотро дар бораи шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ворид созад ва ба аризадиҳанда ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси воқеиро ба сифати соҳибкори инфиродӣ диҳад ё онро ба суроған дар ариза нишондодашуда фириштад (м. 21 Қонуни ҚТ «Дар бораи бақайдгирин давлатии шахсонӣ ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ»).

Барои амалӣ гардонидани бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

1) ариза барои бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ аз рӯи шакли тасдиқнамудаи мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ. Дар ариза маълумоти зерин нишон дода мешавад:

а) ному насаби шахси воқеӣ;

б) маҳалли зисти (суроғи) шахси воқеӣ барои гирифтани Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ, маҳалли (суроғи) фарзии анҷомдиҳии фаъолияти соҳибкории шахси воқеӣ барои гирифтани Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ, маълумот барои тамос бо шахси воқеӣ;

в) рақами мушаххаси андозсупорандан (РМА) шахси воқеӣ;

г) намуди (намудҳои) асосии фаъолияти соҳибкории инфиродӣ, ки шахси воқеӣ хоҳиши анҷом додани онро (онҳоро) дорад;

д) санаи пешниҳод гардидани ариза ва имзон аризадиҳанда.

2) нусхаи ҳуҷҷате, ки шахсияти шахси воқеиро тасдиқ мекунад, инчунин ду расми андозаи 4х6;

3) нусхаи ҳуҷҷате, ки дар асоси он ба шахси воқеии хориҷӣ сукунат ва амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст (раводид, варақаи бақайдгирӣ, иҷозатномаи иқомат);

4) пардохтномаи (квитансия) бочи давлатӣ, ё пардохтномаи (квитансия)-и пешпардохти маблағи Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ барои шумораи муайяни моҳ (муҳлати амали Патент) – барои шахсоне, ки хоҳиши гирифтани Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродиро доранд (м. 22 Қонуни ҚТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ»).

Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандан бақайдгирии давлатии шахси воқеиро ба сифати соҳибкори инфиродӣ Шаҳодатнома дар

боран бақайдгирин давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ва ё Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкориини инфиродӣ мебошанд.

Шахси воқеӣ метавонад фаъолияти соҳибкориини инфиродиро дар асоси Патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани намудҳои фаъолияти соҳибкориини инфиродӣ тибқи рӯйхате, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мешавад, амалӣ намояд.

Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирин давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ҳуҷҷате мебошад, ки барои машғул шудан ба ҳама намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ ҳуқуқ медиҳад, агар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошанд.

Шахси воқеӣ наметавонад дар як вақт ҳам соҳиби патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкориини инфиродӣ ва ҳам соҳиби шаҳодатнома дар бораи бақайдгирини давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ бошад.

Дар ҳолати гум кардани патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкориини инфиродӣ ё шаҳодатнома дар бораи бақайдгирини давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ, соҳибкори инфиродӣ ҳуқуқ дорад ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирини давлатӣ барои гирифтани нусхаи (дубликати) он муроҷиат намояд. Нусхаи (дубликати) патент барои ҳуқуқи амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкориини инфиродӣ ё шаҳодатнома дар бораи бақайдгирини давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ дар асоси аризаи соҳибкори инфиродӣ дар муддати ду рӯзи қорӣ аз рӯзи пешниҳоди ариза бо қайди «Нусха (дубликат)» дода мешавад. Ба ариза эълон дар бораи аз эътибор соқит донишани шаҳодатнома ё патенти гумшуда, ки дар яке аз воситаҳои ахбори оммаи ҷумҳуриявӣ нашр гардидааст, замима мегардад (м. 23 Қонуни ҚТ «Дар бораи бақайдгирини давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ»).

Мутобиқи қисми 2 моддан 31 КА ҚТ бар ҳилофи тартиботи муқаррарнамудани бақайдгирӣ ва гирифтани иҷозатнома ё дигар ҳуҷҷат ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудани шахси воқеӣ боиси ҳамчун соҳибкори инфиродӣ эътироф накардани ҷунин шахси бо мақсади андозбандӣ асос шуда наметавонад». Ҷунин тартибот дар қонунгузориин

граждани низ мукаррар карда шудааст, яъне агар шаҳрванд ба фаъолияти соҳибкорӣ бидуни бақайдгирӣ (иҷозатнома) машғул шавад, ё ин намуди фаъолият дар шаходатнома нишон дода нашуда бошад, ҳангоми ба вучуд омадани баҳс дар хусуси озод шудан аз ҷавобгарӣ наметавонад нисбати аҳдҳои бастааш ба он ҳавола кунад, ки соҳибкор намебошад. Дар ин ҳолат суд нисбати аҳдҳои бастаи ӯ он қоидаю меъёрҳои қонунгузорию гражданиро татбиқ менамояд, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ бахшида шудаанд.

Иҷозатдиҳӣ низ фаъолияти мақомоти махсуси давлатӣ мебошад, ки дар натиҷаи он ба субъектони фаъолияти соҳибкорӣ иҷозатнома дода мешавад. Ҳамин тариқ, номгӯи фаъолият, ки дар қонуни махсус пешбинӣ шудаанд, танҳо дар асоси иҷозатнома ба амал бароварда мешаванд. Иҷозатдиҳӣ гуфта, розигиро меноманд, ки баҳри ба амал баровардани намудҳои алоҳидаи фаъолият бо шартҳои дар он пешбинишуда ҳосил мегардад. Намудҳои фаъолият, ки дар асоси иҷозат ба амал бароварда мешаванд, дониши махсусро талаб менамоянд ва чун қоида фаъолияти сердаромад низ мебошанд. Давлат баҳри таъмин намудани манфиатҳои ҷамъиятӣ дар бахши мудофиаи мамлакат, истеҳсоли лавозимоти ҳарбӣ ва ё ба мақсади қорӣ намудани назорати махсус аз болои фаъолияти муайян ва ба мақсади ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон гирифтани иҷозатномаро талаб менамояд.

Иҷозатдиҳӣ барои машғул шудан ба фаъолияти муайяни соҳибкорӣ, аз қабилӣ, фаъолияти тиббӣ ё мушовирӣ ҳуқуқӣ ё барои ба амал баровардани амали алоҳида, дар дохили як намуди фаъолият ба амал бароварда мешавад.

Ҳамин тариқ, шаҳрванд новобаста аз қайди давлатӣ ба ҳайси соҳибкори инфиродӣ дар доираи қобилияти умумии ҳуқуқӣ ҳамчун дорандаи ҳуқуқ барои машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ боқӣ мемонад.

Талаботи қайди давлатии соҳибкори инфиродӣ баҳри машғул шудан ба фаъолияти соҳибкории коллективӣ вучуд дорад, масалан, барои ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ дар шаклҳои ширкати хоҷагӣ чун қоида муассисони ширкати пурра соҳибкорони инфиродӣ ё ташкилотҳои тичоратӣ мебошанд (м.69 КГ ҚТ).

Бинобар ин шаҳрванд ва ҳамкорон сараввал бояд ё ташкилоти тичоратиро таъсис диҳанд, ё ба хайси соҳитбкори инфиродӣ аз қайд гузаранд ва танҳо баъд аз ин метавонанд ширкати хоҷагиро таъсис диҳанд.

Иҷозатнома – гуфта розигии махсусро меноманд, ки барои ба амал баровардани намуди мушаххаси фаъолият бо риояи ҳатмин талабот ва шартҳои иҷозат аз ҷониби мақомоти иҷозатдиҳанда ба шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ дода мешавад (қ 1 м. 1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатдиҳии намудҳои алоҳидаи фаъолият»).

Зери мафҳуми иҷозатдиҳӣ - чорабиниҳое фаҳмида мешаванд, ки бо пешниҳод намудани иҷозатнома, аз нав ба расмӣ даровардани ҳуҷҷатҳое, ки иҷозатномаро тасдиқ менамоянд, боздоштан ва аз нав оғоз намудани амали иҷозатнома, бекор намудан ва назорати мақмотҳои иҷозатдиҳанда аз рӯи риояи талабот ва шартҳои иҷозатнома, ҳангоми амали намудани фаъолияти иҷозатдиҳӣ фаҳмида мешавад (б.4 м.1 Қонуни ҶТ «Дар бораи иҷозатдиҳии намудҳои алоҳидаи фаъолият»).

Як қатор намудҳои алоҳидаи фаъолият, ки зарурати иҷозатномаро тақозо менамоянд, дар моддаи 17 Қонун муқаррар карда шудаанд, аз ҷумла, фаъолияти алоқаманд бо паҳн намудани воситаҳои рақамӣ, воситаҳои низомии иттилоотӣ, имзон электронии рақамӣ, воситаҳои ҳимояи иттилооти махфӣ, истеҳсоли лавозимот ва техникаи ҳарбӣ, таъмири лавозимот ва техникаи ҳарбӣ, истифодаи объектҳои истеҳсоли тарканда, тиббӣ, хизматрасонии нақлиётӣ, аудиторӣ ва ҳоказо.

Намудҳои алоҳидаи фаъолият, аз қабili фаъолияти биржавӣ, бонкӣ, сугурта, иқтисоди беруна бо қонунҳои алоҳида танзим мешаванд.

Азбаски иҷозатдиҳӣ чораи дахлдори маҳдуд намудани озодии фаъолияти соҳибкорӣ мебошад, бинобар ин таъмини адолат дар ин самт зарурати қабули қонунеро дорад, ки дар он принципҳои умумӣ ва талаботи мушаххасро ба тартиби иҷозатдиҳӣ пешбинӣ мекарда бошад. Дар моддаи 4 Қонун меъёрҳои муайян кардани намудҳои фаъолият, ки барояшон иҷозатнома дода мешавад, муқаррар карда шудаанд. Масалан, намуди фаъолият, ки ба амал баровардани он боиси рағсонидани зарар ба ҳуқуқ, манфиатҳои қонунӣ, саломатии

шахрвандон, мудофиа ва бехатарии давлат, мероси маданияи халқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мегарданд ва танзими онҳо бо дигар усулҳо бағайр аз иҷозатдиҳӣ имконнопазир мебошад.

Иҷозатдиҳӣ ба як қатор принципҳо асос меёбад, ки дар қонун муқаррар карда шудаанд, аз ҷумла;

- таъмин намудани фазои ягонаи иқтисодӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- муқаррар намудани номгуӣ ягонаи намудҳои фаъолият, ки иҷозатномаҳо талаб менамоянд;

- муқаррар намудани тартиби ягонаи иҷозатдиҳӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- муқаррар намудани талабот ва шартҳои махсуси иҷозатдиҳӣ ба намудҳои алоҳидаи фаъолият;

- ошкоро ва шафоқ будани иҷозатдиҳӣ;

- риояи қонуният ҳангоми ба амал баровардани иҷозатдиҳӣ.

Иҷозатнома пеш аз ҳама нишонаҳои миқдорино дар бар мегирад, аз ҷумла, вақт, ҳудуд ва дигар доираҳои ба амал баровардани намуди фаъолият. Шартҳои дигар ба ҳуди соҳибкор дахл доранд ва номгуӣ ваколатҳоеро дар бар мегиранд, ки барои ба амал баровардани намуди фаъолияти иҷозат додашуда зарур мебошанд. Барои ба амал баровардани намудҳои алоҳидаи фаъолият, ки донишу малакаи махсусро талаб менамоянд, соҳибкори инфиродӣ ё корманди ташкилоти тижоратӣ бояд ҳуҷҷати тасдиқкунандаро пешниҳод намоянд, ё ин ки дар ташкилотҳое, ки аз ҷониби мақомоти иҷозатдиҳӣ ваколатдор карда шудаанд, аз санҷиш гузаранд. Хотиррасон кардан зарур зарур аст, ки ин шартҳои иловагии гирифтани иҷозатнома мебошад.

Дар баъзе ҳолатҳо қонун талаб менамояд, ки ҳангоми ба амал баровардани фаъолияти муайяне, ки дар асоси иҷозат ба амал бароварда мешавад, соҳибкор набояд ҳуқуқи ба дигар фаъолият машғул шуданро дошта бошад. Масалан, фаъолияти бонкӣ, аудиторӣ ва ҳоказо.

Ҳамин тариқ, намуди муайяни фаъолият- фаъолияти истисноии субъекти соҳибкорӣ мегардад.

Иҷозатнома ба муҳлати 5 сол дода мешавад. Мақомоти иҷозатдиҳанда Феҳристи иҷозатномаҳоро пеш мебаранд. Мақомоти иҷозатномадиҳанда ўҳдадор аст, ки муҳлати аз ҷониби иҷозатномадор баргараф кардани қонуншиканиро, ки

боиси боздоштани амали иҷозатнома гардидааст, муқаррар намояд. Муҳлати нишондодашуда набояд аз се моҳ зиёд бошад. Агар иҷозатномадор қонуншиканиҳои мазкурро дар муҳлати муқарраршуда ислоҳ накарда бошад, мақомоти иҷозатномадиҳанда уҳдадор аст, ба суд муроҷиат намуда, бекор кардани иҷозатномаро талаб намояд.

Бекор намудани иҷозатнома бо тартиби судӣ дар асоси муроҷиатномаи мақомоти иҷозатдиҳанда ба амал бароварда мешавад, агар соҳибкор дар муҳлати муқаррар кардашуда, яъне дар муҳлати се моҳ камбудихон ошкоргардидаро баргараф накунад ва ё ин ки вайрон намудани талабот ва шартҳои иҷозатнома боиси расонидани зарар ба ҳуқуқ, ё ин ки мероси маданияти халқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гардад. Иҷозатномаро мақомоти иҷозатномадиҳанда низ метавонад, ки дар ҳолати насупоридани бочи давлатӣ барои гирифтани иҷозатнома бекор намояд.

2. Мафҳум ва намудҳои субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ

Ҳуқуқи соҳибкорӣ фаъолияти субъектҳои гуногунро, ки ба доираи фаъолияти соҳибкорӣ ҷалб шудаанд, танзим менамояд. Субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, тамоми шахсоне мебошанд, ки фаъолияти онҳо бевосита барои ба даст овардани фонди равона шудааст ва ҳолати ҳуқуқи онҳо бо ҳуқуқи соҳибкорӣ муайян карда шудааст. Доираи чунин шахсон ниҳоят васеъ мебошанд.

Маъмултарини онҳо ташкилотҳои тижоратӣ ва соҳибкорони инфиродӣ мебошанд, ки нақши муҳимро дар муттаҳид ва истифода намудани захираҳои асосӣ ва дигар захираҳои иқтисодӣ мебозанд. Тамоми соҳибкорони инфиродӣ ва ташкилотҳои тижоратӣ мувофиқи қонунгузорӣ бояд аз қайди давлатӣ гузаранд. Ҳамаи онҳо дорони қобилияти ҳуқуқдорӣи граждани мебошанд ва аз номи худ дар муомилоти иқтисодӣ баромад мекунанд. Ташкилотҳои тижоратӣ дар шаклҳои ташкилӣ – ҳуқуқи зерин таъсис дода шуда, фаъолият менамоянд, аз ҷумла, ширкат ва ҷамъиятҳои хоҷагӣ, кооперативҳои истеҳсоли, корхонаҳои давлатӣ.

Субъектҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ дорони чунин нишонаҳо мебошанд:

1) ба таври дахлдор аз қайди давлатӣ ё дигар тарзи расмӣкунонӣ гузаштаанд;

2) дорои ваколатҳои хоҷагӣ мебошанд;

3) дорои амволи алоҳидаи барои ғаёлияти соҳибкорӣ зарур мебошанд;

4) дорои масъулияти мустақилонаи амволӣ мебошанд¹.

Ба сифати субъекти ғаёлияти соҳибкорӣ шахрвандонери низ дохил кардан мумкин аст, ки бидуни қайди давлатӣ ба хизматрасонӣ, истеҳсоли мол, иҷрои кор машғуланд, ё бо дигар тарз амволи худро мустақилона ва дар асосҳои доимӣ ба мақсади ба даст овардани фонди истифода менамоянд. Суд метавонад ба аҳдҳои бастаи онҳо, қоидаҳои аҳдҳоеро, ки аз ғаёлияти соҳибкорӣ бармеоянд, татбиқ намояд.

Дар баробари ин чунин субъектҳои ғаёлияти соҳибкориро низ ҷудо кардан мумкин аст, ки (ташкilotҳои ғайритиҷоратӣ) вазифаи асосии онҳо ба амал баровардани ғаёлияти ғайритиҷоратӣ, ғайрихоҷагӣ мебошад. Барои ба даст овардани мақсадҳои худ онҳо метавонанд амалҳои соҳибкориро анҷом диҳанд, вале қобилияти ҳуқуқдорӣ онҳо дар доираи мақсадҳое, ки баҳри ба даст овардани таъсис ёфтаанд, маҳдуд карда мешавад (қ.3 м.50 КГ ҚТ).

Ба гурӯҳи дигари субъектҳои соҳибкорӣ шахрвандонери дохил намудан мумкин аст, ки бевосита функцияи соҳибкориро ба амал мебароранд, аз ҷумла, аъзои мақомоти идоракунии ташкilotҳои тиҷоратӣ. Чун қоида ин субъектҳои соҳибкорӣ захираҳои иқтисодиро барои ба даст овардани фонди истифода мебаранд ва бинобар ин бевосита дар ғаёлияти соҳибкорӣ иштирок менамоянд, чунончӣ аъзои шӯрои директорон ё мақомоти яққароҳбарии ҷамъияти саҳомӣ мебошанд.

Ба дигар гурӯҳҳои субъектҳои соҳибкорӣ инҳоро дохил намудан мумкин аст:

- филиалҳо, намояндагӣҳо ва дигар қисматҳои сохтори ташкilotҳои тиҷоратӣ;

- комплексҳои истеҳсоли-хоҷагӣ (холдингҳо), ширкатҳои оддӣ ва дигар иттиҳодияҳои соҳибкорӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ.

¹ Ниг.: Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебник. М., 2002. С.6-37.

Гарчанде кормандони кирои бевосита ба фаъолияти сохибкорӣ машғул набошанд ҳам, меҳнати онҳо аҳамияти бараълои иқтисодӣ дошта, ба натиҷаи ин фаъолият таъсири муассир мерасонанд. Дар мамлакатҳои дорои низоми ҳуқуқи континенталӣ кормандон фаъолона дар идоракунии ширкатҳо иштирок менамоянд, яъне онҳо аз ҷониби шӯрои назорати мебошанд (масалан, дар Олмон).

Дар мамлакатҳои дорои низоми ҳуқуқии англо-америкой таҷрибаи сахмиякунонии кормандон, хусусан кормандоне, ки дар идоракунии иштирок менамоянд, паҳн шудааст.

Филиалҳо ҳамчун сохторҳои алоҳидаи истеҳсолӣ, як қисм ё тамоми функсияҳои ташкилоти тичоратиро дар ҷои воқеъгардидаи худ ба амал мебароранд, бинобар ин дар бештари мавридҳо ба натиҷаи фаъолият ва самаранокии кори онҳо яқоя бо натиҷаи фаъолияти ташкилот ё алоҳида баҳо дода мешавад.

Намояндагӣҳои манфиати ташкилоти тичоратиро берун аз ҷойи воқеъшавии мақомотҳои идоракунии он намояндагӣ ва ҳимоя мекунанд. Вучуд доштани намояндагӣ аз давомнокии манфиатҳои ташкилот дар ҷойи дигар гувоҳӣ медиҳад.

Дар байни субъектҳои фаъолияти сохибкорӣ иттиҳодияҳои сохибкорон ҷойи махсусро ишғол менамоянд, чунки онҳо барои мутамарказ намудани маблағ ва истифодаи онҳо ба манфиатҳои ягона ё дар асосҳои уфқӣ тавассути бастанӣ шартномаҳои ҳуқуқи граждани, ки дар натиҷаи ширкатҳои оддӣ ба вучуд меоянд, ё дар асоси амудӣ, ки дар атрофи як корхонаи асосӣ, корхонаҳои гуногуни вобаста муттаҳид мешаванд, масалан, холдингҳо, ки муносибатҳои байни иштирокчиён ба принципи корхонаи асосӣ ва фаръӣ муайян карда мешавад.

Дар мисоли иттиҳодияҳои гурӯҳи дуҷум, муносибатҳои иқтисодии назоратӣ, мартаботӣ ва тобеиятии байни шахсони ҳуқуқии зоҳиран мустақил ба вучуд меоянд.

Ба субъектҳои сохибкорӣ шахсонero дохил намудан мумкин аст, ки қисмати инфраструктураи бозор мебошанд ва дар эҷоди шароити мусонди фаъолияти иқтисодӣ ширкат меварзанд. Аз ҷумла, биржаҳои молӣ ва фонди, фондҳои сармоягузори, фондҳои гайридавлатии нафақа, мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ ва гайраҳо.

3. Ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои соҳибкор

Давлат дар санадҳои меъёрий – ҳуқуқӣ, ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои ҳар як субъекти фаъолияти соҳибкориро муқаррар намудааст. Ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои соҳибкорон мазмунӣ муносибатҳои соҳибкориро ташкил медиҳанд, ки аз лиҳози табиати худ гуногун буда, тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ хусусӣ ва умумӣ танзим мегарданд.

Ҳуқуқӣ соҳибкор гуфта, таҷассум ва инъикоси мушаххаси принсипи озодии фаъолияти соҳибкориро дар меъёрҳои ҳуқуқӣ меноманд. Мазмунӣ ҳуқуқӣ субъективӣ аз маҷмӯи ваколатҳои зерин иборат аст:

- 1) ҳуқуқӣ ба амал баровардани амалҳои худ;
- 2) ҳуқуқӣ талаби иҷрои уҳдадорӣ аз ҷониби шахсони дигар ба манфиати соҳибкор;
- 3) имконияти соҳибкор оид ба ҳимоя намудани манфиатҳои худ.

Гуфтан ҷоиш аст, ки муқаррар намудани ин ё он ҳуқуқӣ соҳибкор дар як вақт боиси маҳдуд гардидани озодии иқтисодии шахсони дигар мегардад. Бо ҳамин роҳ меъёри қонун бевосита ё бавосита талаботеро муқаррар менамояд, ки шахсони дигарро аз содир намудани амали муайян, ки он боиси ҳалалдор намудани ҳуқуқҳои соҳибкор мегардад, худдорӣ намоянд. Дар баробари ин шахсони муайяно уҳдадор менамояд, ки барои ба амал баровардани ҳуқуқӣ соҳибкор ҳаракати муайяно содир намоянд. Масалан, дар қонун муқаррар намудани ҳуқуқӣ иштирокчии ширкат ва ҷамъияти хоҷагӣ оиди иштирок намудан дар тақсими ғайда (моддаи 70 КГ ҚТ) маънои онро дорад, ки масъалаи тақсими ғайда ва зарар дар маҷлиси ҳисоботи соли на ҳатман бояд баррасӣ шавад. Баррасӣ нагаштани масъалаи маъмур дар маҷлис аз байрон шудани ҳуқуқ ба тақсими ғайда дарах медиҳад.

Уҳдадорӣҳои соҳибкор, ҷорӣ маҳдуд намудани озодии иқтисодии ӯ мебошад. Дар доираи фаъолияти соҳибкорӣ уҳдадорӣҳои соҳибкор шартӣ ҳуқуқӣ будани рафтори ӯ мебошад, ки ба воситаи талаботҳои ҳуқуқӣ ё манъкунӣҳои ҳуқуқӣ муқаррар карда мешавад.

Талаботҳои ҳуқуқӣ нишон медиҳанд, ки кадом ҳаракатҳоро соҳибкор бояд ба ғайдаи ин ё он шахс, ё ғуруҳи шахсон, ё умуман давлат содир кунад.

Манъкуниҳои ҳуқуқӣ доираи баамалбарорин ҳуқуқҳои соҳибкорро муқаррар намуда, содир намудани ин ё он ҳаракатро манъ менамоянд. Масалан, ташкилоти кредитӣ ҳақ надорад, ки фаъолияти истеҳсолӣ, савдо ё сугуртара ба амал барорад.

Мазмун ҳуқуқҳои соҳибкор бо чунин озодиҳои иқтисодии шахрванд муайян карда мешаванд, аз ҷумла, ягонагии фазои иқтисодӣ, озодона ҷой иваз намудани мол, хизмат ва воситаҳои молиявӣ, дастгирии рақобат, озодии фаъолияти иқтисодӣ, ки ҳуқуқҳои мувофиқи соҳибкориро муайян менамояд (м.12 Конститутсияи ҚТ).

Ҳар як соҳибкор мутобикӣ принципи умумиҳуқуқӣ имкониятҳои якхелаи баробарро барои машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ дорад. Ҳамзамон, новобаста аз ҷойи бақайдгирӣ ва истиқомат ба ҳамаи соҳибкорон ҳолати ҳуқуқии якхела дода мешавад.

Ҳар як соҳибкор ҳақ дорад, баҳри ба амал баровардани фаъолияти худ чунин муҳити ҳуқуқӣ ва қонунгузориро интихоб намояд, ки ба таъмини риояи принципҳои иқтисодиёти бозаргонӣ мусоидат намоянд. Соҳибкор ҳуқуқ дорад санадҳо ва амалҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллиро, ки боиси вайрон ё маҳдуд гардидани принципҳои иқтисодӣ мегарданд, пешгирӣ намояд. Давлат бояд низомии ягонаи танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ, шакл ва усулҳои ҳимояи фаъолияти соҳибкориро дар қорҷубаи ҳуқуқи граждони, андоз, маъмури ва дигар соҳаҳои ҳуқуқ таъмин намояд. Аз ҷумла, бо роҳи муқаррар намудани стандартҳои ягонаи беҳатарӣ, сифати молу хизмат, омор, сертификатсияи мол ва хизмат, иҷозатдиҳӣ ва ғайра.

Соҳибкорон ҳуқуқ доранд, ки мол ва хизмати худро дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фурӯшанд. Ягон мақомоти давлатӣ ва субъекти хоҷагидорӣ ҳақ надорад, ки воридшавии соҳибкорро ба бозорҳои дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон вучуддошта маҳдуд ё манъ намояд.

Озодии фаъолияти иқтисодӣ чунин маъно дорад, ки ҳар як соҳибкор ҳуқуқ дорад мустақилона ва новобаста аз дигарон нархи молҳои худро муқаррар намояд (ба истиснои инҳисори ғабӣ, ки нархи маҳсулот ва хизмати онҳоро давлат танзим мекунад), дар фазои рақобати озод вобаста ба талабот ба молҳо ва хизмат, самти фаъолияти худро муайян намояд,

снѣсати истехсоли, молиявѣ, маркетинги ва корпоративни худро дошта бошад ва оқибат аз фаъолияти худ фонда гирад.

Ташкилотҳои тижоратӣ ҳуқуқ доранд ҳаман намудҳои фаъолиятро, ки бо қонун манъ нашудаанд, ба амал бароранд, башарте, ки ин намудҳои фаъолият дар ҳуҷҷатҳои таъсисии онҳо пешбинӣ шуда бошанд. Агар дар ҳуҷҷатҳои таъсисии ташкилоти тижоратӣ, муассисон ихтиёран номгуӣ мукаммали фаъолияти худро номбар карда бошанд, пас чунин ташкилот дигар намудҳои фаъолиятро то дохил намудани тағйиротҳои дахлдор ба ҳуҷҷаҳои таъсисӣ ва ба қайдгирии онҳо, ба амал бароварда наметавонад.

Дар сатҳи қонунгузорӣ мустақкам шудани ҳуқуқи моликияти хусусӣ чунин маъно дорад, ки соҳибкорон метавонанд тибқи ҳуқуқи моликият амволи зарурӣ барои ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла, ҳуқуқи истифодаи замин ва дигар захираҳои табиат, воситаҳои пулӣ, бино, иншоот, таҷҳизот, ашё ва дигар маводҳоро дошта бошанд.

Озодии рақобат чунин маъно дорад, ки барои соҳибкор ҳаман бозорҳо бояд дастрас бошанд.

Албатта, ҳуқуқҳои зикршуда ва принципҳои иқтисодии ба онҳо асосёфта мутлақ буда наметавонанд, чунки қонунгузор дар ҳолатҳои зарурӣ онҳоро метавонад маҳдуд наояд (м. м. 14, 47 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қ. 3 м.3 Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Дар замони ҳозира зарурияти даҳолати давлат ба иқтисодиёт вуҷуд дорад, аммо дараҷаи даҳолати давлат набояд бонси паст ё гум шудани ҳавасмандии иқтисоди фаъолияти соҳибкорӣ гардад.

Давлат тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ, чораҳои ташкилӣ, пешниҳоди имтиёз ва бартарият бавуҷудони соҳибкорони навро дар ҳаман соҳаҳои истеҳсолот ҳавасманд мегардонад.

Соҳибкор ҳуқуқ дорад ба манфиати худ сарватҳои гуногун, аз ҷумла сарватҳои, ки дар ҳуқуқи моликияти дигар шахсон ва давлат қарор доранд, истифода барад. Истифодаи нисбатан самаранокӣ чунин сарватҳои моҳияти иқтисодии фаъолияти соҳибкориро ташкил медиҳад. Баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ бидуни ин сарватҳои гайримон аст. Чунин намуди сарватҳои ҷудо намудан мумкин аст:

-сарватҳои табиат;

-маблағҳо дар шакли ҳиссаҳои муассисон, қарз ва кредит, фондҳои истеҳсоли, қоғазҳои қиматнок ва дигар сарватҳои молиявӣ;

-қувваи қорӣ, истифодаи меҳнат, дониш ва малакаи кормандони кироя;

-иттилооте, ки метавонад ба инкишофи соҳибқорӣ ва гирифтани фоида мусоидат намояд, аз ҷумла, татбиқи натиҷаи фаъолияти зехнӣ ва иттилооти геолог¹. Ҳамчун иштирокчи муносибатҳои соҳибқорӣ, соҳибқорон ҳуқуқи моликияти ба даст меоранд, ки он на танҳо хусусияти амволи ва ӯҳдадорӣ дорад, балки инчунин ҳуқуқҳои ғайриамволи низ пайдо мекунанд.

Мутобиқи моддаи 17 Қонун «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатӣ» субъекти фаъолияти соҳибқорӣ ҳуқуқ дорад:

- ҳамагуна корхонаю ташкилотеро, ки ҳилофи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд, таъсис диҳад;

- пурра соҳибқорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё қисман аз амволи корхонаҳои давлатӣ ва корхонаҳое, ки ба шаклҳои дигари моликият алоқаманданд, тибқи тартиботи муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода барад, ё ба он соҳиб шавад;

- бо амволи худ ва амволи бо роҳи қонунӣ ба даст овардааш, дар фаъолияти субъектҳои соҳибқорӣ хоҷагидорӣ дигар иштирок намояд;

- дар асоси шартнома аз амволи шахсони ҳуқуқӣ, шахрвандон ва шахсони бешаҳрванд истифода барад;

- ҳар миқдор кормандонро дар асоси шартнома киро намояд ва аз қор ҷавоб диҳад;

- намудҳо, системаҳо, ҳаҷми музди меҳнат ва дигар намудҳои даромади қорғарони кирояро муқаррар намояд;

- барномаи фаъолияти хоҷагиро тартиб диҳад, таҳвилдиҳандагон ва истеъмолкунандагони маҳсулоти (қорҳои, хизматрасониҳои) истеҳсолқиро интиҳоб намояд, барои эҳтиёҷи давлат қорҳо, хизматрасониҳоро дар асоси шартнома ба анҷом расонад;

¹Нит.: Предпринимательское право РФ. М.: 2006. С. 135-136.

- нарх, арзиш ва тарифҳои молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) фурӯшташавандаро, ба истиснои ҳолатҳои, ки дар санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ғаёлияти зиддинҳисорӣ пешбинӣ шудаанд, мустақилона муқаррар намояд;

- ҳисобиҳои бонкӣ кушояд, ҳар гуна амалҳои ҳисоби китоб, қарздиҳӣ ва пули нақдиро анҷом диҳад;

- фонди (даромад) аз ғаёлияти соҳибқориро, ки баъди пардохти андозҳо ва пардохтҳои дигари ҳатмӣ боқӣ мондааст, озодона ихтиёрдорӣ намояд;

- бо тартиби муқаррарнамудан санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз системаи давлатии таъминоти иҷтимоӣ ва сугуртаи иҷтимоӣ истифода барад;

- ҳар гуна даромади аз рӯи ҳаҷм номаҳдуд гирад;

- бо тартиби муқарраршуда аз болои амал ва ё беамалии мақомоти давлатӣ ва дигар мақомот, инчунин аз шахсони мансабдоре, ки ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии онро поймол месозанд, аз ҷумла оид ба масъалаҳои вобаста ба санҷиши ғаёлияти онҳо шикоят намояд;

- бо тартиби барои шахсони ҳуқуқӣ муқаррарнамудан санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳамчун иштирокчиҳои робитаҳои берунии иқтисодӣ амалиёти асҷориро ба амал барорад;

- ба дигар амалҳои вобаста ба ғаёлияти соҳибқорӣ машғул шавад, ба шарте, ки ин амалиёт ҳилофи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон набояд.

Нисбати қарори маҳдуд намудани ҳуқуқ ба суд шикоят қардан мумкин аст.

Ҷаёлияти соҳибқори инфиродӣ, ки тибқи тартиби муқарраршуда ба қайд гирифта шудааст, ба собиқаи қорӣ ворид қарда мешавад.

Тартиби баҳисобгирии собиқаи қорӣ ва пешбурди дафтарчаи меҳнати соҳибқорӣ инфиродиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.

Дар баробари ҳуқуқҳои муайян, соҳибқор инчунин дорони ўҳдадорҳои мушаххас мебошад, ки намудҳои гуногун доранд.

Вобаста ба доираи ашхос ўҳдадорҳои соҳибқор нисбати чунин субъектҳои муносибатҳои соҳибқорӣ муқаррар қарда мешаванд:

1) умуман нисбати ҷомеа (масалан, давлат ӯҳдадорихои соҳибкорро оиди ҳифзи муҳити зист, оиди истехсол ва воридоти маҳсулот ва ғайра муқаррар мекунад);

2) нисбати истеъмолкунандагони мол, кор ва хизмат (талаботҳо нисбати сифат ва беҳатарии маҳсулоти истехсолкардашуда);

3) нисбати кормандони кироя (корфармо ӯҳдадор мешавад шароити беҳатарии меҳнати муҳайё намуда, музди корро пардозад, инчунин ҳангоми озод намудани кормандон барояшон кӯмакпули диҳад);

4) нисбати иштирокчиёни ширкат ва ҷамъиятҳои хоҷагӣ, аъзоёни кооперативҳои истехсолӣ (қонунгзорӣ мақомотҳои идоракунӣ ва дигар намоёндохон онҳоро ӯҳдадор менамояд, ки хирадмандона, оқилона ва бовиҷдонона ба манфиати ташкилоти тижоратӣ ва умуман ба манфиати шахсони нишондодашуда ғаъолият намоянд);

5) нисбати рақибон (соҳибкор ҳақ надорад, амалҳоеро содир намояд, ки боиси маҳдуд гардидани рақобат мегарданд ва ё ин ки ҳақ надорад ҳаракати муайянро дар шакли рақобати бевиҷдонона ба амал барорад);

6) нисбати соҳибкор, ки ба ҳайси дигар тарафи шартнома баромад мекунад.

ӯҳдадорихои номбаршудаи соҳибкорро дар давраҳои муайяни ғаъолияти иқтисодии он равшан намудан мумкин аст.

Давраи аввал, давраи тайёри ба ғаъолияти иқтисодӣ ном дорад, ки дар ин давра амалҳои муайян, аз қабилӣ гузаштани соҳибкор, аз қайди давлатӣ, гирифтани иҷозатнома, тайёрии зарурӣ ҷиҳати муҳайё ва дастрас намудани китобҳои муҳосибавӣ, тайёри барои ба амал баровардани ҳисоботи муҳосибавӣ, молиявӣ ва омории, ки ба ғаъолияти соҳибкор дахл доранд. Дар ин давра дар мақомоти андоз низ соҳибкор ба қайд гирифта мешавад.

Гузоштани бунёди истехсолот, аз қабилӣ сохтмони корхона, завод, бино, иншоот, васл намудани таҷҳизоти зарурӣ ва ба расмӣ даровардани ҳуқуқ ба ҳар як объекти номбаршуда дар давраи аввал сурат мегардад.

ӯҳдадорихои соҳибкор оид ба гирифтани иҷозатномаи зарурии мақомоти давлатии дахлдорро барои истифодаи объектҳои саноатӣ, гирифтани натиҷаҳои мусбӣи таҳлили экологӣ, гирифтани иҷозатномаи истифодабарии замин, об,

кишири замин ва дигар ҳуқуқҳои амволи ва гайриамволи бо мақсади истифодаи минбаъдан фондҳои истеҳсоли ва ҳоказо номбар намудан мумкин аст, ки ба давраи аввал рост меоянд.

Давраи дуюм, давраи истеҳсоли бевоситаи мол ва расонидани хизмат мебошад, ки дар доираи ҷаълияти умумин хоҷагӣ ба амал бароварда мешавад. Зери мафҳуми ҷаълияти хоҷагӣ чунин ҷаълияти фаҳмида мешавад, ки бевосита ба истеҳсоли мол, иҷрои кор, расонидани хизмат ва фуруши онҳо ба истеъмолкунандагон алоқаманд мебошад. Соҳибкор дар ин давра бояд талаботҳои қонунгузори соҳибкориро риоя намуда, ӯҳдадориро, ки аз аҳдҳои ҳуқуқи граждани бармеоянд, иҷро намояд. Дар ҳамин давра, инчунин муқаррароти қонунгузори меҳнатӣ, меъёр ва қоидаҳои истифодаи табиат, қоидаҳои санитари истеҳсоли, баҳисобгирии муҳосибаӣ, бехатарии зиддисўхтор, талаботҳои стандартикунонӣ ва сертификатсиякунонӣ бояд бечунучаро иҷро карда шаванд. Риоя намудани онҳо барои таъмин намудани сифат, бехатарии маҳсулот, омезиши техникӣ ва иттилооти маҳсулот (кор ва хизмат) зарур мебошанд. Хусусияти ин даваро инчунин татбиқи технологияи нави истеҳсоли, пешниҳоди иттилооти зарурӣ ба истеъмолкунандагон ташкил медиҳанд.

Дар давраи сеюм ба соҳибкор талаботҳои пешниҳод карда мешаванд, ки бо ба даст овардани натиҷаҳои ҷаълияти соҳибкорӣ ва ихтиёрдорӣ намудани онҳо алоқаманд мебошанд. Натиҷаи асосии ин давра фоида ва ё зарар аз ҷаълияти соҳибкорӣ мебошад. Бинобар ин, соҳибкор бояд андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмиро ба буҷет ворид намуда, ҳисобот аз рӯи пардохти андоз, тавозуни муҳосибаӣ ва иттилоотро ба мақомоти омор пешниҳод намояд. Барои ин соҳибкор бояд корҳои қаблӣ оиди таҳияи тафтиш ва тасдиқи иттилоот ба амал барорад. Масалан, дар маҷлиси солони ҷамъияти саҳомӣ ҳисоботи солони, ҳисоботи муҳосибаии солони, ҳисоби фоидаи зарар, қабули қарор дар бораи тақсими фоида ва зарар, инчунин дигар амалҳои анҷом дода мешаванд.

Соҳибкор ӯҳдадор аст, ки:

- мутобиқи қонунгузори меҳнат бо шахрвандоне, ки онҳоро ба сифати коргари кироя ба кор мегирад, шартнома (қарордод) ва ҳамчунин бо талаби коллективҳои меҳнатӣ

шартномаи коллективӣ бандад;

- барои муттаҳидшавии коргарони кироя ба иттифокҳои касаба ва мақомоти дигари намояндагони онҳо бо мақсади ҳимояи манфиатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии худ монеъ нашавад;

- ба коргарони кироя на камтар аз андозаи ҳадди акали мукаррарнамудаи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон маош диҳад;

- онд ба таъмини ҳифзи меҳнат, беҳатарии экологӣ, санитарӣ ва техникаи беҳатарӣ, тозагиву беҳдошти истеҳсолот, инчунин болоравии иқтисодиёт дар асоси қоидаву меъёрҳои ҷорӣ тадбирҳо андешад;

- пардохти саривақтии андозҳо ва дигар ӯҳдадориҳои молиявии худро дар назди давлат ба иҷро расонад;

- дар бораи муфлисшавии худ ва имконнопазир будани адои ӯҳдадориҳо дар назди қарздиҳандагон арз намояд;

- барои фаъолият дар соҳаҳои, ки тибқи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозатнома (литсензия) талаб карда мешавад, иҷозатнома (литсензия) гирад;

- талабҳои дигари дар қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида роиё намояд¹.

ҲАҶҲАИ СЕЮМ

Дарси ҷорум – машғулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калидӣ: озодиҳои фаъолияти соҳибкорӣ, даромади шахсӣ, таъмини заминаи моддӣ барои амали намудани фаъолияти соҳибкорӣ, қобилияти амалкунии шахрвандон ва ташилотҳо, гирифтани иҷозатномаи махсус, қайди давлатии субъекти фаъолияти соҳибкорӣ, қобилияти пурраи амалкунӣ, қобилияти ҳуқуқдорӣ ташилотҳои тиҷоратӣ, принсипи «равзанаи ягона», экспертизаи ҳуқуқии ҳуҷҷатҳо, шахси ҳуқуқӣ, соҳибкори инфиродӣ, филиал, намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ, феҳристи ягонаи давлатӣ, бақайдгирии давлатӣ, рақами ягонаи мушаххас, мақомоти андоз, патент, шаҳодатнома, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои соҳибкор.

Саволҳо барои муҳокима:

¹ Ниг. Нодиров Ф.М. Асари зикршуда С.46-65.

1. Машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ яке аз ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд;

2. Озодона ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ чун таркибии принсипи Конституционии озодии иқтисодӣ ва соҳибкорӣ (м. 12 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон).

3. Интихоби озодонаи самти фаъолият, намуд ва шакли фаъолияти соҳибкориро чи тавр мефаҳмед?

4. Кадом шартҳои оғоз намудани фаъолияти соҳибкориро метавон ба сифати маҳдудиятҳо дохил намуд?

5. Қобилияти ҳуқуқдорӣ ташкилотҳои тиҷоратӣ;

6. Бақайдгирӣ давлатӣ мувофиқи принсипи «равзанаи ҷона» аз ҷониби мақомоти андоз бо кадом роҳ ба амал бароварда мешавад;

7. Ваколатҳои мақомоти андози Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои номбар намоед.

8. Қайди соҳибкори инфиродӣ аз ҷониби мақомоти андоз;

9. Принсипҳои додани патент, шаҳодатнома ва иҷозатнома барои амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкорӣ;

10. Ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои соҳибкор.

ВАЗИФАҲО БАРОИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШЧЌ (КМД):

1. Соҳибкори инфиродӣ Салимов А. баҳри пурсамар ба роҳ мондани фаъолият аз меҳнати кирои истифода мебарад. Нозирӣ минтақавӣ андоз Пулодов Ҳ. ҳангоми санҷиши навбатӣ муайян менамояд, ки соҳибкор Салимов А. бо коргарони кирои шартномаи (қарордоди) 'меҳнатӣ дошта, лекин аз номи онҳо андоз аз даромад ҳисоб накарда, ба бучаи дахлдор нагузаронидааст.

Савол: Соҳибкори инфиродӣ Салимов А., ки қарордоди мақомоти андоз нест оё уҳдадор аст, ки ҳангоми пардохти музди меҳнат андозҳои коргарони кироашро ҳисоб намуда, ситонад ва ба бучаи дахлдор ворид созад?

2. Коргарони кирои ҶДММ «Меҳнат» бо мақсади ҳимояи манфиатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии худ меҷӯянд дар иттифоқҳои касба ва мақомоти дигари намоёндагони муттаҳид шаванд. Аммо роҳбари ҷамъият ба ин амали онҳо

эътироз намуда, ба ин иқдоми пешгирифташон монеъ мешавад.

Савол: Роҳбари ҶДММ «Меҳнат», ки ба ғайриқонунии соҳибкорӣ машғул аст ба ин амал ҳуқуқ дорад?

Монеъ нашудан ба ин иқдоми коргарон яке аз уҳдадориҳои соҳибкор намебошад?

3. Соҳибкори инфиродӣ ба ду нафар коргари кирояш аз миқдори миёнаи маоши ҳадди ақал камтар маош таъин намудааст. Бинобар ин сабаб коргарон бо нишони эътироз ба корпартой даст задаанд.

Савол: Амали коргарони кирояро шарҳ диҳед.

Соҳибкор ҳуқуқ дорад, ки аз ҳадди минималии музди меҳнат камтар маош таъин намояд?

4. Шаҳрванд Раупов О.-ро, ки бо сабуқрави шахсии худ ба мусофиркашонӣ машғул мебошад, ҳангоми амалиёти муштараки навбатӣ қарордони БДА ва мақоми дахлдори давлатӣ онд ба иҷозатномагирӣ дар соҳаи нақлиёт боздошт намуда, барои надохтани иҷозатномаи махсус барои мусофиркашонӣ санади маъмурии тартиб дода, ба суди маҳалли истиқоматаш мефиристанд. Суд дар асоси баёноти шохидон ва гуфтаҳои Шаҳрванд Раупов О. новобаста аз он, ки намердонистааст, барои ғайриқонунии мусофиркашонӣ гирифтани патент ва иҷозатнома ҳатмист, нисбати вай ба маблағи 500-сомонӣ ҷарима таъин менамояд.

Савол: Оё ин амали нозирони БДА ва қарори Суд қонунии мебошад?

Надонистани қонун ҷавобгариро истисно менамояд ё не? Шарҳ диҳед.

5. Сокини ноҳияи Абдурахмони Ҷомии Вилояти Хатлон Хусрави А., ки 15-сола мебошад, ба нозироти андозӣ маҳалли истиқоматаш бо ариза муроҷиат намуда, дархост қардааст, то уро ҳамчун соҳибкори инфиродӣ барои машғул шудан ба ғайриқонунии хариду фурӯш дар назди бинои истиқоматиашон ба қайди давлатӣ гирифта, патент диҳанд. Аммо нозироти андоз бинобар сабаби қобилияти пурраи амал надохтанаш аризаи уро рад намудааст.

Савол: Шахси воқеӣ аз кадом лаҳза дорои қобилияти амалкуниро соҳиб гашта метавонад.

Шахси воқеӣ ҳангоми доштани қобилияти ҳуқуқдорӣ аз синни чандсолагӣ мустақилона ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шуда метавонад?

ВАРИАНТИ ЯГОНАИ ДУРУСТИ ҶАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

1. Машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ин:

- а) ҳуқуқ ва озодии шахрванд мебошад;*
- б) вазифаи шахрванд аст;*
- в) ӯҳдадорию шахрванд дар назди давлат ба ҳисоб меравад;*
- г) ӯҳдадорию шахрвандони аз сини 18-боло мебошад;*
- д) ҷавобҳо нодурустанд.*

2. Принсипи озодона ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун ҷузъи таркибии принсипи озодии иқтисодӣ ва соҳибкорӣ дар кадом санади қонунгузорӣ дарҷ ёфтааст?

- а) м. 12 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон;*
- б) м. 10 Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон;*
- в) м. 1 Кодекси соҳибкории Тоҷикистон;*
- г) м. 2 Кодекси савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон;*
- д) м. 5 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон.*

3. Мутобиқи қисми 2 моддаи 51 КГ ҚТ қобилияти ҳуқуқдорӣ ташкилотҳои тижоратӣ аз кадом лаҳза ба вучуд меояд?

- а) аз лаҳзаи аз қайди давлатӣ гузаштан;*
- б) аз лаҳзаи қабули қарори таъсисдиҳиши аз ҷониби муассисон;*
- в) аз лаҳзаи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ба мақоми бақайдгирандаи давлатӣ;*
- г) аз лаҳзаи ғолибӣ ба даст овардан;*
- д) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.*

4. Бақайдгирӣ давлатӣ мувофиқи принсипи «равзанаи ягона» аз ҷониби кадом мақомот ба амал бароварда мешавад?

- а) мақомоти андоз;*
- б) вазорати адлия;*

- в) ҷамоати шаҳраку деҳа;
- г) ҳукумати ноҳия;
- д) мақомоти ҳифзи ҳуқуқ.

5. Патент ин:

а) ҳуҷҷатест, ки ба сифати соҳибкор ба қайди давлатӣ гирифта шудани шаҳрвандонро муайян карда, барои машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорию дар он пешбинигардида ҳуқуқ медиҳад;

б) ҳуҷҷатест, ки низоми андози даромад ва кӯмакпулиҳои иҷтимоиро содда гардонидаст ва ҳамзамон ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайди давлатӣ гирифта шудани шаҳрвандро тасдиқ намуда, ба соҳибкор ба ивази патент дода мешавад;

в) иҷозати махсусе мебошад, ки барои фаъолияти махсус ба шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ дода мешавад;

г) ҳуҷҷатест, ки ба сифати соҳибкор ба қайди давлатӣ гирифта шудани шахсони ҳуқуқиро тасдиқ менамояд;

д) ҳуҷҷатест, ки танҳо ба соҳибкорони ба фаъолияти савдо машғулбуда, дода мешавад.

6. Соҳибкор бо кадоме аз ҳуҷҷатҳои зерин ба фаъолияти иқтисоди хориҷӣ машғул шуда метавонад?

а) патент;

б) шаҳодатнома;

в) иҷозатнома;

г) тамоми ҳуҷҷатҳои, ки нозироти андоз ба соҳибкори инфиродӣ медиҳад;

д) сертификат.

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти инхисорӣ дар бозорҳои мол» кадом сол қабул карда шудааст?

а) 30.12.1993с.;

б) 15.03.2005с.;

в) 20.02.2002с.;

г) 29.11.2000с.;

д) 1.09.1995с.

8. Ҳофиз, раққоса ва навозандагоне, ки ба фаъолияти соҳибкории инфиродӣ машғуланд, дар асоси кадом ҳуҷҷат бояд фаъолият намоянд?

- а) иҷозатнома;
- б) шаҳодатнома;
- в) патент ва иҷозатнома;
- г) патент;
- д) диплом.

9. Шартномаҳое, ки ҳангоми баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ баста мешаванд, аз дигар намуди шартномаҳо бо кадом хусусиятҳои асосӣ фарқ мекунанд?

- а) вобаста ба ҳайати субъектҳои асосӣ ва музднокиашон;
- б) бемузданд;
- в) тарафҳо соҳибкор нестанд;
- г) тарафҳо соҳибкоранд ва шартномаи бемузд ба имзо мерасонанд;
- д) ин намуди шартномаҳо дар шакли хаттӣ баста мешаванд.

10. Бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ дар кадом мақомот анҷом дода мешавад?

- а) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати адлияи ВМКБ ва вилоятҳо;
- б) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- в) Раёсати адлияи ВМКБ ва вилоятҳо;
- г) Кумитаи андозаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- д) нозироти андозаи маҳалли таъсисёбонашон.

ҲАФТАИ ЧОРУМ

Дарси якум – лексия

Мавзӯ: Асосҳои амволии фаъолияти соҳибкорӣ

Мундариҷаи мухтасари машғулият:

1. Амвол ҳамчун асоси фаъолияти соҳибкор
2. Моликият ва дигар ҳуқуқҳои амволии соҳибкор

1. Амвол ҳамчун асоси фаъолияти соҳибкор

Барои ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ, соҳибкор бояд амволи муайян дошта бошад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ҳар як касро барои озодона

истифода намудани амволи худ чиҳати ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар фаъолияти бо қонуни манънашуда мустаҳкам намудааст (м. м. 12, 32 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Гирифтани даромад аз истифодаи амвол як шакли асосии фаъолияти соҳибкорӣ мебошад (қ. 3 м. 1 КГҶТ). Ҳамин тариқ, амвол ба сифати воситаи баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ баромад мекунад. Ҳамзамон доштани амвол заминаи зарурӣ машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ низ мебошад. Доштани амволи алоҳида дар ҳуқуқи моликиятӣ, истифодаи хоҷагӣ ё идоракунии оперативӣ як шартӣ эътироф шудани ташкилот ҳамчун шахси ҳуқуқӣ баромад мекунад (м. 4 КГ ҶТ).

Ҳамзамон, ҳаҷми муайяни амволи алоҳида низ аҳамияти муҳими ҳуқуқӣ дорад. Вучуд надоштани амволи зарурӣ дар баъзе мавридҳо садди роҳи бақайдгирии шахси ҳуқуқӣ ё гирифтани иҷозатнома барои ба амал баровардани номгуи муайяни фаъолият мегардад, масалан, барои анҷом додани хизматрасонии нақлиётӣ ҳангоми вучуд надоштани воситаҳои нақлиёт.

Истилоҳи «амвол» дар қонунгузорӣ ба маъноҳои гуногун истифода бурда мешавад. Ба бисёрмаъноии ин истилоҳ ҳанӯз Г.Ф. Шершеневич ишора карда буд, ки мувофиқи ақидаи ӯ, мафҳуми амволро аз ғилоҳи иқтисодӣ ва аз ғилоҳи ҳуқуқӣ фарқ бояд кард.¹

Ба истилоҳи амволе, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда мешавад, объектҳои низ дохил кардан мумкин аст, ки худ хусусияти моддӣ надошта, арзиши пулӣ доранд, аз ҷумла ҳуқуқҳои амволий.

Баъзан дар ҳуқуқ ва қонунгузорӣ истилоҳи «амвол» баҳри тавсифи ҳолати молумулкии шахс истифода шуда, дар ин маъно на ғилоҳи амвол ва ҳуқуқҳои амволий, балки ўҳдадорҳои шахси мушаххас низ ба он дохил карда мешаванд, аз ҷумла амволи корхона, амволи меросӣ.

Намудҳои алоҳидан амволе, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд, ҳам дар асоси нишонаҳои иқтисодӣ ва ҳам ҳуқуқӣ тасниф карда мешаванд.

¹Ниг.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. СПб., 1909. С.127.

Асосҳои ҳукукии тасниф имконият медиҳанд, ки чунин намудҳои амволро ҷудо намоём:

- амволи манқул ва ғайриманқул, молҳое, ки муомилоти онҳо озод аст; молҳои муомилоташон маҳдуд; молҳои аз муомилот гирифташуда.

Бо назардошти аломатҳои иқтисодӣ чунин намудҳои ашё мавҷуданд:

- воситаҳои асосӣ ва гардон, истеҳсоли ва ғайриистеҳсоли, моддӣ ва ғайримоддӣ;

- фондҳои гуногун.

Речаи ҳукукии амвол дар фаъолияти соҳибкорӣ аз маҷмӯи ҳуқуқ ва ўҳдадорӣҳои шахс нисбати амвол иборат мебошад. А.В. Венедиктов зери мафҳуми речаи ҳукукии амвол қоидаи махсуси тартиби ташкилӣ ва истифодаи амволро мефаҳмид¹. Амвол гуфта, ҳамчун ањана маҷмӯи ашёҳо, яъне объектҳои моддӣ фаҳмида мешавад, ки нишондиҳандаи амволи доранд. Дар чунин маъно «амвол» нисбати ҳуқуқи моликияти истифода мешавад (тасарруф ва ихтиёрдори намудан). Умуман ҳуқуқ амволро дар маънои васеъ, яъне чун маҷмӯи ашё ва ҳуқуқҳои амволи мефаҳмад (қ. 6 м. 69, қ. 2 м. 140 КГ ҚТ).

Истилоҳи «амвол» барои ифода намудани ашё, аз ҷумла пул ва қоғазҳои қиматнок ва инчунин ҳуқуқҳои амволи (қ. 2 м. 140 КГ ҚТ) истифода мешавад.

Зери мафҳуми ҳуқуқҳои амволи - ҳуқуқи талаб намудани амвол ё дигар неъматҳои моддӣ фаҳмида мешавад. Ҳуқуқҳои амволи ба сифати предмети аҳдҳо, аз ҷумла, шартномаи хариду – фуруш баромад менамоянд (қ.3 м. 488 КГҚТ). Дохил намудани ҳуқуқҳои амволи ба истилоҳи амвол, дар адабиётҳои ҳуқуқи яхела фаҳмида намешавад. Масалан, баъзе аз олимони мепиндоранд, ки татбиқи речаи ҳукукии моликият ба ҳуқуқи талабкунӣ нодуруст мебошад.² М.И. Брагинский ҳамчун тарафдори ақидаи неоклассикӣ моликият тақлиф менамояд,

¹Ниг.: Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.: 1948. С. 381.

²Ниг.: Маттей У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М.: 1999. С.334 – 335.

ки речаи ҳуқуқи моликият ба ҳуқуқи талабкунӣ низ татбиқ карда мешавад¹.

Истифодаи амвол дар фаъолияти соҳибкорӣ бо баҳисобгирии ҳатмии амвол мутобиқи қоидаҳои баҳисобгирии муҳосибавӣ, муайян намудани арзиши он бо риояи қоидаи баҳодихӣ ва азнавбаҳодихӣ, инчунин қоидаи фуруши амволро дар бар мегирад.

Қонунгузориҳои қорӣ як қатор маҳдудиятҳои ихтиёрдори намудани амволро муқаррар намудааст:

-риоя намудани тартиби ба амал баровардани аҳдҳо, аҳдҳо нисбати амволи асосӣ «аҳдҳои қалон» (қонунгузорӣ дар бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ);

-риояи маҳдудиятҳои қонунгузории зиддиинҳисорӣ ҳангоми фуруши амволе, ки арзиши баланд ё ҳаҷми муайян дорад (м. 15, 16 Қонун «Дар бораи рақобат ва маҳдуд намудани фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои молӣ»);

-фуруши амвол бо нархи муайяни бозорӣ.

Ҳаҷми вақолатҳои шахс нисбати амволи ба ӯ тааллуқдошта пеш аз ҳама аз намуди ҳуқуқе, ки ба ин амвол дорад, вобаста мебошад.

2. Моликият ва дигар ҳуқуқҳои амволии соҳибкор

Мазмунӣ муносибатҳои моликиятиро тааллуқдорӣ амвол ба шахси муайян ташкил медиҳад, ки ҳуқуқи бо хоҳиши худ истифодаи онро дорад. Ҳуқуқ тааллуқдорӣ амволро ба ин ё он шахси муайян тасдиқ намуда, тартиби истифодаи онро ба низом медарорад, яъне муносибатҳои байни одамонро оиди амвол танзим менамояд.

Ҳуқуқи моликият гуфта, маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқии муқарраршудаеро меноманд, ки тааллуқдорӣ амволро ба шахсони мушаххас мустаҳкам, танзим ва ҳифз менамояд.

Молик ҳақ дорад бо хоҳиши худ нисбати амволи худ ҳамаи ҳаракатхоеро, ки муҳолифи қонун нестанд ва ҳуқуқи манфиатҳои шахсони дигарро вайрон намеkunанд, ба амал барорад, аз ҷумла, ба ҳуқуқи моликиятии шахси дигар диҳад, ба иҷора монад, ба ғарав диҳад ё бо роҳҳои дигар истифода намояд (м. 232 КГ ҚТ). Молик ҳақ дорад, ки амволи хешро

¹Ниг.: Брагинский М.И. Договор – провотношения. Договорное право. Общее положения С. 233 – 235.

барои ба амал бароварани фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла барои мунтазам ба даст овардани фонди истифода намоёд.

Молик ҳуқуқи доштан, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ намудани амволи хешро доро мебошад. Ин ҳуқуқҳои нишондодашуда на танҳо ба молик, балки ба шахсони дигар низ метавонанд тааллуқ дошта бошанд.

Ҳуқуқи доштан – ҳамчун имконияти ба қонун асосёфта ба тарзи воқеӣ доштани амволи муайяно дар бар мегирад.

Ҳуқуқи истифодабарӣ - имконияти ба қонун асосёфта соҳибкорро оиди истифодаи амвол ва гирифтани хусусиятҳои фонданоки он меноманд. Ваколати истифодабарӣ, чун қоида бо ваколати тасарруфӣ алоқаманд мебошад, чунки истифодаи амвол бидуни доштан номумкин аст. Ҳамзамон ваколати истифодабарӣ ҳамчун ваколати мустақил баромад менамоёд, масалан, мазмуни шартномаи иҷораро пешниҳоди амвол бо нархи муайян барои тасарруфии муваққатӣ ва истифодабарӣ ё ин ки истифодаи муваққатӣ ташкил медиҳад (м. 624 КГ ҚТ).

Ҳуқуқи ихтиёрдорӣ - гуфта имконияти бо қонун пешбинишудаи соҳибмулкро оиди муайян намудани тақдирӣ ҳуқуқии амвол меноманд. Масалан, соҳибмулк метавонад амволро фурушад, тўҳфа кунад, ё бо дигар роҳ онро бегона кунад. Ваколати ихтиёрдорӣ намудан соҳибмулкро аз дигар дорандаҳо ва истифодабарандагони амвол ҷудо мекунад. Дар асоси шартнома баъзе имкониятҳои ихтиёрдорӣ намудани амвол ба шахсони дигар дода мешаванд. Ҳуқуқи ихтиёрдори намуданро субъектҳои истифодабарии хоҷагӣ ва иҷорагирандаҳо низ доранд.

Хусусияти фарқкунандаи ҳуқуқи моликӣ аз он иборат аст, ки молик истифодаи амволро «бо ҳокимияти худ ва ба манфиати худ» ба амал бароварда, дигар шахсоне аз мудохилаи беасос ба ҳуқуқи амволи ба ӯ тааллуқдошта дур менамоёнд, яъне мувофиқи хоҳиши худ баромад мекунад. Ҳамаи дигар шахсон, яъне субъектҳои ҳуқуқе, ки амволро, дар ин ё он асоси ҳуқуқи тасарруф, истифода ва ихтиёрдорӣ менамоёнд, ваколатҳои худро на танҳо бо риояи қонун, балки инчунин бо нишондодҳои молик ба амал мебароранд.

Ҳуқуқи моликӣ на танҳо ба молик ҳуқуқҳои мутлақро медиҳад, балки ӯҳдадориро низ дар назар дорад. Ба молик инчунин нигоҳдорӣ амвол тааллуқ дорад, яъне барои нигоҳдорӣ, таъмир ва ҳимояи он хароҷоти муайяно содир

4) ҳуқуқҳои амволи бо тарз ва воситаҳои, ки ҳуқуқи моликияти ҳимоя карда мешаванд, аз ҷумла муқобили молик бо ҳимоя фаро гирифта мешаванд;

5) гузаштани ҳуқуқи моликияти ба шахси дигар асоси қатъи шудани ҳуқуқи амволи намегардад;

6) ҳуқуқи амволи ба ашёи ғайриманқул пас аз қайди давлатии он ба вучуд меояд (м.143 КГ ҚТ).

Муҳимтарин ҳуқуқҳои амволи дар баробари ҳуқуқи моликияти ҳуқуқи, истифодаи хоҷагӣ (м.308 КГ ҚТ) ва ҳуқуқи идоракунии оперативӣ мебошанд (м.313-319 КГ ҚТ)

Ҳуқуқи истифодаи хоҷагӣ. Дар ҳуқуқи истифодаи хоҷагӣ амвол ба корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва воҳидҳои марзӣ - ҳудудӣ тааллуқ доранд, ки онро мутобиқи қонунгузори тасарруфӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ менамоянд (м. 308 КГ ҚТ). Корхонаи давлатӣ ҳамчун объекти моликияти давлатӣ баромад намуда дар навбати худ амволи бегонаро, яъне амволеро, ки дар ҳуқуқи моликияти давлат қарор дорад, тасарруф, истифода ва ихтиёрдорӣ менамояд. Молики амволи давлатӣ нисбати амволе, ки дар ҳуқуқи истифодаи хоҷагии корхонаҳои давлатӣ қарор дорад, чунин ҳуқуқро дорад:

1) ҳал намудани масъалаи таъсис, таҷдид ва барҳам додани чунин корхонаҳо;

2) муайян намудани предмет ва мақсади фаъолияти онҳо;

3) таъин намудани роҳбар (директори) корхонаи давлатӣ;

4) назорат барои аз рӯи таъиноти истифода намудани амвол ва нигоҳдорӣи амволи корхона;

5) гирифтани қисми даромади корхонаҳои давлатӣ.

Ҳуқуқи корхонаҳои давлатӣ нисбати амвол бо қонун маҳдуд карда шудааст. Корхона ҳақ надорад, ки бидуни розигии соҳибмулк амволи ғайриманқулро ихтиёрдори намояд, фурӯшад, ба иҷора диҳад, ба ғараф монад ё ҳамчун, ҳисса дар оинномаи ҷамъият ва ширкати хоҷагӣ гузорад ё ин ки (м. 312 КГ ҚТ) бо дигар роҳ ихтиёрдорӣ намояд.

Ҳуқуқи идоракунии оперативӣ. Дар ин ҳуқуқ амвол ба корхонаҳои давлатӣ (қ 1 м. 127 КГ ҚТ) ва инчунин муассисаҳои, ки аз ҷониби соҳибмулк ба онҳо амвол дода мешавад, тааллуқ дорад, ки дар доираи қонун мутобиқи моддаи 132 КГ ҚТ ба мақсади ба амал баровардани фаъолият муайян, вазифаҳои супоридани молик ва таъиноти амвол ҳуқуқи

тасарруф намудан, истифода ва ихтиёрдориро ба амал мебароранд (қ 1 м. 313 КГ ҚТ).

Муассиса аз корхонаҳои давлатӣ ва воҳиди давлатӣ бо он фарқ карда мешавад, ки онҳо ҳам дар заминаи моликияти давлатӣ ва ҳам ғайридавлатӣ буда метавонанд (қ 3. м. 132 КГ ҚТ).

Корхона ва муассисаҳое, ки ба ҳукуки оперативии идоракунӣ амвол асосёфтаанд, онро дар ҳадҳои маҳдуд, тасарруфӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ менамоянд, аз ҷумла:

- 1) дар ҳадди муқаррар намудан қонун;
- 2) мутобиқи мақсадҳои фаъолияти ин корхонаҳо;
- 3) мутобиқи супоришҳои молик;
- 4) мутобиқ таъиноти амвол.

Ҳукуки иҷора. Мачмӯи муносибатҳои махсус нисбати иҷораи амвол ба вучуд меоянд. Ба иҷора объектҳои гуногун аз қабилӣ қитъаи замин, корхона ва комплекси амвол, бино, иншоот, таҷҳизот, воситаҳои нақлиёт ва дигар амвол, ки хусусияти ҷисмонии ҳудро ҳангоми истифодабарӣ гум намеkunанд дода мешаванд (ашёҳои истеъмолнашаванда). Иҷора дар асоси шартномае, ки бо молик баста мешавад, ба вучуд меояд ва бинобар ин байни тарафҳои шартнома муносибатҳои ӯҳдадориро ба вучуд меорад. Дар як вақт иҷорагиранда нисбати шахсони сеюм низ ҳамчун дорандаи қонунии амвол ҳисобида мешавад, чунки ҳангоми гузаштани ҳукуки моликияти ба шахсони сеюм низ ҳукуки иҷора нигоҳ дошта мешавад (м. 638 КГ ҚТ). Ҳаҷми ҳуқуқҳои иҷорагир бо қонун ва шартнома муқаррар карда мешаванд. Дар баробари ин иҷорагир ҳуқуқ дорад амволро мувофиқи таъиноти он истифода барад, онро бо розигии иҷорадиҳанда ба зериҷора диҳад, ба он тағйирот дарорад (таъмир намояд) ва аз воситаҳои ҷимояи ҳукуки амволи истифода кунад (м. 326 КГ ҚТ), ҳукуки иҷораи амволи ғайриманқулро ба мерос гузорад (қ 2 м. 638 КГ ҚТ).

ҲАФТАИ ЧОРУМ

Дарси дуюм – маиҷулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калиди: амвол, гирифтани даромад, истифодаи амвол, воситаи баамалбарории фаъолияти соҳибкорӣ, ҳуқуқи моликиятӣ, истифодаи хоҷагӣ, идоракунии оперативӣ, ҳуқуқҳои амволӣ, амволи корхона, амволи меросӣ, амволи манқул ва ғайриманқул, молҳое, ки муомилоти онҳо озод аст, молҳои муомилоташон маҳдуд, молҳои аз муомилот гирифташуда, воситаҳои асосӣ ва гардон, воситаҳои истеҳсоли ва ғайриистеҳсоли, воситаҳои моддӣ ва ғайримоддӣ, речаи ҳуқуқии амвол, ашё, пул, қоғазҳои қиматнок, моликият, ҳуқуқи моликият, молик, ҳуқуқи доштан, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ намудани амвол, ҳуқуқҳои амволӣ, ҳуқуқи идоракунии оперативӣ.

Саволҳои барои муҳокима:

1. Гирифтани даромад аз истифодаи амвол ҳамчун як шакли асосии фаъолияти соҳибкорӣ (қ. 3 м. 1 КГҶТ);
2. Доштани амволи алоҳида дар ҳуқуқи моликиятӣ, истифодаи хоҷагӣ ё идоракунии оперативӣ ҳамчун шартӣ эътироф шудани ташкилот ҳамчун шахси ҳуқуқӣ (м. 4 КГ ҶТ);
3. Истилоҳи «амвол» дар қонунгузорӣ ва маъноҳои он;
4. Амволи манқул ва ғайриманқул;
5. Мафҳуми «молҳое, ки муомилоти онҳо озод аст; молҳои муомилоташон маҳдуд ва молҳои аз муомилот гирифташуда»-ро шарҳ диҳед;
6. Речаи ҳуқуқии амвол дар фаъолияти соҳибкорӣ чиро дар бар мегирад?
7. Мафҳумҳои «ҳуқуқи доштан», «ҳуқуқи истифодабарӣ» ва «ҳуқуқи ихтиёрдорӣ»-ро шарҳ диҳед;
8. Ҳуқуқи идоракунии оперативӣ чист?
9. Мазмунӣ маҳдудияти ҳуқуқҳои амволиро нисбат ба ҳуқуқи моликият фаҳмонед;
10. Объектҳое, ки ба сифати предмети шартномаи иҷора баромад мекунад.

ВАРИАНТИ ЯҶОНаИ ДУРУСТИ ҶАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

1. Ҳамчун имконияти ба қонун асосёфтаи ба тарзи воқеӣ доштани амволи муайянро чӣ меноманд?

- а) Ҳуқуқи доштан;
- б) Принципи фаъолияти соҳибкорӣ;
- в) Ҳуқуқи ихтиёрдорӣ;
- г) Ҷавобҳо нодурустанд;
- д) Ҳуқуқи истифодабарӣ.

2. Имконияти ба қонун асосёфтаи соҳибкорро оиди истифодаи амвол ва гирифтани хусусиятҳои фойданоки онро чӣ меноманд?

- а) ҳуқуқи доштан;
- б) ўҳдадории соҳибкор;
- в) ҳуқуқи ихтиёрдорӣ;
- г) ҷавобҳо нодурустанд;
- д) ҳуқуқи истифодабарӣ.

3. Ҳуқуқи ихтиёрдорӣ чист?

- а) имконияти бо қонун пешбинишудаи соҳибмулк оиди муайян намудани тақдири ҳуқуқи амвол;
- б) имконияти ба қонун асосёфтаи соҳибкор оиди истифодаи амвол ва гирифтани хусусиятҳои фойданоки он;
- в) имконияти ба қонун асосёфтаи ба тарзи воқеӣ доштани амволи муайян;
- г) таваккали соҳибкор;
- д) ҷавобҳо нодурустанд.

4. Ба амволи ғайри манкул дохил мешаванд:

- а) ниҳолҳои бисёрсола, бино, иншоот, хона, бўстонсари ва амволи дигаре, ки ба замин сахт алоқамандӣ доранд;
- б) хона, бино, иншоот, бўстонсари, гараж ва дигар амволе, ки ба замин алоқамандии зич надоранд;
- в) тамоми амволе, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда мешаванд;
- г) амволе, ки тухфа карда мешавад;
- д) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

5. Ба сифати объекти шартномаи кирои амвол чӣ баромад мекунад?

а) қитъаҳои замин, канданиҳои фойданоки умумӣ, биноҳо, иншоот, таҷхизот, воситаҳои нақлиёт ва дигар ашёе, ки дар қараёни истифода ҳосияти аслии худро гум намекунад;

б) ашёе, ки ҳосияти табиии худро дар рафти истифодаи вай гум мекунад;

в) биринҷ, шакар, равған, гушт ва ашёи ба инҳо монанд;

г) китоб, ручка, қалам, сумка ва ашёи ба инҳо монанд;

д) ҳамаи он амволе, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда мешаванд.

6. Китоб, пионино, мизу курсӣ ва чизу чоран ба инҳо монанд:

а) амволи манқул ва тақсимнашавандаанд;

б) амволи ғайри манқул ва тақсимнашавандаанд;

в) амволи манқул ва тақсимшавандаанд;

г) амволи ғайри манқул ва тақсимшавандаанд;

д) ҷавобҳо нодурустанд.

7. Ба амволи ғайри манқул дохил намешаванд:

а) ниҳолҳои бисёрсола, бино, иншоот, хона, бўстонсара ва амволи дигаре, ки ба замин сахт алоқамандӣ доранд;

б) хона, бино, иншоот, бўстонсара, фортониано, рубоб, гараж ва дигар амволе, ки ба замин алоқамандии зич надоранд;

в) тамоми амволе, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда мешаванд;

г) амволе, ки ба замин алоқамандии зич надоранд;

д) амволе, ки туҳфа карда шудаанд.

8. Номгӯи объектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар моддаи чанди Кодекси гражданин ҚТ оварда шудааст?

а) моддаи 142 КГ ҚТ;

б) моддаи 140 КГ ҚТ;

в) моддаи 138 КГ ҚТ;

г) моддаи 240 КГ ҚТ;

д) моддаи 188 КГ ҚТ.

9. Чизу чорас, ки ҳангоми тақсим намудан хусусияташро гум намекунад, доништа мешавал:

- а) чизу чораи асосӣ ва мансубият;
- б) чизу чораи тақсимиаванда ва тақсимнашаванда;
- в) чизу чораи мураккаб;
- д) чизу чораи тақсимиаванда;
- е) амволи манқул.

10.Объекти стандартгонӣ ин:

- а) қору хизматрасонии мебошад ки барои амалӣ намудани он дониши махсус лозим аст;
- б) маҳсулот, қору хизматрасонии мебошад, ки имконоти бозистеҳсолу истифодаи чандинқарата дорад;
- в) намудҳои фаъолияти мебошад, ки барои амалӣ намудани он бақайдгирии давлатӣ зарур аст;
- г) маҳсулоте, ки мавриди ниези аввалия мебошад;
- д) ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд.

ҲАФТАИ ЧОРУМ

Дарси сеюм – лексия

Мавзӯ: Асосҳои ташкилӣ-ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ
Мундариҷаи мухтасари машғулият:

1. Соҳибкории инфиродӣ
2. Шаклҳои корпоративии фаъолияти соҳибкорӣ:
 - а) ширкати қомил ва ба бовари асосёфта (коммандитӣ)
 - б) ҷамъияти дорон масъулияти маҳдуд ва иловагӣ
 - в) ҷамъияти саҳомӣ
3. Кооперативҳои истеҳсолӣ
4. Қорхонаҳои давлатӣ
5. Фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ

1. Соҳибкории инфиродӣ

Ҳуқуқи шаҳрвандон ба фаъолияти соҳибкорӣ асоси конститусионӣ дорад, яъне ҳар кас метавонад қобилият ва моликияти худро баҳри ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар фаъолияти бо қонун манъкарданашиуда озодона истифода намояд (м.19 КГҶТ; м.1 Қонуни ҚТ «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар ҚТ»).

Соҳибкории инфиродӣ гуфта, шаҳрванди дорони қобилияти пурраи амалқуниро меноманд, ки тахти таваққал ва

масъулияти шахснн молумулкнн худ фаъолияти соҳибкориро мустақилона ба амал мебарорад ва бо тартиби муқарраршуда ба қайд гирифта шудааст.

Шартҳои зарурнн ба фаъолияти инфироднн соҳибкорӣ машғул шудан чунинанд:

- қобилияти пурраи амалкунӣ;
- қайди давлатӣ ба ҳайси соҳибкори инфиродӣ.

Азбаски қобилияти пурраи амалкуннн шаҳрвандон бо расидан ба синнн 18 солагӣ алоқаманд карда шудааст (м.22 КГЧТ), пас онҳо аз ҳамин лаҳза ҳуқуқи мустақилона ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шуданро пайдо мекунанд.

Агар қобилияти амалкуннн шаҳрванд бинобар сунстеъмоли машруботи спиртӣ ё моддаҳои нашъадор (м. 31 КГЧТ) маҳдуд карда шуда бошад, пас онҳо ба фаъолияти соҳибкорӣ танҳо бо розигии парастор машғул шуда метавонанд. Агар шахси муайян пеш аз ба синн 18 солагӣ расидан қобилияти пурраи амалкуниро ба даст оварда бошад (бинобар бастанн акди никоҳ ё ин, ки эмансипатсия), пас аз ҳамин лаҳза ҳуқуқи мустақилона ба фаъолияти инфироднн соҳибкорӣ, бидуни таъсиси шахсн ҳуқуқӣ, машғул шуданро дорад.

Соҳибкоронн инфиродӣ аз лаҳзаи қайди давлатӣ ҳолати ҳуқуқи соҳибкорнн хурдро соҳиб мегарданд ва нисбати онҳо ҳамаи имтнёзҳои, ки бо қонунгузорнн қорӣ нисбати соҳибкорнн хурд пешбинӣ шудааст, паҳн мегардад.

Субъекти фаъолияти соҳибкорӣ бо тартиби муқаррарнамудан санадҳои меърию ҳуқуқнн Ҷумҳурнн Тоҷикистон дар мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурнн Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд.

Мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурнн Тоҷикистон, инчуннн мақомоти ҳокимияти иҷроия дар маҳаллҳо ҳуқуқ надоранд ҳангоми бақайдгирии давлатнн субъекти ҳама намудҳои соҳибкорӣ нисбат ба шартҳои муқаррарнамудан қонунҳо ва санадҳои дигари меъриву ҳуқуқнн Ҷумҳурнн Тоҷикистон шартҳои иловагӣ гузоранд.

Рад кардани бақайдгирии давлатнн субъекти фаъолияти соҳибкорӣ танҳо дар ҳолатҳои ба талаботи муқаррарнамудан санадҳои меърию ҳуқуқӣ мувофиқ набудани Феҳристи ҳуҷжатҳои пешниҳодшуда ва маълумоти дар онҳо овардашуда мумкин аст.

Гайриқонунӣ рад намудан ё худ саркашӣ кардан аз бақайдгирии давлатии субъекти фаъолияти соҳибкорӣ тибқи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ҷавобгарӣ мегардад.

Соҳибқоронии шахси ҳуқуқӣ мувофиқи тартиби муайяннамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мақомоти андоз ба қайд гирифта мешавад.

Бақайдгирии давлатии соҳибқори инфиродӣ (бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ) аз тарафи мақомоти ваколатдор-мақомоти андоз, бо риояи тартиботи «равзанаи ягона» анҷом дода мешавад (м.м. 21- 24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибқорони инфиродӣ».¹

Барои бақайдгирии давлатии соҳибқори инфиродӣ шахс ариза ва ҳуҷҷатҳоро дар бораи пардохти патент пешниҳод менамояд.

Дар ариза намуди фаъолияти соҳибқорие нишон дода мешавад, ки соҳибқор дар оянда нияти машғул шудан ҷорад. Дар ин маврид мақомоти андоз дар муҳлати се рузи гирифтани ҳуҷҷатҳо бақайдгирии давлатии соҳибкорӣ инфиродиро амалӣ гардониди, ба аризадиханда ба муҳлати то як соли тақвимӣ (календарӣ) патент медиҳад.

Андозаи ҳаққи пардохтро барои патент Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд. Пардохт барои патент ба воситаи ташкилотҳои бонкӣ, ки пардохтро аз аҳоли барои андоз ва дигар ҷамъовариҳо қабул менамоянд, гузаронида мешавад.

Патент ва шаҳодатнома барои шугли фаъолияти соҳибкорӣ бо талаби шахсони ваколатдори мақомоти андоз пешниҳод карда мешаванд.

Талаб намудани дигар ҳуҷҷатҳо ва ё содир кардани амали дигар дар вақти бақайдгирии давлатии соҳибқори инфиродӣ роҳ дода намешавад.

Агар шахс ҳамчун соҳибқор дар муҳлати муқарраргардида аз тарафи мақомоти ваколатдор беасос ба қайд гирифта

¹Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибқорони инфиродӣ» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №5.

нашуда бошад ва ё бақайдгирни ӯ рад шуда бошад, ҳақ дорад ба суд шикоят намояд.

Дар сурати ғайриқонунӣ рад кардан ё кашол додани бақайдгирни шахс ҳамчун соҳибкор аз тарафи мақоми бақайдгиранда, шахс ҳақ дорад, баргардонидани зиёни ба ӯ расонидашударо бо тартиби суди талаб намояд.

Бақайдгирни соҳибкори инфиродӣ дар асоси қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад. Дар қарор ҳолатҳои гирифтани патент ва шаҳодатномаи фаъолияти соҳибкори инфиродӣ пешбинӣ шудааст.

Мутобиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 – уми майи соли 2008, таҳти рақами 273 «Дар боран тартиби гирифтани патент аз ҷониби шаҳрвандоне, ки фаъолияти соҳибкориро бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба амал мебароранд» намудҳои фаъолияти соҳибкорие номбар карда шудааст, ки барон ба амал баровардани онҳо гирифтани патент зарур мебошад.

Патент – ҳуҷҷатест, ки ба сифати соҳибкор (бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ) ба қайди давлатӣ гирифта шудани шаҳрвандро муайян карда, барои машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорин дар он пешбиниғардида ҳуқуқ медиҳад.

Патент ба шахсе дода мешавад, ки бо тартиби муқаррарнамудан қонунгузорӣ аз қайди давлатӣ гузашта бошад. Агар ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ якҷанд намуди фаъолиятро дар бар гирад, ки барон ҳар кадоми онҳо гирифтани патенти алоҳида зарур аст, пас чунин фаъолият аз лаҳзаи гирифтани патент ҳамчун фаъолияти расмӣ эътироф карда мешавад.

Ҳамзамон барон ҳар қорманди кироя ва аъзон оила, ки меҳнати онҳо дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода мешавад, патенти алоҳида бояд гирад.

Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2008 таҳти рақами 273 Тартиби додани патент ва Шаҳодатнома ва номгуи намудҳои фаъолияти соҳибкорие, ки пардохти андози даромад дар асоси патент ва коэффисентҳои минтақавӣ ба амал бароварда мешаванд, муқаррар карда шудааст. Чунин ҳуҷҷатҳо ба шахсони ҷисмоние дода мешавад, ки фаъолияти соҳибкориро бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба амал мебароранд.

Шаҳодатнома – ҳуҷҷатест, ки шакли соддакардашудан низоми андоз аз даромад ва пардохтҳои иҷтимоӣ ба шуморафта, ҳамзамон бақайдгирии давлатии шахрвандро ба сифати соҳибкорӣ инфиродӣ тасдиқ намуда, ба соҳибкор ба ивази патент дода мешавад.

Соҳибкори инфиродӣ дар баробари ташкилотҳои тиҷоратӣ субъекти баробарҳуқуқи муомилоти хоҷагӣ мебошад. Қобилияти ҳуқуқдорини соҳибкори инфиродӣ ба қобилияти ҳуқуқии ташкилоти тиҷоратӣ баробар аст. Соҳибкори инфиродӣ ҳамагуна ғайолиятеро, ки бо қонунманъ нашудааст, ба амал мебарорад ва агар барои ба амал баровардани ғайолияти соҳибкорӣ иҷозатнома зарур бошад, пас иҷозатномаро низ метавонад гирад.

Иҷозатнома (литсензия) – ҳуҷҷатест, ки барои амалӣ гардонидани намуди муайяни ғайолият ба муҳлати дар он зикргардида аз тарафи мақоми ваколатдор ба шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ дода мешавад.

Тартиби иҷозатдиҳӣ барои ба амал баровардани ғайолияти инфиродии соҳибкорӣ аз тартиби иҷозатдиҳӣ нисбати шахсони ҳуқуқӣ, ки бо қонунгузорӣ дар бораи иҷозатдиҳӣ муқаррар шудааст, тафовут надорад.

Соҳибкори инфиродӣ тамоми шартномаҳоеро, ки бо қонунгузориҳои ҷорӣ муайян шудаанд, ё ин ки муҳолифи қонунгузориҳои ҷорӣ намебошанд, баста метавонанд. Шахсоне, ки ба ҳайси соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифта шудаанд, метавонанд аъзои (иштирокчини) ширкати пурра бошанд ва инчунин шартнома дар бораи ғайолияти якҷояро банданд.

Ба ғайолияти соҳибкориҳои шахрвандоне, ки бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ғайолият менамоянд, меъёрҳои ҳуқуқие татбиқ мешаванд, ки ғайолияти ташкилотҳои тиҷоратиро танзим мекунанд, агар аз қонун, санадҳои ҳуқуқӣ ва моҳияти муносибатҳои ҳуқуқӣ чизи дигаре барнаояд.

Татбиқи қондан танзими ғайолияти ташкилоти тиҷоратӣ нисбат ба соҳибкории инфиродӣ чунин маъно дорад, ки қонунгузор онҳоро дар як сатҳ бо шахсони ҳуқуқӣ мегузорад, аз ҷумла аз нигоҳи ҳифзи ҳуқуқҳои ҳалалдоршуда ва масъулият барои иҷро намудани уҳдадорӣҳое, ки аз ба амал баровардани ғайолияти соҳибкорӣ ба вучуд меоянд.

Ба ҳама бо иштироки шахрвандоне, ки ба ғайолияти соҳибкорӣ бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ машғуланд, бо

тартиби муқаррарнамудан қонун, яъне аз ҷониби суди иқтисодӣ ҳаллу фасл карда мешаванд.

Шаҳрвандоне, ки бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ фаъолияти соҳибкорию ба амал мебароранд, ҳангоми набоштан қайди давлатӣ наметавонанд нисбат ба аҳдҳои басташон ба он ҳавола кунанд, ки соҳибкор нестанд, чунки суд метавонад ба ин аҳдҳо қондан муқаррарнамудан қонунгузории граждани ва андоз онд ба ӯҳдадорихоеро, ки аз фаъолияти соҳибкорӣ ба вуҷуд меоянд, татбиқ намояд (қ.4 м.24 КГ ҚТ).

Аз рӯи ӯҳдадорихон худ соҳибкори инфиродӣ бо тамоми амволҳои худ масъул мебошад.

Фаъолияти соҳибкории инфиродиро бо ҷалби меҳнати кироӣ ба амал баровардан мумкин аст, ба шарт ки соҳибкори инфиродӣ дар асоси шаходнома бақайдгирӣ фаъолиятро ба амал барорад. Қонунгузор миқдори кормандони кироӣро маҳдуд накардааст, вале мантиқан теъдоди онҳо аз миқдори кормандоне, ки дар корхонаҳои хурд кор мекунанд, набояд зиёд бошанд. Хусусияти меҳнати шаҳрвандоне, ки дар хоҷагии шахсонӣ ҷисмонӣ кор мекунанд, дар Кодекси меҳнат пешбинӣ шудааст. Қонунгузор маффиати корманди кироӣ ва корфарморо ба инобат гирифтааст. Корманди кироӣ, ки бо соҳибкори инфиродӣ дар муносибатҳои меҳнатӣ дохил шудааст, ҳаман қорҳоеро иҷро менамояд, ки бо қонун манъ карда нашудаанд. вале ҳангоми бастани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бо қорҳона аз рӯи мансаб, касб ва иқтисоси муайян қор мекунад.

Қорфармо, яъне соҳибкори инфиродӣ метавонад бо қормандон шартномаҳои меҳнати муҳлатнок бандад, шахси ҳуқуқӣ (қорҳонаҳо) бошад чунин шартномаҳоро дар ҳолатҳое баста метавонанд, ки бо қонун муқарраршуда бошанд. Асосҳои қатъшавии шартномаи меҳнатӣ, муҳлати огоҳкунӣ, ёрдампулӣ ва дигар пардохтҳо бинобар бекор намудани шартномаи меҳнатӣ дар шартнома пешбинӣ карда мешаванд.

Хусусияти дигари ҳолати ҳуқуқи соҳибкории инфиродӣ бо хусусияти андозбандии он муайян карда мешавад. Нисбати онҳо чун қорҳонаҳои хурд реҷаи махсуси андозбандӣ муқаррар карда шудааст, яъне:

1) низоми соддақардашудани андозбандӣ (боби 41 КА ҚТ);

2) низоми пардохти андоз дар шакли як андоз - аз

даромад барон намудҳои алоҳидаи ғаёлият (боби 42 КА ҚТ).

Ба ҳайси соҳибкори инфиродӣ мувофиқи к.4 моддаи 24 КГ ҚТ сарвари хоҷагии деҳқонӣ низ баромад менамояд. Е.В. Матигина сардори хоҷагии деҳқониро соҳибкор эътироф менамояд, вале қомилан дар ин соҳтор “фард” вучуд надорад, бинобар ин шакли махсуси ғаёлияти соҳибқориест, ки аз соҳибқории инфиродӣ фарқ дорад¹. Норасони моддаи 24 КГ ҚТ дар он аст, ки он як шакли ғаёлияти соҳибқориро дар бар гирифта онро нисбати хоҷагии деҳқонӣ паҳн мекунад.

Ба андешаи Н. Шонасуридинов, хоҷагии деҳқонӣ “мачмуи соҳибқорон аст”, бинобар ин ҳуди хоҷагии деҳқонӣ бояд ба қайд гирифта шавад. Ба фикри муаллифон, “хоҷагии деҳқонӣ” шакли махсус ва мустақили ташкилӣ-ҳуқуқии ғаёлияти соҳибқорӣ мебошад³.

Ба моҳияти баҳсҳои оварда шуда даҳлат нақарда, қайд намуданием, ки хоҷагии деҳқонӣ шакли ағзалиятноки ғаёлияти соҳибқорӣ дар баҳши иқтисодиёти кишоварзии кишвар мебошад. Дар баробари ин қонунгузории қорӣ шаклҳои гуногуни ташкили хоҷагии деҳқониро, аз ҷумла хоҷагҳои деҳқониро, ки аз қониби як нафар дар шакли соҳибқории инфиродӣ, аз қониби оила дар шакли ғаёлияти соҳибқории оилавӣ ва соҳибқории гуруҳи шахсонро дар шакли ширкати оддӣ муқаррар намудааст.

2. Шаклҳои қорпоративии ғаёлияти соҳибқорӣ:

а) ширкати қомил ва ба боварӣ асосёфта (қомандитӣ).

Мувофиқи қонунгузорӣ ширкатҳои хоҷагӣ дар ду шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ таъсис дода мешаванд: ширкати қомил ва ширкати ба боварӣ асосёфта (ширкатҳои қомандитӣ).

Ду гуруҳи шарикон дар таркиби субъективии ширкатҳо қудо қарда мешаванд, яъне иштирокчиҳои ширкати қомил танҳо шарикони қомил ва иштирокчиёни ширкати ба боварӣ асосёфта бошад, аз ду гуруҳи шарикон: шарикони қомил ва маблағгузорон (қомандитистҳо) иборат мебошанд.

¹Ниг.: Е.В. Матигина. О субъектах предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве // Государство и право. 1997. №4. С.36.

³Ниг.: Исмоилов Ш.М., Шонасуридинов Н., Нодиров Ф.М. Ҳуқуқи кишоварзӣ. Қитоби дарсӣ. Душанбе. «Қонуният», 2000. С.97.

Шарикони комил дар ширкати ба боварӣ асосёфта шарикиро ташкил медиҳанд ва маблағгузoron бошанд, дар фаъолияти соҳибкории ширкат бевосита иштирок наменамоянд. Ҳолати ҳуқуқии маблағгузoron бо меъёрҳои қонунгузори дар бораи иштирокчиёни ширкати комил асосёфтааст. Дар Кодекси Граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд шудааст, ки ба шарикони ширкати ба боварӣ асосёфта қоидахое, ки Кодекс нисбати ширкати комил пешбинӣ намудааст, татбиқ мешаванд, ба шарте ки бо қонунгузории махсус дар бораи ширкатҳои ба бовари асосёфта, тартиби дигар муқаррар нагардида бошад (м.88 КГ ҚТ).

Ягона ҳуҷҷати таъсисии ширкатҳо - шартномаи таъсис мебошад, ки аз шартҳои зерин иборат аст:

- шарт дар бораи ҳаҷм ва таркиби маблағҳои ширкат;
- ҳаҷм ва тартиби ворид намудани ҳиссаҳои ҳар як иштирокчӣ;
- ҳаҷм ва тартиби муҳлати гузаронидани ҳисса;
- ҷавобгарӣ барои вайрон намудани уҳдадорихо.

Идоракуни дар ширкат бо розигии умумии якдилонаи шарикон ё бо овоздиҳии бартариятнок ба амал бароварда мешавад.

Мувофиқи қонунгузори се вариантҳои асосии идоракунии ширкат вучуд дорад:

- 1) якҷоя, яъне аз ҷониби ҳамаи шарикон идора намудани ширкат;
- 2) тақсим намудани ваколатҳои идоракуни байни шарикон;
- 3) аз ҷониби як нафари онҳо ба амал баровардани функсияи идоракуни.

Тазаққур додан зарур аст, ки ҳангоми бастании шартномаи таъсис ин масъаларо шарикон ҳал менамоянд ва яке аз вариантҳои ин ки ҳамомезиши онҳоро қабул менамоянд.

Ба ҳайси иштирокчиёни ширкати комил, яъне шарикони комил танҳо соҳибкорони инфиродӣ ё ташкилотҳои тиҷоратӣ баромад карда метавонанд. Ҳамзамон корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ бо розигии ҳатмин пешакии соҳибмулки ин корхонаҳо метавонанд, ки дар фаъолияти ширкатҳои комил иштирок наменамоянд.

Ҳар як шахс метавонад, ки иштирокчини танҳо як ширкати комил бошад. Ин маҳдудият барои он муқаррар

карда шудааст, ки иштирокчиёни ширкати комил аз рӯи ўҳдадорихои ширкат масъулияти муштарак доранд. Ин чунин маъно дорад, ки ҳангоми норасоии амволи ширкат барои иҷро намудани ўҳдадорихои ширкат кредиторҳо ҳақ доранд, ки талаботи худро аз амволи шахсии ҳар кадоме аз аъзоёни ширкат қонеъ гардонанд. Қонунгузорию муосир ҳаракатеро, ки барои маҳдуд ё бекор намудани масъулияти шахсии аъзои ширкат равона шудааст, мутлақо безътибор меҳисобад.

Иштирокчиёни ширкатҳои комил дар баробари шарикони комил инчунин маблағгузoron низ мебошанд, ки дар идоракунии фаъолияти ширкат иштирок намеkunанд ва хатари таваккали онҳо аз рӯи фаъолияти ширкат бо ҳаҷми маблағҳои гузашташон маҳдуд мегардад. Ба сифати маблағгузор ҳамаи иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии граждaнӣ, аз ҷумла, шаҳрвaндон, ташкилотҳои гайритиҷоратӣ ва гайраҳо баромад карда метавонанд.

Шахс ба сифати шарикони комил танҳо дар як ширкати ба бовари асосёфта баромад карда метавонад. Иштирокчиҳои ширкати комил наметавонад, ки иштирокчиҳои шарикони ба бовари асосёфта бошад ва иштирокчиҳои ширкати ба бовари асосёфта наметавонад иштирокчи шарикони комил бошад. Ин маҳдудият мувофиқи талаботи қонун аст, ҷунки дар як вақт бо амволи шахсии худ ба сифати кафили ду ширкат баромад кардан имконнопазир аст.

Ҳуҷҷате, ки фаъолияти ширкат (комил ва бо бовари асосёфта) дар асоси он амалӣ мегардад, шартномаи таъсис ном дорад. Ба гайр аз талаботҳои умумие, ки Кодекси граждaнии ҚТ нисбати ҳуҷҷатҳои таъсисии шахсонӣ ҳуқуқии тиҷоратӣ пешниҳод менамояд (қ.2 м.53 КГ ҚТ), шартномаи таъсиси шарикони комил бояд ҷунин шартҳои иловагиро дар бар гирад, аз ҷумла:

- дар бораи ҳаҷм ва таркиби маблағи гуннашаванда;
- дар бораи ҳаҷм ва тартиби тағйирёбии ҳиссаи ҳар кадоме аз аъзоёни ширкат оиди ҳаҷм, таркиб, муҳлат ва тартиби ворид намудани ҳиссаҳо;
- масъулияти иштирокчиён барои вайрон намудани ўҳдадорихо оиди пардохти ҳисса.

Г.Ф. Шершеневич қайд менамояд, ки дар танзимномаи муносибатҳои дохилии ширкат байни шарикон шартнома

нақши бартариятнок дорад. Аз ҷумла, меғуяд у «қонун бинобар пурра намудани сукутии ин шартнома, амал менамояд».¹ Шартномаи таъсис дар шакли хаттии оддӣ баста мешавад, вале дар асоси созиши тарафҳо бо тасдиқи нотарналі ба расмнят дароварда мешавад. Шартнома бо хоҳиши тарафҳо, ё ба муҳлати муайян, ё бидуни нишон додани муҳлат баста мешавад. Ба гайр аз маълумотхое, ки хоси шартномаи таъсисӣ ширкати комил мебошанд, шартномаи таъсисӣ ширкати ба боварӣ асосёфта бояд дар бораи ҳаҷми маблағҳои маблағгузори маълумот дошта бошад. Ҳамзамон дар шартнома ҳаҷми маблағи ҳар як маблағгузор алоҳида нишон дода намешавад. Ҳамин тариқ, тағйирёбии ҳаҷми маблағҳо ё ин ки ҳайати маблағгузори ба тағйирёбии ҳуҷҷатҳои таъсисӣ таъсир намерасонад.

Маблағгузори ширкати ба боварӣ асосёфта ба шартномаи таъсис имзо намегузоранд, чунки онҳо бо шарикон дар муносибатҳои ўҳдадорӣ набуда, балки иштирокчиин чунин муносибатҳо бо ширкат мебошанд. Маблағгузори хатман бо шартҳои шартномаи таъсис бояд ошно бошанд, чунки ҳолати ҳуқуқи онҳо маҳз бо шартнома пешбинӣ мешавад. Маблағгузори ҳақ доранд, ҳангоми баромадан аз ширкат қисми даромади худро гиранд ва инчунин бо шартнома ҳаҷм ва муҳлати ворид намудани ҳиссаҳои худро бо ширкат муайян кунанд².

Қонунгузори нисбати ҳаҷми маблағи ғуншудаи ширкат талаботеро пешниҳод намекунад, чунки амволи шахсии шарикони комил низ ба сифати кафолати ҳуқуқи кредиторҳо баромад мекунад. Зарурати маблағи ғуншуда барои фаъолияти ширкат ҳамчун заминаи амволи фозилияти ташкилоти тижоратӣ вуҷуд дорад. Маҳз маблағи ғуншуда сарчашман қонеъ намудани талаботҳои кредиторони мебошад ва амволи шахсии дар ҳолате чунин нақшо иҷро менамояд, ки маблағҳои ғуншуда кофӣ набошанд.

Хусусияти маблағи ширкати ба боварӣ асосёфта дар иштироки маблағҳои маблағгузори таҷассум меёбад, вале дар қонунгузори нисбати таносуби маблағҳои ширкати

¹Ниг.: Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.: 1994. С.115.

²Нодиров Ф.М. Нақши шартнома дар таҷдиди ташкилотҳои тижорати кишоварзӣ. Душанбе.2003.

комил ва маблағгузoron талаботе вучуд надорад, чунки ин масъала ба хоҳиши худ иштирокчиён ҳавола карда шудааст. Вобаста ба хусусияти табиати ҳуқуқӣ, ҳайати субъектон ва шакли шарикӣ дар он бояд ҳам шарикони комил ва ҳам маблағгузoron ширкат варзанд.

Идоракунии ширкат аз руи қоидаи умумии ба созиши ҳамаи шарикон ба амал бароварда мешавад, ё яқдилона, ё ин ки агар бо ҳуччатҳои таъсисӣ пешбинӣ шуда бошад, бо овоздихии бартариятнок. Дар идоракунии шарикон бо тарзи овоздихӣ иштирок менамоянд ва ҳар як шарик як овоз дорад, албатта, агар бо ҳуччатҳои таъсисӣ тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад. Дар баъзе ҳолатҳо миқдори овозҳо бо миқдори ҳиссаҳо алоқаманд карда мешавад. Маблағгузoron дар идоракунии ширкати ба боварӣ асосёфта иштирок намеkunанд.

Фаъолияти соҳибқории ширкат аз ҷониби ҳар як шарик ба амал бароварда мешавад, башарте ки бо шартномаи таъсис тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад. Аз ҷумла, шарикон метавонанд якҷоя фаъолият kunанд, ё ин ки ба амал баровардани фаъолият ба зиммаи шарикони алоҳида гузошта шавад. Шарикон бидуни ваколатнома аз номи ширкат баромад меkunанд, чунки онҳо ба қонун ё шартномаи таъсис ваколатдор шудаанд.

Ваколатнома танҳо ба он шарикони комил дода мешавад, ки барон ба амал баровардани фаъолият, бинобар ҷой доштани чунин шартҳои шартнома, ваколатдор намебошанд.

Ҳуқуқ ва ӯҳдадорихии иштирокчиён аз узвияти онҳо ба ширкат бармеоянд ва як қатор хусусиятҳои доро мебошад. Масалан, ҳолати ҳуқуқии шарикони комилро ҳуқуқ ва ӯҳдадорихии ӯ оид ба иштироки бевосита дар фаъолияти ширкат ташкил медиҳад. «Иштирокчиини ширкат, дар фаъолияти он бояд иштирок намояд, вагарна гирифтани ғайрибеасос мебошад»¹. Шарикони комил ҳуқуқ дорад, ба ҳамаи ҳуччатҳои ширкат, ки ба фаъолияти он алоқаманд мебошанд, шинос шавад. Шарикони комил ӯҳдадор аст, аз ба амал баровардани як қатор амалиётҳо бидуни розигии

¹Ниг.: Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. С.105.

дигар шарикон худдорӣ намояд, аз ҷумла, бастанӣ аҳдҳое, ки ба предмети фаъолияти ширкат дахл доранд ва ҷунин аҳдҳоро аз номи худ ва ба манфиати худ ё ба манфиати шахсони сеюме, ки намояндаҳои онҳо низ мебошад, мебандад.

Ҳолати ҳуқуқии маблағгузoron бо ҳуқуқи онҳо ҷиҳати гирифтани фонда муайян карда мешавад. Ҳуқуқҳои ғайриамволий танҳо барои ба амал баровардани ҳуқуқҳои амволии онҳо зарур мебошанд. Масалан, маблағгузoron ба мақсади гирифтани иттилооти зарурӣ ҳуқуқ доранд, бо ҳисоботҳои солонан ширкат шинос шаванд.

Маблағгузoron ҷунин ҳуқуқҳои амволиро доро мебошанд:

- гирифтани фонда аз фаъолияти ширкат бо тартиби пешбинишуда ҳуҷҷатҳои таъсисӣ;

- гирифтани маблағҳои худ аз амволи боқимондан ширкат пас аз қонун намудани талаботҳои кредиторон, бинобар барҳам додани ширкат.

Қонунгузории ҷорӣ қондаи махсуси тағйирёбии ҳаёти иштирокчиён ва барҳам хурдани ширкатро муқаррар намудааст.

Чун қондаи ҳангоми тағйирёбии ҳаёти иштирокчиён, ширкати қомил метавонад фаъолияти худро идома диҳад, ба шарт ки бо шартнома ё созишнома ҷунин тартиботи муқарраргардида бошад. Барои тағйирёбии ҳаёти шахсии ширкат созиши яқинлони шарикон талаб карда мешавад.

Шарикони ширкати қомил ҳуқуқ доранд аз ҳаёти ширкат бароянд. Ду роҳи баромадан аз ширкат вучуд дорад. Ҳангоми татбиқи ҳар ду ҳолати нишондодашуда ба шарик арзиши ҳиссаи он дар шакли пулӣ ё натуралӣ пардохта мешавад, агар ҳуҷҷатҳои таъсисӣ тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошанд. Арзиши ҳисса ба арзиши маблағҳои гузошташуда баробар нест. Ҳиссаи шарик дар шакли фонзи арзиши амволи ширкат муайян карда мешавад.

Меросхӯрони шарикӣ, ки аз ширкат мебароянд, бинобар қомил нашудани онҳо ба ширкат, ҳиссаи шарикро дар шакли пулӣ ё амволий метавонанд гиранд. Ҳамзамон, ҳатари таваккали масъулиятро, ки ба шарикӣ собиқ аз фаъолияти ширкат дахл дошт, дар давомӣ ду сол нигоҳ медоранд, аммо ҳаҷми масъулияти онҳо бо арзиши мерос баробар мебошад.

Маблаггузори ширкати ба бовари асосёфта низ метавонанд аз ширкат бароянд. Ин ҳукукро онҳо пас аз анҷом ёфтани соли молиявӣ метавонанд амалӣ гардонанд. Ҳангоми баромадан онҳо метавонанд, маблағи худро бо тартиби муқаррарнамудаи шартномаи таъсис гиранд, ё ин ки як қисм ё ҳамаи онро ба маблаггузори дигар ё шахсони сеюм диҳанд. Маблаггузори ширкати ба боварӣ асосёфта нисбат ба шахсони сеюм ҳукуки бартариятноки харидкунии хиссаро доранд.

Қонун имконияти пешниҳоди ҳиссаи маблаггузорро (пурра ё қисман) ба маблаггузори дигар ё шахсони сеюм, аммо на ба шарикони қомил муқаррар намудааст (қ. 2 м. 90 КГ ҚТ).

Дар баробари асосҳои умумии барҳам хурдани ташкилоти тижоратӣ, ки бо моддаи 62 КГ ҚТ муқаррар карда шудаанд, хусусиятҳои махсуси барҳамдиҳии ширкатҳо низ вучуд доранд. Масалан, ширкати қомил дар ҳолатҳои зерин барҳам дода мешавад (м. 85 КГ ҚТ):

- агар дар ширкат як иштирокчи боқӣ монд. Ин иштирокчӣ ҳуқуқ дорад дар муддати шаш моҳ, аз лаҳзаи ҳамаҷун иштирокчии ягонаи ширкат боқӣ мондан онро бо тартиби муқаррарнамудан КГ ба ҷамъияти хоҷагӣ табдил диҳад;

- дар сурати аз ҳаёати ширкати ба боварӣ асосёфта баромадани ҳамаи маблаггузoron (қ. 1 м. 91 КГ ҚТ).

Ширкати ба боварӣ асосёфта низ бо асосҳои, ки нисбати ширкати қомил пешбинӣ шудаанд, барҳам дода мешавад. Ширкати ба боварӣ асосёфта ҳангоми вучуд доштани як шарикони қомил ва як маблаггузор метавонад фаъолияти худро нигоҳ дорад. Ҳангоми аз ширкати ба бовари асосёфта баромадани ҳамаи маблаггузoron, шарикони қомил метавонанд, онро ба ширкати қомил табдил диҳанд.

б) ҷамъиятҳои дорони масъулияти маҳдуд ва иловагӣ.

Ҷамъияти дорони масъулияти маҳдуд (мунбаъд ҷамъият) ҷамъияти хоҷагист, ки аз ҷониби як ё якчанд шахсе таъсис дода шуда, сармояи оғинамавии он бо ҳиссаи ҳаҷми муайянкардаи ҳуҷҷатҳои таъсисотӣ тақсим шудааст. Иштирокчиёни ҷамъият аз рӯи уҳдадорихони он масъулият надоранд ва зиёни таваккалӣ марбут бо фаъолияти

чамъиятро дар доираи арзиши саҳми гузошташон ба ӯҳда доранд.

Иштирокчиёни чамъият, ки ба сармояи оинномавии чамъият саҳро дар ҳаҷми пуррааш нагузоштаанд, тибқи ӯҳдадорӣ он дар доираи арзиши қисми пардохташудаи саҳми ҳар қадом иштирокчии чамъият масъулияти муштарак доранд.

Чамъият дар моликият амволи алоҳида дорад, ки дар баланси мустақили он ба ҳисоб гирифта мешавад, вай аз номи худ ҳуқуқҳои амволи ва шахсии ғайриамволиро ба даст дароварда ва онро амалӣ менамояд, ӯҳдадориро ба зимма гирифта, дар суд даъвогар ва ҷавобгар шуда метавонад.

Чамъият шахси ҳуқуқӣ буда бо тартиби муқарраркардашуда метавонад дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он суратҳисобҳои бонкӣ кушояд (м. 2 Қонун дар бораи чамъияти дорои масъулияти маҳдуд).

Чамъияти дорои масъулияти маҳдуд чунин чамъияти хоҷагист, ки маблағи оинномавии он ба ҳиссаҳои иштирокчиён тақсим шудааст. Ба ҳиссаҳо тақсим намудани сармояи оинномавӣ амволи чамъияти дорои масъулияти маҳдудро ба моликияти умумии ҳиссагӣ табдил надода, мақсади он муайян намудани ҳиссаи ҳар як иштирокчӣ дар идоракунии, гирифтани фонда ва квотаи барҳамдиҳӣ мебошад.

Чамъияти дорои масъулияти маҳдуд аз рӯи ӯҳдадорихон худ бо тамоми амволи ба ӯ тааллуқдошта ҷавобгар буда, аз рӯи ӯҳдадорихон иштирокчиёнаш ҷавобгар нест. Иштирокчиён низ аз рӯи қарзҳои чамъият бо амволи шахсии худ ҷавобгар намебошанд. Хатари зарар аз ҷаъолияти чамъияти дорои масъулияти маҳдуд дар ҳаҷми арзиши маблағҳои гузошташудаи онҳо маҳдуд мегардад. Нисбати иштирокчиёне, ки ҳамаи ҳиссаашонро ба сармояи оинномавӣ нагузоштаанд, ҷавобгарии муштарак дар ҳаҷми маблағҳои воридкарданашуда татбиқ карда мешавад.

Иштирокчиёни чамъияти дорои масъулияти маҳдуд - шахсони ҳуқуқӣ ва шахрвандон, аз ҷумла шахсоне, ки ҷаъолияти соҳибкорино ҳамаҷун касб ба амал намебароранд, шуда метавонанд. Мақомотҳои давлатӣ ва мақомотҳои ҳудидораи маҳаллӣ наметавонанд иштирокчии чамъияти дорои масъулияти маҳдуд бошанд қ.4 м.69 КҶ ҚТ.

Чамъияти дорои масъулияти маҳдуд аз ҷониби як ё якчанд шахсон таъсис дода мешавад. Қонунгузори микдори

иштирокчиёни чамъияти дорои масъулияти махдудро то 30 нафар муқаррар кардааст. Агар миқдори иштирокчиёни ЧДММ аз 30 нафар зиёд бошанд, пас бояд он дар давоми як сол ба чамъияти саҳҳомӣ табдил ёбад, вагарна бо гузаштани ин муҳлат бо тартибӣ судӣ барҳам дода мешавад. Иштирокчиёни чамъияти дорои масъулияти махдуд ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои муайянеро доранд, ки бо номи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои корпоративӣ машхуранд.

Ба ҳуқуқҳои иштирокчиёни чамъият ҳамчун иттиҳоди маблағҳо инҳоро дохил намудан мумкин аст:

- ҳуқуқи иштирок дар идоракунии чамъият;
- ҳуқуқ ба гирифтани иттилоот дар бораи фаъолияти чамъият ва ошно шудан бо ҳуҷҷат ва китобҳои муҳосибаӣ;
- ҳуқуқ барои тақсими фоида;
- ҳуқуқ ба фуруш ё бо дигар роҳ пешниҳод намудани ҳисса дар маблағи ойинномавии чамъият;
- ҳуқуқ барои баромадан аз чамъият новобаста аз розигии дигар иштирокчиён ва гирифтани ҳиссаи амволӣ аз чамъият;
- ҳуқуқ ба гирифтани ҳиссаи амволӣ, ё ин ки эквиваленти пулӣ пас аз ҳисобӣ намудан бо кредиторҳо ё худ квотаи барҳамдиҳӣ.

Ҷаҳдҳои иштирокчиёни чамъият бо зарурати иштироки шахсии онҳо дар фаъолияти соҳибкории чамъият алоқаманд набуда, бо инҳо махдуд карда мешавад: ворид намудани ҳисса ба сармояи ойинномавии ЧДММ бо риояи тартиб, ҳаҷм ва муҳлати пешбини намудани конун ё ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва фаш накардани иттилооти махфӣ дар бораи фаъолияти чамъият.

Мутобиқи конун дар бораи чамъияти дорои масъулияти махдуд, ба ҳама ё иштирокчиёни алоҳидаи чамъият ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои иловагӣ дода мешаванд. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои иловагӣ тибқи оинномаи чамъият ё дар асоси қарори яқдилонаи маҷлиси умумӣ пешбинӣ мешаванд. Бояд гуфт, ки муқаррар намудан ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои иловагӣ, махдуд ё қатъ намудани онҳо дар асоси қарори маҷлиси умумӣ бо овоздиҳии на камтар аз 3/2 ҳиссаи иштирокчиён ва розигии ҳуди иштирокчӣ имкон дорад.

Агар ҷунин иштирокчӣ ҳиссаи овози худро ба каси дигар диҳад, ин маънои гузаштани ҳуқуқи ӯҳдадориҳои иловагиро ба он кас надорад. Ин аз хусусияти шахсӣ

доштани ҳукуку ӯҳдадориҳои иловагӣ дарак медиҳад. Ҳамчун ӯҳдадорин иловагӣ - расонидани ягон хизмат ба ҷамъият ҳисобида мешавад. Ба сифати ҳукуки иловагӣ- ҳуқуқ дар бораи таъин намудани мақомоти идоракунии яккароҳбар ё қисми мақомоти иҷроияи ҷамъият баромад мекунад.

Ба сифати ҳуҷҷатҳои таъсиси ҚДММ ойиннома ва шартномаи таъсис эътироф карда шудаанд. Агар ҷамъият аз ҷониби як шахс таъсис ёбад, пас ягона ҳуҷҷати таъсисии он ойиннома мебошад, ки аз ҷониби ӯ тасдиқ карда мешавад.

Дар шартномаи таъсис – муассисон ӯҳдадорини ташкил намудани ҷамъиятро ба зимма мегиранд, ки ҷамъиятро таъсис медиҳанд ва бинобар ин таркиби муассисон, ҳаҷми маблағи ойинномавӣ, ҳиссаи ҳар як иштирокчиён, ҳаҷм, тартиб ва масъулияти онҳо барои ворид намудани ҳиссаҳои худ ба ҷамъият, тартиби тақсим намудани фоида, тартиби баромадан ва гайраро дар бар мегирад. Агар шартномаи таъсис бештар ба танзим намудани муносибатҳои дохилии байни иштирокчиён равона шуда бошад, пас ойиннома ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҚДММ барои шахсони сеюм мебошад.

Дар ойиннома ба гайр аз маълумотҳои, ки дар ҳуҷҷатҳои дигари таъсиси дарҷ меёбанд, ҷой додани чунин маълумотҳо зарур мебошад: номи ҷамъият, маълумот дар бораи ҷойи ҷамъият, низом, ваколат ва тартиби қабули қарор дар мақомотҳои идоракунии ҷамъият, ҳаҷми маблағи ойинномавӣ, ҳиссаи ҳар як аъзо, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои иштирокчиёни ҷамъият, аз он ҷумла, ҳукуки баромадан аз ҷамъият ва бегона намудани ҳиссаи хеш ба шахсони дигар ва инчунин дигар маълумотҳои бо қонун ё хоҳиши иштирокчиён муқаррар кардашударо дар бар мегирад.

Хусусияти ин шакли фаъолияти соҳибкорӣ дар он зоҳир мегардад, ки ҷавобгарии шахсин амволии иштирокчиён аз рӯи ӯҳдадориҳои ҷамъият истисно карда шудааст. Бинобар ин қонун барои ҳимояи манфиатҳои дигар иштирокчиёни муомилот талаби муайянонд ба ҳаҷм ва тартиби ташаққули сармояи ойинномавии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд муқаррар намудааст.

Ҳаҷми маблағи ойинномавие, ки аз арзиши номиналии ҳиссаи ҳар як аъзо иборат аст, набояд аз ҳаҷми 400 каратаи

музди кори хадди ақал дар лахзаи қайди давлатӣ кам бошад.

Афзоиши сармояи оинномавии ҷамъият аз ҳисобҳои зерин сурат мегирад:

1) аз ҳисоби амволи ҷамъият, яъне аз ҳисоби афзоишфотани воситаҳои фаъоли ҷамъият, ҳамзамон ҳаҷми ҳиссаи иштирокчиён бетағйир мемонад, вале арзиши номиналии онҳо баланд мешаванд;

2) аз ҳисоби маблағҳои иловагии иштирокчиён ба сармояи оинномавӣ. Маблағҳои иловагиро метавонанд ҳамаи иштирокчиён гузоранд, ки ин боиси афзудани арзиши номиналии ҳиссаи онҳо мегардад. Маблағҳои иловагиро инчунин метавонанд, як қисми иштирокчиён супоранд, ки ин боиси тағйирёбии таносуби ҳиссаҳо мегардад, ба шарте бо оиннома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, пас барои бастанӣ чунин аҳд розигии ҷамъият ё дигар аъзоён талаб карда намешавад;

3) аз ҳисоби маблағҳои шахсони сеюм, ки ба ҷамъият дар асоси розигии яқдилонан ҳамаи иштирокчиёни ҷамъият қабул карда шудаанд, агар ин дар оиннома манъ нашуда бошад.

Сармояи оинномавии ЧДММ бо ду тарз кам карда мешавад:

1) бо роҳи кам намудани арзиши номиналии ҳиссаи ҳамаи иштирокчиёни ҷамъият дар маблағи оинномавӣ дар ҳаҷми баробар ба ҳиссаҳои онҳо;

2) ё пардохт намудани ҳиссаҳое, ки ба ҷамъият тааллуқ доранд.

Ҷамъият уҳдадор ҳаст, ки дар ҳолатҳои зерин сармояи оинномавии худро кам намояд:

а) аз ҷониби иштирокчиён комил пардохт накардани маблағҳои худ дар давоми як сол аз лахзаи қайди давлатии ҷамъият;

б) ҳангоми кам шудани маблағҳои фаъоли ҷамъият аз ҳаҷми сармояи оинномавии ҷамъият аз оғози соли дуюми фаъолияти ҷамъият.

Кам намудани сармояи оинномавӣ бо риояи талаби огоҳкунонии ҳаттии кредиторҳои асосӣ дар муҳлати 30 рӯз аз лахзаи қабул намудани чунин қарор ба амал бароварда мешавад.

Гузоштани ҳисса ба фондан дигар иштирокчӣ бидуни розигии ҷамъият ва дигар иштирокчиён ба амал бароварда мешавад, ба шарте ки ониннома тартиби дигареро муқаррар накарда бошад, пас ҳиссаи худро иштирокчини ширкат метавонад ба шахсони сеюм фурушад. Ҳамзамон, аъзои ҷамъият ҳуқуқи бартариятноки харид намудани чунин ҳиссаро бо нархи пешниҳоди доро мебошад. Иштирокчӣ, ки хоҳиши ба шахсони сеюм фурухтани ҳиссаи худро дорад, ўҳдадор ҳаст, ки дар шакли хаттӣ дигар иштирокчиён ва худӣ ҷамъиятро огоҳ намояд. Агар дар муҳлати як моҳ ҷамъият ё иштирокчиёни дигар аз ҳуқуқи бартариятноки худ истифода накунад, пас ў метавонад ҳиссаи худро бо шарт ва нархи пешниҳодшуда ба шахсони сеюм фурушад. Агар дар рафти фуруш тартиби муқарраршуда риоя нагардад пас иштирокчӣ дар муҳлати 3 моҳ аз лаҳзае, ки дар бораи бастанӣ аҳд огоҳӣ ёфт ва ё бояд ки огоҳ мешуд, метавонад, ки бо роҳи муроҷиат намудан ба суд ҳукуку ўҳдадорихон харидорро ба худ гузаронад.

Агар ойннома гузариши ҳиссаро ба каси дигар манъ намояд ва инчунин дигар иштирокчиён аз харидорӣ намудани ҳиссаи пешниҳодшаванда даст кашанд, ё ин ки агар барои бегона намудани ҳисса, ойннома розигии дигар иштирокчиёно пешбинӣ кунад, вале онҳо чунин розигиро надиданд, пас бо талаби иштирокчӣ ҷамъият ўҳдадор ҳаст, ки онро харидорӣ кунад ва дар муҳлати на зиёда аз як сол аз лаҳзаи гузаштани ҳисса ба ҷамъият арзиши ҳақиқии онро ба иштирокчӣ пардохт намояд.

Иштирокчини ҷамъияти дорон масъулияти маҳдуд ҳукук дорад, новобаста аз розигии дигар аъзоён, ё худӣ ҷамъият аз ҷамъият барояд. Меъёрҳои қонунгузорӣ дар бораи ҚДММ, ки ҳуқуқи иштирокчиро барои баромадан аз ҷамъият танзим менамояд, хусусияти императивӣ доранд. Ҳангоми баромадан ба ў арзиши ҳақиқии ҳисса дар шакли пулӣ ё натуралӣ дар муҳлати шаш моҳи баъди ба охир расидани соли молнави дода мешавад. Ҳиссаи иштирокчӣ аз лаҳзаи навиштани ариза дар бораи баромадан аз ҷамъият ба ҳисоби ҷамъият мегузарад. Ҳамин тариқ, байни қатъ гардидани муносибатҳои корпоративӣ ва гирифтани арзиши ҳақиқии ҳисса вақти муайяне мегузарад, ки бевосита барои муайян намудани арзиши ҳақиқии ҳисса бинобар аз даст додани имконияти

гирифтани иттилоот аз ғаёлияти ҷамъият таъсир мерасонад. Нисбати ин тартиби пешниҳод-шуда дар байни олимони фикри ҷаҳон вучуд надорад. Масалан, С.Д. Могилевский қайд менамояд, ки ба амал баровардани ҳукуки озодона баромадани иштирокчиён аз ҷамъият бо гирифтани арзиши ҳақиқии ҳиссаи худ ҚДММ-ро ба яке аз шаклҳои хатарноктарини ташкилӣ-ҳукуқии шахсони ҳукуқӣ таъдир медиҳад¹.

Хориҷ намудани иштирокчиён аз ҚДММ танҳо бо тартиби судӣ ва бо талаби он иштирокчиёне амалӣ карда мешавад, ки ҳиссаи онҳо дар маҷмӯъ на камтар аз 10% сармояи ойнномавиرو ташкил медиҳад.

Барои хориҷ намудани иштирокчиёни ҚДММ чунин асосҳо муқаррар карда шудааст:

- аз ҷониби иштирокчиёни дағалона вайрон намудани ўҳдадорҳои худ;

- содир намудани ҳаракат (беҳаракатие), ки ғаёлияти ҷамъиятро номумкин ё ниҳоят мураккаб мегардонад.

Ба иштирокчиёни хориҷ карда шуда, арзиши ҳақиқии ҳиссаи он, ки тибқи ҳисоботҳои муҳосибавӣ муқаррар карда шудааст, пардохта мешавад. Ҳамин тариқ, оқибатҳои ҳукуқии баромадан ё хориҷ шудан аз ҚДММ яхела мебошанд ва хориҷ намудан маънои татбиқи ҷораи ҷазоро ба шарик надорад. Оқибатҳои номувофиқ ҳукуқиро нисбати чунин иштирокчиёни дар ҳуҷҷатҳои таъсисӣ пешбинӣ намудан мумкин аст. Масалан, дар шартномаи таъсис зарурияти баргардонидани товори зараре, ки бо ҳаракатҳои чунин аъзо ба ҚДММ расонида шудааст, ё ин ки ҷораҳои ҷаримавӣ низ муқаррар карда мешавад.

Ҷоидае, ки ҚДММ дар натиҷаи ғаёлияти соҳибдорӣ ба даст меорад, байни иштирокчиёни он тақсим карда мешавад. Ҳаҷми ҷоидаи ҳар як иштирокчиёни ҷамъият бо ҳаҷми ҳиссаи он дар сармояи ойнномавӣ баробар мебошад, башарте ки ойнномаи ҷамъият тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад.

Дар ҚДММ нисбат ба ҚС имконияти тақсими ҷоида бидуни назардошти ҳиссаи гузашташудан онҳо мумкин аст. Қарор барои тақсими ҷоида аз ҷониби маҷлиси умумии

¹Ниг.: Могилевский С.Д. Асарӣ зикршуда. С.93.

иштирокчиён баъди ҳар як нимсола ё як сол қабул карда мешавад.

Ба мақсади ҳимояи манфиатҳои кредиторон, иштирокчиён ва ҳуди ҷамъият, қонун имконияти тақсими намудани фойдаро байни аъзоён маҳдуд мегардонад. Масалан, то лаҳзаи пурра пардохт намудани сармояи ойинномавӣ ё анҷом надодани пардохтҳои зарурӣ ба аъзо, ки аз ҷамъият баромадааст, ё ҳангоми паст шудани арзиши воситаҳои фаъол нисбати сармояи ойинномавӣ, ҷамъият, ҳуқуқи дар байни аъзоён тақсими кардани фойдаро надорад.

Принсипи асосии ташкили идоракунии дар ҶДММ принсипи тақлимоти ҳокимият мебошад. Ҳамзамон, агар КГ ҶТ низоми ду зиннагии мақомотҳои идоракунии ҶДММ пешбинӣ карда бошад, пас қонун дар боран ҶДММ низоми созишномавии мақомотҳои идоракунии онҳоро муқаррар намудааст: маҷлиси умумии иштирокчиён, шӯрои директорон (шӯрои назоратӣ), мақомоти иҷроияи яқасардор ё ин ки мақомоти дастаҷамъии иҷроия.

Мақомоти олии идоракунии ҷамъият – маҷлиси умумии иштирокчиён он мебошад. Ҳамаи иштирокчиён ҳуқуқ доранд дар маҷлиси умумӣ иштирок намуда масъалаҳоро муҳокима намоянд ва оиди қабули қарорҳо овоз диҳанд. Ҳамагуна маҳдудиятҳои ин ҳуқуқҳои аъзоён безътибор ҳисобида мешаванд. Минқдори овозҳои аъзоён ба ҳиссаи онҳо баробар мебошад, вале дар ойинномаи ҷамъият, ки якдилона қабул шудааст, имконияти муқаррар намудани дигар тартиби ҳисоби овозҳо мумкин аст, пешбинӣ шавад.

Маҷлиси умумӣ дорон ваколатҳои истисноӣ мебошад. Масъалаҳое, ки ба ваколати истисноии маҷлиси умумӣ дахл доранд, соҳаҳои муҳимтарини ташкили фаъолияти ҷамъиятро дар бар мегиранд ва пешниҳод намудани онҳо ба шӯрои директорон ё дигар мақомотҳо, ба истиснои ҳолатҳои пешбиниамудаи қонун қатъиян манъ карда шудааст.

Ба ваколати истисноии маҷлиси умумии ҷамъият чунин масъалаҳо тааллуқ доранд:

- муайян намудани самтҳои асосии фаъолияти ҷамъият;
- қабули қарор дар боран аъзогӣ ба ассосиатсияҳо ва дигар иттиҳодияҳои ташкилотҳои тижоратӣ;
- тағйир додани ҳуҷҷатҳои таъсисӣ, аз ҷумла, ойиннома ва шартномаи таъсис;

- таъсис ё пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколати мақомотҳои иҷроия, комиссияи тафтишӣ;

- тасдиқ ҳисоботи солона;

- тақисмоти фонда байни аъзоён;

- таъдид ё барҳам додани ҷамъият.

Хусусияти танзими ҳуқуқии ин шакли ташкилӣ – ҳуқуқӣ дар он зоҳир мегардад, ки як қатор масъалаҳои ваколати истисноии маҷлиси умумии ҷамъият бояд яқдӣлона ҳаллу ҷасл шаванд. Аз ҷумла, ворид намудан тағйироту иловаҳо ба шартномаи таъсисӣ, қабули қарор дар бораи таъдид ва барҳам додани ҷамъият ва дигар масъалаҳои, ки оинномаи ҷамъият ба ин номгӯй дохил намудааст.

Ойинномаи ҷамъият шӯрои нозирон ё директоронро ба сифати мақомоти идоракунии пешбинӣ менамояд. Ойиннома ба ваколати ин мақомот ҳаллу ҷасл ҷунин масъалаҳоро дохил менамояд, аз ҷумла:

- таъсис ва барҳам додани мақомотҳои иҷроия;

- даъват ва гузаронидани маҷлиси умумӣ;

- қабул қарор дар бораи бастанӣ аҳдҳо, агар ҳаллу ҷасли ин масъалаҳо ба ваколати маҷлиси умумӣ дохил нашуда бошанд. Аъзои мақомоти иҷроияи дастаҷамъии ҷамъият бештар аз ҷорӣ хайати Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъиятро ташкил дода наметавонад. Шахсе, ки вазифаи мақомоти яккасардорӣ иҷроияи ҷамъиятро иҷро менамояд, дар як вақт наметавонад раиси Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият бошад.

Мақомоти иҷроия ҷаълияти ҷорӣ ҷамъиятро идора менамояд. Ин мақомот дар назди Шӯрои директорон ва маҷлиси умумӣ ҳисобот медиҳад.

Дар ҷамъият ду гурӯҳи мақомоти иҷроияро ҷудо намудан мумкин аст:

1) мақомоти яккасардори иҷроияи ҷамъият, яъне директори генералӣ ё директор;

2) мақомоти иҷроияи дастаҷамъӣ – садорат, маъмурият ва ғайра. Ваколати раиси мақомоти дастаҷамъии идоракуниро директори генералӣ ё директор иҷро менамоянд.

Комиссияи тафтишотӣ - ба мақсади назорат аз рӯи ҷаълияти молиявии ҷамъият таъсис дода мешавад. Ин мақомот дар ҳолати дилхоҳ метавонад, ки ҷаълияти

молиявӣ – хоҷагии ҷамъияро тафтиш намояд. Ҳамаи ҳуҷҷатҳои барои ин мақсад заруриро метавонад талаб намояд. Тафтиши як қатор ҳуҷҷатҳо ба тартиби ҳатмӣ аз ҷониби ҷамъият ба амал бароварда мешаванд, аз ҷумла, ҳуҷҷатҳои солона ва ҳуҷҷатҳои муҳосибавӣ. Барои тафтиши фаъолияти ҷамъият, дар асоси қарори маҷлиси умумӣ, аудитории касбӣ низ метавонад, ҷалб карда шавад.

Ҷамъияти дорон масъулияти иловагӣ чунин ҷамъиятеро меноманд, ки сармояи ойинномавии он ба ҳаҷми ҳиссаҳое, ки ҳуҷҷатҳои таъсиси муқаррар намудаанд, тақсим карда шудааст.

Иштирокчиёни ҷамъияти дорон масъулияти иловагӣ аз рӯи ўҳдадориҳои он муштаракан масъулияти субсидиарино дар ҳаҷми барон ҳамаи онҳо якхелаи қарат нисбат ба ҳаҷми ҳиссаҳои гузошташуда доро мебошанд.

ҚДМИ аз рӯи моҳияти худ як намуди ҚДММ мебошад, бинобар ин, КГ ҚТ пешбинӣ намудааст, ки қоидаҳои муқаррарнамудаи нисбати ҚДММ ба фаъолияти ҚДМИ низ паҳн мешаванд, ба шарте ки ҳуди кодекс қоидаи дигареро пешбинӣ накарда бошад.

Хусусияти фарқкунандаи ин шакли фаъолияти соҳибкорӣ дар масъулияти амволии аъзоёни ҚДМИ аз рӯи ўҳдадориҳои ҷамъият мебошанд. Ҳангоми норасоии амволи ҚДМИ барои қонун намудани талаботҳои кредиторон аъзоёни ҷамъият ба ҷавобгариҳои муштарак бо амволи шахсиашон кашида мешаванд.

Ҳамзамон, қайд бояд кард, ки ҳаҷми масъулияти аъзоён маҳдуд карда шудааст, чунки он на ба ҳамаи амволи онҳо чун дар ширкати комил, балки бо як қисми он, яъне дар ҳаҷми қарати маблағҳои ба сармояи ойинномавии ҷамъият ворид намуда. Масалан, иштирокчиён дар ҳаҷми се қарат, чор қарат ва ҳоказо вобаста ба ҳаҷми арзиши маблағҳои ба сармояи ҚДМИ прдохташон масъул мебошанд.

Аз ин ҷо боз як хусусияти ин шакли фаъолияти соҳибкорӣ бармеояд. Масалан, ҳангоми муфлис шудани яке аз аъзоёни ҚДМИ, масъулияти ӯ аз рӯи ўҳдадориҳои ҷамъият байни дигар аъзоён баробари ҳаҷми арзиши ҳиссаҳои онҳо тақсим мешавад, агар бо ҳуҷҷатҳои таъсисӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

в) чамъияти сахомӣ.

Чамъияти сахомӣ - ташкилоти тичоратие, ки сармояи оинномавии он ба микдори муайяни сахмияхо тақсим шуда, иштирокчиёни (сахмдорони) он аз рӯи удадориҳои чамъияти сахомӣ масъулият надоранд ва таваккалӣ зарари вобаста ба ғаёлияти онро дар доираи арзиши сахмияҳои марбуташон ба зиммадоранд.

Иштирокчиёни чамъияти сахомӣ, яъне сахомон аз рӯи ўҳдадориҳои чамъияти сахомӣ масъул набуда, хатари зарар аз ғаёлияти чамъият дар ҳаҷми арзиши сахмияҳои ба онҳо тааллуқдошта, маҳдуд мегардад. Сахомоне, ки пурра арзиши сахмияҳои худро напардохтаанд, аз рӯи ўҳдадориҳои чамъияти сахомӣ дар ҳаҷми арзиши қисми пардохтнакардаи сахмияҳои худ масъулияти муштаракро мебаранд.

Хусусияти фарқкунандаи ин шакли ташкилӣ-ҳуқуқии ғаёлияти соҳибкорӣ дар ташаккулёбии сармояи оинномавии он зоҳир мегардад, ки он тавассути паҳн намудани қоғазҳои қиматнокӣ эмиссионӣ, яъне сахмияхо ба вучуд меоянд.

Сахмия ҳуқуқи ўҳдадорӣ иштирокчиёноро нисбати чамъият тасдиқ менамояд. Имконияти озодона хариду - фуруш намудани ин қоғазҳои қиматнок шартӣ беҳтарини ҷалб намудани маблағҳои зарурӣ мегардад. Ин имконият медиҳад, ки бо кам намудани хатари нобудшавии амволи ҳеш, лоиҳаҳои ниҳоят дорон арзиши калонро амалӣ намоянд. Чунин тарзи гузоштани маблағҳо, инчунин барои он ғоидаовар ҳисобида мешавад, ки хангоми ба амалбарории шакли сахмӣ ғаёлияти соҳибкорӣ маблағҳо аз як соҳа ба соҳаи дигари истиснолот бо назардошти вазъияти иқтисодӣ гузаронида мешаванд.

Саҳҳом аз ҳайати чамъият бо роҳи фуруштани сахмияи худ озодона барои мадметавонад, яъне дар ин шакли ғаёлияти соҳибкорӣ сухан дар бораи гирифтани ҳисса ё ин ки арзиши пулии он намеравад.

Ҳамин тариқ, хусусияти фарқкунандан чамъияти сахомӣ аз дигар шаклҳои чамъиятҳои хоҷагӣ дар он ифода меёбад, ки маблағи оинномавии чамъияти сахомӣ дахлнопазир мебошад ва маҳз ҳамин хусусият аз бартарияти ин шакли чамъияти хоҷагӣ гувоҳӣ медиҳад. Чамъияти сахомӣ шакли беҳтарини ғаёлияти соҳибкорӣ корпоративӣ мебошад.

Ду навъи ҷамъиятҳои саҳомиро ҷудо намудан мумкин аст:

- 1) ҷамъияти саҳомин навъи кӯшода;
- 2) ҷамъияти саҳомини навъи пушида.

Тағйирёбии навъи ҷамъияти саҳомӣ маънон таҷдиди онро надорад. Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ нисбат ба ҷамъияти саҳомини навъи пушида фикри ягона вучуд надорад. Олимон чунин ақида доранд, ки зарурияти мавҷудияти ин навъи ҷамъияти саҳомӣ вучуд надорад, чунки мақсади асосии ҷамъияти саҳомӣ ҷалб намудани маблағҳои пулӣ мебошад, на ин ки тақсимои онҳо. Дар мамлакатҳои, ки ҚДММ вучуд дорад, ҷамъияти саҳомини навъи пушидаро инкор мекунад ва баръакс.

Ҷамъияти саҳомини навъи пушида дар лаҳзаи хусусигардонии корхонаҳои давлатӣ ба вучуд омадаанд ва инчунин ин шакли фаъолияти соҳибкороиро бо иштироки амволи ташкилотҳои хориҷӣ истифода намудан мумкин аст¹.

Хусусияти якуми фарқкунандаи ҷамъияти саҳомини навъи кӯшода аз ҷамъияти саҳомини навъи пушида дар он зоҳир меёбад, ки шарт ва тартиби ҷойгиркунии саҳмияҳо ва ҳуқуқи саҳомон оиди фуруҳтан ва ҳуқуқи бартариятнокии харидкунии саҳмияҳо вучуд дорад. Саҳомони ҷамъияти саҳомини навъи кӯшода ҳуқуқи озодона фуруҳтани саҳмияҳоро доранд.

Дар қонунгузорию ҷамъияти саҳомӣ манъкуниҳои императивӣ оиди муқаррар намудани ҳуқуқи бартариятнокии ҷамъият ё саҳомон барои харидкунии пешбинӣ шудааст. Саҳмияҳои ҷамъияти саҳомини навъи пушида танҳо байни муассисон, ё ин ки доираи шахсони пешакӣ муайянгардида тақсим карда мешаванд. Ҷамъияти саҳомини навъи пушида наметавонад, ки онҳоро ба доираи номуайяни шахсон пешниҳод намояд.

Саҳомони ҷамъияти саҳомини навъи пушида ҳуқуқи бартариятнокии харидорӣ намудани саҳмияҳоро доранд, ки саҳомон ба шахсони дигар бо нархи муайян пешниҳод кардаанд. Дар ойиннома инчунин ҳуқуқи бартариятнокии харидкунии худӣ ҷамъият нисбат ба пешбинӣ карда мешавад,

¹ Ниг.: Белов В.Б., Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. М.: 2002. С.48-50.

яъне агар дигар саҳомон аз ҳукуки бартариятноки худ истифода накунад, пас ҳуди ҷамъият онҳоро метавонад харидорӣ намояд.

Дуҷум хусусияти фарқкунандаи ҷамъияти саҳомии навъи пушида аз ҷамъияти саҳомии навъи кӯшода дар он аст, ки миқдори иштирокчиёни ҷамъияти саҳомии навъи пушида аз 50 нафар зиёд буда наметавонанд.

Хусусияти сеюми ҷамъияти саҳомии навъи кӯшода дар баамал баровардани ғаёлияти он мебошад, ки ғаёлияти кӯшода дорад ва дар воситаҳои ахбори омма маълумот дар бораи ҳисоботи солона, дар бораи маҷлиси умумӣ ва ғайраҳо нашр карда мешаванд. Ин талабот ба мақсади қонун намудани сармоягузориҳои эҳтимоли ба иттилооти зарурӣ муқаррар карда шудааст.

Ҷамъияти саҳомии навъи пушида танҳо дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ оид ба ғаёлияти худ иттилоот медиҳад, масалан, ҳангоми паҳнкунии озодонаи облигатсия ва дигар қоғазҳои қиматнок.

Иштирокчиёни ҷамъияти саҳомӣ саҳмияҳои ҷамъиятро харидорӣ менамояд ва ҳамин тариқ, ҳамчун саҳомон баромад менамоянд. Ба сифати саҳомони ҷамъияти саҳомӣ ҳамаи шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони ҷисмонӣ баромад карда метавонанд, аз ҷумла, шахсоне, ки ба сифати соҳибкор ба қайд гирифта нашудаанд. Мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ба сифати саҳомон баромад карда наметавонанд. Ба сифати муассиси ҷамъияти саҳомӣ чун ҚДММ метавонад ҷамъияти хоҷагӣ баромад намояд, ки аз як шахс иборат аст.

Қонунгузорӣ ва амалияи хоҷагӣ ба ақидаи олимони имконияти мавҷудияти чунин ширкатҳо ба иштироки як шахс инкор менамуд¹. Ба фикри гурӯҳи дигари олимони «ҳамчун иттиҳодия, ширкати саҳомӣ на бояд аз ду нафар камтар бошад. Муттаҳид намудани саҳмияҳо ё ин ки ҳиссаҳо дар дасти як кас маънои барҳам хурдани ширкатро дорад. Иттиҳоди иштирокчиён шахси ҳуқуқиро ташкил медиҳад»².

¹Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М.: 2000. С.406-407.
²Ниг.: Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. С.139.

Мувофиқи назари М.И. Кулагин, хусусияти мутамарказонии капитал иқтисодиёти капиталистро ба он оварда расонидааст, ки дар ин мамлакатҳо шахсони ҳуқуқие, ки аз як нафар иштирокчӣ иборат мебошанд, ба вучуд омадаанд¹.

Гарчанде ки мавҷудияти чунин ширкатҳо ҳамчун шахсони ҳуқуқӣ ба моҳияти шахси ҳуқуқӣ чун иттиҳоди коллективӣ муҳолиф бошад ҳам, қайд мекунад В.А. Мусин, дар ибтидо амалияи тиҷоратӣ ва судӣ, сипас назария ва қонун ҳуқуқи мавҷудияти ширкатҳоеро, ки ба як шахс тааллуқ доранд, эътироф намуд².

Тазаккур додан зарур аст, ки худ қонунгузории муосир ин масъаларо мусбӣ ҳал намудааст, яъне ба фоидаи мавҷудияти чунин шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқӣ ва баҳсу мунозираи олимони оиди табиати ҳуқуқии онҳо барои амалияи ҷаҳонӣ онҳо аз аҳамият ҳалӣ нест.

Эътироф намудани «ширкатҳои як шахс» бо ду роҳ ба амал бароварда мешавад:

1) бо роҳи расмӣ;

2) бо роҳи бевосита, эътироф намудани чунин ширкатҳо, бинобар баромадани дигар аъзоён бо сабабҳои гуногун аз ширкат. Масалан, қонуни Фаронса дар бораи ширкатҳо (с.1966) муқаррар менамояд, ки «муттаҳид намудани ҳамаи ҳиссаҳо ё ин ки саҳмияҳо дар дасти як нафар маънои қатъ шудани ҷаҳонӣ ширкатро надорад».

Ба гуруҳи давлатҳои, ки дар сатҳи қонунгузорӣ ҳуқуқи таъсис додани «ширкатҳои як шахс»-ро, эътироф менамояд, дар баробари Олмон, ИМА ва Россия, инчунин Ҷумҳурии Тоҷикистонро низ дохил намудан мумкин аст. Ба мақсади пешгирӣ намудани таъсиси «аҳромҳои молиявӣ» қонунгузории ҷорӣ нисбати таъсис додани ширкатҳои хоҷагӣ, ки аз як иштирокчӣ (саҳом) ё ин аз як саҳом иборат аст, маҳдудиятҳо муқаррар намудааст.

Ҳуҷҷати асосие, ки ҷаҳонӣ ҷамъияти саҳомӣ ба он асос ёфтааст, ойиннома мебошад. Мутабиқи қонун «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» аз 5 март соли 2007 шартномаи

¹Ниг.: Кулагин М.И. Избранные труды. М.: 1999. С.18.

²Ниг.: Мусин В.А. Одночленные корпорации в буржуазном праве // Правоведение, 1981. №4. С.44.

таъсис байни муассисони ҷамъияти саҳомӣ баста мешавад, ки дар он тартиби фаъолияти якҷоя оид ба таъсиси ҷамъияти саҳомӣ, андозаи сармояи оинномавӣ, намудҳои саҳмия, ки байни муассисон паҳн карда мешаванд, андоза ва тартиби пардохти саҳмияҳо ва ҳамаҷунин ҳуқуқи ӯҳдадорӣҳои муассисон оид ба ташкили ҷамъияти саҳомӣ муайян карда мешавад (қ.3 м. 10 Қонун «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ»).

Ҳамин тариқ, дар ҳуди қонун гарчанде ки истилоҳи шартномаи таъсис истифода шуда бошад ҳам, вале дар он ҳаракатҳои муассисон то лаҳзаи қайди давлатии ҷамъият нишон дода нашудаанд.

Шартномаи мазкур тартиби фаъолияти якҷояи муассисонро оид ба таъсиси ҷамъият, ҳаҷми маблағи оинномавӣ, навъ ва номгуӣи саҳмияҳо, ки байни муассисон паҳн карда мешаванд, ҳаҷм ва тартиби пардохти онҳо, ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои муассисонро оид ба созмон додани ҷамъият муайян менамояд.

Ойинномаи ҷамъияти саҳомӣ ҳуҷҷати таъсисии ҷамъияти саҳомӣ мебошад. Талаботи оинномаи ҷамъияти саҳомӣ барои иҷро аз ҷониби ҳамаи мақомоти ҷамъияти саҳомӣ ва саҳмдорон ҳатмӣ мебошад.

Ойинномаи ҷамъияти саҳомӣ чунин маълумотҳоро дар бар мегирад:

- номи пурра ва мухтасари фирмавии ҷамъияти саҳомӣ, маҳалли ҷойгиршавӣ, намуди ҷамъияти саҳомӣ, миқдор, арзиши номиналӣ ва намуди саҳмияҳо (оддӣ, имтиёзнок), ҳуқуқи саҳомон, ҳаҷми сармояи оинномавӣ, сохт ва ваколати мақомотҳои идоракунии, тартиби тайёри ва гузаронидани маҷлиси умумӣ, маълумот дар бораи филиал ва намоёндагӣҳо ва ҳоказоро дар бар мегирад.

Ойиннома санади меъёрии асосии ҷамъияти саҳомӣ буда аз ҷониби ҳуди ҷамъият қабул карда мешавад. Дар асоси оиннома дигар ҳуҷҷатҳои дохилии ҷамъияти саҳомӣ қабул карда мешаванд. Қонун дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ зарурияти аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ қабул намудани як қатор ҳуҷҷатҳоро муқаррар менамояд. Аз ҷумла, ҳуҷҷатҳо, ки тартиби таъсис, ваколат ва сохти мақомотҳои идоракунии ҷамъияти саҳомиро пешбинӣ менамоянд. Масалан: низомнома (дастур ё дигар ҳуҷҷат) дар бораи маҷлиси умумии саҳомон, дар бораи шӯрои директорон, дар

боран директори генералӣ, дар боран комиссияи тафтишотӣ ва ғайра. Тасдиқ намудани ҳуччатҳои дар болоишондодашуда, ваколати маҷлиси умумии саҳомон мебошад.

Чамъияти саҳомӣ дар баробари ин метавонад, ки оид ба дигар масъалаҳои дохилӣ низ ҳуччатҳо қабул намояд. Аз ҷумла, масъалаи ташаккулёбии сармояи ойинномавии чамъият, тақсими фонда, ихтиёрдорӣ намудани амвол ва ғайра. Талаботи асосие, ки қонунгузорӣ нисбати ҳуччатҳои дохилӣ муқаррар намудааст, аз он иборат мебошад, ки онҳо набояд ба қонунгузорӣ, дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ва санадҳои, ки аз ҷониби мақомотҳои чамъияти саҳомӣ дар ҳудуди ваколати онҳо қабул шудаанд, муҳолиф бошанд. Ҳуччатҳои дохилии чамъияти саҳомӣ меъёрҳои дорони хусусияти умумиро дар бар мегиранд, ки барои иҷро аз ҷониби мақомотҳои идоракуни ва назоратии чамъияти саҳомӣ, саҳомон ва дигар субъектҳои ин муносибатҳо, ҳатмӣ мебошанд. Ҳангоми вайрон намудани ҳуқуқҳои, ки бо ин меъёрҳо муқаррар карда шудаанд, ба суд муроҷиат намудан мумкин аст¹.

Сармояи ойинномавии чамъияти саҳомӣ аз арзиши номиналии саҳмияҳои чамъият иборат мебошад, ки аз ҷониби саҳомон харидорӣ карда шудаанд. Аз рӯи моҳияти худ сармояи ойинномавӣ – арзиши чамъшудани номиналии саҳмияҳои фурухташуда мебошад. Сармояи ойинномавиро аз саҳмияҳои эълоншуда фарқ кардан зарур аст, чунки инҳо саҳмияҳои иловагӣ мебошанд, ки чамъияти саҳомӣ ҳуқуқи фуруختани онҳоро дорад. Назарияи таҷзияи истилоҳи саҳмияи эълоншуда ва паҳнкардашуда аз ҳуқуқи корпоративии ИМА гирифта шудааст.

Сармояи ойинномавӣ якҷанд функсияро иҷро мекунад.

Якум, - функсияи кафолатӣ. Ин функсияи сармояи ойинномавии чамъияти саҳомӣ дар қонун ҳамчун кафолати манфиатҳои кредиторҳо муқаррар карда шудааст.

Функсияи дуюми сармояи ойинномавӣ дар он таҷассум меёбад, ки он барои таъмини оғози фаъолияти тиҷоратии

¹Ниг.: Шишкина И.С. Локальное норматворчество коммерческих организаций // Приложения к журналу «Хозяйство и право». 2002. №3.4.

чамъият ва ҳамчун заминан моддӣ инкишофи минбаъдаи он хизмат менамояд.

Тавассути функсияи сеюми сармояи оинномавӣ ҳиссаи ҳар як саҳом дар Ҷоида ва идоракунии чамъият муқаррар карда мешавад.

Қонунгузориҳои ҷорӣ ҳадди ақали сармояи оинномавии чамъияти саҳомиро муқаррар карда аст. Аз ҷумла, сармояи ҳадди ақали оинномавии чамъияти саҳомии кушода набояд аз маблағи ҳазоркаратаи ҳадди ақали музди меҳнат ва барои чамъияти саҳомии навъи пушида бошад дар ҳаҷми ҷорсадкаратаи ҳадди ақали музди меҳнате, ки дар санаи бақайдгирии давлатии чамъияти саҳомӣ муқаррар шудааст, камтар бошад.

Барои чамъияти саҳомие, ки барои ба амал баровардани навъи муайяни фаъолият (бонкӣ, сугуртавӣ) таъсис дода шудаанд, ҳаҷми баландтари сармояи оинномавӣ муқаррар карда мешавад.

Ҳангоми таъсис додани чамъияти саҳомӣ новобаста аз навъи он ҳамаи саҳмияҳо бояд байни муассисон паҳн карда шаванд. Ин ҳолат ба мақсади ҳимоя намудани манфиатҳои харидорони воқеӣ пешбинӣ шудааст. Дар ин давра пешомади чамъияти саҳомӣ номаълум мебошад ва аз ин рӯ озодона харидорӣ намудани саҳмияҳо барои сармоягузориҳои мувофиқи матлаб нест. Ҳамин тариқ, ба харидорони номуайян пешниҳод намудани саҳмияҳои ҚСҚ дар он сурате иҷозат дода мешавад, ки сармояи оинномавии чамъияти саҳомӣ инкишоф ёфтааст ва чамъияти саҳомӣ ҳукуқи баровардани саҳмияҳои иловагиро пайдо кардааст.

Қонунгузориҳои ҷорӣ нисбати сармояи оинномавӣ, яъне тартиби пур, зиёд ва кам кардани он ҷораҳои махсусро муқаррар намудааст. Аз лаҳзаи қабули қонуни нав дар қонунгузориҳои истилоҳи нав бо номи саҳмияи қорӣ (тақсимшуд) ба вуҷуд омад. Ин гуна саҳмияҳо махсус ҷоп карда намешаванд. Онҳо тавассути ба амал баровардани амалҳои муайяни корпоративӣ, яъне ба амал баровардани ҳукуқи баргариантноки харидкунии саҳмияҳое, ки саҳомони ҚСП мефурӯшанд, ба вуҷуд меоянд.

Сармояи оинномавии чамъият дар ҳаҷми 50% дар муҳлати се моҳи пас аз қайди давлатӣ пардохт карда мешавад,

50% боқимондаро муассисон бояд дар давоми як сол пардохт намоянд.

Пур кардани сармояи ойнномавӣ ё пардохт намудани саҳмияҳо бо пул, қоғазҳои қиматнок, амвол ё ҳуқуқҳои амволӣ, ё ин ки бо дигар ҳуқуқҳои, ки арзиши пулӣ доранд, пардохт карда мешаванд. Шакли пардохти саҳмияҳои ҷамъият ҳангоми таъсисёбӣ бо шартнома дар бораи таъсиси ҷамъият ва минбаъд бо оиннома муқаррар карда мешавад.

Баҳои пуллии амвол, қоғазҳои қиматнок, дигар амвол, ҳуқуқҳои амволӣ ва ҳуқуқҳои дигаре, ки арзиши пулӣ доранд ва ба сифати ҳаққи пардохти саҳмияҳо баромад менамоянд, бо созиши муассисон ва минбаъд аз ҷониби шӯрои директорон ба амал бароварда мешавад. Ба мақсади пешгирӣ намудани сунистеъмол қонунгузори ҷорӣ ҷалб намудани баҳодиҳандаи мустақилро пешбинӣ мекунад.

Сармояи ойнномавии ҷамъияти саҳомӣ бо ду тарз зиёд карда мешавад:

- 1) бо роҳи баланд намудани арзиши номиналии саҳмияҳо;
- 2) бо роҳи баровардани саҳмияҳои иловагӣ.

Зиёд намудани сармояи ойнномавӣ бо роҳи баланд намудани арзиши номиналии саҳмияҳо ваколати маҷлиси умумии саҳомон мебошад. Зиёд намудани сармояи ойнномавӣ бо роҳи баровардани саҳмияҳои иловагӣ ба ваколати маҷлиси умумӣ дахл дорад – бинобар муқаррароти ойнномаи ҷамъият. Дар бештари мавридҳо ин масъалаҳоро маҷлиси умумӣ ҳал менамояд. Сармояи ойнномавии ҷамъияти саҳомӣ тибқи муқаррароти моддаи 18 Қонун дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ зиёд карда мешавад.

Мувофиқи моддаи 19 ҳамин Қонун, ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқ дорад ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун вазифадор аст сармояи ойнномавии худро кам кунад. Масъалаи кам намудани он ба ваколати истисноии маҷлиси умумӣ тааллуқ дорад. Сармояи ойнномавӣ бо роҳи паст намудани арзиши номиналии саҳмияҳо, ё кам намудани миқдори умумии саҳмияҳо ё кам кардани миқдори умумии онҳо, ё дар ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин қонун бо роҳи ба даст овардани қисми саҳмияҳо кам карда мешавад.

Агар дар натиҷаи кам кардани сармояи ойнномавӣ ҳаҷми он аз ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи ойнномавии бо ҳамин Қонун дар санаи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои бақайдгирии давлатии

тағйири дахлдори оиномаи чамъияти сахомӣ муайянгардида кам шавад, вай ҳақ надорад, ки сармояи оинномавиашро кам кунад (қ 1 м. 19 Қонун «Дар бораи чамиятҳои сахомӣ»).

Қарор дар хусуси кам кардани сармояи оинномавии чамъияти сахомӣ бо роҳи кам кардани арзиши номиналии сахмияҳо ё бо роҳи харида гирифтани як қисми сахмияҳо бо мақсади кам кардани миқдори умумии онҳо аз ҷониби маҷлиси умумии сахмдорон қабул карда мешавад.

Кам намудани сармояи оинномавӣ боиси ба вучуд омадани оқибати ногувор мегардад, аз ҷумла дар муҳлати 30 рӯз аз лаҳзаи қабул намудани ҷунин қарор бояд ҳаман кредиторҳо ба таври хаттӣ дар хусуси кам кардани сармояи оинномавии чамъият ва ҳаҷми нави он огоҳ карда шаванд, инчунин дар нашрияҳои маълумот дар хусуси қарори қабулшуда дарҷ карда мешавад. Чамъиятҳои сахомӣ ҳуқуқи кам намудани сармояи оинномавию дар ҳолате аз даст медиҳанд, ки агар дар натиҷаи он ҳаҷми сармояи оинномавӣ аз миқдори муқаррарнамудаи қонун кам шавад.

Ҳангоми огоҳ нанамудани кредиторони чамъияти сахомӣ дар хусуси қабули қарор кредиторон ҳуқуқ доранд ба таври хаттӣ пеш аз муҳлат ё иҷрои ӯҳдадориҳои дахлдори чамъияти сахомӣ ва товони зарарро талаб кунанд.

Ҳуқуқи сахомон бо роҳи доштани сахмияҳо ба амал бароварда мешавад. Сахмия ин қоғазӣ қиматнокест, ки чамъияти сахомӣ мебарорад ва он вобаста ба намуд ва категорияҳо ҳуқуқҳои зерини сахмдоронро муайян менамоянд:

- барои гирифтани суди (дивиденди) сахмия;
- иштирок дар идораи чамъияти сахомӣ;
- ҳуқуқ ба як қисми молу мулки чамъияти сахомӣ, ки баъди барҳамдихӣ боқӣ мондааст.

Арзиши номиналии сахмияҳо бо пули миллии муайян мегардад. Чамъияти сахомӣ ҳуқуқ дорад, сахмияҳои номӣ ва манзурӣ барорад. Чамъияти сахомӣ сахмияҳоро дар шакли ҳуҷҷатӣ ва ғайриҳуҷҷатӣ мебарорад.

Сахмия қоғазӣ қиматнокӣ эмиссионие мебошад, ки ҳуқуқҳои ӯҳдадории дорандаи онҳоро нисбати чамъияти сахомӣ тасдиқ менамояд, ки дар байни онҳо асоситаринаш ҳуқуқ барои иштирок намудан дар идоракунӣ чамъият ва гирифтани даромад аз маблағҳои гузошта мебошад.

Саҳмияҳо дар шакли қоғазӣ қиматноки ҳуччатӣ ва ғайриҳуччатӣ бароварда мешаванд. Чунин мавқеи қонунгузор ҷавобгӯи талаботи бозор буда, боиси баланд гардидани қобилияти муомилотии саҳмия меғардад, чунки барои ба амал баровардан ва пешниҳод намудани ҳуқуқҳои, ки чунин қоғазӣ қиматнок пешбинӣ намудааст, далели тасдиқи онҳо дар феҳристи муайян кофӣ мебошад (м.163 КГ ҚТ).

Саҳмияро вобаста ба маҷмӯи ҳуқуқҳои, ки пешбинӣ намудааст, ба ду намуд ҷудо мекунанд: оддӣ ва имтиёзнок. Саҳмияҳои имтиёзнокро низ ба навъҳо ҷудо намудан мумкин аст. Вобаста ба пардохти даромад, саҳмияи имтиёзнок ба саҳмияи кумулятивӣ ва вобаста ба имконияти тағйирёбии ҳуқуқе, ки саҳмия тасдиқ менамояд ба саҳмияи ивазшаванда ҷудо мекунанд. Дар ойинномаи ҚС дигар намудҳои саҳмияҳои имтиёзнокро низ пешбинӣ намудан мумкин аст. Ба мақсади ҳимояи ҳуқуқҳои саҳомон ҷиҳати ширкат дар идоракунии ҷамъият, қонун меёри императивиро дар бораи манъ намудани ивазкунии саҳмияҳои оддӣ ба саҳмияҳои имтиёзнок муқаррар намудааст.

Саҳмияҳои оддӣ ба саҳомон як қатор ҳуқуқҳоро медиҳанд, аз ҷумла, ҳуқуқи иштирок намудан дар маҷлиси умумӣ, ҳуқуқ барои гирифтани фонда дар шакли суд, ҳуқуқ барои гирифтани қисми амволи ҷамъият пас аз қонеъ намудани талаботи кредиторҳо ва ғайра.

Саҳмияҳои имтиёзнок ба дорандаҳои онҳо чунин ҳуқуқҳо, аз қабилӣ, иштирок намудан дар маҷлиси умумиро на медиҳанд, ба ғайр аз ҳолатҳои истисноӣ, ки Қонун ё ин ки оинномаи ҷамъияти саҳомӣ муқаррар намудаанд. Саҳмияҳои имтиёзнок, ҳуқуқи дорандаҳои худро барои гирифтани суд дар ҳаҷми муқаррарнамудаи ойиннома ва инчунин ҳуқуқи гирифтани арзиши барҳамдиҳиро пешбинӣ менамоянд.

Ойинномаи ҷамъият бояд ҳаҷми суд ва квотаи барҳамдиҳии саҳмияҳои имтиёзнокро дар шакли маблағи пулӣ, ё ин ки фоизи муайян нисбати арзиши номиналии саҳмияҳо пешбинӣ намояд. Дорандагони саҳмияҳои имтиёзноке, ки ҳаҷми судҳои онҳо муайян карда нашудааст, онро бо тартибе, ки барои саҳмияҳои оддӣ муқаррар карда шудааст, ба даст меоранд.

Оинномаи чамъият метавонад сахмияҳои имтиёзноки кумулятивиро пешбинӣ кунад, ки ҳаҷми судҳои онҳо бо оиннома муқаррар карда шудааст ва ҳангоми напардохтани онҳо ё қисман пардохт накарданашон, ҳаҷми онҳо меафзояд. Агар оиннома чунин муҳлатро муқаррар накарда бошад, пас сахмияҳои имтиёзнокро кумулятивӣ ҳисобидан мумкин нест ва нисбати онҳо ҳолатҳои паҳн мешаванд, ки ба ҳамаи намудҳои дигари сахмияҳо дахл доранд.

Ҳамин тариқ, сахмияҳои имтиёзнок нисбат ба сахмияҳои оддӣ ба дорандаҳои худ ҳуқуқҳои амволи меҳханд ва талаби даҳолати бевоситаи онҳоро ба идоракунии чамъият дар бар намегиранд. Ҳамин қоида ҳолати ҳуқуқи дорандаҳои сахмияҳои имтиёзнокро ба ҳолати ҳуқуқи шарикони маблағгузор (коммандитистҳо) наздик мегардонад. Фарқи дорандаҳои сахмияҳои имтиёзнок аз маблағгузори ширкати ба боварӣ асосёфта дар он зоҳир меёбад, ки дорандаҳои сахмияҳои имтиёзнок дар баъзе ҳолатҳо дар маҷлиси саҳомон бо ҳуқуқи овоздиҳи иштирок менамоянд. Аз ҷумла, ҳангоми таҷдид ва барҳамдиҳии чамъияти саҳомӣ ва инчунин ҳангоми баррасӣ намудани масъалаи навбати гирифтани судҳо ё маҳдуд намудани дигар ҳуқуқҳои чунин саҳомон.

Сахмияҳои якхела ба саҳомони чамъияти саҳомӣ ҳаҷми якхелаи ҳуқуқҳои меҳханд. Ин чунин маъно дорад, ки дорандаҳои сахмияҳои оддӣ ҳамаи бароришҳо ва дорандаҳои сахмияҳои имтиёзноки навъӣ якхела дорон ҳуқуқҳои баробар мебошанд. Ҳуқуқҳои дорандаҳои сахмияҳои навъҳои гуногун ҳархела мебошанд.

Ҳуқуқҳои саҳомонро мутобиқи қонунгузори чорӣ ба намудҳои зерин ҷудо намудан мумкин аст:

1) ғайримолумулкӣ ё ин ки ташкили – идоракунии, аз ҷумла, ҳуқуқ барои иштирок намудан дар идоракунии ва гирифтани иттилоот дар бораи фаъолияти чамъият;

2) амволи, аз ҷумла, ҳуқуқ барои иштирок намудан дар тақсимои фоида (гирифтани суд) ва ҳуқуқ барои гирифтани қисми амволе, ки баъди ҳисоби намудан бо кредиторҳои бинобар барҳам хурдани чамъият боқӣ мемонад.

Ҳуқуқи саҳом ҷиҳати иштирок дар идоракунии чамъият тавассути ширкат намудан дар маҷлиси умумӣ амали мегардад ва чунин маъно дорад, ки:

а) бояд ба тарзи дахлдор дар бораи даъвати маҷлиси умумӣ ва масъалаҳои маҷлиси рӯз ошно бошад;

б) ҳуқуқи талаб намудани даъвати маҷлиси умумии ғайринавбатии саҳомон (барои дорандаҳои на камтар аз 10% саҳмияҳои овоздиҳандаи ҷамъият);

в) пешниҳод намудани таклиф ба рӯзномаи маҷлис, пешбарӣ намудани номзадҳо ба мақомоти идоракунии ва тафтишотии ҷамъият;

г) шахсан ё ба воситаи намояндаҳои худ дар маҷлиси умумӣ ва дар муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи маҷлис ширкат варзад;

д) дар овоздиҳии масъалаҳои рӯзномаи маҷлис иштирок намояд ва ғайра.

Қонун дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ принсипи умумии ҳуқуқи овоздиҳии саҳомони ҷамъиятро муқаррар намудааст, яъне «як саҳмия – як овоз». Барои интихоби аъзоёни шӯрон директорон тартиби истисноии овоздиҳӣ муқаррар шудааст.

Ҳуқуқи иштирок намудан дар маҷлиси умумӣ ваколати идоракунии саҳомро ба итмом намерасонад. Ба ғайр аз иштирок намудан дар мақомоти олии идоракунии саҳом ҳуқуқ дорад, ки ба ҳайати шӯрон директорон, мақомоти назоратӣ, мақомоти иҷроияи ҷамъият интихоб шавад.

Муҳимтарин ҳуқуқи саҳом ин ҳуқуқи шикоят овардан аз болои қарори маҷлиси умумии саҳомон мебошад, ки бо вайрон намудани талаботи қонунгузорӣ ва ойинномаи ҷамъият қабул карда шудааст, ба шарте, ки саҳом дар ин маҷлис иштирок накарда бошад ва ё ин ки муқобили чунин қарор овоз дода бошад ва бо ин қарор ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии саҳом вайрон гардида бошанд. Қонун дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ ба мақсади ҳимоя намудани манфиатҳои аксарияти саҳомон муқаррар менамояд, ки чунин баҳсҳоро суд баррасӣ менамояд ва бо назардошти ҳолатҳои муайян метавонад:

- қарорро бетағйир монад;

- дахлдор набудани он вайронкуниҳое, ки дар рафти қабули қарор роҳ дода шуда буданд исбот карда шаванд;

- қарори мазкур боиси расонидани зарар нагардидааст.

Вайронкунии дахлдори қонунгузорӣ хангоми қабул намудани қарори маҷлиси умумӣ дар вайрон намудани ваколати маҷлиси умумӣ, ё ин ки вучуд надоштани кворум

таҷассум меёбад. Дар чунин ҳолатҳо – қарори қабул гардида кувваи ҳуқуқӣ надорад.

Ҳуқуқ ба иттилоот дар бораи ғайбӣ чамъият бо ӯҳдадорӣ чамъиятҳои саҳомӣ кушода дар бораи ба тарзи кушода ба амал баровардани ғайбӣ ва инчунин ӯҳдадорӣ чамъияти саҳомӣ дилхоҳ новобаста аз навъи он дар бораи таъмин намудани дастрасӣ ҳуҷҷатҳои муҳимтарини чамъият ба саҳомон мебошад. Мувофиқи қонунгузорӣ қорӣ саҳомони чамъиятҳои саҳомӣ ҳуқуқ доранд, ки бо ҳуҷҷатҳои ҳисоботи муҳосибавӣ шинос шаванд.

Ҳуқуқ барои иштирок намудан дар тақсими фонда, бо ҳуқуқи саҳом дар бораи гирифтани суд (дивидент) ҳамаҷо мебошад. Чамъияти саҳомӣ вазифадор аст сола на кам аз як маротиба (метавонад ҳар семоҳа ё нимсола) оид ба пардохти суди саҳмияҳо аз рӯи саҳмияҳои паҳнкардашуда қарор қабул наояд. Суди саҳмияи эълонгардида аз рӯи ҳар намуни саҳмия пардохта мешавад.

Суди саҳмияҳо аз фоидаи софи чамъияти саҳомӣ бо пули миллий пардохта мешавад. Суди саҳмияҳои имтиёзноки навъҳои муайян метавонанд аз ҳисоби сармояи махсуси барои ҳамин мақсад таъингардидаи чамъияти саҳомӣ пардохта шаванд.

Суд танҳо ба саҳмияҳои ҷойгиркадашуда дода мешавад. Чамъият ҳуқуқ дорад дар бораи додани суд баъди ҳисоботи қорӣ семоҳа, нимсола, нӯҳмоҳа ё ин ки соли молиявӣ қарор қабул наояд. Сарчашмаи пардохт намудани суд даромади соли қорӣ ё ин ки соҳаҳои гузашта мебошад. Қабули қарор дар бораи додани суд аз рӯи саҳмияҳои оддӣ бо мавҷудияти фоидаи софи чамъияти саҳомӣ алоқаманд мебошад. Суд (дивидент) аз рӯи саҳмияҳои имтиёзноки навъи муайян аз ҳисоби сармояи барои ин мақсадҳо махсусгардонидашуда дода мешаванд.

Аз рӯи саҳмияҳои оддӣ суд (дивидент) қарор дода намешавад. Саҳмияҳои имтиёзнок бошанд дар ин самт бартариат доранд, чунки ҳаққи суд (дивидент) ва тартиби ҳисоб намудани он пешақӣ дар оғознома дарҷ гардидааст. Агар оғозномаи чамъият навъҳои гуногуни саҳмияҳои имтиёзнокро пешбинӣ карда бошад, пас навъи пардохт намудани суд (дивидент)-ро низ бояд дар бар гирад.

Одатан суд (дивиденд) дар шакли пул пардохта мешавад, вале дар ҳолатҳои пешбиниамудани ойннома бо дигар амвол низ мумкин аст.

Ҳаҷми суд (дивиденд) аз ҳаҷми маслиҳатдодани Шурои директорон набояд зиёд бошад. Муҳлат ва тартиби додани суд низ ба ойннома муқаррар карда мешавад.

Ҳуқуқи саҳом барои гирифтани қисми амвол ҳангоми барҳам хурдани ҷамъият бо қонунгузори пешбини шудааст.

Дар моддан 115 КГ ҚТ ва боби 14 Қонун «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» тартиби барҳам додани ҷамъиятҳои саҳомӣ муқаррар карда шудааст. Қарор дар бораи тақсими амвол ё арзиши он байни саҳомон бинобар барҳам додани ҷамъият аз ҷониби маҷлиси умумӣ бо тақлифи комиссияи барҳамдиҳӣ қабул карда мешавад. Қонун «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» навбати қатъии тақсими амволро, ки баъди қонун намудани талаботи кредиторҳо боқӣ мондааст, муқаррар намудааст (м. 102 Қонун «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ»).

Дар навбати аввал пардохти саҳмияҳое ба амал бароварда мешавад, ки мутобиқи моддан 74 Қонун бо талаби саҳомон бояд ҳарида мешуданд.

Дар навбати дуюм суди саҳмияҳои ҳисобшуда, вале пардохтнашудаи саҳмияҳои имтиёзнок ва арзиши барҳамдиҳии муайяннамудани ойнномаи ҷамъияти саҳомӣ онд ба саҳмияҳои имтиёзнок пардохта мешавад.

Дар навбати сеюм, тақсими амвол байни дорандаҳои ҳамаи наваҳои саҳмияҳо – оддӣ ва имтиёзнок ба амал бароварда мешавад.

Моли мулки ҳар як навабат баъди тақсими пурраи моли мулк бо навабати қаблӣ тақсим карда мешавад.

Ин ҳуқуқи саҳомон ба ду принцип асос ёфтааст:

- 1) тақсими амвол дар байни саҳомони навабати якум;
- 2) агар амвол барои қонун намудани талаботи навабати муайян кофӣ набошад, пас дар байни онҳо мутаносибан ба ҳиссаҳои баробар тақсим карда мешавад.

Саҳомон, ҳамаҷун иштирокчиёни иттиҳоди маблағҳо, ӯҳдадорони шахсан дар корҳои ҷамъият иштирок намуданро надоранд.

Саҳомони ҷамъияти саҳомӣ ӯҳдадоранд, якум, сари вақт, бо тартиб ва дар муҳлатҳои муқаррарнамудани ойннома ё

шартнома дар бораи таъсиси чамъият ва қарори дахлдор дар бораи нашри сахмияҳои иловагӣ – ҳангоми зиёд намудани сармояи оӣинномавӣ, арзиши сахмияҳоро пардохт намоянд, дуюм, маълумотҳои махфиро дар бораи фаъолияти чамъият ифшо накунад.

Ҳифзи ҳуқуқи сахомон, қисми таркибии қонунгузорӣ дар бораи чамъиятҳои сахомӣ мебошад. Мавҷудияти чунин муқаррарот аз аҳамият ӯрӣ нест, чунки қолибии шакли сахомии фаъолияти соҳибқорӣ бо хатари баланди сунистеъмол намудани маблағҳои сахмон алоқаманд мебошанд. Кафолатҳои пешбиниамудай қонунгузори қорӣ онди ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои сахомон чунин ҳолатҳоро дар бар мегиранд:

- ҳуқуқи сахомон дар бораи пешниҳод намудани талабот ба чамъият дар бораи харид намудани як қисм ё ҳамаи сахмияҳои онҳо ҳангоми таҷдидӣ чамъият, ёстани аҳди қалон, ворид намудани тағйроту иловаҳо ба оӣиннома, ки боиси маҳдуд гардидани ҳуқуқи онҳо мегардад ва агар онҳо муҳолифи он овоз дода бошанд;

- ҳуқуқи сахомон барои овардани шикоят аз болон қарорҳои мақомотҳои идоракунии чамъият;

- масъулияти аъзоёни мақомоти идоракунии чамъияти сахомӣ барои зараре, ки бо ҳаракатҳои гунаҳгоронаи онҳо ба чамъият расонида шудааст;

- талабот ба қайди давлатии нашри сахмияҳо ва ҳисоботи паҳн намудани онҳо;

- талабот нисбати пешбурди феҳристӣ сахомон ва масъулияти чамъияти сахомӣ барои дуруст ба роҳ мондани он;

- талаботи маҳсус барои ба амал баровардани аҳдҳои қалон ва аҳдҳои бо манфиат;

- риоя намудани талаботи қонунгузори зиддиинҳисорӣ ва масъулият барои вайрон намудани онҳо.

Яке аз ҳуқуқҳои асосии сахомон - ин ҳуқуқ ба ҳифзи судӣ мебошад. Бояд қайд кард, ки қонунгузори муосир баррасии тамоми баҳсҳоро бо иштироки сахомон ба ғайр аз баҳсҳои меҳнатӣ ба вақолати суди иқтисодӣ мансуб медонад.

Дар ин чо ду гуруҳи баҳсҳоро чудо бояд кард. Гуруҳи якум, баҳсҳое, ки байни сахомон ва чамъияти сахомӣ ба

вучуд омадаанд; дуюм, баҳсхое, ки байни саҳомон ба вучуд омадаанд.

Вобаста ба предмети танзимнамоии судҳои иқтисодӣ чунин ҳулоса бардоштан мумкин аст, ки баҳсҳои дар боло нишондодашуда бояд аз ҷониби ин судҳо баррасӣ карда шаванд.

Идоракунии дар ҷамъияти саҳомӣ (боби 8 Қонун «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ»). Идоракунии ҷамъияти саҳомиро на саҳомон, балки мақомотҳои он ба амал мебароранд¹. Аз ин ҷо чунин ҳулоса бардоштан мумкин аст, ки: қарорҳои идоракуниро бевосита мақомотҳои идоракунии ҷамъияти саҳомӣ қабул менамоянд. Саҳомон ҳуқуқҳои худро барои иштирок намудан дар идоракунии тавассути мақомотҳои ҷамъияти саҳомӣ ба амал мебароранд.

Қонун дар бораи ҷамъияти саҳомӣ чунин низоми мақомотҳои идоракунии ҷамъиятро муқаррар намудааст:

- мақоми олий – Маҷлиси умумии саҳмдорон;
- мақоми идора – Шӯрои директорони (Шӯрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ;
- мақоми иҷроия – директор, директории генералӣ, раёсат, маъмурият;
- мақоми назоратӣ – комиссияи тафтишотӣ (ревизор);
- мақомоти дигар мутобиқи оннома ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ, назарияро, ки маҷлиси умумии саҳомон мақомоти идоракунии ҷамъияти саҳомӣ набуда, балки ҳуди саҳомон мақомоти идоракунии шахси ҳуқуқӣ мебошанд ва аз рӯи ваколати маҷлиси умумӣ қарор қабул мекунанд, зеро тозиёнаи танқид гирифтаанд². Дар ҳақиқат, саҳомон ҳуқуқи идоракуниро надошта, балки ҳуқуқ доранд, ки дар мақомоти идоракунии ҷамъият иштирок намоянд, аз ҷумла, бо роҳи иштирок намудан дар маҷлиси умумии ҷамъият. Аз ҷаҳзи қайди давлатии ҷамъияти саҳомӣ ваколати муассисон қатъ мегардад ва маҷлиси умумии саҳомон ба мақомоти олии идоракунии ҷамъият табдил меёбад.

¹Ниг.: Шишкина И.С. Холдинг. Правовой и управленческий аспекты //Библиотечка Российской газеты. 2002. Вып.11. С.133-136.

²Ниг.: Могилевский С.Д. Асари зикршуда. С.120-123

Шӯрои директорон (шӯрои нозирон) мақомоти иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ, ки бо хоҳиши ҳуди ҷамъияти саҳомӣ дар ҳайати мақомоти дастаҷамъӣ (раёсат, маъмурият) ё мақомоти яқасардор (директор, директори генералӣ) ё ин ки танҳо мақомоти яқасардор таъсис дода мешавад.

Зери мафҳуми салоҳияти маҷлиси умумии саҳомон маҷмӯи масъалаҳои фаҳмида мешавад, ки аз рӯи онҳо танҳо ҳамин мақомот метавонад қарор қабул намояд. Қонун доираи имконпазирӣ масъалаҳои муайян намудааст, ки дар маҷлиси умумӣ ҳаллу ҷарда карда мешаванд (м. 45 Қонун «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ»).

Дар адабиёти ҳуқуқӣ чунин муқаррароти қонунгузорӣ яхела баҳо дода нашудааст. Масалан, В.В.Залесский чунин қайд менамояд, ки «Маҷлиси умумӣ ҳамчун мақомоти олии идоракунии метавонад, ки ҳамаи масъалаҳои, ки аз ҷаъолияти ҷамъияти саҳомӣ бармеоянд, новобаста аз тақсимои ваколатҳои ҳал намояд»¹. Ба фикри И.В.Елисеев бошад, чунин гузориши масъала боиси вайрон гардидани принципи ягонагии ташкилии шахси ҳуқуқӣ гардида, асоси ҷаъолияти онро, ки тақсимои салоҳият мебошад, вайрон мекунад².

Масъалаҳои, ки ба салоҳияти маҷлиси умумии саҳомон дохил карда шудаанд, ба ҳеҷ ваҷҳ ба баррасии мақомотҳои иҷроия ва шӯрои директорон пешниҳод карда намешаванд.

Ба ваколати маҷлиси умумӣ чунин масъалаҳои дохил карда шудаанд (қ.1 м. 45 Қонун «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ»).

- масъалаи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба ойннома;

- азнавташкилдихии ихтиёрии ҷамъияти саҳомӣ;

- барҳамдодани ҷамъият, таъини комиссияи барҳамдихӣ ва тасдиқи тавозуни фосилавӣ ва ниҳои барҳамдихӣ;

- муайян намудани аъзои шӯрои директорони (шӯрои нозирони) ҷамъияти саҳомӣ, интиҳоби аъзои он ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои онҳо;

¹Ниг.: Комментарий к Федеральному Закону об акционерных обществах /Под ред. М.Ф.Тихомирова. М.: 1996. С.255-256.

²Ниг.: Гражданское право. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, И.Ю.Толстого. Т.1. М.: 2001. С.160.

тасдиқ намудани ҳисоботҳои солона, ҳисоботи муҳосибавии солона ва ҳоказо.

Масъалаҳое низ вучуд доранд, ки бо хоҳиши ҳуди ҷамъияти саҳомӣ ё ба ваколати маҷлиси умумӣ ё ба ваколати шӯрои директорон дода мешаванд. Масалан, масъалаи зиёд намудани сармояи оинномавӣ бо роҳи баровардани саҳмияҳои иловагӣ ва бинобар ин дохил намудани тағйироту иловаҳо ба оинномаи ҷамъият, ташкилдихии мақомотҳои иҷроия ё пеш аз муҳлат қатъ намудани ғайриқонунии онҳо. Дар оиннома ва ҳуҷҷатҳои дигари ҷамъияти саҳомӣ салоҳияти маҷлиси умумӣ бояд аниқ карда шавад.

Ҳамаи маҷлисиҳои умумии саҳомон ба ғайр аз маҷлиси солона, ғайринавбатӣ мебошанд.

Маҷлиси умумии саҳомон на пештар аз 2 моҳ ва на дертар аз 6 моҳи баъди гузаштани соли молиявӣ гузаронида мешавад. Дар маҷлиси умумии солона чунин масъалаҳо баррасӣ мешаванд: тасдиқ ҳисоботи солона; ҳисоботи солонаи муҳосибавӣ; интихоби шӯрои директорон ва комиссияи тафтишотӣ; таъин намудани аудитор; тақсимои фонда.

Маҷлисиҳои ғайринавбатии саҳомон дар асоси қарори шӯрои директорон, бо талаботи комиссияи тафтишотӣ ва инчунин саҳоме, ки накамтар аз 10% саҳмияҳои овоздиҳандаро дорад, баргузор мегардад.

Ду шакли гузаронидани маҷлиси умумии саҳомон вучуд дорад. Якум, бо роҳи иштироки ҳамаи саҳомон дар маҷлис ва баррасии масъалаҳои рӯзномаи маҷлис ва дуюм, бо роҳи овоздиҳии ғайриқонуна. Масъалаҳое, ки ба рӯзномаи маҷлис дохил карда мешаванд, шакли овоздиҳиро муайян мекунанд. Аз ҷумла, масъалаҳои маҷлиси солонаро бо роҳи овоздиҳии ғайриқонуна ҳал намудан манъ аст. Бо назардошти масъалаҳое, ки дар маҷлиси умумии солона мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд, чунин маҳдудият бонси дастгирӣ мебошад, вале дар ҷамъиятҳои, ки ҳазорҳо саҳомон доранд, чунин тартибот қобили қабул намебошад. Чунин ҷамъиятҳои саҳомӣ маҷлисиҳои солона ва ғайринавбатии худро дар шакли овоздиҳии омехта, яъне бо роҳи овоздиҳии ошкоро – ғайриқонуна, ё ин, ки тавассути бюллетенҳои овоздиҳӣ ба амал мебардоранд.

Бояд тазакурр дод, ки Қонун «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» чунин шаклҳои овоздиҳиро пешбинӣ накардааст, вале татбиқи воқеии чунин шакли овоздиҳӣ имконияти медиҳад, ки ҳамаи саҳомон шахсан ё ба воситаи намояндаҳои худ дар маҷлиси умумӣ ширкат варзанд.

Маҷлиси умумӣ дар сурате ваколатдор ҳисобида мешавад, ки агар дар он зиёда аз нисфи саҳомон иштирок дошта бошанд. Маҷлиси тақрибе, ки ба ивази маҷлиси баргузорнагардида даъват карда шудааст бо ҳузури 30% саҳомони овоздиҳанда ваколатдор ҳисобида мешавад. Ойинномаи ҷамъияте, ки миқдори зиёди аъзоён дорад метавонад миқдори камтари иштирокчиёни маҷлиси умумиро муқаррар намояд.

Қарори маҷлиси умумӣ бо овоздиҳии аксарияти саҳомоне, ки шахсан ё ба воситаи намояндаҳои худ иштирок намудаанд, қабул карда мешавад, агар қонунгузори тартиби дигарро муқаррар накарда бошад. Қонун «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» номгуӣ пурраи масъалаҳоеро пешбинӣ накардааст, ки бо овоздиҳии бартариятнок, яъне аз 4/3 ҳисси овозҳои саҳомон ҳаллу фасл карда мешаванд, аз ҷумла, қарор дар бораи таҷдиди ҷамъият, барҳам додани ҷамъият, ворид намудани тағйири иловаҳо ба ойиннома, тағйири ҳуқуқҳои саҳмияҳои имтиёзнок, дар бораи харидории саҳмияҳо, зиёд намудани сармояи оинномавӣ бо роҳи баровардани саҳмияҳои иловагӣ.

Шӯрои директорон (шӯрои нозирон) роҳбарии умумии ҷамъиятро ба амал мебарорад. Дар ҷамъияти саҳомоне, ки миқдори саҳомонаш аз 50 нафар камтар аст, функцияи шӯрои директорон ба зимми маҷлиси умумӣ гузошта мешавад.

Мақсади асосии фаъолияти шӯрои директорон таъмин намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии саҳомон, ба амал баровардани назорати доимӣ аз ҷиҳати фаъолияти мақомотҳои иҷроияи ҷамъият, бо иттилооти пурра, дуруст ва объективӣ дар бораи фаъолияти ҷамъият таъмин намудани саҳомон ва инчунин таҳияи самтҳои инкишофи ҷамъият ба мақсади таъмин намудани сатҳи баланди рақобатнокии маҳсулот (кор ва хизмат) ва вазъи устувори молиявӣ - иқтисодии ҷамъият мебошад.

Ба салоҳияти шӯрон директорон (шӯрои нозирон) мутобиқи қисми якуми моддаи 65 Қонун «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» чунин масъалаҳо тааллуқ доранд:

- муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҷамъият;

- даъвати маҷлиси солона ва ғайри навбатии умумии саҳмдорон;

- ташкили комиссияи баҳисобгирӣ ҳангоми овоздиҳии ғоибона ба гузаронидани ҷаласаи маҷлиси умумии саҳмдорон;

- тасдиқи рӯзномаи маҷлиси умумии саҳмдорон;

- паҳн намудани вомбаргҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ;

- ба даст овардани қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ;

- харидани саҳмҳои, вомбаргҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки фуруҳтаи ҷамъияти саҳомӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур;

- таъсиси филиалҳо ва намоёндагӣҳо ва ғайраҳо.

Масъалаҳои мазкурро ба зиммаи мақомотҳои иҷроияи ҷамъияти саҳомӣ гузоштан мумкин нест.

Микдор ва ҳайати шахсии шӯрои директоронро маҷлиси умумӣ муайян менамояд. Аъзоёни шӯрон директорон дар маҷлиси умумии солона ба муҳлати як сол интиҳоб мешаванд ва метавонанд якҷанд бор интиҳоб шаванд. Ба мақсади таъмин намудани тақисмоти ваколатҳо ва муқаррар намудани ҳисоботии фаъолияти мақомотҳои иҷроия қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст, ки раиси шӯрои директорон дар як вақт вазифаи мақомоти яқасардорин иҷроияро иҷро карда наметавонад ё ин ки аъзоёни мақомоти дастаҷамъии иҷроия наметавонанд аз 4/1 ҳиссаи ҳайати шӯрон директоронро ташкил диҳанд.

Дар ҳайати шӯрои директорон бояд шахсони мухтор дохил карда шаванд, яъне онҳо на танҳо аъзои мақомоти иҷроия, балки инчунин аз ягон шахсони мансабдор ё шахсони бонуфузи онҳо, аз контрагентҳои калони ҷамъияти ва инчунин бо ҷамъият дар ягон ҳел муносибатҳо, аз ҷумла, меҳнатӣ дохил набошанд, то ин ки ба мустақилияти фикри онҳо таъсир расонида натавонанд. Аз 4/1 ҳиссаи аъзоёни шӯрои директорон бояд шахсони мустақил бошанд, вале дар ҳар ҳолат аз се нафар набояд кам бошанд.

Қонун ду тартиби интихобии ҳайати шӯрои директоронро пешбинӣ намудааст: оддӣ ва кумулятивӣ. Ҳангоми татбиқ намудани роҳи якум, он шахсоне интиҳоб шуда ҳисобида мешаванд, ки дар маҷмӯъ миқдори зиёди овозҳои саҳомонро гирифта бошанд. Ҳангоми татбиқи роҳи дуюм, миқдори овозҳои, ки ба ҳар як саҳом тааллуқ дорад ба миқдори шахсоне, ки бояд ба шӯрои директорон интиҳоб карда шаванд, зарб карда мешавад. Ҳамин тариқ, саҳом метавонад ба як номзад ё ин ки ба ду ва зиёда номзад ё ин ки зидди ҳамин номзадҳо овоз диҳад. Ҳамон номзаде интиҳобшуда ҳисобида мешавад, ки нисбат ба дигарон миқдори зиёдтари овозҳоро гирифта бошад. Интиҳоби ин ё он роҳ ба миқдори саҳомон вобаста аст, яъне агар миқдори саҳомон ниҳоят зиёд бошад, пас роҳи дуюм интиҳоб карда мешавад.

Маҷлиси шӯрои директорон дар он вақте гузаронида мешавад, ки агар зиёда аз нисфи аъзоёни он иштирок дошта бошанд. Қарори Шӯрои директорон тавассути гузаронидани чаласаҳои яқоя ё бо роҳи овоздиҳии гоибона қабул карда мешаванд, агар тартиби дигареро оиннома пешбинӣ накарда бошад. Оиннома ва дигар ҳуҷҷатҳои дохилии ҷамъият имконияти ба тарзи хаттӣ ба инobat гирифтани фикри аъзоёни шӯро, ки дар чаласа иштирок надоранд, муқаррар карда метавонад. Ҳар як аъзо як овоз дорад. Имконияти ба якдигар додани овозҳо вуҷуд надорад. Фаъолияти шӯро директор роҳбарӣ мекунад, ки бо овоздиҳии миқдори зиёди аъзоён интиҳоб карда мешавад. Ба раис ҳуқуқи овози ҳалқунанда дода мешавад.

Шӯрои директорон бо ташаббуси раис, аъзоёни он, комиссияи тафтишотӣ, аудитор, мақомоти иҷроияи ҷамъият ва дигар шахсоне, ки махсус бо оинномаи пешбинӣ шудаанд, даъват карда мешавад.

Мақомоти иҷроияи ҷамъият роҳбарии ҷорӣ ҷамъиятро ба амал мебарорад ва ваколатҳои боқимондари доро аст. Аз рӯи фаъолияти худ онҳо дар назди маҷлиси умумӣ ва шӯрои директорон ҳисоботдиҳанда мебошанд. Дар асоси қарори маҷлиси умумии саҳомон ваколати мақомоти иҷроия дар асоси шартнома ба директор ё директори генералӣ дода мешавад. Чунин қарорро маҷлиси умумӣ дар асоси тақлифоти шӯрои директорон қабул менамояд.

Муносибатҳои байни аъзоёни мақомоти иҷроия ва ҷамъият тавассути қонунгузорӣ дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ танзим мешаванд. Пас чунин ҳулоса бардоштан мумкин аст, ки имконияти бо ташаббуси ҷамъият пеш аз муҳлат қатъ намудани шартнома бо аъзоён ва роҳбари яқасардори мақомоти иҷроия вучуд дорад. Азбаски қонунгузорӣ номгуӣ асосҳои қатъшавии пеш аз муҳлати чунин шартномаро муқаррар накардааст, бинобар ин чунин қарор ё аз ҷониби маҷлиси умумӣ, ё аз ҷониби шӯрои директорон дар доираи ваколатҳои онҳо, қабул карда мешавад. Шарт дар бораи пеш аз муҳлат қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ бо шартнома бояд муқаррар карда шавад.

Назорати дохилӣ аз рӯи фаъолияти молиявӣ-хоҷагии ҷамъиятро комиссияи тафтишотӣ мутобики боби 9 Қонун «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» ба амал мебарорад. Ин мақомот ба муҳлати як сол аз ҷониби маҷлиси умумии солони интиҳоб карда мешавад. Барои муҳайё намудани шароити ҷиҳати назорати объективӣ аз болои мақомотҳои идоракунӣ ҷамъият, қонунгузорӣ як қатор маҳдудиятҳоро муқаррар намудааст, аз ҷумла аъзоёни комиссияи тафтишотӣ наметавонанд, ягон мансабери дар мақомотҳои идоракунӣ ҷамъият ишғол наоянд. Дар интиҳоби аъзоёни комиссияи тафтишотӣ, аъзоёни шӯрои директорон ва дигар мақомотҳои идоракунӣ ҳуқуқи иштирокро надоранд.

Асосҳои гузаронидани тафтиш, ваколати комиссияи тафтишотии ҷамъияти саҳомӣ мисли танзимнамоии ҳуқуқии ин масъалҳо дар ҚДММ мебошанд. Дар ҷамъияти саҳомӣ ҷалб намудани аудитор барои дарҷ намудани ҳисоботи солони ҳатмӣ мебошад, вале дар ҚДММ ин кор бо хоҳиши худӣ ҷамъият ба амал бароварда мешавад.

Тафтишоти аудиторӣ бо талаби саҳомоне, ки 10% саҳмияҳои овоздиҳандаро доранд, гузаронида мешавад. Тасдиқ намудани аудитор ваколати истисноии маҷлиси умумии ҷамъият мебошад.

3. Кооперативҳои истеҳсоли

Кооперативҳои истеҳсоли (артел) – иттиҳоди ихтиёронан шаҳрвандонро дар асоси аъзоӣ барои ба амал баровардани фаъолияти якҷояи истеҳсоли, ё ин ки дигар фаъолияти хоҷагӣ меноманд, ки бо иштироки шахсии меҳнати ё ин ки дигар

шакли иштирок дар фаъолияти он, инчунин аз ҷониби аъзоён (иштирокчиён) муттаҳид намудани аъзоҳои амволӣ асос ёфтааст.

Мафҳуми қонунии кооперативҳои истехсолӣ ҳамаи аломатҳои тавсифдиҳандаи ин шакли ташкилӣ - ҳуқуқии фаъолияти соҳибкориро дар бар мегирад.

Аз ҷумла:

- ба вучудии ихтиёрӣ;

- аъзогӣ, ҳамчун принципи асосии ташкили кооперативҳои истехсолӣ;

- баробарҳуқуқии иштирокчиён новобаста аз ҳаҷми аъзоҳақӣ;

- усули фаъолият – ба принципи ёрии ҳамдигарӣ ва худфаъолиятӣ асосёфтааст;

- ба шакли идоракунии – дар асоси интиҳобӣ ва худфаъолиятӣ;

- яққоя ба амал баровардани фаъолияти истехсолӣ ва ё ин ки дигар фаъолияти хоҷагӣ.

Кооперативҳои истехсолӣ натиҷан созишномаи ихтиёронии иштирокчиёни он мебошад. Дар асоси ҳар як шартнома ва хусусан шартнома дар бораи таъсиси кооператив, мақсади ихтиёронӣ созон додани ин ташкилот ва озодии аъзошавӣ ба кооператив ҷой дода шудааст.

Ҳамзамон дар шартнома предмет ва мақсади фаъолияти ин ташкилот, ҳуқуқ ва ўҳдадорихои иштирокчиён ва ғайраҳо низ дарҷ мегарданд. Қонунгузорӣ чунин ҳолатеро муқаррар намудааст, ки мувофиқи он кооператив дар асоси қарори истисноии муассисон ба вучуд меояд.

Қонун ҳуқуқҳои гуногуни аъзоёни кооперативҳоро муқаррар намудааст. Принципи баробарҳуқуқии аъзоён чунин маъно дорад, ки ҳар як аъзои кооператив як овоз дорад. Вучуд доштани ин принцип бо хусусияти кооперативҳои истехсолӣ ҳамчун субъекти махсуси фаъолияти соҳибкорӣ муайян карда шудааст. Хусусияти ҳолати ҳуқуқии кооператив дар он таҷассум меёбад, ки онҳо на ба сифати ширкат ва на ба сифати ҷамъият баромад наменамоянд.

Кооператив ҳам иттиҳоди маблағҳо ва ҳам иттиҳоди шахсон мебошад. Ин омилҳо, яъне омили иттиҳоди маблағҳо ва иттиҳоди шарикон дар алоҳидагӣ наметавонанд хусусияти ҳолати ҳуқуқии кооперативҳоро

муайян кунанд, вале маҷмӯи ин омилҳо дар якҷоягӣ ҳақиқатан ҳолати ҳукукии кооперативро ҳамчун шакли ташкилӣ- ҳукукии фаъолияти соҳибкорӣ тавсиф медиҳанд.

Азбаски кооператив иттиҳоди маблағҳост, наметавонад, ки фоидаро мақсади асосии фаъолияти хеш қарор надихад ва чун иттиҳоди шарикон наметавонад, ки манфиатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ғайраҳои аъзоёни хешро ба инобат нагирад. Дар натиҷа мақсади гирифтани фонда, бо мақсади шахсон тасҳеҳ гардида дар маҷмӯъ бо номи гирифтани фонда, бо назардошти манфиатҳои шарикон ва аз ин ҷо чунин хулоса бардоштан мумкин аст, ки мақсади асосии кооператив дар иқтисодиёти бозоргонӣ, аз мақсади ҷамъияти саҳомӣ фарқ дорад.

Азбаски кооператив - иттиҳоди шахсон хаст, дар овоздиҳӣ аз рӯи масъалаҳои идоракунии кооператив на маблағҳо, балки ҳуди аъзои кооператив иштирок менамояд. Аз ин ҷо чунин хулоса баровардан мумкин, ки ҳар як аъзои кооператив новобаста аз ҳаҷми аъзоҳақӣ як овоз дорад.

Кооператив ҳамчун иттиҳоди маблағҳо ва шахсон наметавонад фаъолияти худро дар асоси худидоракунии маблағҳо ва шахсон қарор диҳад. Чунин тарзи гузориши масъала маънои онро дорад, ки якум, аъзои кооператив ҳам дар гирифтани фонда ва ҳам дар идоракунӣ метавонад ширкат варзад.

Дуюм, дар кооператив бояд сухан ҳам дар бораи худидоракунии маблағҳо ва ҳам дар бораи худидоракунии шахсон меравад.

Мувофиқи муқаррароти қонунгузори қорӣ танҳо аъзои кооператив ба мақомотҳои идоракунии кооператив интиҳоб карда мешавад.

Кооперативи истеҳлоӣ ба сифати ташкилоти тиҷоратӣ баромад мекунад. Агар фаъолияти соҳибкории кооперативро бо мафҳуми умумии фаъолияти соҳибкорӣ муқоиса намоем, пас мушоҳида намудан мумкин аст, ки гирифтани фоида барои кооператив мақсади махсус мебошад, чунки кооператив ба мақсади қонъ намудани талаботҳои шахсии аъзоён дар асоси фаъолияти якҷоя таъсис дода мешавад. Новобаста аз он ки кооперативҳо на ҳамеша барои хизматрасонии аъзоёни худ таъсис дода мешаванд, вале манфиатҳои онҳо ҳамеша дар мадди аввал мебошанд.

Ҳамин тариқ, мавҷудияти наздики ду мақсади кооператив, яъне ёрии ҳамдигарӣ ва гирифтани фонда бо бартарияти мақсади кооператив оиди пешниҳод намудани хизмат, неъмат ё ин ки чойи кор бо шартҳои нисбатан аз бозори озоди меҳнат беҳтар ба аъзоёни кооператив мебошад.

Фаъолияти соҳибкории кооператив бо хусусиятҳои махсуси моликият, меҳнат ва идоракунии аз дигар шаклҳои фаъолияти соҳибкорӣ ҷудо карда мешавад.

Ба ҳамоии ҳиссаи амволӣ ва иштироки бевоситаи меҳнатии кормандон хусусияти меҳнатро дар кооперативҳои истеҳсолӣ ба вучуд меорад. Қувваи кори дар кооператив ба сифати қувваи кори кироя баромад намекунад, бинобар ин дар ин ҷо суҳан дар бораи худкироя, ҳамчун хусусияти асосии иҷтимоӣ – иқтисодии кооператив меравад. Бо назардошти истилоҳҳои ҳуқуқи меҳнати ҚТ ду намуди асосии меҳнат, яъне меҳнати мустақим ва меҳнати ғайримустақимро ҷудо намудан мумкин аст. Масъалаи мазкур ду самти омӯзишро дар бар мегирад:

1) самти омӯзиши иқтисодӣ чунин маъно дорад, ки корманд аз воситаҳои истеҳсолот ҷудо мебошад;

2) самти ташкилӣ – ҳуқуқӣ, чунин маъно дорад, ки байни тарафҳо муносибати ҳокимият ва тобеият вучуд дорад.

Вобаста ба ин дар адабиётҳои ҳуқуқӣ чунин фикре вучуд дорад, ки мувофиқи он меҳнат дар кооператив чун дар ҷамъияти сахомӣ ба меҳнати ғайримустақим дохил мешавад. Чой доштани ин ҳолат ба мақомотиҳои идоракунии ин сохторҳо алоқаманд буда, кормандони оддӣ бо ин мақомотҳо дар ҳолати ҳокимият ва тобеият қарор доранд¹.

Гуфтаи зарур аст, ки ин фикр аз ҷониби ҳамаи олимони қабул карда нашудааст, чунки ба кооператив принсипҳои демократии идоракунии ва худидоракунии хос мебошанд².

Бо фикри Л.А. Сыроватская аъзои кооперативро бо корманди корхонаи сахомӣ дар як қатор мондан нашоёд,

¹Ниг.: Тихонова Е.Р. Правовое положение работников как субъектов трудового права // Автореф. дис. на соискание к.ю.н. С.11.

² Ниг. ¹Предпринимательское право РФ. С. 238-239.

чунки онҳоро соҳибмулки воқеи воситаҳои истеҳсолот ҳисобидан мумкин аст³.

Воқеан, аъзои кооператив низ чун корманди корхонаи давлатӣ, ё ин ки корманди кироя дар кооператив ҳамчун корманди «ғайримустақим» баромад мекунад⁴.

Кооператив фаъолияти худро дар асосии принципи худидоракунии ба роҳ мемонад ва ин як хусусияти махсуси онҳо мебошад. Демократияи истеҳсолӣ аз сатҳи ҷойи корӣ то амалӣ намудани функцияҳои соҳибкорӣ дар сатҳи корхона, яке аз омилҳои устувори кооперативҳои истеҳсолӣ мебошад.

Кооперативҳои истеҳсолӣ дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва ғайраҳо созмон дода мешаванд. Бояд қайд намуд, ки кооперативи истеҳсолӣ пеш аз ҳама субъекти хоҷагидориест, ки барои ба даст овардани мақсадҳои хоҷагӣ таъсис дода мешавад.

Аҳамияти муайянкунандаро дар ин ҷо қонунӣ будани фаъолияти дилхоҳи кооператив ташкил медиҳад (ҳам истеҳсолӣ- хоҷагӣ ва ҳам иҷтимоӣ), яъне агар ин фаъолият бо қонунгузорӣ манъ карда нашуда бошад. Ҳангоми таҳлили ҳолати ҳуқуқии кооперативҳои истеҳсолӣ бартарияти онҳоро ҳамчун шакли ташкилӣ-ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ қайд кардан зарур аст.

Бартарияти кооперативҳои истеҳсолӣ дар он зоҳир мегардад, ки он дар худ ҷунон ҳаҷми баамалбарории ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои шахрвандонро дар бар мегирад, ки ба ягон шакли дигари ташкили – ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ мувофиқ намеоянд ва кооператив ба ҳайси ҷунин шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ аз ҷониби шахрвандон барои ба амал баровардани ҳуқуқу озодиҳои зерин таъсис дода мешавад:

- ҳуқуқи озодона истифода намудани амволи худ дар фаъолияти соҳибкорӣ (м.12 Конституцияи ҚТ);

³Ниг.: Сыроватская Л.А. О правовом регулировании трудовых отношений в современных условиях // Государство и право. 1994. №1. С.44.

⁴Ниг.: Колгинов А.И. Коллективная собственность и коллективное предпринимательство. М.: 1993. С.38.

- ҳукуқи доштан, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ намудани моликият на алоҳида, балки якҷоя ба шахсони дигар (м.32 Конституцияи ҚТ);

- ҳукуқи озодона истифода намудани қобилияти худ барои машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ;

- ҳуқуқ ба меҳнат, интиҳоби озодонаи касбу кор (м.35 Конституцияи ҚТ).

Аз ин ҷо чунин хусусияти махсуси ҳолати ҳуқуқии кооперативӣ истехсолиро ҷудо намудан мумкин ҳаст, ки дар як вақт ҳамчун сохтори соҳибкорӣ, шакли асосии муттаҳид намудани моликият ва меҳнат дар асоси аъзогии соҳибмулк ва корманд баромад мекунад ва принсипи асосии фаъолияти он принсипи демократияи худидоракунии мебошад.

Ҳангоми таҳлил намудани хусусиятҳои кооперативҳои истехсолӣ ва муқоисаи онҳо бо чунин сохторҳои соҳибкори чун ширкат ва ҷамъиятҳои хоҷагӣ дар адабиётҳои ҳуқуқӣ дуруст кайд карда мешавад, ки вазифаи муҳимтарини ҷамъии имрӯза ин муаммои пешгирии намудани инкишофи кооператив ва таъдбири он ба ширкати оддӣ ё ҷамъияти саҳомӣ мебошад.

Маҳз ҳамин вазифа талаботҳои махсусро ба кол-лективи кооператив муайян намуда, онҳоро маҷбур менамояд, ки ихтиёран ба зиммаи худ ӯҳдадорихоро гиранд, ки чунин инкишофёбии кооперативро пешгирӣ намоянд, аз ҷумла, муқаррар намудани маҳдудият оиди пасгардонида гирифтани аъзоҳақӣ ё ин ки истисно намудани гирифтани даромад аз маблағи гузошташуда ва ғайра.

Хусусиятҳои фарқкунандаи кооперативия бо талаботҳо ва манфиатҳои гурӯҳҳои иҷтимоие алоқаманд мебошад, ки дар соҳтмони кооперативи ширкат меварзанд. Дарачаи баландтарини ягонагии чунин манфиатҳо дар кооперативӣ қорғарӣ ба даст оварда мешавад, ки ҳамчун як намуди «кооперативҳои авҷи нав» мебошанд, ки дар миёнаи солҳои 80-уми асри XX дар Аврупо ба вуҷуд омада буданд. Аз нигоҳи ҳуқуқӣ, чунин кооперативҳо дар шакли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд ташкил карда мешаванд. Аъзоҳои аъзоёни кооператив дорои бузургии номиналӣ (ба мисли аъзоҳои воридшавӣ) мебошад, чунки маблағҳои кооператив аз ин саҳмҳо иборат нест. Ба ин кооператив

қабул намудани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки корманди кооператив нестанд, манъ аст. Моликияти умумии аъзоёни кооператив тақсимнашаванда мебошад, ҳатто ҳангоми барҳам додани кооператив қисми амволе, ки пас аз ҳисоби намудан бо кредиторҳо боқӣ мондааст, наметавонад байни аъзоёни кооператив тақсим карда шавад. Чунин амвол ба таври ройгон ба дигар ташкилотҳои кооперативӣ дода мешавад.

Дар ширкати кооперативии сахмӣ (дигар намуди «кооперативҳои авҷи нав») ҳангоми дохил шудан ба аъзоёни кооператив зарурияти пардохт намудани сахмпулии хело калон вучуд дорад. Дар ин шакли кооператив зарурияти васеъ намудани истеҳсолот бо роҳи ҷалб намудан кормандони кироя ҷой дорад, ки дар натиҷаи он капиталдардасти ғуруҳи хурди таъсисдиҳандагони кооператив мутамаккиз карда мешавад. Ҳамаи ин боиси табдилёбии кооператив ба ширкат ё ҷамъияти хоҷагии оддӣ мегардад.

Кооперативи истеҳсолӣ аз ҷамъияти сахомӣ низ фарқ дорад. Ҷамъиятҳои сахомӣ дар моликияти кормандонаш қарор дорад ва одатан дар соҳаҳои истеҳсолоти калон таъсис дода мешаванд. Моликияти сахомии кормандон дар ИМА ниҳоят паҳн шудааст. Дар ин ширкатҳо фондҳои махсус созон дода мешавад, ки аз ҳисоби маблағҳои он сахмниҳо харидорӣ шуда, дар байни кормандон паҳн карда мешаванд.

Кооператсия ва бозор ба ҳам алоқаи зич доранд. Кооператсия ба бозор бо чунин воситаҳо дохил мешавад.

1) созон додани шакли махсуси ташкилӣ – ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ-кооперативҳои истеҳсолӣ;

2) созон додани кооперативҳои истеҳсолие, ки новобаста аз таъинот ба мақсади қонеъ намудани талаботи аъзоёни худ ба мол ва хизмат фаъолият менамоянд;

3) аз ҷониби кооперативҳои истеҳсолӣ ва истеъмолий созон додани корхонаҳои кооперативии истеҳсолӣ барои ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ;

4) созон додани сохторҳои муайян баҳри таъмини инфрасохтори бозор, аз қабилӣ бонкҳои кооперативӣ, биржаҳо ва ғайра.

4. Корхонаҳои давлатӣ

Асоси ҳукукии фаъолияти корхонаҳои давлатиро Кодекси Гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» аз 28 феввали соли 2006 ташкил медиҳанд.

Корхонаҳои давлатӣ ба ду намуд ҷудо мешаванд:

- 1) корхонаҳои воҳиди давлатӣ;
- 2) корхонаҳои давлатӣ.

Корхонаи воҳиди давлатӣ-ташкilotи тичоратие мебошад, ки нисбати амволи аз ҷониби соҳибмулк ба он тахвилшуда, ҳукуки моликияти надорад.

Корхонаҳои давлатӣ аз дигар шаклҳои ташкилӣ-ҳукукӣ бо он фарқ мекунанд, ки нисбати амволи дар ихтиёрдошта ҳукуки моликияти надоранд. Амволи корхонаҳои воҳид тақсимнашаванда буда, дар байни кормандони он низ тақсим намешавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин намудҳои корхонаҳои воҳид фаъолият менамоянд:

-корхонаҳои воҳидӣ, ба ҳукуки истифодабарии хоҷагӣ амвол асосёфта;

-корхонаҳои воҳидӣ ба ҳукуки оперативии идоракунӣ амвол асосёфта.

Вобаста ба намудҳои моликияти ба онҳо тахвилшуда корхонаҳои мазкур тақсим мешаванд:

а) ба корхонаҳое, ки дар пояи моликияти ҷумҳуриявӣ қарор доранд – корхонаҳои давлатии ҷумҳуриявӣ;

б) ба корхонаҳое, ки дар пояи моликияти ҳокимияти маҳаллӣ қарор доранд – корхонаҳои давлатии коммуналӣ.

Қобилияти ҳукуқдории корхонаҳои давлатӣ дар тафовут аз дигар ташкилотҳои тичоратӣ на умумӣ, балки махсус аст, яъне онҳо ҳамон фаъолияти соҳибқориеро ба амал бароварда метавонанд, ки дар оинномаи онҳо пешбинӣ шуда бошад (м.м.49, 124 КГ ҚТ).

Корхонаҳои воҳид ва дигар ташкилотҳои тичоратие, ки қонун нисбати онҳо қобилияти махсуси ҳукуқдориро муқаррар намудааст (банкҳо, ташкилотҳои суғуртавӣ ва ғайра), танҳо дар доираи мақсад ва предмети фаъолияти худ метавонанд, аҳдҳо банданд. Аҳдҳое, ки ба предмет ва мақсади фаъолияти бо қонун ва ё дигар санадҳои меъёри-

хукукӣ муқаррарнамуда мувофиқ нестанд, тибқи моддаи 193 КГ ҚТ мутлақо безъитборанд.

Бояд тазакур дод, ки қонунгузорин муосир дар бахшҳои муайяни фаъолияти соҳибкорӣ фаъолияти корхонаҳои воҳидро маҳдуд намудааст (м.946 КГ ҚТ). Корхонаҳои давлатӣ ба сифати идорақунандан бозъитмод ё брокери гумрукӣ низ баромад карда наметавонанд.

Ҳалли вазифаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ки тибқи талаботи ҷомеа ва давлат муайян шудаанд, самтҳои асосии фаъолияти корхонаҳои давлатӣ мебошанд.

Вазифаҳои асосии корхонаҳои давлатӣ инҳоянд:

а) таъмини моддин иқтисодии мудофиавии давлат ва ҳифзи манфиатҳои ҷомеа;

б) истеҳсоли мол (кор, хизматрасонӣ);

в) анҷом додани фаъолият дар он бахшҳое, ки ба вазифаҳои давлат мансубанд.

Корхонаи давлатӣ дорои номи фирмавӣ мебошад, ки дар он бояд номи соҳибмулк, тааллуқмандӣ ба намуди моликияти давлатӣ (ҷумҳуриявӣ ё коммуналӣ) ишора шуда бошад. Корхонаҳои давлатӣ дорои мӯҳр мебошад, ки дар он Герби давлатии Тоҷикистон ва номи фирмавии корхонаи давлатӣ тасвир ёфтааст.

Корхонаи воҳид аз рӯи ўҳдадорӣҳои худ бо тамоми амволи ба он тааллуқдошта масъул аст. Корхонаи мазкур аз рӯи ўҳдадорӣҳои молик ба ҷавобгарӣ кашида намешаванд.

Соҳибмулкӣ молу мулкӣ корхонаи воҳиди давлатӣ низ аз рӯи ўҳдадорӣҳои он масъул нест ба ғайр аз ҳолатҳои муқаррарнамудаи қисми 3, моддаи 57 Кодекси граҷданӣ. Ин қоида инчунин дар мавриди масъулияти корхонаи воҳиде, ки корхонаи фаръиро таъсис додааст, тибқи ўҳдадорӣҳои корхонаи фаръӣ татбиқ мегардад (б 8 м. 124 КГ ҚТ).

Корхонаи воҳиди давлатӣ метавонад баробари дигар корхонаҳои таъсисёфта дар соҳаҳои зерин фаъолият намояд:

- тарҳрезӣ, истеҳсол ва таҳвили маҳсулот барои эҳтиёҷоти давлат, аз қабилӣ яроқу, лавозимоти ҷангӣ, техникаи ҳарбӣ, дигар амволи ҳарбии ба мақсади таҳкими қобилияти мудофиавӣ ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон мучаҳазшуда ;

- барҳамдиҳӣ (нобудсозӣ, партовқунонӣ, гурондан) ва коркарди воситаҳои ҳарбӣю –техникӣ бекоршуда;

- истихроч, истехсол, хамлу накл, коркард, гуркунӣ, фуруши уран ва дигар маводи радиоактивӣ, ба андозаи зиёда аз меъёри истифодаи онҳо, бе зарурати истифодаи воситаҳои махсуси муҳофизат;

- тайёр кардан ва фурухтани дорувор, воситаҳои табобатӣ, таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ;

- анҷом додани фаъолияти хоҷагидорӣ дар соҳаҳои ба монополияи давлатӣ мутааллиқ;

- анҷом додани фаъолияти хоҷагидорӣ дар соҳаи таъмин бо нерӯи барқ, об, гармӣ ва газ;

- расонидани хизмат тавассути нақлиёти роҳи оҳан ва истифодаи умумӣ, интиқоли ҳавонӣ бор ва мусофирон;

- расонидани хизмати алоқа (аз ҷумла алоқани почта) ва телекоммуникатсионӣ, истифодаи хатҳои алоқани ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ;

- дар соҳаи бонкӣ, суғуртавӣ ва дигар фаъолияти қарзӣ молиявӣ;

- анҷом додани фаъолияти истехсолию хоҷагидорӣ дар соҳаи тандурустӣ, ҳифзи табиат, маориф, ҳифзи иҷтимоӣ, илм, фарҳанг ва варзиш;

- анҷом додани фаъолияти истехсолию хоҷагидорӣ дар соҳаи телевизион (аз ҷумла телевизиони кабелӣ) ва радиошунавонӣ, фаъолияти ноширӣ ва полиграфӣ;

- анҷом додани дигар фаъолияти дигари истехсолию хоҷагии дар нақшаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ пешбинишуда;

- дар дигар соҳаҳои фаъолият мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Корхонаҳои давлатӣ метавонад баробари дигар корхонаҳо таъсис ёфта дар соҳаҳои зерини муқаррар намудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намоянд (моддаи 27 Қонун «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ»)

- нигоҳубин ва инкишофи шабакаи роҳҳои давлатии автомобилгард ва дигар объектҳои инфрасохтор, ки барои онҳо тибқи қонунгузорӣ тартиби махсуси маблағгузорӣ муқаррар шудааст;

- иҷрои корҳои наҷотбахшӣ дар қӯҳсор ва дигар корҳои махсус дар вазъияти фавқуллода ва садамавӣ, ҳифзи аз сӯхтор, обхезиҳо ва дигар фалокатҳои табиӣ;

- анҷом додани фаъолияти истехсоли дар муассисаҳои системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ;

- иҷрои корҳои топографию геодезӣ ва картографӣ;

- анҷом додани фаъолияти истехсолию хочагидорӣ дар соҳаи тандурустӣ, ҳифзи табиат, маориф, ҳифзи иҷтимоӣ, илм, фарҳанг ва варзиш;

- анҷом додани дигар фаъолияти истехсолию хочагидорӣ, ки дар нақшаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон онд ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ пешбинӣ шудаанд.

Корхонаи давлатии ҷумҳуриявӣ дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаи давлатии коммуналӣ дар асоси қарори мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллӣ тибқи тартиби муқаррар намудан қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешаванд.

Муассиси корхонаи давлатӣ метавонад мақоми давлатие, ки барои таъсиси корхона қарор қабул кардааст, ё мақомоти идоракунии давлатии ваколатдоркардашудан Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад.

Муассисе, ки дар боран таъсиси корхонаи давлатӣ қарор қабул кардааст, ҳақ дорад мақомоти давлатии дахлдорро ваколатдор наояд, ки қисме аз ҳуқуқҳои ӯро нисбати корхонаҳои давлатӣ татбиқ наояд. Ҳуқуқ ва ӯҳдадорҳои мақомоти ваколатдоркардашуда нисбат ба корхонаи давлатӣ дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ҳокимияти маҳаллӣ муайян карда мешаванд.

Феҳристи корхонаҳои давлатии ҷумҳуриявиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менаояд.

Феҳристи корхонаҳои давлатии коммуналӣ аз тарафи раисони дахлдори Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо тасдиқ карда мешавад.

Сарчашмаҳои ташаккулёбии сармояи ойинномавии корхонаҳои давлатӣ дар қонун пешбинӣ шудааст, ки мувофиқи он амволи корхонаи давлатиро фондҳои асосӣ ва воситаҳои гардон, инчунин арзишҳои ташкил медиҳанд, ки нархи онҳо дар тавозуни корхона инъикос меёбанд.

Амволи корхонаи давлатӣ тақсимнашаванда аст ва наметавонад аз рӯи саҳмҳо (ҳиссаҳо, пайҳо), аз ҷумла ба кормандони корхона дода шавад.

Амволи корхонаи давлатӣ аз ин ҳисоб ташкил меёбад:

а) амволи аз тарафи молик додашуда;

б) амволи (аз ҷумла даромади пулии) дар натиҷаи фаъолияти истехсолию хоҷагӣ ба дастомада;

в) дигар манбаъҳо, ки қонунгузорӣ манъ накардааст.

Ҳуқуқ ба амволе, ки барои ҳуқуқи истифодабарии хоҷагӣ ё идоракунии оперативии қоронаҳои давлатӣ вобаста карда шудааст, аз лаҳзаи аз ҷониби соҳибмулк таҳвил намудани амвол ба қорхонаи воҳид ба вучуд меояд, агар тартиби дигареро қонунгузори қорӣ ё қарори соҳибмулк муқаррар накарда бошанд.

Қорхонаҳои воҳиди давлатӣ ва қоммунали дорон сармояи оинномавӣ мебошанд, ки он ҳамчун ҳадди ақалли амвол барои қафолат додани манфиатҳои қредиторон зарур аст.

Сармояи оинномавии қорхонаҳои давлатӣ аз ҳисоби пул, қоғазҳои қиматнок, амволи дигар, ҳуқуқҳои амволи ва дигар ҳуқуқҳои, ки арзиши пулӣ доранд, ташкил меёбад.

Арзиши сармояи оинномавии қорхонаҳои давлатӣ ва маҳаллӣ бо сомони муайян карда мешавад.

Андозаи сармояи оинномавии қорхонаи воҳиди давлатӣ аз тарафи муассиси он муайян мекардад ва аз арзиши умумии амволи ба қорхона додашаванда зиёд буда наметавонад. Андозаи сармояи оинномавӣ қорхонаи воҳиди давлатӣ аз андозаи панҷсадқаратаи ҳадди ақали музди меҳнат, андозаи сармояи оинномавии қорхонаи давлатӣ бошад, аз арзиши садқаратаи ҳадди ақали музди меҳнат қам буда наметавонад.

Сармояи оинномавӣ бояд қурра аз тарафи молик (муассис) то лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ ташкил ёбад.

Қорхонаи воҳиди давлатӣ вазиқадор аст сармояи захиравиро дар ҳаҷми муайяншдаи оинномаи он ташкил намоад.

Маблағи сармояи захиравӣ қутлақо барои қушонидани зарар, иҷрои ӯҳдадорихо дар назди бучет, пардохти қарзҳои давлатӣ ва қоизи онҳо, дар мавриқҳои ноқифоягии дигар маблағҳои қорхона истиқода мешавад.

Сармояи оинномавӣ, аз лаҳзаи ба ҳисоби қонқии он доқил намудани маблағҳои пулӣ ва ба тарзи даҳлдор ба қорхонаҳои давлатӣ ва маҳаллӣ таҳвил додани амволи дигаре, ки дар ҳуқуқи истиқодаи хоҷагӣ ва идоракунии оперативии онҳо вобаста қардидааст, ташақулёфта ҳисобида мешавад.

Соҳибмулки корхонаи воҳиди давлатӣ ҳуқуқ дорад ва дар ҳолатҳои муқаррарнамудани қонун ӯҳдадор аст сармояи ойнномавии корхонаҳои давлатиро кам кунад (6.5 м.125 КГ ҚТ).

Агар баъди анҷоми соли молиявӣ арзиши активҳои софи корхонаи воҳид аз андозаи фонди ойнномавии дар ойнномаи корхона пешбинигардида камтар шавад, мақоме, ки ваколати таъсис додани чунин корхонахоро дорад, вазифадор аст, ки мувофиқи тартиби муқарраргардида фонди ойнномавиро кам кунад. Агар арзиши активҳои соф аз андозаи дар қонун муайянгардида камтар гардад, корхона метавонад бо қарори суд барҳам дода шавад.

Корхонаи давлатие, ки дар бораи кам намудани сармояи ойнномавии хеш қарор қабул намудааст, ӯҳдадор мебошад, ки дар ин бора тамоми кредиторхоро ба таври хаттӣ огоҳ намояд ва инчунин дар мақоматҳои наشريии бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ низ онро нашр намояд.

Ҳамзамон кредиторон ҳуқуқ доранд, пас аз гирифтани огоҳинома ё чоп шудани маълумот дар бораи қабул намудани чунин қарор аз корхонаи давлатӣ бекор намудани шартнома ё пеш аз муҳлат иҷро намудани ӯҳдадориҳо ва инчунин талофӣ намудани товони зарари расонидашударо талаб намоянд.

Азбаски корхонаҳои давлатӣ молики амволи ба онҳо вобаста шуда нестанд, хусусиятҳои хоси ихтиёрдорӣ намудани чунин амвол аз ҷониби ин корхонаҳо вучуд доранд.

Корхонаҳои давлатӣ ва коммуналӣ амволи манкулеро, ки дар ҳуқуқи истифодабарии хоҷагӣ доранд, мустақилона ихтиёрдорӣ карда метавонанд, ба истиснои ҳолатҳои, ки Қонун дар бораи корхонаҳои давлатӣ ва дигар санадҳои меъёрий - ҳуқуқӣ муқаррар намудаанд.

Ин корхонаҳо наметавонанд, амволи ғайриманкули ба онҳо вобаста шударо фурӯшанд, ба иҷора диҳанд, ба гарав монанд, ё бо сифати ҳисса дар маблағи ойнномавии ширкат ва ҷамъиятҳои хоҷагӣ гузаронд, ё ин ки бо тарзҳои дигар бидуни иҷозати соҳибмулки корхонаҳои давлатӣ ва коммуналӣ, ихтиёрдорӣ намоянд.

Корхонаҳои давлатӣ аз амволи манкул ва ғайриманкул то ҳадде ихтиёрдорӣ карда метавонанд, ки имконияти ба

амал баровардани ғаёлияти онҳоро мутобиқи предмет ва мақсади бо оӣиннома муқаррар гардида, маҳрум нақунанд.

Аҳдҳое, ки корхонаҳои давлатӣ бо вайрон намудани талаботи мазкур ба амал мебароранд, мутлақо беътибор мебошанд.

Корхонаҳои воҳиди давлатӣ бидуни розигии молик чунин аҳдҳоро баста наметавонанд, аз ҷумла, аҳдҳое, ки бо пешниҳод намудани қарз, супориш, кафолати бонкӣ, даст кашидан аз талабқунӣ, тахвили қарз ва инчунин бастанӣ шартномаи ширкати оддӣ вобастаанд. Дар оӣинномаи корхона номгӯи аҳдҳоеро муқаррар намудан мумкин ҳаст, ки бидуни розигии молик бастанӣ онҳо манъ мебошад.

Корхонаҳои давлатӣ амволи ба онҳо вобаста қарда шударо танҳо бо розигии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти вақолатдори ҳокимияти иҷроия метавонанд ихтиёрдорӣ намоянд.

Корхонаҳои давлатии коммуналӣ низ бо розигии мақомоти вақолатдори ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ метавонанд амволи ба онҳо вобаста қардашударо ихтиёрдорӣ намоянд.

Корхонаи давлатӣ ҳуқуқи мустақилона фуруқтани маҳсулоти (қорҳо, хизматҳо) истехсолнамудаашро дорад, баشارте ки бо қонун ё дигар санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқӣ тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад. Корхонаи мазкур метавонад бо розигии соҳибмулк амволи ба он вобаста қардашударо бо чунин тарзе ихтиёрдорӣ намояд, ки имқонияти ба амал баровардани ғаёлияти онро мутобиқи мақсад ва предмети бо оӣиннома муқарраргардида, ҳалалдор насозад. Ҷаёлияти қорхонаи давлатӣ мутобиқи сметаи даромадҳо ва ҳараҷотҳое, ки аз қониби соҳибмулки амволи он тасдиқ қарда шудааст, ба амал бароварда мешавад.

Моликони амволи қорхонаҳои воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ ҳуқуқи гирифтани қисми фондаеро доранд, ки аз истифодаи амволи дар ҳуқуқи истифодаи хоҷагии онҳо қарордошта, ба даст оварда шудааст.

Корхонаҳои давлатӣ ва маҳаллӣ ҳар сол қисми фондаеро, ки дар ихтиёри онҳо пас аз иҷро намудани уҳдадорихои бахши андоз ва дигар уҳдадорихои ҳатмии пардохтӣ боқӣ мемонад, ба сатҳи муайяни буҷет бо тартиб, ҳаҷм ва

мухлатҳое, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ муқаррар намудаанд, мегузаронанд.

Тартиби тақсими ғоидаи корхонаи давлатӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ муайян мешавад.

Ҷаъолияти корхонаҳои воҳиди давлатӣ тибқи нақшаи ба таври дахлдор таҳияшуда, амалӣ мегардад.

Вазорати рушди иқтисодиёт ва савдо хангоми таҳияи барномаҳои инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмати «Тонҳои инкишофи соҳаи давлатӣ», нишондодҳои инкишофи корхонаҳои воҳиди давлатиро дохил менамояд.

Ҷаъолияти истеҳсоли ҳоҷагии корхонаи воҳиди давлатӣ мутобиқи нақшаи ҷаъолияти молӣ – ҳоҷагӣ ба роҳ монда шуда, робитаи он бо маҳсулотсупорандагон ва харидорон дар асоси шартнома барқарор мешавад.

Корхона ба розигии мақомоти ваколатдори давлатӣ нақшаи инкишофи ҳаҷро таҳия менамояд, ки аз инҳо иборат мебошад:

-ҷорабиниҳое, ки устувориҳои кори корхона оиди иҷрои нақша- супориш ва ҷаъолияти мустақилонаи иҷозатдодашудаи ҳоҷагиро таъмин менамоянд;

-вазифаҳо оид ба ҷорӣ ва хориҷ намудани қувваҳои истеҳсоли;

-вазифаҳо оид ба созмондиҳӣ ва аз худ намудани маҳсулоти нав;

-вазифаҳо оид ба омодагӣ ва бозомодасозии кадрҳо;

-шартҳои таъмини амалии нақшаи инкишофи корхона, аз ҷумла хароҷотҳои молӣ ва сарчашмаҳои пушонидани онҳо.

Мақомоти ваколатдор аз рӯи иҷрои нақшаи истеҳсоли назорат ба амал мебарорад. Корхона ҳар як се моҳ дар шакли муқаррарнамуда ҳисоби оморӣ ва муҳосибавиро оид ба иҷро намудани нақшаи истеҳсоли маҳсулот (кор, хизмат) ба мақомоти ваколатдори давлатӣ пешниҳод менамояд.

Самаранокӣ ҷаъолияти корхонаи давлатӣ аз роҳбарӣ он вобаста мебошад. Қонунгузориҳои ҷорӣ тартиби таъин намудани роҳбарони корхонаҳои воҳиди давлатиро муайян намудааст, ки мувофиқи он роҳбарони корхонаҳо дар асоси қарори мақомоти ваколатдори давлатӣ ба кор таъин карда мешаванд. Бо роҳбарони корхонаҳои давлатӣ

қарордод баста мешавад ва онҳо мунтазам аз аттестатсия мегузаранд.

Рохбари корхонаи воҳиди давлатӣ (директор, директори генералӣ), дар асоси принципи яқасардори амал намуда, дар доираи ваколатҳои бо Қонун ва оинномаи корхона муайяншуда, масъалаҳои ба ҷаъолияти корхона тааллуқмандро мустақилона ҳаллу ҷасл менамояд.

Рохбар бидуни ваколатнома аз номи корхонаи воҳид баромад менамояд, аз ҷумла, манфиатҳои онро дар муносибатҳо бо мақомоти давлатӣ ва шахсони ҳуқуқӣ муаррифи намуда, аз номи он бо тартиби муқарраргардида аҳдҳо мебандад, сохтор ва штати корхонаро тасдиқ мекунад, кормандонро ба кор қабул намуда, бо онҳо шартномаи меҳнатӣ баста, онро тағйир медиҳад, катъ менамояд, фармон медиҳад ва бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ваколатнома медиҳад.

Рохбари корхонаи воҳид иҷрои қарори молики амволи корхонаро ташкил ва ба роҳ мемонад.

Рохбари корхона наметавонад ба сифати муассиси (иштирокчи) шахсони ҳуқуқӣ баромад кунад, ягон мансабро ишғол наояд ё ин ки дигар ҷаъолияти музднокро дар мақомотҳои давлатӣ, мақомотҳои худидораи маҳаллӣ, ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ иҷро наояд, бағайр аз ҷаъолияти омӯзгорӣ, илмӣ ва дигар ҷаъолияти эҷодӣ. Рохбари корхонаи давлатӣ, инчунин наметавонад ба ҷаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад ё ин ки ба сифати мақомоти яқасардори иҷроия ё аъзон мақомоти иҷроияи дастаҷамъии ташкилоти тиҷоратӣ баромад наояд, ба истиснои ҳолатҳои, ки агар иштирок дар мақомотҳои ташкилоти тиҷоратӣ ба ўҳдадорҳои мансабии ин роҳбар дохил набоянд.

Рохбари корхонаи давлатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ барои зараре, ки бо ҳаракатҳои (беҳаракатҳои) гунаҳкорона ба корхона расонидааст, аз ҷумла, хангоми гум кардани амволи корхонаи давлатӣ ҷавобгар мебошад.

Молики амволи корхонаи воҳиди давлатӣ ҳуқуқ дорад, нисбати роҳбари корхона, дар бораи талофи намудани товони зарари расонидашуда, даъво пешниҳод наояд.

Баланд бардоштани самаранокии идоракунии корхонаи давлатиро бидуни ваколатҳои молики амволи ин корхона

тасаввур кардан мумкин нест. Молики амволи корхонаҳои давлатӣ дар шахси мақомоти ваколатдори давлатӣ як қатор ҳуқуқҳоро нисбат ба ин корхонаҳо доро мебошад. Мутобиқи Қонун «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ», соҳибмулки амволи ин корхонаҳо чунин ҳуқуқҳоро дорост, аз ҷумла:

- қабули қарор дар бораи таъсиси корхонаи воҳиди давлатӣ;

- муайян намудани мақсад, предмет ва намудҳои фаъолияти корхонаи воҳид ва инчунин додани розигӣ барои иштироки корхона дар ассотсиатсияҳо ва дигар иттиҳодияҳои ташкилотҳои тиҷоратӣ;

- муайян намудани тартиби таҳия, тасдиқ ва муқаррар намудани нишондиҳандаҳои нақшаҳои (барномаҳои) молиявӣ-ҳочагии фаъолияти корхонаи воҳид;

- тасдиқ намудани ойинномаи корхона, ворид намудани тағйиротҳо, аз ҷумла, тасдиқ намудани таҳрири нави ойиннома;

- қабули қарор дар бораи таҷдид ё барҳам додани корхонаи воҳид, бо тартиби муқаррарнамудани қонунгузори таъин намудани комиссияи барҳамдиҳӣ ва тасдиқ намудани тавозуни барҳамдиҳии корхона;

- таъсис додани сармояи оинномавии корхонаи давлатӣ ва коммуналӣ;

- таъин намудани роҳбари корхонаи воҳиди давлатӣ, бастан, тағйир ва бекор намудани шартномаи меҳнатӣ бо мутобиқи қонунгузори меҳнатӣ ва дигар санадҳои меъёрий – ҳуқуқие, ки меъёрҳои ҳуқуқи меҳнатиро дар бар гирифтаанд;

- мувофиқа намудани қабули сармуҳосиб ба кор ва бастан, тағйир додан ва бекор намудани шартномаи меҳнатӣ бо сармуҳосиб;

- тасдиқ намудани ҳисоботи муҳосибавӣ ва ҳисоботи корхона;

- додани розигӣ ҷиҳати ихтиёрдорӣ намудани амволи ғайриманқул ва дар ҳолатҳои муқаррарнамудани санадҳои меъёрий-ҳуқуқӣ ва ойинномаи корхона, додани розигӣ барои бастан ва аҳдҳо;

- ба амал баровардани назорати истифодабарии амволи давлатӣ мувофиқи таъинот ва нигоҳдорӣ амволе, ки ба корхонаи воҳиди давлатӣ вобаста карда шудааст.

Ба ғайр аз ваколатҳои дар боло нишондода шуда, молики амволи корхонаҳои давлатӣ чунин ҳуқуқҳои иловагиро дорад:

- кашида гирифтани амволи зиёдатӣ, амволи истифоданашаванда ё амволе, ки мувофиқи таъиноташ истифода намешавад;

- бо корхонаҳои давлатӣ додани супоришҳои ҳатмӣ онди тахвили мол, иҷро намудани кор ва расонидани хизмат барои эҳтиёҷоти давлатӣ ва маҳаллӣ.

Барномаҳои фаъолияти истеҳсолӣ - ҳоҷагии корхонаҳои воҳид аз ҷониби мақомотҳои идоракунии дахлдори соҳавӣ ҳар сол дар шакли муқарраргардида, тасдиқ карда мешаванд. Ҷиҳати таҳлили фаъолияти корхонаҳои соҳавӣ воҳиди давлатӣ, мақомоти дахлдори ҳокимияти иҷроия комиссия ва дар ҳолатҳои зарурӣ якҷанд комиссияҳоро таъсис медиҳад. Нишондиҳандаҳои самаранокии фаъолияти иқтисодии корхонаҳои соҳавӣ аз ҷониби мақомоти дахлдори ҳокимияти иҷроия ҳар сол дар шакли барномаҳо тасдиқ карда мешаванд.

Назорати самаранокии идоракунии ва фаъолияти истеҳсолӣ - ҳоҷагии корхонаҳои воҳиди давлатӣ бо роҳи гирд овардани иттилооти оморӣ, ҳисоботи роҳбари корхонаи давлатӣ ва таҳлили он, ки ҳар як семаҳа ба мақомоти дахлдори давлатӣ пешниҳод карда мешавад ва инчунин бо роҳи ба амал баровардани тафтишоти аудиторӣ ва назорати дохилӣ, анҷом дода мешавад.

Ҳисоботи муҳосибавии корхонаи воҳиди давлатӣ дар ҳолатҳои муайяннамудаи молики амволи он ҳар сол бо тафтишоти ҳатмии аудиторӣ фаро гирифта мешавад.

Аз рӯи фаъолияти корхонаҳои воҳиди давлатӣ на танҳо мақомоти назоратӣ, балки дигар мақомотҳои ваколатдори давлати низ метавонанд назорат намоянд.

Корхонаи воҳид пас аз ба охир расидани давраи ҳисоботӣ ба мақомоти ваколатдори ҳокимияти давлатӣ ё ин ки ба мақомоти худидораи маҳаллӣ ҳисоботи муҳосибавӣ ва дигар ҳуҷжатҳоеро пешниҳод менамояд, ки номгӯи онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ин ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти худидоракунии маҳаллӣ муқаррар намудаанд.

Корхонаи воҳиди давлатӣ дар ҳолатҳои пешбини-намудан қонун бояд дар бораи фаъолияти худ ҳисоботро нашр намояд.

Мутобиқи Қонун корхонаҳои воҳиди давлатӣ дар ҳолатҳои муайян ба корхонаҳои давлатӣ тақдир дода мешаванд (м. 34 Қонун «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ»).

Тақдирли корхонаи воҳиди давлатии шакли ҷумҳуриявии моликият ба корхонаи давлатӣ тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди мақомоти ваколатдор сурат мегирад.

Тақдирли корхонаи воҳиди давлатии шакли моликияти коммуналӣ ба корхонаи давлатӣ бо санади мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ сурат мегирад.

Қарор дар бораи тақдирли корхонаи воҳиди давлатӣ ба корхонаи давлатӣ дар мавридҳои зерин мумкин аст:

а) истифодаи ғайримаксадноки амволи давлатӣ ва маблағҳо аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатӣ;

б) набудани ғайри аз руи ҷамъбасти ду соли охир.

Ҳамаи хароҷоти тақдирли корхонаи воҳиди давлатӣ ба корхонаи давлатӣ, инчунин ҳисоббаробаркуниҳои корхонаи тақдирлибанд ба кредиторҳои он ҳангоми мавҷуд набудани маблағҳои кофӣ дар худ корхона дар асоси маблағҳои буҷети дахлдор сурат мегирад.

Корхонаи давлатии дар заминаи корхонаи воҳиди давлатӣ таъсисёбанд дар ин ҳолатҳо вориси корхонаи тақдирлифта мебошад:

- бо амволи давлатӣ ва маблағҳои пештар ба корхонаи воҳиди давлатӣ додашуда;

- бо ҳуқуқи истифодаи замин, об ва табиат;

- бо истифодаи сарватҳои зеризаминӣ;

- бо пешниҳоди квотаҳо, иҷозатномаҳо ва шартномаҳои пештар басташуда, агар ин шартномаҳо ба соҳа ва мақсадҳои фаъолияти корхонаи давлатии нав таъсисёфта мувофиқат кунанд.

Ҳангоми тақдирли корхонаи воҳиди давлатӣ ба корхонаи давлатӣ тартиботи граждании ҳуқуқии амволи ба он вобасташуда аз ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ ба ҳуқуқи идораи оперативӣ иваз мешавад. Лаҳзаи ин тағйирёбӣ чун санаи қабули қарор дар бораи тақдирли корхонаи воҳиди давлатӣ ба корхонаи давлатӣ доништа мешавад.

Танҳо корхонаи воҳиди давлатӣ, мутобиқи моддаи 35 Қонун «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ», ҳукуки таъсиси корхонаи давлатии фаръиро доранд.

Корхонаи давлатии фаръӣ, ки моликияти ҷумҳуриявӣ мебошад, дар мувофиқа бо молики корхонаи асосӣ ва корхонаи давлатии фаръӣ, ки моликияти коммуналӣ аст, дар мувофиқа бо молики корхонаи асосӣ таъсис меёбад.

Ойинномаи корхонаи давлатии фаръиро муассиси он бо розигии мақоми болои тасдиқ мекунад.

Корхонаи давлатии фаръӣ ҳукуки таъсиси дигар корхонаи давлатии фаръиро надорад.

Корхонаи давлатии фаръӣ дар шакли корхонаи воҳиди давлатӣ таъсис дода мешаванд ва дорони ҳуқуқҳои муқаррарнамудани Қонун барои ҷунин нави корхонаҳои давлатӣ мебошад.

Масъулияти корхонаи давлатии фаръӣ аз рӯи ўҳаддорихош, инчунин масъулияти корхонаи асосӣ, ки муассисаи корхонаи фаръӣ мебошад мувофиқи талаботи Кодекси граҷдани Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Корхонаҳои давлатии фаръӣ барои мақсадҳои зерин таъсис дода мешаванд:

а) тақсимшавӣ ё ҷудошавӣ аз корхонаи асосӣ бинобар талаботи қонунгузори зиддиинҳисорӣ;

б) табилии филиалҳои корхонаи асосӣ ба шахсони ҳуқуқии дорони тавозуни (баланси) алоҳида;

в) ташкили истеҳсолоти иловагӣ ва махсус ҷиҳати баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти асосӣ;

г) озод намудани корхонаи асосӣ аз навиҳои фаъолият ва вазифаҳои бо мақсаду вазифаҳои он мувофиқ набуда.

Ба ҳайси мақоми идораи давлатии корхонаи давлатии фаръӣ, инчунин мақомоти нисбати он анҷомдиҳандаи вазифаи субъекти ҳуқуқи моликияти давлатӣ корхонаи асосӣ махсуб мешавад.

Корхонаи давлатии фаръии корхонаи воҳиди давлатии ба моликияти ҷумҳуриявӣ мутааллиқанд бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба корхонаи воҳиди давлатӣ, корхонаи давлатии фаръии корхонаи воҳиди давлатии моликияти коммуналӣ бошад, бо санади мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ба корхонаи воҳиди давлатии моликияти коммуналӣ табили дода шуданаи мумкин аст.

5. Фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ

Ташкилоти ғайритиҷоратӣ гуфта, шахси ҳуқуқiero меноманд, ки мақсади асосии фаъолияти онро ба даст овардани фоида ташкил намедихад ва фондаи ба даст овардаашро байни иштирокчиёнаш тақсим намекунад (қ.1 моддан 50 КГ ҚТ).

Фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ – фаъолияти фондаовар буда, ба мақсади таъсиси ташкилоти ғайритиҷоратӣ мувофиқ мебошад ва аз истехсоли мол (хизмат), харидорӣ ва фурухтани қоғазҳои қиматнок, ҳуқуқҳои амволӣ ва ғайриамволӣ, инчунин иштирок дар ҷамъиятҳои хоҷагӣ ва дар ширкатҳои ба боварӣ асосёфта ба сифати маблағгузор ба даст оварда мешавад.

Ташкилоти ғайритиҷоратиро аз дигар шахсон ҳуқуқӣ бо ду нишонаи асосӣ фарқ намудан мумкин аст.

Кооперативҳои матлубот ҳамчун истисно аз қоидаи умумии ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ мебошанд, чунки онҳо ҳуқуқ доранд, ки фоидаи аз фаъолияти соҳибкорӣ ба даст овардаашонро дар ҳудуди қобилияти ҳуқуқдорони ойинномавӣ байни аъзоён тақсим намоянд (қ.5 м.128 КГ ҚТ). Чунин хусусияти кооперативҳои матлубот ҷавобгӯи таъиноти ин шакли ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ мебошад, чунки онҳо маҳз барои қонеъ намудани талаботҳои моддӣ ва дигар талаботҳои аъзоён (манзилӣ, маишӣ) таъсис дода шуда, фаъолият менамоянд.

Дигар ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ на барои ба даст овардани мақсадҳои моддӣ, балки барои ноил шудан ба манфиатҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла, иҷтимоӣ, маданӣ, хайрия, маориф, илм, идоракунӣ, манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва ташкилотҳо, расонидани ёрии ҳуқуқӣ ва ғайра таъсис дода мешаванд. Мақсади мушаххаси ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ бо ҳуҷҷатҳои таъсиси онҳо муқаррар карда мешаванд.

Чуноне мусаллам аст, ташкилотҳои тиҷоратӣ танҳо дар дар он шаклҳое, ки КГ ҚТ муқаррар намудааст, таъсис дода мешаванд, вале номгӯи ташкилотҳои ғайритиҷоратие, ки дар қ.3 м.50 КГ ҚТ оварда шудаанд, кушода мебошад ва бо дигар қонунҳои номгӯи нави онҳоро илова кардан мумкин аст. Қонунгузорӣ дар бораи ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ дар доираи танзимнамони диспозитивӣ дар баробари кооперативҳои матлубот, ташкилотҳои (иттиҳодияҳои)

чамбияти ва динӣ, муассасаҳо, фондҳо, ассотсиатсияҳо (иттифокҳо) инчунин ба ин номгӯй шарикӣ ғайритиҷоратӣ, ташкилотҳои мухтори ғайритиҷоратӣ ва ширкатҳои давлатиро дохил менамояд¹.

Конунгузориҳои ҷорӣ як қатор талаботҳоро нисбати фаъолияти соҳибқории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ мегузорад, ки риояи онҳо ҳатмист.

Якум, фаъолияти соҳибқорӣ набояд ба ҳайси мақсади асосии ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ қарордошта бошад, дуюм, фаъолияти соҳибқории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ то дараҷае бошад, ки барои ноил гардидан ба мутобики мақсадҳои таъсисиашон ба амал мебароранд (қ.3 м.50 КГ ҚТ). Талаботи дуюм чунин маъно дорад, ки фаъолияти соҳибқории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ бояд ҷавобгӯи ду шарт бошад:

- барои ноил гардидан ба мақсадҳои ташкилот мусоидат намояд, яъне баъзи моддӣ – техникаи оро мустаҳкам намояд, ба меҳнат ҷалб намудани аъзоёни ташкилот ва хусусан он аъзоёне, ки норасоҳои ҷисмонӣ доранд ва имконияти дар шароитҳои оддӣ кор кардан надоранд (кӯрҳо, қарҳо) ва инчунин мусоидат намудан барои амали намудани дигар мақсадҳои ғоиданоки ҷамъиятии ташкилот;

- мутобиқати онҳо ба мақсад ва қобилияти ҳуқуқдорӣ оидинамани ташкилот.

Мутобики меъёрҳои КГҚТ ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ дорони қобилияти махсуси ҳуқуқдорӣ мебошанд ва дар масъалаи танзими ҳуқуқи фаъолияти ин наъби шахсони ҳуқуқӣ бартарият ба КГ ҚТ дода мешавад.

Дар адабиётҳои ҳуқуқи масъалан мутобиқати фаъолияти соҳибқории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ба мақсадҳои оидинамани онҳо вобаста ба намудҳои алоҳидаи ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ баҳсҳо вуҷуд дорад¹.

¹Ниг.: Ершов И.В. Проблемы правового режима государственного имущества в хозяйственном обороте. М.: 2001. С.217-228.

¹Ниг.: Кудрявцева Г.А. Федеральное законодательство России о праве общественных объединений на осуществление предпринимательской деятельности // Право и экономика, 1998. №9.

Чунин мисоли номутобиқати фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритиҷоратиро ба мақсадҳои оинномавии онҳо, аз қабилӣ иштироки ин ташкилотҳо дар ҷамъияти хоҷагӣ, ки молҳои ба мақсадҳои ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ номувофикро истехсол менамоянд, пешниҳод карда шудааст. Дар баробари ин, қайд карда мешавад, ки агар ташкилоти ҷамъиятии маъҷубон дар ҷамъияти саҳомие, ки узвҳои сунъиро барои маъҷубон мебарорад, иштирок намояд, қобили дастгирӣ, вале дар бештари мавридҳо чунин ҳолатро мушоҳида намудан имконнопазир аст.

Имконияти ба амалбарории фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ умуман яхела фаҳмида намешавад. Аз як тараф, ин ба ташкилотҳои ғайритиҷоратие, ки дар замони ҳозира бинобар норасоии молиякунонии маданият, маориф, варзиш, тиб, идоракунӣ имконият медиҳад, ки базаи моддӣ – техника худро мустаҳкам ва инкишоф диҳанд.

Фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятии маъҷубон, ки шахсони нобино, ношунаво ва дорои дигар норасоии ҷисмониро ба меҳнати ғоиданокӣ ҷамъиятӣ ҷалб менамоянд, лоиқаи ҳамагуна дастгирӣ мебошад. Вале дар зерин ливон ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ бо истифодаи рӯзаи имтиёзнокӣ танзимнаомии ҳуқуқӣ чунин фаъолиятҳои соҳибкорӣ гуногун ба амал бароварда шуданашон мумкин аст, ки мақсади асосии онҳо на манфиатҳои ғоиданокӣ ҷамъиятӣ мебошад. Чунин ҳолатҳои ногувор ба бисёр ташаббусҳои мусбӣ соя меафканад.

Ҳамаи фаъолияти соҳибкорӣро, ки ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ба амал мебароранд, ба ду гурӯҳи асосӣ тақсим намудан мумкин аст:

- фаъолияти соҳибкорӣ, ки бевосита аз ҷониби ташкилоти ғайритиҷоратӣ ба амал бароварда мешавад;

- фаъолияти соҳибкорӣ бо роҳи таъсис ва иштирок дар ташкилотҳои тиҷоратӣ.

Ғоиде, ки ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ аз ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ, ба даст меоранд, бояд баҳри иҷро намудани вазифаҳои оинномавии онҳо равона карда шаванд. Бинобар ин ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ метавонанд, дар фаъолияти ҳамагуна ҷамъиятҳои хоҷагӣ ва ширкатҳои иштирок дошта шаванд, ё ин ки худ онҳо

бевосита фаъолияти муайяни соҳибкорию ба амал бароранд.

Қайд кардан зарур аст, ки барои баъзе аз ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ҷиҳати машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ, як қатор маҳдудиятҳо муқаррар шудаанд. Масалан, ассотсиатсияҳо (иттифокҳои) ташкилотҳои тиҷоратӣ фаъолияти соҳибкорию бо роҳи таъсис ва иштирок дар ҷамъиятҳои хоҷагӣ ба амал мебароранд. Агар бо қарори иштирокчиён ба зимман ассотсиатсия (иттифок) ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ гузошта шавад, пас ассотсиатсия (иттифок) ба ҷамъияти хоҷагӣ ё ширкат табдил меёбад (қ.1 м.133 КГ ҚТ).

Дар қонунгузорӣ инчунин маҳдудиятҳои муайян барои ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ дар ӯҳдадорихи алоҳида муқаррар карда шудааст. Масалан, танҳо ташкилотҳои тиҷоратӣ метавонанд ба ҳайси миёнаравӣ молиявӣ аз рӯи шартномаи молиякунонӣ бо даст кашидан аз талаботи пулӣ (м.845 КГ ҚТ) ё ба ҳайси тарафҳои шартномаи консессияи тиҷоратӣ (қ.3 м.958 КГ ҚТ) ва ё ин ки шартномаи идоракунии бозғитмод (қ.2 м.946 КГ ҚТ) баромад намоянд.

Бо қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар маҳдудиятҳои фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ муқаррар мешаванд, ки ташкилотҳои ғайритиҷоратиро аз «тиҷоратигардонии» зиёдати ҳиноя намуда, онҳоро аз ба амал баровардани фаъолияти ойнномавӣ дур намесозанд.

Умуман, маҳдудиятҳои муқаррарнамукаи фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритиҷоратиро аз имконияти фаълони иштирок доштан дар муомилоти хоҷагӣ маҳрум намесозад. Қобилияти ҳуқуқдории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ дар ҷодаи ба амал баровардани аҳдҳои ғуногун аз қобилияти ҳуқуқдории ташкилотҳои тиҷоратӣ фарке надорад.

Амвол ва даромадҳое, ки ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ дар натиҷаи ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ ба даст меоранд, чун қоида, ба ҳуқуқи амволӣ ва тавозуни онҳо дохил карда мешаванд. Он даромадҳое, ки муассисаҳо аз ҳисоби фаъолияти соҳибкорӣ ба даст меоранд ба ихтиёрдорӣ мустақилонаи онҳо гузашта, дар тавозуни алоҳида нигоҳ дошта мешавад (қ.2 м.315 КГ ҚТ).

Ҳамаи ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ (ба ғайр, аз муассиса) аз рӯи ўҳдадорихои худ бо амволе, ки дар моликияти онҳо қарор дорад, ҷавоб медиҳанд. Муассиса аз рӯи ўҳдадорихои худ бо воситаҳои пулие ҷавоб медиҳад, ки дар ихтиёраш мебошанд. Ҳангоми норасоии воситаҳои пулии муассиса, молики он ба ҷавобгарии субсидиарӣ кашида мешавад (қ.2 м.132 КГ ҚТ).

Табиати ҳуқуқии – ҳуқуқи мустақилона ихтиёрдорӣ намудани даромадҳои ташкилотҳои ғайритиҷоратие, ки аз ғаёлияти соҳибқарӣ ба даст меоранд, аз ҷониби мутахассисон яхела фаҳмида намешавад. Микдори зиёди онҳо дар чунин ақидаанд, ки ҳуқуқҳои дар моддаи 315 КГ ҚТ пешбинӣ кардашудаи муассиса ҳуқуқи истифодаи хоҷагӣ мебошанд¹.

Фикри дигаре, ки на танҳо дар назария, балки инчунин дар қонунгузорӣ низ пешбинӣ шудааст, чунин маъно дорад, ки даромадҳое, ки аз ғаёлияти соҳибқарии муассиса ба даст меорад, ба моликияти он дохил мегарданд ва танҳо молик ҳуқуқи мустақилона ихтиёрдорӣ намудани онҳо дорад². Ба ақидаи гурӯҳи дигари олимони ҳуқуқи мустақилона ихтиёрдорӣ намудани даромадҳое, ки аз ғаёлияти ғайритиҷоратӣ ба даст меояд, ҳуқуқи махсуси амволи мебошад ва бинобарин на ба ҳуқуқи идоракунии оперативӣ ва на ба ҳуқуқи моликиятӣ дохил карда намешавад³. Ба фикри гурӯҳи дигари олимони давлат ба сифати молики асосӣ ва ягонаи амволи муассиса баромад менамояд. Бинобар ин ҳангоми ба амал баровардани ғаёлияти соҳибқарӣ, муассиса ҳуқуқи мустақилона ихтиёрдорӣ намудани даромад ва амволро аз чунин ғаёлият дар ҳудуди вақолатҳои махсуси хоҷагидорӣ ба даст меорад, вале ҳуди даромадҳо ва амволи ба даст

¹Ниг.: Маттей У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М.: 1999. С.331; Некоммерческие организации: правовое положения. законодательство, учредительные документы // Под ред. М.Ю.Тихомирова. М.: 1998. С.67.

²Ниг.: Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. М., 2000. С.172.

³Ниг.: Гражданское право // Под ред. Ю.К.Толстого и А.П. Сергеева. М.: 1996. Ч.1. С.357.

оварда шуда ҳамоно дар ҳуқуқи оперативии идоракунии муассиса қарор доранд¹.

Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ, инчунин дурустии ақидаи қонунгузор дар бораи маҳдуд гардонидани ҷавобгарии ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ бо воситаҳои пулӣ зери шубҳа гузошта шудааст. Аз ин ҷо муаллифон қайд менамоянд, ки аз рӯи ӯҳдадорихое, ки аз ғаёлияти соҳибкорӣ ё ин ки дигар ғаёлияти ғоидаовари ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ бармеоянд, онҳо бояд ба ҷавобгарии пурра бо ҳамаи амволе, ки аз ин ғаёлият ба даст овардаанд ва на танҳо бо воситаҳои пулӣ масъул бошанд².

Ҳангоми барҳам додани ташкилоти ғайритиҷоратӣ амволе, ки пас аз қонё гардонидани талаботҳои кредиторҳо бокӣ мемонад, агар тартиби дигаре бо қонунгузорӣ пешбинӣ нашуда бошад, мутобиқи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ барои қонё намудани мақсадҳои, ки барои ноил гаштан ба онҳо ин муассиса таъсис дода шуда буд, ё ин ки ба мақсадҳои хайрхоӣ ва ҳангоми вуҷуд надоштани истифодаи онҳо бо ин роҳҳо, пас онҳо ба молиқияти давлатӣ гузаронида мешаванд.

ҲАФТАИ ЧОРУМ

Дарси чорум – машғулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калидӣ: Соҳибкори инфиродӣ, таваққал, масъулияти шахсии молумулқӣ, қобилияти пурраи амалкунӣ, қайди давлатӣ ба ҳайси соҳибкори инфиродӣ, эмансипатсия, соҳибкориҳои хурд, бақайдгирии давлатӣ, субъекти ғаёлияти соҳибкорӣ, шахси ҳуқуқӣ, мақомоти андоз, «равзанаи ягона», патент, шаҳодатнома, иҷозатнома (литсензия), қорманди қироя, қорфармо, хоҷагии деҳқонӣ, ширкати қомил, ширкати ба боварӣ асосёфта (ширкатиҳои қоммандитӣ), шарикони қомил, идоракунии ширкат, ҚДММ, қамъияти саҳомӣ, саҳмия, саҳом, қамъияти саҳомии навӣ қӯшода, қамъияти саҳомии навӣ пӯшида, оиннома, кооперативҳои

¹Ниг.:Ершова И.В. Проблемы правового режима государственного имущества в хозяйственном обороте. М.: 2001. С.213.

² Ниг.: Ершова И.В. Асари ишорашуда. С.214.

истеҳсолӣ, аъзо-ҳақиқи амволӣ, ба вуҷудоии ихтиёрӣ, аъзогӣ, баробарҳуқуқии иштирокчиён, принципи ёрии ҳамдигарӣ, худфаъолиятӣ, иттиҳоди шахсон, ҳиссаи амволӣ, худидоракунӣ, корхонаҳои давлатӣ, корхонаҳои воҳиди давлатӣ, ташиклоти тижоратӣ, идоракунандаи бозётимод, брокери гумрукӣ, номи фирмавӣ.

Саволҳо барои муҳокима:

1. Қонуни ҚТ «Дар бораи Ҷимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар ҚТ;

2. Соҳибкори инфиродӣ кист?

3. Шартҳои зарурии ба фаъолияти инфиродии соҳибкорӣ машғул шудан кадомҳоянд?

4. Қобилияти пурраи амалкунии шахсони воқеӣ аз кадом лаҳза фаро мерасад?

5. Қайди давлатӣ ба ҳайси соҳибкори инфиродӣ;

6. Мафҳуми «эмансипатсия»-ро шарҳ диҳед;

7. Ба қайди давлатӣ гирифта шудани субъекти фаъолияти соҳибкорӣ бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

8. Рад кардани бақайдгирии давлатии субъекти фаъолияти соҳибкорӣ;

9. Соҳибкориҳои шахси ҳуқуқӣ мувофиқи тартиби муайяннамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;

10. Бақайдгирии давлатии соҳибкори инфиродӣ (бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ) аз тарафи мақомоти ваколатдор-мақомоти андоз, бо риояи тартиботи «равзанаи ягона»;

11. Патент ва шаҳодатнома барои шӯғли фаъолияти соҳибкорӣ;

12. Ширкати комил ва ба боварӣ асосёфта (коммандитӣ);

13. Ҳуқуқ ва ўҳдадорӣҳои шарикони ширкати комил;

14. Чамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ;

15. Тартиби таъсис ва навъҳои чамъияти саҳомӣ.

16. Кооперативҳои истеҳсолӣ (артел) – иттиҳоди ихтиёронии шахрвандон;

17. Аъзогӣ барои ба амал баровардани фаъолияти якҷояи истеҳсолӣ, ё ин ки дигар фаъолияти хоҷагӣ, бо иштироки шахсин меҳнатӣ.

18. Кооперативро ҳамчун иттиҳоди маблағҳо ва ҳамчун иттиҳоди шахсон шарҳ диҳед;

19. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» кадом муносибатҳоро танзим менамояд?

20. Корхонаҳои давлатӣ

21. Корхонаи воҳиди давлатӣ;

22. Қобилияти ҳуқуқдории корхонаҳои давлатӣ дар тафовут аз дигар ташкилотҳои тижоратӣ;

23. Вазифаҳои асосини корхонаҳои давлатӣ;

24. Тартиби тақсими фондаи корхонаи давлатӣ аз ҷониби кӣ муайян мешавад?

25. Ташкилоти ғайритижоратӣ (қ. 1 моддаи 50 КГ ҶТ);

26. Фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритижоратӣ.

ВАРИАНТИ ЯҶОАИ ДУРУСТИ ҶАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

1. Ба сифати соҳибкори инфиродӣ кӣ баромад менамояд?

а) Шаҳрвандони ҶТ, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаа;

б) Шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ;

в) Ҷамъиятҳои саҳҳомӣ ва дигар корхонаю ташкилот ва муассисаҳо;

г) Шаҳрвандони ҶТ, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва давлат;

д) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд

2. Соҳибкорони инфиродӣ дар кадом мақомот ба қайди давлатӣ

гирифта мешаванд?

а) Вазирати адлия;

б) Раёсатҳои адлия дар вилоятҳо;

в) Нозироти андоз;

г) Мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ;

д) Сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ (ЗАГС).

3. Мувофиқи қонунгузорӣ ширкатҳои хоҷагӣ дар кадом шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ таъсис дода мешаванд?

а) ширкати комил ва ширкати ба боварӣ асосёфта (ширкатҳои коммандитӣ);

- б) ҷамъиятҳои саҳҳомӣ;
- в) хоҷагиҳои деҳқонӣ;
- г) ҷамъияти дорони масъулияти маҳдуд;
- д) ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд.

4. Ҳуҷҷати таъсиси ширкатҳоро муайян намоед:

- а) шартномаи таъсисӣ;
- б) патент;
- в) шаҳодатномаи таъсисӣ;
- г) иҷозатнома;
- д) сертификати сифат.

5. Мувофиқи қонунгузори чанд варианти асосии идоракунии ширкат вучуд дорад?

- а) се вариант;
- б) ду вариант;
- в) панҷ вариант;
- г) як вариант;
- д) ҷавобҳо нодурустанд.

6. Ба ҳайси иштирокчиёни ширкати комил, яъне шарикони комил кӣҳо баромад карда метавонанд?

- а) танҳо соҳибкорони инфиродӣ ё ташкилотҳои тиҷоратӣ;
- б) танҳо соҳибкорони инфиродӣ;
- в) шахсони ҳуқуқи ғайритиҷоратӣ;
- г) ҳизбҳои сиёсӣ;
- д) фондҳои хайриявӣ ва шарикони онҳо.

7. Ҷамъиятҳои саҳомиро ба чанд навъ ҷудо намудан мумкин аст:

- а) ду навъ – ҷамъияти саҳомии навъи қушода ва ҷамъияти

саҳомии навъи пушида;

- б) се навъ – ҷамъияти дорони масъулияти маҳдуд, ҷамъияти

саҳомии навъи қушода ва ҷамъияти саҳомии навъи пушида;

- в) ду навъ – ширкати комил ва ширкати ба боварӣ асосёфта (ширкатҳои коммандитӣ);

- г) як навъ – шахсони ҳуқуқи тиҷоратӣ;

д) як – навъ корхонаи воҳиди давлатӣ.

8. Саҳмияҳо дар кадом шакл бароварда мешаванд?

- а) дар шакли қоғазӣ қиматноки ҳуҷҷатӣ ва ғайриҳуҷҷатӣ;
- б) дар шакли вомбаргҳо;
- в) дар шакли вексел;
- г) дар шакли чек ва облигатсияҳо;
- д) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

9. Мақоми олий дар ҷамъияти саҳҳомӣ кадом аст?

- а) маҷлиси умумии саҳмдорон;
- б) Шӯрои директорони (Шӯрои назирони) ҷамъияти саҳҳомӣ;
- в) директор, директори генералӣ, раёсат, маъмурият;
- г) комиссияи тафтишотӣ (ревизор);
- д) мақоми иҷроия.

10. Шумораи саҳмдорони ЧСШК аз чанд нафар набояд зиёд бошанд?

- а) аз 50 – нафар;
- б) аз 30 – нафар;
- в) аз 45 – нафар;
- г) аз 100 – нафар;
- д) ҷавобҳо нодурустанд.

11. Кооперативи истеҳсолӣ (артел) чист?:

- а) иттиҳоди ихтиёронии шахрвандонро дар асоси аъзогӣ барои ба амал баровардани фаъолияти якҷояи истеҳсолӣ, ё ин ки дигар фаъолияти хоҷагӣ кооперативи истеҳсолӣ меноманд;
- б) яке аз навъҳои ҷамъияти саҳҳомиро кооперативи истеҳсолӣ меноманд;
- в) иттиҳоди корхона, муассиса ва ташикilotҳо;
- г) ташикilotи тижоратӣ, ки бо мақсади хайриявӣ созон дода мешавад;
- д) корхонаи истеҳсолие, ки дар асоси маблағҳои хайриявӣ барои муассисаҳои бӯҷавӣ фаъолият менамояд.

12. Корхонаҳои давлатӣ ба кадом намудҳо ҷудо мешаванд?

- а) корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва корхонаҳои давлатӣ;
- б) истеҳсолӣ ва илмӣ;

- в) буҷавӣ ва шартномавӣ;
- г) мустақил ва мухтор;
- д) саноатӣ ва илмӣ.

13. Мафҳуми корхонаи воҳиди давлатиро муайян намоед:

- а) ташиклоти тиҷоратие, ки нисбати амволи аз ҷониби соҳибмулк ба он таҳвилишуда, ҳуқуқи моликиятӣ надорад;
- б) ташиклоти тиҷоратие, ки нисбати амволи аз ҷониби соҳибмулк ба он таҳвилишуда ҳуқуқи моликиятӣ дорад;
- в) ташиклоти тиҷоратие, ки ба истеҳсолот машғул буда, нисбати амволи аз ҷониби соҳибмулк ба он таҳвилишуда ҳуқуқи моликиятӣ дорад;
- г) ташиклоти ғайритиҷоратие, ки аз ҷониби давлат таъсис дода мешавад;
- д) ташиклоти ҷамъиятие, ки аз ҷониби шахрвандони давлат ташикл карда мешавад.

14. Ташиклоти ғайритиҷоратӣ чи гуна ташиклотро меноманд?

- а) шахси ҳуқуқиеро, ки мақсади асосии фаъолияти онро ба даст овардани фоида ташикл намедиҳад ва фоидаи ба даст овардаширо байни иштирокчиёнаш тақсим намекунад;
- б) шахси ҳуқуқиеро, ки мақсади асосии фаъолияти онро ба даст овардани фоида ташикл медиҳад ва фоидаи ба даст овардаширо байни иштирокчиёнаш тақсим мекунад;
- в) шахси ҳуқуқиеро, ки ҳуқуқи ба тиҷорат машғул шуданро надорад;
- г) шахси ҳуқуқиеро, ки мақсади асосии фаъолияти он машғул шудан ба тиҷорат мебошад;
- д) ташиклоте, ки ба тиҷорат машғул шуда наметавонад.

15. Ҷамъияте, ки сахмияҳояш танҳо байни аъзоёнаш ва шахсони дигари пешакӣ муайян гардида тақсим мешавад, чӣ гуна ҷамъият аст?

- а) ҶСШК;
- б) ҶСШП;
- в) ҶДММ;
- г) ҶДМИ.

16. Сармояи оинномаи ҶСШК бояд аз:

- а) 1000 каратаи маоши ҳадди ақал кам набошад;
- б) 400 каратаи маоши ҳадди ақал кам набошад;
- в) 250 каратаи маоши ҳадди ақал кам набошад;
- г) 500 каратаи маоши ҳадди ақал кам набошад;
- д) ҷавобҳо нодурустанд.

17. Шумораи саҳмдорони ҶСШП аз чанд нафар набояд зиёд бошад?

- а) аз 30 нафар;
- б) аз 40 нафар;
- в) аз 50 нафар;
- г) шумораи иштироккунандагонаш маҳдуд нест;
- д) аз 100 нафар.

18. Шумораи саҳмдорони ҶСШК аз чанд нафар набояд зиёд бошад?

- а) аз 30 нафар;
- б) аз 40 нафар;
- в) аз 50 нафар;
- г) шумораи иштироккунандагонаш маҳдуд нест;
- д) аз 100 нафар.

19. Саҳмияҳои афзалиятнок ба маблағи на бештар аз чанд фоизи сармояи оинномавии ҷамъияти саҳҳомӣ бароварда мешавад?

- а) 15%;
- б) 25%;
- в) 30%;
- г) 50%;
- д) ҳадди ақал 10%.

20. Бастани шартнома аз чанд марҳила мегузарад?

- а) аз 2-марҳила;
- б) аз 4-марҳила;
- в) аз 1-марҳила;
- г) аз 3-марҳила;
- д) аз 5-марҳила.

ҲАФТАИ ПАНЧУМ

Дарси якум – лексия

Мавзӯ: Танзими ҳукукии муфлисшавӣ

Мундариҷаи мухтасари машғулият:

1. Мафҳум ва нишонаҳои муфлисшавӣ.
2. Баррасии парвандаҳои муфлисшавӣ.
3. Расмиятҳои муфлисшавӣ. Ҳолати ҳукукии мудир.
4. Расмияти мушоҳида.
5. Расмияти идораи беруна.
6. Расмияти истеҳсолоти озмунӣ.
7. Созишномаи мусолиҳа.
8. Танзими ҳукукии баъзе масъалаҳои муҳими муфлисшавии субъектони алоҳидаи хоҷагидорӣ.

1. Мафҳум ва нишонаҳои муфлисшавӣ

Институти муфлисшавӣ дар низомии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон падидаи нисбатан нав аст. Чунки институти муфлисшавӣ танҳо баъди ба даст овардани соҳибхитӣроӣ ва гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба низомии нави иқтисодӣ, яъне иқтисоди бозорӣ ба вучуд омадааст. Якумин қонуне, ки барои танзими ҳукукии муфлисшавӣ бахшида шудааст, маҳз баъди соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба иқтисоди бозоргонӣ гузаштани он қабул карда шуд. Ин ҳам бошад Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавии корхонаҳо» аз 10 марти соли 1992¹ буд. Баъдан 8 декабри соли 2003 Қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» қабул карда шуд, ки ин нисбати қонуни соли 1992 хеле тафовутӣ ҳаҷмӣ ва мазмунӣ дошта масъалаҳои муҳими муфлисшавие, ки пештар танзим нашуда буданд, ба танзим даровард.

Мафҳуми муфлисшавӣ, нишонаҳои асосии он, расмиятҳои он, баррасии парвандаҳои муфлисшавӣ ва тартиби муфлис эълон намудани ташкилотҳои (шахсони ҳукукии) қарздор (аз ҷумла ташкилотҳои қарзӣ), субъектҳои соҳибкории хурду миёна, соҳибкорони инфиродӣ, аз ҷумла шахсони ҳукукии

¹Ведомости Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1992. №8, мод.116.

хориҷӣ ва асосҳои ҳуқуқии барҳам додани чунин субъектон тибки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ»¹, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ»², Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон³ ва Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон онд ба муурофияи судии иқтисодӣ⁴ муқаррар карда шудааст.

Тибки муқаррароти қ.1, моддаи 4-и Қонуни ҚТ «Дар бораи муфлисшавӣ» дар зери мафҳуми муфлисшавӣ аз тарафи қарздор дар ҳаҷми пурра қонеъ карда натавонистани талаби қарзхоҳон (кредиторон) онд ба уҳдадорихон пулӣ ва (ё) иҷро карда натавонистани уҳдадорихон ворид намудани пардохтҳои ҳатмӣ, ки аз ҷониби суд эътироф шудаанд ё қарздор қодир набуданаширо эълон намудааст, фаҳмида мешавад.

Мутобиқи моддаи 66 КГ ҚТ агар шахси ҳуқуқии машғули фаъолияти тичоратӣ бо сабаби нокифоя будани активҳои бозоргир барои қонеъ гардонидани талаботи ба ӯ пешниҳодгардида қодир набошад, метавонад аз ҷониби суди иқтисодӣ муфлис эътироф карда шавад. Шахси ҳуқуқӣ инчунин метавонад якҷоя бо кредиторон дар хусуси эълони муфлисшавӣ ва ихтиёран барҳам дода шуданаш қарор қабул намояд.

Аз мафҳумҳои дар боло зикршуда ва талаботи моддаи 66-и КГ ҚТ бармеояд, ки муфлисшавӣ бо ду роҳ ба амал бароварда мешавад:

1. Маҷбурӣ - яъне аз тарафи судҳои иқтисодӣ;
2. Ихтиёрӣ - яъне соҳибкорон инчунин метавонанд якҷоя бо кредиторон дар хусуси эълони муфлисшавӣ ва ихтиёран барҳам дода шуданашон қарор қабул намојанд.

Моҳияти муфлисшавӣ дар нишонаҳои асосии он инъикос меёбад, зеро ки дар илми ҳуқуқи гражданин ва соҳибкорӣ онҳо ба ду ғуруҳ ҷудо карда шудаанд:

1. Нишонаҳои берунии муфлисшавӣ;

¹Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2003. №12, ст. 674; 2008. №7-9, ст. 697; соли 2009, №5, мод.317.

²Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2011, №6, мод. 432; ҚҚТ аз 03.07.2012г, №851.

³Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1999, № 6, мод. 153; соли 2001, № 7, мод. 508; соли 2002, № 4, г-1, мод. 170; соли 2005, №3, мод. 125; соли 2006, №4, мод. 193; соли 2007, №5, мод.356.

⁴Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2008, №1, қисми 1, мод. 4.

2. Нишонаҳои дохилии муфлисшавӣ.

Ин нишонаҳо нисбати шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ тафовут доранд (оиди хусусияти ҳоси муфлисшавии соҳибкорони инфиродӣ бошад дар бобби алоҳида суҳан меравад).

Нишонаҳои берунии муфлисшавӣ дар он ифода меёбанд, ки аз ҷой доштани онҳо суди иқтисодӣ масъалаи оғоз кардани парвандаи муфлисшавиро ҳаллу ҷасл менамояд.

Нишонаҳои берунии муфлисшавии шахсони ҳуқуқӣ ҷунинанд:

а) агар ўҳдадориҳо аз тарафи қарздорон дар давом се моҳи баъди эътибор пайдо карданашон иҷро қарда наҷаванд;

б) агар талабот нисбат ба қарздорон - субъектҳои соҳибқории ҳурду миёна ва диғар шахсони ҳуқуқӣ (аз ҷумла таҷкилотҳои ғайритиҷоратӣ) дар маҷмуъ на қамтар аз 500 (панҷсад) нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва нисбат ба субъектҳои соҳибқории қалон 2000 (ду ҳазор) нишондиҳанда барои ҳисобҳоро таҷкил намояд.

Бояд таъкид намуд, ки агар яке аз аломатҳои зиқршуда мавҷуд набошад, суди иқтисодӣ аризаи қредитор ё шахсони манфиатдорро қабул намеқунад.

Нишонаҳои дохилии муфлисшавӣ бошад, дар он ифода меёбанд, ки аз ҷой доштани онҳо суди иқтисодӣ масъалаи нисбати қарздор таҷбиқ намудани марҳалаҳои барқарорсозӣ ё барҳамдиҳиро ҳаллу ҷасл менамояд.

Ягона нишонаи дохилии муфлисшавии шахсони ҳуқуқӣ аз аризиши амволи ба қарздор тааллуқдошта зиёд будани маблағи умумии ўҳдадориҳо аст. Яъне агар шахси ҳуқуқии машғули фаъолияти тиҷоратӣ бо сабаби ноқиғоя будани активҳои бозоргир барои қонеъ ғардонидани талаботи ба ў пешниҳодғардида қодир набошад, метавонад муфлис эътироғ қарда шавад¹.

2. Баррасии парвандаҳои муфлисшавӣ

Тиҷқи муқаррароти моддаҳои 24-25-и Қонуни ҚТ «Дар бораи муфлисшавӣ» парвандаҳо дар бораи муфлисшавии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибқорони инфиродиро судҳои иқтисодӣ

¹ Муғассалтар ниғаред: Моддаи 66-и ҚГ ҚТ.

дар маҳалли воқеъгардидаи қарздор - шахси ҳуқуқӣ ё маҳалли истиқомати шахрванд - соҳибкори инфиродӣ аз рӯи қоидаҳои пешбининамудаи Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муҳофизати судии иқтисодӣ бо хусусиятҳои муқаррарнамудаи Қонуни муфлисшавӣ баррасӣ менамоянд.

Боби 25 Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳофизати судии иқтисодӣ ба «баррасии парвандаҳо оид ба муфлисшавӣ» бахшида шудааст, ки он асосан баррасии парвандаҳоро дар бораи муфлисшавии ташкилотҳо ва шахрвандон-соҳибкорони инфиродӣ дар назар дорад. Аз талаботи моддаи 203-и Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳофизати судии иқтисодӣ бармеояд, ки:

1. Парвандаҳо оид ба муфлисшавӣ аз тарафи суди иқтисодӣ бо тартиби пешбини намудаи Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳофизати судии иқтисодӣ ва бо хусусиятҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ», баррасӣ мегардад.

2. Парвандаҳо оид ба муфлисшавӣ аз тарафи ҳайати дастаҷамъии судяҳо баррасӣ карда мешаванд.

3. Таъиноте, ки аз тарафи суди иқтисодӣ дар вақти баррасии парвандаҳо оид ба муфлисшавӣ бароварда мешавад ва тартиби аз он шикоят намудан ба таври алоҳида аз санади судӣ, ки бо баррасии пурраи парванда ба анҷом мерасад, мумкин аст ба марҳилаи апеллятсионии суди иқтисодӣ дар муҳлати 10 рӯзи баъди қабул шуданаш шикоят карда шавад.

Аз муқаррароти қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фикрҳои олимони ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки парвандаҳои муфлисшавиро ба таври истисно танҳо судҳои иқтисодӣ баррасӣ менамоянд.

Мувофиқи моддаи 26 Қонун «Дар бораи муфлисшавӣ» аризаи аз тарафи шахсони зерин пешниҳодшуда барои оғоз намудани парванда оид ба муфлисшавӣ асос шуда метавонад:

1. Қарздор, кредитор, прокурор ва дар ҳолатҳои, ки қонун пешбинӣ намудааст, шахсони дигар бо сабабҳои дар назди онҳо иҷро накардани ўҳдадорихи пулӣ;

2. Қарздор, прокурор, мақомоти андоз, мақомот оид ба идоракунии амволи давлатӣ ва дигар мақомоти ваколатдор дар хусуси муфлисшавии қарздор бо сабаби иҷро накардани вридоти пардохтҳои ҳатмӣ.

Бояд қайд намуд, ки дар ҳолатҳои ҷой доштани нишонаҳои берунии муфлисшавӣ суди иқтисодӣ аризаро қабул менамояд ва баррасии парвандаро оғоз менамояд.

Дар ҳолатҳои зерин суди иқтисодӣ ҳалномаи муфлис эътироф накардани қарздорро қабул менамояд:

1. Набудани нишонаҳои берунии муфлисшавӣ;
2. Қонё гардидани талаботи арзшудани кредиторон то вақти аз тарафи суди иқтисодӣ қабул намудани ҳалнома дар бораи парвандаи муфлисшавӣ;
3. Муқаррар гардидани муфлисшавии сохта ва барқасд;
4. Дар ҳолатҳои дигар, ки Қонуни ҚТ «Дар бораи муфлисшавӣ» пешбинӣ намудааст.

Тибки муқаррароти моддаи 37-и Қонуни ҚТ «Дар бораи муфлисшавӣ», суд парвандаи муфлисшавиро дар ҳолатҳои зерин қатъ менамояд:

1. Барқарор шудани қобилияти маблағгузаронии қарздор дар ҷараёни идоракунии беруна;
2. Бастанӣ созишномаи мусолиҳа.

3. Расмиятҳои муфлисшавӣ. Ҳолати ҳуқуқии мудир.

Мувофиқи Қонун «Дар бораи муфлисшавӣ» нисбати субъектони алоҳида расмиятҳои алоҳидаи муфлисшавӣ вобаста ба ҳолати ҳуқуқиашон татбиқ шуданаш мумкин аст.

Ҳангоми баррасии парвандаҳои муфлисшавии қарздор – шахси ҳуқуқии субъекти соҳибкори калон расмияти зерини муфлисшавӣ татбиқ карда мешаванд: - мушоҳида; - идоракунии беруна; - истехсолоти озмунӣ; - созишномаи мусолиҳа.

Ҳангоми баррасии парвандаҳои муфлисшавии қарздор – шахси ҳуқуқии субъекти соҳибкорони хурду миёна ва дигар шахсон ҳуқуқӣ (ташкilotҳои ғайритиҷоратӣ) расмияти зерини муфлисшавӣ татбиқ карда мешаванд: - мушоҳида; - истехсолоти озмунӣ; - созишномаи мусолиҳа.

Бояд қайд намуд, ки аз байни шахсон ҳуқуқӣ нисбати бонкҳо ва дигар ташкilotҳои кредитӣ танҳо расмиятҳои «мушоҳида» ва «истехсолоти озмунӣ» татбиқ карда мешавад. Инро бояд чунин шарҳ дод, ки нисбати ташкilotҳои кредитӣ парвандаи муфлисшавӣ танҳо дар сурати бозхост намудани иҷозатнома аз ҷониби Бонки миллий татбиқ мегардад. Махз баъди бозхост намудани иҷозатнома нисбати онҳо расмиятҳои

барқароркунни муфлисшавӣ яъне «идоракунии берунӣ» ва «созишномаи мусолиҳа» ғайриимкон мегардад.

Нисбати соҳибкорони инфиродӣ бошад, танҳо расмиятҳои зерини муфлисшавӣ татбиқ шуданашон мумкин аст:

1. Расмияти истехсолоти озмунӣ;

2. Созишномаи мусолиҳа.

Барои татбиқи расмиятҳои муфлисшавӣ аз тарафи суди иқтисодӣ «мудир» таъин карда мешавад.

Мудир (мудирӣ муваққатӣ, мудирӣ беруна, мудирӣ озмунӣ) - шахсе, ки аз ҷониби суди иқтисодӣ барои гузаронидани расмиятҳои муфлисшавӣ ва амалӣ намудани ваколатҳои дигар, ки қонун дар бораи муфлисшавӣ муқаррар намудааст, таъин карда мешавад.

Шахсе мудир¹ таъин шуданаш мумкин аст, ки ӯ шахси воқеӣ буда, ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифта шуда бошад, ҳамчунин дорои донишҳои махсус буда, нисбат ба қарздор ва кредиторон шахси манфиатдор набошад.

Шахсони зеринро мудир таъин намудан мумкин нест:

- шахсоне, ки қаблан идоракунии қорҳои қарздор - шахси ҳуқуқиро анҷом медоданд, ба истиснои ҳолатҳои, ки аз рӯзи сабукдӯш гардидани ҷунин шахсон аз идоракунии қорҳои қарздор на камтар аз се сол гузашта бошад;

- шахсоне, ки нисбатан ба ҳама татбиқи фаъолияти идоракунии қорҳо ва (ё) амволи шахсони дигар маҳдудият вучуд дошта бошад (шахсони маҳрумшуда);

- шахсоне, ки доғи судӣ доранд.

Мудир тибқи қонун дорои ҳуқуқи ӯҳдадорихои муайян мебошад, ки иҷро накардан ё иҷрои номатлуби ӯҳдадорихое, ки ба зиммаи мудир гузошта шудаанд, мумкин аст барои аз ҷониби суд озод намудани ӯ аз иҷрои вазифаҳои асосӣ гардад. Ҳамчунин қарздор ва кредиторони он ҳуқуқи доранд аз мудир, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон кардааст, баргардонидани зиёни аз амал ё беамалии мудир расонидашударо талаб намоянд.

¹Бояд қайд намуд, ки мудирӣ муваққатӣ ҳангоми татбиқи намудани расмияти мушоҳида таъин карда мешавад, мудирӣ беруна бошад ҳангоми татбиқи намудани расмияти идоракунии берунӣ, мудирӣ озмунӣ бошад ҳангоми татбиқи намудани расмияти истехсолоти озмунӣ таъин карда мешавад.

Бояд кайд намуд, ки барои фаъолияти кориаш ба мудир подош дода мешавад, ки андозаи онро маҷлиси кредиторон муайян мекунад ва (ё) суди иқтисодӣ тасдиқ менамояд ва он бояд на камтар аз дувоздаҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар як моҳ бошад. Дар ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мудир аз рӯи натиҷаҳои фаъолиятш подоши иловагӣ муқаррар карда шуданаш мумкин аст.

4. Расмияти мушоҳида

Расмияти мушоҳида дар таърихи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон падидаи нав аст, чунки Қонун «Дар бораи муфлисшавии корхонаҳо» аз соли 1992 чунин расмийро пешбинӣ накарда буд.

Мушоҳида - расмияти муфлисшавӣ, ки нисбати қарздор аз лаҳзаи аз тарафи суди иқтисодӣ қабул кардани ариза дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор бо мақсади таъмин намудани нигоҳдории амволи қарздор ва гузаронидани таҳлили ҳолати молиявии вай татбиқ карда мешавад.

Расмияти мушоҳида аз рӯзи аризаи муфлис эътироф намудани қарздорро қабул намудани суди иқтисодӣ қорӣ карда мешавад. Расмияти мушоҳида барои субъектҳои хурду миёна ва дигар шахсони ҳуқуқӣ (ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ) – ба мӯҳлати як моҳ ва барои субъектҳои соҳибкории калон ба мӯҳлати то ду моҳ амалӣ мегардад.

Расмияти мушоҳида бо мақсади таъмини нигоҳдории амволи қарздор ва таҳлили ҳолати молиявии он татбиқ карда мешавад. Барои ноил шудан ба ин мақсад қонунгузор як қатор маҳдудиятҳоро пешбинӣ намудааст¹. Пеш аз ҳама, қорӣ намудани мушоҳида барои аз вазифа дур намудани роҳбари қарздор ё мақомоти дигари идоракунии қарздор асос нагардад ҳам, онҳо иҷрои ваколатҳои худро бо маҳдудиятҳои зерин идома медиҳанд:

1. Мақомоти идоракунии қарздор аҳдҳои зеринро танҳо бо розигии мудирӣ муваққатӣ анҷом медиҳад: -аҳдҳои вобаста ба иҷора ва гарав додани амволи ғайриманқул, додани амволи

¹ Оиди маҳдудиятҳо муфассалтар нигаред ба моддаи 44-и Қонуни ҚТ «Дар бораи муфлисшавӣ».

номбаршуда ба сифати ҳисса ба сармояи оинномавии ҷамъиятҳо ва ширкатҳои хоҷагидорӣ, ё ихтиёрдорӣ тарзи дигари ҷунин молиявӣ; - аҳдҳои вобаста ба ихтиёрдорӣ амволи дигари қарздор, ки арзиши балансиашон зиёда аз 10 фоизи арзиши баланси дорони қарздорро ташкил медиҳанд; - аҳдҳои вобаста ба қабул ва додани қарзҳо (кредитҳо), додани кафолат, гузашт намудани ҳуқуқи талабкунӣ, гузаронидани қарз, инчунин аҳдҳои вобаста ба таъсиси идоракунии бозьтимоди амволи қарздор.

2. Мақомоти идоракунии қарздор ҳуқуқ надорад қарорҳои зерин қабул намояд: -дар бораи азнавташкилкунӣ (муттаҳид кардан, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ, табдил додан) ва барҳамдиҳии қарздор; -дар бораи таъсиси шахсони ҳуқуқӣ ё дар бораи иштирок намудан дар шахсони ҳуқуқии дигар; -дар бораи таъсиси филиалҳо ва намоёндагӣҳо; -дар бораи пардохти дивидендҳо; -дар бораи аз тарафи қарздор наҳн намудани вомбаргҳо ва дигар коғазҳои қимматноки муомилотӣ; -дар бораи баромадан аз ҳайати иштирокчиёни қарздор, - шахси ҳуқуқӣ ва аз саҳҳомон харидани саҳмияҳои қаблан баровардашуда.

3. Мақомоти идоракунии қарздор метавонад бо розигии мудирӣ муваққатӣ дар бораи иштироки қарздор дар иттиҳодияҳои дигари шахсони ҳуқуқӣ қарор қабул намояд.

Агар роҳбари қарздор барои таъмини ҳифзи амволи қарздор чораҳои зарурӣ наандешад, ба мудирӣ муваққатӣ ҳангоми иҷрои ўҳдадорихояш монеъ шавад, ё дигар талабҳои қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя накунад, суд ҳуқуқ дорад вайро аз иҷрои вазифааш дур намояд. Дар ҷунин ҳолатҳо иҷрои вазифаҳои роҳбари қарздор ба зиммаи мудирӣ муваққатӣ гузошта мешавад.

Аз лаҳзаи қарор намудани мушоҳида ҳаби амволи қарздор ва дигар маҳдудсозии қарздор оиди ихтиёрдорӣ амволӣ ба вай мансуб буда танҳо дар доираи раванди муфлисшавӣ бояд сурат гирад.

Барои пешбурди расмияти мушоҳида ва таҳлили ҳолати молиявии қарздор аз тарафи суди иқтисодӣ мудирӣ муваққатӣ таъин карда мешавад. Мудирӣ муваққатӣ аз ҷониби суд аз ҳисоби номзадҳои пешниҳоднамудаи кредиторон ва дар сурати набудани ҷунин пешниҳодот аз ҳисоби шахсоне, ки суд ба сифати мудир ба қайд гирифтааст, таъин карда мешавад. Ба

андешаи мо, мудирӣ муваққатӣ бояд на аз ҳисоби номзадҳои пешниҳоднамудаи кредиторон, балки шахси ҳолис бошад ва аз ҳисоби он шахсоне таъин карда шавад, ки ба сифати мудир ба кайд гирифта шудаанд ва дорои сертификат, шаҳодатнома ё ҳуҷҷати дигари махсус мебошанд. Яъне мудирӣ муваққатӣ - шахси воқеӣ ва ҳолиси бегаразе бояд бошад, ки аз ҷониби суди иқтисодӣ барои гузаронидани расмияти мушоҳида таъин карда мешавад.

Мудирӣ муваққатӣ аз лаҳзаи аз ҷониби суд таъин шуданаш то ҷорӣ намудани идоракунӣ беруна ва таъини мудирӣ беруна ё то аз ҷониби суд қабул шудани ҳалнома дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор ва дар бораи кушодани истехсолоти озмунӣ ва таъини мудирӣ озмунӣ ё то аз ҷониби суд тасдиқ намудани созишномаи мусолиҳа, ё то аз ҷониби суд қабул намудани ҳалнома дар бораи рад кардани муфлис эътироф намудани қарздор фаъолият мекунад.

Мудирӣ муваққатӣ санаи гузаронидани маҷлиси якуми кредиторонро муайян карда, ҳамаи кредиторонро дар бораи он огоҳ месозад. Маҷлиси якуми кредиторон бояд дар муҳлати на дертар аз 10 рӯз то санаи баргузории маҷлиси суд, ки бо таъиноти судӣ оиди қабули ариза дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор муқаррар гардидааст, баргузор шавад.

Иштирокчиёни маҷлиси якуми кредиторон бо ҳукуки овоздиҳӣ кредиторони озмунӣ, мақомоти андоз ва мақомоти дигари ваколатдор мебошанд, ки: -талабҳояшон мутобиқи қонун муқарраршуда эътироф гардида, ба мудирӣ муваққатӣ фириастода шудаанд; -ҳаҷми талабҳояшон аз тарафи суд бо эътирози қарздор ба талабҳои кредиторон то гузаронидани маҷлиси якуми кредиторон муқаррар шудааст.

Дар маҷлиси якуми кредиторон бе ҳукуки овоздиҳӣ мудирӣ муваққатӣ, роҳбари қарздор ва намояндаи қарздор иштирок мекунад.

Салоҳияти маҷлиси якуми кредиторон: -қабули қарор оид ба ҷорӣ кардани идоракунӣ беруна ва бо илтимосномаи дахлдор ба суд мурочиат намудан; -қабули қарор дар бораи бо илтимоснома ба суд мурочиат намудан оиди муфлис эътироф намудани қарздор ва кушодани истехсолоти озмунӣ; -муайян намудани шумораи ҳайати кумитаи кредиторон ва интихоби аъзои он; -ҳаллу ҷасли масъалаҳои дигар, ки қонун пешбинӣ намудааст.

Мудирӣ муваққатӣ протоколи маҷлиси якуми кредиторонро дар муҳлати на дертар аз як ҳафтаи рӯзи баргузори маҷлиси якуми кредиторон ба суд пешниҳод менамояд.

Чуноне ки аз мафҳуми расмияти мушоҳида маълум гардид, яке аз мақсадҳои асосии табиқи он ин таҳлили ҳолати молиявии қарздор мебошад. Таҳлили ҳолати молиявии қарздор бо мақсади муайян намудани кифоягии амволи ба қарздор тааллуқдошта барои пардохти харочоти судӣ, харочоти подоши мудир ва ҳамчунин имконпазир будан ё набудани барқарорсозии қобилияти пардохтии қарздор гузаронида мешавад.

Мудирӣ муваққатӣ ҳолати молиявии қарздорро таҳлил менамояд ва баъди анҷоми ҳукуку ӯҳдадорихояш ба суди иқтисодӣ дар бораи ғаъолияти худ ҳисобот медиҳад. Дар ҳисобот бояд оид ба ҳолати молиявии қарздор маълумоти зарурӣ бошад, ҳамчунин дар бораи имконпазир будан ё набудани барқарорсозии қобилияти пардохтии қарздор тақлифҳо пешниҳод намояд.

Хулоса, бояд қайд намуд, ки дар рафти расмияти мушоҳида мудирӣ муваққатӣ ва суди иқтисодӣ ба яке аз он ду хулоса оянд:

1. Имконияти барқароркунии корхона мавҷуд аст, агар чунин бошад нисбати он расмияти барқарорсозӣ татбиқ карда мешавад, аз ҷумла расмияти идоракунии берунӣ ё тарафҳо ба созиш меоянд ва расмияти созишномаи мусолиҳа татбиқ карда мешавад;

2. Имконияти барқароркунии корхона мавҷуд нест, агар чунин бошад нисбати он расмияти барҳамдиҳии муфлисшавӣ татбиқ карда мешавад, яъне расмияти истеҳсолоти озмунӣ.

5. Идораи беруна

Идораи беруна - расмияти муфлисшавӣ, ки нисбати шахси ҳукуқӣ бо вогузошти ваколатҳои идораи амволиаш нисбат ба мудирӣ беруна татбиқ карда мешавад. Идораи беруна расмияти барқароркунии ба ҳисоб меравад ва мақсади асосии он барқарор кардани корхонаи қарздор мебошад.

Идораи беруна аз тарафи суд дар асоси қарори маҷлиси кредиторон ба истиснои ҳолатҳои, ки Қонун «Дар бораи муфлисшавӣ» пешбинӣ намудааст, қарор карда мешавад. Барои

чорӣ намудани идораи беруна суд таъинот мебарорад, ки он бояд бетаъхир иҷро карда шавад. Идораи берунаро мудирӣ беруна, ки аз рӯи таъиноти суд таъин карда мешавад, мегузаронад.

Идораи беруна ба муддати на бештар аз 10 моҳ, ки мумкин аст на бештар аз 1-моҳи дигар дароз карда шавад, чорӣ карда мешавад. Ҳамчунин бо илтимоси маҷлиси кредиторон ӯ мудирӣ беруна мумкин аст, дар доираи муҳлатҳои зикршуда каму зиёд карда шавад.

Ҳангоми идораи беруна роҳбари қарздор аз иҷрои вазифааш дур карда шуда, идораи қорҳои қарздор ба мудирӣ беруна вогузор карда мешавад.

Мувофиқи моддаи 52-и Қонуни ҚТ «Дар бораи муфлисшавӣ» оқибатҳои чорӣ намудани идоракунии беруна ҷунинанд:

1. Роҳбари қарздор аз иҷрои вазифааш дур карда шуда, идоракунии қорҳои қарздор ба мудирӣ беруна вогузор карда мешавад;

2. Ваколатҳои мақомоти идоракунии қарздор ва молики амволи қарздор - шахси ҳуқуқӣ қатъ гардида, ваколатҳои роҳбари қарздор ва мақомоти дигари идоракунии қарздор ба истиснои ваколатҳои, ки мутобиқи қонун ба шахсони (мақомоти) дигар мегузаранд, ба мудирӣ беруна вогузор мегарданд. Мақомоти идоракунии қарздор дар муддати 3 рӯз аз рӯзи таъин шудани мудирӣ беруна вазифадор аст, ки ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои шахси ҳуқуқӣ, муҳр, штамп, арзишҳои моддӣ ва арзишҳои дигарро ба мудирӣ беруна супорад;

3. Чораҳои қаблан андешидашуда оиди ҳимояи талабҳои кредиторон бекор карда мешаванд;

4. Ба қоньгардонии талабҳои кредиторон оид ба ўҳдадорихи пулӣ ва пардохтҳои ҳатмии қарздор, ба истиснои ҳолатҳои, ки дар моддаи 53-и Қонун пешбинӣ намудааст, моратория чорӣ карда мешавад¹.

¹ Бояд қайд намуд, ки моратория танҳо ба қоньгардонии талабҳои кредиторон ба ҳамаи ўҳдадорихи пулӣ ва пардохтҳои ҳатмие, ки муҳлати иҷроашон то чорӣ намудани идоракунии беруна расидааст, дахл дорад. Вале моратория барои қоньгардонии талабҳои кредиторон ба талабҳои оиди ситонидани қарзи музди меҳнат, пардохти подоши шартномаҳои муаллифӣ, алиментҳо ва ҳамчунин ҷуброни зарари ба ҳаёту саломатӣ расондашуда дахл намекунад.

Мудири беруна дар доираи ваколатҳои худ ба мақсади барқарорсозии қобилияти пардохти қарздор тадбирҳои зеринро андешида метавонад:

- ✓ тағйир додани фаъолияти истеҳсолӣ;
- ✓ бастанӣ истеҳсолоти ғоиданоовар (зараровар);
- ✓ пушонидани қарзҳои дебиторӣ;
- ✓ фурухтани қисми амволи қарздор;
- ✓ гузашт кардан аз ҳуқуқи талаботи қарздор;
- ✓ иҷрои ўҳдадорӣҳои қарздор аз тарафи молики амволи қарздор - шахси ҳуқуқӣ ё шахси (шахсонӣ) сеюм;
- ✓ дигар усулу воситаҳои барқарор кардани қобилияти пардохти қарздор.

На дертар аз панҷ рӯзи қорӣ то анҷомёбии муҳлати муқарраргардидаи идоракунии беруна ва ҳамчунин ҳангоми мавҷудияти асосҳо барои пеш аз муҳлат қатъ намудани он мудири беруна вазифадор аст, ки ба маҷлиси кредиторон ҳисоботи мудири берунаро пешниҳод намояд.

Ҳисоботи мудири беруна бояд инҳоро дар бар гирад: - баланси қарздорро ба санаи охиринаи ҳисоботӣ; -ҳисоби фонда ва зарари қарздорро; -маълумотро дар бораи маблағҳои озодаи пулии қарздор, ки мумкин аст барои қонеъ гардонидани талабҳои кредиторон оид ба ўҳдадорӣҳои пулӣ ва пардохтҳои ҳатмӣ қарздор равона карда шаванд; -шарҳи қарзҳои боқимондаи дебиторӣ қарздор ва маълумотро дар бораи он ҳуқуқҳои истифоданаи талабҳои қарздор, ки боқӣ мондаанд; -маълумоти дигарро оид ба имкониятҳои пушонидани қарзҳои кредиторӣ қарздор.

Ба ҳисоботи мудири беруна бояд рӯйхати кредиторон ва талабҳои онҳо низ замима карда шавад.

Дар баробари пешниҳод кардани ҳисоботи зикршуда мудири беруна ба маҷлиси кредиторон яке аз масъалаҳои зеринро пешниҳод менамояд:

1. дар бораи қатъ кардани идоракунии беруна бо сабаби барқарор гардидани қобилияти пардохтии қарздор;
2. дар бораи имзои созишномаи мусолиҳа;
3. дар бобати дароз кардани муҳлати муқарраршудаи идоракунии беруна;

4. дар бораи катъ намудани идоракунии беруна ва бо илтимоснома ба суд оиди муфлис эътироф намудани қарздор ва кушодани истехсолоти озмунӣ муроҷиат кардан.

Ҳисоботи мудирӣ берунаро маҷлиси кредиторон, ки дар муҳлати на дертар аз даҳ рӯзи гузаштани муҳлати муайяншудаи идоракунии беруна, ё на дертар аз як моҳ пас аз пайдо шудани асос барои пеш аз муҳлат қатъ намудани идоракунии беруна даъват карда мешавад, баррасӣ менамояд.

Ҳамчунин, мудирӣ беруна на дертар аз понздаҳ рӯз то анҷомёбии муҳлати муқарраргардидаи идоракунии беруна вазифадор аст ба ҳамаи кредиторон дар бобати гузаронидани маҷлиси кредиторон огоҳинома фиристад.

Аз рӯи натиҷаҳои баррасии ҳисоботи мудирӣ беруна маҷлиси кредиторон ҳуқуқ дорад, ки яке аз чунин қарорхоро қабул намояд:

➤ Дар бораи қатъ намудани идоракунии беруна бо сабаби барқарор шудани қобилияти пардохтии қарздор ва гузаштан ба ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторон;

➤ Дар бораи бо илтимоснома ба суд дар хусуси дароз намудани муҳлати муқарраршудаи идоракунии беруна муроҷиат намудан;

➤ Дар бораи бо илтимоснома ба суд дар хусуси муфлис эътироф намудани қарздор ва кушодани истехсолоти озмунӣ муроҷиат намудан;

➤ Дар бораи имзои созишномаи мусолиҳа.

Дар ҳолате, ки маҷлиси кредиторон яке аз қарорҳои пешбинишударо қабул накунад, ё ҳамин гуна қарор дар муҳлати 15 рӯз аз лаҳзаи гузаштани муҳлатҳои пешбинишуда ба суд пешниҳод нагардад, суд дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор ва кушодани истехсолоти озмунӣ ҳалнома мебарорад.

Ҳисоботи дар маҷлиси кредиторон баррасишудаи мудирӣ беруна ва протоколи маҷлиси кредиторон на дертар аз панҷ рӯзи баъди баргузори маҷлис ба суд фиристода мешавад.

Аз тарафи суд тасдиқ шудани ҳисоботи мудирӣ беруна асоси қатъ намудани парвандаи муфлисшавӣ мегардад.

Расмияти идоракунии берунӣ асосан мумкин аст ба натиҷаҳои зерин оварда расонад:

✓ Қарздор ва кредиторони озмунӣ ба созиш меоянд ва «созишномаи мусолиҳа» ба имзо расонида шуда аз ҷониби суди иқтисодӣ ва зери назорати он татбиқ карда мешавад.

✓ Ҳолати молиявии корхона барқарор карда шуда парвандаи муфлисшавӣ қатъ карда мешавад.

✓ Имконияти барқарорсозии корхона мавҷуд нест ва марҳилаи барҳамдиҳии он фаро мерасад, яъне расмияти «истеҳсолоти озмунӣ» татбиқ карда мешавад.

6. Истеҳсолоти озмунӣ

Агар дар рафти расмияти мушоҳида маълум гардад, ки ҳочат ба татбиқи расмияти барқарорсозӣ нест ё расмияти идораи беруна ба барқарорсозии ҳолати молиявии қарздор оварда нарасонид, суд дар бораи муфлис эълон намудани қарздор ҳалнома қабул менамояд. Аз лаҳзаи қабул кардани ҳалнома расмияти барҳамдиҳии муфлисшавӣ, «истеҳсолоти озмунӣ» оғоз мегардад.

Истеҳсолоти озмунӣ - расмияти муфлисшавие, ки нисбати қарздори муфлис бо мақсади мутаносибан қонё гардонидани талаботи кредиторон татбиқ карда мешавад.

Мухлати истеҳсолоти озмунӣ барои субъектҳои соҳибкории хурду миёна ва дигар шахсони ҳуқуқӣ (ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ) то панҷ моҳ ва барои субъектҳои соҳибкории калон то 12 моҳ буда метавонад. Ҳангоми зарурат муҳлати истеҳсолоти озмуниро суд метавонад ба муҳлати на зиёда аз як моҳ тамдид намояд. Аз болои таъиноти судӣ дар бораи аз муҳлати пешбинишуда зиёдтар дароз кардани муҳлати истеҳсолоти озмунӣ шикоят кардан мумкин аст.

Тибқи муқаррароти моддаи 71-и Қонун «Дар бораи муфлисшавӣ» аз лаҳзаи аз ҷониби суд қабул гардидани ҳалнома дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор ва кушодани истеҳсолоти озмунӣ нисбати қарздор чунин оқибатҳои ҳуқуқӣ пеш меоянд:

➤ муҳлати иҷрон ҳамаи уҳдадориҳои пулии қарздор, ҳамчунин пардохтҳои ҳатмии муҳлаташон гузаштаи қарздор фарорасида ҳисоб мешавад;

➤ ҳисоб кардани ноустуворона (ҷаримаҳо, пеняҳо), фоизҳо ва дигар намуди мучозоти молиявӣ (иқтисодӣ) нисбати ҳамаи намудҳои қарздориҳои қарздор қатъ мегардад;

➤ мансубияти маълумот дар бораи вазъи молиявии қарздор, ки баробари категорияҳои маълумоти сирри тижоратӣ ҳисоб мешуданд, қатъ мегардад;

➤ ба амалбарории аҳдхое, ки ба чудо қарда додани амволи қарздор ё додани амволи қарздор барои истифода ба шахсони сеюм вобастаанд, танҳо бо тартиби муқаррарнамудаи бобҳои 7-и Қонун дар бораи муфлисшавӣ иҷозат дода мешавад;

➤ ҳабсҳои пештар ба амволи қарздор гузошта ва дигар маҳдудиятҳо оид ба ихтиёрдорӣ амволи қарздор бардошта мешаванд. Гузоштани ҳабсҳои нав ба амволи қарздор ва ҷорӣ намудани маҳдудиятҳо оид ба ихтиёрдорӣ амволи қарздор иҷозат дода намешавад;

➤ ҳама гуна талабҳо нисбати қарздор танҳо дар доираи истехсолоти озмунӣ пешниҳод мегарданд;

➤ иҷрои уҳдадорӣҳои қарздор дар ҳолатҳо ва бо тартибе, ки боби 7-и Қонун дар бораи муфлисшавӣ муқаррар намудааст, иҷозат дода мешавад.

Аз рузи аз ҷониби суд қабул гардидани ҳалнома дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор ва кушодани истехсолоти озмунӣ мақомоти идоракунии қарздор аз иҷрои вазифаҳояшон оид ба идоракунии ва ихтиёрдорӣ амволи қарздор дар ҳолате дур қарда мешаванд, ки агар қаблан ин гуна дур қардан ҷой надошта бошад ва ҳамчунин ваколатҳои молики амволи қарздор – шахси ҳуқуқӣ қатъ мегарданд.

Барои пешбурди истехсолоти озмунӣ, ҳангоми қабули ҳалнома оид ба татбиқи истехсолоти озмунӣ «мудирӣ озмунӣ» таъин қарда мешавад. Мудирӣ озмунӣ баъди таъин шуданаш дар бораи муфлис эътироф қардани қарздор ва оғоз қардани истехсолоти озмунӣ дар воситаҳои ахбори омма маълумот нашр менамояд.

Мақсади асосии истехсолоти озмунӣ тақсими молу мулки озмунӣ дар байни кредиторон, яъне қонеъ гардонидани талаботи кредиторон ба ҳисоб меравад. Тамоми амволи дар рузи оғоз намудани истехсолоти озмунӣ мавҷудбуда ва дар ҷараёни он ошкоршудаи қарздор молу мулки озмуниро ташкил медиҳад.

Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани баҳисобгирии амволи қарздор, ки молу мулки озмуниро ташкил медиҳад, мудирӣ озмунӣ ҳуқуқ дорад муҳосибон, аудиторҳо ва дигар мутахассисонро ҷалб намояд.

Ҳамчунин бояд қайд намуд, ки ҳарчанд дар қонунгузорӣ нишон дода нашудааст, барои дуруст назорат кардани тамоми маблағу амволи қарздор мудирӣ озмунӣ бояд як суратҳисоби ҳисоббаробаркуниро дар бонк истифода барад.

Дар ҳолати тамоми амволи қарздорро, ки молу мулкӣ озмунӣ ҳисоб меёбад, дар як суратҳисоб ҷамъ овардан мудирӣ озмунӣ ба қонё гардонидани талаботи кредиторон оғоз менамояд. Талаботи кредиторон тибқи моддаи 78 Қонунӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» ва моддаи 65 КГ ҚТ бо навбати зайл қонё карда мешавад:

✓ дар навбати аввал талаботи шахрвандоне, ки шахсӣ ҳуқуқӣ барҳамдодашаванда дар назди онҳо барои расонидани зарар ба ҳаёт ва саломатиашон масъулият дорад;

✓ дар навбати дуюм пардохти кӯмакпулии аз қор рафтан ва музди қори шахсоне, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла тибқи қарордод қор меқунанд ва пардохти подош аз рӯи шартномаҳои муаллифӣ;

✓ дар навбати сеюм талаботи кредиторон аз рӯи уҳдадорӣҳое, ки барои онҳо амволи қарздор ба қарав гузошта шудааст;

✓ дар навбати чорум пушонидани қарз аз рӯи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет воридшаванда, ҳамчунин ба фондҳои ғайрибуҷетӣ;

✓ дар навбати панҷум талаботи кредиторони дигар.

Ҳисоббаробаркуниро бо кредиторон мудирӣ озмунӣ мутобиқи рӯйхати талабҳои кредиторон амалӣ менамояд ва талаби ҳар як навбат баъди қомилан қонё гардидани талаби навбати пештара қонё гардонидида мешавад. Дар ин замина бояд қайд намуд, ки маблағҳои пулии қарздор ҳангоми ноқифоя буданашон байни кредиторони навбати дахлдор мутаносибан ба ҳаққи маблағҳои талабқардашуда, ки бояд қонё карда шаванд, тақсим карда мешаванд.

Талабҳои кредитороне, ки баъди бастанӣ рӯйхати талабҳои кредиторон изҳор қардидаанд, аз ҷумла талабҳои оиди пардохтҳои ҳатмӣ, ки баъди қушодани истеҳсолоти озмунӣ ба вучуд омадаанд, аз ҳисоби амволи қарздор баъди қонё гардонидани талабҳои кредиторони дар муҳлати муқарраршуда муқоциатқарда қонё гардонидида мешаванд.

Талаби кредиторон, ки бо сабаби ноқифоя будани амволи шахсӣ ҳуқуқӣ барҳамдодашаванда қонё гардонидида нашудааст,

ба истиснои ҳолатҳои пешбиниамудаи моддаи 68 КГ ҚТ, пардохташуда дониста мешавад¹.

Ҳамчунин талабҳои кредитороне, ки мудирӣ озмунӣ онҳоро эътироф накардааст ва кредитор онди онҳо ба суд бо даъво муроҷиат накардааст, инчунин талабҳое, ки қонё гардонидани онҳо бо ҳалномаи суд рад карда шудааст, пардохтшуда дониста мешаванд.

Кредитороне, ки талабҳои онҳо дар қараёни истехсолоти озмунӣ ба таври пурра қонё гардонидани наҷудаанд, ҳуқуқи талабпешниҳодкунӣ ба шахсони сеюм, ки амволи қарздорро ғайриқонунӣ гирифтаанд, доранд. Баъди пушида шудани парвандаи муфлисшавӣ чунин талабро бо тартиби пешбиниамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудан мумкин аст.

Талаби кредитороне, ки онҳоро мудир эътироф накардааст, агар кредитор ба суд бо даъво муроҷиат накарда бошад, инчунин талаби кредитороне, ки қонё гардонидани онҳо ба қарори суд рад шудааст, ҳамчунин пардохташуда дониста мешаванд.

Мудирӣ озмунӣ баъди ба охир расидани ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторон вазифадор аст, ки аз натиҷаи гузаронидани истехсолоти озмунӣ ба суди иқтисодӣ ҳисобот пешниҳод намояд.

Суди иқтисодӣ баъди баррасии ҳисоботи мудирӣ озмунӣ онд ба натиҷаҳои истехсолоти озмунӣ дар хусуси ба итмом расидани истехсолоти озмунӣ таъинот мебарорад. Мудирӣ озмунӣ бояд дар муҳлати 5 рӯзи қорӣ аз лаҳзаи баровардани таъиноти суд онди ба охир расидани истехсолоти озмунӣ таъиноти зикргардидаро ба мақомоте, ки бақайдгирии

¹ Яъне, агар баъди барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ исбот шавад, ки он бо мақсади ҳалос ҳурдан аз масъулияти назди кредиторони худ ақаллан як қисми амволашро ба шахси дигар додааст ё ба тариқи дигар қасдан пинҳон кардааст, кредитороне, ки талабашон дар қараёни барҳамдиҳӣ пурра қонё нагардидааст, ҳуқуқ доранд қисми пардохтанашудаи қарзашонро аз ҳисоби ин амвол рӯёнд. Дар ин ҳолат мутобикан қоидаҳои моддаи 324 КГ ҚТ истифода мешаванд. Шахсе, ки ин амволро гирифтааст, агар нияти шахси ҳуқуқиро дар мавриди аз кредиторон пинҳон кардани ин амвол медонист ё мебоист донанд, шахси бевиҷдон дониста мешавад.

давлатии шахсони ҳуқуқиро анҷом медиҳад, пешниҳод намояд. Таъиноти суд оид ба анҷом ёфтани истехсолоти озмунӣ барои дар рӯйхати ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ даровардани қайди барҳамхӯрии қарздор асос мешавад ва аз рӯзи ба рӯйхати ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ сабт намудани қайди барҳамхӯрии қарздор ваколатҳои мудирӣ озмунӣ қатъ мегардад, истехсолоти озмунӣ ба итмомрасида ва қарздор барҳамхӯрда ҳисобида мешавад.

7. Созишномаи мусолиҳа

Яке аз расмияти асосии барқароркунии муфлисшавӣ, ки мақсади асосии он созиши қарздор ва кредиторон мебошад ин «созишномаи мусолиҳа» ба ҳисоб меравад. Боби 8-уми Қонуни ҚТ «Дар бораи муфлисшавӣ» ба созишномаи мусолиҳа бахшида шудааст.

Яке аз махсусиятҳои асосии ин расмияти муфлисшавӣ дар он аст, ки қарздор ва кредиторони озмунӣ¹ дар ҳама марҳалаҳои баррасии парвандаи муфлисшавӣ ҳуқуқ доранд созишномаи мусолиҳа банданд. Аз ин талабот бармеояд, ки танҳо кредиторони озмунӣ ҳуқуқи бастанӣ созишномаи мусолиҳаро доранд.

Бояд қайд намуд, ки созишномаи мусолиҳа дар шакли хатмӣ хаттӣ баста мешавад. Аз тарафи қарздор созишномаи мусолиҳаро соҳибкори инфиродӣ - қарздор ё роҳбари қарздор, мудирӣ беруна ё мудирӣ озмунӣ имзо меkunанд. Аз номи кредиторон бошад созишномаи мусолиҳаро шахси аз тарафи маҷлисӣ кредиторон ваколатдоршуда имзо меkunад. Ҳангоми дар созишномаи мусолиҳа иштирок намудани шахсони сеюм, созишномаи мусолиҳаро аз тарафи онҳо ҳамин шахсҳо ё намоёндаи онҳо имзо меkunанд.

Созишномаи мусолиҳа бояд муқарраротро дар бораи ҳаҷм, тартиб ва муҳлати иҷрои уҳдадориҳои қарздор ва (ё) дар бораи қатъи уҳдадориҳои қарздор бо роҳи гузашт намудан, азнавкунии уҳдадориҳо, бахшидани қарз ё роҳҳои дигар, ки

¹ Кредиторони озмунӣ инҳо мебошанд: 1. Кредиторон аз рӯи уҳдадориҳои пулӣ мебошанд, ба истиснои шаҳрвандоне, ки қарздор дар назди онҳо барои расонидани зиён ба ҳаёт ва саломатиашон ҷавобгар аст; 2. Муассисони (иштирокчиёни) қарздор - шахси ҳуқуқӣ аз рӯи уҳдадориҳои, ки аз чунин иштирок пайдо мешаванд.

қонунгузори Қумхурии Тоҷикистон пешбини намудааст, дар бар гирад.

Қарздор, мудирӣ беруна ё мудирӣ озмунӣ бояд дар давомӣ панҷ рӯз аз вақти бастанӣ созишномаи мусолиҳа ба суд дар бораи тасдиқи созишномаи мусолиҳа ариза пешниҳод намоянд. Яъне созишномаи мусолиҳае, ки байни кредиторони озмунӣ, қарздор ва шахсонӣ сеюм (дар ҳолати иштирокашон) баста мешавад танҳо аз рӯзи тасдиқи суди иқтисодӣ эътибор пайдо менамояд. Яъне ҳарчанд созишномаи мусолиҳа аз рӯи баъзе хусусияташон ба шартномаҳо шабоҳат доранд, аз шартномаҳои умумиграждани аз рӯи баста шудан, ҳукуку ӯҳдадорихои тарафҳо ва иҷрошашон тафовут доранд.

Тасдиқи созишномаи мусолиҳа аз тарафи суди иқтисодӣ барои қатъ намудани парвандаи муфлисшавӣ асос мегардад.

Бастанӣ созишномаи мусолиҳа дар ҳолате имконият дорад, ки талаботи кредиторони навбатҳои яқум ва дуюм пурра қонун шуда бошад ва розигии ҳамаи кредитороне, ки бо гавари амволи қарздор таъмин шудаанд, мавҷуд бошад, яъне розигии кредиторони навбатӣ сеюм.

Оқибатҳои муҳими бастанӣ созишномаи мусолиҳа асосан ҷунинанд:

1. Аз лаҳзаи тасдиқи созишномаи мусолиҳа аз тарафи суди иқтисодӣ ваколатҳои мудирӣ муваққатӣ, мудирӣ беруна, мудирӣ озмунӣ ба охир мерасанд.

2. Мудирӣ берунӣ ва мудирӣ озмунии қарздор - шахси ҳукуқӣ вазифаи роҳбари қарздорро то лаҳзаи таъини (интихоби) роҳбари қарздор иҷро мекунад.

3. Аз рӯзи тасдиқи созишномаи мусолиҳа мувофиқан шаҳрванд - қарздор ё роҳбари қарздор, мудирӣ беруна ё мудирӣ озмунӣ ба пардохти қарзҳои кредиторон шуруъ мекунад.

Бояд қайд намуд, ки суди иқтисодӣ на ҳама вақт созишномаи мусолиҳаи бастанӣ қарздор кредиторони озмунӣ ва шахсонӣ сеюмро тасдиқ менамояд.

Мувофиқи моддаи 92-и Қонуни ҚТ «Дар бораи муфлисшавӣ» суди иқтисодӣ дар ҳолатҳои зерин ҳукук дорад тасдиқи созишномаи мусолиҳаро рад намояд:

✓ Вайрон кардани тартиби бастанӣ созишномаи мусолиҳа;

✓ Рӯя накардани шаклҳои созишномаи мусолиҳа;

✓ Вайрон кардани ҳуқуқи шахсони сеюм;
✓ Муҳолифати шартҳои созишномаи мусолиҳа ба қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Суди иқтисодӣ дар бораи рад намудани тасдиқи созишномаи мусолиҳа таъинот мебарорад, ки аз болои он шикоят кардан мумкин аст.

Дар чунин ҳолатҳо созишномаи мусолиҳа бо аризаи қарздор, кредитор ё прокурор безътибор¹ доништа мешавад:

1. Агар дар созишномаи мусолиҳа шартҳои бошанд, ки манфиати кредиторони алоҳидаро ҳимоя ё ҳуқуқи манфиатҳои кредиторони дигарро поймол намоянд;

2. Агар иҷрои созишномаи мусолиҳа қарздорро ба муфлисшавӣ расонад;

3. Ҳангоми мавҷуд будани асосҳои дигари безътибор дониستاني аҳдҳо, ки КГ ҚТ пешбинӣ кардааст.

Безътибор дониستاني созишномаи мусолиҳа барои аз нав шурӯъ намудани пешбурди парвандаи муфлисшавӣ асос мегардад. Дар бораи аз нав шурӯъ намудан ба пешбурди парвандаи муфлисшавӣ суди иқтисодӣ таъинот мебарорад. Дар ин замина бояд қайд намуд, ки дар ҳолати аз ҷониби суди иқтисодӣ безътибор дониستاني созишномаи мусолиҳа хабар оиди аз нав пеш бурдани парвандаи муфлисшавии қарздор дар ВАУ аз ҳисоби қарздор нашр карда мешавад.

8. Танзими ҳуқуқии баъзе масъалаҳои муҳими муфлисшавии субъектони алоҳидаи хоҷагидорӣ.

1. Баъзе масоили муҳими муфлисшавии соҳибкорони инфиродӣ.

Боби 4-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ», ба муфлисшавии соҳибкорони инфиродӣ бахшида шудааст. Мувофиқи моддаи 39-и Қонун, асоси муфлис эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ надоштани қобилияти қонеъ кардани талабҳои кредиторон оид ба ўҳдадорихои пулӣ ва (ё) иҷрои вазифаҳо оид ба ворид намудани пардохтҳои

¹ Бояд қайд намуд, ки дар қисмати безътибор намудани созишномаи мусолиҳа, ки қонуни муфлисшавӣ муқаррар кардааст, оқибатҳои безътибории аҳдҳо, ки КГ ҚТ пешбинӣ менамояд, татбиқ карда шуданаш мумкин аст.

хатмӣ мебошад. Яъне нисбати соҳибкорони инфиродӣ чун субъектҳои соҳибкории хурду миёна ва дигар шахсони ҳуқуқӣ талабот бо меъёри муайяни қатъӣ пешбинӣ карда нашудааст. .

Ариза дар бораи муфлис эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ мумкин аст аз ҷониби қарздор - соҳибкори инфиродӣ, кредитор аз рӯи ўҳдадорихои вобаста ба фаъолияти соҳибкорӣ, мақомоти андоз ва мақомоти дигари ваколатдор аз рӯи талабҳои пардохтҳои хатмӣ, ҳамчунин аз ҷониби прокурор дода шавад.

Ҳангоми татбиқи расмияти муфлисшавӣ нисати соҳибкорони инфиродӣ кредиторони вай аз рӯи ўҳдадорихое, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ вобаста нестанд, ҳамчунин кредиторон бо талабҳои хусусияти шахсидошта низ ҳуқуқ доранд, талабҳои худро пешниҳод намоянд.

Бояд қайд намуд, ки ҳангоми муфлисшавии соҳибкорони инфиродӣ, яъне аз лаҳзаи аз ҷониби суди иқтисодӣ қабул гардидани ҳалнома дар бораи муфлис эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ ва кушодани истехсолоти озмунӣ, чунин оқибатҳои ҳуқуқӣ ба вучуд меоянд:

➤ Бақайдгирии давлатии вай ба сифати соҳибкори инфиродӣ безътибор мегардад;

➤ Иҷозатномаи (литсензия) ба вай додашуда оиди анҷом додани фаъолияти муайяни соҳибкорӣ бекор дониста мешавад;

➤ Соҳибкори инфиродие, ки вай муфлис эътироф гардидааст, ўро дар муҳлати як сол аз лаҳзаи муфлис эътирофшавиаш ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифта мумкин нест.

Барои таъмини татбиқи чораҳои зикргардида суди иқтисодӣ нусхаи ҳалномаро дар бораи муфлис эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ ва кушодани истехсолоти озмунӣ ба мақомоте, ки шахрвандро ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифтааст, мефиристад.

2. Баъзе масоили муҳими муфлисшавии ташкилотҳои қарзӣ.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ»¹ муносибатҳои ҳуқуқии татбиқ намудани раванди барҳамдиҳии ихтиёрӣ ва маҷбурӣ, аз ҷумла раванди муфлисшавии ташкилотҳои қарзиро танзим менамояд.

Мувофиқи моддаи 1-и Қонуни ҚТ «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ», муфлисшавии ташкилотҳои қарзӣ ин бо тартиби муқарраршуда аз ҷониби суди иқтисодӣ ғайри қобили пардохт эътироф кардани ташкилоти қарзии қарздоршуда, яъне эътироф кардани қобилият надоштани вай барои қонеъ гардонидани талаботи қарздеҳон аз руи ўҳдадориҳои пулӣ, аз ҷумла пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет мебошад.

Бонки миллии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 26 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бонкҳо ва фаъолияти бонкӣ» метавонад дар мавридҳои муайяншуда иҷозатномаҳо барои иҷрои амалиёти бонкӣ бозхонда гирад, ки яке аз он шартҳо ин вазъи ғайриқаноатбахши молиявии бонк ё ташкилоти молиявии ғайрибонкӣ, ўҳдадориҳои худро дар назди амонатгуздорон ва кредиторҳои иҷро накардани он шуда метавонад.

Хабари бозхонди иҷозатнома барои иҷрои амалиёти бонкӣ аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон дар нашрияти расмӣ БМТ дар муҳлати як ҳафтаи пас аз қабули қарори дахлдор ҷоп карда мешавад.

Бояд қайд намуд, ки Қарори БМТ дар бораи бозхонди иҷозатнома барои анҷом додани фаъолияти бонкӣ асоси ягона барои анҷом додани ҳар гуна раванди барҳамдиҳии ташкилоти қарзӣ тариқи судӣ ё ғайрисудӣ ба ҳисоб меравад.

Барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ тибқи қарори суд бе асосҳои муфлисшавӣ, ё бо асосҳои муфлисшавӣ амалӣ мегардад.

Мувофиқи моддаи 10-и Қонуни ҚТ «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ» ташкилоти қарзӣ, ҳангоми ғайри қобили пардохт буданаш муфлис эътироф мешавад, яъне аз ҷумла:

¹ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2011, №6, мод. 432; ҚҶТ аз 03.07.2012г, №851.

1. Агар он хангоми фаро расидани муҳлати пардохт талаботи конунии қарздеҳонро оид ба пардохти қарз ва иҷрои дигар уҳдадориҳо қонеъ карда натавонад ё рад намояд;

2. Сармояш камтар аз 25 фоизи талаботи меъёрии муқарраркардаи БМТ бошад;

3. Уҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ аз дороиҳои он зиёд бошад.

Ариза дар бораи муфлис эълон кардани ташкилоти қарзӣ (дар фарқият аз дигар намудҳои шахсони ҳуқуқӣ) танҳо аз ҷониби БМТ дар рӯзи қабули қарор дар бораи бозхонди иҷозатномаи ташкилоти қарзӣ бо зикри асосҳо ба суд пешниҳод карда мешавад. Аз лаҳзаи бозхонди иҷозатнома ғайриқонунии ташкилоти қарзӣ қатъ мегардад.

Дар ин замина бояд қайд намуд, ки БМТ яққол ба ариза ба суд ҳамчунин тавозуни ташкилоти қарзӣ ва рӯйхати номзадҳоро ба вазифаи мудирӣ махсус пешниҳод менамояд. Яъне нисбати ташкилотҳои қарзӣ барои пешбурди парвандаи муфлисшавӣ, мудирӣ махсус (дар фарқият аз мудир, ки нисбати дигар шахсони ҳуқуқӣ таъин карда мешавад) танҳо аз рӯйхати номзадҳое, ки БМТ шаҳодатнома додааст ва ба суд пешниҳод кардааст, таъин шуда метавонад. БМТ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии худ талаботи таҳассусии мудирӣ махсус ва тартиби гирифтани шаҳодатномаро муқаррар менамояд.

Яке аз махсусиятҳои муҳими муфлисшавии ташкилотҳои қарзӣ ин татбиқи ин ё он расмияти муфлисшавӣ нисбати онҳо мебошад. Аз байни чор расмияте, ки қонун ба таври умумӣ нисбати пешбинӣ намудааст, нисбати ташкилотҳои кредитӣ танҳо расмиятҳои «мушоҳида» ва «истеҳсолоти озмунӣ» татбиқ карда мешавад. Инро метавонем чунин шарҳ дод, ки нисбати ташкилотҳои кредитӣ парвандаи муфлисшавӣ танҳо дар сурати бозхост намудани иҷозатнома аз ҷониби Бонки милли татбиқ мегардад. Маҳз баъди бозхост намудани иҷозатнома нисбати онҳо расмиятҳои барқароркунии муфлисшавӣ яъне «идоракунии берунӣ» ва «созишномаи мусоліха» ғайриимкон мегардад.

Яке аз махсусиятҳои дигари муфлисшавии ташкилотҳои қарзӣ дар тартиби қонеъ гардонидани талаботи қарздеҳон баръало эҳсос мегардад. Бояд қайд намуд, ки тибқи муқаррароти к.1., мод 65 КГ ҚТ дар сурати барҳам додани бонкҳо ё дигар ташкилотҳои кредитӣ, ки маблағҳои

шаҳрвандонро ҷалб намудаанд, дар навбати аввал талаботи шаҳрвандоне, ки амонатгузори онҳо мебошанд, қонеъ гардонида мешаванд.

Бар замми ин барои боварии бештари амонатгузoron ва пасандоздорон тибки муқаррароти қ.1., моддаи 35-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ» ҳар як талаби пасандоздорон, ки пардохт нашудааст ё аз тарафи Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ" пардохт карда намешавад дар навбати чорум пардохт карда мешавад.

ҲАФТАИ ПАНҶУМ

Дарси дуюм – машғулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калидӣ: муфлисшавӣ, нишонаҳои муфлис-шавӣ, қонунгузори муфлисшавӣ, субъектҳои муфлисшавӣ, қарздор, кредитор, расмиятҳои муфлисшавӣ, мушоҳида, идораи берунӣ, истеҳсолоти озмунӣ, созишномаи мусолиҳа, баррасии парвандаҳои муфлисшавӣ, барқароркунӣ, барҳамдиҳии корхона, қонеъ кардани талаботи кредиторон, суди иқтисодӣ, мудир, банкҳо ва дигар ташкилотҳои кредитӣ.

Саволҳои барои муҳокима:

1. Мафҳум ва нишонаҳои муфлисшавиро муайян кунед.
2. Баррасии парвандаҳои муфлисшавӣ аз ҷониби кадом мақомот ба амал бароварда мешавад?
3. Расмиятҳои муфлисшавиро вобаста ба хусусияти субъекти хоҷагидор номбар намоед.
4. Мудир кадом ҳолати ҳуқуқиро дорад?
5. Нишонаҳои берунии муфлисшавии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродиро муайян кунед.
6. Дар кадом ҳолатҳо суди иқтисодӣ ҳалномаи муфлис эътироф накардани қарздорро қабул менамояд?
7. Тибқи муқаррароти Қонуни ҶТ «Дар бораи муфлисшавӣ», суди иқтисодӣ парвандаи муфлисшавиро дар кадом ҳолатҳо қатъ менамояд?
8. Кадом шахсонро мудир таъин намудан мумкин нест?

9. Расмияти мушохида бо кадом мақсад татбиқ карда мешавад?

10. Мувофиқи моддаи 52-и Қонуни ҚТ «Дар бораи муфлисшавӣ» оқибатҳои ҷорӣ намудани идоракунии беруна кадомҳоянд?

11. Талаботи кредиторон тибқи моддаи 78 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» ва моддаи 65 КГ ҚТ бо кадом навбат қонун карда мешавад?

12. Оқибатҳои муҳими бастанӣ созишномаи мусолиха кадомҳоянд?

13. Баъзе масоили муҳими муфлисшавии соҳибқорони инфироди муайян қунед.

14. Баъзе масоили муҳими муфлисшавии ташкилотҳои қарзиро муайян қунед.

ВАЗИФАҲО БАРОИ КОРИ МУСТАҚИЛОНА БО РОҲБАРИИ УСТОД (КМРУ)

Масъалаи №1: Ба суди иқтисодии ш. Душанбе бо ариза дар бораи муфлис эътироф кардани ҚСП «Ширинсарой» қарзхоҳ (кредитор)-и вай ҚДММ «Роҳат» мурочиат кардааст. Баъди огоз кардани парвандаи муфлисшавӣ бо чунин ариза қарзхоҳи дигари вай (ҚСК «Ором») низ мурочиат намуд.

Суди иқтисодӣ қабули аризаи ҚСК «Ором»-ро рад намуд.

Саволҳо:

А. Оё амали суди иқтисодӣ дар ин маврид дуруст буд?

Б. ҚСК «Ором» ҳуқуқҳои ҳудро ҷӣ гуна метавонад ҳифз намояд?

В. Ҳамчун мутахассис ба ин масъала баҳои ҳуқуқӣ диҳед.

Масъалаи №2: Ба суди иқтисодии вилояти Суғд бо ариза дар бораи муфлис эътироф кардани ҚСК Бонки «Эҳсон» қарзхоҳ (кредитор)-и вай ҚДММ «Суғдсохтмон» мурочиат кардааст. Баъди огоз кардани парвандаи муфлисшавӣ суди иқтисодӣ нисбати қарздор мудирӣ махсусро аз шахсони дар суди иқтисодии вилояти Суғд ба қайд гирифташуда таъин намуд.

ҚСК Бонки «Эҳсон» аз болои таъиноти суди иқтисодӣ оиди таъин намудани мудирӣ махсус эътироз намуд.

Савол: А. Оё эътирози ҶСК Бонки «Эҳсон» дар ин маврид асоснок аст?

Б. Суди иқтисодии вилояти Суғд бояд кадом категорияи шахсонро мудирӣ махсус таъин менамуд?

В. Ҳолати бавучудомадаро шарҳ диҳед.

Масъалаи №3: Ба суди иқтисодии вилояти Хатлон бо ариза дар бораи муфлис эътироф кардани ҶСП «Ҳазар» қарзхоҳ (кредитор)-и вай ҶДММ «Тоҷиддин» муроҷиат намуд. Баъди оғоз кардани парвандаи муфлисшавӣ суди иқтисодӣ нисбати қарздор мудирӣ муваққатино аз рӯи пешниҳоди қарздор ҶСП «Ҳазар» таъин намуд.

ҶДММ «Тоҷиддин» аз болои таъиноти суди иқтисодӣ оиди таъин намудани мудирӣ муваққатӣ эътироз намуд ва асоснок намуд, ки мудирӣ таъиншуда ду сол пеш ҳамчун сармуҳосиб дар ҶСП «Ҳазар» кор мекард ва нисбати ӯ шахси манфиатдор аст.

Савол: А. Оё эътирози ҶДММ «Тоҷиддин» дар ин маврид асоснок аст?

Б. Суди иқтисодии вилояти Хатлон бояд кадом категорияи шахсонро мудирӣ таъин менамуд?

В. Ба ин масъала баҳои ҳуқуқӣ диҳед.

Масъалаи №4. Ба суди иқтисодии ВМКБ бо ариза дар бораи муфлис эътироф кардани ҶСК «Ҳоруғ» қарзхоҳ (кредитор)-и вай ҶДММ «Ҳандон» муроҷиат намуд. Баъди оғоз кардани парвандаи муфлисшавӣ суди иқтисодӣ нисбати қарздор аз рӯи пешниҳоди кредиторон ва мудирӣ муваққатӣ расмияти идоракунии берунаро барои барқароркунии ҳолати молиявии қарздор ҶСК «Ҳоруғ» таъин намуд. Баъди кушодани расмияти идоракунии беруна шахрвандони зиёде оиди ситонидани қарзи музди меҳнат, пардохти подоши шартномаҳои муаллифӣ, алиментҳо ва ҳамчунин ҷуброни зарари ба ҳаёту саломатӣ расондашуда муроҷиат намуданд. Мудирӣ беруна даъвои онҳоро бинобар сабаби нисбати иҷроиши қарзҳои ҶСК «Ҳоруғ» моратория татбиқ карда шудан рад намуд.

Савол: А. Оё рад намудани мудирӣ беруна мувофиқи қонун аст?

Б. Оё шахвандон ҳукуки пешниҳоди талаботро ҳангоми татбиқи моратория доранд?

В. Ин ҳолатро тибқи қонунгузори чорӣ шарҳ диҳед.

ВАРИАНТИ ЯҶОНАИ ДУРУСТИ ҶАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

@1. Баррасии парванда оид ба муфлисшавӣ баррасӣ мегардад, аз ҷониби:

\$A) Судҳои ҳакамӣ, умумӣ ва иқтисодӣ;

\$B) Судҳои иқтисодӣ;

\$C) Танҳо суди Олии иқтисодӣ ва судҳои умумӣ;

\$D) Суди конституционӣ;

\$E) Судҳои умумӣ ва иқтисодӣ.

@2. Мақсади асосии татбиқи расмияти истехсолоти озмунӣ ин:

\$A) Муайян намудани нишонаҳои дохилӣ ва берунии муфлисшавӣ мебошад;

\$B) Муфлис эътироф кардани қарздор ва қонеъ кардани талаботи кредиторон;

\$C) Муайян намудани нишонаҳои муфлисшавӣ;

\$D) Бо мақсади муфлис эътироф кардани қарздорони қарздор;

\$E) Ба созиш овардани кредиторон ва қарздорони қарздор.

@3. Расмияти созишномаи мусолиха байни қӣ ва дар қадом марҳила баста мешавад?

\$A) Байни қарздор ва кредиторони озмунӣ дар ҳама марҳалаҳои баррасии парвандаи муфлисшавӣ;

\$B) Байни қарздор ва ҳамаи кредиторон дар ҳама марҳалаҳои баррасии парвандаи муфлисшавӣ;

\$C) Байни қарздор ва ҳамаи кредиторон танҳо дар марҳалаҳои барқароркунӣ;

\$D) Байни қарздор ва кредиторони озмунӣ танҳо дар марҳалаҳои барҳамдиҳии муфлисшавӣ;

\$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@4. Аз байни чор расмияте, ки қонун ба таври умумӣ нисбати пешбинӣ намудааст, нисбати ташкилотҳои кредитӣ қадоме аз расмиятҳои зерин татбиқ карда мешавад?

\$A) Танҳо расмиятҳои «мушоҳида» ва «идоракунии берунӣ»;

\$B) Танҳо расмиятҳои «мушоҳида» ва «истеҳсолоти озмунӣ»;

\$C) Танҳо расмиятҳои «мушоҳида» ва «созишномаи мусолиҳа»;

\$D) Танҳо расмиятҳои «идоракунии берунӣ» ва «истеҳсолоти озмунӣ»;

\$E) Танҳо расмиятҳои «созишномаи мусолиҳа» ва «истеҳсолоти озмунӣ».

@5. Аз чой доштани кадом нишонаҳо суди иқтисодӣ масъалаи огоз кардани парвандаи муфлисшавиро ҳаллу фасл менамояд?

\$A) Нишонаҳои берунии муфлисшавӣ, ки қонунгузор муқаррар кардааст;

\$B) Нишонаҳои дохилии муфлисшавӣ, ки қонунгузор муқаррар кардааст;

\$C) Ҳамаи нишонаҳои берунӣ ва ҳамаи нишонаҳои дохилии муфлисшавӣ бояд муайян бошад;

\$D) Нишонаҳои муфлисшавӣ, ки КГ ҚТ муқаррар кардааст;

\$E) Ягон ҷавоб дуруст нест.

@6. Дар сурати барҳам додани бонкҳо ё дигар ташкилотҳои кредитӣ талаботи кадом кредиторон дар навбати аввал қонеъ карда мешавад?

\$A) Ба таври истисно дар навбати аввал талаботи шаҳрвандоне, ки амонатгузори онҳо мебошанд;

\$B) Ба таври истисно талаботи кредитороне, ки амволи қарздор ба онҳо ба ғараф дода шудааст;

\$C) Ба таври истисно мувофиқи моддаи 78 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» ва моддаи 65 КГ ҚТ;

\$D) Ба таври истисно дар навбати аввал талаботи шаҳрвандоне, ки шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда дар назди онҳо барои расонидани зарар ба ҳаёт ва саломатнашон масъулият дорад;

\$E) Ба таври истисно дар навбати аввал пушонидани қарз аз рӯи пардохтҳои ҳатмии ба буҷет воридшаванда, ҳамчунин ба фондҳои ғайрибуҷетӣ, яъне қарз аз андозҳо.

@7. Тибки конун кадом шахс мудир таъин шуданаш мумкин аст?

\$A)Шахси воқеъ буда, ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифта шуда бошад, ҳамчунин дорои донишҳои махсус буда, нисбат ба қарздор ва кредиторон шахси манфиатдор набошад;

\$B)Шахси воқеъ ё ҳуқуқие, ки ба сифати соҳибкор ба қайди давлатӣ гирифта шудааст ва нисбат ба қарздор ва кредиторон шахси манфиатдор набошад;

\$C)Шахси ҳуқуқие, ки ба сифати соҳибкор ба қайди давлатӣ гирифта шудааст, дорои иҷозатномаи махсус буда ва нисбат ба қарздор ва кредиторон шахси манфиатдор набошад;

\$D)Соҳибкори инфиродӣ ё шахси ҳуқуқие, ки ба сифати соҳибкор ба қайди давлатӣ гирифта шудааст, дорои иҷозатномаи махсус буда ва нисбат ба қарздор ва кредиторон шахси манфиатдор набошад;

\$E)Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@8. Расмияти мушоҳида бо кадом мақсад ба қарздор татбиқ карда мешавад?

\$A)Бо мақсади таъмини нигоҳдорӣ амволи қарздор ва таҳлили ҳолати молиявии он;

\$B)Бо мақсади муайян намудани нишонаҳои дохилии муфлисшавии корхонаи қарздор;

\$C)Бо мақсади барқарор кардани ҳолати молиявии корхонаи қарздор;

\$D)Бо мақсади муфлис эътироф кардани корхонаи қарздор;

\$E)Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.

@9. Мақсади асосии татбиқи расмияти идораи беруна ин:

\$A)Барқарор кардани ҳолати молиявии корхонаи қарздор мебошад;

\$B)Муфлис эътироф кардани корхонаи қарздор;

\$C)Қонун кардани талаботи кредиторон;

\$D)Муайян намудани нишонаҳои муфлисшавӣ;

\$E)Бо мақсади муфлис эътироф кардани корхонаи қарздор.

@10. Ҳангоми муфлис эътироф шудани соҳибкори инфиродӣ, дар қадом муҳлат вай аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ маҳрум аст?

\$A)Дар муддати як сол аз лаҳзаи муфлис эътироф қардан;

\$B)Дар муддати ду сол аз лаҳзаи муфлис эътироф қардан;

\$C)Дар муддати як солу шаш моҳ аз лаҳзаи муфлис эътироф қардан;

\$D)Дар муддати шаш моҳ аз лаҳзаи муфлис эътироф қардан;

\$E)Қонунгузор муҳлати муайян муқаррар нақардааст.

ҲАҲТАИ ПАНҚУМ

Дарси сеюм - лексия

Мавзӯ: Мафҳум, мазмуну муҳтаво ва таъмини ҳуқуқи менеҷмент

Мундариҷаи муҳтасари машғулият:

1. Мафҳум, мазмун ва намудҳои менеҷмент

2. Функсия ва принципҳои менеҷмент

3. Таъмини ҳуқуқи менеҷмент

4. Нақшаи соҳибкорӣ

5. Ҳолати ҳуқуқи менеҷер

1. Мафҳум, мазмун ва намудҳои менеҷмент

Тарҷумаи таҳтулафзии истилоҳоти англисии «management» ва «control» ба забони тоҷикӣ бо се калима - «роҳбарӣ», «идорақунӣ» ва «назорат» ифода меёбанд.

Менеҷмент истилоҳи англисӣ буда, ба маънои идорақунии истеҳсолот, маҷмуи принципҳо, усулҳо, восита ва шаклҳои идорақунии истеҳсолот фаҳмида мешавад, ки ба мақсади баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва зиёд намудани фонди таҳия ва татбиқ қарда мешавад¹.

Менеҷмент низоми оқилонаи идорақунии мебошад, ки дар дараҷаи баланди касбӣ бо истифода аз дастовардҳои илми муосир, аз қабилӣ раваншиносии иҷтимоӣ, сотсиология, молия, бонк, иқтисодиёт, ҳуқуқ ва ҳамчунин илми техникаи компютерӣ ба амал бароварда мешавад.

¹Ниг.: Словарь иностранных слов. М.: «Русский язык», 1989. С.311.

Менечер бошад аз истилоҳи англисии «manager» - идоракунанда, роҳбар бармеояд ва ба маънои идоракунандаи касбӣ, мутахассис оид ба идоракунии истеҳсолот, соҳибкор дар спорти касбӣ фаҳмида мешавад².

Ҳамин тариқ, аз рӯи мазмун истилоҳоти «менечмент» ва «идоракунӣ» ва мувофиқан истилоҳоти «менечер» ва «роҳбар» ба ҳам монанд бошанд ҳам, дорои фарқиятҳои муайян низ мебошанд.

Ду фарқияти асосии ин истилоҳотро қайд кардан зарур аст.

Якум, амрикоӣҳо истилоҳи менечментро барои ифода намудани симои «менечер», яъне симои инсон, субъекти идоракунии, ки дар баъзе ташкилотҳо амал менамояд, истифода менамоянд.

Дуюм, хангоми истифодаи истилоҳи «менечер» пеш аз ҳама идоракунандаи касбие фаҳмида мешавад, ки намоёндаи касби махсус будани ҳешро эҳсос намуда, ба сифати муҳандис ё иқтисодчии оддӣ ба идоракунӣ машғулбуда, баромад намекунад. Ҳамзамон, менечер шахсе мебошад, ки тайёрии махсусро гузаштааст¹.

Истилоҳи менечмент дар адабиётҳои ҳуқуқӣ низ мавриди таҳлил қарор дода шудааст..

Дар адабиёти ҳуқуқии хориҷӣ зери истилоҳи менечмент чунин раванди мақсадноки ташкилотро меноманд, ки бо дастони шахсон муяссар мегардад. Субъекти ин раванд ва симои марказии он менечер мебошад.

Луғати бунёдии англисии Оксфорд ин истилоҳро чунин тафсир медиҳад:

- ҳокимият ва санъати идоракунӣ;
- маҳорати навъи махсус ва малакаи маъмурий;
- тарз, услуби махсуси муомила бо одамон;
- мақомоти идоракунӣ, воҳиди маъмурий.

²Ниг.: Ғаниев Т. Б. Менечмент. Қисми 1. Душанбе «Ирфон», 2004. С.31-91; ҳамон муаллиф Менечмент. Қисми 2. Душанбе «Ирфон», 2004. С.9-94.

¹Ниг.: Евенко Л.И. Уроки американского менеджмента. Вступительная статья к работе Мескон. М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М. : 1992. С.6.

Мақсади менечмент – идоракунии фаъолияти коллективи одамон, яъне дар низоми идоракунии шомил намудани одамон мебошад. Дар маъхазҳо қайд карда шудааст, ки менечмент ба маъноӣ оддӣ - ин маҳорати ба даст овардани мақсадҳои гузошташуда бо истифода аз меҳнат, ақл ва ангезаҳои рафтори одамон мебошад. Менечмент ба забони оддӣ - «идоракунии», яъне функсия, намуди фаъолияти мебошад, ки ба роҳбарӣ намудани одамон дар ташкилотҳои гуногун ба амал бароварда мешавад.

Менечмент чунин навъи идоракуниест, ки пурра ба талаботи инкишофи иқтисодиёти бозаргонӣ ҷавобгӯ мебошад. Менечмент падидаи бисёршохае мебошад, ки ҳамаи равандҳои ҳаёти дохилии ташкилот ва инчунин равандҳои робитаи мутақобилаи он бо муҳити атрофро ифода менамояд.

Менечменти муосир на танҳо идоракунии ва илм дар бораи идоракунии мебошад, балки он ҳамчун омили асосии баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот, ҷузъи асосии маданияти инсон бо таърих, назария, анъана, воситаҳо ва амалияи худ мебошад.

Менечмент пеш аз ҳама барои идора намудани фаъолияти хоҷагӣ, соҳибкорӣ ва тижоратӣ равона карда шудааст. Бо мурури замон ва бинобар дарки афзалиятҳои менечмент он ба ҳамаи соҳаҳо ворид гардидааст. Ҳамин тариқ, менечмент имрӯз на танҳо дар фаъолияти хоҷагӣ, балки дар фаъолияти сиёсӣ, бонкҳо, китобхонаҳо, ҳукумат ва ҳоказо истифода мешавад.

Менечмент иддао дорад, ки муваффақиятҳои ба дастовардаи ҷамъияти муосир хизматӣ бевоситаи ӯ мебошанд. Инкишофи босуръати истеҳсолот ба хизмати менечмент алоқаманд мебошад. То замоне, ки принципҳо ва ғояҳои менечмент ба шуури одамон дохил нагардад, инкишофи босуръатро тасавур кардан мумкин нест.

Ба ибораи Питер Друкер дар ҳама ҷое, ки омилҳои иқтисодӣ ва ба хусус маблағхоро ба истеҳсолот мегузоштем, инкишофи босуръатро ба даст оварда наметавонистем, вале дар ҳолатҳое, ки камтарин қувваи менечментро бедор менамудем, ба инкишофи босуръат ноил мегардидем.

Инкишоф ин пеш аз ҳама натиҷаи нерӯи инсонӣ мебошад, на ин ки боигарии иқтисодӣ. Истеҳсол намудани

нерӯи инсонӣ ва муайян намудани самти он вазифаи асосии менеҷмент мебошад¹.

Назариячиёни менеҷменти муосир се самти асосии ин ходисаро ҷудо намудаанд:

1) менеҷмент – ин доираи ҳодисаҳое мебошад, ки фаъолияти ташкил ва амали намудани идоракунии самараноки касбии олиро дар бар мегардад;

2) менеҷмент – ин илмест, ки ба тарзи назариявӣ доираи калони муаммоҳоро, ки бо фаъолияти берунаи он алоқаманд мебошанд, таҳия менамояд. Менеҷмент – фанни таълимӣ буда, донишҳои муайяноро ифода мекунад;

3) менеҷмент – ин иддаи одамоне мебошад, ки фаъолияти ишора шудаи менеҷментиро ба амал мебароранд.

Менеҷменти амрикоӣ, ҷопонӣ, фаронсавӣ, скандинавӣ, менеҷменти «Ҷенерал Моторс», ё ин ки менеҷменти шуъбаи маркетинги ширкати «Ниссан» ва ғайраро ҷудо намудан мумкин аст.

Агар менеҷментро ба ҳайси илм ва фанни таълимӣ таҳлил намоем, пас шаш қисмати асосии онро ҷудо намудан мумкин аст, ки дар муддати се сол дар факултаҳои иқтисодии донишгоҳҳои ҷаҳони муосир таълим дода мешаванд.

Якум, менеҷменти истеҳсолот, ки чараён ва нақши асосии технологияи дар истеҳсолот вучуд доштаро меомӯзад. Идоракунии истеҳсолот ба ғайр аз интиҳоб ва таъмини хусусиятҳои асосии чараёни технологӣ, инчунин муайян намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ё расонидани хизмат, пурра ба кор даровардани таҷҳизот ё ҷо ба ҷо намудани одамон, ташкили таъмин бо маводҳо, ашёи хом, қисмҳои эҳтиётӣ, иттилоот дар бораи ҷойи истифодабарии онҳо ва ғайраро дар бар мегирад. Мақсади асосии чараёни мазкур таъмин намудани фаъолияти пурраи қувваҳои истеҳсолӣ ва дар ин замина ба даст овардани фоида мебошад.

Дуюм, менеҷменти молия. Вазифаи асосии ин қисмати менеҷмент таҳлил намудани фаъолияти молиявӣ – хоҷагии ширкат мебошад. Дар ин ҷо маълумотҳои гуногуне, ки нишондодҳои арзишро муайян менамоянд, таҳлил карда мешаванд. Менеҷмент – қувваи асосии ҳаракатдихандаи

¹Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992.

ширкатҳо мебошад, ки барои беҳтар намудани вазъи молиявии онҳо кумак мерасонад.

Сеюм, менеҷменти иқтисодиёт, яъне иқтисодиёти амалие, ки ба омӯзиши муаммоҳои мушаххас ҳавасманд мебошад, аз ҷумла, танзими бозор, инкишофи истеҳсоли маҳсулот, нархгузорӣ, фоида¹, саҳмияҳо, андозаи фоизи бонкӣ ва ғайра.

Чорум, менеҷмент – ин идоракунии вачҳ (ангеза, сабаб, мақсад) мебошад. Дар ин бахш дастовардаҳои раваншиносии иҷтимоии амрикоӣ ва дигар мактабҳои ҷаҳонӣ омӯхта мешаванд.

Панҷум, менеҷмент - ин маркетинг мебошад, ки ҳаман муаммоҳоро аз нигоҳи бозор ва вазъи ширкат меомӯзад.

Шашум, менеҷмент - ин идоракунии инноватсионӣ мебошад. Дар доираи он маҷмӯи масъалаҳое, ки бо ҷорӣ намудани навовариҳои илмӣ, илмӣ - техникӣ то ифодаёбии онҳо дар шакли маҳсулот омӯхта мешавад.

Дар адабиётҳо менеҷменти стратегӣ, ташкилӣ, молиявӣ, инноватсионӣ ва инчунин самтҳои наватарини он - реинжиниринг, контроллинг, менеҷменти таваккул, менеҷменти иқтисодиёти беруна ва ғайраҳо ҷудо мекунанд.

Менеҷменти стратегӣ гуфта, баррасии батафсиلى расмӣҳои идоракунии стратегиро меноманд, ки аз бавучудой то амалигардонии ғояҳои стратегиро дар бар мегирад. Ғояҳои менеҷменти стратегӣ корхонаро ба он водор месозанд, ки ба оянда нигоҳ намуда, стратегияи худро созад, дастовардаҳои асосӣ ва имтиёзҳои рақобатнокӣ худро муайян намояд, хатар ва таҳдиди стратегияи ҳешро барҳам диҳад. Ба сифати қисматҳои таркибии менеҷменти стратегӣ инҳоро дохил кардан мумкин аст:

- донишҳои стратегияи инкишофи ҳеш;
- маҳорати гирифтани таассурот аз тағйирёбии вазъият;
- дар амал фаъолона ҷорӣ намудани сиёсати таҳиякардашуда;
- созмон додани дастан (гурӯҳи) ҳамфикрон дар ширкат ва ғайра.

Стратегия ба як қатор амалҳои рақобатӣ ва рафтори муайяни корчалоние тақисм мешавад, ки инкишофи босамари ширкат ба онҳо вобаста мебошад. Умуман стратегия – ин

¹Ниг.: Ғаниев Т.Б. Менеҷмент. Қисми 1. С.355-381.

накшай идоракунии ширкат буда, барои мустаҳкам намудани мавқеи он, қонё намудани талаботи истеъмолкунандагон ва ба даст овардани мақсадҳои гузошташуда, равона карда шудааст.

Накшай идоракунии ширкат аз чунин қисматҳо иборат мебошад: таъминот; истеҳсолт; молия; маркетинг; кадрҳо; гадқиқоти илмӣ ва таъмини ҳуқуқии функцияҳои мазкур.

Ҳар як кас дар накшай стратегӣ ҷойи хешро дорад. Интиҳоби стратегӣ гуфта, алоқаманд намудани қарори қорчалонири бо ҳаракатҳои рақобатнок меноманд, ки дар дохили ширкат ҳам карда шуда, ба як бугча баста шудаанд. Ягонагии ҳаракат ва муносибат стратегияи қориро дар бар мегирад. Ҳаракат ва муносибати наво, ки дар муҳокима қарор доранд, боиси тағйирёбии ва дигаргунишавии стратегияи қорӣ мегарданд¹.

Менеҷменти ташкилӣ, гуфта ташкили механизми идоракунии ширкатро мефаҳманд.

Менеҷменти ташкили аз низоми амалҳои идоракунии, воситаҳо ва расмиятҳои иборат мебошад, ки барои амалӣ намудани функцияи ташкилӣ ва инчунин назария ва амалияи менеҷмент равона карда шудаанд ва ба афзалиятҳои принципҳои умумиташкилӣ ва ҳал намудани масъалаҳои умумиташкилӣ асос ёфтаанд. Менеҷменти ташкилӣ инҳоро дар бар мегирад:

- лоиҳақашӣ; созмон ва тақомули сохтори ташкилӣ;
- тақсимои амиқии функцияҳо;
- тақсим намудани вазифаҳои ташкилӣ;
- ўҳдадорихо, ҳуқуқ ва масъулияти қисматҳои сохторӣ ва иҷрокунандагон алоҳида;
- муқаррар намудани алоқамандии байни онҳо;
- риояи амиқӣ қоидаҳои муқарраргардидаи рафтор;
- қабул намудани қарорҳои идоракунии².

Зери мафҳуми менеҷменти молиявӣ идоракунии қараёни молиякунонии фаъолияти соҳибқорӣ фаҳмида мешавад, ки дар муайян намудани талаботҳои қорхона ба захираҳои молиявӣ, қустуҷуӣ намудани сарчашмаи онҳо, муқаррар намудани тарзҳои самараноки ба даст овардан ва

¹Муфасссал ниг.: Ғаниев Т.Б. Менеҷмент. Қисми 1. С.411-442.

²Муфасссал ниг.: Ғаниев Т.Б. Менеҷмент. Қисми 2.

истифодабурдани онҳо ба мақсади ба даст овардани натиҷаҳои баландтарини ниҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва ниҳоят паст намудани хатари (таваккалӣ) соҳибкорӣ, фаҳмида мешавад.

Фаъолияти соҳибкориро бидуни таваккал тасавур кардан мумкин нест. Зиёда аз ин дар таърифи қонунии фаъолияти соҳибкорӣ таваккал ба сифати яке аз нишонаҳои асосии ин фаъолият эътироф карда шудааст, бинобар ин менеҷменти таваккалро низ ҷудо менамоянд. Тақомули идоракунии таваккал – менеҷменти таваккал мебошад.

Менеҷменти таваккал як соҳаи асосии идоракунии муосир мебошад, ки ба хусусияти фаъолияти менеҷер дар шароити номуйяани алоқаманд буда, интиҳоби варианти амалҳои идоракуниро мураккаб мегардонад. Бо васеъ гардидани доираи амалҳои таваккалӣ – менеҷментӣ, таваккал ба сифати унсурӣ зарурӣ ва ниҳоят аҳамиятнокӣ идоракунӣ мубадал гардида, заминаи муҳимтарини муваффақиятҳои соҳибкорӣ мебошад.

Менеҷменти таваккал мафҳуми васеъ буда, масъалаҳои гуногунро дар бар мегирад, ки амалан бо ҳамаи чараён ва самтҳои идоракунии фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд мебошад.

Вазифаи асосии менеҷмент дар ин соҳа аз инҳо иборат мебошад:

- муайян намудани соҳаи таваккали баланд;
- таҳия ва татбиқи чораҳои пешгирнкунанда;
- татбиқи чораҳо онди талофҳои муносиби он, ҳангоми руи додани зарар;
- таҳлил ва пешгирии таваккал.

Тадқиқоти амалиявӣ нишон медиҳад, ки таваккали баланд дар ҳолатҳои гуногун ҷой дошта метавонад. Аз ҷумла, ҳангоми қабул намудани қарорҳои нодурусти идоракунӣ; аз ҷониби кормандон ғайриканоатбахш иҷро намудани вазифаҳо; интиҳоби нодурусти иҷрои вазифаҳо; хатоии дурнамои маркетинг; аз ҷониби роҳбари ширкат рад намудани таклифҳои қатъии менеҷер ва ғайра.

Дар замони иқтисодиёти бозаргонӣ, соҳибкор дар шароити рақобатнок мустақилона ва тахтӣ таваккали худ фаъолият менамоянд. Бинобар ин ҳолати молниявӣ ояндаи онҳо пешгунашаванда ва пешбинишаванда мебошад.

Менечменти таваккал – низомӣ баҳодихи таваккал, идоракунии он ва муносибати молиявие мебошад, ки дар ҷараёни соҳибкорӣ ба вучуд меояд. Таваккалро бо истифода аз ҷораҳои гуногун идора намудан мумкин аст. Ин ҷораҳои имконият медиҳанд, ки фаро расидани ҳодисаҳои таваккулиро пешбинӣ намуда, дар сари вақт ҷораҳои татбиқ намоем, ки барои паст намудани дараҷаи он зарур мебошанд.

Дар адабиётҳо менечменти инноватсионӣ ва самти нави он инжинирингро чудо мекунад.

Инноватсия – ҷараёни навкунии бахшҳои гуногуни соҳибкориро дар бар мегирад. Инноватсия на танҳо навгониҳои техникӣ ва технологӣ, бонкӣ, инчунин ҳама гуна тағйирёбииҳо ва аз ҷумла, тағйирёбии таъмини ҳуқуқи фаъолияти соҳибкориеро, ки ба бехтар шудани фаъолияти ширкат мусоидат менамояд (молҳои нав, хизматҳои нав, шартҳои бехтарин барои мизочон, аз ҷумла, нарх ва ғайра)-ро дар бар мегирад. Ҷараёни инноватсионӣ гуфта, тақомули ҳамаҷонибаи доираи гуногуни фаъолияти корхонаро меноманд, ки бо назардошти ғоиданокии ҳар як звено ба амал бароварда мешавад. Ҳамаи навгониҳо дар асоси таҳлили бонизомии бахшҳои гуногуни фаъолияти ширкат ҷорӣ карда мешаванд, ки ба сифати нишонаи муқоиса на ин ки натиҷаҳои ба даст овардашуда, балки иқтисодии бозор дар замони имрӯза баромад мекунад. Мақсади чунин таҳлил аз он иборат мебошад, ки ширкат то чӣ андоза имкониятҳои бозорро дар давраи муайян истифода мебарад¹.

Инжиниринг – аз истилоҳи англисии «engineering» мебарояд ва ба маънои сохтан, лоиҳакашӣ, ташкил, оғоз, эҷод, ихтироъ ва ҳоказо фаҳмида мешавад.

Инноватсияи самаранокӣ идоракунии муосир реинжиниринг мебошад. Асосгузори назарияи реинжиниринг М.Хамер ва Ч. Чампи мебошанд, ки дар рисолаи хеш «Реинжиниринги ширкат - манифест барои револүтсияи корчаллонӣ»,² дар бораи ин нави инноватсия фикрҳои ҷолибе иброз доштаанд. Онҳо реинжинирингро ҳамчун

¹ Ниг.: Уткин Э.А. Асарӣ зикршуда. С.146.

² Муфассал ниг.: Ғаниев Т.Б. Менечмент. Қисми 2.С.415-454.

азнавфаҳмии бунёди ва азнавлоиҳакаи амиқи ҷараёни корчалоии ширкат барои ноил гардидан ба дастовардҳои беҳтарини нишондодҳои асосии фаъолияти онҳо, аз қабилӣ, арзиш, сифат, дараҷаи хизматрасонӣ, суръати фаъолият, молия, маркетинг, низоми созмондодашудаи иттилоотӣ мефаҳманд. Тақомули ноҷизи ҷараёни соҳибкорӣ ширкат, масалан, аз 10-100%, вале ба таври қатъӣ, масалан, ба даҳҳо маротиба баланд гардидани самаранокӣ онҳо оварда мерасонад¹.

Реинжиниринг - ин бозсозии ҷараёни корӣ ширкат мебошад, ки барои беҳтар намудани фаъолияти ширкат равона карда шудааст.

Реинжиниринг ё аниқтар «ҷараёни корчалоии реинжиниринг» гуфта, маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои менеҷмент, ки барои қатъиян беҳтар намудани нишондодҳои фаъолияти ширкат бо роҳи таҳлил ва азнавсозии лоиҳаи мавҷудбудаи ҷараёни корчалоӣ равона карда шудааст.

Реинжиниринг аз ду қисмати асосӣ иборат аст: яқум, инжиниринги бозгашт (баръакс, чаппа) ва дуҷум, инжиниринги бевосита.

Реинжиниринг - ин коркарди ҷараёнҳои нави корӣ (одатан дар асоси низомиҳои нави электронӣ) ба мақсади бошитоб намудани таассуроти низоми корпоративӣ ва тағйирёбии шартҳои ба амал баровардани корчалоӣ мебошад.

Менеҷменти иқтисодӣ беруна фаъолияти идоракунии мебошад, ки барои таҳия ва фаъолонӣ амали намудани сиёсати хоҷагӣ дар бозори беруна ва инчунин бозсозии ҳамаи муҳити дохилии корхона мутобиқи талаботҳои тағйирёбандае, ки аз муносибатҳои иқтисодӣ байналмиллалӣ мебароянд, равона карда шудааст.

Мутахассисон қайд менамоянд, ки дар ибтидои асри XXI чунин концепсияҳои менеҷмент, аз қабилӣ истехсолоти «сари вақт» - ки принсипҳои асосии онро ширкати ҷопонӣ «Тайота» ҳанӯз дар охириҳои солҳои 70-уми XX

¹Ниг.: Ойхман Е.Г., Попов Е.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организации к информационные технологии. М.: 1997. С.3.

таҳия намуда буд, яъне идоракунии ҳаматарафаи сифат ва ҷараёни корчалонӣ паҳн гардида буданд¹.

Агар дар солҳои 80-ум ҳамаи масъалаҳои сифат ва дар солҳои 90-ум реинжиниринги корчаллонӣ ҳал мекарда бошад, пас концепсияи марказии даҳсолаи ҳозираро – «суръат» ташкил медиҳад. Дар ин ҷо ҳам суръати тағйирёбии хусусияти корчаллонӣ ва ҳам тағйирёбии ҳаёти истеъмолкунандагонро дар зерин таъсири ниҳоят зиёди иттилооти дастрас фаҳмидан зарур аст. Суръати баландшавии сифати маҳсулот ва суръати тақомули ҷараёни корчаллонӣ боиси дигаргун шудани хусусиятҳои ҳуди корчаллонӣ мегарданд.

2. Функсия ва принципҳои менеҷмент

Зерин мафҳуми функсияи менеҷмент даврҳои заниҷараи идоракунии, ё ин ки натиҷаҳои мобайнии ҳаракат ба мақсади муайянкардашуда фаҳмида мешавад.

Мухандиси фаронсавӣ Анри Файдлем (1841-1925) панҷ функсияи умумии менеҷментро пешниҳод намуда буд, аз ҷумла; банақшагирӣ; ташкилӣ; роҳбарӣ; ҳамроҳангсозӣ ва назорат.

Бо мурури замон ин номгӯй ба ҳаштод расид ва аз инҳо иборат мебошад:

1) банақшагирие, ки ба ҳайси асоси ибтидоии менеҷмент баромад намуда, мақсад ва самти фаъолияти корхонаи созмондодашударо муайян мекунад;

2) қабул намудани қарори идоракунии - масъалаи асосии менеҷменти корчаллонӣ мебошад, чунки аз дурустии он фаъолияти самаранок ва мавҷудияти таъкилот вобаста мебошад;

3) сохти ташкилӣ - идоракунии ширкат, ки аз созмондиҳии мақомотҳои сохторӣ бо тақсимои оқилонаи меҳнат, масъулият ва дар маҷмӯъ истифодаи самаранокӣ захираҳои инсонӣ иборат мебошад;

4) пурра намудани штатҳо. Менеҷменти корчаллони зиёдшавӣ ва инкишофи коллективи содиқ ва донишмандро

¹Ниг.: Гейте Билл. Бизнес со скоростью мысли. Как добиться успеха в информационную эру. М.: 2001. С.12.

дастгирӣ менамояд. Ширкати хуб дар он ҷое вучуд дорад, ки дар он одамони хуб фаъолият менамоянд;

5) мубодилаи иттилоот. Дар идоракуни зарурати нигоҳдории рохҳои кушоди робита вучуд дорад. Дар он ширкатҳое муҳити беҳтарини ахлоқӣ вучуд дошта метавонад, ки агар кормандони хешро доимо бо иттилооти зарурӣ дар бораи фаъолияти ширкат огоҳ намоянд ва инчунин фикри онҳоро ба инобат гиранд;

6) ҳавасмандгардонӣ. Ифодаи он дар ҳавасманд-гардонии кормандоне таҷассум меёбад, ки тарзҳои самараноки корро истифода менамоянд;

7) роҳбарӣ. Менеҷерҳо танҳо дар он ҳолатҳое ҳамчун сарвар эътироф карда мешаванд, ки агар услуби роҳбарии худро ба талаботҳои замон мувофиқ гардонанд.

Дар адабиётҳо чунин хусусиятҳои менеҷер қайд карда шудаанд:

а) идоракунада; б) дипломат; в) сарвар; г) мураббӣ; д) навоар; е) маҳлуқи инсонӣ. Мутахассисони соҳаи менеҷмент чунин қайд мекунанд, ки менеҷери муосир – чунин шахсе мебошад, ки аз низоми мураккаби сифатҳои иҷтимоие, ки дар ҷараёни фаъолияти ҳаёти ба даст овардааст, иборат мебошад;

8) назорат. Имконият медиҳад, ки натиҷаҳои хоҳиширо бо натиҷаҳои ба дастоварда муқоиса намуда, ҷораҳои зарурӣ ҷамоҳангсозии онҳоро татбиқ намоем¹.

Назорат ин фаъолияти идоракуни мебошад, ки вазифаи асосии онро баҳодихии микдорӣ ва сифатии натиҷаи фаъолияти ширкат ташкил медиҳад. Ин функция тавассути чунин воситаҳо, аз қабилӣ мушоҳида, тафтиши ҳаман тарафҳои фаъолият, баҳисобгирӣ ва таҳлил ба амал бароварда мешавад.

Дар ширкатҳои пешқадами замони имрӯза усули нави назорат, ки бо номи контроллинг машҳур аст, истифода бурда мешавад.

Контроллинг ба сифати низоми таҳлил намудани ҳаёти ширкат баромад намуда, аз ду қисмат иборат мебошад:

¹ Ниг.: Ғаниев Т.Б. Менеҷмент. Қисми 3. Душанбе. «Ирфон». 2006. С.3-300.

- дар муддати кӯтоҳтарин - ба нишон гирифтани фоидани муносиб;

- дар муддати дарозтарин нигохдории муносибатҳои мувофиқ бо муҳити атроф.

Контроллинг гуфта, маҷмӯи усулҳои очилӣ ва стратегии менеҷмент, баҳисобгирӣ, банақшагирӣ, таҳлил ва назоратро дар дараҷаи нави инкишофи бозор меноманд, ки ҳамчун низоми ягона барои ба даст овардани мақсадҳои стратегии ширкат равона карда шудааст.

Муқоисаи назорат ва контроллинг ба он ҳулоса меорад, ки контроллинг ба назорати пешакӣ наздик мебошад¹.

Анри Файол низ якчанд принципҳои менеҷментро қайд намудааст. Ӯ меғӯяд, ки миқдори принципҳо номаҳдуд мебошанд. Ҳамагуна қоида ва воситаҳои маъмурие, ки ташкилотҳои иҷтимоиро мустаҳкам ва ба амал баровардани фаъолияти онҳоро осон мегардонад ба ҳайси принципҳои менеҷмент қабул карда мешаванд. Тағйирёбии ҳолати ашёҳо боиси тағйирёбии қоидаҳои мегарданд, ки бо ин ҳолатҳо алоқаманд буданд².

Чунин принципҳои менеҷментро пешниҳод намудан мумкин аст:

1) тақсимои меҳнат, чунки махсусгардонии меҳнат барои муваффақиятҳои ташкилӣ зарур мебошад;

2) ҳокимият – ҳуқуқи фармон додан бояд бо масъулият алоқаманд бошад;

3) интизом - фармонбардорӣ ва ҳурматнамои имконият медиҳанд, ки оромона меҳнат намоем;

4) яқарохбарӣ – ба корманд бояд танҳо як сардор фармон диҳад;

5) ягонагии самт – қувваи ҳар як кас бояд ба як тараф равона карда шавад;

6) итлоати манфиатҳои инфиродӣ ба умумӣ – яке аз масъалаҳои асосии идоракунии ширкат ва ба ҳам мувофиқ гардонидани манфиатҳои шахсӣ бо манфиатҳои умумӣ мебошад;

¹Ниг.: Фольмут Хильмар Й. Инструменты контроллинга от А до Я. М.: 1998.

²Ниг.: Файоль А. Общее и промышленное управление // Управление – это наука и искусство. М.: 1992. С.21.

7) мукофотдиҳӣ – музди кормандон бояд ба сахми меҳнати онҳо мувофиқ бошад;

8) марказонидан – таъмин намудани мутаносибии баробар байни мутамарказонӣ ва ғайримутамарказони истеҳсолот;

9) итоат – зердастон ӯҳдадоранд, ки бидуни нишондоди роҳбар ба муомилот ворид нагарданд;

10) тартибот – арзишҳои моддӣ ва одамон бояд дар ҷойҳои муайяни қатъӣ қарор дошта бошад;

11) боадолатӣ – натиҷаи нақўӣ ва қонуният буда, ба фармонбардорӣ ва риоя намудани қонун (хушмуомилатӣ) оварда мерасонад;

12) устувор будани ҳайат ва муҳлати ишғол намудани мансаб аз ҷониби кормандон, ки ин барои беҳтар фаҳмидани вазифаҳои корӣ имконият медиҳад;

13) ташаббус - мустаққилона таҳия ва иҷро намудани нақшаҳо;

14) ягонагии ҳайати шахсии ширкат – ҳаракати муштараки кормандон - асоси ташкили муваффақият мебошад.

Коллективи пурқувват, мегӯяд Б.Гейтс, барои он пурқувват ҳаст, ки ҳама дар бораи ғояи ҳар як кас фикр мекунад¹.

Ҳар як принципи овардашуда таҳлил ва баррасии мустаққилонро талаб менамояд, аз ҷумла, аз нигоҳи таъмини танзимнамоии ҳукукии онҳо.

Функция ва принципҳое, ки пешниҳод карда шудаанд, аз тафтиши вақт гузашта, аҳамияти худро дар замони ҳозира низ нигоҳ медоранд. Қоидаи пешниҳоднамудани А.Файол оид ба идоракунии ҳамчун чараёни бетанафусе, ки аз банақшагирии оғоз ёфта, бо назорат анҷом мепазирад, дар замони ҳозира низ вучуд дорад.

3. Таъмини ҳукукии менеҷмент.

Дар адабиётҳо қайд карда мешавад, ки менеҷмент самтҳои гуногун дорад, аз ҷумла, иқтисодӣ, сиёсӣ,

¹Ниг.: Гейтс Билл Асари зикрашуда. С.15.

ичтимой, молиявӣ, файласуфӣ, равоншиносӣ, техники ва ташкилӣ².

Мутаассифона, дар инҷо нақши ҳуқуқ дар менеҷмент, самти ҳуқуқии менеҷмент, назария ва амалияи ҳуқуқ дар менеҷмент қайд нашудааст. Олими рус Э.А. Уткина яке аз параграфҳои асари худро ба «Асосҳои ҳуқуқии корчаллонии Россия» бахшидааст.

Иқтисодчиён ва намоёнҳои илми идоракунии нақши ҳуқуқро дар иқтисодиёт умуман ба инобат намегиранд, вале таҷрибаи давлатҳои мутараққии замони имрӯза баръакс инро нишон медиҳад.

Бинобар ин гузориши масъала ва таҳияи таъмини ҳуқуқии менеҷмент масъалаи даврон мебошад. Менеҷмент намуди махсуси фаъолияти касбӣ буда, барои ба даст овардани натиҷаҳои муносиби фаъолияти хоҷагӣ дар асоси татбиқи принципҳо, функцияҳо ва усулҳои гуногуни иҷтимоӣ – иқтисодӣ равона карда шудааст. Ҳамин тариқ, менеҷмент қисмати эҷодии ҳаёти зиндае мебошад, ки татбиқи воситаҳои муайяни ҳуқуқиро тақозо менамояд. Аз ҷумла, муайян намудани ҳолати ҳуқуқии ташкилот; сохтори ташкилӣ-идоракунии он; функцияҳои қисматҳои сохторӣ; ҳолати ҳуқуқии менеҷер ва ҳоказо.

Ба тартиб даровардани фаъолияти дохилии корхона, ширкат, ба низоми муайяни самаранок ва мартаботи муназами дохили табдил додани муносибатҳои дохили шартӣ асосии муваффақияти фаъолият мебошад¹. Самти ҳуқуқии менеҷмент дар мустақкам намудани сохти ташкилӣ - идоракунии корхона бо санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии маҳаллӣ мебошад.

Бо назардошти хусусияти корпоративии менеҷмент - самаранокии санадҳои меъёрии локалиеро, ки дар дохили корхона, ташкилот ва ширкат қабул карда мешавад, фаромӯш набояд кард. Бо ин санадҳо ҳолати ҳуқуқии қисматҳои сохтории дохилии ширкат, алоқамандии байни

²Ниг.: Уткин Э.А. Асари зикршуда С.17.

¹Ниг.: Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: правовой аспект. М.2001.

онҳо; ӯҳдадориҳои мансабии кормандони сохторҳои дохилӣ ва гайраҳо муқаррар карда мешаванд¹.

Таносуби менечмент ва ҳуқуқ чун таносуби дигар намудҳои фаъолият бо ҳуқуқ мебошад ва дар риояи талаботи қонуният таҷассум меёбад. Менечмент ҳамчун фаъолияти ғуноғунҷабҳаи инсоният бояд мувофиқи талаботи қонун ба амал бароварда шавад ва ба он муҳолиф набошад. Менечер дар фаъолияти амалии худ бояд ба қонунҳо риоя кунад ва чун дигар шахрвандон дар назди он масъул мебошад. Ҳамзамон нисбати ӯ ҳимоя ва қафолатҳои ҳуқуқие тадбиқ карда мешаванд, ки бинобар машғул шудани ӯ ба ин намуди фаъолияти касбӣ таҳия шудаанд ва инчунин ӯ аз қафолатҳои умумиҳуқуқӣ низ истифода мебарад. Ин меъёрҳо дар санадҳои ғуноғуни ҳуқуқӣ, аз қабили қонунҳое, ки ба шаклҳои алоҳидаи ташкили- ҳуқуқи фаъолияти соҳибкорӣ, ҳолати ҳуқуқии мақомотҳои идорақунӣ, кодекси меҳнатӣ ва гайраҳо бахшида шудаанд, дарҷ гардиданд. Ин санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқӣ ба мақсади ҳавасмандгардонии рӯҳияи соҳибкорӣ, навоарӣ ва мустаққилият ҳавасманд менамоянд.

Низоми таъсири ҳуқуқро ба соҳаҳои алоҳидаи менечмент дар нақшае, ки аз ҷониби мутахассисон пешниҳод намуданд, мушоҳида намудан мумкин ҳаст².

4. Нақшаи соҳибкорӣ

Нисбати ҳар як самти таъсири ҳуқуқ ба соҳаҳои менечмент, имконият ва зарурияти ба амал баровардани тадқиқоти мушаххаси ҳуқуқӣ вучуд дорад, вале бинобар моҳият ва аҳамияти нақшаи – корҷаллонӣ (бизнес - план) ва ҳаҷми китоби дарсӣ ҳамин масъаларо ба сифати объекти омӯзиш қарор додем.

¹Ниг.: Шиткина И.С. Локальное норматворчество коммерческих организаций // Приложение к журналу «Хозяйство и право». 2002. №3-4.

²Ниг.: Семь нот менеджмента. Настольная книга руководителя. М.: 1998; Право в системе менеджмента. План - проспект органаи́зера «Правовое регулирование» СПб., 1998; Шестаков А.В. Менеджмент и право. Курс лекций. М.: 2000.

Зери мафхуми нақшаи корчаллонӣ (бизнес - план) ҳуҷҷатеро мефаҳманд, ки дар корхона мустақилона таҳия ва тасдиқ карда мешавад ва нишондодҳои асосии ташкилӣ, иқтисодӣ, молиявӣ, меҳнатӣ ва ғайраро, ки шартӣ ояндаи истеҳсол ва фуруши маҳсулот, стратегия ва тактикаи корхонаро дар шароити бозор дар бар гирифта, муаммоҳои дар ин самт эҷодшавандаро пешбинӣ ва тарзу усулҳои ҳалл намудани онҳоро пешниҳод менамояд.

Мақсади таҳияи нақшаи корчаллонӣ дар он зоҳир меёбад, ки ба соҳибкор ва роҳбари корхона лавҳаи нисбатан пурраи ҳолати мавҷудаи корхона ва имконияти инкишофи он нишон дода мешавад. Ҳамзамон, дақиқ будани нақшаи корчаллонӣ боиси ба вучуд омадани боварии сармоягузoron нисбати боэътимодии сармояи хеш ва роҳбари корхона мегардад.

Сифати нақшаи корчаллонӣ бояд баланд бошад ва боиси ба вучуд омадани боварии сармоягузoron нисбати соҳибкоре гардад, ки чунин нақшаро пешниҳод намудааст. Сармоягузoron бояд боварӣ пайдо кунанд, ки бо мутахассисони баландихтисос сару кор доранд.

Чун қоида нақшаи корчаллонӣ ба муҳлати 3-5 сол таҳия карда мешавад ва чунин самтҳоро дар бар мегирад:

- таҳлили бозор ва стратегияи маркетинг;
- стратегияи маҳсулотӣ;
- стратегияи истеҳсолотӣ;
- инкишофи низоми идоракунии корчаллонӣ ва моликият;
- стратегияи молиявӣ (иқтисодӣ).

Пас аз коркарди боэътимоди ҳамаи қисматҳои нақшаи – корчаллонӣ ҳулосаи кӯтоҳ таҳия карда мешавад, ки тавассути он нақшаи корчаллонӣ маълум карда мешавад. Ҳулоса, фишурдаи инкишофи ширкатро дар бар гирифта, барои доираи васеи шахсон пешниҳод карда мешавад. Бинобар ин шарт нест, ки онҳо ҳамаи қисматҳои алоҳидаи нақшаро, ки ҳамчун сирри тиҷоратӣ баромад мекунад, донанд. Нақшаи пурраи корчаллонӣ танҳо ба доираи маҳдуди шахсоне пешниҳод карда мешавад, ки сазовори боварии ширкат мебошанд.

Гарчанде ки қонунгузорӣ дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ ўҳдадорин бевоситаи корхонаро (соҳибкорро) онди таҳия намудани чунин нақша муқаррар накарда бошад ҳам, вале

амалияи фаъолияти соҳибкорӣ зарурияти таҳияи ҷунбн хӯҷчатро тақозо менамояд.

Нақшаи корчаллонӣ барои инҳо зарур мебошад:

- ба худи соҳибкор бинобар баҳодихӣ ба имконият ва самаранокии созмондодани кори хеш, баҳри ташкили амиқи он, баҳо додан ба натиҷаҳои имконӣ ва хароҷотҳо, пешгирӣ намудани таваккул;

- ба ҳамкорони соҳибкор – барои баҳо додан ба мақсаднокии гузоштани маблағҳо ва сармоягузорӣ ба сохторҳои созмондодашудаи тиҷоратӣ, ҳангоми бастанӣ шартномаҳо;

- ба бонкҳо ва дигар муассисаҳои кредитӣ – барои муайян намудани имконият ва ба мақсад мувофиқ будани қарзҳои додашуда;

- ба ташкилотҳои сугурта - ҳангоми сугурта намудани таваккулҳои гуногун;

- ба ташкилотҳо – эмитентҳо – ҳангоми таҳия намудани тарҳи қоғазҳои қимматнок ва ҳоказо.

Таҳияи нақшаи корчаллонӣ имконият медиҳад, ки ба тарзи касбӣ таклифи хусусигардонии моликияти давлатиро асоснок намоем.

Нақшаи корчаллонӣ ҳуҷҷати ҳуқуқие мебошад, ки боиси ба вуҷуд омадани ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои муайяни қарбандонии қорхона (соҳибқорон) мегардад.

Тавассути он:

- вақолати мақомотҳои идорақунӣ, менеҷерҳо ва қарбандон муайян қарда мешаванд;

- ҳамчун асос барои ҳал намудани масъалаи сармоягузори маблағҳо қармад меқунад;

- ҳангоми бастанӣ шартномаҳо ба инобат гирифта мешавад.

Нишондодҳои нақшаи корчаллонӣ ҳангоми бастанӣ қарордодҳои меҳнатӣ бо роҳбар ва менеҷерҳо аҳамияти муайянқунандани ҳуқуқи дорад. Ноқобилии соҳибқор ва менеҷер қарои амалӣ намудани нақшаи корчаллонӣ сабаби асосии қатъ намудани қарордоди меҳнатӣ бо онҳо мегардад.

Дар санадҳои меъёрий - ҳуқуқии локалӣ қараёни таҳия, тасдиқ ва иҷрои нақшаи корчаллонӣ танзим қарда шудааст. Дар онҳо шахсони мушаххасе нишон дода шудаанд, ки қарои таҳияи қисматҳои алоҳидаи он масъул мебошанд,

инчунин шакл ва усулҳои иштироки онҳо дар ин кор; муҳлати таҳия; муҳокима ва тасдиқ намудани он аз ҷониби соҳибкор, ё ин ки молики амволи корхонаи давлатӣ муқаррар карда мешавад.

Диққати махсус ба таъмини махфият ва нигоҳдории сирри тижоратӣ дода мешавад, ки чунин маълумотҳо ба дасти рақибон нарасанд.

Нишондодҳои тасдиқгардидаи нақшаи корчаллонӣ ба қисматҳои дохилӣ, яъне иҷрокунандаҳо пешниҳод карда мешаванд ва ба сифати асоси ташакулёбии нақшаи фаъолияти истеҳсоли-хоҷагии онҳо баромад мекунанд.

5. Ҳолати ҳукукии менечер

Барои ҳарчи бехтар намудани таъмини ҳукукии менечмент зарур ҳаст, ки таносуби байни истилоҳҳои «менечмент» ва «фаъолияти соҳибкорӣ», «менечер» ва «соҳибкор»-ро муайян намоем. Чунки фаъолияти соҳибкорӣ бахши бо ҳуқуқ танзимшудаи иҷтимоӣ – иқтисодӣ мебошад.

Дар муайян намудани ин таносуб алоқамандии соҳибмулк ва соҳибкорӣ дар асоси қарордод (роҳбари корхона) ва менечерҳо, ки ҳар як кадоми онҳо ваколат ва ўҳдадорӣ муайянро барои муқаррар намудан ва танзимнамоем асосҳои ташкилӣ – идоракунии фаъолияти соҳибкорӣ доро мебошанд. Ин ба ду омил асоси алоқаманд мебошад:

Якум, бо муайяншавни ба охир расидаи ҷудо намудани моликият аз назорати бевосита ба он; дуюм, бо нисбатан мустақил гардидани доираи ташкилӣ – идоракунии алоҳида нисбат ба мазмуни фаъолияти он.

Алоҳидагии нисбии охирин дар мазмуни ин фаъолият, тарзу воситаҳои истифодашаванда (ин ҳам ба соҳаи истеҳсолӣ ва ҳам ба соҳаи савдо ва қарз дахл дорад) то дараҷаи муайян бо мазмуни фаъолияти моддӣ, ё ин ки истеҳсолӣ – технологияи корхона, муайян карда шудаанд.

Хусусияти асосии ташкилот дар он таҷассум меёбад, ки дар он ҳамеша муносибати байни шахсон, фардҳо ҷой дорад. Бинобар ин аз мазмуни ҷараён танҳо як мақсади он боқӣ монда, боқимондаи онҳо бесимо мебошанд.

Мақсад бо роҳҳои гуногун, яъне бо роҳҳои мувофиқагардонии сохторҳои ташкили гуногун, гуногунии ӯҳдадорӣ ва ҳоказо ба даст оварда мешавад.

Аҳамияти сохти ташкилӣ дар мувафақияти соҳибкорӣ дар солҳои 50-60 асри XX муқаррар карда шуд ва ин даврро давраи ташкилот низ меномиданд.

Молик функцияи идоракуниро ба соҳибкор дар асоси қарордод пешниҳод намуда, чун қонда, масъалаи ташкили идоракунӣ истеҳсолот ва фурӯши маҳсулотро муайян намекунад, зӯрда аз ин молик функцияҳои худро ба соҳибкор пешниҳод намуда, амалан ҳуқуқи даҳлати очилонан хоҷагиро ба фаъолияти қорхона ва идора намудани он аз даст медиҳад, бо истиснои ҳолатҳое, ки бо ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ё ин ки қарордод муқаррар карда шудаанд.

Соҳибкор дар асоси қарордод на танҳо ҳуқуқ дорад, балки ӯҳдадор аст, ки қараёни истеҳсолотро ташкил ва идоракунӣ самаранокӣ онро таъмин наояд. Иҷро накардани ин ӯҳдадорӣ асоси ҳуқуқи бекор намудани қарордод мегардад.

Менечерҳое, ки идоракунӣ соҳаҳои алоҳидан истеҳсолотро ба амал мебароранд низ ӯҳдадоранд, ки ба тарзи дахлдор идоракуниро ташкил наоянд ва дар ҳудуди вақолатҳои худ мустақилона ва мутобиқи шартҳои қарордодҳои басташуда фаъолият наоянд.

Мақсади асосии менечмент ба даст овардани фонда, бо роҳи татбиқ намудани низоми оқилонан идоракунӣ мебошад¹. Бинобар ин менечмент бо фаъолияти соҳибкорӣ дар алоқаи ниҳоят наздик қарор дорад.

Ҳамзамон муҳаққиқони менечмент фарқияти ин ду истилоҳро низ ҷудо намудаанд.

Истилоҳи «соҳибкор» аз ҷониби иқтисодии фаронсавӣ Кантилона дар ибтидои асри XVIII иброз шуда буд. Аз ҳамон давр ин ҷониб ин истилоҳ инсонро дар назар дорад, ки ба худ таваккали ташкили қорхонаи нав, ақидани нав, моли нав ё ин ки хизмати навро ба дӯши худ

¹Муфасссал ниг.: Ғаниев Т.Б. Менечмент. Хиради роҳбарӣ. Қ.4. Душанбе «Ирфон». 2007.

мегардад. Бояд тазаккур дод, ки истилоҳҳои «соҳибкор» ва «менечер» синоним нестанд¹.

Д.И. Евенко зимни тафсири ин калимаҳо меғӯяд, ки корчаллон ва менечер монанд буда наметавонад. Корчаллон ин шахсест, ки «пул карда» метавонад, яъне маблағҳои худро дар муомилот гузошта даромад ба даст меорад. Ин одамон кордонест, ки дар итлоати ӯ ҳеҷ кас нест ё соҳибмулки калонест, ки ягон мансаби доимро дар ташкилот ишғол накардааст, вале дорандаи саҳмияҳо буда, ҳамчун аъзои раёсат баромад мекунад. Менечер бошад, ҳатман мансаби доимӣ дорад ва дар итлоати ӯ одамон қарор доранд.

Соҳибқорӣ дар бештари мавридҳо аз шахсияти инсонӣ соҳибкор вобаста мебошад. Фарқияти байни менечер ва соҳибкор ниҳоят калон мебошад. Менечер ҳамеша майл ба сӯи услуби бюрократии роҳбарӣ дорад, вале онҳо бо мурури замон бинобар майл доштан ба услуби соҳибқорӣ идорақунӣ баргараф карда мешаванд. Ин муҳолифатро танҳо ширкатҳои калон ҳаллу фасл намудаанд.

Асоси менечментро омили инсонӣ ташкил медиҳад, ки дар донишҷуи қорӣ худ, маҳорати ташкил намудани меҳнати коллективӣ, ҳавасмандӣ барои инкишоф ва фаъолияти эҷодӣ таҷассум меёбад.

Таносуби истилоҳи «менечер» ва «соҳибкор» ниҳоят тағйирёбанда мебошад. Чунки ҳамаи соҳибқорон дар ташқулҳои мақсад ва идорақунии қорҳона ё ташкилот фаъолона иштирок менамоянд, ки ҳамаи онҳоро менечер ҳисобидан мумкин аст.

Дар натиҷаи пурзӯр қардидани нақши ташкилот менечер ба симои намоёни қар як қорҳона тақдир меёбад, чунки дар бештари мавридҳо таваҷҷути ӯ функсияи соҳибқорӣ – навоқар амалӣ қардонида мешавад. П.Друкер дар қорай муносибати менечер ва соҳибқор қунии қайд мекунад, ки албатта менечер ба маънои том соҳибқор буда наметавонад, вале соҳибқор, ҳамеша бояд қамтарақ менечер бошад. Қамзамон менечере, ки функсияи соҳибқорро иҷро қарда наметавонад, менечерӣ бад мебошад.

¹Ниг.: Мексон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: 1992. С.44.

Бо вучуди ин дар бисёр мавридҳо чунин сифатҳои соҳибкор, аз қабилӣ таваккалӣ шахсӣ, иртибот ба имконияти молиявӣ ва хоҳиши дуру дароз ва суботкорона бидуни истироҳат меҳнат намудан маънои онро надорад, ки ин шахс маҳорати идоракунӣ самараноки ташкилотро доро мебошад. Баъзе аз соҳибкорон умуман қобилияти иҷро намудани функсияи идоракунӣ, аз қабилӣ ба нақшагирӣ, ташкилотчиӣ ва назоратиро надоранд. Муаллифон хусусиятҳои соҳибкорӣ пешқадам ва менечери пешқадамро муқоиса намуда ба чунин ҳулоса омадаанд, ки роҳбарони пешқадам қобилияти ворид намудани муташакилиро дар ҳолати гайримуташакилӣ дошта, моҳияти ташкилотчиӣ худро мебинанд. Чунин роҳбарон қобилияти қабул намудани қарори дахлдорро доро мебошанд, вале чунин сифат дар соҳибкорон дида намешавад. Ҳамзамон роҳбари пешқадам нисбати ҳокимият муносибати мусбӣ дорад. Соҳибкор аз руи хусусияти худ хоҳиши эътироф ва итоати ҳокимиятро надорад ва ноқобилии худро барои дар зери итоати роҳбар қардан нишон медиҳад, ки натиҷаи он роҳ надодан ба чунин ҳолат мебошад.

Бинобар ин аҷоиботе вучуд надорад, ки агар соҳибкорӣ бо маҳорат на он андоза менечери хуб бошад¹.

Менечер – одамест, ки қори дигаронро идора менамояд ва барои натиҷаҳои он шахсан масъул аст. Менечери хуб дар иҷрои қарор татбиқи муайнро қарор менамояд. Алоқаи хешро бо зердастон дар асоси омилҳо ва дар ҳудуди мақсадҳои муқарраршуда барқарор менамояд.

Менечерҳо ба даст овардани мақсадро бо зердастон бо роҳи назорат намудан ба рафтори онҳо ва эътино намудан ба ҳар як дуршавии онҳо аз нақшаи истеҳсоли, таъмин менамоянд².

Истилоҳи «менечер» ниҳоят паҳншудааст ва нисбати инҳо истеъмоли қарор мешавад:

- ташкилотчиин намудҳои мушаххаси қарор дар ҳудуди қисматҳои алоҳида ё ин ки гурӯҳҳои барномавии мақсаднок;
- умуман роҳбари қарорхона ё ин ки қисматҳои алоҳидаи он (шӯба, шӯбача, раёсат ва ғ.);

¹ Ниг.: Мескон М.Х. ва дигарон. Асари зикршуда. С.46.

² Ниг.: Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. С.478- 479.

- роҳбар нисбати зердастон;

- сардори дараҷаи дилхоҳи идоракуниё, ки корро ташкил намуда, усулҳои муносири идоракуниё истифода менамояд.

Хусусиятҳои хоси бозор, аз қабилӣ, таваққал ва номуайянии вазъият аз менечер мустақилият ва масъулиятро барои ҷустуҷӯ ва қабули қарорҳои моҳиронаи ташкилӣ ва илмӣ-техникӣ онди навовариҳо, тақозо менамояд.

Ба менечер талаботҳои баланди касбии пешниҳод карда мешавад, ки онҳо дар санадҳои меъёрий мустаҳкам гардида, ҳолати ҳуқуқии менечерро муайян менамоянд. Ҳуқуқ ва ӯҳдадорҳои мушаххаси менечер инчунин бо шартнома (қарордод)-е, ки байни корхона ва роҳбарӣ он баста мешавад, муайян мегарданд. Мувофиқи шартнома роҳбарии фаъолияти истеҳсоли ҳоҷагии корхона ба зиммаи менечер гузошта мешаванд. Ба ғайр аз ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣ, ки дар санадҳои меъёрий-ҳуқуқӣ нисбати менечер пешбинӣ шудаанд, дар адабиётҳои ҳуқуқӣ ба як қатор талаботҳои нисбати онҳо ишора меравад, аз ҷумла:

- доштани дониши умумӣ дар соҳаи идоракунии корхона;

- босалоҳияти дар масъалаи технологияи истеҳсоли дар он соҳае, ки ширкат фаъолият менамояд;

- доштани на танҳо таҷрибаи маъмуриятчиӣ, балки инчунин таҷрибаи соҳибдорӣ, маҳорати омӯхтани ҳолати бозор, ташаббусдорӣ ва аз нав тақсим намудани захираҳои ширкат дар соҳаҳои нисбатан фонданок;

- қабул намудани қарорҳои асоснок ва бо салоҳият дар асоси мувофиқа намудани онҳо бо роҳбарони зинаи поёни ва қарордон ва тақсими вазифаҳо ва иштироки ҳар як қаророн онҳо дар иҷро намудани онҳо;

- мавҷуд будани таҷрибаи амалӣ ва дониши қарор дар соҳаи таҳлили ҳолатҳои иқтисодӣ дар бозорҳои асосӣ, ё ин ки ҷузъҳои бозоре, ки ширкат фаъолият дорад, ё ин ки меҳнат фаъолият намояд;

- маҳорати таҳлил намудани фаъолияти ширкатҳои рақиб;

- маҳорати пешбинӣ намудани самтҳои инкишофи талаботи бозор, хусусияти талабот, қарорҳои танзими давлатии иқтисодиёт дар кишвари худ ва дигар кишварҳо, дар бозорҳои, ки ширкат хоҳиши нигоҳдорӣ ё пурзӯр намудани сарҳадҳои худро дорад.

Талаботи муҳимтарине, ки менечер бояд ҷавобгӯй он бошад ин маҳорати идора намудани одамон мебошад.

Аз ҷумла:

- ба таври комил донишони зердастони бевоситаи худ, аз қабилӣ, қобилият ва имконият онҳо оиди иҷро намудани корҳои супоришшудаи мушаххас;

- донишони шартхое, ки кормандро бо корхона алоқаманд мекунад; ҳифзи манфиатҳои онҳо дар асоси адолат;

- баргараф намудани кормандони ноқобил ба мақсади нигоҳ доштани ягонагӣ ва таъмин намудани устувории фаъолияти ширкат.

Иқтисодиёти бозоргонӣ ба идоракунандае эҳтиёҷ дорад, ки нисбати кор эҷодкорона муносибат намуда бо иттилооти зарури мӯҳахҳаз мебошад, моҳирона захирахоро истифода намуда, самаранокии фаъолияти ширкатро таъмин менамоянд.

Омили тағйирнопазирӣ менечмент дар он зоҳир меёбад, ки бояд ҳар як менечер донанд, ки ширкат дар шаронти иқтисодиёти бозоргонӣ фаъолият менамояд ва бинобар ин пурра аз бозор вобаста мебошад¹.

Ҳамзамон, ширкате, ки бо туфайли кормандони худ арзи вуҷуд дорад бояд нисбати қонеъ намудани на танҳо талаботҳои ҳаётии минзочон – истеъмолкунандагон, балки инчунин кормандони худ, бахусус роҳбарон (менечер)-и худ, ки аз онҳо охири охирон гулгулшукуфӣ ширкат вобаста аст, ҷӯшиш намояд.

ҲАФТАИ ПАНҶУМ

Дарси чорум – мантиқияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калидӣ: «management», «control», «роҳбарӣ», «идоракунӣ», «назорат», идоракунӣ истеҳсолот, маҷмӯи принципҳо, усулҳо, менечмент, менечер, «manager», идоракунанда, роҳбар, ҳокимият ва санъати идоракунӣ, маҳорати нави махсус ва малакаи маъмурӣ, тарз, услуби махсуси муомила бо одамон, мақомоти идоракунӣ, воҳиди маъмурӣ, мақсади менечмент, менечменти истеҳсолот, менечменти молия, менечменти иқтисодиёт, маркетинг,

¹Ҳаг.: Герчикова И.Н. Менеджмент. М.: 1997. С.33-34.

идоракунии инноватсионӣ, реинжиниринг, контроллинг, менеҷменти таваккул, менеҷменти иқтисодиёти беруна, стратегия, лоиҳакашӣ, созмон ва тақомули сохтори таъшиқӣ, тақсимои амиқӣ функцияҳо, тақсим намудани вазифаҳои таъшиқӣ, ӯҳдадорӣҳо, ҳуқуқ ва масъулияти қисматҳои сохторӣ, иҷрокунандагонӣ алоҳида, риояи амиқ, қоидаҳои муқарраргардидаи рафтор, қабул намудани қарорҳои идоракунӣ, инноватсия, функцияи менеҷмент, занҷираи идоракунӣ, контроллинг, назорат, тақсимои меҳнат, ҳокимият, интизом, яккароҳбарӣ, ягонагии самт, итоати манфиатҳои инфиродӣ ба умумӣ, мукофотдиҳӣ, марказонидан, тартибот, боадолатӣ, устувор будани ҳаёт, таъаббус, ягонагии ҳаёти шахсии ширкат, бизнес-план.

Саволҳо барои муҳокима:

1. Маънои истилоҳи менеҷмент;
2. Менеҷмент ҳамчун низоми оқилонаи идоракунӣ;
3. Менеҷер кист?
4. Мақсади менеҷментро шарҳ диҳед;
5. Самтҳои асосии менеҷмент аз нигоҳи назариячиёни муосир;
6. Менеҷментро ба ҳайси илм ва фанни таълимӣ таҳлил намоед;
7. Нақшаи идоракунии ширкат аз кадом қисматҳо иборат мебошад?
8. Инноватсия чист ва чиро дар бар мегирад?
9. Истилоҳи «инжиниринг»-ро шарҳ диҳед;
10. Реинжиниринг чист?
11. Функция ва принципҳои менеҷмент;
12. Таъмини ҳуқуқи менеҷмент;
13. Нақшаи соҳибдорӣ;
14. Ҳолати ҳуқуқи менеҷер;
15. Менеҷменти иқтисодиёти беруна чӣ гуна фаъолият мебошад?
16. Мафҳум, мазмун ва намудҳои менеҷментро муайян намоед?
17. Менеҷер кист ва дорои кадом ҳолати ҳуқуқӣ аст?
18. Мақсади асосии менеҷмент дар чӣ ифода карда мешавад?

19. Менеҷменти таваккал чист?
20. Менеҷменти инноватсионӣ ва самти нави он инжинирингро шарҳ диҳед.
21. Инжиниринг ва реинжинирингро маънидод намоед.
22. Кадом функсия ва принципҳои менеҷментро медонед?
23. Контроллинг чист?
24. Нақшаи корчаллонӣ (бизнес - план) чи гуна ҳуҷҷат аст ва мақсади асосии таҳияи он дар чист?
25. Ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои мушаххаси менеҷер дар кучо пешбини шуданаш мумкин аст?

ВАРИАНТИ ЯГОНАИ ДУРУСТИ ҶАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

@1. Менеҷмент аз кадом калима гирифта шудааст ва чиро ифода мекунад?

\$A. Истилоҳоти русии «руководить» ва «контролировать» ба забони тоҷикӣ бо се калима - «роҳбарӣ», «идоракунӣ» ва «назорат»;

\$B. Истилоҳи немисӣ буда, ба маънои идоракунии истеҳсолот фаҳмида мешавад;

\$C. Истилоҳи англисии «management» ва «control» ба забони тоҷикӣ бо се калима - «роҳбарӣ», «идоракунӣ» ва «назорат»;

\$D. Истилоҳи форсии «назорат» ва «контрул» ба забони тоҷикӣ бо се калима - «роҳбарӣ», «идоракунӣ» ва «назорат»;

\$E. Истилоҳи немисӣ буда, ба маънои идоракунии истеҳсолот фаҳмида мешавад.

@2. Менеҷмент пеш аз ҳама барои идора намудани кадом намуди фаъолият равона карда шудааст?

\$A. Идора намудани фаъолияти хоҷагӣ, соҳибкорӣ ва тиҷоратӣ;

\$B. Идора намудани фаъолияти андозбандӣ;

\$C. Идора намудани фаъолияти сиёсӣ;

\$D. Идора намудани фаъолияти ҳокимиятдорӣ;

\$E. Идора намудани фаъолияти одам.

@3. Менеҷменти ташкилӣ асосан кадоме аз ин қоидаҳоро дар бар мегирад?

\$A. Лоиҳакашӣ, созмон ва тақомули сохтори ташкилӣ;
\$B. Тақсимооти амиқӣ функсияҳо ва вазифаҳои ташкилӣ;
\$C. Ҷадаворӣҳо, ҳуқуқ ва масъулияти қисматҳои сохторӣ
ва иҷроқунандагон алоҳида ва муқаррар намудани
алоқамандии байни онҳо;

\$D. Рӯояи амиқӣ қоидаҳои муқарраргардидаи рафтор ва
қабул намудани қарорҳои идоракунӣ;

\$E. Ҳамаи қоидаҳои дар вариантҳо пешбинӣшуда дар
мачмуъ дар бар мегирад.

@4. Вазифаи асосии менеҷменти таваккал ин:

\$A. Муайян намудани соҳаи таваккали баланд;

\$B. Таҳия ва татбиқи чораҳои пешгириқунанда;

\$C. Татбиқи чораҳо оиди талофҳои муносиби он, ҳангоми
руи додани зарар;

\$D. Таҳлил ва пешгирии таваккал;

\$E. Ҳамаи қоидаҳои дар вариантҳо пешбинӣшуда дар
мачмуъ дурустанд.

@5. Инжиниринг:

\$A. Аз истилоҳи русии «инженер» мебарояд ва ба маънои
сохтан, лоиҳакашӣ, ташкил, оғоз, эҷод, ихтироъ ва ҳоказо
фаҳмида мешавад;

\$B. Аз истилоҳи англисии «engineering» мебарояд ва ба
маънои сохтан, лоиҳакашӣ, ташкил, оғоз, эҷод, ихтироъ ва
ҳоказо фаҳмида мешавад;

\$C. Аз истилоҳи немисии «engineering» мебарояд ва ба
маънои сохтан, лоиҳакашӣ, ташкил, оғоз, эҷод, ихтироъ ва
ҳоказо фаҳмида мешавад;

\$D. Аз истилоҳи амрикоии «engineering» мебарояд ва ба
маънои сохтан, лоиҳакашӣ, ташкил, оғоз, эҷод, ихтироъ ва
ҳоказо фаҳмида мешавад;

\$E. Аз истилоҳи форсии «лоиҳакаш» мебарояд ва ба
маънои сохтан, лоиҳакашӣ, ташкил, оғоз, эҷод, ихтироъ ва
ҳоказо фаҳмида мешавад.

**@6. Мухандиси фаронсавӣ Анри Файдлем (1841-1925)
кадом функсияи умумии менеҷментро пешниҳод намуда буд?**

\$A. Банакшагирӣ;

\$B. Ташкилӣ; \$C. Роҳбарӣ;

\$D. Ҳамоҳангсозӣ ва назорат;

\$E. Ҳамаи принципҳои дар вариантҳо пешниҳодшударо.

@7. Контроллинг ба сифати низоми таҳлил намудани ҳаёти ширкат баромад намуда, аз чанд қисмат иборат мебошад?

\$A. Аз се қисмат: 1. дар муддати кӯтоҳтарин - ба нишон гирифтани фондаи муносиб; 2. дар муддати дарозтарин нигоҳдории муносибатҳои мувофиқ бо муҳити атроф; 3. Дар муддати муайян ба даст авардани фондаи калон;

\$B. Аз ду қисмат: 1. дар муддати кӯтоҳтарин - ба нишон гирифтани фондаи муносиб; 2. дар муддати дарозтарин нигоҳдории муносибатҳои мувофиқ бо муҳити атроф;

\$C. Аз чор қисмат: 1. дар муддати кӯтоҳтарин - ба нишон гирифтани фондаи муносиб; 2. дар муддати дарозтарин нигоҳдории муносибатҳои мувофиқ бо муҳити атроф; 3. Дар муддати муайян ба даст авардани фондаи калон; 4. Дар муддати номаҳдуд танзими фаъоли корхона;

\$D. Аз як қисмат: 1. Дар муддати муайян ба даст авардани фондаи калон;

\$E. Ба ягон қисмат чудо намешавад.

@8. Ҳуччатеро, ки дар корхона мустақилона таҳия ва тасдиқ карда мешавад ва нишондодҳои асосии ташкилӣ, иқтисодӣ, молиявӣ, меҳнатӣ ва ғайраро, ки шартҳои ояндаи истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, стратегия ва тактикаи корхонаро дар шароити бозор дар бар гирифта, муаммоҳои дар ин самт эҷодшавандаро пешбинӣ ва тарзу усулҳои ҳал намудани онҳоро пешниҳод менамояд, чӣ меноманд?

\$A. Нақшаи ҳуқуқӣ (бизнес-план);

\$B. Нақшаи кории менечер;

\$C. Нақшаи кории сармуҳосиб;

\$D. Нақшаи кории ҳуқуқшиносии корхона;

\$E. Нақшаи корчаллонӣ (бизнес-план).

@9. Чун қоида нақшаи корчаллонӣ ба муҳлати чанд сол таҳия карда мешавад?

\$A. 10-15сол;

\$B. 1-5сол;

\$C. 3-10сол;

\$D. 3-5сол;

@10. Чун қоида нақшаи корчаллонӣ кадом самтхоро дар бар мегирад?

SA. Таҳлили бозор ва стратегияи маркетинг;

SB. Стратегияи маҳсулотӣ;

SC. Стратегияи истеҳсолотӣ ва стратегияи молиявӣ (иқтисодӣ);

SD. Стратегияи инкишофи низоми идоракунии корчаллонӣ ва моликият;

SE. Ҳамаи стратегияҳои дар дигар вариантҳо пешбинишуда саҳеҳ аст.

@11. Истилоҳоти англисии «management» ва «control» ба заботи тоҷикӣ бо кадом калима ифода меёбанд?

SA. «роҳбарӣ», «идоракунии» ва «назорат»;

SB. «роҳбарӣ» ва «коркунии»;

SC. «роҳбар», «корфармо» ва «назоратчӣ»;

SD. «идоракунанда» ва «контролшаванда»;

SE. «корчалон», «корчалонӣ» ва «бозор».

ҲАФТАИ ШАШУМ

Дарси якум – лексия

Мавзӯ: Танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ

Мундариҷаи мухтасари машғулият:

1. Мафҳум ва мақсади танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ
2. Усулҳо, воситаҳо ва шаклҳои танзими давлатии иқтисодиёт
3. Назорати давлатии фаъолияти соҳибкорӣ

1. Мафҳум ва мақсади танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ

Дар байни функцияҳои давлат - функцияи иқтисодии он ҷойи асосиро ишғол менамояд. Матлаби асосии ин функцияро фароҳам овардани шароити зарурӣ рушди бемайлони муносибатҳои иқтисодӣ, аз ҷумла қоидаи умумии фаъолияти

иштирокчиёни ин муносибатҳо ташкил медиҳад. Нақши давлат дар ин самт вобаста ба давраҳои инкишоф гуногун мебошад.

Зарурати объективии танзими муносибатҳои бозаргонӣ ба маҳдудияти имкониятҳои ин навъи иқтисодиёт дар истехсол намудани молҳои ҷамъиятӣ таҷассум ёфта, асоси фаъолияти давлатро дар ин соҳаи иқтисодиёт ташкил медиҳад. Ба молҳои ҷамъиятӣ одатан инҳо дохил карда мешаванд: низоми миллии маориф, сиҳатии омма, мудofiан давлат, муҳити атроф, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, иқтисодӣ ва ҳоказо. Бо ёрии давлат аз нав тақсимкунии неъматҳои моддӣ ба амал бароварда мешавад. Инчунин давлат дар муҳайё намудани муҳити рақобатноки иқтисодӣ, иттилоотӣ, кам намудани оқибати манфии фаъолияти соҳибкорони алоҳида, саҳми босамари худро мегузорад.

Танзими давлатии иқтисодиёт дар асоси сиёсати иқтисодии давлат ба амал бароварда мешавад. Бинобар ҳаммаъно ҳисобидани истилоҳоти «танзими давлатии иқтисодиёт» ва «сиёсати иқтисодии давлат» нодуруст мебошад¹.

Сиёсати иқтисодии давлат гуфта, самтҳои асосии фаъолияти давлатро дар соҳаҳои иқтисодиёт меноманд. Танзими давлатии иқтисодиёт бошад, фаъолияти давлат дар симони мақомотҳои он мебошад, ки баҳри амалӣ намудани сиёсати иқтисодии давлат бо истифода аз усул, восита ва шаклҳои махсус равона шудааст.

Бояд тазаққур дод, ки вучуд надоштани сиёсати амиқи иқтисодии пешгӯишаванда, норасоии асосие мебошад, ки ба самаранокии танзими давлатии бозор ҳалал мерасонад.

Дар замони ҳозира сиёсати иқтисодии давлат дар як қатор ҳуҷҷатҳо таҷассум ва мустаҳкам мегардад, ки дар байни онҳо Паёми ҳарсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Маҷлиси Олӣ², Консепсияи рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то солҳои 2015, барномаҳои рушди иқтисодӣ – иҷтимоӣ ва ғайраҳои номбар кардан мумкин аст.

Сатҳи даҳолати давлат ба иқтисодиёт, ба муносибатҳои бозаргонӣ – бузургии таъғирёбанда буда, аз омилҳои гуногун

¹ Ниг.: Экономика. Учебник. М.: 1995. С. 261.

² Ниг.: Шаҳриёр. 9 май соли 2007, №17-18.

вобаста мебошад. Дар замони гузариш аз иқтисодиёти навъи сотсиалистӣ ба иқтисодиёти навъи бозаргонӣ нақши танзими давлатӣ бинобар дигаргун шудани «қоидаҳои бозӣ», таъғирёбии асосҳои ҳуқуқии ҷаъолияти субъектҳои бозор, муқаррар намудани назорати риояи манфиатҳои ҷомеа ва субъектҳои алоҳида, меафзояд. Ҳамин тариқ, дараҷаи танзими давлатии иқтисодиёт аз ҳолати воқеӣ ва мушаххаси бозор дар зинаи муайяни таракқии муносибатҳои бозаргонӣ вобаста аст.

Танзими давлатӣ бо асосҳои гуногун тасниф карда мешавад, аз ҷумла, вобаста ба дараҷаи таъсиррасонии давлат ба ин ё он соҳаи хоҷагии халқ ё қисматҳои бозор. Вобаста ба ин асос се дараҷаи танзими давлатии иқтисодиётро ҷудо намудан мумкин аст:

- дараҷаи баландтарини танзими давлатии иқтисодиёт;
- дараҷаи миёнаи танзими давлатии иқтисодиёт;
- дараҷаи пасттарини танзими давлатии иқтисодиёт.

Дараҷаи максималии танзим ҷунин маъно дорад, ки зимни он аз миқдори зиёди воситаҳо ё аз тамоми воситаҳои танзими дахлдори давлатӣ истифода бурда мешавад. Ҷунин реча нисбати монополияи табиӣ муқаррар карда шудааст. Дараҷаи минималии танзими давлатӣ нисбати ҷаъолияти соҳибкории эҷодӣ татбиқ карда мешавад.

Танзими давлатии иқтисодиётро вобаста ба ҳудуди татбиқи ин ё он воситаҳои танзимӣ низ тасниф кардан мумкин аст. Вобаста ба ин асос танзимнамоии давлатии иқтисодиётро дар сатҳи марказ ва маҳалҳо ҷудо намудан мумкин аст. Дигар намудҳои тасниф низ вучуд дошта метавонанд.

Соҳибкорӣ ҳамчун истилоҳи мустақил ва предмети таҳқиқ ба сифати соҳаи таъсиррасонии давлат ва иқтисодиёт баромад мекунад. Моҳиятан давлат тавассути ҳуқуқ муносибатҳои ҷамъиятиро, ки ҳангоми ба амал баровардани ҷаъолияти соҳибкорӣ ба вучуд меоянд, танзим менамояд. Бинобар ин, маҳз дар доираи ҷаъолияти соҳибкорӣ шакл ва воситаҳои махсус, аз ҷумла, воситаҳои ҳуқуқӣ баҳри танзими иқтисодиёти бозаргонӣ татбиқ карда мешаванд.

Мутахассисони соҳаи ҳуқуқи маъмурӣ қайд менамоянд, ки дар байни идоракунии давлатӣ ва танзими давлатӣ моҳиятан фарқияти қуллие вучуд надорад. Ҳамзамон, аз рӯи моҳияти худ танзимнамоӣ унсури зарурии ҷаъолияти идоракунии давлат,

яке аз функсияҳои асосии он мебошад. Ба маънои оддитарин танзимнамоӣ дар иттиҳоди намудан ба тартиботи муайян, дар танзимнамоии ин ё он ҳаракат таҷассум меёбад¹. Вале ба ҳуҷҷат, ки ҳаман нишонаҳои идоракунии ва танзимнамоӣ яхелаанд, розӣ шудан ниҳоят мураккаб аст².

Идоракунии давлатӣ даҳлати мустақим ва бевосита мақомоти давлатӣ ба иқтисодиёт бо истифода аз усулҳои маъмури танзими меноманд. Танзими давлатӣ бошад, имконияти истифода намуданро аз миқдори зиёди восита ва фишанго, аз ҷумла, усулу воситаҳои ғайримустақими танзимнамоии муносибатҳои бозоргонӣ дар назар дорад. Бинобар ин, танзими давлатӣ нисбат ба идоракунии давлатӣ истилоҳи васеътар мебошад.

Усулҳои ғайримустақими танзими иқтисодиёт ба сифати усулҳои асосии танзими иқтисодиёти муосир бо дар назардошти нақши худтанзимкунандаи бозор баромад менамоянд. Вале ин маъно аз усулҳои маъмури, усулҳои мустақими танзими, ки ҳоси идоракунии давлатӣ мебошанд, даст кашиданро надорад, ҷунки хусусияти худтанзимнамоии бозор тамоми талаботҳои ҷомеаи муосир ва иқтисодиёти тамоюли иқтимоӣ доштара қонеъ карда наметавонад.

Қайд намудан зарур аст, ки истилоҳи «идоракунии давлатӣ» дар Конституцияи амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода нашоуда, моҳиятан ба истилоҳи «ҳокимияти иҷроия» иваз карда шудааст.

Бинобар ин, дар адабиётҳои ҳуқуқӣ тақлифи истифода аз истилоҳи таъсиррасонии давлат ба иқтисодиёт пешниҳод карда шудааст, ки ҳам идоракунии давлатӣ тавассути усулҳои мустақими танзими муносибатҳо ва ҳам танзими давлатӣ бо истифода аз усулҳои ғайримустақимро дар бар мегирад³. Азбаски дар адабиётҳои ҳуқуқӣ ва санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқӣ истилоҳи «танзими давлатӣ» вуҷуд дорад, истифодаи он ба мақсад мувофиқтар мебошад.

¹ Ниг.: Алексин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. Учебник. М.: 1998. С. 20.

² Ниг.: Алексин А.П. ва дигарон. Асари зикршуда. С. 20-21.

³ Ниг.: Предпринимательское право РФ. М.: 2006. С. 400.

Мақсади танзими давлатӣ дар соҳаи иқтисодиёт, ҳал намудани як қатор вазифаҳои мушаххасро дар назар дорад, ки баҳри амалӣ намудани функцияҳои иқтисодии давлат заруранд. Ба сифати мақсади асосӣ муҳайё намудани шароити бехтарини инкишофи иқтисодӣ ва соҳибкорӣ дар зиннаи мушаххаси инкишофи ҷомеа баромад менамояд.

Мақсади асосӣ тавассути қорҳои зерин, аз ҷумла, баробар намудани доираи иқтисодӣ, таъмин намудани инкишофи босуботи иқтисодӣ, муомилоти пулӣ, таъсиси муҳити рақобатнок, таъмин намудани шугли аҳоли, нархҳои устувор ва ғайраҳо ба даст меояд. Функцияи иқтисодии давлат бо роҳи ҳал намудани вазифаҳои мушаххасе, ки дар натиҷаи ба даст овардани мақсадҳои гузашташуда ба вуҷуд меоянд, иҷро карда мешаванд.

Яке аз функцияҳои асосии давлат дар соҳаи ғаёлияти иқтисодӣ муҳайё намудани заминаи ҳуқуқии ғаёлияти самараноки бозор ва инчунин муқаррар намудани қоидаҳои устувори бозор мебошад.

Таъмини ҳуқуқии танзими давлатии ғаёлияти соҳибкорӣ гуфта, шакли ҳуқуқӣ бахшидан ба воситаҳои менаманд, ки тавассуташон танзимнамоӣ ба амал бароварда мешавад. Ба сифати шаклҳои ҳуқуқии танзими давлатии иқтисодиёт қонун ва санадҳои зерқонунӣ, аз ҷумла фармонҳои Президенти ҚТ, қарорҳои Ҳукумати ҚТ, санадҳои меъёри ҳуқуқии вазорату муассисаҳо ва санадҳои меъёрии локалӣ баромад мекунаанд. Санадҳои судӣ низ дар танзим ва ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии соҳибқорон нақши муайянро иҷро мекунаанд, вале ба сифати сарчашмаи ҳуқуқ баромад карда наметавонанд.

Муҳайё намудани заминаи ҳуқуқии соҳибкорӣ, қонунгузорӣ дар бораи ғаёлияти соҳибкорӣ ҷараёни ниҳоят мураккабе мебошад, ки аз ҳудуди ҳуқуқи соҳибкорӣ берун мебарояд. Бидуни заминаи дахлдори ҳуқуқии ғаёлияти соҳибқори ғаёлияти самараноки иқтисодӣ ва соҳибқориро тасаввур қардан нашоад.

Ҳуқуқ аз як тараф, воситаи мустақили ба амал баровардани функцияи иқтисодии давлат ва аз тарафи дигар, воситаи мустақили танзими иқтисодиёт дар баробари дигар воситаҳои иқтисодӣ ва маъмури баромад мекунад.

Дар замони ҳозира қайд қардан зарур ҳаст, ки заминаи дахлдори асосҳои ҳуқуқии танзимнамоии давлатии иқтисодиёт

вучуд доранд. Мутаассифона, таҷрибаи фаъолияти қонунҷодкунӣ бо роҳи таҳия ва қабул намудани қонунҳое равона карда шудааст, ки ба танзимнамоии давлатии соҳаҳои алоҳидаи фаъолияти хоҷагӣ бахшида шудаанд. Масалан: Қонунҳои ҚТ «Дар бораи танзими давлатии фаъолияти тичоратии хориҷӣ»; «Дар бораи энергетика»; «Дар бораи нақлиёт»; «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)»; «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар ҚТ»; «Дар бораи кооперативҳои истеҳсолӣ»; «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ»; «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият»; «Дар бораи танзими давлатии ҳосилхезгардонии заминҳои таъиноти кишоварзӣ» ва ғайраҳо.

Бояд тазаққур дод, ки дар қонунгузории муосир мафҳуми танзими давлатӣ дода нашудааст. Аз ҷумла, дар қонунҳои ҚТ «Дар бораи танзими давлатии ҳосилхезгардонии заминҳои таъиноти кишоварзӣ» аз 15 июли соли 2004 бо тағироту иловаҳои соли 2007 таърифи танзими давлатии ҳосилхезгардонии заминҳои кишоварзӣ додана шуда, танҳо самтҳои асосии танзими давлатии фаъолият дар ин самт оварда шудааст:

1) таҳия ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳосилхезгардонии заминҳои таъиноти кишоварзӣ ва назорати ғарбии санадҳои мазкур;

2) амалӣ намудани сиёсати сармоягузорӣ дар соҳаи ҳосилхезгардонии заминҳои таъиноти кишоварзӣ;

3) идоракунии давлатӣ дар соҳаи ҳосилхезгардонии заминҳои таъиноти кишоварзӣ.

Тамоюли инкишофи қонунгузории ҷори дар бораи фаъолияти соҳибкорие, ки бо танзимнамоии давлатии соҳибкорӣ алоқманд аст қайд намуда, инчунин самти дигари инкишофи қонунгузории ин муносибатҳоро низ ҷудо кардан зарур аст. Моҳияти ин самти инкишофи қонунгузорӣ дар он ифода меёбад, ки дар санадҳои меъёрие, ки намудҳои алоҳидаи соҳибкориро танзим менамоянд, меъёрҳои алоҳида ё қисматҳои алоҳидаеро дар бар мегиранд, ки ба танзимнамоии давлатӣ бахшида шудаанд. Масалан, Қонун дар бораи реклама. Ҳамаи ин қонун аз меъёрҳои дорон хусусияти ҳуқуқӣ – умумӣ иборат мебошад, ки талаботҳои ҳокимияти давлатро ба иштиракини ин муносибатҳо дар бар мегирад.

Заминаҳои ҳуқуқии дахлдоре, ки тадбики воситаҳои танзимнамоии давлатии иқтисодиётро пешбинӣ мекарда бошанд, самти бартариятноки инкишофи қонунгузорӣ ба маънои васеъ фаҳмида мешавад. Масалан, созмон додани заминаи зарурӣ ҳуқуқӣ барои тадбиқи чунин воситаҳои самараноки танзимнамоии давлатии иқтисодиёт, аз қабилӣ нархгузорӣ, ба нақшагирӣ ниҳоят зарур мебошанд.

Пас аз созмон додани асоси ҳуқуқӣ барои тадбики самараноки воситаҳои алоҳидаи танзимнамоии давлатӣ, ҷамъбаст намудани таҷрибаи тадбиқи онҳо, масъалаи қабул намудани санади асосии қонунгузориро, ки асоси танзимнамоии давлатии иқтисодиётро ташкил меода бошад, гузошта хоҳад шуд. Мусаллам, ҳаст, ки чунин санади асосӣ Кодекси соҳибкорӣ мебошад, ки қисмати алоҳидаи он ба танзимнамоии давлатии иқтисодиёт бахшида хоҳад шуд¹.

Микдори зиёди субъектҳои вучуд дорад, ки дар ташаккулёбии сиёсати иқтисодии давлат ва амали намудани он бо роҳи танзимнамоии давлатии иқтисодиёт ширкат меварзанд. Бинобар ин байни субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва субъектҳои, ки дар ташаккулёбӣ ва амалӣ намудани сиёсати иқтисодии давлат ширкат менамоянд, фарқияти кулӣ вучуд дорад.

Ташкилотҳои тичоратӣ ва ғайритичоратие, ки фаъолияти соҳибкориро ба амал мебароранд, бечунучаро ба сифати субъектҳои муносибатҳои баромад менамоянд, ки бо ба амал баровардани сиёсати иқтисодии давлат алоқаманд мебошанд. Вале доираи субъектҳои танзимнамоии давлатии иқтисодиёт нисбат ба субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ васеътар мебошад. Ба сифати субъектҳои сиёсати иқтисодии давлат ва танзими иқтисодии давлат мақомотҳои се шохҳои ҳокимият аз ҷумла, мақомоти қонунгузор, иҷорӣ ва судӣ дохил мешаванд.

Ҳамаи шохҳои ҳокимияти давлатӣ дар якҷоягӣ сиёсати иқтисодии давлат ва танзимнамоии иқтисодиро ба амал мебароранд. Бидуни қабул намудани қонунҳое, ки барои танзимнамоии унсурҳои алоҳидаи бозор, аз қабилӣ, мол, молия, меҳнат ва ғайра равона карда шудаанд, имконияти амали намудани сиёсати иқтисодии давлат вучуд надорад.

¹ Ниг.: Предпринимательское право РФ. М.: 2005. С. 402-403.

Ҳокимияти судӣ баҳри ҳимоя намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии соҳибкорон фаъолият менамояд.

Нақши муҳимро дар ташаккулёбӣ ва амалигар-донидани сиёсати иқтисодии давлат, иттиҳодияҳои ҷамиятӣ ва дигар ташкилотҳои ғайритиҷоратие, ки дар асоси манфиатҳои умумӣ дар ин ё он соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ созмон дода мешаванд, иҷро мекунанд. Масалан, ассотсиатсияҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ, иттиҳоди суғуртақунандагон ва ғайра.

Иттиҳодияҳои минтақавӣ низ дар амалӣ намудани сиёсати иқтисодии давлат таъсир мерасонанд. Мақомотҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамиятӣ низ бо роҳи гуногун дар амалӣ намудани сиёсати иқтисодии давлат, аз ҷумла ба сифати намоёндагии кормандон ширкат меварзанд.

Ба сифати субъектҳои мустақиле, ки дар соҳаи иқтисодиёт фаъолият намуда, ба таҳия намудани сиёсати иқтисодии давлат, амалӣ намудани он, ҳимояи ҳуқуқҳои субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар замони ҳозира машғул мебошанд, ташкилотҳои навъи нав, яъне лоббистҳоро қайд намудан зарур аст. Дар ҳақиқат лоббикунонӣ — воситаи маълумотҷамкунии ҳокимият мебошад, аз ҷумла, ҳангоми ташаккулёбии сиёсати иқтисодии давлат, дар бораи манфиатҳои гурӯҳҳои алоҳидаи соҳибкорон дар ин ё он соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ба мақсади қабул намудани қарорҳои, ки ҷавобгӯи талаботҳои инкишофёбии иқтисодӣ бошанд. Ҷиҳатҳои манфии лоббикунониро бо роҳи қабул намудани қонуне, ки сатҳи роҳи ҳаракатҳои бовиҷдононаи шахсони алоҳида ё гурӯҳи шахсон мегардида бошад, номбар намудан зарур аст, ки бо тарзи дахлдор аз ҷониби мақомоти давлатӣ бояд бартараф карда шавад.

Объектҳои сиёсати иқтисодии давлат, ки яке аз шакли асосии он танзими давлатии иқтисодиёт мебошад, ниҳоят гуногунанд.

Ба сифати онҳо соҳаҳо ва зерсоҳаҳои хоҷагии халқ баромад мекунанд. Масалан, Қонун «Дар бораи танзими давлатии фаъолияти тиҷоратии хориҷӣ»; «Дар бораи энергетика»; «Дар бораи нақлиёт» ва ғайраҳоро номбар намудан мумкин аст. Ба сифати объекти танзимнамоии давлатии иқтисодиёт минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон низ баромад карда метавонад.

Ҳамчун объекти танзимнамоии давлатии намудҳои алоҳидаи ғайриқонунии соҳибдорӣ баромад карда метавонанд.

Объекти танзимнамоии давлатӣ инчунин воситаҳои алоҳидаи танзимнамоӣ, аз қабили. нарх, банақшагирӣ, муомилаҳои пулӣ ва ғайра баромад мекунад.

Қисми (сектори) давлатии иқтисодӣ - маҷмӯи объектҳои моликияти давлатӣ, ки ба ғайриқонунии иқтисодӣ машғул мебошанд, аз ҷумла корхонаҳои воҳиди давлатӣ, инчунин ҷамъияҳои саҳомӣ ва корхонаҳои муштарак, ки дар сармояи оинномавии онҳо бастан назоратии сармояҳои ҳуқуқи овоздор тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба давлат мансуб мебошад (қисми 5 моддаи 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 8 декабри соли 2003).

Таҷқиқотчиёни муосир дар асоси қонунгузори амалкунанда хусусияти омехтагии иқтисодӣ давлатҳои тараққиқардари қайд менамоянд, ки дар он ҷо сектори давлатӣ вучуд дорад.

Сектори (соҳаи) давлатии иқтисодӣ қисми таркибӣ ва ҷудонашавандаи муносибатҳои бозоргонӣ, унсури бозор мебошад¹. Ҳамзамон ин восита ё фаъалгест, ки таваҷҷути он давлат ба бозор таъсир мерасонад, аз ҷумла, бо роҳи харидкунии маҳсулот, пардохти кор ва хизмат; бо роҳи ба восита ё бевосита таъсиррасонӣ ба нарх, яъне интервенсияи молӣ ва ғайра.

Ҳуди сектори давлатӣ яхела буда наметавонад. Дар танзимнамоии қисматҳои таркибии алоҳидаи он, речаҳои гуногуни ҳуқуқи танзимнамоиро ҷудо намудан мумкин аст, масалан, нисбати як гурӯҳи онҳо речаҳои ҳуқуқи истифодабарии хоҷагӣ ва нисбати қисми дигари сектори давлатӣ, ки бо ғайриқонунии корхонаҳои давлатие алоқаманд мебошад, ки нисбати онҳо речаҳои ҳуқуқи оперативии идоракунии татбиқ карда мешавад. Дар баробари ин қисми сектори давлатиро ҷудо намудан мумкин ҳаст, ки бо доштани бастан сармояҳои корхонаҳои хусусигардонӣ будаи давлатӣ ва қисмати сектори

¹Истилоҳи «сектори давлатӣ» дар адабиётҳои ҳуқуқи истифода мешавад: Быков А.Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития // Вестник МГУ пред. Право. 1993 № 6.С.5.

давлатие, ки бо амволӣ давлатӣ алоқаманд мебошад, аз ҷумла, ашёҳои гайриманқулие, ки берун аз ҳудуди мамлакат қарор доранд.

Одатан сектори иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо маънои маҳдуд тафсир менамоянд ва ба он танҳо муносибатҳоеро дохил менамояд, ки аз ҷаъолияти корхонаҳои воҳиди давлатӣ бармеоянд, яъне аз ҷаъолияти корхонаҳои ба ҳуқуқи истифодабарии хоҷагӣ ва ҳуқуқи оперативии идоракунии асосӣфта.

Дар ҳақиқат, сектори давлатӣ аз доираи ин ду намуди корхонаҳо берун мебарояд ва ҳамаи қисматҳоеро, ки дар боло ишора намудем, дар бар мегирад. Бинобар ин ҳангоми танзимнамони ҳуқуқи бояд ҳамаи ҷузъҳои сектори давлатӣ ба инобат гирифта шаванд.

Беҳуда нест, ки дар адабиётҳои ҳуқуқӣ ақидаи соҳибкории давлатӣ иброз шудааст, ки маънои он созмон додани шартҳои зарурии ҳуқуқӣ барои ҷаъолияти сектори давлатӣ дар асоси принципҳои иқтисодиёти бозоргонӣ бо риоя намудани шартҳои дар қисми 3 моддаи 1 КГ ҚТ мустаҳкам карда шуда ташкил медиҳад. Вале нишонаҳои ҷаъолияти соҳибкорие, ки бо ин модда пешбинӣ шудаанд, дар ҳаҷми пурра наметавонанд, нисбати ҷаъолияти соҳибкории давлат татбиқ карда шаванд. Масалан, мунтазам ба даст овардани фонди на ҳамеша шартӣ асосин соҳибкории сектори давлатии иқтисодиёт мебошад.

Маҳдудияти имконияти бозор онд ба истеҳсол намудани молҳои ҷамъиятӣ дар он зоҳир меёбад, ки сектори хусусӣ дар соҳаҳои, ки фонди надорад, ҷаъолият кардан намехоҳад, новобаста аз талаботҳои ҷамъиятӣ нисбати онҳо (мол, кор, хизмат). Мисоли соҳаи ангиштсанг дар Британияи Кабир ва дигар давлатҳо, ки бо сабабҳои гуногун милликунони онҳо ба миён омад. Обу ҳавосанҷон ба аҳоли ва сохторҳои тичоратӣ маълумоти заруриро бидуни маблағ пешниҳод менамоянд, соҳилмустаҳкамкунӣ ва гайра.

Ба ҳайси яке аз нишонаҳои асосин ҷаъолияти соҳибкорӣ, КГ ба амалбарорини онро дар асоси таваккали худ муаррифӣ менамояд. Аммо таваккали ҷаъолияти соҳибкории корхонаҳои воҳид аз таваккали соҳибкории хусусӣ бо хусусияти ҳолати ҳуқуқии махсуси ин корхонаҳо, ки бо қонунҳои ҚТ «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» қайд шудааст, фарқ мекунад. Асоси ба

вучуд омадани заминаи амволни ин корхонаҳо низ аз моликияти давлатӣ вобаста мебошад ва бинобар ин таваккали ба вучуд омадаро баробар мекунад.

Таҳлили муносибатҳои, ки ба сектори давлатӣ, соҳибкории давлатӣ алоқаманд мебошанд, имконият медиҳанд, ки хусусияти махсуси онҳоро қайд намоем. Фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳудуди танзимнамоии давлатии иқтисодиёт дар баробари муносибатҳои молумулкӣ инчунин муносибатҳои маъмурий, молиявӣ ва ғайраро дар бар мегирад.

2. Усулҳо, воситаҳо ва шаклҳои танзими давлатии иқтисодиёт

Усулҳои таъсиррасонии давлат ба иқтисодиёт ба ду намуди асоси тақсим карда мешаванд:

- 1) мустақим;
- 2) ғайримустақим.

Усулҳои мустақими танзимнамоии давлатӣ асосан бо истифода намудани воситаҳои маъмурии таъсирасонӣ ба муносибатҳои иқтисодӣ алоқаманд мебошанд. Ин воситаҳо бо хусусияти ҳокимиятии таъсирасонии мақомотҳои давлатӣ ба муносибатҳои танзимшаванда ва рафтори субъектҳо мутобик мебошанд.

Хусусияти бевоситаи татбиқнамоии воситаҳои маъмурии танзимнамоии давлатӣ дар қабул намудани қарорҳои идоракунӣ дар ҳудуди ваколатҳои субъекти идоракунӣ таҷассум меёбанд, ки ин санади ҳуқуқӣ барои шахси дахлдор хусусияти ҳатмӣ дорад ва нишондодҳои императивиро барои ба амал баровардани ҳаракатҳои муайян дар бар мегирад. Ҳамзамон, қайд кардан зарур аст, ки ҳам чораҳои боваркунонӣ ва ҳам чораҳои маҷбуркунӣ истифода бурда мешаванд. Ҳамчун усули танзимнамоии давлатӣ, масалан бақайдгирии давлатии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, иҷозатдиҳӣ ба намудҳои алоҳидаи фаъолият ва ғайраҳо баромад мекунанд.

Усулҳои ғайримустақими танзимнамоии давлатӣ ва истифодаи воситаҳои иқтисодии таъсиррасонӣ ба муносибатҳои танзимшаванда аз ҷониби субъектҳои фаъолияти идоракунӣ давлатӣ асос ёфтаанд. Онҳо бавоситаи манфиатҳои иқтисодӣ бидуни таъсиррасонии бавоситаи ҳокимияти ба рафтори иштирокчиёни муносибатҳои иқтисодӣ,

бо роҳи созмон додани шартҳое, ки ба ангезаҳои рафтори онҳо таъсир мерасонанд, аз ҷумла, ҳавасмандгардонии моддӣ ва масъулият ба амал бароварда мешаванд. Ҳамчун воситаҳои иқтисодии таъсиррасонӣ – воситаҳои пулию - қарзӣ, сиёсати бучетӣ, ҷашанғҳои нархгузорӣ, банақшагирии бавосита ва ғайра баромад мекунад. Усулҳои бевосита ва бавоситаи идоракунии давлатии иқтисодиёт ва мутобикан воситаҳои маъмурӣ ва иқтисодии танзимнамоии давлатии иқтисодиёт мақсад ва вазифаи ягона доранд ва ҳамеша дар шакли мувофиқи ҳуқуқӣ ифода меёбанд.

Чуноне қайд карда шуд, ҳуқуқ ба сифати яке аз воситаҳои мустақил ва асосии танзимнамоии давлатии иқтисодиёт баромад мекунад. Вазифаи асосии давлат дар созмон додани заминаи ҳуқуқии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ таҷассум меёбад. Бидуни меъёрҳои ҳуқуқӣ татбиқи воситаҳои маъмурӣ ё иқтисодии танзимнамоии давлатӣ вучуд дошта наметавонад. Ҳамагуна воситаҳои иқтисодӣ- маъмурӣ бидуни шакли ҳуқуқии дахлдор татбиқ карда намешаванд.

Гуруҳи воситаҳои мустақили танзимнамоии давлатии иқтисодиёт, яъне воситаҳои ҳуқуқиро махсус қайд кардан зарур аст. Ба сифати воситаҳои ҳуқуқие, ки ниҳоят васеъ истифода мешаванд инҳо мебошанд: шартнома, ҷавобгарии молумулкӣ, ҷавобгарии моддӣ ва ғайра. Воситаҳои мазкур на танҳо дар муносибатҳои байни субъектони фаъолияти соҳибкорӣ, балки дар танзимнамоии давлатии иқтисодиёт ва фаъолияти соҳибкорӣ низ мавриди истифода қарор дода мешаванд.

Воситаҳои танзимнамоии маъмурӣ дар соҳаи иқтисодиёт ниҳоят зиёд мебошанд. Дар байни онҳо иҷозатдиҳиро барои ба амал баровардани ҳаракати муайян, масалан, иҷозатдиҳӣ, нишондоди ҳатмӣ барои ин ё он ҳаракат, муқаррар намудани квота ва дигар маҳдудиятҳо, татбиқи маҷбуркунии маъмурӣ, татбиқи санксияҳои моддӣ, додани супоришҳои давлатӣ, назорат ва ғайраро, ҷудо намудан мумкин аст.

Иҷозатдиҳӣ – воситаи нисбатан хусусиятноки танзимнамоии давлатии маъмурии иқтисодиёт мебошад. Давлат дар шахси мақомоти дахлдор барои ба амал баровардани ҳаракатҳои муайян, аз ҷумла, барои ба амал баровардани намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ иҷозат медиҳад.

Воситаҳои иқтисодии танзимнамоии давлатӣ, яъне усулҳои бавоситаи танзимнамоии давлатӣ низ чун воситаҳои маъмури гуногун мебошанд.

Иқтисодиёти бозорӣ нисбат ба иқтисодиёти навъи маъмури, фармонфармой низоми худтанзимкунандаи иқтисодӣ мебошад. Ин низоми иқтисодӣ низ бидуни даҳолати беруна, яъне даҳолати давлатӣ вучуд дошта наметавонад. Даҳолати давлатӣ барои таъмин намудани инкишофи тақрористехсоли ҷамъиятӣ зарур мебошад. Қасодиҳои даврагӣ, ки дар асрҳои XIX ва XX иқтисодиёти капиталистиро ба ларза оварда буданд, зарурияти истифодабарии танзимнамоии давлатиро ба мақсади ба даст овардани инкишофи устувору самараноки бозор тақозо менамуданд.

Дурнамо ва ба нақшагирӣ ҷаҳангро мебошанд, ки тавассути онҳо норасоии дар боло номбаркардашудаи бозор бартараф карда мешаванд. Дурнамо ва банақшагирӣ ҷаҳангро ҳосил иқтисодиёти дилхоҳ, тарзи ба даст овардани инкишофи баробар мебошанд.

Дурнамои давлатии инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодӣ гуфта, низоми илман асосноккардашудаи маълумот дар бораи самтҳои инкишофи иҷтимоӣ - иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ба қоидаҳои иқтисодиёти бозорӣ асос ёфтааст.

Банақшагирӣ – ҷаҳангро давлат дар шахси мақомоти идоракуни ва инчунин субъектҳои ҷаҳангрои иқтисодӣ оид ба коркарди нақша мебошад, ки ҳамчун ҳаракати пай дар пайи бо мақсад ва захираҳо мувофиқакардашудае мебошад, ки барои ба даст овардани натиҷаи ниҳони муайян равона карда шудааст. Дурнамо заминаи зарурии банақшагирӣ мебошад.

Танзими ҳукуки муносибатҳо, ки бо дурнамои иқтисодиёт алоқаманд мебошанд, бо қонунгузориҳои ҷорӣ ба амал бароварда шудааст.

Низоми дурнамои давлатӣ аз се ғуруҳи онҳо иборат мебошад:

- дурнамои дарозмуҳлат;
- дурнамои миёнамуҳлат;
- дурнамои кӯтоҳмуҳлат.

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо ва барномаҳои инкишофи

иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 8 декабри соли 2003 дурнамои инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои ояндаи дарозмуҳлат ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои понздаҳ сол таҳия карда, онро дар панҷ сол як маротиба тасҳеҳ менамояд.

Дурнамои инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои ояндаи миёнамуҳлат Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои панҷ сол бо тақсимбандӣ ба солҳо таҳия карда, онро ҳар сол тасҳеҳ менамояд.

Дурнамои инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои ояндаи кӯтоҳмуддат Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои як сол таҳия мекунад. Дар асоси дурнамои мазкур Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли навбатии молиявӣ тартиб дода мешавад.

Дурнамои инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодӣ як ҷор дар панҷ сол барои давраи понздаҳсолина таҳия карда мешавад. Дар асоси он концепсияи дурнамои дарозмуҳлати инкишофи иҷтимоӣ - иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда мешавад. Дар дурнамо вариантҳои мушаххаси инкишофи иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва муайян намудани мақсади он ва инчунин роҳу воситаҳои ба даст овардани мақсадҳо гузошта мешаванд.

Дурнамои миёнамуҳлати инкишофи иҷтимоӣ - иқтисодӣ ба муҳлати панҷ сол таҳия шуда, ҳар сол ба он тағйиротҳо ворид мешаванд.

Қисми таркибии Паёми Президентро концепсияи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад. Дар асоси дурнамо ва ҳолатҳои, ки дар Паёми Президент дарҷ гардидаанд, барномаи миёнамуҳлати инкишофи иҷтимоӣ - иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда мешавад, ки расман аз ҷониби Ҳукумати ҚТ ба Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси Намояндагон пешбарӣ карда мешавад.

Дурнамои кӯтоҳмуддати инкишофи иҷтимоӣ - иқтисодӣ ҳар сол дар асоси Паёми ҳарсолинаи Президенти ҚТ таҳия карда мешавад.

Ҳукумати ҚТ якҷоя бо лоиҳаи қонуни бучет барои соли навбати молиявӣ ба баррасии Маҷлиси намояндагон чунин ҳуҷҷатҳо, аз қабيلي дурнамои инкишофи иҷтимоӣ - иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соли навбатии молиявӣ, барномаҳои мақсадноки инкишофи ҷумҳурӣ ва минтақаҳои

алоҳидаро бо молиякунонии онҳо аз ҳисоби бучети давлатӣ ва ғайраҳо пешниҳод менамояд.

Ду намуди банақшагирӣ чой дорад:

- банақшагирии давлатии директивӣ.
- банақшагирии давлатии индикативӣ.

Банақшагирии директивӣ ба тарзи ҳатмӣ иҷро намудани нишондодҳои нақшавӣ ва масъулияти субъектҳои дахлдорро барои иҷро накардани нишондодҳои нақшавӣ дар бар мегирад.

Банақшагирии индикативӣ аз нишондодҳои муайян иборат мебошад (масалан, тавсифкунандаи инкишоф, сохт ва самаранокӣ иқтисодиёт, вазъи низоми молиявӣ - қарзӣ ва муомилоти пул), ки бо мақсади ба даст овардани инкишофи баробари иқтисодиёт, ё ин ки қисматҳои алоҳидан он таҳия карда мешавад.

Ҳангоми банақшагирӣ усулҳои гуногун ё ғурӯҳи онҳо, аз ҷумла усули тавозун, усули меъёрӣ, усули моделҳои математикӣ иқтисодӣ тадбиқ мешаванд.

Дар замони ҳозира усули барномаҳои мақсаднок бо ҷудо намудани барномаҳои мақсадноки комплекси дарозмуддат истифода бурда мешаванд.

Қонунгузориҳои ҷорӣ тартиби таҳия ва амалӣ намудани барномаҳои мақсаднок ва барномаҳои мақсадноки байнидавлатиро, ки дар онҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамояд, муқаррар намудааст.

Барномаҳои мақсадноки ҷумҳуриявӣ, ки барои тасдиқномаӣ ва молиякунонӣ аз ҳисоби маблағҳои бучавӣ, ё ин ки воситаҳои фондҳои ғайрибучетии давлатӣ ба амал бароварда мешаванд, бояд аз нигоҳи техникӣ-иқтисодӣ асоснок карда шаванд. Дар онҳо натиҷаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дарҷ карда мешаванд, ки аз амалӣ намудани он ба даст меоянд, инчунин дар он номгуӣ супоришдиҳандаи барнома, маълумот дар бораи тақсими намудани ҳаҷм ва сарчашмаҳои молиякунонӣ ҳарсола ва дигар ҳуҷҷатҳо ва маводҳо дарҷ карда мешаванд.

Ҳангоми таҳия намудани барномаҳои мақсадноки давлатӣ чунин ҳолатҳо ба инобат гирифта мешаванд:

- ҳалли бартариятнок вазифаҳои иҷтимоӣ - иқтисодӣ, мудофиавӣ, илмӣ-техникӣ, ҳифзи табиат ва ғайраҳо;

- мувофиқ намудани захираҳои молӣ, модӣ ва меҳнатӣ ба мақсади истифодаи нисбатан самаранокӣ онҳо;
- беҳатарии иқтисодии ҷорабиниҳои таҳияшаванда;
- ба ҳам мувофиқ намудани ҳалли вазифаҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ;
- ба даст овардани натиҷаҳои ниҳони муқарраркардашуда.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади таъмин намудани иҷрои вазифаҳои махсусан муҳими умумидавлатӣ ба ҳайси ташаббускори чунин барномаҳо баромад мекунад.

Барномаҳои мақсаднокӣ ҷумҳуриявӣ бо роҳи супоридани маҳсулот барои эҳтиёҷоти давлатӣ низ амалӣ карда мешаванд. Дар замони ҳозира зиёда аз 50 лоиҳаҳои ғуногуни иқтисодӣ дар ҳаҷми зиёда аз 1, 5 миллиард доллари амрикоӣ дар кишвари мо амалӣ шуда истодаанд.

Ба ҳайси воситаи асосии танзимноии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ва умуман иқтисодиёт низоми андозбандӣ, андоз баромад менамоянд. Андоз – сарчашмаи асосии буҷети давлатӣ мебошад, ки тавассути он функсияи иҷтимоӣ - иқтисодии ҳар як давлат ба амал бароварда мешавад. Аз ҳисоби воситаҳои буҷети давлатӣ норасонҳои иқтисодиёти бозоргонӣ бартараф карда мешаванд. Аз ҷумла, захираҳои зарурӣ барои нигоҳдорӣ қобилияти мудифнавии мамлакат, низоми кафолатҳои иҷтимоӣ барои гурӯҳҳои алоҳидаи аҳоли, маблағгузори маориф, тандурустӣ ва ғайраҳо ба амал бароварда мешаванд. Қайд намудан зарур аст, ки чунин хароҷотҳо танҳо давлат барои қонеъ намудани мақсадҳои ҷамъиятӣ ба амал мебарорад.

Андоз ва низоми андозбандӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ таъсири бевосита мерасонад, яъне онҳо барои ҳавасманд гардонидан, маҳдуд ё пурра қатъ шудани фаъолияти соҳибкорӣ таъсири бевосита мерасонанд.

Асоси ҳуқуқии низоми андозбандиро меёриҳои Конститутсияи ҚТ ташкил медиҳад. Додани андоз ва пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст, вазифаи ҳар кас мебошад. (қ. 1м. 45 Конститутсияи ҚТ).

Якчанд функсияҳои андозро ҷудо намудан мумкин аст, ки ҳамчун воситаи таъсиррасонӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ баромад менамоянд.

Дар байни функсияҳои андоз ҷойи асосиро функсияи фискалии андоз ташкил медиҳад, ки моҳияти он дар ғашаққулёбии фондҳои пули давлатӣ, ё захираҳои молиявии давлат таҷассум меёбад.

Дар муносибати байни соҳибкор ва давлат, андоз ӯҳдадорӣ соҳибкор мебошад, ки хангоми мавҷуд будани асосҳои зарурӣ ҳатман пардохта мешавад.

Функсияи дууми андоз – функсияи танзимнамоӣ мебошад, ки аз зерфунксияи ҳавасаманкунонӣ ва баръакс иборат мебошад.

Функсияи иттилоотӣ ва назоратии андозро низ ҷудо намудан мумкин аст.

Функсияҳои номбаршудаи андоз дар қонунгузории андоз, бахусус дар КА ҚТ дарҷ шудаанд. Қайд намудан ба маврид аст, ки муносибатҳои андоз предмети омӯзиши ҳуқуқи молия ва зерсоҳаи он ҳуқуқи андоз мебошанд. Бинобар ин ҳуқуқи иқтисодӣ андозро ба сифати воситаи танзими фаъолияти соҳибкорӣ ва иқтисодӣ маҳсуб медонад. Аз ин рӯ, муносибатҳои андозбандӣ аз доираи предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ берун мебарояд.

Санади асосии меъёрии ҳуқуқие, ки муносибатҳои андозбандиро танзим менамояд, Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар он принсипҳои андозбандӣ ва намудҳои асосии андозҳо муқаррар шудаанд.

Зери мафҳуми андоз пардохти ҳатмӣ ва инфиродии бемуздери меноманд, ки ташкилотҳо ва шахсони ҷисмонӣ дар шакли таҳвили воситаҳои пулии онҳо, ки дар ҳуқуқи молиявӣ, истифодабарии хоҷагӣ, ё ин ки идоракунии оперативӣ вучуд дорад, ба мақсади таъминоти молиявии фаъолияти давлат ва мақомотҳои маҳаллӣ рӯёнида мешавад.

Андозхоро ба андозҳои мустақим ва ғайримустақим, умумидавлатӣ ва маҳаллӣ тақсим менамоянд. Дигар таснифи андозҳо низ вучуд дорад.

Андозҳои мустақимро бевосита аз ҳисоби даромад ё амвол мерӯёнанд. Ду намуди андозҳои мустақимро ҷудо намудан мумкин аст: воқеӣ ва шахсӣ. Ба андозҳои воқеӣ – андоз аз намудҳои алоҳидаи даромад ё ин ки объекти амволӣ, масалан, андоз аз замин, андоз аз амвол ва ғайраро дохил менамоянд. Ба андозаҳои шахсӣ – андоз аз ғайрида, андоз аз даромади шахсони воқеиро дохил намудан мумкин аст.

Андозҳои ғайримустақим гуфта, андозҳоеро меноманд, ки аз истеъмоли мол ё хизмат вобаста мебошанд, ки дар шакли илова ба нарх муқаррар карда шуда, зимни истифода аз ин неъматҳо рӯёнида мешаванд. Ба андозҳои ғайримустақим аксизҳо, андоз ва аризиши иловашуда, андоз аз фурӯш, бочи гумрукиро дохил намудан мумкин аст.

Андозҳои давлатӣ гуфта, он андозҳоеро меноманд, ки дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи КА ҚТ пардохта мешаванд.

Андозҳои маҳаллӣ низ бо КА ҚТ пешбинӣ шудаанд ва дар ҳудуди муайян пардохти онҳо ҳатмӣ мебошад. Қорӣ намудани андозҳои маҳаллӣ мутобиқи муқаррароти КА ҚТ аз ҷониби маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ сурат мегирад. Дар ҳудуди андозҳои маҳаллие, ки КА ҚТ муқаррар намудааст, мақомотҳои маҳаллӣ ҳуқуқи татбиқ намудани имтиёзҳои доранд.

Маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ танҳо он андозҳоеро муқаррар карда метавонанд, ки бо Кодекси андоз пешбинӣ шудаанд.

Кодекси андози ҚТ доираи субъектон, яъне пардохтгарони андоз ва ҳамзамон филиалҳо ва дигар сохторҳои алоҳидаи ташкилотҳо ўҳдадорҳои ин ташкилотҳоро онди пардохт намудани андоз дар ҷойи воқеъгардидаи филиал ва қисматҳои сохтори алоҳида ба амал мебароранд. Муайян намудааст.

Дар Кодекси андози ҚТ ҳуқуқ ва ўҳдадорҳои пардохтгарони андоз муқаррар шудаанд. Мутобиқи моддаи 37 КА ҚТ пардохтгарони андоз чунин ҳуқуқҳо доранд:

1) аз мақомоти андоз доир ба ҳамаи масъалаҳои онд ба андозбандӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бучет вобастабуда, аз ҷумла онд ба санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки масъалаҳои андозбандиро танзим менамоянд, онд ба санҷиши дар пешистодаи ғайриқонунии худ (ба истиснои санҷишҳои амалиётӣ) маълумот талаб намоянд ва вобаста ба масъалаҳои татбиқи қонунгузориҳои андоз шарҳи ҳаттӣ гиранд;

2) манфиатҳои худро онд ба масъалаҳои муносибатҳои андоз шахсан ё тавассути намояндаи худ муҳофизат намоянд;

3) ҳангоми гузаронидани назорати андоз иштирок намуда, нусхаи ҳуҷҷатҳоро онд ба натиҷаҳои назорати андоз талаб намоянд ва гиранд;

4) ба мақомоти андоз, дар рафти гузаронидани назорати андоз ва аз руи натиҷаҳои он, оид ба ҳисобкунӣ ва пардохти андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет тавзеҳот пешниҳод намоянд;

5) доир ба ҳолати ҳисоббаробаркунӣ бо буҷет оид ба иҷрои ӯҳдадорӣҳои андозӣ аз варақаҳои ҳисобномаҳои шахсияш нусха гиранд;

6) мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекс ва дигар санадҳои қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати санадҳои санчиши андоз ва огоҳномаҳо оид ба санадҳои санчиши андоз ва амали (беамалии) шахсони мансабдори мақомоти андоз шикоят намоянд;

7) пинҳон доштани сирри андозро талаб кунанд;

8) маълумотнома ва ҳуҷҷатҳои ба андозбандӣ вобаста набударо надиханд;

9) имтиёзҳои андозро тибқи тартиб ва асосҳои мавҷуда мутобики қонунгузори андоз истифода баранд;

10) муҳлати тамдиди (ба таъхир гузоштани) пардохти андозҳоро тибқи тартиб ва шартҳои муқаррарнамудаи Кодекс дастрас намоянд;

11) баҳисобгирӣ ё баргардонидани саривақтии маблағҳои андозҳои барзиёд супорида ё ситонидашударо (андозҳои ба буҷет барзиёд дохилшударо) талаб намоянд;

12) аз шахсони мансабдори мақомоти андоз риояи қонунгузори андозро ҳангоми иҷрои амал нисбати андозсупорандагон талаб намоянд;

13) санадҳо (қарорҳо) ва талаботи мақомоти андоз ва шахсони мансабдори онро, ки ба қонунгузори андоз, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ доир ба андозбандӣ ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобик нестанд, иҷро накунад.

14) аз шахсони мансабдори санчишкунандаи мақоми андоз барои гузаронидани санчиши андоз асос талаб наояд, бо шаҳодатномаи хизмати онҳо шинос шаванд;

15) бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ аз мақоми андоз товони зарар дар натиҷаи қабули қарор ва амалҳои (беамалии) ғайрқонунии шахсони мансабдори он расонидашударо талаб кунанд;

16) дар чараёни гузаронидани санчишҳои андоз мутахассисон, намоёндагони асосотанатсияҳо ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятиро ҷалб кунад, инчунин салоҳияти

шахсони чалбкарда бояд мутобиқи қисми 3, моддаи 39 Кодекс тасдиқ карда шаванд.

Пардохтгарони андоз ва ғункуниҳо инчунин дигар ҳуқуқҳоро, ки КА ҚТ ва дигар санадҳои қонунгузорӣ муқаррар намудаанд, дорои мебошанд.

Кодекси андозии ҚТ инчунин ӯҳдадорихои пардохтгарони андозро муқаррар намудааст:

1) сарӣ вақт дар баҳисобгирии бақайдгирӣ ба сифати андозсупоранда ва қайди супорандаи андоз аз арзиши иловашуда истад;

2) ҳамаи ӯҳдадорихои андозро мутобиқи Кодекс дар ҳаҷми пулла иҷро намояд;

3) талаботи қонунии мақомоти андозро дар хусуси баргараф намудани вайронкуниҳои ошкоршудаи қонунгузории андоз иҷро намуда, инчунин ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ ба фаъолияти қонунии онҳо монеъ нашавад;

4) дар асоси амрнома шахсони мансабдори мақомоти андозро барои аз назаргузаронии амволе, ки объекти андозбандӣ ва (ё) объекти бо андозбандӣ алоқаманд мебошанд, иҷозат диҳад;

5) ба мақомоти дахлдори андоз эълонияҳои андоз, дигар ҳисоботи андоз ва ҳуҷҷатҳоро тибқи тартиби муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс пешниҳод намояд;

6) ҳисоббаробаркунии пулро мутобиқи ҳамин Кодекс бо истеъмолкунандагон, ки ҳангоми иҷрои амалиёти тиҷоратӣ ё хизматрасонӣ тавассути пули нақд, қорғҳои пардохтии бонкӣ, чекҳо бо тадбиқи ҳатмии мошинаҳои назоратӣ хазинавии дорои хотираи фискалӣ ва додани чеки назоратӣ ба дасти истеъмолкунанда сурат мегирад, амалӣ намояд;

7) бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории андоз баҳисобгирии даромадҳои (хароҷотҳои) худ, объекти андозбандӣ ва (ё) объектҳои бо андозбандӣ алоқамандро пеш барад;

8) дар муддати на камтар аз 3 соли баъди ба охир расидани соли тақвимӣ маълумоти баҳисобгирии муҳосиботӣ, дигар баҳисобгирӣ ва ҳуҷҷатҳои барои ҳисоб ва пардохти андозҳои барои ҳамин соли тақвимӣ зарурӣ, инчунин ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи даромадҳои гирифташуда, хароҷот ва андозҳои пардохтшударо (нигоҳдошташударо) нигоҳ дорад;

Дар амалияи фаъолияти соҳибкорӣ на ин ки ҳодисаҳои вайрон намудани ҳуқуқҳои андозсупорандагон, балки аз ҷониби онҳо иҷро нагардидани ўҳдадориҳо онд ба пардохти андоз низ мушоҳида карда мешавад.

Танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ на танҳо бо тадбиқномаи чораҳои ҷавобгарӣ нисбати пардохтгарони беинтизоми андоз, балки бо истифодабарии функсияи ҳавасмандгардонии андоз бо роҳи тадбиқ намудани ҳолатҳои гуногуни андоз ба амал бароварда мешавад.

Ба ҳайси омилҳои ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ маҳсубанд: муқаррар намудани ҳадди тафриқавии андоз; ба амал баровардани хурдашавии босуръати воситаҳои асосӣ; имтиёзҳои гуногуни андозбандӣ; речаҳои гуногуни андозбандӣ ва ғайра.

Имтиёзҳои андозбандӣ гуфта, пешниҳод намудани баргариҳои бо қонун муқарраршудаеро меноманд, ки ба як пардохтгари андоз пешниҳод карда мешаванд, аз ҷумла, имконияти напардохтан андоз, ё ин ки падохт намудани онҳо дар ҳаҷми камтар.

Ҳамзамон, қайд кардан зарур аст, ки меъёрҳои қонунгузорӣ дар бораи андоз, асос, тартиб ва шартҳои тадбиқ намудани имтиёзҳои андозбандиро дар бар гирифта, хусусияти инфиродиро надоранд.

Якчанд намуди имтиёзҳои ҷудо намудан мумкин аст, аз ҷумла: умумӣ, маҳаллӣ ва интиҳобӣ.

Дар қонунгузории ҷорӣ чунин намудҳои имтиёзҳо, аз қабилӣ ба таъхир андохтани пардохти андоз ё ин ки дароз намудани муҳлати пардохти андоз, кредити андозбандӣ, кредити андозбандии сармоягузорӣ ва ғайраҳо пешбинӣ шудаанд.

3. Назорати давлатии фаъолияти соҳибкорӣ

Назорат – як воситаи танзимномаи давлатии иқтисодиёт ва фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Азбаски назорати давлатӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ ба амал бароварда мешавад, онро бо ҳайси як шакли ба амал баровардани ҳокимияти давлатӣ фаҳмидан мумкин аст.

Назорати давлатӣ дар баҳши фаъолияти соҳибкорӣ гуфта, низоми тафтиш ба мушоҳидаҳои меноманд, ки барои аз

ҷониби ташкилотҳои тичоратӣ ва ғайритичоратӣ риоя намудани муқаррароти санадҳои меъёрий - ҳуқуқӣ ҳангоми ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ равона карда шудаанд.

Ба ҳайси як намуди алоҳидаи назорат баромад мекунад, ки дар навбати худ ба ду намуди асосӣ чудо мешавад:

1) назорати умумии Прокуратура, ки баҳри риоя ва иҷрои Конститутсия ва дигар қонунҳои амалкунанда дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла, дар баҳши фаъолияти хоҷагӣ равона шудааст;

2) назоратӣ маъмурӣ.

Мақомотҳои назор (аз ҷумла прокуратура) функция ва вазифаҳои худро нисбати он объектҳои иҷро менамоянд, ки аз нигоҳи ташкилӣ тобон онҳо нестанд.

Мақомотҳои назорат бошанд асосан нисбати он ташкилотҳои фаъолияти худро ба амал мебароранд, ки аз нигоҳи ташкилӣ тобон онҳо мебошанд, ба истиснои баъзе ҳолатҳои, ки фаъолияти онҳо объектҳои ғайритабиғиро низ дар бар мегиранд.

Агар дар қараёни назорат нисбати шахсони гунаҳкор қараҳои таъсиррасонии интизомӣ таъбиқ шаванд, дар қараёни назорати маъмурӣ, қараҳои таъсиррасонии маъмурӣ нисбати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ таъбиқ карда мешавад.

Мақомотҳои назорат тарафҳо, паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти объектҳои назоратиро тафтиш карда метавонанд. Мақомотҳои назорати маъмурӣ бошанд, риояи қоидаҳои махсус аз ҷониби объектҳои ба назор фаро гирифташударо тафтиш менамоянд.¹

Вобаста аз асосҳои яқинанд намуди назоратро чудо намудан мумкин аст. Масалан, вобаста аз ҳаҷми фаъолияти тафтишшаванда, назорати умумӣ ва назорати махсус ҷой дорад. Ба назорати махсус, масалан назорати ашёӣ, назорати андозӣ, назорати бучетӣ ва ғайраҳоро дохил намудан мумкин аст.

Вобаста аз давраҳои назорат ва мақсади тафтиш се намуди назорат, яъне назорати пешакӣ, ҷорӣ ва минбаъдaro чудо намудан мумкин аст. Назорати пешакӣ ба мақсади пешгирӣ ва таъминии риояи фаъолияти қонунии соҳибкорӣ, назорати ҷорӣ

¹Ниг.: Алехин А.П., Кормолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник М.: 1998. С. 366.

бошад, ба мақсади воқеан баҳогузорӣ ба фаъолияти амалишавандаи соҳибкорӣ ба амал бароварда мешавад. Назорати минбаъда ба мақсади тафтиши иҷроӣ қарорҳои ин ё он мақомоти давлатӣ дар баҳши фаъолияти соҳибкорӣ ва мутабиқан натиҷаҳои онҳо анҷом дода мешавад.

Вобаста ба доираи мақомотҳои назорат (контрол)-ӣ ва хусусияти ваколатҳои назоратӣ чунин намудҳои назорат қойдоранд:

- назорати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- назорати мақомоти ҳокимияти қонунгузорӣ;
- назорати мақомоти ҳокимияти иҷроия;
- назорати мақомоти ҳокимияти судӣ.

Ҳамаи намудҳои назорати дар боло нишондодашуда, ба фаъолияти соҳибкорӣ таъсир мерасонанд, масалан фаъолияти мақомоте, ки иҷроӣ бучети давлатӣ вазифаи асосии он мебошад. Ин мақомот дорои чунин вазифаҳо мебошад:

- ташкил ва ба амал баровардани назорат баҳри дар сари вақт иҷро намудани қисматҳои даромад ва хароҷоти бучети ҷумҳуриявӣ, фондҳои ғайрибучетии ҷумҳуриявӣ, аз лиҳози ҳаҷм, сохт ва таъиноти асосӣ;

- муайян намудани самаранокӣ ва мақсаднокӣ хароҷотҳои воситаҳои давлатӣ ва истифода намудани моликияти давлатӣ;

- баҳодиҳӣ ба асоснокӣ моддаҳои даромад ва хароҷоти лоиҳаи бучети ҷумҳуриявӣ ва фондҳои ғайрибучетии давлатӣ.

Назорати андоз ба фаъолияти соҳибкорӣ аҳамияти ниҳоят калон дорад. Вале ин намуди назорат низ назорати бевосита ба фаъолияти соҳибкорӣ намебошад. Вазифаи асосии ин шакли назорат тафтиши иҷроӣ талаботҳои қонунгузорию андоз аз ҷониби соҳибкорон мебошад.

Аз нигоҳи предмети ҳукуки соҳибкорӣ, танҳо назорати бевосита ба фаъолияти соҳибкорӣ дорои аҳамияти ҳукуқӣ мебошад. Ба сифати чунин шакли назорат, пеш аз ҳама назорати мақомотҳои иҷозатдиҳанда ҷиҳати риоя намудани талаботҳо ва шартҳои иҷозатнома аз ҷониби соҳибкори иҷозатгирифтаро номбар кардан мумкин аст.

Мақоми иҷозатномадиҳанда ҳукуқ дорад:

- ба шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ мувофиқ будани мавзӯи фаъолияти иҷозатномадорро бисанҷад;

- дар асоси натиҷаи санҷиш санад (протокол) тартиб дода, дар он вайронкунии мушаххасро нишон диҳад;

- иҷозатномадорро огоҳ намояд ва қарорхое қабул намояд, ки иҷозатномадорро ҷиҳати ислоҳи камбудихо ӯҳдадор созад, муҳлати рафъи ҷунин вайронкорихоро муқаррар намояд;

- инчунин дигар ваколатҳои бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардидаҳо ба амал барорад.

Ба ҳайси назорати бевосита ба фаъолияти соҳибкорӣ инчунин назорати аъсориро дохил намудан мумкин аст, ки мақсади асосии он таъмини риояи қонунгузорӣ зимни ба амал баровардани амалиётҳои аъсорӣ мебошад. Назорати аъсорӣ баҳри муайян кардани мувофиқати амалиёти аъсорӣ бо қонуни мавҷуда ва мавҷудияти иҷозатномаи зарурӣ, санҷиш ва аз ғарафи резидентҳо таъмин ва иҷро ғаштани ӯҳдадорихо доир ба пурра баргардонидани маблағҳои аъсории содиротӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобикӣ қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, тафтиши асоснокии пардохтҳо бо аъсори хориҷӣ, тафтиши пуррагӣ ва объективӣ будани ҳисобу китоб оид ба амалиёти аъсорӣ, инчунин онд ба амалиёти ғайррезидентҳо бо аъсори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санҷиши иҷрои шартҳои иҷозатнома, ки ба бонкҳои ваколатдор ва муассисаҳои кредитии ваколатдори дигар ва иҷозатнома, ки ба шахсони ҳуқуқию воқеӣ барои анҷом додани амалиёт бо аъсори хориҷӣ дода шудаанд, ба амал бароварда мешавад.

Назорати аъсорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти назорати аъсор ва намоёндоҳои онҳо ба тартибе, ки Қонун онд ба аъсор ва қонунҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудаанд, амалӣ мегардад.

Ба ҳайси мақомоти назорати аъсор Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати молия ва дигар вазорату кумитаҳо дар доираи ваколатҳои худ баромад мекунанд. Ба сифати намоёндоҳои назорати аъсорӣ бошанд, бонкҳои ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсубанд, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон ҳисоботдиҳандаанд.

Мақомоти назорати аъсорӣ дар ҳудуди салоҳиятҳои худ санадҳои меъёрий мебароранд, ки иҷрои онҳо аз тарафи ҳамаи резидентҳо ва ғайррезидентҳо хатмӣ мебошад.

Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчун мақомоти назорати аъсорӣ дар ҳудуди салоҳияти худ, ки Қонуни аъсор ва

қонунҳои дигар муайян намудаанд, аз тарафи бонкҳои ваколатдор ва дигар ташкилотҳои молиявии ғайрибонкии ваколатдори дигар анҷом додани амалиёти бонкӣ ва амалиёти дигар бо сарватҳои асбоб, мутобикати ин амалиёт ба қонунгузориҳои асбоб, шартҳои иҷозатномаҳо ва риояи санадҳои меъёрии мақомоти танзим ва назорати асбобро аз тарафи шахсони ҳуқуқию воқеӣ анҷом додани амалиёт бо асбоби хориҷӣ мувофиқи иҷозатномаҳо ба ҳуқуқи гузаронидани ғна гуна амалиёт, ба мутобикаи ин амалиёт ба қонунгузориҳои асбоб, шартҳои иҷозатнома ва риояи санадҳои меъёрии мақомоти танзим ва назорати асбоб, назорати асбобро қорӣ менамояд, аз тарафи бонкҳои ваколатдор иҷро шудани функсияҳои намояндаҳои назорати асбобро назорат менамояд.

Мақомоти назорати асбобӣ тартиб ва шакли баҳисобирии ҳисобот ва дигар ҳуҷҷатҳои амалиёти асбобии резидент ва ғайррезидентҳоро муайян мекунанд.

Давраи муҳимтарини инкишофи қонунгузорӣ дар баҳши назорати давлатӣ бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 28 июли соли 2006 алоқаманд мебошад. Мақсади санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, таъмини риояи шартҳо ва талаботи қонунҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгирӣ ва қатъ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо дар фаъолияти субъектҳои хоҷагидор мебошад.

Мавзӯи гузаронидани санҷишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор ва мақомоти ваколатдори давлатие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Қонуни мазкур санҷиш мегузаронад, инҳо мебошанд:

- ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал - мақомоти ваколатдор дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал;
- соҳаи сохтмон ва меъморӣ, истеҳсоли масолах, маснуот ва таркиби сохтмонӣ - мақомоти ваколатдор дар соҳаи сохтмон ва меъморӣ;
- бехатарии пешбурди корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ-мақомоти ваколатдори соҳаи назорати кӯҳкорӣ ва бехатарии корҳо дар саноат;

- дар соҳаи рақобат ва маҳдудсозии фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол, инҳисориҳои табиӣ, ҳифзи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон ва фаъолияти рекламавӣ - мақомоти ваколатдор дар соҳаи сиёсати зиддинҳисорӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон;

- оид ба истеҳсол, ҳосил намудан, коркард, истифода, нигоҳдорӣ ва баҳисобгирии металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, инчунин дигар амалиёт бо металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо- мақомоти ваколатдори назорати давлатӣ;

- оид ба истифодаи оқилона ва самараноки қувваи барқу гармӣ, сифати қувваи барқи таҳвилшаванда, ҳолати баҳисобгирии истеҳсол ва истеъмоли қувваи барқу гармӣ, тартиби тасдиқ ва тақсими меъёрҳои истеъмоли қувваи барқу гармӣ, ҳолати техникӣи нерӯгоҳҳои барқӣ, шабакаҳои барқӣ ва дастгоҳҳои барқию гармӣ, низоми истеъмоли қувваи барқу гармӣ, доир намудани чорабиниҳои таъминкунандаи хизматрасонии беҳатари дастгоҳҳои барқӣ ва истифодабарандаи гармӣ- мақомоти ваколатдори назорати энергетикӣ;

-оид ба стандартизатсия, сертификатсияи маҳсулот ва хизматрасонӣ, метрология ва таъмини ягонагии ченакҳо- мақомоти ваколатдор дар соҳаи стандартизатсиякунонӣ, метрология, сертификаткунонӣ;

-дар соҳаи нақлиёт ва хоҷагии роҳ мақомоти ваколатдор дар соҳаи нақлиёт;

-оид ба иҷозатномадиҳӣ- мақомоти иҷозатномадиҳанда;

-оид ба моликият ва идоракунии моликияти давлатӣ- мақомоти ваколатдори идораи амволи давлатӣ.

Субъектҳои хоҷагидор вазифадоранд, ҳар як санчишро дар дафтари бақайдгирии санчишҳо қайди хаттӣ намоянд.

Баъди ба субъектҳои хоҷагидор супурдани қарор оид ба гузаронидани санчиш, ҳар як шахси мансбдори мақомоти санчиш ӯҳдадор аст, ки дар Дафтари бақайдгирии санчишҳо маълумотҳои зеринро бо гузоштани имзои худ қайд намояд:

- фамилия, ном, номи падар, рақами шаҳодатнома (аз ҷумла шаҳодатномаи махсус), номи мақомоте, ки шаҳодатномаро додааст, муҳлати эътибори шаҳодатнома;

- фамилия, ном, номи падари мутахассиси даъватшуда чихати гузаронидани санчиш, инчунин рақами шаҳодатномаи хидматӣ, номи ташкилоте, ки мутахассиси даъватшуда намояндаи он мебошад. Дар сурати мустақил будани

мутахассис, рақами шаҳодатномаи шахсӣ ва агар тибқи Қонун фаъолияти мутахассиси даъватшуда бояд иҷозатнома дошта бошад, рақами иҷозатнома, номи мақомоте, ки иҷозатномаро додааст ва муҳлати эътибори иҷозатнома;

- асос барои санчиши фаъолияти субъекти хоҷагидор, сана ва вақти огози санчиш;

- мавзӯ ва мақсади санчиш.

Роҳбари субъекти хоҷагидор ўҳдадор аст, дар дафтари бақайдгирии санчишҳо маълумотҳои зеринро зикр наояд:

- сана ва вақти анҷоми санчишҳо;

- тадбирҳое, ки аз ҷониби шахси мансабдори мақомоти санчиш нисбати субъекти хоҷагидор андешида шудаанд;

- мулоҳизот дар шакли «Розиам», «Розӣ нестам», «Бо эродҳо розиам».

Предмети амали қонуни мазкур бо мафҳуми санчиши давлатӣ, ки дар қонун оварда шудааст, маҳдуд мегардад. Санчиш шакли фаъолияти назоратист, ки таҳти мафҳуми он амалҳои шахсони мансабдори мақомоти санчиш оид ба таъмини риоя ва иҷро гардидани талаботу шартҳои муқаррарнамудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби субъектҳои хоҷагидор, ошкор ва рафъ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо, пешгирӣ кардани онҳо ва истифодаи мӯҷозот фаҳмида мешаванд. Боздиди расмӣ шахси мансабдори мақомоти санчиш бо мақсади гузаронидани назорати давлатӣ ба фаъолияти субъектҳои хоҷагидор санчиш ҳисобида мешавад.

Моҳияти он аз ба амал баровардани тафтиши мувофиқати нишонаҳои моли (қори хизмати) истеҳсолкардаи шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ба талаботҳои ҳатмие, ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрий-ҳуқуқии дар асоси онҳо қабулгардида муқаррар намуданд, иборат мебошад.

Ба сифати талаботҳои ҳатмие, ки молҳои (қорҳои хизматҳои) истеҳсолшуда бояд ҷавобгӯяшон бошанд, талаботҳои стандарти давлатӣ ҷиҳати таъмини беҳатарии маҳсулот, қор ва хизмат мебошад, ба муҳити атроф, ҳаёт, саломатӣ, амволи одамон, мувофиқати техникаӣ ва иттилоотӣ, ба ҳам ивазшаванда будани маҳсулот, ягонагии усулҳои назорат ва тамғазанӣ мебошанд. Талаботҳои ҳатмӣ барои беҳатарии молҳо (қор, хизмат) дар асоси қонда ва меъёрҳои санитарӣ ва байторӣ низ муқаррар карда мешаванд.

Тазаккур бояд дод, ки меъёрҳои қонунгузорӣ дар хусуси ҳимояи ҳуқуқҳои шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ зимни амалӣ намудани назорати давлатӣ, нисбати назорати андозӣ, асъорӣ, бучетӣ, бонкӣ, суғурта, гумрукӣ, иҷозатдиҳӣ ва дигар навъҳои махсуси назорат паҳн намешаванд.

Дар асоси таҳлили меъёрҳои қонунгузории мазкур чунин мақомотҳои ҳокимияти иҷроияро номбар намудан мумкин аст, ки ҳангоми ба амал баровардани назорати давлатӣ риоя намудани талаботҳои ҳатмии қонунгузорию нисбати молҳо (қор, хизмат) назорат менамоянд, аз ҷумла, мақомоти стандарти давлатӣ, мақомоти давлатии соҳтмон, мақомоти тандурустӣ, мақомоти рушди иқтисодӣ ва савдо, мақомоти давлат дар соҳаи кишоварзӣ ва ҳифзи табиатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра.

Як қатор принципҳои ҳимояи ҳуқуқҳои шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкоронро номбар кардан мумкин аст, ки ҳангоми амалӣ намудани назорати (надзори) давлатӣ бояд ба инобат гирифта шаванд, аз ҷумла:

- эҳтимолияти бовиҷдонии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ;

- барои шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ кушода ва дастрас будани ҳамаи санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки талаботҳои ҳатмиро муқаррар намудаанд ва иҷрои онҳоро мақомотҳои назорат давлатӣ тафтиш менамоянд;

- муқаррар намудани талаботи ҳатмӣ дар асоси қонун ва дигар санадҳои меъёрий - ҳуқуқие, ки дар асоси онҳо қабул шудаанд;

- мутобиқати предмети ҷорабиниҳои амалишавандаи назоратӣ ба ваколати (салоҳияти) мақомоти назорати давлатӣ;

- ҷавобгарии мақомотҳои назорати давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо ҳангоми ба амал баровардани назорати давлатӣ барои вайрон намудани қонунгузории ҷорӣ ва ғайра.

Дастоварди муҳимтарини қонунгузорӣ дар ин самт муқаррар намудани талаботи амиқу дақиқ нисбати ташкил ва муҳлати гузаронидани ҷорабиниҳои назоратӣ мебошад. Аз ҷумла, давомияти гузаронидани ҷорабиниҳои назоратӣ, набояд аз бист рӯз дарозтар ва миқдори ҷорабиниҳои нақшавии назорати фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар давоми ду сол на зиёда аз як маротиба бошад.

Ба ҳайси кафолатҳои иловагии ҳифзи ҳуқуқҳои соҳибкорон ҳангоми ба амал баровардани назорати давлатӣ (контрол), маҳдудиятҳоеро номбар кардан мумкин аст, ки мутобиқи онҳо шахсони мансабдори мақомоти назоратӣ дар ҷараёни гузаронидани ин ҷорабиниҳо ҳуқуқ надоранд:

- талаботҳои ҳатмиро тафтиш намоёнд, ки ба салоҳияти мақомоти назоратие, ки аз номи онҳо шахси мансабдор баромад менамояд, дахл надоранд;

- тафтишоти нақшавиро дар ҳолатҳое, ки шахсони мансабдори кормандони шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкорин инфиродии бо тафтиш фаро гирифташуда ҳузур надоранд, баамал бароварда наметавонанд;

- пешниҳоди ҳуҷҷат, иттилоот ва нусхаи маҳсулотро талаб намоёнд, ки ба ҳайси объекти ҷорабиниҳои назоратӣ ё предмети тафтиш баромад намеkunанд ва инчунин гирифтани ҳуҷҷатҳои асиле, ки ҳамчун предмети тафтиш мебошанд;

- нусхаи маҳсулотро барои гузаронидани таҳқиқ (санҷиш), таҳхис бидуни ба расмият даровардани санади дахлдори шакли муқарраргардида ва ба миқдори зиёда аз меъёри муқаррарнамудаи стандарти давлатӣ ё дигар ҳуҷҷатҳои меъёрий талаб намоёнд;

- паҳн намудани маълумоте, ки сирри бо қонун ҳифзшавандаро ташкил медиҳад ва бинобар гузаронидани ҷорабиниҳои назоратӣ ба даст оварда шудааст, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузориин ҷорӣ пешбинӣ намудааст;

- дар муҳлатҳои муқаррарнамуда ҷорабиниҳои назоратино гузаронад.

Шахсони мансабдор ё намоёндаи шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, ё намоёндаи онҳо ҳангоми гузаронидани ҷорабиниҳои назоратӣ чунин ҳуқуқҳо доранд:

- бевосита дар гузаронидани ҷорабиниҳои назоратӣ иштирок намуда, онд ба масъалаҳое, ки ба предмети назорат дахл доранд эзоҳ диҳанд;

- гирифтани иттилоот мутобиқи қонун ё дигар санадҳои меъёрий-ҳуқуқӣ;

- шинос шудан ба натиҷаҳои тафтиш ва сабт намудани розигӣ, ё норозигии худ ба ҷорабиниҳои тафтишотӣ ё бо ҳаракатҳои алоҳидаи шахсони мансабдори мақомотҳои назорати давлатӣ;

- шикоят намудан аз болон ҳаракати (беҳаракатни) шахсони мансабдори мақомоти назорати давлатӣ мутобиқи қонунгузории ҷорӣ бо тартиби маъмурӣ ё судӣ.

Шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ бо талаби мақомоти назорати давлатӣ иштироки шахсони мансабдореро, ки барои ташкил ва гузаронидани ҷорабиниҳо оид ба иҷро намудани талаботҳои ҳатмӣ масъуланд ва инчунин намояндаҳои ҳудро ҳангоми гузаронидани ҷорабиниҳо оид ба назорат таъмин менамояд.

Зараре, ки ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар натиҷаи ҳаракати (беҳаракатни) шахсони мансабдори мақомоти назорати давлатӣ, ҳангоми гузаронидани назорат давлатие, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҷорӣ, зиддихуқуқӣ эътроф гардидааст, бояд талофӣ шавад.

Ҳифзи ҳуқуқи шахсони ҳуқуқӣ, ё соҳибкорони инфиродӣ ҳангоми гузаронидани назорати давлатӣ мутобиқи қонунгузории ҷорӣ бо тартиби маъмурӣ ё ин ки судӣ сурат мегирад.

Аризаи шикоятӣ аз болои ҳаракати (беҳаракатни) мақомотҳои назорати давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҷорӣ баррасӣ карда мешавад.

Санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқие, ки мақомотҳои назорати давлатӣ бо вайрон намудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул намудаанд, мутобиқи қонунгузорӣ пурра ё қисман безътибор ҳисобида мешаванд.

ҲАФТАИ ШАШУМ

Дарси дуюм – машғулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калидӣ: *функсияҳои давлат, функсияи иқтисодӣ, танзими муносибатҳои бозаргонӣ, танзими давлатии иқтисодиёт, сиёсати иқтисодии давлат, иттиҳодияҳои минтақавӣ, иҷозатдиҳӣ, даҳолати давлатӣ, дурнамо, банақшагириӣ, банақшагирии давлатии директивӣ, банақшагирии давлатии индикативӣ, функсияҳои андоз, функсияи фискалии андоз, фондҳои пули давлатӣ, захираҳои молиявии давлат, андозҳои мустақим, андозҳои ғайримустақим, андозҳои давлатӣ, андозҳои маҳаллӣ, кодекси андози ҚТ, назорати*

давлатӣ, мақомотҳои назорат, мақоми иҷозатномадиҳанда, назорати бевосита, назорати асърӣ.

Саволҳо барои муҳокима:

1. Танзими давлатии иқтисодиёт дар асоси кадом сиёсати давлат ба амал бароварда мешавад?
2. Сиёсати иқтисодии давлат чист?
3. Дараҷаҳои танзими давлатии иқтисодиётро номбар намоед;
4. Идоракунии давлатӣ аз танзими давлатӣ чӣ фарқият дорад?
5. Усулҳои ғайримустақими танзими иқтисодиётро маънидод намоед;
6. Мақсади танзими давлатӣ дар соҳаи иқтисодиёт аз чӣ иборат мебошад?
7. Таъмини ҳуқуқи танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ;
8. Объектҳои сиёсати иқтисодии давлат чиро ташкил менамоянд?
9. Ба сифати объекти танзимнамоии давлатӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ чӣ баромад мекунад?
10. Усулҳои таъсиррасонии давлат ба иқтисодиёт ба чанд намуди асоси тақсим карда мешаванд?
11. Иҷозатдиҳӣ – воситаи нисбатан хусусиятноки танзимнамоии давлатии маъмурии иқтисодиёт;
12. Банақшагирӣ–фаъолияти давлат дар шахси мақомоти идоракуни ва инчунин субъектҳои фаъолияти иқтисодӣ оид ба коркарди нақша;
13. Низоми дурнамои давлатӣ аз чанд ғуруҳ иборат мебошад?
14. Чанд намуди банақшагирӣ қой дорад?
15. Функсияҳои андозро номбар намоед.

ВАРИАНТИ ЯГОНАИ ДУРУСТИ ҶАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

1. Танзими давлатии иқтисодиёт дар асоси кадом сиёсати давлат ба амал бароварда мешавад?
а) дар асоси сиёсати иқтисодии давлат;

- б) дар асоси сиёсати иҷтимоии давлат;
- в) дар асоси сиёсати фарҳангии давлат;
- г) дар асоси сиёсати маънавии давлат;
- д) дар асоси сиёсати дастгирии давлатии соҳибкорон.

2. Дарачаҳои танзими давлатии иқтисодиётро муайян намоед:

- а) дараҷаи баландтарини танзими давлатии иқтисодиёт;
- б) дараҷаи миёнаи танзими давлатии иқтисодиёт;
- в) дараҷаи пасттарини танзими давлатии иқтисодиёт;
- г) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

3. Таъмини ҳуқуқии танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ гуфта:

- а) шакли ҳуқуқӣ бахшидан ба воситаҳои меноманд, ки тавассути танзимномаӣ ба амал бароварда мешавад;
- б) маҳдудкунии давлатиро меноманд;
- в) расонидани ёрии ҳуқуқиро меноманд;
- г) танзими ҳуқуқии рақобат ва маҳдудсозии фаъолияти инҳисориро меноманд;
- д) ёрии ҳуқуқӣ ва дастгирии давлатии соҳибкоронро меноманд.

4. Усулҳои таъсиррасонии давлатро ба иқтисодиёт муайян намоед:

- а) мустақим ва ғайримустақим;
- б) ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ;
- в) идоракунӣ ва маъмурий;
- г) яккасардорӣ ва инҳисорӣ;
- д) гуманизм ва фардияти ҷавобгарӣ.

5. Низомии дурнамои давлатӣ аз чанд ғуруҳ иборат мебошад?

- а) дурнамои дарозмуҳлат, дурнамои миёнамуҳлат ва дурнамои кӯтоҳмуҳлат;
- б) дурнамои дарозмуҳлат ва дурнамои кӯтоҳмуҳлат;
- в) дурнамои дарозмуҳлат ва дурнамои миёнамуҳлат;
- г) дурнамои иқтисодӣ ва дурнамои иҷтимоӣ;
- д) дурнамои дохилӣ ва дурнамои хориҷӣ.

ҲАФТАИ ШАШУМ

Дарси сеюм – лексия

Мавзӯ: Танзими ҳуқуқии рақобат ва инҳисор дар бозор **Мундариҷаи мухтасари машғулият:**

1. Мафҳуми рақобат
2. Ҳуқуқи субъекти соҳибкорӣ ба рақобат
3. Танзими ҳуқуқии фаъолияти инҳисорӣ
4. Манъ намудани монополияи соҳибкорон ва фаъолияти гайриқонунии мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва мақомотҳои худ-идораи маҳаллӣ
5. Ҳифзи ҳуқуқи аз рақобати бевичдонона

1. Мафҳуми рақобат

Рақобат–ин истилоҳи иқтисодӣ буда, муносибатҳои махсуси иқтисодии (мусобиқа, мубориза) байни иштирокчиёни бозорро баҳри истеҳсол ва фурӯши (мубодилаи) неъматҳои моддӣ, тавсиф менамояд. Таъсири мусбӣи рақобат ба иқтисодиёт дар он таҷассум меёбад, ки он барои самаранок тақсим намудани захираҳо мусоидат намуда, ташаббуси соҳибкороиро рағбат мебахшад.

Ҷиҳати манфии рақобат муфлисшавӣ ва бекормонии кормандони корхонаҳои муфлис мебошад. Қонунгузорӣ дар бораи рақобат ва инҳисор аз санадҳои қонунгузории бахши рақобат ва қонунгузорӣ дар бораи инҳисорҳои давлатӣ ва табиӣ иборат мебошад.

Қонунгузорӣ оид ба рақобат – аз қонунгузории зиддинҳисорӣ ва қонунгузорӣ дар бораи рақобати бевичдонона иборат аст.

Зери қонунгузории инҳисорӣ маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие фаҳмида мешавад, ки барои маҳдуд намудани инҳисори иқтисодиёт тавассути назорати давлатӣ ба вазъи афзалиятноки ҳолати субъектҳои соҳибкорӣ пешгирӣ ва таъқиби фаъолияти инҳисорӣ рағбат карда шудааст.

Қонунгузорӣ дар бораи рақобати бевичдонона – маҷмӯи санадҳои ҳуқуқие мебошад, ки барои пешгирӣ ва таъқиби рақобати бевичдонона рағбат карда шудааст.

Қонунгузорӣ дар бораи инҳисори давлатӣ ва табиӣ - соҳаи мустақили танзимнаомии ҳуқуқи дар низоми қонунгузории

рақобат ва инҳисор мебошад. Санадҳо дар бораи инҳисори табиӣ ва давлатӣ ба таркиби қонунгузори рақобат дохил шуда наметавонад, чунки барои маҳдуд ва манъ намудани рақобат дар доираҳои муайяни фаъолияти соҳибкорӣ ба мақсади танзим намудани манфиатҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ равона карда шудаанд. Чунин инҳисорҳо дар соҳти иқтисодиёти бозоргонӣ маҳдуд мебошанд.

Рақобат дар бозори мол, мусобикаи озоди субъектҳои хоҷагидор, ки амалиёти мустақилонаи онҳо имконияти таъсиррасонии яктарафӣ ҳар кадоми онҳоро ба шароити умумии муомилоти мол дар бозори молӣ дахлдор ба таври самарабахш маҳдуд менамояд.

Нишонаҳои рақобат инҳоянд:

Рақобат – ин мусобикаи иқтисодӣ, ки ;

- дар ҳаракатҳои мустақилона таҷассум меёбад;

- байни субъектҳои рақиб ба амалбароварда мешавад;

- дар доираи – муайяни иқтисодӣ - ҳуқуқи ки бо номи бозор ифода шудааст, вучуд дорад.

Ҳаракатҳои рақобатнок гуфта, ҳаракатҳои меноманд, ки аз ҷониби субъекти соҳибкорӣ барои ба даст овардани бартариятҳои ҳуқуқӣ дар фаъолияти мусобикавӣ равона карда шудаанд. Мақсади асосии рақобат ба даст овардани ғолибӣ тавассути ҷалб намудани талаботи харидорон ва қонеъ намудани ин талаботҳо мебошад.

Ҳаракатҳои рақобатнок усулҳои махсуси ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ мебошанд ва ду намуди чунин ҳаракатро ҷудо намудан мумкин аст: 1) нархӣ ва 2) ғайринархӣ.

Ҳаракати нархӣ чунин ҳолатро меноманд, ки субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ бо роҳи паст намудани нархи мол (кор – хизмат) ва ҳамин тариқ, ҷалб намудани харидорон ба амал бароварда мешавад.

Агар субъекти фаъолияти соҳибкорӣ бидуни назордошти имкониятҳои худ ба ин кор даст занад, мумкин аст муфлис шавад.

Дигар ҳаракатҳои рақобатнок бо номи ҳаракатҳои «ғайринархӣ» маълум мебошанд, чунки бевосита ба муқаррар ё паст намудани нарх алоқаманд нестанд. Онҳо пеш аз ҳама, дар имконияти озодона ворид гардидан ба бозор барои ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ оид ба қонеъ

намудани талаботи харидорон, ишғол намудани ҷойи беҳатареро дар бозор ва ғайраро дар назар доранд. Инчунин беҳтар намудани сифат ва хусусиятҳои истеъмолии мол (кор, хизмат), васеъ гардонидани асортимент, ба муомилот дохил намудани моли (кор, хизмат) нав, беҳтар намудани хизматрасонӣ, муқаррар ва дароз намудани муҳлати кафолатнок, истифодаи технологияи нав (ихтироот, нусхаҳои саноатӣ), нишонаҳои молӣ ва дигар объектҳои саноатӣ, ҳаракатҳои рекламавӣ ва ғайраҳо низ ҳамчун ҳаракатҳои ғайринархӣ ҳисобида мешаванд.

Қайд бояд кард, ки миқдори зиёди истеҳсолкунандагон (харидорон) дар бозор ҳатман маънои рақобатро байни онҳо надорад, чунки онҳо метавонанд байни худ созишномаҳои банданд, ки рақобатро истисно намояд: масалан, нигоҳ доштани нархи ягона, ҳаҷми мол, тақсими бозор ва ғайра.

Бинобар ин миқдори фурушандагон ва харидорон, вучуд надоштани монеа барои ворид гардидан ба бозор ва дигар омилҳо ба сифати шартҳои баамалбарории ҳаракатҳои рақобатнок баромад мекунанд.

Озодии баамалбарории ҳаракатҳои рақобатнок маҳдудиятҳои қонунгузорино нисбати ин муносибатҳо доро аст:

- мазмуни ҳаракатҳои рақобатнок ;
- субъектҳои, ки ҳуқуқи ба амал баровардани ҳаракатҳои рақобатнокро доранд ;
- доираи ҷаъолияти соҳибкорие, ки дар онҳо ҳаракатҳои рақобатнок ба амал бароварда мешаванд.

Маънкуниҳо ва маҳдудкуниҳое, ки ба мазмуни ҳаракатҳои рақобатнок дохиланд бо қонунгузориҳои ҷорӣ муқаррар карда шудаанд. Масалан, ҷаъолияти иқтисодие, ки барои инҳисорикунонии иқтисодиёт ва рақобати носолим равона мебошанд, манъ карда шудаанд.

Истифодаи ҳуқуқҳои граҷданӣ ба мақсади маҳдуд намудани рақобат ва сӯиистифода аз вазъи афзалиятнокии худ дар бозор манъ карда шудааст (қ. 2 м. 10 КГҶТ).

Қонунгузорӣ маънкуниҳоро дар баҳши ба амал баровардани ҳаракатҳои рақобатнокии «нархӣ» ва «ғайринархӣ» дар бар мегирад. Аз ҷумлаи ҳаракатҳои нархӣ ба сифати ҳаракатҳои зиддиҳуқуқӣ инҳо баромад менамоянд:

мукаррар намудани нархҳои баланди инҳисорӣ, ё нархҳои пасти инҳисорӣ; нархҳои демпингӣ ва ғайра.

Аз ҷумлаи ҳаракатҳои ғайринархӣ ҳамчун ҳаракатҳои зиддиҳуқуқӣ инҳоро номбар намудан мумкин аст: фурӯши мол бо истифодаи ғайриқонунии нишонаи молӣ ва дигар воситаҳои фардиқонунии субъекти соҳибкорӣ, таъзиби рақибон тавассути реклама ва ғайра

Натиҷаи бехтарини ба амал баровардани ҳаракатҳои рақобатнок ҷуноне аз мафҳуми қонунии рақобат бар меояд - маҳдуд намудани имкониятҳои субъекти фаъолияти соҳибкорӣ бо тартиби таъсиррасонии яктарафа ба шартҳои умумии муомилоти мол (кор, хизмат) дар бозори мувофиқ мебошад. Дар ҳолати акс, на дар бораи рақобат, балки дар бораи инҳисор ҳарф бояд зад.

Шарти умумии муомилоти мол (кор, хизмат) - ин озодии бо қонун мукарраргардидаи бастанӣ шартнома оид ба хариду фурӯши мол (кор, хизмат) дар бозор мебошад, аз ҷумла, бо нархи озоди шартномавӣ.

Субъектҳои рақобат – шахсоне мебошанд, ки мувофиқи қонунгузорӣ дорои ҳуқуқи ба амал баровардани ҳаракатҳои рақобатӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ (хоҷагӣ) мебошанд.

Субъектҳои хоҷагидорӣ - шахсони ҳуқуқӣ, аз ҷумла хориҷӣ, иттиҳодияҳои онҳо, инчунин шаҳрвандоне мебошанд, ки бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ фаъолияти соҳибкорӣ мекунанд (қ. 5 м. 3 Қонун «Дар бораи рақобат»). Шарти зарурии дохил намудани шахсони мазкур ба доираи субъектҳои муносибатҳои рақобат, аз ҷониби онҳо ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ мебошад.

Иштирокчиёни муомилоти амволие, ки ҳамчун субъекти соҳибкорӣ нестанд ба сифати субъекти муносибатҳои рақобат низ баромад карда наметавонад, аз ҷумла шахсони воқеие, ки ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифта нашудаанд. Ҳуқуқи ба амал баровардани ҳаракатҳои рақобатнокро инчунин мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ ва шахсони мансбодори онҳо низ надоранд.

Истилоҳи «рақибӣ воқеӣ» ва «рақибӣ эҳтимолӣ» дар қонунгузори кушода нашудааст.

Ба рақибони воқеӣ ҳамчун қоида, субъектҳои соҳибкорие мансубанд, ки воқеан дар муносибатҳои рақобат иштирок

доранд ва дорои мустақиллиятни амволӣ, ташкилӣ ва ҳуқуқӣ мебошанд. Ин, қисман, дар ба амал баровардани ҳаракатҳои рақобатнок оид ба фуруши молҳои ивазшаванда (кор, хизмат) дар бозори муайян таҷассум меёбад.

Рақибони эҳтимоли субъектҳои соҳибкоре мебошанд, ки базаи моддӣ-техникӣ, кадрӣ, технологиро барои истеҳсоли молҳои муайян доранд, вале бо сабабҳои гуногун ин имкониятро ба амал намебароранд, моли муайяно истеҳсол намуда бошанд ҳам, вале онро дар ҳудуди бозори тадқиқшаванда намефурушанд ва субъектҳои нави соҳибкоре, ки ба бозори муайяни молӣ ворид мегарданд.

Ба ҳайси субъекти рақобат на танҳо субъектҳои алоҳидан соҳибкорӣ, балки гурӯҳи шахсон низ баромад мекунанд.

Гурӯҳи шахсон гуфта, гурӯҳи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеиеро меноманд, ки нисбати онҳо як ё якҷад шартҳои зерин иҷро мегарданд:

- шахс ё якҷанд шахс якҷоя дар натиҷаи созиш (амалиётҳои мувофиқашуда) ҳуқуқ доранд мустақим ва ғайримустақим (аз ҷумла дар асоси шартномаҳои хариду фуруш, идоракунии боэҳтимоли, фаъолияти якҷоя, супориш ё содир кардани дигар аҳдҳо) зиёда аз панҷоҳ фоизи ҳисоби умумии овозҳоро, ки ба саҳмияҳо (ҳиссаҳо) мувофиқ меоянд ва сармояи ошйномавии шахсони ҳуқуқиро ташкил медиҳанд, ихтиёрдорӣ намоянд. Дар ин ҳолат таҳти ихтиёрдории ғайримустақим овозҳои шахси ҳуқуқӣ, имконияти ихтиёрдории воқеии $\bar{y}$ ба воситаи шахсони сеюм, ки нисбати онҳо шахси якум ҳаман он ҳуқуқу салоҳияти дар боло номбаршударо дорад, фаҳмида мешавад;

- шахс ё якҷанд шахс дар асоси шартнома ё бо роҳи дигар имконият пайдо мекунанд, ки қарори қабулшавандаи дигар шахс, ё шахсон, аз ҷумла шартҳои аз тарафи дигар шахс ё шахсон ба роҳ мондани фаъолияти соҳибкориро муайян намоянд, ё салоҳияти мақомоти иҷроияи дигар шахс ё шахсонро дар асоси шартнома ба ҷо оваранд;

- шахс ҳуқуқӣ таъин намудани мақомоти иҷроияи ягона ё зиёда аз панҷоҳ фоизи ҳайати мақомоти иҷроияи дастаҷамъии шахси ҳуқуқӣ, ё бо пешниҳоди $\bar{y}$ зиёда аз панҷоҳ фоизи ҳайати шӯрои директорон (шӯри нозирон), ё дигар мақомоти идоракунии дастаҷамъии шахси ҳуқуқиро дорад;

- шахси воқеӣ метавонад салоҳияти мақомоти ягонаи иҷроияи шахси ҳуқуқиро иҷро намояд;

- худи ҳамон шахсони воқеӣ, ҳамсарони онҳо, падарону модарон, фарзандон, бародарону хоҳарони онҳо ё шахсоне, ки ҳамон шахси ҳуқуқӣ пешниҳод кардааст, зиёда аз панҷоҳ фоизи ҳайати мақомоти иҷроияи дастаҷамъӣ ё шӯрои директорон (шӯрои нозирон) ё дигар мақомоти идоракунии дастаҷамъии ду ва зиёда шахсони ҳуқуқиро ташкил медиҳанд. Мақомоти идоракунии дастаҷамъии ду ва зиёда шахсони ҳуқуқӣ инчунин мақомоте мебошад, ки бо пешниҳоди ҳамон шахсони ҳуқуқӣ зиёда аз панҷоҳ фоизи ҳайати шӯрои директорон (шӯрои нозирон), ё дигар мақомоти идоракунии дастаҷамъӣ интиҳоб мешавад;

- худи ҳамон шахсони воқеӣ, ҳамсарони онҳо, падарону модарон, фарзандон, бародарону хоҳарони онҳо ё шахсони ҳуқуқӣ мустақилона ё ба воситаи намоёндоҳо (вакилон) дар маҷмӯъ ва зиёда аз панҷоҳ фоизи овозхое, ки ба саҳмияҳо (ҳиссаҳо) мувофиқ меоянд ва сармояи ойнномавии ҳар кадоми аз ду ва зиёда шахсони ҳуқуқиро ташкил медиҳанд, ҳуқуқи ихтиёрдорӣ қардан доранд;

- шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ мустақилона, ё ба воситаи намоёндоҳо (вакилон) дар маҷмӯъ зиёда аз панҷоҳ фоизи овозхоеро, ки ба саҳмияҳо (ҳиссаҳо) мувофиқ меоянд ва сармояи ойнномавии шахси ҳуқуқиро ташкил медиҳанд ва худи он шахсони воқеӣ- ҳамсарони онҳо, падарону модарон, фарзандон, бародарону хоҳарони онҳо, ки ҳамон як шахси ҳуқуқӣ пешниҳод кардааст, зиёда аз панҷоҳ фоизи ҳайати мақомоти иҷроияи дастаҷамъӣ, ё шӯрои директорон (шӯрои нозирон), ё дигар мақомоти идоракунии дастаҷамъии дигар шахси ҳуқуқиро ташкил медиҳанд, ҳуқуқи ихтиёрдорӣ қардан доранд.

Қонунгузорӣ дар бораи рақобат ва инҳисор инчунин мафҳуми «шахсони бонуфуз»-ро низ дар бар мегирад. Шахсони бонуфуз- шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие мебошанд, ки кодиранд ба субъектҳои хоҷагидор, ки фаъолияти соҳибқорино амалӣ мегардонанд, таъсир расонанд.

Инҳо шахсони бонуфузи шахси ҳуқуқӣ шуда метавонанд:

-узви шӯрои директорон (шӯрои нозирон) ё дигар мақомоти идоракунии дастаҷамъӣ, узви мақомоти иҷроияи дастаҷамъии он, инчунин шахсе, ки салоҳияти мақомоти яқасардории иҷроияи онро амалӣ мегардонад;

-шахсоне, ки ба ғуруҳи шахсони ҳуқуқӣ тааллуқдошта дохил мешаванд;

-шахсоне, ки ҳуқуқи дар маҷмӯъ зиёда аз бист ғоизи овозхоро, ки ба саҳмияҳо (ҳиссаҳо) мувофиқ меоянд ва сармояи оинномавии ҳамин шахси ҳуқуқиро ташкил медиҳанд, ихтиёрдорӣ меkunанд. Агар шахси ҳуқуқӣ иштирокчии иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ бошад, он вақт ба қатори шахсони бонуфузи вай аъзон шӯрои директорон (шӯрои нозирон) ё дигар мақомоти идоракунии дастаҷамъӣ, инчунин шахсоне, ки салоҳияти мақомоти яқасардории иҷроияи иштирокчиёни ғуруҳи саноатӣ молнавиҳо амалӣ мегардонанд, дохил мешаванд.

Шахсони бонуфузи шахси воқеӣ, ки ғаъолияти соҳибкориро амалӣ мегардонанд, шуда метавонанд:

-шахсоне, ки ба ғуруҳи шахсони воқеӣ тааллуқдошта дохил мешаванд;

-шахси ҳуқуқӣ, ки дар ҳаёти он шахси воқеии мазкур ҳуқуқ дорад ба зиёда аз бист ғоизи маҷмӯи умумии овозҳо, ки ба саҳмияҳо (ҳиссаҳо) мувофиқ меоянд ва сармояи оинномавии ҳамин шахси ҳуқуқиро ташкил медиҳанд, ихтиёрдорӣ намояд.

Дар қонуни мазкур ғуруҳи шахсон ҳамчун субъекти ягонаи хоҷагидор ҳисобида мешаванд.

Аҳамияти истилоҳи ҳуқуқии шахсони бонуфуз дар он аст, ки тавассути он шахсонро, ки қобилияти ба ғаъолияти соҳибкории дигарон таъсир расониданро доранд, ҷудо карда мешаванд. Қобилияти таъсиррасонӣ ба шахсони бонуфуз имконият медиҳад, ки дар муборизаи рақобатнок ширкат варзида, субъекти хоҷагидориро ба ҳолати инҳисорӣ оваранд ва дар ин замина ҳуқуқвайронкунии низ содир намоянд. Бинобар ин ба шахсони бонуфуз назорати давлатӣ муқаррар карда мешавад.

Муносибатҳои рақобатнок дар доираи муайяни ғаъолияти соҳибкорӣ, ки бо номи бозори рақобатнок машҳуранд, вучуд дошта метавонанд, яъне онҳо тавсифкунандаи мавҷудияти фазои рақобатнок мебошанд.

Фазои рақобатнок дар бозор – ин чунин ҳолати бозор мебошад, ки дар он субъектҳои соҳибкорӣ метавонанд имкониятҳои худро оиди муборизаи рақобатнок байни ҳамдигар амалӣ намоянд. Чунин фазоро давлат ба воситаи

гадбикӣ чораҳои зарурӣ оид ба дастгирии рақобат ва ҳудӣ субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, бо роҳи амалӣ намудани ҳуқуқҳои худ ба вучуд меоранд.

2. Ҳуқуқи субъекти соҳибкорӣ ба рақобат

Ҳуқуқи соҳибкор ба рақобат ҳамчун як ҷузъи таркибии ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ ва ба ҳайси як ваколати субъекти фаъолияти соҳибкорӣ баромад мекунад¹. Ин бо роҳи ба амал баровардани имкониятҳои ҳуқуқии соҳибкор, ҳангоми ба амал баровардани фаъолияти худ ва ба амал баровардани ҳаракатҳои рақобатнок бо дигар соҳибкорон барои ба даст овардани фоидаи зиёд ба воситаи фуруши афзалиятноки мол (кор, хизмат) ба харидорон, амалӣ карда мешавад.

Ҳуқуқ ба рақобат барои он зарур аст, ки субъекти соҳибкорӣ имконияти бо инҳисорӣ муқобилият карданро дошта бошад.

Ҳуқуқ ба рақобат аз меъёрҳои конститусионӣ оид ба озодии ҷойивазкунии мол, кор, хизмат ва озодии фаъолияти иқтисодӣ соҳибкорӣ маншаъ мегирад (м. 12 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Мазмунӣ ҳуқуқи рақобатро чунин ваколатҳо ташкил медиҳанд:

- 1) ваколат ба ҳаракатҳои худ;
- 2) ваколати талабкунӣ;
- 3) ваколатҳо барои Ҳимоя.

Ҳуқуқ ба ҳаракатҳои худ гуфта, имконияти субъекти соҳибкориро барои ба амал баровардани ҳаракати рақобатнок нисбати рақибон ба мақсади ҷалб намудани талаботи харидорон ба моли (кори, хизмати) худӣ меноманд.

Воқеияти асосии ҳуқуқ ба рақобати субъекти соҳибкорӣ ин имконияти соҳибкор оиди озодона ворид гаштан ба бозор ва ба амал баровардани фаъолияти дилхоҳи соҳибкорӣ мебошад. Ба вучуд омадани корхонаи нави истеҳсоли ва савдо боиси ба вучуд омадани муносибатҳои рақобатнок байни ин корхона ва корхонаҳои вучуддошта мегардад.

¹ Ниг.: Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции и монополии) М., 2002.

Ба амал баровардани ҳаракатҳои рақобатнок боиси ҳалалдор намудани дигар субъектҳои соҳибкорӣ мегарданд, вале чунин ҳалалрасонӣ ба ҳуқуқвайронкунӣ алоқаманд намебошад. Ба ақидаи Ф.Г.Шершеневич, кушодани бинои нави савдо дар ру ба руи мағозаи вучуддошта боиси ҳалалдор гардидани савдои он мегардад, вале чигуна зараре, ки чунин рақобат нарасонад, он танҳо дар ҳудуди ба амал баровардани ҳуқуқ мебошад¹.

Олимон инчунин дар доираи ҳуқуқ ба рақобат, ҳуқуқи ба шахсони дигар расонидани ҳалалро махсус қайд менамоянд ва ин пеш аз ҳама ба ҳуқуқи рақобат тааллуқ дорад, ки бо роҳи ҷалб намудани мизочон, ё ин ки ишғол намудани ҷойи беҳтаре дар бозор ба амал бароварда мешавад².

Дахл намудан ба манфиати рақибон маънои талабкунӣ ҳимояи судиро надорад, чунки муносибат дар савдо - ин муҳолифати доимии манфиатҳои рақибон мебошад, ки ғолибияти яке аз онҳо боиси муфлисшавии тарафи дигар мегардад, ки новобаста аз оқибати нгувор қонунӣ мебошад³.

Мувофиқи қисми 2 моддаи 3 КГҶТ шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ҳуқуқҳои граждании худро бо ирода ва ба манфиати худ амалӣ мегардонанд. Манфиати асосии соҳибкори рақибро гирифтани фоида бо роҳи мағлуб намудани рақиб ва ҷалб намудани талаботи истеъмолкунандагон ташкил медиҳад.

Имконияти расонидани ҳалал аз моҳияти ҳуқуқ ба рақобат бармеояд. Мағлуб шудан дар муборизаи рақобатнок, ё кам шудани фоида, ё муфлисшавии субъекти фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун қисмати таркибии таваккалии соҳибкорӣ мебошад.

Ҳуқуқи талабкунӣ гуфта, имконияти субъекти рақобатноки соҳибкориро оиди талаб намудан аз ҳамаи шахсони дигар (соҳибкорон, мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва шахсони мансабдорӣ онҳо) меноманд, ки онҳо ҳуқуқҳои уро барои баамал баровардани ҳаракатҳои рақобатнок вайрон накунанд, ё ин ки нисбати ӯ фаъолияти бо қонун манъшудан инҳисориро ба амал набароранд.

¹Шершеневич Г.Ф Учебник русского гражданского права. М. 1995.

² Саватъе Р.Теория обязательств. М.: 1972 С.335.

³ Ниг.; Шретер В. Недобросовестная конкуренция. СПб., 1914.С.6.

Ҳуқуқ ба ҳимоя чунин маъно дорад, ки субъекти соҳибкорӣ ҳуқуқ дорад ба воситаи чораҳои худҳимоя ҳуқуқҳои ҳудро ҳифз кунад, инчунин нисбати ҳуқуқвайронкунанда, чораҳои маҷбуркунии давлатиро дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи граҷданӣ, маъмурӣ ва ҷиноӣ низ татбиқ намояд.

Ҳуқуқи субъекти фаъолияти соҳибкорӣ ба рақобат аз ҷониби қонун баҳри ҳифзи манфиатҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ (масалан роҳ надодани рақобат дар соҳаи инҳисорӣ давлатӣ ва табиӣ) маҳдуд карда мешавад.

3. Танзими ҳуқуқи фаъолияти инҳисорӣ

Дар қонунгузори қорӣ, яъне банди 10, моддаи 3 Қонун «Дар бораи маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол» мафҳуми умумии фаъолияти инҳисорӣ оварда шудааст, ки мувофиқи он фаъолияти инҳисорӣ - дар бозорҳои мол аз мавқеи ҳукмфармоии худ сӯиистифода кардани субъекти хоҷагидор (гурӯҳи шахсон), бастанӣ созишнома ё иҷрои амалҳои мувофиқашудае, ки бо қонунгузори зиддиинҳисорӣ манъ карда шудаанд, фаҳмида мешавад. Ҳамин тариқ, истилоҳи инҳисор дар адабиётҳои ҳуқуқӣ ва санадҳои меъёрӣ барои тавсифи чунин ҳолатҳо истифода мешавад:

- мавқеи ҳукмфармой субъекти соҳибкорӣ дар бозор ;
- ваколатҳои махсуси (имтиёз, ҳуқуқ) субъектҳои соҳибкорӣ барои ба амал баровардани ин ё он намуни фаъолияти соҳибкорӣ дар бозор.

Новобаста ба тавсифҳои гуногуни инҳисор – моҳияти он дар ҳолати истисноии субъекти фаъолияти соҳибкорӣ ифода шуда, ба ӯ имконият медиҳад, ки ба шартҳои умумии муомилоти мол (қор, хизмат) дар бозори муайян таъсири ҳалкунанда расонад.

Чунин навиҳои инҳисорро ҷудо намудан мумкин аст:

1) инҳисоре, ки дар натиҷаи таъсири танзими бевоситаи давлат ба вучуд меояд;

2) инҳисоре, ки дар натиҷаи фаъолияти мустақили субъектҳои соҳибкорӣ бе танзими бевоситаи давлат ба вучуд меояд;

3) инҳисоре, ки дар натиҷаи доштани ҳуқуқҳои истисноӣ ба вучуд меояд.

Инҳисорро инчунин вобаста ба ҳифзи онҳо аз рақобат низ тасниф намудан мумкин аст. Дар ин ҷо инҳисоре дар назар

дошта шудааст, ки мавҷудияти рақобатро дар асосҳои қонунӣ истисно менамояд. Ба ин намудҳои инҳисор, инҳисори аз тарафи давлат танзимшаванда ва инҳисореро, ки бо доштани ҳуқуқҳои истисноӣ алоқаманд мебошанд, дохил карда мешаванд. Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ ин намудҳои инҳисор бо номҳои гуногун, аз қабилӣ инҳисори «пӯшида», «расмӣ», «ҳуқуқӣ» ифода мешаванд.¹

Чунин навъҳои ингуна инҳисорҳоро ҷудо намудан мумкин аст:

1) инҳисоре, ки бевосита аз ҷониби давлат танзим мешавад;

2) инҳисоре, ки дорандаи ҳуқуқи истисноиянд.

Дигар инҳисорҳо аз рақобат ҳифз карда намешаванд ва бояд ба қонунҳои иқтисодӣ бозори рақобатнок иттилоат намоянд.

Инҳисори навъи якум, бо иродаи давлат ва ба мақсади таъмин намудани манфиатҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ созиш дода мешавад. Онҳо аз рақобат ҳифз шудаанд ва дар маънои васеъ инҳисори давлатӣ мебошанд.

Чунин навъҳои онҳоро ҷудо менамоянд:

- инҳисори давлатӣ

- инҳисори табиӣ.

Инҳисори давлатӣ гуфта, инҳисореро меноманд, ки мутобиқи қонунгузории ҷорӣ таъсис дода шуда, ҳудуди молики он, субъекти инҳисор, шакли назорат, танзими фаъолияти онҳо ва инчунин ваколати мақомоти назоратӣ муайян карда шудаанд.

Инҳисории давлатӣ барои ҳифзи манфиатҳои давлат, харидорон, мустаҳкам намудани амният, манфиатҳои савдои берунӣ, ҳарбӣ - сиёсӣ ва ғайра зарур аст. Онҳо ба тарзи императивӣ созиш дода мешаванд ва мақсади онҳо таъмини манфиатҳои ҳуқуқӣ - умумӣ мебошад.

Инҳисори давлатӣ бо ёрии воситаҳои гуногун, ки дар санадҳои меъёрий - ҳуқуқӣ пешбинӣ шудаанд, ба амал бароварда мешавад. Масалан, инҳисори давлатӣ ҷиҳати содирот ва воридоти намудҳои алоҳидаи молҳо тавассути

¹Ниг.: Хейфец И.Д. Личные права и их хозяйственное назначение в Союзе ССР и на Западе. М.: 1930. С.95; Предпринимательское право РФ. М: 2006. С.474.

ичозатдихӣ барои чунин фаъолият ба амал бароварда мешавад. Иҷозатнома барои ба амал баровардани онҳо танҳо ба субъектҳои хоҷагидорӣ махсус – корхонаҳои воҳиди давлатӣ дода мешавад.

Монополияи табиӣ – ҳолати бозори мол (кор, хизматрасонӣ), ки ҳангоми он ташкил кардани шароити рақобатнок барои қонеъ гардонидани талабот ба намудҳои муайяни молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) ғайриимкон аст, ё ин амал бо назардошти хусусиятҳои хоси технологияи истеҳсолот (бинобар хеле кам шудани хароҷот ба воҳиди мол вобаста ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолот) аз нигоҳи иқтисодӣ матлуб намебошад (банди 1 моддаи 4 Қонуни ҚТ «Дар бораи монополияҳои табиӣ» 05-03-07).

Субъекти монополияи табиӣ – субъекти хоҷагидор (шахси ҳуқуқӣ), ки ба истеҳсоли (фуруши) молҳо, иҷрои кор ва (ё) хизматрасонӣ ба истеъмолкунандагон дар шароити монополияи табиӣ машғул аст (б 2 м. 4 Қонуни ҚТ «Дар бораи монополияҳои табиӣ»).

Қонун чунин асосҳои табиӣ ин навъи инҳисорро муқаррар намудааст:

а) ба тарзи дахлдор паст гардидани хароҷоти истеҳсоли номгӯи муайяни мол (хизмат) барои воҳиди мол ҳангоми зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсоли онҳо;

б) молҳое (хизматҳое), ки субъектҳои инҳисори табиӣ истеҳсол меkunанд, нивзашаванда мебошанд;

в) талабот ба молҳое, ки субъекти инҳисори табиӣ истеҳсол мекунад, ба миқдори ниҳоят кам аз тағйирёбии нарх ба ин молҳо алоқаманд мебошад.

Мавҷудияти ин навъи инҳисор бо он асоснок карда мешавад, ки дар доираи муайяни фаъолияти соҳибкорӣ рақобат бо сабабҳои объективӣ самара надорад, чунки як субъекти соҳибкорӣ метавонад ҳаман бозорро бо ин мол таъмин кунад. Барои онки ягон доираи фаъолият ҳолати инҳисори табиӣро ишғол кунад, зарур аст, ки аз ҷониби давлат ба чунин сифат эътироф карда шавад. Бинобар ин давлат ба мақсади таъмин намудани фаъолияти самаранокӣ субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, ки дар ин соҳаҳо фаъолият менамояд ва инчунин барои таъмини мувозинати манфиатҳои харидорон ва соҳибкорон ин соҳаҳо инҳисори табиӣ эълон менамояд.

Қонун фаъолияти субъектҳои монополияи табиӣро дар

соҳаҳои зайл танзим менамояд:

- хизматрасонӣ дар мавриди ҳамлу нақли нафт ва маҳсулоти нафти тавассути қубурҳои магистралӣ;

- хизматрасонӣ дар мавриди харид ва интиқоли гази табиӣ тавассути қубурҳои магистралӣ ва (ё) тақсимкунанда, истифодаи дастгоҳҳои газтақсимкунанда ва қубурҳои газгузаронии ба онҳо вобаста;

- хизматрасонӣ дар мавриди истеҳсол, интиқол ва (ё) тақсими нерӯи барқ ва (ё) гармӣ;

- хизматрасонии ҳамлу нақл тавассути роҳи оҳан;

- хизматрасонии терминалҳои нақлиёт, фурудгоҳҳои ҳавоӣ ва аэронавигатсия;

- хизматрасонии алоқаи барқӣ, почта ва телекоммуникатсия бо истифодаи хатҳои шабакаҳои маҳаллӣ;

- хизматрасонии хочагии об ва (ё) системаи канализатсия;

- хизматрасонии ҳамлу нақл тавассути роҳҳои ҳавоӣ дар самтҳои маҳаллӣ (моддаи 5 Қонуни ҚТ «Дар бораи монополияҳои табиӣ»).

Субъектҳои монополияҳои табиӣ ба Феҳристи субъектҳои монополияҳои табиӣ, ки аз бахшҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ иборат мебошанд, бо нишондодҳои намудҳои молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) пешниҳодшавандае, ки дар доираи танзими Қонун қарор доранд, ворид мегарданд.

Тартиби ба Феҳристи субъектҳои монополияҳои табиӣ ворид ва аз он хориҷ намудани субъектҳо аз тарафи мақомоти давлатие, ки назорат ва танзими давлатиро дар соҳаҳои монополияҳои табиӣ ба амал мебарорад, муқаррар карда мешавад.

Ба боздоштани гузариши субъектҳои соҳаҳои монополияҳои табиӣ аз ҳолати монополияҳои табиӣ ба ҳолати бозори рақобатнок дар мавриди мавҷудияти асосноки иқтисодии чунин гузариш иҷозат дода намешавад.

Дар соҳаи нишондодадшудаи фаъолияти соҳибкорӣ давлат рӯзи ҳуқуқи махсуси танзимнамоӣ ва назорати фаъолияти субъектҳои инҳисори табииро қарор мекунад. Ба ин мақсад мақомоти махсуси танзимнамоиро таъсис медиҳад, ки вазъи мақомоти марказии ҷумҳуриявиро доро аст ва аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатдор гардонидани мешавад.

Мақомоти танзимкунандаи инхисори табиӣ мувофиқи моддаи 6 қонун чунин усулҳои танзими фаъолияти ин субъектҳоро истифода мебарад:

- танзими нархе, ки ба воситаи муайян ва тасдиқ намудани гарифҳо ва ё сатҳи ниҳони онҳо амалӣ мегардад;

- муайян намудани истеъмолкунандагон, ки хизматрасонӣ ба онҳо хатмист ва таъмини ҳадди ақали хизматрасонӣ ба онҳо дар сурати мавҷуд набудани имконияти қонеъ гардонидани тамоми талабот ба моли (кори, хизматрасонии) аз ҷониби субъектҳои монополияи табиӣ истеҳсолшаванда (фурухташаванда) бо назардошти зарурати хифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон.

Мақомоти ваколатдор қарорро оид ба истифодаи усулҳои дар Қонуни мазкур пешбинишудаи танзим нисбати субъекти мушаххаси монополияи табиӣ дар асоси таҳлили фаъолияти он, бо назардошти таъсири усули интиҳобшаванда ҳамчун омил барои баланд бардоштани сифати молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) истеҳсолшаванда (фурухташаванда) ва ҳамчунин барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷот нисбат ба онҳо қабул мекунад ва ҳамзамон, ба асоснокии хароҷот баҳо дода, ҳолатҳои зеринро ба инобат мегирад:

- хароҷоти истеҳсоли (фуруши) молҳо (корҳо, хизматрасониҳо), аз ҷумла музди меҳнат, арзиши ашёи хом ва маҳсулот, хароҷоти иловагӣ;

- андозҳо ва пардохтҳои дигар;

- арзиши воситаҳои асосии истеҳсолӣ, талабот ба сармоягузори барои азнавистеҳсолкунии онҳо зарурбуда ва хисобҳои истеҳлоқӣ (амортизатсионӣ);

- ғоидаи пешбинишаванда дар мавриди фуруши молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) аз рӯи тарифҳои гуногун;

- дурии гуруҳҳои гуногуни истеъмолкунандагон аз маҳали истеҳсоли молҳо;

- мутобиқати сифати молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) истеҳсолшаванда (фурухташаванда) ба талаботи истеъмолкунандагон.

Дар мавриди қабули қарор дар бораи истифодаи усулҳои танзими фаъолияти субъекти мушаххаси монополияи табиӣ мақомоти ваколатдор ўҳдадор аст, ки иттилооти аз ҷониби шахсони манфиатдор дар бораи фаъолияти субъекти монополияи табиӣ пешниҳодгардида ро баррасӣ намояд.

Танзими давлатии фаъолияти субъектҳои монополияҳои табиӣ бо роҳҳои зерин сурат мегирад:

- тасдиқи тариф;
- тасдиқи сатҳи ниҳонии тариф;
- тасдиқи сметаи тарифӣ;
- тасдиқи коэффитсиенти муваққатии пасткунанда;
- тасдиқи тартиби махсуси ҳисоби хароҷот;

- тасдиқи тартиби пешбурди баҳисобгирни алоҳидаи фонда, хароҷот ва активҳои истифодашуда аз рӯи ҳар намуди молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) ва дар маҷмӯъ аз рӯи намудҳои дигари фаъолият;

- тасдиқи ҳадди ниҳони фонда;
- тасдиқи тарифи муваққатии ҷубронкунанда.

Танзими давлатии фаъолияти субъекти монополияи табиӣ, ки ба истеҳсоли нерӯи гармӣ дар нерӯгоҳҳои дорои шакли мухталифи истеҳсол машғул мебошад, бо назардошти ҳамаҷонибаи хусусиятҳои режими технологияи истеҳсоли нерӯи барқу гармӣ ва ташаккул додани нархи нерӯи барқ дар бозори рақобатнок анҷом дода мешавад.

Бо мақсади пешбурди сиёсати самараноки давлатӣ дар соҳаҳои фаъолияти субъектҳои монополияҳои табиӣ мақомоти ваколатдор назоратро оид ба амалҳои анҷом медиҳад, ки бо иштирок ё нисбати субъектҳои монополияи табиӣ сурат мегиранд ва натиҷаи онҳо бонси поймол гардидани манфиатҳои истеъмолкунандагонии молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) мешаванд, ки нисбаташон мутобиқи Қонуни мазкур танзим сурат мегирад ё боиси моневъ шудан ба гузариши аз нигоҳи иқтисодӣ асосноки бозори молини дахлдор аз ҳолати монополияи табиӣ ба ҳолати бозори рақобатнок мегарданд.

Мақомоти ваколатдор назоратро аз болои амалҳои зерин анҷом медиҳад:

- ҳама гуна аҳдҳои, ки дар натиҷаи он субъекти монополияи табиӣ ҳуқуқи моликиятро ба воситаҳои асосӣ, ки барои истеҳсоли (фуруши) молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) мутобиқи Қонуни мазкур танзимшаванда истифода бурда мешаванд, ё истифода бурда намешаванд, соҳиб мешавад;

- сармоягузориҳои субъекти монополияи табиӣ дар истеҳсоли (фуруши) молҳои (корҳои, хизматрасониҳои), ки нисбати онҳо мутобиқи Қонуни мазкур танзим сурат

намегирад;

- фуруҳтан, ичора додан ва ё аҳди дигаре, ки дар натиҷаи он субъекти хоҷагӣ, ё субъекти монополияи табиӣ ҳукуки ихтиёрдорӣ ва истифода, ё ҳукуки моликиятро ба қисмате аз воситаҳои асосии субъекти монополияи табиӣ, ки барои истехсоли (фуруши) молҳои (корҳо, хизматрасониҳо) мутобиқи Қонуни мазкур танзимшаванда истифода бурда мешаванд, ё истифода бурда намешаванд, пайдо мекунад;

- азнавташкилдихӣ ва барҳамдиҳии субъекти монополияи табиӣ.

Барои иҷрои амалҳои қисми дуюми моддаи мазкур субъекти монополияи табиӣ вазифадор аст, ки ба мақомоти ваколатдор оид ба додани ризоят барои иҷрои чунин амалҳо дархост пешниҳод намояд ва иттилооти барои қабули қарор зарурро пешниҳод намояд.

Мақомоти ваколатдор ҳукуки рад намудани дархостро дорад, агар амали дар он зикршуда ба натиҷаҳои манфии дар қисми якуми моддаи мазкур пешбинишуда оварда расонад, инчунин дар ҳолатҳое, ки аз тарафи дархостдиҳанда ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ пурра пешниҳод нагардидаанд ва ё дар қараёни баррасии онҳо муқаррар гардад, ки маълумотҳои дар онҳо ҷойдошта, ки барои қабули қарор аҳамияти муҳим доранд, эътимоднок нестанд.

Мақомоти ваколатдор на дертар аз сӣ рӯзи баъди қабули дархост ба дархостдиҳанда ба таври хаттӣ дар бораи қарори худ, яъне розӣ будан ё рад қардан хабар медиҳад. Сабабҳои рад гардидани дархост бояд асоснок бошанд.

Дар сурати барои қабули қарор пайдо шудани зарурияти гирифтани маълумоти иловагӣ, мақомоти ваколатдор ҳукук дорад, ки аз дархосткунанда онро талаб қарда, муҳлати баррасии дархостро то сӣ рӯз зиёд намояд, ба шарт, ки ин талабнома дар як вақт бо огохинома дар бораи дароз қардани муҳлати баррасии дархост ба дархосткунанда на дертар аз понздаҳ рӯзи баъди қабули дархост фиристода шавад.

Шахс ва ё гурӯҳи шахсоне, ки дар натиҷаи харидории сахмия дар бозор аз сармояи оинномавии субъекти монополияи табиӣ ва ё дар натиҷаи аҳдҳои дигар, аз ҷумла аз тариқи шартномаҳои супориш, идораи ба боварӣ асосёфта ва ғарав ба бештар аз 0,5 Ҷоизи теъдоди умумии овозҳои ба тамоми сахмияҳои сармояи оинномавии ба субъектҳои

Танзими давлатии фаъолияти субъектҳои монополияҳои табиӣ бо роҳҳои зерин сурат мегирад:

- тасдиқи тариф;
- тасдиқи сатҳи ниҳони тариф;
- тасдиқи сметаи тарифӣ;
- тасдиқи коэффитсиенти муваққатии пасткунанда;
- тасдиқи тартиби махсуси ҳисоби хароҷот;
- тасдиқи тартиби пешбурди баҳисобгирии алоҳидаи ғоида, хароҷот ва активҳои истифодашуда аз рӯи ҳар намуни молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) ва дар маҷмӯъ аз рӯи намудҳои дигари фаъолият;
- тасдиқи ҳадди ниҳони ғоида;
- тасдиқи тарифи муваққатии ҷубронкунанда.

Танзими давлатии фаъолияти субъекти монополияи табиӣ, ки ба истеҳсоли нерӯи гармӣ дар нерӯгоҳҳои дорои шакли мухталифи истеҳсол машғул мебошад, бо назардошти ҳамаҷонибаи хусусиятҳои режими технологияи истеҳсоли нерӯи барқу гармӣ ва ташаккул додани нархи нерӯи барқ дар бозори рақобатнок анҷом дода мешавад.

Бо мақсади пешбурди сиёсати самараноки давлатӣ дар соҳаҳои фаъолияти субъектҳои монополияҳои табиӣ мақомоти ваколатдор назоратро оид ба амалҳои анҷом медиҳад, ки бо иштирок ё нисбати субъектҳои монополияи табиӣ сурат мегиранд ва натиҷаи онҳо боиси поймол гардидани манфиатҳои истеъмолкунандагонии молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) мешаванд, ки нисбаташон мутобиқи Қонуни мазкур танзим сурат мегирад ё боиси моневъ шудан ба гузариши аз нигоҳи иқтисодӣ асосноки бозори молии дахлдор аз ҳолати монополияи табиӣ ба ҳолати бозори рақобатнок мегарданд.

Мақомоти ваколатдор назоратро аз болои амалҳои зерин анҷом медиҳад:

- ҳама гуна аҳдҳои, ки дар натиҷаи он субъекти монополияи табиӣ ҳуқуқи моликиятро ба воситаҳои асосӣ, ки барои истеҳсоли (фурӯши) молҳои (корҳо, хизматрасониҳо) мутобиқи Қонуни мазкур танзим шаванда истифода бурда мешаванд, ё истифода бурда намешаванд, соҳиб мешавад;
- сармоягузориҳои субъекти монополияи табиӣ дар истеҳсоли (фурӯши) молҳои (корҳои, хизматрасониҳои), ки нисбати онҳо мутобиқи Қонуни мазкур танзим сурат

намегирад;

- фуруҳтан, ичора додан ва ё аҳди дигаре, ки дар натиҷаи он субъекти хочагӣ, ё субъекти монополияи табиӣ ҳукуки ихтиёрдорӣ ва истифода, ё ҳукуки моликиятро ба қисмате аз воситаҳои асосии субъекти монополияи табиӣ, ки барои истехсоли (фуруши) молҳои (корҳо, хизматрасониҳо) мутобики Қонуни мазкур танзимшаванда истифода бурда мешаванд, ё истифода бурда намешаванд, пайдо мекунад;

- азнавташкилдихӣ ва барҳамдиҳии субъекти монополияи табиӣ.

Барои иҷрои амалҳои қисми дуюми моддаи мазкур субъекти монополияи табиӣ вазифадор аст, ки ба мақомоти ваколатдор онд ба додани ризоният барои иҷрои чунин амалҳо дархост пешниҳод намояд ва иттилооти барои қабули қарор зарурро пешниҳод намояд.

Мақомоти ваколатдор ҳукуки рад намудани дархостро дорад, агар амали дар он зикршуда ба натиҷаҳои манфии дар қисми якуми моддаи мазкур пешбинишуда оварда расонад, инчунин дар ҳолатҳое, ки аз тарафи дархостдиҳанда ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ пурра пешниҳод нагардидаанд ва ё дар қараёни баррасии онҳо муқаррар гардад, ки маълумотҳои дар онҳо ҷойдошта, ки барои қабули қарор аҳамияти муҳим доранд, эътимоднок нестанд.

Мақомоти ваколатдор на дертар аз сӣ рӯзи баъди қабули дархост ба дархостдиҳанда ба таври хаттӣ дар бораи қарори худ, яъне розӣ будан ё рад кардан хабар медиҳад. Сабабҳои рад гардидани дархост бояд асоснок бошанд.

Дар сурати барои қабули қарор пайдо шудани зарурияти гирифтани маълумоти иловагӣ, мақомоти ваколатдор ҳукук дорад, ки аз дархосткунанда онро талаб карда, муҳлати баррасии дархостро то сӣ рӯз зиёд намояд, ба шарте, ки ин талабнома дар як вақт бо огоҳинома дар бораи дароз кардани муҳлати баррасии дархост ба дархосткунанда на дертар аз понздаҳ рӯзи баъди қабули дархост фиристода шавад.

Шахс ва ё гурӯҳи шахсоне, ки дар натиҷаи харидории сахмия дар бозор аз сармояи оинномавии субъекти монополияи табиӣ ва ё дар натиҷаи аҳдҳои дигар, аз ҷумла аз тариқи шартномаҳои супориш, идораи ба боварӣ асосёфта ва гарав ба бештар аз 0,5 ҶФТ теъдоди умумии овозҳои ба тамоми сахмияҳои сармояи оинномавии ба субъектҳои

монополияи табиӣ тааллуқдошта соҳиб гардидаанд, вазифадоранд, ки дар ин бора ва инчунин дар бораи ҳаман ҳолатҳои тағйири теъдоди овозҳои ба онҳо тааллуқдошта мақомоти ваколатдорро дар муҳлати се рӯзи ба он соҳиб шудан, огоҳ созанд. Ҳамин гуна ӯҳдадориро субъекти монополияи табиӣ низ дорад, ки бештар аз 0,5 фоизи шумораи умумии овозҳои ба тамоми сахмияҳо тааллуқдоштаи субъекти дигарӣ хоҷагидорро соҳиб гардидааст.

Монополияи навъи дуюм (инҳисори бозорӣ) дар натиҷаи фаъолияти мустақилонаи субъектҳои соҳибкорӣ ҳангоми ба амал баровардани фаъолияти худ зери таъсири омилҳои гуногун дар бозор (иқтисодӣ, ғайрииқтисодӣ) бе таъсири бевоситаи давлат ба вучуд меоянд.

Чунин монополияҳо бинобар ғолиб омадан дар рақобати бовиҷдонона бо субъектҳои муайяни соҳибкорӣ ва аз бозор баромадани рақибон, ба воситаи мутамарказ намудани маблағҳо (капитал) ва муттаҳид шудани субъектҳои соҳибкорӣ, бинобар инкишофнаёфта будани бозор ва ғайра ба вучуд меоянд.

Дар чунин ҳолат субъекти соҳибкорӣ дар муҳлати муайяни вақт ба истехсолкунандаи ягонаи моли муайян мубаддал мегардад. Дар ин ҳолат маҳдудиятҳои ҳуқуқи барои рақобат вучуд надорад ва дигар субъектҳои соҳибкорӣ низ метавонанд ҳамингуна фаъолияти соҳибкорииро дар ҳамин бозор ба амал бароранд.

Навъи сеюми монополия – ҳолати монополияе мебошад, ки аз доштани ҳуқуқҳои истисноӣ ба натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ ва ба он монанди воситаҳои инфиродигардонии соҳибкор, алоқаманд мебошад, аз ҷумла, ҳуқуқ ба ихтироот, моделҳои ғайридовар, нусхаҳои саноатӣ, нишонаҳои молӣ, нишонаи хизматрасонӣ, номи ҷойи баромади мол, номи фирмавӣ ва ғайра (қ. 1 с. 152 КГ ҚТ).

Субъекти фаъолияти соҳибкорӣ метавонад ҳолати инҳисориро дар бозор бинобар истифода намудани ин объектҳо бо сабаби эътироф намудани он ба сифати истифодабарандаи ин ҳуқуқҳо соҳиб гардад.

Имконияти дар бозор ишғол намудани ҳолати инҳисорӣ бинобар доштани чунин ҳуқуқҳо пеш аз ҳама бо хусусияти истисноии ҳуқуқ ба ин объектҳои ғайримоддӣ алоқаманд мебошад (объектҳои ҳуқуқи моликияти саноатӣ). Дорандаи ин

хукукхо имконияти истифодаи онҳоро дар фаъолияти худ ё истифодабурдани онҳоро дошта, инчунин истифодаи онҳоро аз ҷониби дигарон бе иҷозатномаи махсус ё иҷозатномаи маъмурӣ. Имконияти дорандаи ҳуқуқ дар бораи дур намудани ҳамаи дигар шахсон аз истифодаи объектҳои моликияти саноатӣ ба соҳибкор дар муборизаи рақобатнок, бартариати воқеӣ дода, имконияти ишғол намудани ҳолати инҳисорию дар бозор муайян месозад.

Мавқеи ҳуқуқфармои субъекти соҳибкорӣ дар бозор. Моҳият ва мазмун ваъзи инҳисорӣ ба воситаи истилоҳи мавқеи ҳуқуқфармои субъекти соҳибкорӣ кушода мешавад.

Қонунгузорию ҷорӣ ду нишонаи асосии муайян намудани мавқеи ҳуқуқфармоиро пешбинӣ намудааст: нишонаи сифатӣ (асосӣ) ва нишонаи миқдорӣ (иловагӣ).

Нишонаи сифатӣ - дорандаи нишондоди моҳияти рафтори субъекти соҳибкорӣ дар бозори муайян мебошад.

Мавқеи ҳуқуқфармои - мавқеи махсуси як ё якчанд субъектҳои хоҷагидор дар бозори моли, ки ивазкунанда, ё молҳои баҳамивазшаванда надорад, ҳамчунин ба вай (онҳо) имконият медиҳад ба шарту шароити умумии муомилот дар бозори молӣ дахлдор таъсири ҳалкунанда расонад, ё дохил шудани дигар субъектҳои хоҷагидорро ба бозор мушкил гардонад (б 9 м. 3 Қонун «Дар бораи рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол»).

Мавқеи ҳуқуқфармои инчунин мавқеи субъекти хоҷагидоре шуморида мешавад, ки ҳиссаи он дар бозори моли муайян панҷоҳ фоиз ва аз он зиёдро ташкил диҳад, гайр аз ҳолатҳои, ки субъекти хоҷагидор исбот кунад, ки сарфи назар аз баланд гардидани андозаи нишондодашуда мавқеи он дар бозор ҳуқуқфармои намебошад.

Мавқеи субъекти хоҷагидор дар сурате низ мавқеи ҳуқуқфармои шуморида мешавад, ки ҳиссаи он дар бозори моли муайян аз панҷоҳ фоиз камро ташкил диҳад, агар ин ҳолат аз тарафи мақомоти давлатии зиддинҳисорӣ дар асоси устуворию ҳиссаи субъекти хоҷагидор дар бозор, андозаи нисбии ҳиссаи ба рақобаткунандагон тааллуқдошта ва (ё) имконияти дар бозор дохил гардидани рақибони нав ё дигар меъёри бозори молиро таъсиркунанда, муқаррар гардида бошад. Мавқеи ҳуқуқфармони субъекти хоҷагидор дар ҳолате эътироф намешавад, ки агар ҳаҷми маҳсулот дар бозори моли

муайян аз сию панҷ фоиз зиёд набошад, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар поён зикр гардидаанд.

Мавқеи ҳар кадоме аз якчанд субъектҳои хоҷагидор ҳукмфармо эътироф карда мешавад, агар нисбати онҳо шартҳои зайл иҷро гардида, субъектҳои хоҷагидор исбот накардаанд, ки мавқеи онҳо ҳукмфармо намебошад:

- маҷмӯи ҳиссаи на бештар аз се субъектҳои хоҷагидор, ки ҳиссаи ҳар кадоми онҳо аз ҳиссаи дигар субъектҳои хоҷагидор дар ин бозор аз панҷоҳ фоиз зиёдтар аст. Агар ҳиссаи ҳатто яке аз субъекти хоҷагидори зикршуда аз панҷ фоиз камтар бошад, қоидаи мазкур татбиқ намегардад;

- маҷмӯи ҳиссаи на бештар аз панҷ субъектҳои хоҷагидор, ки ҳиссаи ҳар кадоми онҳо аз ҳиссаи дигар субъектҳои хоҷагидор дар ин бозор аз ҳафтод фоиз баландтар аст. Агар ҳиссаи ҳатто яке аз субъектҳои хоҷагидори зикршуда аз панҷ фоиз камтар бошад, қоидаи мазкур татбиқ намегардад;

- андозаи нисбии ҳиссаи чунин субъектҳои хоҷагидор устувор аст, ё ба ҳамин бозори мол дастрасии рақибони нав маҳдуд мебошад;

- моли аз ҷониби чунин субъектҳои хоҷагидор фурӯхташаванда (харидашаванда) наметавонад дар раванди истеъмол (аз ҷумла истеҳсолот) ба моли дигар иваз карда шавад, болоравии нархи мол боиси пастравии талаботи хоси он шуда наметавонад.

Мавқеи субъекти хоҷагидор- субъекти монополияи табиӣ дар бозори мол, ки дар ҳолати инҳисори табиӣ қарор дорад, ҳукмфармо мебошад.

Нишонаи микдории - нишонаи иловагӣ мебошад, ки вазъи ҳукумфармоиро тавсиф мекунад, яъне ҳиссаи бозорро дар назар дорад, ки субъекти соҳибқарорӣ ишғол намудааст ва ҳамин тариқ ба шароити умумии гардиши мол (қар, хизмат) таъсири ҳалқунанда мерасонад, ё ин ки имконияти ворид гардидани дигар субъектҳоро ба ҳамин бозор мураккаб менамояд.

Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ инчунин дигар намудҳои монополияро ҷудо менамоянд, аз ҷумла:

- монополияи мутлақ – вақте ки як субъекти хоҷагидорӣ ҳолати бартариатнокро дар бозор ишғол намудааст;

- олигополия (рақобати монополистӣ), мутобиқан, ҳиссаи бартариатноки субъекти соҳибқарорӣ мушаххас кам мегардад.

Субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ метавонанд, мавқеи ҳуқумфармоиро дар бозор ишғол намоянд ва чунин ҳолат худ аз худ ғайриқонунӣ ҳисобида намешавад. Агар ингуна мавқеро субъекти соҳибкорӣ дар асоси иродани давлат, ё дар натиҷаи инкишофнаёфта будани бозори муайян, ё самаранок ба амал баровардани рақобати бовиҷдонона ва голиб омадан дар он ба даст оварда бошад, пас ин натиҷаи қонунии рақобат мебошад.

Агар ҳолати инҳисорию соҳибкор бо ҳаракатҳои ғайриқонунӣ ба даст орад, ин маънои вайрон намудани меъёрҳои қонунгузорию дорад ва чунин ҳаракатҳо ҳамчун ҳуқуқвайронкунӣ ҳисобида мешаванд ва мавқеи «ҳуқмфармой» - ҳамчун оқибати зараровари ин ҳаракат ҳисобида мешавад ва нисбати чунин субъектҳо чораҳои ҷавобгарӣ тадбиқ карда мешавад.

4. Манъ намудани монополияи соҳибкорон ва фаъолияти ғайриқонунии мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва мақомотҳои худидораи маҳаллӣ

Фаъолияти монополистӣ гуфта, ҳуқуқвайронкуниеро меноманд, яъне ҳаракати зиддиҳуқуқии гунаҳгоронае, ки зарар мерасонад ва ҷамъияти татбиқи чораҳои ҷавобгарию ҳуқуқи ба миён меорад.

Фаъолияти инҳисорӣ-дар бозорҳои мол аз мавқеи ҳуқумфармоии худ сӯиистифода кардани субъекти хоҷагидор (гурӯҳи шахсон), бастанӣ созишнома, ё иҷрои амалҳои мувофиқашудае, ки бо қонунгузорию зиддинҳисорӣ манъ карда шудаанд, фаҳмида мешавад.

Зиддиҳуқуқӣ будани ҳамагуна ҳуқуқвайронкунӣ бо вайрон намудани меъёрҳои ҳуқуқи объективӣ ва ҳуқуқҳои субъективӣ дигар шахсон алоқаманд мебошад. Ҳаракатҳои, ки бо фаъолияти инҳисорӣ ифода ёфтаанд, дар он ҳолате зиддиҳуқуқӣ ҳисобида мешаванд, ки агар онҳо нишондод ё манъкуниеро, ки қонунгузорию зиддинҳисорӣ пешбинӣ намудааст, вайрон карда бошанд. Чунин ҳуқуқвайронкунӣ инчунин бо беҳаракатӣ низ содир карда мешавад ва дар иҷро накардани ўҳдадориҳо таҷассум меёбад.

Фаъолияти инҳисорӣ ҳам манфиатҳои ҳуқуқи хусусӣ ва ҳам манфиатҳои ҳуқуқи умумиро вайрон мекунад. Пеш аз ҳама ин ҳуқуқвайронкунӣ ба ҳуқуқҳои субъективӣ шахсонӣ

алоҳида таҷовуз менамояд, аз ҷумла ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва соҳибкорон дар бозори мол.

Барои муайян намудани ғайолияти инҳисорӣ муқаррар намудани зарар ба таври ҳатмӣ талаб карда намешавад. Барои татбиқи чораҳои ҷавобгарии граҷданӣ ва ҷиноӣ муқаррар намудани алоқаи сабаби байни зарар ва ин ҳаракатҳо ҳатмӣ мебошад.

Вайрон намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои субъектони алоҳидаи соҳибкорӣ ва инчунин истеъмолкунандагон натиҷаи ғайолияти инҳисорӣ буда, умуман, ба давлат ва ҷамъият зарар мерасонанд. Ин ба тартиботи ҳуқуқӣ дар соҳаи рақобат таҷовуз менамояд, ки дар шакли роҳ надодан, маҳдуд ё бартараф намудани рақобат баромад мекунад. Таърифи қонунии «роҳ надодан», «маҳдуд» ва «бартараф» намудани рақобат дар қонунгузориҳои ҷорӣ вуҷуд надорад. Хавфнокӣ ҷамъиятии ғайолияти инҳисорӣ дар вайрон намудани қоидаҳои муборизаи рақобатнок зоҳир меёбад.

Зарар – ба давлат, ҷамъият ва соҳибкорон расонида мешавад. Ба тартиботи ҳуқуқӣ дар соҳаи рақобат таҷовуз менамоянд, ки дар «роҳ надодан», «маҳдуд» ва «бартараф» кардани рақобат таҷассум меёбанд.

Ғуноҳ – ҷузъи асосии таркибии ҳуқуқвайронкунӣ мебошад, ки дар шакли қасд ва беэҳтиётӣ баромад мекунад.

Намудҳои ғайолияти инҳисории субъектҳои соҳибкорӣ:

- рафтори инфиродии субъекти соҳибкорӣ дар шакли суиистифода аз мавқеи ҳукмфармоӣ дар бозор;
- созиши (ҳаракати созишӣ) субъектҳои ғайолияти соҳибкорие, ки рақобатро маҳдуд мекунад.

Суиистифодаи субъекти хоҷагидор дар бозор дар ингуна ҳаракатҳо зоҳир мешавад.

Амали (беамалии) субъекти хоҷагидор (гурӯҳи шахсон), ки боиси роҳ надодан, маҳдуд сохтан, барҳам додани рақобат ва (ё) ҳалалдор намудани манфиати дигар субъекти хоҷагидор (гурӯҳи шахсон) ё шахсонӣ воқеӣ гаштаанд ё мегарданд, манъ аст, аз ҷумла:

- аз муомилот гирифтани молҳо, ки мақсад ва натиҷааш ташкил, ё дастгирӣ намудани камчинӣ дар бозор ё баланд бардоштани нарх мебошад;

- ба зиммаи аҳли шартнома бор кардани талаботе, ки барояш муфид нест ва ба мавзӯи шартнома (беасос додани

воситаҳои молиявӣ, амволи дигар, ҳукуки амволӣ, куван корӣ, ризоияти бастанӣ шартнома фақат бо шартӣ ба он илова кардани муқаррарот онд ба молҳое, ки аҳли шартнома, аз ҷумла истеъмолкунанда, ба онҳо ҳавасманд нест ва ғайра) дахл надорад:

- ба шартнома дохил намудани шартҳои таъйизӣ, ки аҳли шартномаро нисбат ба дигар субъектҳои хоҷагидор дар вазъияти нобаробар мегузорад;

- монеият кардан ба субъектҳои хоҷагидори дигар ҳангоми дохил шудан ба бозор (баромадан аз бозор);

- вайрон кардани қоидаи нархгузорӣ, ки дар асоси санади меъёри муқаррар шудааст;

- муқаррар ва дастгирӣ кардани нархҳои баланди (пасти) инҳисорӣ;

- ба харидорони ҳамон як мол муқаррар намудани нархҳои (тарифҳои) гуногуне, ки аз нигоҳи иқтисодӣ, техникӣ ва ғайра беасос мебошанд;

- фароҳам овардани шароити таъйизӣ (дискриминатсионӣ);

- беасос кам ё қатъ кардани истеҳсоли молҳое, ки ба онҳо истеъмолкунандагон талаботдоранд ва ё онҳоро фармудаанд, агар имконияти безарар истеҳсол кардани онҳо мавҷуд бошад;

- беасос даст кашидан аз бастанӣ шартнома бо харидорони (супоришдиҳандагон) алоҳида, агар имконияти истеҳсол ва таҳвили молӣ дахлдор мавҷуд бошад.

Ҳаракатҳои субъекти хоҷагидорӣ (гурӯҳи шахсон), ҳолати ҳуқуқфармоиро дар бозор ишғол менамояд, ки натиҷаи онҳо маҳдуд намудани рақобат, ё вайрон намудани манфиатҳои дигар субъектҳои хоҷагидорӣ (гурӯҳи шахсон), ё шахсони воқеӣ мебошад.

Барои банду басти ин ҳуқуқвайронкунӣ ду шарт зарурӣ бояд ҷой дошта бошад:

- 1) Ҳолати махсуси субъекти соҳибкорӣ (гурӯҳи шахсон) дар бозор;

- 2) Оқибати рафтори зиддиҳуқукии онҳо.

Якумаш – дар он зоҳир меёбад, ки ин субъект мавқеи ҳуқуқфармоиро дар бозор ишғол намудааст.

Оқибатҳои умумии фаъолияти инҳисорӣ дар бозори мол роҳ надодан, манъ кардан ё баргараф намудани рақобат

мебошад. Чунин ҳуқуқвайронкуниро ба ду гуруҳ чудо намудан мумкин аст:

- 1) шартномавӣ;
- 2) яктарафа.

Сӯиистеъмоли шартномавӣ дар он зоҳир меёбад, ки субъекти соҳибкорие, ки мавқеи ҳуқуқфарморо ишғол намудааст, тарафи дигари шартномаро барои бастанӣ шартнома ба шартҳои ба ӯ ғоидаовар маҷбур месозад (қ. 2 – 9 М. 4 Қонун «Дар бораи рақобат ва маҳдудкунӣ ғайолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол»).

Аз ҳама шакли паҳншудатарини истифодаи зидди-ҳуқуқии мавқеи ҳуқумфармоии субъекти соҳибкорӣ дар муқаррар намудани нархи баланди инҳисорӣ ва нархи пасти инҳисорӣ ифода меёбад.

Нархи баланди инҳисории мол-нархи моли муқарраркардаи субъекти хоҷагидори дорои мавқеи ҳукмфармо дар бозори мол ва хеле баландтар аз нархи дар шароити рақобат дар бозори моли муқоисашаванда муқаррарнамудаи субъектҳои хоҷагидоре мебошанд, ки бо харидорони (фурушандаҳои) мол ба як гуруҳи шахсон шомил нестанд ва дар чунин бозори моли муқоисашаванда мавқеи ҳукмфармо надоранд, ё нарх аз маблағи хароҷоти аз нигоҳи иқтисодӣ асоснокгардида ва даромади оқилонаи он ғангоми истехсол ва фуруши чунин мол бештар аст. Нархи моле, ки субъекти монополияи табиӣ дар ҳудудҳои тарифи ба чунин мол муайяннамудаи мақомоти танзимкунандан монополияи табиӣ муқаррар кардааст, нархи баланди инҳисорӣ буда наметавонад.

Нархи пасти инҳисории мол- нархи моли муқарраркардаи субъекти хоҷагидори дорои мавқеи ҳукмфармо дар бозори мол, ки аз маблағи хароҷоти аз нигоҳи иқтисодӣ асоснокгардида ва даромади оқилонаи он ғангоми истехсол ва фуруши чунин мол камтар аст ё нархи моли дар бозори мол муқаррарнамудаи субъекти хоҷагидори дар бозори мол мавқеи ҳукмрон дошта, ки аз нархи дар шароити рақобат дар чунин бозори моли муқоисашаванда муайяннамудаи субъектҳои хоҷагидоре, ки бо харидорони (фурушандаҳои) мол ба як гуруҳи шахсон шомил намебошанд ва дар чунин бозори моли муқоисашаванда мавқеи ҳукмфармо надоранд, пасттар мебошад.

Хукуквайронкуние, ки дар натиҷаи он як намуди фаъолияти инҳисорӣ, аз ҷумла, монополияи шартномавӣ ном дорад ва ду намуди чунин шартномаҳоро ҷудо менамоянд:

- созишномаҳои арзӣ;
- созишномаҳои амудӣ.

Шакли созиш барои муқаррар намудани зидди ҳукуқӣ будани онҳо аҳамият надорад. Қонун онҳоро дар кадом шакле, ки набошад, зиддиҳукуқӣ эътироф мекунад.

Ба субъектҳои хоҷагидоре, ки дар бозори як мол (молҳои баҳамивазшаванда) амал мекунанд, бастанӣ шартномаҳо, аҳдҳои дигар, созишномаҳо ё анҷом додани амали мувофиқашудае, ки манъ аст, ва бонси натиҷаҳои зайл мегарданд ё хоҳанд гашт, дохил мешаванд:

-муқаррар намудани (дастгирии) нархҳо (тарифҳо), изофапулӣ (иловапулӣ), нархҳои иловашуда, хароҷот, фонда ё ҳама гуна амалҳои дигар;

-баланд бардоштан, паст кардан ё тағйир надодани нарх дар музоядаҳо ва савдо;

-дар хусуси муштарақ ворид гардидан ба бозор, баромадан аз бозор, тақсими бозор тибқи аломатҳои ҳудудӣ, оид ба ҳаҷми фуруш ё харид мутобиқи навъҳои молҳои фурухташаванда, ё вобаста ба донраи фурушандаҳо ё харидорон (фармоишгарон);

-махдуд сохтани ҳукуқи ворид шудан ба бозор ё аз он бартараф намудани дигар субъектҳои хоҷагидор ба сифати фурушандагони моли муайян ё харидорони (фармоишгарони) он;

-махдуд сохтани истифодаи иттилоот, ё аз иттилооти ҳолати бозор маҳрум намудани субъектҳои хоҷагидор;

-шартнома набастан бо фурушандагон ё харидорони (фармоишгарони) муайян;

-ба зиммаи аҳли шартнома вогузоштани талаботе, ки барояш судманд ва ба мавзӯи шартнома алоқаманд намебошад (талаби беасосӣ додани воситаҳои молиявӣ, амволи дигар, ҳукуқҳои амволӣ, ризояти бастанӣ шартнома танҳо бо шартӣ ба он ворид кардани муқаррарот оид ба молҳое, ки аҳли шартнома ба онҳо ҳавасманд нест ва ғайра);

-барои харидорони ҳамон як мол муқаррар намудани нархҳои (тарифҳои) гуногуне, ки аз нигоҳи иқтисодӣ, техникӣ ва ғайра беасос мебошанд;

-ихтисор ё қатъ кардани истеҳсоли молҳое, ки ба онҳо эҳтиёҷ ё фармоиш вучуд дорад, хангоми мавҷудияти имконияти истеҳсоли безарари онҳо;

-муҳайё сохтани шароит барои узвият (иштирок) дар иттиҳодияҳои касбӣ ва дигар иттиҳодияҳо, ки метавонад боиси роҳ надодан, маҳдуд сохтан ё баргараф намудани рақобат гардад.

Ба субъектҳои хоҷагидор, ки дар бозори як мол амал мекунанд, баستاني созишномаҳо, ё анҷом додани амали мувофиқашуда, ки дар натиҷаи он роҳ надодан, маҳдуд сохтан, баргараф намудани рақобат ё ҳалалдор кардани манфиатҳои дигар субъектҳои хоҷагидор ҷой доранд, ё ҷой дошта метавонанд, манъ аст.

Ба субъектҳои хоҷагидори дар бозорҳои моли дахлдор байни худ рақобат надоштае, ки мол (молҳои ҳамдигарро ивазкунанда) мегиранд (харидорони имконпазир) ва мол фароҳам меоваранд (фурушандагони имконпазир), баستاني созишномаҳо, ё анҷом додани амали мувофиқашуда манъ аст, агар дар натиҷаи баستاني чунин созишнома, ё анҷом додани амали мувофиқашуда роҳ надодан, маҳдуд сохтан ё баргараф намудани рақобат ҷой дошта бошанд ё ҷой дошта тавонад.

Ба иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ (иттифокҳо, ассотсиатсияҳо), субъектҳои хоҷагидор амалӣ гардонидани ҳамоҳангсозии фаъолияти соҳибкории шахсони ҳуқуқӣ, ки дар натиҷаашон рақобат маҳдуд гаштааст, ё метавонад маҳдуд гардад, манъ аст.

Вайрон кардани талаботи ишорашуда барои бо даъвои мақоми давлатии зиддинҳисорӣ ва бо тартиби судӣ барҳам додани иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ (иттифокҳо, ассотсиатсияҳо), субъектҳои хоҷагидор, ки фаъолияти соҳибкориро ҳамоҳанг месозад, асос мегардад.

Ба ҳаракатҳои ғайриҳуқуқие, ки боиси ба вучуд омадани вазъи инҳисорӣ мегарданд, инчунин санад ва амалҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ки ба маҳдудкунии рақобат равона гардидаанд мансубанд.

Ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот қабул намудани санад, ё ба анҷом расонидани

амалҳое, ки мустақилияти субъектҳои хоҷагидорро маҳдуд месозанд, шароити таъзия, ё баръакс, имконияти мусоидро барои фаъолияти субъектҳои хоҷагидори алоҳида фароҳам меоранд, агар ин санад ва амалиёт боиси роҳ надодан, бартараф намудан ва маҳдудшавии рақобат, ҳалалдор намудани манфиатҳои субъектҳои хоҷагидор ё шаҳрвандон гарданд, манъ аст.

Аз ҷумла, ин амалҳо манъ карда мешаванд:

-беасос ҷорӣ намудани маҳдудкунӣ ба таъсиси субъектҳои хоҷагидори нав дар ягон соҳаи фаъолият, инчунин муқаррар намудани монеа барои амалӣ намудани шаклҳои алоҳидаи фаъолият, ё истехсоли намудҳои муайяни молҳо, ғайр аз ҳолатҳое, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намулдааст;

-муқаррар намудани монеа ба хариду фурӯши мол аз як минтақа ба минтақаи дигар ё бо роҳи маҳдуд намудани ҳуқуқи субъектҳои хоҷагидор барои хариду фурӯши молҳо;

-ба субъектҳои хоҷагидор додани дастур дар бораи дар навбати аввал ба доираи муайяни харидорон (супоришдихандагон) таҳвил намудани молҳо (қорҳо, хизматрасонӣ) ё бастанӣ шартномаҳо бе назардошти афзалиятҳое, ки қонунгузорӣ, ё дигар санади меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст;

-беасос ба як ё якчанд субъектҳои хоҷагидор додани имтиёзҳо, ки онҳоро дар бозори мол нисбат ба дигар субъектҳои хоҷагидор дар ҳолати афзалиятнок меғузорад;

-барои харидорони молҳо (қорҳо, хизматрасонӣ) вобаста ба интиҳоби субъектҳои хоҷагидоре, ки онҳоро истехсол (ичро, пешниҳод) мекунанд, ба истисноӣ ҳолатҳои ҷойгиронии молҳо, ки қонунгузорӣ муайян кардааст, маҳдудият муқаррар менамояд.

Қарорҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳудудоракунии шаҳрак ва деҳот онд ба масъалаҳои таъсис, азнавташкилкунӣ ва барҳамдиҳӣ бо тартиби муқарраргардида (дар ҳолатҳое, ки дар қонунгузориҳои зиддинҳисорӣ пешбинӣ шудаанд), инчунин додани имтиёз ба субъекти хоҷагидори алоҳида бо мақомоти давлатии зиддинҳисорӣ мувофиқа карда мешавад, агар дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар амал пешбинӣ нашуда бошад.

Муттаҳидшавии шахсони ҳуқуқӣ ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ бо мақсади инҳисор намудани истехсолот ё фурӯши молҳо, ба мақомоти мавҷудани ҳокимияти давлатӣ додани салоҳиятҳое, ки иҷрои онҳо боиси маҳдудкунии рақобат мегардад, инчунин якҷоя кардани вазифаҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва субъектҳои хоҷагидор, ба зиммаи субъектҳои хоҷагидор вогузоштани вазифа ва ҳуқуқҳои мақомоти назорати давлатӣ манъ аст, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст.

Дар ҳама гуна шакл бастанӣ созишнома, ё анҷом додани амали мувофиқашудаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳудидоракунии шаҳрак ва деҳот ва ташкилотҳои ваколатдори мақомоти зикршуда байни худ ё байни онҳо ва субъекти хоҷагидор, ки дар натиҷаи он роҳ надодан, маҳдуд сохтан ё баргараф намудани рақобат ё ҳалалдор кардани манфиатҳои субъектҳои хоҷагидор ҷой дорад ё ҷой дошта метавонад, манъ аст, аз ҷумла бастанӣ созишнома ё анҷом додани амали мувофиқашуда, ки боиси натиҷаҳои зайл гардидааст ё мегардад:

- баланд бардоштан, паст кардан ё тағйир надодани нархҳо (тарифҳо);

- беасос муқаррар намудани сатҳи тағйирёбандаи нархҳо барои харидорони гуногун, ки ҳамон як молро ба даст меоранд;

- тақсим кардани бозор аз рӯи принципи ҳудудӣ, ҳаҷми фурӯш ё харид, номгуӣ молҳои фурӯш ё аз рӯи доираи фурӯшандагон ё харидорон (фармоишгарон);

- маҳдуд сохтани дастрасии бозор ё аз он дур сохтани субъектҳои хоҷагидор.

5. Ҳифзи ҳуқуқӣ аз рақобати бевичдонона.

Рақобати бевичдонона як шакли вайрон намудани қонунгузорӣ оид ба рақобат мебошад. Истилоҳи «рақобати бевичдонона» дар қонунгузориҳои Ватанӣ бинобар ҳамроҳшавии СССР дар соли 1965 ба Конвенсияи Парижии соли 1883 оид ба ҳимояи моликияти саноатӣ мавриди истифода қарор дода шуда буд.

Рақобати бевичдонона - ҳама гуна амали субъектҳои хоҷагидор мебошад, ки барои ба даст овардани афзалият дар

фаъолияти соҳибкорӣ равона шудааст ва ҳилофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва метавонанд ба дигар субъектҳои хоҷагидорӣ - рақибон зарар расонад ё расонидааст ё оброи қорин онҳоро паст мегардонад (қ. 8 м. 3 Қонун «Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инхисорӣ дар бозорҳои мол»).

Ҳамин тариқ, рақобати бевичдонона чунин аломатҳоро дорад:

Якум, ҳамагуна амали субъекти хоҷагидорист, ки барои ба даст овардани афзалият дар фаъолияти соҳибкорӣ равона карда шудааст;

Дуюм, ҳамагуна амалест, ки ҳилофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад;

Сеюм, амалест, ки метавонад ба субъектҳои соҳибкорӣ зарар расонад ё аллакай зарар расонидааст¹;

Чорум, амалест, ки оброи қорин субъектҳои хоҷагидориро паст намудааст.

Дар қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инхисорӣ дар бозорҳои мол» ба чунин шаклҳои рақобати бевичдонона ишора рафтааст:

- паҳн намудани маълумоти бардурӯғ, носаҳеҳ ё таҳрифшуда, ки боиси зарар ба дигар субъектҳои хоҷагидор мегардад, ё оброи қориашонро паст мезанад;

- ба иштибоҳ гузоштани истеъмолкунандагон оиди хусусият, тарз, қои истеҳсол ва хосиятҳои истеъмолию сифатӣ ва миқдори мол ё истеҳсолкунандагони он, аз ҷумла, рекламаи мол (қор, хизматрасонӣ), ки ба талаботи сифат ҷавобгу намебошад;

- муқонсаи номуносиби молҳои истеҳсолшаванда ва фурӯхташавандаи як субъекти хоҷагидор бо субъектҳои хоҷагидори дигар (аз ҷумла дар қараёни тарғибу ташвиқ);

- гирифтани истифода бурдан, ошқор сохтани иттилооти қорин сирри тиқоратӣ ё хизматӣ ё дигар сирри бо қонун ҳифзгардида;

- истифодаи худсаронаи аломатҳои мол, номи фирмавӣ ё нишонгузорӣ, инчунин нусхабардорини борҷома ва намуди моли субъекти хоҷагидори дигар, ки метавонанд рақибонро аз фаъолияти соҳибқориашон маҳрум созад;

¹Раҳимов М.З. Ҳуқуқи соҳибқорӣ. С.208-209.

- даҳолат кардан ба ғаёлияти соҳибкорӣ, додани имтиёзҳои гуногуни моддӣ ба кормандони субъектҳои хоҷагидори рақобаткунанда бо мақсади ба тарафи худ кашидани моил сохтани онҳо ба иҷрои ӯҳдадориҳои меҳнатӣ;

- ҳама гуна амале, ки воқеан метавонад дастрас будани бозорро хеле маҳдуд кунад. Рақобати бевичдонона, ки барои ғайриқонунӣ ба даст овардан ва истифода бурдани ҳуқуқҳои истисноӣ ба воситаҳои инфиродкунони шахсони ҳуқуқӣ, инфиродкунони маҳсулот, корҳои иҷрошаванда, ё хизматрасонӣ нигаронида шудааст, иҷозат дода намешавад.

Ҳамин тариқ, рақобати бевичдонона ҳодисаи ғайриқонунӣ буда, исботи ногузирии он баҳри васеъкардани истеҳсолот, ҷойҳои нави корӣ ва дигар мақсадҳои оммавӣ раво нест¹.

Қарори мақомоти давлатии зиддинҳисорӣ марбут ба вайрон кардани муқаррарот дар бобати инфиродикунони маҳсулот, корҳои иҷрошаванда ё хизматрасонӣ барои ҳалли масъалаҳои пеш аз муҳлат қатъ намудани амали бақайдгирии объекти ҳуқуқҳои истисноӣ, ё дар мавриди безъитбор эътироф намудани бақайдгирии ин объект бо тартиби муқаррарнамудан қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон онд ба аломатҳои мол, аломатҳои хизматрасонӣ ва номгӯи маҳалли пайдоиши молҳо ба мақомоти ҳокимияти давлатии соҳан патентҳо ва аломатҳои мол фиристода мешавад.

ҲАФТАИ ШАШУМ

Дарси чорум – машғулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калидӣ: рақобат, мусобиқа, мубориза, инҳисор, нишонаҳои рақобат, субъектҳои рақобат, рақибҳои воқеӣ, рақибҳои эҳтимоли, ғаёлияти инҳисорӣ, инҳисори давлатӣ, инҳисори табиӣ, рақобати бевичдонона.

Саволҳо барои муҳокима:

1. Мафҳуми рақобатро шарҳ диҳед;
2. Қонунгузорӣ онд ба рақобат аз чӣ иборат аст;

¹Ниг.: Ғаюров Ш.К. Понятие недобросовестной конкуренции /В сб.: «Актуальные проблемы государства и права» / Под ред.Ф.Т.Тахир-ова, И.Б.Буриева, Душанбе, 2006. С.165-166.

3. Қонунгузорӣ дар бораи рақобати бевичдонона кадом муносибатҳоро танзим менамояд?

4. Қонунгузорӣ дар бораи инҳисори давлатӣ ва табиӣ;

5. Нишонаҳои рақобат;

6. Субъектҳои рақобат;

7. Ба ҳайси рақибони воқеӣ ва рақибони эҳтимоли кӣҳо баромад менамоянд?

8. Ҳуқуқи субъекти соҳибкорӣ ба рақобат;

9. Танзими ҳуқуқи фаъолияти инҳисорӣ.

10. Қонун ҚТ «Дар бораи маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол»;

11. Фаъолияти инҳисорӣ;

12. Инҳисори давлатӣ ва инҳисори табиӣ;

13. Субъектҳои монополияҳои табиӣ;

14. Рақобати бевичдонона ва аломатҳои он;

15. Ҳифзи ҳуқуқи аз рақобати бевичдонона.

ВАРИАНТИ ЯГОНАИ ДУРУСТИ ҶАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

1. Мафҳуми рақобат дар кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ оварда шудааст?

а) Қонуни ҚТ «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ дар ҚТ;

б) Қонуни ҚТ «Дар бораи монополияҳои табиӣ»;

в) Қонуни ҚТ «Дар бораи рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорӣ дар бозори мол»;

г) Қонуни ҚТ «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ;

д) Қонуни ҚТ «Дар бораи рақобат».

2. Амали субъектҳои хоҷагидоре, ки ба қонунгузориҳои зидди инҳисорӣ муқолиф аст ва ба роҳ надодан, маҳдуд кардан ва аз байн бурдани фаъолияти соҳибкорӣ нигарон аст, доништа мешавад:

а) рақобати бевичдонона;

б) монополияи табиӣ;

в) фаъолияти инҳисорӣ;

г) рақобат;

д) рақобати солим.

3. Иҷозатдиҳӣ (литсензиякунӣ) чист?

а) Фаъолияти мақомоти иҷроияи давлатиро меноманд, ки барои машғул шудан ба фаъолияти муайяни соҳибкорӣ иҷозат медиҳанд.

б) Фаъолияти вазорати адлия мебошад.

в) Фаъолияти суд ва нотариат мебошад.

г) Иҷозати мақомоти пракуратура.

д) Иҷозатдиҳии фаъолияти иқтисодиро меноманд.

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол» кадом сол қабул карда шудааст?

а) 30.12.1993с.;

б) 15.03.2005с.;

в) 20.02.2002с.;

г) 29.11.2000с.

д) 30.12.1985с.

5. Мафҳуми «рақобати солим»-ро аз нуқтаи назари иқтисодӣ муайян намоед:

а) мутақобилаи субъектҳои иқтисодӣ барои ноил гаштан ба шароити беҳтари истеҳсолӣ, барои зиёдтар фоида ба даст овардан;

б) ҷаҳду талошии субъектҳои хоҷагидор;

в) мусобиқа ва даст задани эътибори субъектҳои хоҷагидор барои ҳарчӣ бешитар фоида гирифтани;

г) пешсаф будан дар истеҳсолот;

д) рекламаи озод.

6. Рекламаи пинҳонӣ чӣ гуна рекламаро меноманд?

а) рекламае, ки ба ҳиссиёти истеъмолкунандагон чунон таъсири ноаён мерасонад, ки онҳо мубталои он шуданашонро дарк намеkunанд;

б) рекламае, ки бо ёриш он рекламадеҳ истифодабарандаи рекламаро қасдан ба шитибоҳ меандозад;

в) рекламае, ки дар он нисбати нишондиҳандаҳо маълумоти ба ҳақиқат номувофиқ мавҷуд аст;

г) рекламае, ки дар кӯчаҳо паҳн карда мешавад;

д) рекламае, ки ба воситаи радио ва интернет паҳн мегардад.

7. Яке аз шаклҳои рақобати бевидеонона ин:

а) вайрон кардани қоидаи нархгузорӣ, ки дар асоси санади меъёрӣ муқаррар шудааст;

б) гирифтани, истифода бурдан, ошкор сохтани иттилооти дорои сирри тиҷоратӣ, ё хизматӣ, ё дигар сирри бо қонун ҳифзгардида;

в) монеият кардан ба субъектҳои хоҷагидори дигар ҳангоми дохил шудан ба бозор (баромадан аз бозор);

г) фишор овардан ба субъектҳои хоҷагидор;

д) аз меёр зиёд баланд ё паст кардани нарх дар бозори истеъмолӣ.

8. Моҳияти асосии рақобат:

а) ташиққул додан ва дастгирӣ намудани майлу рағбат ба он аст, ки дар натиҷаи он рағбату ҳавас ба мол, гояву ташаббус зиёд мешавад ва ба фуруши рафтани амали гардидани онҳо мусоидат менамояд;

б) пурра қонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон, васеъ намудани ҳиссаи худ дар бозор, арзон кардани маҳсулот ва баланд бардоштани сифати он мебошад;

в) ҳарчӣ бештар ба даст даровардани фоида ҳангоми ба амал баровардани он;

г) ҷаҳду талошии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ баҳри аз бозор баровардани рақибон;

д) таъсири манфӣ ба дигар субъектҳои хоҷагидор.

9. Монополияи табиӣ:

а) ҳолати бозори мол (кор, хизматрасонӣ), ки ҳангоми он ташиққул кардани шароити рақобатнок барои қонеъ гардонидани талабот ба намудҳои муайяни молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) ғайри имкон аст, ё ин амал бо назардошти хусусиятҳои хоси технологияи истеҳсолот аз нигоҳи иқтисодӣ матлуб намебошад;

б) дар бозорҳои мол аз мавқеи ҳукмфармоии худ суиистифода кардани субъекти хоҷагидор (гурӯҳи шахсон), бистани созишнома ё иҷрои амалҳои мувофиқашудае, ки бо қонунгузориҳои зиддиинҳисори манъ карда шудаанд;

в) ҳама гуна амали субъектҳои хоҷагидор, ки барои ба даст овардани афзалият дар фаъолияти соҳибкорӣ равона шудааст;

г) аз ҷониби давлат манъ кардани намудҳои муайяни фаъолияти хоҷагидорӣ;

д) ҳамаи ҷавобҳо дурӯстанд.

10. Яке аз намудҳои рақобати бевичдонона ин:

а) паҳн намудани маълумоти бардурӯғ, носоҳеҳ ё таҳрифишуда, ки боиси зарар ба дигар субъектҳои хоҷагидор мегарданд ё обрӯи корияшонро наст мегардонад;

б) даҳлат кардан ба ғайрияти соҳибкорӣ, додани имтиёзҳои гуногуни моддӣ ба кормандони субъектҳои хоҷагидори рақобаткунанда бо мақсади ба тарафи худ кашидани моли сохтани онҳо ба иҷрои ӯҳдадориҳои меҳнатӣ;

в) истифодаи худсаронаи аломатҳои мол, номи фирмавӣ ё нишонгузорӣ, инчунин нухабардории борҷома ва намуди моли субъекти хоҷагидори дигар, ки метавонанд рақибонро аз ғайрияти соҳибкорияшон маҳрум созанд;

г) гирифтани истифода бурдан, ошкор сохтани иттилооти дорои сирри тиҷоратӣ ё хизматӣ ё дигар сирри бо қонун ҳифзгардида;

д) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

ҲАФТАИ ҲАФТУМ

Дарси якум – лексия

Мавзӯ: Шартномаҳо дар баҳши ғайрияти соҳибкорӣ **Мундариҷаи мухтасари машғулият:**

1. Мафҳум ва хусусиятҳои шартномаҳо дар баҳши ғайрияти соҳибкорӣ
2. Бастан, тағйир ёфтани ва қатъ шудани шартномаҳо дар баҳши ғайрияти соҳибкорӣ
3. Намуди шартномаҳо дар баҳши ғайрияти соҳибкорӣ

1. Мафҳум ва хусусиятҳои шартномаҳо дар баҳши ғайрияти соҳибкорӣ

Истилоҳи «шартнома» дар ғайрияти соҳибкорӣ дар қонунгузорӣ ва адабиёти ҳуқуқӣ истифода мешавад. Аз ҷумла, он дар меъёрҳои қонунгузории граждани низ вучуд дорад. Дар асарҳои як қатор муаллифон истилоҳи «шартномаи соҳибкорӣ» дода шудааст¹.

¹Ниг.: Раҳимов М.З. Ҳуқуқи соҳибкорӣ. С.221-226; Маҳмудов М.А., Менглиев Ш.М. Ҳуқуқи хусусии римӣ. Душанбе, 2004.С. 67-109; Нодиоров

Номгуи алоҳидаи шартномахоеро қайд намудан мумкин аст, ки ханӯз дар замонҳои қадим мавриди истифода қарор доштанд ва аз рӯи моҳияташон ба шартномаҳои бахши фаъолияти соҳибкорӣ монанд буданд¹.

Мафҳуми шартнома дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ аз мафҳуми шартномаи дар КГ оварда шуда, маншаъ мегирад. Бо назардошти мафҳуми шартнома, шартномаи соҳибкорӣ ҳамчун муносибати ҳуқуқӣ ва ӯҳдадории шартномавӣ фаҳмида мешавад (қ. 1 м. 209; қ. 4 м. 24; м. 31; қ. 3 м. 432; қ. 3 м. 460 ва ғайра).

Дар қонунгузориҳои граждани ӯҳдадорихое, ки бо ба амалбарории фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд мебошанд, махсус ҷудо карда шудаанд, ки ҳамчун ӯҳдадорихон соҳибкорӣ фаҳмида мешаванд.

Шартномаҳои соҳаи соҳибкорӣ бо хусусиятҳои хоси худ аз дигар шартномаҳо фарқ мекунанд, аз ҷумла: аз лиҳози ҳолати ҳуқуқи тарафҳо; аз лиҳози тарзи чунин шартномаҳо; аз лиҳози ҳадафи бастанӣ онҳо; аз лиҳози музднок будан.

Субъекти чунин шартномаҳо танҳо ташкилотҳо ва соҳибкорони инфиродӣ мебошанд, ки аз лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ вазъи мақоми субъекти фаъолияти соҳибкориро соҳиб мешаванд.

Шартномаҳое, ки шахсони ҳуқуқи тижоратӣ мебанданд, ҳамчун шартномаи дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ эътироф карда мешаванд, зеро мақсади асосии фаъолияти шахсони мазкур ба даст овардани фоида мебошад (б. 1 м. 50 КГ ҚТ).

Шартномаҳо бо иштироки соҳибкорон ва ташкилотҳои ғайритижоратӣ дар ҳолате шартномаи бахши фаъолияти соҳибкорӣ эътироф мешаванд, ки агар ба мақсади ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ баста шуда бошанд. Агар онҳо бо мақсади амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ баста

Ф.М. Договорные отношения по оказанию производственно-технических услуг сельскохозяйственным коммерческим организациям (предприятиям). Душанбе: «Сино». 1998; Гафуров А.Д. Правовое регулирование дисциплины расчетов в условиях рыночной экономики // Автореферат дисс. канд. юрид. наук. Душанбе, 2004.

¹ Ниг.: Холиков А.Г. Правовая система зороастризма. Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. С. 106-127.

шуда бошанд, он гоҳ онҳоро ба номгуи шартномаҳон бахши фаъолияти соҳибкорӣ дохил намудан мумкин аст.

Дар ин ҷо шартномаҳоро номбар кардан зарур аст, ки ҳар ду тарафи онҳо ба сифати соҳибкор баромад мекунанд, масалан, шартномаи маҳсулотсупорӣ, шартномаи хариду фуруши маҳсулоти кишоварзӣ, шартномаи маҳсулотсупорӣ барои эҳтиёҷоти давлатӣ, шартномаи фаъолияти якҷоя ва ғайра.

Ба шартномаҳон соҳибкорие, ки танҳо як тарафи онҳо ба сифати соҳибкор баромад менамояд, шартномаи хариду фуруш, таъмини барк, кироя, пудрати маншӣ, шартномаи кредит, идораи бозғамоди амвол, шартномаи пасандоз, суръатхисоби бонкӣ ва ғайра шартномаҳо мансубанд.

Хусусияти дигари шартнома дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ аз он иборат аст, ки мақсади асосии соҳибкор аз бастанӣ чунин шартнома на қонеъ гардонидани талаботҳои маишӣ, шахсӣ, балки мунтазам ба даст овардани фоида мебошад. Ин мақсади асосӣ тавассути фуруши мол, истифодаи амвол, иҷрои кор, расонидани хизмат тибқи шартномаи басташуда ҳосил мешавад.

Хусусияти сеюми шартнома дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ дар подошӣ будани он инъикос меёбад. Қонунгузори ҷорӣ бастанӣ шартномаи бесподошро дар байни субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ манъ намудааст. Аз ҷумла, шартномаи тўҳфа, барои истифодаи бемузд ба ташкилоти дигари тиҷоратӣ додани амвол аз тарафи ташкилоти тиҷоратӣ. Чунин манъкуниҳо ба соҳибкорони инфиродӣ низ дахл доранд, зеро ҳамчун қоидаи умумӣ нисбати онҳо ҳамаи меъёрҳои КГҶТ. ки фаъолияти ташкилотҳои тиҷоратиро ба танзим медароранд, татбиқ мешаванд.

Баҳамоии озодии мутлақ ва талаботҳои қатъӣ барои соҳибкорон дар уҳдадорӣҳои шартномавӣ хусусияти махсуси шартномаҳоро бо иштироки субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ташкил медиҳад. Принципи озодии шартнома, ки қисми ҷудонашавандан принципи озодии фаъолияти соҳибкорӣ мебошад, дар моддаи 453 ва дигар моддаҳои КГ ҶТ инъикос ёфтааст. Он дар озодона бастанӣ шартномаҳо, инихоби намуди онҳо, интихоби тарафи шартнома, шарту шароитҳои шартнома, иҷрои уҳдадорӣҳо ва ғайра таҷассум меёбад.

Чавобгарӣ барои вайрон намудани ӯҳдадориҳои шартномавӣ дар он ифода меёбад, ки қонунгузориҳои амалкунанда ба субъектҳои шартнома дар интиҳоби шартҳои шартномаҳои соҳибкорӣ озодиҳои зиёд медиҳад. Чунинчӣ, радди яктарафаи иҷроӣ ӯҳдадорӣ ва яктарафа таъйир додани шартҳои он, ба ғайр аз ҳолатҳои пешбиниамудани қонун ё шартнома иҷозат дода намешавад.

Радди яктарафаи иҷроӣ ӯҳдадорӣ, ки бо ба амал баровардани ғайриқонунии соҳибқарорӣ тарафҳо алоқаманд аст, инчунин яктарафа таъйир додани шартҳои чунин ӯҳдадорӣ танҳо дар ҳолатҳои пешбиниамудани шартнома, агар дар қонун ё моҳияти ӯҳдадорӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, иҷозат дода мешавад (м. 331 ҚТ).

Ин қоида нисбати шахсоне, ки соҳибкор намебошанд, таъбиқ карда намешавад. Принципи озодии шартнома дар шартномаҳои бахши ғайриқонунии соҳибкорӣ маҳдуд карда шудааст. Ин маҳдудкуниҳо дар он ифода меёбад, ки ба зиммаи яке аз тарафҳо ҳатман бастанӣ шартнома ё ин ки бастанӣ шартнома бо шахси муайян гузашта шудааст¹.

Маҳдуд намудани принципи озодии шартномаҳо дар бахши ғайриқонунии соҳибкорӣ дар ҳолатҳои роҳ дода мешавад, ки ҳатман бастанӣ онро қонун ё ӯҳдадориҳои ихтиёран ба зиммагирифтаи тарафҳо пешбинӣ карда бошад. Масалан, дар сурати аз бастанӣ шартномаи оммавӣ беасос даст касидани ташкилоти тижоратӣ, тарафи дигар ҳуқуқ дорад, ки бо роҳи муроҷиат намудан ба суд ӯро барои бастанӣ шартнома маҷбур намояд (қ. 3 м. 458 ҚТ). Шартномаи оммавӣ шартномае мебошад, ки аз ҷониби ташкилоти тижоратӣ бастанӣ шуда, дар он ӯҳдадориҳои ташкилот дар мавриди фурӯши маҳсулот, иҷроӣ қор ё хизматрасонӣ, ки чунин ташкилот мувофиқи хусусиятҳои ғайриқонуниаш бояд нисбати ҳар як муроҷиаткунанда анҷом диҳад (савдои чакана, мусофиркашонӣ дар нақлиёти истифодаи умум, хизматрасонии алоқа, таъминоти барқ,

¹Масъалаи иштироки шахрвандони хориҷиро дар муносибатҳои шартномавӣ ниг.: Раджабов М.Н.Гражданско-правовой статус иностранцев в Республике Таджикистан. С.142-153.

хизматрасони тиббӣ, меҳмонхонаҳо ва ғайра) муайян гардидааст¹.

Ташкилоти тичоратӣ дар бастанӣ шартномаи оммавӣ, ба истисноӣ ҳолатҳои пешбиниамудаи қонун ё дигар асноди ҳуқуқӣ, ҳақ надорад як шахсро нисбат ба дигар шахс авлотар шуморад.

Ўҳдадории субъекти соҳибкорӣ барои ба тарзи ҳатмӣ бастанӣ шартнома дар дигар қонунҳо низ дарҷ шуда аст. Аз ҷумла, мувофиқи моддаи 4-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ дар бозори мол» субъекти хоҷагӣ, ки дар бозори моли муайян мақеи ҳукумфармоиро ишғол намудааст ҳақ надорад, ки беасос аз бастанӣ шартнома бо харидорони (супоришдиҳандагон) алоҳида даст кашад, агар имконияти истеҳсол ва таҳвили моли дахлдор мавҷуд бошад.

Маҳдудияти озодии шартнома ҳини муайян намудани шартҳои шартномаҳои ҳамроҳшавӣ (м. 460 КГ ҚТ), инчунин шартномаҳои, ки танҳо дар савдои умумӣ баста мешаванд (қ. 5 м. 479 КГ ва б. 5 м. 480 КГ ҚТ), ҷой дорад. Нисбати соҳибкоре, ки дар муносибатҳои шартномавӣ иштирок менамоянд, қонунгузори амалкунанда як қатор талаботҳои қатъӣ муқаррар намудааст, ки ин аз омилҳои гуногун вобаста мебошанд, масалан, ба зиммаи соҳибкор гузоштани оқибати нгувори таваккули фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷиҳати иқтисодӣ пурзӯр будани мақеи соҳибкор нисбат ба мақеи шахрванд, инчунин мақеи ҳукумфармой соҳибкор дар бозор аз қабилӣ чунин омилҳо мебошанд.

Гувоҳи ба ҳамоии талаботи қатъӣ нисбати соҳибкор ва озодии ниҳоят зиёди ӯ, қоидаи бидуни гуноҳ ба ҷавобгарӣ кашидани соҳибкор барои иҷро накардан ё номатлуб иҷро кардани ўҳдадориҳо ҳангоми ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ муқаррар карда шудааст.

Аз сабаби он ки дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашудааст, шахсе, ки ҳангоми анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ ўҳдадориро иҷро накардааст, ё номатлуб иҷро кардааст, агар исбот накунад, ки иҷро

¹Ниг.: Ҳуқуқи граждани. Қисми I. / Дар зери таҳрири узви вобастаи АИ ҚТ, доктори илҳои ҳуқ, профессор М.А.Маҳмудов. Душанбе. «ЭР-граф» 2007. №.330-347.

матлуби ӯҳдадорӣ дар натиҷаи қувваи рафънопазир, яъне дар ҳамаи шароити ғавқуллода ва ногузир имконнопазир гаштааст, масъулият ба зимма дорад. Ба чунин ҳолатҳо, аз ҷумла вайрон кардани ӯҳдадорӣ аз тарафи контрагентҳои қарздор, дар бозор мавҷуд набудани молҳои барои иҷрои ӯҳдадорӣ зарурӣ, маблағи зарурӣ надоштани қарздор дохил намешаванд. Мутобиқи шартнома ё қонун шартҳои дигари аз масъулият озод кардани субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ низ пешбинӣ шуданишон мумкин аст (қ. 3 м. 432 КГ ҚТ).

Ҳамзамон тарафҳои шартномаи соҳибкорӣ имконият доранд, гуноҳро ҳамчун шарт ба ҷавобгарӣ кашидан дар шартнома муқаррар намоянд. Гуноҳ ҳамчун шарт ҳатмии ҷавобгарӣ дар қонун низ муқаррар карда шудааст (м. м. 600; 795; 816 КГ ҚТ).

Хусусияти дигари шартнома дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ аз он иборат аст, ки бахсҳо дар бобати бастан, тағйир додан, бекор кардани онҳо, ва иҷрои ӯҳдадорӣҳои дар пояи ин шартномаҳо ба вучуд омада, одатан дар судҳои иқтисодӣ баррасӣ карда мешаванд. Агар ба сифати яке аз тарафҳои шартномаи соҳибкорӣ шаҳрванд – истеъмолкунанда баромад намояд, он гоҳ чунин бахсҳо аз тарафи судҳои умумӣ низ баррасӣ карда мешаванд.

Бо назардошти гуфтаҳои боло чунин мафҳуми умумии шартномаҳо дар соҳаи фаъолияти соҳибкориро овардан мумкин аст.

Шартнома дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ гуфта, созиши тарафҳои (ё яке аз тарафҳои) фаъолияти соҳибкорро меноманд, ки дар асоси подош ва бо мақсади амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ баста шудаанд.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ аҳамияти шартнома дар танзими муносибатҳои иқтисодӣ бузург аст¹. Низомии шартномаҳо асоси механизми бозориро ташкил медиҳад. Механизми талабот оид ба тақмили танзими муносибатҳои иқтисодӣ ба воситаи шартнома, яке аз хусусиятҳои муҳими танзими муносибати бозорӣ мебошад. Дар баробари инкишофи иқтисоди бозорӣ аҳамияти шартнома ҳамчун воситаи танзими фаъолияти хоҷагӣ пайваста меафзояд. Зеро он

¹Ниг.: Исмоилов Ш.М. Танзими ҳуқуқи фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Васоити таълимӣ. Душанбе.2007.С.79-86.

ба иштирокчиёни муносибатҳои хоҷагӣ имконияти озодона қабул кардан ва ба ҳаёт татбиқ намудани қарорро дода. субъектҳои фаъолияти соҳибкориро барои равнақ додани чараёни истеҳсолот ва муомилот бештар ҳавасманд мегардонад, ки ин бешубҳа ба инкишофи соҳибкорӣ ва дар ин замина рушди бемайлони кишвар таъсири муассир мерасонад.

Шартнома на ганҷо асоси ба вучуд омадани ўҳдадорихо, балки ҳамчун воситаи ноил шудан ба натиҷаи ниҳони фаъолияти соҳибкорӣ баромад мекунад.

2. Бастан, тағйир ёфтан ва қатъ шудани шартномаҳо дар баҳши фаъолияти соҳибкорӣ

Шартномаҳои соҳибкорӣ бо тарзҳои гуногун баста мешаванд. Ҳамчун анъана бастании шартнома дар фиристодани оферта (таклиф оиди бастании шартнома) аз як ҷониб ва аксепти (қабули) таклиф аз ҷониб дигар ифода меёбад (қ. 2 м. 464 КГ ҚТ). Аз ин ҷо чараёни бастании шартномаи соҳибкорӣ аз се марҳилаи асосӣ иборат мебошад: пешниҳоди таклиф, пазируфтани таклиф ва гирифтани аксепти тарафи дигар.

Хусусияти бастании шартномаи соҳибкорӣ аз он иборат мебошад, ки дар он нақши муассирро реклама мебозад. Реклама дар шаклҳои гуногун ва бо ёрии воситаҳои гуногуни иттилоотӣ онди шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мол, ақида ва ташаббуси онҳо паҳн карда мешавад. Реклама ё дигар пешниҳоде, ки ба гуруҳи ашхоси номуайян манзур шуда, ҳамчун даъвати бастании шартнома (оферта) эътироф мешавад, ба шарте ки дар таклиф тартиби дигаре дақиқ инъикос наёфта бошад (қ. 1 м. 469 КГ ҚТ).

Чун қоида реклама нисбат ба таклиф оиди бастании шартнома (оферта) пештар оғоз меёбад. Вай дар шакли гуногун амалӣ карда мешавад, аз ҷумла дар матбуот, оинаи нилгун, нашр намудани эълонҳо, фиристодани китобҳо, буклетҳо, сохтани лавҳаи ташвиқотию тарғиботӣ ва ғайра таҷассум меёбад. Агар чунин иттилоот ҳамаи шартҳои муҳими шартномаро дар бар нагирад, оферта эътироф карда намешавад.

Ҳангоми бастании шартномаи соҳибкорӣ офертаҳои оммавӣ аҳамияти калон доранд. Мувофиқи б 2 м. 469 КГ ҚТ, пешниҳоде, ки тамоми шартҳои муҳими шартномаро инъикос намуда, аз он нияти шахси манзурнамудаи пешниҳод ҷиҳати

баستاني шартнома мувофиқи шартҳои дар пешниҳод манзургардида бо ҳамагуна шахс, муайян мегардад, чун оферта эътироф карда мешавад (офертаи оммавӣ).

Офертаи оммавӣ дар шакли фириристодани варақаҳои ифода ёфтаниш мумкин аст, ки дар онҳо ҳамаи шартҳои шартнома инъикос меёбанд. Аксепт ҷавоби шахсе мебошад, ки офертаи ба ӯ фиририфташударо гирифтааст. Аксепт бояд пурра ва бечунучаро бошад (б. 1 м. 470 КГ ҚТ).

Масъалҳои бастан, тағйирёфтан ва қатъ шудани шартномаҳои байналхалкиро профессор Ш.М. Менглиев бо дастрас намудани ҳам маводҳои назариявӣ ва ҳам амалиявӣ бо тафсил ҳалу фасл намудааст¹.

Дар фаъолияти соҳибкорӣ чунин шакли аксепт ба монанди аз тарафи шахси оферта гирифта дар муҳлати барон аксепт муайяншуда иҷро намудани амали дар шартҳои он зикргардида (борферистонӣ, хизматрасонӣ, иҷрои кор ва ғайра) ҷой дорад.

Тарзҳои дигари баستاني шартномаи соҳибкорӣ мавҷуданд: баستاني шартномаҳо бо роҳи ҳамроҳшавӣ, бо тартиби ҳатмӣ баستاني шартномаҳо, баستاني шартнома дар савдои умумӣ.

Шартҳои шартномаи ҳамроҳшавӣ одатан бояд пурра қабул карда шаванд. Ба он ворид намудани тағйирот ё тартиб додани протоколи муҳолифат мумкин нест. Агар нисбати шартҳо ҷамъи ба миён ояд шартнома баста нашуда ҳисобида мешавад. Ҳамчун шартномаҳои ҳамроҳшавӣ шартномаи фаъолияти бонкӣ, суғурта ва ғайраҳоро номбар намудан мумкин аст.

Яке аз тарзҳои баستاني шартномаи соҳибкорӣ бо тартиби ҳатмӣ баستاني онҳо мебошад. Чунин тартиб аз қонун ва аз пешакӣ ба зимма гирифтани ӯҳдадорихо ба миён меояд. Мисол, баستاني шартномаи пешакӣ, ки дар асоси он тарафҳо ӯҳдадориҳои дар оянда баستاني шартномаи мушаххасро ба зиммаи худ гирифтаанд. Шартномаи мазкур мутобиқи шакли барон шартномаи асосӣ муқарраршуда баста мешавад, агар шакли шартномаи асосӣ муайян нашуда бошад, он ҳаттӣ тартиб дода мешавад. Риоя накардани қоидаи шартномаи пешакӣ боиси безъитбор гардидани он мегардад.

¹Ниг.: Менглиев Ш.М. Асари зикршуда. С. 88-104.

Беасос даст кашидан аз бастанӣ шартномаи асосӣ, ки тибки шартномаи пешакӣ бояд баста мешуд, манъ шудааст.

Ду варианти бо тартиби ҳатмӣ бастанӣ шартномаи соҳибкорӣ ҷой дорад:

а) агар бастанӣ шартнома барои тарафе ҳатмӣ бошад, ки ба он оферта фиристода шудааст;

б) агар бастанӣ шартнома барои тарафи оферта фиристонанда ҳатмӣ бошад.

Дар мавриди якум оферта аз тарафе пешниҳод карда мешавад, ки барои бастанӣ шартнома ӯҳдадор набуда, вале ҳавасманд мебошад.

Ин гуна шахси ҳавасманд, одатан харидор, супоришдиҳандаи мол (кор, хизмат) буда метавонад. Оферта дар намуди лоиҳаи шартнома ё ки дигар пешниҳоди ҳатмӣ фиристода мешавад.

Дар ҳолати дуум офертаро тарафи ӯҳдадор мефиристад. Тарафи дигар бошад ҳақ дорад дар давоми 30 рӯз лоиҳаи шартномаи имзошударо бе ихтилофи назар баргардонад.

Шартнома бо роҳи ташкили савдон умумӣ баста мешавад, агар аз моҳияти он дигар чиз ба миён наояд. Савдон умумӣ - ҳангоми бастанӣ шартномаи хариду фурӯши амвол (амволи ғайриманқул, амволи корхона, коғазҳои қиматнок), инчунин ҳуқуқҳо (масалан, ҳуқуқ ба бастанӣ шартнома) истифода бурда мешавад. Ташкилкунандаи савдо молики амвол ё дорандаи ҳуқуқи амволӣ ё ташкилоти махсус буда метавонад.

Агар аз моҳияти шартнома тартиби дигаре барнаояд, онро ҳангоми гузаронидани савдо бастан мумкин аст. Шартнома бо шахсе баста мешавад, ки дар савдо бурд кардааст. Дар ҳолатҳои муайян шартномаҳо дар мавриди фурӯши мол ё ҳуқуқи амволӣ танҳо бо усули гузаронидани савдо баста шуданашон мумкин аст.

Савдо дар шакли музояда ё озмун гузаронида мешавад. Дар савдои музояда шахсе бурдкарда ба ҳисоб меравад, ки нархи баландтарро пешниҳод кардааст, дар озмун бошад, шахсе, ки мутобиқи ҳуҷҷатҳои комиссияи озмунӣ қаблан аз ҷониби ташкилкунандаи савдо таъингардида беҳтарин шартро пешниҳод намуда бошад, бурдкарда шумурда мешавад.

Агар дар қонун тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, шакли савдори молики амволи ба фурӯшмондашуда ё соҳиби амволи ба фурӯш баровардашуда муайян мекунад.

Тағйирёбӣ ва қатъшавиш шартнома низ дар асоси созиши тарафҳо сурат мегирад, гарчанде қонунгузор ҳолатҳои дасткашӣ яктарафаро низ муқаррар намудааст. Дасткашӣ яктарафа аз иҷрои шартнома дар ҳолатҳои иҷозат дода мешавад, ки агар бо қонун ё шартнома муқаррар карда шуда бошад. Масалан, фармоншгар ҳуқуқ дорад дар ҳолати аз ғарафи иҷроқунанда пардохтани арзиши ҳақиқии хизматрасонӣ аз шартномаи хизматрасонии пулакӣ даст кашад.

Иҷроқунанда ҳуқуқ дорад танҳо баъди пурра ҷуброн кардани зарари вобаста ба бекор кардани шартнома ба фармоншгар расонидашударо, ба истиснои ҳолатҳои, ки он бо гуноҳи фармоншгар рух додааст ва аз иҷрои шартнома хизматрасонии пулакӣ даст кашад (қ. 1 ва қ 2 м. 802 КГ ҚТ).

Мутобиқи қисми 2 моддаи 535 КГ ҚТ дар ҳолате ки шартномаи хариду фурӯши чакана пешпардохти молро (моддаи 523) пешбинӣ намудааст, агар дар шартномаи байни тарафҳо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, аз ҷониби харидор дар муҳлати муқаррарнамудаи шартнома напардохтани арзиши мол ҳамчун аз ҷониби харидор рад намудани шартнома эътироф карда мешавад.

Шартномаҳои соҳибқорӣ бо талаби як тараф ҳангоми ҷиддан вайрон намудани шартнома аз ҷониби тарафи дигар низ қатъ карда мешаванд. Ҷиддан риоя накардани шартнома он аст, ки ба ҷониби дигар аз ин зиён расида, ўро аз умеди ба даст овардани нафъи зиёд маҳрум созад, ки ҳангоми бастанӣ шартнома дар назар дошта шуда буд (м. 482 КГ ҚТ).

Шартномаҳои соҳибқорӣ бинобар ба таври назаррас тағйир ёфтани ҳолат тағйир ва бекор карда мешаванд (моддаи 483 КГ ҚТ).

Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад ва ё аз моҳияти он барнаояд, тағйир ёфтани ҳолат, ки тарафҳо ҳангоми бастанӣ шартнома онро ба инобат гирифта буданд, барои тағйир додан ё бекор кардани он асос буда метавонад¹.

¹ Нодиров Ф.М. Некоторые вопросы прекращения договора в связи с изменившимися обстоятельствами // Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и студентов, посвященной «15-й годовщине Независимости Республики

Тағйир ёфтани ҳолат дар сурате ба таври назаррас эътироф карда мешавад, ки агар тарафҳо чунин тағйир ёфтани ҳолатро оқилона пешбинӣ карда наметавонистанд ва умуман шартнома намебастанд, ё онро бо шартҳои то андозае дигар ба имзо мерасониданд.

Агар тарафҳо дар мавриди ба ҳолати ба таври назаррас тағйирёфта мутобик гардонидани шартнома ё бекор кардани он ба мувофиқа нарасида бошанд, вайро суд бо асосҳои пешбиниамудан қисми 4 моддаи 483 КГ ҚТ бекор карда, тибқи талаби тарафи манфиатдор ҳамзамон бо шартҳои зайл тағйир дода метавонад:

а) агар дар лаҳзаи бастанӣ шартнома тарафҳо онро ба асос гирифта бошанд, ки чунин тағйир ёфтани ҳолат ба миён намеояд;

б) агар ҳолат бо сабабҳои тағйир ёфта бошад, ки тарафи манфиатдор пас аз руҳ додани онро ба ҳадди ғамхорӣ ва эҳтиёткорӣ, ки аз талаби шартнома ва шартӣ аҳдҳо бармеоянд бартараф карда наметавонист;

в) агар иҷрои шартнома бидуни тағйир додани шарт таносубӣ ба шартнома мувофиқи манфиати амволии байни тарафҳоро то андозае вайрон кунад ва ба тарафи манфиатдор он қадар зиёне расонад, ки аз манфиати калоне, ки ҳақ дошт ҳангоми бастанӣ шартнома ба он умед бандад, маҳрум шуда метавонист;

г) агар аз анъанаҳои аҳдҳои қорӣ ё моҳияти шартнома барнаояд, ки таваккали тағйир ёфтани ҳолат ба зимман тарафи манфиатдор аст.

Ҳангоми тағйир додани шартнома ўҳдадорӣ тарафҳо дар шакли тағйирёфта нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми бекор кардани шартнома ўҳдадорӣ тарафҳо қатъ мегардад.

Агар аз созишнома ё моҳияти тағйир додани шартнома тартиби дигаре барнаояд, дар ҳолати тағйир додан ё бекор кардани шартнома ўҳдадорӣ аз рӯзи бастанӣ созишномаи тарафҳо дар мавриди тағйир додан ё бекор кардани шартнома ва ҳангоми тағйир додан ё бекор кардани шартнома тибқи тартиби судӣ бошад, аз рӯзи эътибори қонунӣ пайдо кардани қарори суд дар бораи тағйир додан ё бекор кардани шартнома

гағйир ёфта ё бекоркардашуда ба ҳисоб меравад (м. 485 КГ ҚТ).

Дар моддаи 486 КГ ҚТ ҳолатҳои мутобиқи аризаи яке аз тарафҳо тағйир додан ё бекор кардани шартномаҳои соҳибкорӣ нишон дода шудаанд. аз ҷумла:

- а) имконнопазир будани иҷрои шартнома (моддан 448);
- б) аз ҷониби тарафи дигар вайрон кардани шартҳои пешбининамудани қонунҳо ё шартнома дар мавриди сифат, муҳлати иҷро ва дигар шартҳо;
- в) агар тарафи дигар тибқи тартиби муқарраргардида муфлис эътироф шуда бошад;
- г) агар санади мақомоти давлатӣ, ки дар асоси он шартнома баста шуда буд, тағйир ё бекор карда шуда бошад;
- д) дар ҳолатҳои дигари пешбинӣ намудани қонунҳо ё шартнома.

Дар сурати яктарафа тағйир додан ё бекор кардани шартнома як тараф бояд тарафи дигарро на дертар аз як моҳ оғоз созад.

3. Намуди шартномаҳо дар баҳши фаъолияти соҳибкорӣ.

Ҳанӯз дар ибтидои асри XX шартномаҳоеро ҷудо менамуданд, ки дар соҳаи савдо баста шуда буданд. Аз ҷумла, аҳдҳои биржавӣ, аҳдҳои муқофотӣ, шартномаи наشريя, шартномаи боркашонӣ, суғурта ва ғайра¹.

Дигар олимони ба ҷунин намудҳои аҳдҳои савдо ишора кардаанд:

- аҳдҳое, ки дар муомилоти мол баста мешаванд;
- аҳдҳое, ки дар фондҳо баста мешаванд;
- аҳдҳое, ки дар муомилоти меҳнат баста мешаванд;
- аҳдҳое, ки дар баҳши миёнаравӣ баста мешаванд;²

Шартномаҳои баҳши савдори олимони муосир низ тасниф намудаанд. Аз ҷумла, Б.И. Пугинский ҷунин шартномаҳои ҳуқуқи савдори (тиҷорат)-ро ҷудо мекунад;

- аҳдҳое, ки ҳангоми фуруш баста мешаванд;
- аҳдҳое, ки ҳангоми миёнаравӣ баста мешаванд;
- аҳдҳое, ки ба савдо мусоидат менамоянд;

¹ Ниг.: Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. М.: 2001. С. 217 -350.

² Ниг.: Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права М. 1994. С.50

- аҳдҳои ташкилӣ.¹

Азбаски фаъолияти соҳибкорӣ нисбат ба фаъолияти савдо васеътар аст, бинобар ин миқдори шартномаҳои баҳши фаъолияти соҳибкорӣ нисбат ба миқдори аҳдҳои соҳаи савдо зиёдтар мебошад.

Вобаста ба мазмуни фаъолияти соҳибкорӣ чунин шартномаҳои баҳши фаъолияти соҳибкориро ҷудо намудан мумкин аст:

- шартномаҳое, ки баҳри фуруши мол равона шудаанд;
- шартномаҳое, ки ба мақсади истифодабарии мол баста шудаанд;
- шартномаҳое, ки барои иҷрои кор баста шудаанд;
- шартномаҳое, ки барои расонидани хизмат баста шудаанд;
- дигар шартномаҳои соҳибкорӣ.

Аз лиҳози ҳайати субъектҳо, чунин шартномаҳои соҳибкориеро ҷудо намудан мумкин аст, ки дар онҳо ҳар ду тараф ё яке аз тарафҳои онҳо соҳибкор мебошанд.

Ба шартномаҳое, ки ҳар ду тарафи онҳо соҳибкор мебошанд, чунин шартномаҳоро дохил намудан мумкин аст: шартномаи маҳсулотсупорӣ; контрактатсия, концессияи тиҷоратӣ, иҷораи молиявӣ (лизинг), нигоҳдорин амборӣ, суғуртаи таваккули тиҷоратӣ, шартномаи ширкати оддӣ ва ғайра.

Ба шартномаҳое, ки як тарафи онҳо соҳибкор мебошад, инҳоро дохил намудан мумкин аст: шартномаи хариду фуруши чакана, прокат, амонати бонкӣ, ҳисоби бонкӣ, шартномаи кредит, шартномаи таъминоти барқ, боркашонӣ, экспедитсияи нақлиётӣ, пудрати сохтмонӣ ва ғайра.

Дар байни шартномаҳое, ки дар баҳши фаъолияти соҳибкорӣ баста мешаванд, мавқеи асосиро шартномаҳо онди фуруши мол, бахусус шартномаи хариду фуруш ишғол менамояд, чунончи шартномаҳои маҳсулотсупорӣ, маҳсулотсупорӣ барои эҳтиёҷоти давлатӣ, контратаксия, таъмини барқ, фуруши корхонаҳо.

Шартномаи хариду фуруши чакана низ як намуди шартномаи соҳибкорӣ мебошад, ки танҳо як тарафи он ба ҳайси соҳибкор баромад менамояд. Шартномаи хариду фуруши чакана ба шартномаҳои оммавӣ дохил карда шудааст,

¹Ниг.: Пугинский Б.И. Коммерческие право России. М. 2000.

бинобар ин ташкилоти савдо ўҳдадор аст, ин шартномаро бо ҳамаи онҳое, ки ба ин ташкilot мурочиат намудаанд, банданд.

Шартномаҳои соҳибқориеро низ қайд намудан зарур аст, ки дар баҳши иқтисодиёти кишоварзӣ бинобар ба амал баровардани соҳибқории кишоварзӣ баста мешаванд. Дар ҳамаи самтҳои фаъолияти кишоварзӣ шартномаҳои гуногун баста мешаванд, ки ҳамаи хусусиятҳои шартномаҳои баҳши фаъолияти соҳибқориро доранд¹.

Шартномаҳои соҳибқорие, ки барои истифодаи амвол баста мешаванд, бо номи шартномаҳои иҷора машҳур мебошанд. Дар байни онҳо ҷойи асосиро шартномаи иҷораи қорхона ва шартномаи иҷораи молиявӣ ишғол менамоянд.

Шартномаҳои соҳибқорие, ки барои иҷрои қор баста мешаванд, чунинанд: шартномаи пудрати сохтмонӣ, шартномаи пудрат барои иҷрои қорҳои лоиҳақашӣ ва ҷустуҷӯӣ, пудрат барои эҳтиёҷоти давлатӣ, шартномаҳо барои иҷро намудани қорҳои илмӣ – тадқиқотӣ, тиҷоратӣ ва конструкторӣ, шартномаи пудрати маишӣ.

Ба шартномаҳои соҳибқорие, ки баҳри расонидани хизмат баста мешавад, шартномаҳои хизматрасонии боподош мансубанд, ки якҷанд намуд доранд: хизматрасонии аудиторӣ, тиббӣ, байторӣ, машваратӣ, иттилоотӣ, ҳуқуқӣ, хизматрасонии баҳши таҳсилот, хизматрасонии туристӣ.

Шартномаҳои хизматрасонии миёнаравӣ, намоёндагии тиҷоратӣ, комиссия, идоракунии бозьтимоди амвол ва ғайра.

Шартномаҳои соҳибқорие, ки ба фаъолияти савдо ва истеҳсол мусоидат менамоянд. Ба ин ғурӯҳ шартномаи борқашонӣ ва экспедитсияи нақлиётӣ, суғуртаи таваккулӣ–соҳибқорӣ, кредити-қунонӣ, нигоҳдорӣ ва ғайраро дохил намудан мумкин аст. Дигар шартномаҳое, ки дар баҳши фаъолияти соҳибқорӣ баста мешаванд, инҳо мебошанд: шартномаи консессияи тиҷоратӣ ва шартномаи ширкати оддӣ².

¹ Нодиров Ф.М. Договорные отношения по оказанию производственно-технических услуг сельскохозяйственным коммерческим организациям (предприятиям). Душанбе: «Сино».1998.

² Ниг.: Исмоилов Ш.М. Танзими ҳуқуқи фаъолияти соҳибқорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Вазои таълимӣ. Душанбе.2007.С.87-142.

ҲАФТАИ ҲАФТУМ

Дарси дуюм – машғулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калилӣ: шартнома, шартномаҳои соҳаи соҳибкорӣ, шартномаи оммавӣ, оферта (таклиф оиди бастанӣ шартнома), аксепт, пешниҳоди таклиф, назифурфтани таклиф, гирифтани аксепт, реклама, офертаҳои оммавӣ, борфиристонӣ, хизматрасонӣ, иҷрои кор, шартномаи ҳамроҳшавӣ, савдо, музояда, озмун, фармоишгар, иҷрокунанда, созишнома, аҳдҳои биржавӣ, аҳдҳои мукофотӣ, шартномаи наширия, шартномаи боркашонӣ, сугурта, хариду фурӯши чакана, шартномаи пудрати сохтмонӣ, шартномаи пудрат барои иҷрои корҳои лоиҳакашӣ ва ҷустуҷӯӣ, пудрат барои эҳтиёҷоти давлатӣ, шартномаҳо барои иҷро намудани корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, тиҷоратӣ ва конструкторӣ, шартномаи пудрати маишӣ, хизматрасонии миёнаравӣ, намоёндагии тиҷоратӣ, комиссия, идоракунии бозётимоди амвол.

Саволҳо барои муҳокима:

1. Истилоҳи «шартнома» дар фаъолияти соҳибкорӣ;
2. Шартномаҳои соҳаи соҳибкорӣ ва хусусиятҳои хоси он;
3. Шартномаҳои соҳибкорие, ки танҳо як тарафи онҳо ба сифати соҳибкор баромад менамояд;
4. Ҷавобгарӣ барои вайрон намудани ўҳдадорихон шартномавӣ дар ҷӣ ифода меёбад;
5. Принсипи озодии шартнома дар шартномаҳои бахши фаъолияти соҳибкорӣ;
6. Ўҳдадорӣи субъекти соҳибкорӣ барои ба тарзи ҳатмӣ бастанӣ шартнома;
7. Бастан, тағйир ёфтан ва қатъ шудани шартномаҳо дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ;
8. Офертаҳои оммавӣ ҳангоми бастанӣ шартномаи соҳибкорӣ ҷӣ аҳамият доранд?
9. Оферта аз тарафи кӣ пешниҳод карда мешавад?
10. Намуди шартномаҳо дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ.

ВАРИАНТИ ЯГОНАИ ДУРУСТИ ЧАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

1. Шартнома ин:

а) Созиши ду ва зиёда шахс дар бобати бастан, тағйир додан ва бекор кардани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои граждани мебошад;

б) Созиши як ё якчанд шахс дар бораи бастан, ислоҳот ворид кардан ба муносибатҳои граждани мебошад;

в) Созиши субъектони хоҷагидор оид ба расонидан ва иҷро кардани ҳуқуқҳои ба зимагирифтаи ҷонибҳо мебошад.

2. Яке аз хусусиятҳои шартномаҳои соҳибкорӣ аз шартномаҳои граждани дар он аст ки:

а) онҳо ба муҳлати дароз баста мешаванд;

б) предмети шартномаҳои соҳибкорӣ иҷрои кор ва расонидани хизмат мебошад;

в) шартномаҳои соҳибкорӣ ҳамавақт музднок ҳастанд.

3. Мафҳуми шартномаи соҳибкорӣ дар кадом санади меъёрии-ҳуқуқӣ оварда шудааст?

а) Кодекси граждани ҚТ;

б) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии соҳибкорӣ дар ҚТ;

в) Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон;

г) Дар ягон санади меъёрии дарҷ нашудааст.

4. Шартномае, ки мутобики он як ҷониб бояд музд ё барои иҷрои уҳдадориҳои пасбаргاردонии дигари мутақобиларо ғирад чи гуна шартнома дониста мешавад:

а) Музднок;

б) Оммави;

в) Дутарафа;

г) Реалӣ.

5. Бастани шартнома аз чанд марҳила мегузарад?

а) 2 марҳила;

б) 4-марҳила;

в) 1-марҳила;

г) 7-марҳила;

д) 3-марҳила.

6. Яке аз шартҳои пешниҳод (оферта) ин:

- а) Ба таври хаттӣ пешниҳод шудани он аст;
- б) Бояд ҳаматарафа аниқу муайян бошад ва нияти ошкорои шахси шартнома имзокунандаро ифода намояд;
- в) Ба манфиати ҷомеа нигаронида шуда бошад.
- г) Ҳамаи вариантҳо дурустанд.

7. Манзур намудани пешниҳод дар бораи бастанӣ шартнома ро чӣ меноманд?

- а) *аксепт*;
- б) *оферент*;
- в) *оферта*;
- г) *аксептант*.

8. Ба шартномае ки ҳарду тараф ба сифати соҳибкор баромад мекунанд дохил мешавад:

- а) Шартномаи киро;
- б) Шартномаи иҷораи молиявӣ;
- в) Шартномаи нигоҳдошт;
- г) Шартномаи тўҳфа.

9. Ба сифати объекти шартномаи кироӣ амвол кадоме аз ҷиҳат чораи зерин баромад карда наметавонанд:

- а) *бино, иншоот ва амвали манқул*;
- б) *гаражҳо, ғиттаҳои аудиовизуалӣ, таҷҳизоти туёна*;
- в) *ҷиҳат чорае, ки ҳангоми истифодабарӣ хусусияти аслияшонро гум менамоянд*;
- г) *ҷиҳат чораи тақсимнашаванда*.

10. Дар муносибатҳои соҳибкорӣ оферент кӣ ё ҷиро меноманд?

- а) *Шахсеро, ки пешниҳоди барои бастанӣ шартнома манзуршударо қабул менамояд*;
- б) *Ҷавоби мусбиро барои бастанӣ шартнома*;
- в) *Шахсеро, ки барои бастанӣ шартнома пешниҳод манзур намудааст*;
- г) *Пешниҳод дар бораи бастанӣ шартнома ро*.

Мавзӯ: Усулҳои таъмин намудани иҷрои ӯҳдадорихои сохибқорӣ

Мундариҷаи мухтасари машғулият:

1. Ноустуворона
2. Гарав
3. Замонат
4. Кафолати бонкӣ
5. Байёна
6. Нигоҳ доштан

1. Ноустуворона

Ноустуворона (ҷарима, пеня) маблағе мебошад, ки тибқи қонун ё шартнома муайян гардидааст ва харидор вазифадор аст хангоми иҷро накардан, ё иҷрои номатлуби ӯҳдадорӣ, аз ҷумла, дар ҳолати гузаронидани муҳлати иҷро онро ба кредитор пардозад.

Созишномаи ноустуворона, сарфи назар аз шакли ӯҳдадорин асосӣ, бояд дар шакли ҳаттӣ тартиб дода шавад. Дар натиҷаи риоя нашудани шакли ҳаттӣ созишномаи ноустуворона он безътибор мегардад.

Ноустуворона аҳамияти духела дорад. Аввало, он қарздорро водор месозад, ки аз бими оқибати ногувор ӯҳдадорихои ба зимма гирифтаашро ба тарзи матлуб иҷро намояд. Дуюм, тарзу усули муайян кардани андозаи зиёни ба қарзхоҳ (кредитор), ҷуброншаванда буда, қарзхоҳро аз азоби исботи андозаи он озод менамояд.

Ноустуворона ду ҳел мешавад: қонунӣ (он дар қонун пешбинӣ гардидааст ва бо санадҳои меъёрӣ ба нархи қатъӣ ё ба фоизи ӯҳдадорин бо пуларзёбишуда муайян карда мешавад) ва шартномавӣ.

Ноустуворона вобаста ба таносуби худ нисбати ҷуброни зиён чор намуд аст: ҳисобӣ, ҷаримавӣ, истисноӣ ва алтернативӣ (интиҳобӣ).

Ноустуворонаи ҳисобӣ, яъне ноустуворона хангоми муайян кардани зиён ба ҳисоб гирифта, танҳо зиёни аз ноустуворона озод ситонида мешавад.

Ноустуворонаи истисноӣ, ки дар ин ҳолат товони зиён не, балки бояд танҳо ноустуворона пардохта шавад.

Ноустуворонаи ҷаримаӣ (ё кумулятивӣ), ки дар ин маврид бояд ҳам товони зиён ва ҳам ноустуворона ситонида шавад.

Ноустуворонаи алтернативӣ (интиҳобӣ), ки дар ин сурат бо майлу интиҳоби қарзхоҳ ё ноустуворона рӯёнида мешавад ва ё товони зиён ҷуброн карда мешавад.

Агар дар шартнома ё қонун ба муносибатҳои мушаххаси ҳуқуқӣ татбиқ гардидани кадом намуди ноустуворона муайян нашуда бошад, ноустуворона аз рӯи қоидаи умумӣ иҷрошуда ҳисоб меёбад (КГ ҚТ мод.424).

Бинобар ин ба ҷонибҳои шартнома тавсия кардан мумкин аст, ки намуди ноустуворонаро дар шартнома муайян кунанд. Ҳангоми дар шартнома муайян кардани андозаи ноустуворона ҷонибҳо озоданд, яъне барояшон маҳдудияте нест.

2. Гарав

Гарав аз қадимтарин усулу воситаҳои таъмини иҷрон ӯҳдадорӣ аст. Ҳанӯз римӣҳои қадим аҳамияти хоси гаравро дар таъмини ӯҳдадорӣ ин тариқ муайян карда буданд: «бовар надорам ба қарздор, магар ба амвол»¹.

Қарзхоҳ (дорандаи гарав) вобаста ба гарав ҳуқуқ дорад дар мавриди ӯҳдадорияш иҷро накардани қарздор талаботашро аз арзиши амволи ба гарав гузоштаи гаравдеҳ қонег гардонад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гарав» мод.1).

Мутобиқи қонунгузориҳои ҷорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам қарздор ва ҳам шахси сеюм, ки мавзӯи (предмети) гарав дар асоси ҳуқуқи соҳибият, ё пешбурди пурраи хоҷагидорӣ аз онӣ ӯст, қарздеҳ буда метавонад.

Шартномаи гарав бояд дар шакли хаттӣ баста шавад.

Шартномаи ипотека ва ҳамчунин шартнома дар бораи гарави амволи манқул ё ҳуқуқ ба амвол барои таъмини ӯҳдадорӣ аз рӯи шартнома, ки дар идораи нотариалӣ тасдиқ

¹Ниг.: Коммерческое право. Под ред. проф. М.М.Рассолова ва проф. П.В.Алексия, М., 2005, С.127.

шуданаш зарур аст, бояд аз ҷониби идораи нотариалӣ тасдиқ карда шавад.

Дар моддаи 368 Кодекси граждани шартхое номбар шудаанд, ки аз рӯи онҳо ҷонибҳо бояд ба созиш оянд ва онҳо бояд хатман дар шартномаи гарав инъикос ёбанд. Аз ҷумла, дар шартномаи гарав бояд мавзӯи (предмети) гарав, моҳият, андоза ва муҳлати иҷрои ӯҳдадорие зикр ёбанд, ки шартномаи гарав ба хотири таъмини он баста шудааст.

Ҳукуки гарав аз рӯзи бастанӣ шартномаи гарав, вале нисбати гарави амволе, ки бояд ба гаравдор дода шавад, аз рӯзи додани ин амвол ба миён меояд, ба шарт, ки дар шартномаи гарав тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

Гарав ду хел мешавад – гараве, ки дар як маврид мавзӯи гаравро ба қарзҳои медиҳанд ва дар мавриди дигар намедиҳанд (гарави амволи ғайриманқул ё ипотека).

Ҳамчунин гарави катъӣ ҳаст, ки дар ин маврид мавзӯи гарав дар сандуки қулфу муҳрдори гаравдоранда мемонад ё худ ба рӯи мавзӯи гарав аломатхое мегузоранд, ки ба гаравӣ будани амволи муайяни инфиродӣ далолат мекунад.

Мавзӯи (предмети) гарав амвол, ҳукуки амволӣ (шайъӣ), коғазҳои қиматнок буда метавонанд. Аммо ин чизҳоро ба гарав мондан мумкин нест: амволе, ки аз муомилоти граждани бароварда шудааст (масалан, замин ҳамчун объекти моликияти мустаснои давлат аз муомилоти граждани бароварда шудааст¹); амволи шахрвандон, ки онро мувофиқи қонун ситонидан мумкин нест; талаботе, ки бо шахсияти қарзҳои (кредитор), аз ҷумла бо талаботи оид ба алимент, ҷуброни зараре, ки ба ҳаёт ё саломатӣ расонида шудааст.

3. Замонат

Замонат яке аз усулҳои таъмини иҷрои ӯҳдадорӣ мебошад. Мутобиқи моддаи 390 ҚТ аз рӯи шартномаи замонат зомин ӯҳдадор мешавад, ки дар назди қарзҳои (кредитори) дигар шахс барои пурра ё қисман иҷро намудани ӯҳдадориҳои он ҷавобгар бошад.

¹Ниг.: Шонасриддинов Н. Анализ коммерческого законодательства РТ, Душанбе, 2003, С.308.

Зомин дар назди қарзхоҳ (кредитор) ба андозаи қарздор ҷавобгар аст. Агар дар қонун ё шартнома ҷавобгарии иловагӣ (субсидиарии) зомин муқаррар нашуда бошад, пас ба иҷрои ӯҳдадорӣ қарздору зомин якҷоя (муштарак) ҷавобгаранд, яъне қарзхоҳ (кредитор) иҷрои ӯҳдадориро ё аз қарздор ва ё аз зомин талаб карда метавонад. Якҷанд ашхос, ки якҷоя замонат додаанд, ҳамчунин дар назди қарзхоҳ (кредитор) масъулияти муштарак доранд. Зомине, ки ӯҳдадориро ба ҷо овардааст, ҳуқуқи қарзхоҳ (кредитор)-ро пайдо мекунад. Қарздоре, ки ӯҳдадорин бо замонат таъминшударо иҷро кардааст, вазифадор аст аз ин зоминро огоҳ намояд.

Шартномаи замонат бояд дар шакли хаттӣ тартиб дода шавад. Дар сурати ба тарзи хаттӣ тартиб надодани он шартнома безътибор мегардад.

4. Кафолати бонкӣ

Кафолати бонкӣ як намуди шартномаи замонат аст. Дар моддаи 354 КГҚТ пешбинӣ шудааст, ки иҷрои ӯҳдадорӣ метавонад бо замонати бонкӣ таъмин карда шавад.

Кафолати бонкӣ ӯҳдадорин хаттнест, ки онро бонк ё дигар ташкилоти кредитӣ ё ташкилоти сугурта (кафил) бо хоҳиши мизоҷ (принсипал) ба нафъи қарздори (кредитори) принсипал (бенефитсиар) додааст, ки дар асоси он кафил ӯҳдадор мешавад ба бенефитсиар аз рӯи шартҳои додаи кафил бо пешниҳоди талабномаи пардохти маблағ ба бенефитсиар пул диҳад¹.

Ҳамаи кафолатҳои бонкӣ бояд ин маълумотҳоро фаро гирифта бошанд:

- ваколатдеҳ;
- бенефитсиар;
- кафил;
- аҳде, ки ба додани кафолати бонкӣ асос ёфтааст;
- маблағи ҳадди аксар, ки ба он асёр фурухта мешавад;
- муҳлати пардохт ва (ё) ҳодисае, ки шартҳои муҳлати пардохт аз рӯи кафолати бонкӣ мебошад;

¹Дастурамали № 112. «Дар бораи ҳисоббаробаркунии гайринақдӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26.03.2002. № 57.

- шартҳои пешниҳоди талаби пардохт;
- танзими имконпазири ихтисори маблағи кафолат.

Ҳангоми наشري кафолати бонкӣ бояд маблағи аз ҳама зиёди кафолат (аз ҷумла сармоя, фониз, хароҷоти иловагӣ ва ғайра) зикр карда шавад¹.

Агар дар кафолат тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, он аз ҷониби кафил бозхост карда намешавад (КГ ҚТ мод.400). Аммо ин қондан умумӣ хусусияти диспозитивӣ дорад, зеро он ба ҷонибҳои имконият медиҳад ба матни он асос ва шартҳои роҳро дохил намоянд, ки ба кафил ҳуқуқи бозхондани кафолатро медиҳад².

Кафолати бонкӣ аз рӯзи дода шуданаш эътибор пайдо мекунад, ба шарте, ки дар қайду шартҳои он дертар ё вобаста ба фаро расидани шартҳои, ки дар кафолати бонкӣ зикр шудаанд ва амал кунад, онҳоро кафил дар асоси ҳуҷҷатҳои дар он зикршуда муайян карда тавонад.

Кафолати бонкӣ бояд ҳаттӣ тартиб дода шавад.

5. Байёна

Байёна як қисми пули пардохти арзиши моли харидоришаванда буда, онро харидор то иҷрои ӯҳдадорӣ, яъне одатан дарҳол баъди бастанӣ шартнома ба фурушанда медиҳад. Баства шудани созишномаи байёна далеле мебошад, ки ҷонибҳои байни худ ӯҳдадорӣ асосӣ доранд.

Ба ҳамин тариқ, байёна се вазифаи иҷро мекунад:

Аввал, вазифаи пардохтро, чунки байёна як қисми тамоми пардохт аст (одатан 50 фониз). Дуюм, далелнокӣ, зеро пардохти пули байъ далели байни худ шартнома бастанӣ ҷонибҳои мебошад. Сеюм, таъминотӣ. Дар натиҷаи риоя нагардидани ӯҳдадориҳои шартномавӣ оқибати фаъолияти ҷониби гунаҳкор ногувор мешавад. Байёна воситаи таъмин кардани ӯҳдадорӣ на танҳо аз ҷонибе, ки байёна медиҳад, балки аз ҷонибе низ мебошад, ки байёна мегирад. Агар харидоре, ки шартнома баства, байёна додааст, молро қабул

¹Дастурамали № 112. «Дар боран ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26.03.2002. № 57.

²Ниг.: муфасссалтар Коментарий к Гражданскому кодексу Республики Таджикистан, ч.1, Душанбе, 2004. С.590.

кардан нахоҳад, пас байёна дар ихтиёри фурушанда мемонад. Вале агар ўҳдадориҳои шартнома ро фурушандаи байёна гирифта иҷро накунад, ӯ вазифадор аст, ки маблағи байёро ба харидор ду баробар зиёд баргардонад. Созишномаи байёна бояд дар шакли хаттӣ тартиб дода шавад. Агар созишномаи байёнаро исбот кардан имконнопазир бошад, пас маблағи дахлдорро пешпардохт (бунак) ҳисоб кардан лозим аст.

6. Нигоҳ доштан

Ин усули таъмини иҷрои ўҳадорӣ дар қонунгузориҳои гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳодисаи тамоман нав аст. Вай асосан яке аз усулҳои худмуҳофизати ҳуқуқи гражданин мебошад. Моҳияти нигоҳ доштани амвол иборат аз он аст, ки қарзхоҳе (кредиторе), ки соҳиби амволи қарздор аст, ҳуқуқ дорад дар ҳолати ўҳдадориҳои пардохти арзиши ин амвол, ё хароҷоти вобаста ба ин амволро то замони иҷро накардани қарздор дар пеши худ нигоҳ дорад. Вале агар ҷонибҳои ўҳадорӣ соҳибкорон бошанд, нигоҳ доштани амвол ба сифати таъмини талаботе, ки бо пардохти арзиши ин амвол ё хароҷоти он алоқаманд намебошад, раво аст. Қарзхоҳ (кредитор) амволро ҳатто вақте ки ҳуқуқи соҳибӣ қарданаши ба шахси сеюм гузаштааст, ҳамона нигоҳ дошта метавонад.

Соҳибкоре, ки шартнома бастанд, бояд дар хотир дошта бошанд, ки нигоҳ доштани амвол бо созишномаи ҷонибҳо бекор карда ё тағйир дода мешавад. Ин гуна созишнома бояд дар шакли хаттӣ ба таъин шавад.

Қарзхоҳе (кредиторе), ки амволро нигоҳ доштааст, бо рафтори худ ба қарздор зиён расонида метавонад. Ӯ дар сурати мавҷуд будани ҳар се шарт барои зиёни расонидаш ҷавобгар буда наметавонад. Яқум, он ки ўҳадориашро ба ин тарз ба ҷо меоварад, бояд бечунучаро соҳиби ҳуқуқе бошад, ки онро ҳимоя менамояд. Дуюм, усули ҳимоя бояд мутаносиби қонуншиканӣ бошад. Сеюм, усули ҳимоя аз доираи амале, ки барои татбиқаш зарур аст, набояд берун барояд.

Моддан 389 Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаи аз арзиши моли нигоҳдошташаванда бо тартиби пешбининамудаи меъёрҳо дар бораи ғарав қонунгардонидани талаботи қарзхоҳ (кредитор)-ро дорад.

ҲАФТАИ ҲАФТУМ

Дарси чорум – машғулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калидӣ: таъмини иҷрои ўҳдадорӣ, ноустуворона, ҷарима, пеня, ноустуворонаи ҳисобӣ, ноустуворонаи истисноӣ, ноустуворонаи ҷаримавӣ (ё кумулятивӣ), ноустуворонаи алтерна-тивӣ (интиҳобӣ), гарав, қарзхоҳ (дорандаи гарав), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гарав», замонат, зомин, кафолати бонкӣ, таъкилотӣ кредитӣ, таъкилотӣ сугурта, кафил, принципал, бенефитсиар, ваколатдеҳ, байёна, нигоҳ доштан.

Саволҳои барои муҳокима:

1. Усулҳои таъмини иҷрои ўҳдадорихоро дар фаъолияти соҳибкорӣ номбар намоед;
2. Ноустуворона (ҷарима, пеня) чӣ гуна маблағ мебошад?
3. Созишномаи ноустуворона, вобаста аз шакли ўҳдадории асосӣ, бояд дар кадом шакл тартиб дода шавад?
4. Ноустуворона вобаста ба таносуби худ нисбати ҷуброни зиён чанд намуд аст?
5. Гарав ҳамчун усулу воситаи таъмини иҷрои ўҳдадорӣ;
6. Мафҳумҳои «замонат» ва «зомин»-ро шарҳ диҳед;
7. Кафолати бонкӣ чист?
8. Кафолатҳои бонкӣ кадом маълумотҳоро бояд фаро гирифта бошанд?
9. Байёна кадом вазифаҳоро иҷро мекунад?
10. Нигоҳ доштан ҳамчун усули нави таъмини иҷрои ўҳдадорӣ.

ВАРИАНТИ ЯГОНАИ ДУРУСТИ ҶАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

1. Усулҳои иҷрои таъмини ўҳдадорихоро муайян намоед:
- а) ноустуворона, супоришномаи пардохт, гарав ва қарз;
 - б) чек, вексел, инкассо ва супоришномаи пардохт;
 - в) гарав, замонат, байёна, ноустуворона, нигоҳ доштан.
 - г) ноустуворона, гарав, замонат, байёна.
 - д) супоришномаи пардохт, ноустуворона, замонат, ва қарз

2. Мафҳуми «замонат» дар кадом моддаи Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст?

- а) дар моддаи 930;*
- б) дар моддаи 888;*
- в) дар моддаи 390;*
- г) дар моддаи 248;*
- д) дар моддаи 250..*

3. Байъона чист?

- а) як қисми пули пардохти арзиши моли харидоришаванда;*
- б) қоғази қимматнок;*
- в) амволе, ки ба гарав гузошта мешавад;*
- г) ҷавобҳо нодурустанд;*
- д) ӯҳдадори қарздор.*

ҲАФТАИ ҲАШТУМ

Дарси якум – лексия

Мавзӯ: Танзими ҳуқуки ҳисоббаробаркунӣ
Мундариҷаи мухтасари машғулият:

1. Ҳисоббаробаркунии нақдӣ ва ғайринақдӣ
2. Ҳисоббаробаркунӣ бо супоришномаи пардохт
3. Аккредитив
4. Инкассо
5. Бечунучаро аз суратҳисобҳо соқит кардани маблағ
6. Чек
7. Шартномаи суратҳисоби бонкӣ
8. Қоидаҳои аз тарафи бонк иҷро кардани амалиётҳо аз руи сурат ҳисобҳо

1. Ҳисоббаробаркунии нақдӣ ва ғайринақдӣ

Дар қонунгузорӣ ду шакли пардохт дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст: ҳисоббаробаркунии нақдӣ ва ғайринақдӣ.

Иштироккунандаи ҳатмии муносибатҳои ҳуқуки ҳисоббаробаркунӣ дар ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ бонк

ва дигар ташкилоти кредитӣ мебошад. Ҳисоббаробаркунӣ бо пули нақд байни пулгиру пулдеҳ бе иштироки бонк сурат мегирад.

Тартиби ҳисоббаробаркунӣ бо иштироки шаҳрвандон низ ҳаст, ки он ба фаъолияти соҳибқориҳои шаҳрвандон алоқаманд мебошад.

Ҳисоббаробаркунӣ бо иштироки шаҳрвандоне, ки ба фаъолияти соҳибқорнашон алоқаманд нест, метавонад бе маҳдуд кардани маблағ бо пули нақд сурат гирад. Ҳисоббаробаркунӣ байни шахсони ҳуқуқӣ, инчунин ҳисоббаробаркунӣ бо иштироки шаҳрвандони машғули фаъолияти соҳибқорӣ бо тартиби ғайринақдӣ сурат мегирад. Агар дар Қонун тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ҳисоббаробаркунии байни ин ашхос ҳамчунин бо пули нақд анҷом дода мешавад.

Шаклҳои асосии зерини ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ муқаррар карда мешаванд:

- инкассо;
- супоришномаҳои пардохт (супоришномаҳои якҷояи пардохт);
- чек;
- аккредитив;
- қортҳои пластикӣ;
- ордери ёдбӯд (танҳо барои бонкҳо ва муассисаҳои кредитии ғайрибонкӣ)

Шаклҳои ҳисоббаробаркунии байни пулдеҳ ва пулгир бо шартнома (созишнома) муайян карда мешавад¹.

2. Ҳисоббаробаркунӣ бо супоришномаи пардохт

Ҳисоббаробаркунӣ бо супоришномаи пардохт шакли маъмултарини ҳисоббаробаркунӣ мебошад. Супоришномаи пардохт супоришномаи қорхона ба бонки хизматрасон дар бораи гузаронидани маблағи муайян аз суратҳисоби худ ба суратҳисоби шахси ишоракардаи пулдеҳ ба ин ё он бонк аст. Супоришномаи пардохтро бонкҳо танҳо дар мавриди дар суратҳисоби худ пул доштани пулдеҳон қабул мекунанд.

¹Дастурамали № 112. «Дар бораи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26.03.2002. № 57.

Супоришномаи пардохтие, ки дар бланкаи шакли муқарраршуда пешниҳод гардидааст, дар давоми 10 рӯзи навишта додани он бозътибор аст (рӯзи навишта додан ба ҳисоб гирифта намешавад).

Бо маслиҳати ҷонибҳо пардохтномаҳо муҳлатдор, пеш аз муҳлат ва дермуҳлат, аз ҷумла пешакӣ бо бланки пулдеҳ аксептшуда буда метавонанд.

Пардохти муҳлатдор дар ин мавридҳо сурат мегирад:

а) пардохти бунакӣ, яъне пеш аз бор кардани мол;

б) баъд аз бор кардани мол, яъне бо роҳи аксепти бевоситаи мол;

в) пардохтҳои ҷузъӣ дар мавриди аҳдҳои калонмиқёс.

Пардохтҳои пеш аз муҳлат ва дермуҳлат дар доираи муносибатҳои шартномавӣ бе расонидани зиён ба вазъияти молиявии ҷонибҳо ҷой дошта метавонанд;

г) пардохти аксептшуда дар мавридҳои алоҳида, бо пешакӣ брон (банд) кардани пули пардохт дар бонки пулдеҳ ва супоришномаи пардохти муштарии худро аксепт кардани ӯ татбиқ карда мешавад.

3. Аккредитив

Дар сурати ҳисоббаробаркунӣ бо аккредитив пулдеҳ (пардохтгар) ба бонке, ки ба ӯ хизмат мерасонад, супориш медиҳад, ки аз ҳисоби маблағи ба депозит гузоштааш ё қарз арзиши дорони молиро моддӣ, музди қору хизмати анҷомдодашударо дар маҳалли буди пулгир бо шартҳои дар аризаи аккредитив пешбининамудаи пулдеҳ пардозад. Аккредитив супориши бонки харидор ба бонки молфиристанда аст барои пардохтани пули ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ. Ҳангоми гирифтани аризаи аккредитив бонки пардохтгар (пулдеҳ) ин маблағро дар суратҳисоби алоҳида брон карда мемонад. Пули ба депозит гузошташуда ба молфиристанда кафолат медиҳад, ки музди моли фиристода, қору хизмати ба ӯ овардааш саривақт пардохта мешавад; бонк маблағро баъди пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои, ки бор карда фиристодани мол, ё иҷро шудани қору хизматрасониро тасдиқ менамоянд, ба суратҳисоб мегузаронад.

Аккредитив ӯҳдадориҳои шартии пулии бонк буда, онро бонк бо арзиши муштарӣ ба нафъи ҷониби дигари шартнома медиҳад, ки аз рӯи он бонки аккредитивкушода (бонки эмитет)

метавонад ба молфиристанда имконияти пардохт карданро диҳад ё ба бонки дигар имконият диҳад, ки ба шартӣ пешниҳод намудани ҳуччатҳои дар аккредитив пешбинишуда ва иҷро кардани шартҳои дигари аккредитив чунин пардохткунихоро ба ҷо оварад.

Аккредитив метавонад танҳо барои ҳисоббаробаркунӣ бо як молфиристанда таъин гардида бошад. Муҳлати эътибор ва тартиби ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи аккредитив дар шартномаи байни пулдеҳ ва молфиристанда муқаррар карда мешавад.

Шартнома ин маълумотҳоро бояд дар бар гирад:

- номи бонки эмитент;
- хели аккредитив ва усули иҷрои он;
- воситан огоҳ намудани молфиристанда аз кушода шудани аккредитив;
- рӯйхати пурра ва тавсифи аниқи ҳуччатҳое, ки молфиристанда барои гирифтани маблағ аз рӯи аккредитив пешниҳод менамояд;
- муҳлатҳои пешниҳод кардани ҳуччатҳо баъди бор карда фиристодани мол, талабҳо нисбати ба расмӣ даровардани онҳо;
- дигар ҳуччату шартҳои зарурӣ.

Намудҳои зерини аккредитив метавонанд кушода шаванд:

- пӯшонидашуда (ба депозит гузошташуда) ё пӯшониданашуда (кафолатнок);
- бозхостшаванда ё бозхостнашаванда.

Дар ҳолати кушодани аккредитиви пӯшонидашуда (ба депозит гузошташуда) бонки эмитент вазифадор аст, маблағи аккредитив (пӯшонидани он)-ро аз ҳисоби пардохтгар, ё кредити ба ӯ пешниҳодшуда барои тамоми муҳлати амали ӯҳдадорӣ бонки эмитент ба ихтиёри бонки иҷрокунанда гузаронад.

Ҳангоми байни бонкҳо муқаррар гардидани муносибатҳои мустақими корреспондентӣ аккредитиви пӯшониданашуда (кафолатнок) метавонад дар бонки иҷрокунанда бо роҳи ба он додани ҳуқуқи аз ҳисоби бонки эмитенти дорандаи

суратҳисоби ӯ соқит кардани тамоми маблағи аккредитив кушода шавад¹.

Дар ҳар аккредитив бояд равшан зикр шуда бошад, ки оё он бозхостшаванда аст ё бозхостнашаванда. Дар мавриди набудани чунин тазакурот аккредитив бозхостшаванда мебошад. Аккредитиве бозхостшаванда эътироф мегардад, ки аз тарафи бонки эмитент, бе он ки маблағгиранда пешакӣ огоҳ карда шавад, метавонад тағйир дода ё бекор карда шавад.

Аккредитиве, ки бе розигии маблағгиранда наметавонад бекор карда шавад, аккредитиви бозхостнашаванда ҳисоб меёбад.

Молфиристанда барои гирифтани пули аккредитив молро бор карда, феҳристи ҳисобу китоб, ҳуҷҷатҳои молборкунӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои бо шартҳои аккредитив пешбинигардидаро ба муассисаи хизматрасони бонкӣ пешниҳод мекунад.

Ҳуҷҷатҳое, ки аз рӯи аккредитив пардохта шудани маблағро тасдиқ менамоянд, бояд аз тарафи молфиристанда пеш аз гузаштани муҳлати аккредитив ба бонк пешниҳод карда, иҷро гардидани ҳамаи шартҳои аккредитивро тасдиқ намоянд. Дар сурати риоя нашудани ақаллан яке аз ин шартҳо аз рӯи аккредитив маблағ пардохта намешавад.

4. Инкассо

Ҳисоббаробаркуниҳо аз рӯи супоришномаҳои инкассаи мутобикӣ моддаҳои 899-901 КГ ҚТ, моддаҳои 5 ва 66 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» ва Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон «Дар бораи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 1.03.с.2001 № 112 (дар таҳрири Дастурамал аз 26.03.2002 № 57) сурат мегиранд.

Инкассо амалиёти бонкӣ буда, бонк тавассути он аз рӯи супориши муштари худ дар асоси ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунии корхонаю иттиҳодияҳо, ташкилоту муассисаҳо барои ба номин онҳо бор кардани дороии молро

¹Дастурамали № 112. «Дар бораи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26.03.2002. № 57.

моддӣ ва хизматрасонӣ музд мегирад ва ин маблағро ба ҳисоби ӯ дар бонк мегузаронад¹.

Ҳангоми ҳисоббаробаркуниҳои супоришномаи инкассавай муштарӣ ба бонки худ (бонки эмитент) супоришнома мефиристад, ки аз ҳисоби муштарӣ аз пардохтгар пардохтпулӣ бигирад.

Амалиёти инкассавай аҳди мавҳум (абстрактӣ) буда, ба шартномаи байни пардохтгар ва маблағгиранда, ки аз рӯи он ҳисоббаробаркунӣ сурат мегирад, вобаста нест. Даъвоҳои мутақобиларо аз рӯи ҳисоббаробаркуниҳои байни пардохтгар ва маблағгиранда ҷонибҳо бо тартиби муқаррарнамуда бе иштироки муассисаҳои бонкӣ баррасӣ менамоянд.

Бонке, ки аз муштарӣ супориши инкассавай гирифтааст, бонки эмитент номида мешавад. Бонки эмитенте, ки супориши инкассавай гирифтааст, ҳуқуқ дорад барои иҷрои он бонки дигар (бонки иҷроқунанда)-ро ҷалб намояд. Бонки иҷроқунанда ба шахси ӯҳдадор оид ба пардохти маблағ талабнома пешниҳод мекунад.

Ҳангоми набудани ягон ҳуччат, ё аз рӯи аломатҳои зоҳирӣ ба супоришномаи инкассавай номутобиқ будани ҳуччатҳо бонки иҷроқунанда вазифадор аст аз ин хусус шахсоро, ки аз номин ӯ супоришномаи инкассавай гирифтааст, фавран огоҳ созад. Дар ҳолати бартараф нагардидани камбудихони зикршуда бонк ҳуқуқ дорад ҳуччатҳоро бидуни иҷро баргардонад.

Ҳуччатҳо ба пардохтгар ба истиснои ишораву навиштаҷоти бонкҳо, ки барои расмӣ гардонидани амалиёти инкассавай заруранд, дар шакли пешинаашон, яъне дар он шакле, ки гирифта шуда буданд, баргардонидани мешаванд.

Агар ҳуччатҳо бо манзур доштани онҳо мавриди пардохт қарор гиранд, бонки иҷроқунанда баробари гирифтани супоришномаи инкассавай фавран онро барои пардохт бояд пешниҳод намояд.

Агар ҳуччатҳо дар дигар муҳлат пардохта шаванд, бонки иҷроқунанда бояд барои гирифтани аксепти пардохтгар фавран баробари гирифтани супоришномаи инкассавай ба аксепти ҳуччатҳо пешниҳод намояд ва талаботи пардохт бояд

¹Низомнома «Дар бораи муомилоти вексел дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20.08.1996, № 352.

на дертар аз рӯзи фаро расидани муҳлати пардохти дар ҳуччатҳо зикргардида қонё гардонида шавад.

Пардохтҳо қисм-қисм дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қоидаҳои бонкӣ, ё ҳангоми мавҷудияти иҷозати махсус дар супоришномаи инкассавӣ қабул карда шуданашон мумкин аст.

Маблағи гирифташуда (инкассошуда) бояд ба ихтиёри бонки эмитент вогузошта шавад ва бонки эмитент дар навбати худ вазифадор аст онро ба суратҳисоби муштарӣ гузаронад. Бонки иҷроқунанда ҳақ дорад аз маблағи инкассошуда подоши хизмати худро нигоҳ дорад ва хароҷоташиро ҷуброн намояд.

Агар маблағи пардохт ва (ё) аксепт дастрас нагардида бошад, бонки иҷроқунанда вазифадор аст бонки эмитентро аз хусуси раддияи пардохт, ё сабабҳои он ғавран огоҳ созад. Бонки эмитент низ вазифадор аст аз ин хусус муштариро ғавран вокиф гардонида, вобаста ба амалиёти минбаъда дастур талаб намояд.

Ҳангоми дар муддати 5 рӯз нагирифтани дастур оид ба амалиёти минбаъда ва дар сурати зикр нашудани чунин муҳлат бонки иҷроқунанда ҳуқуқ дорад ҳуччатҳоро ба бонки эмитент, ки аз он супоришномаи инкассавӣ гирифта буд, баргардонад.

5. Бечунучаро аз суратҳисобҳо соқит кардани маблағ

Мутобиқи моддаи 878 КГ ҚТ, Қарори Пленуми Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.с.2004 № 2 «Дар бораи баъзе масъалаҳои амалияи баррасии баҳсҳои бо бастан, иҷро ва қатъ намудани шартномаҳои ҳисоби бонкӣ» ва Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон «Дар бораи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 1.03.с.2001 № 112 (дар таҳрири Дастурамал аз 26.03.с.2002 № 57) маблағи суратҳисобҳоро бонк дар асоси амри молики суратҳисоб соқит менамояд.

Дар сурати гуногунии шаклҳои моликият, фаъолияти корхонаҳо дар шароити равнақу ривоҷи муносибатҳои молию пулӣ қонунгузории миллии принсипи аз тарафи корхонаҳо озодона интиҳоб намудани шаклҳои ҳисоббаробаркунӣ, дар шартномаҳо татбиқ кардани онҳо, даҳолат накардани бонкро ба муносибатҳои шартномавии корхонаҳо ба асос мегирад.

Маблағи дар суратҳисоби муштарӣ бударо дар ҳолатҳои зерин бе супориши ӯ аз ҳисоб соқит кардан мумкин аст:

1) бо қарори суд;

2) дар мавридҳои муқаррарнамудаи қонунгузориҳои ҷорӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар мавридҳои низ, ки муштарӣ бо ҷониби дигарӣ шартнома (контрагенти худ) пешбинӣ намудааст, бидуни акцепт аз суратҳисоб соқит кардани маблағ имконпазир аст (КГ ҚТ мод. 871). Барои бастанӣ чунин шартнома пардохтгар бояд бо бонки худ созишномаи дахлдор бандад, ки онро чун тағйири шартҳои шартномаи суратҳисоби бонк доништан мумкин аст.

6. Чек

Дар муомилоти пардохт барои ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ истифода бурдани чек мумкин аст.

Мутобиқи моддаи 902 КГ ҚТ чек қоғази қиматнокест, ки дастури бидуни ягон қайду шартӣ чекдиҳанда ба бонк ҷихати ба дорандаи чек анҷом додани пардохти маблағи зикргардида дар бар мегирад.

Чек бояд талаботи зеринро дар бар гирад:

- номи «чек», ки дар матни ҳуҷҷат ворид гардидааст;
- супоришнома ба пардозанда оид ба пардохтани маблағи муайяни пулӣ;
- номи пардозанда ва зикри суратҳисобе, ки аз он бояд пардохт анҷом дода шавад;
- зикри асъори пардохт;
- зикри сана ва маҳалли муратаб сохтани чек;
- имзои шахсе, ки чекро навишта додааст, яъне чекдиҳанда.

Дар ҳуҷҷат зикр наёфтани яке аз ин маълумотҳо чекро беътибор мегардонад. Чеке, ки дар он ҷою маҳалли тартиб дода шуданаш зикр наёфтааст, ҳамчун чеки дар маҳалли будубоши чекдиҳанда имзошуда эътироф карда мешавад.

Чек аз ҳисоби маблағи чекдиҳанда пардохта мешавад (КГ ҚТ мод. 904).

7. Шартномаи суратҳисоби бонкӣ

Мутобиқи шартномаи суратҳисоби бонкӣ як тараф (бонк) ё дигар муассисаи кредитӣ ўҳдадор мешавад, ки маблағи пулии ба суратҳисоби тарафи дигар (молики суратҳисоб)

воридшударо қабул кунад ва гузаронад, супориши молики суратҳисобро дар мавриди аз суратҳисоб гузаронидан ва пардохти маблағҳои дахлдор ва вобаста ба суратҳисоб иҷро намудани дигар амалиётро анҷом диҳад (КГ ҚТ мод.866).

Суратҳисобҳои бонкӣ ба намудҳои зайл тақсим мешаванд:

- суратҳисобҳои депозитии дархостӣ. Мафҳуми «суратҳисобҳои депозитии дархостӣ» суратҳисобҳои ҳисоббаробаркунӣ ва суратҳисобҳои ҷории муштарӣро дар бар мегирад. Суратҳисобҳои депозитии дархостӣ аз тарафи муштарӣ, сарфи назар аз шаклҳои моликият, кушода мешаванд;

- суратҳисобҳои депозитии амонатӣ. Муштарӣ ҳуқуқ дорад, маблағро аз суратҳисобҳои депозитии амонатӣ мутобиқи шартномаи суратҳисоби бонк танҳо ҳар сари чанд вақт, яъне дар давраи муайян (моҳе як бор, ду бор ва ҳоказо) ба ҳадди лимити дар шартнома мувофиқашуда бигирад;

- суратҳисобҳои депозитии муҳлатдор. Аз рӯи суратҳисобҳои депозитии муҳлатдор маблағ якҷоя бо судаш ба муштарӣ фақат баъди гузаштани муҳлати дар шартномаи суратҳисоби бонк мувофиқашуда дода мешавад;

- суратҳисобҳои корреспондентии бонк¹.

Ҳангоми кушодани суратҳисоби бонкӣ ду гурӯҳи муносибат ба миён меояд:

1. Бонк ӯҳдадор мешавад мадохилотеро, ки ба муштарини ӯ тааллуқ дорад, қабул намояд ва ба суратҳисобаш гузаронад ва ҳамчунин бо дархости муштарӣ маблағи барояш заруриро бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ва шартнома диҳад. Маблағи ба суратҳисоби бонкӣ мондаи муштариро саҳми дархостӣ ҳисобидан лозим аст. Муносибатҳои зикршуда бо сохтори шартномаи қарз фаро гирифта мешавад, ки дар он бонк қарзгиранда, вале муштарӣ қарздиҳанда мебошад. Бонк метавонад маблағи дар суратҳисоббударо бо салоҳдиди худ, аз ҷумла ҳамчун захираи кредитӣ истифода намояд. Бинобар ин бонк барои маблағи дар суратҳисоб боқимонда, одатан, ба муштарӣ баҳраи (фонзи) дар шартнома мувофиқашударо медиҳад.

¹Инструкция № 90 «О депозитных банковских счетах, открываемых в банках Республики Таджикистан». от 12.10.1999, №19.

2. Бонк ӯҳдадор мешавад супориши муштариро дар бораи пардохтани маблағ ва қабул карда гирифтани пул иҷро намояд. Дар ин муносибатҳо бонкро вобаста ба ҳар мавриди мушаххаси истифодаи шакли ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ комиссионер ё вакили муштарӣ ҳисобидан лозим аст. Аз ин рӯ, шартномаи суратҳисоби бонк шартномаи омехтааст, ки унсурҳои шартномаи қарз ва шартномаи агентиро дар бар гирифтааст.

Шартномаи суратҳисоби бонкӣ як навъи шартномаи ҳамроҳшавӣ мебошад. Рӯя накардани шакли хаттии шартномаи суратҳисоби бонкӣ бонси безътибор донистани ин шартнома мегардад.

Бонк вазифадор аст бо ҳар муштарие, ки барои кушодани суратҳисоб аз рӯи эълони бонк онд ба кушодани суратҳисоб тибки шартҳои ин ё он намуд мурочиат намудааст, шартнома бандад (суратҳисоб кушояд)¹.

Бонк ҳуқуқ надорад кушодани суратҳисоб, анҷом додани амалиёти дахлдорро, ки қонун ҳуҷҷатҳои таъсисии бонк ва иҷозатнома (литсензия)-и ба ӯ додашуда пешбинӣ намудааст, ба истиснои ҳолатҳое, ки чунин саркашӣ бо сабаби дар бонк мавҷуд набудани имконияти фароҳам овардани хизматрасонии бонкӣ ба миён омадааст, рад намояд.

Ҳуқуқи ихтиёрдорӣ ашхосе, ки аз номи молики суратҳисоб дар мавриди гузаронидан ё додани маблағҳо аз суратҳисоб анҷом медиҳад, аз ҷониби молики он бо роҳи ба бонк пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳое, ки қонун, қоидаҳои мутобиқи он муқаррарнамудани бонк ва шартнома пешбинӣ намудаанд, тасдиқ карда мешавад. Муштарӣ, метавонад ба бонк дар бораи аз ҳисоб баровардани маблағ мутобиқи талаби ашхоси сеюм супориш диҳад. Дар шартномаи суратҳисоби бонкӣ метавонад тасдиқи ҳуқуқ онд ба ихтиёрдорӣ маблағҳои дар суратҳисоб мавҷуда бо усули электронии пардохт ва дигар ҳуҷҷатҳо бо истифодаи имзои шабехи шахсӣ дар онҳо, код, рамз ва дигар воситаҳо, ки аз тарафи шахси барои ин қор вақолатдор дода шудани онро тасдиқ менамояд, пешбинӣ карда шавад.

¹Инструкция № 90 «О депозитных банковских счетах, открываемых в банках Республики Таджикистан» от 12.10.1999, №19.

8. Қоидаҳои аз тарафи бонк иҷро кардани амалиётҳо аз рӯи суратҳисобҳо

Қоидаҳои аз тарафи бонк ба ҷо овардани амалиётҳо мутобиқи боби 43 КҶ ҚТ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бонкҳо ва фиъолияти бонкӣ», дастурамалҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда мешаванд.

Агар дар шартномаи суратҳисоби бонк тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, бонк вазифадор аст барои муштарӣ амалиётҳоеро анҷом диҳад, ки қонун барои ҷунбӯ намуди суратҳисобҳо пешбинӣ намудааст, мутобиқи он қоидаҳои бонк муқаррар намудаанд ва анъанаҳои муомилоти қорӣ дар амалияи бонк истифода мебаранд.

Бонк вазифадор аст тибқи супориши молики он на дертар аз як рӯзи баъд аз рӯзи ба бонк ворид гардидани ҳуҷжатҳои дахлдори пардохт фарорасида, агар дар шартнома муҳлати дигаре пешбинӣ нагардида бошад, маблағи воридшударо ба суратҳисоб гузаронад. Онро диҳад ӯ аз суратҳисоб барорад.

Бонк метавонад ба муштарӣ дар ҳолатҳои пешбининамудан шартнома дар шакли бақияи манфии суратҳисобаш (овердрафт) кредит диҳад. Агар дар суратҳисоб пул набошад, кредит дар шакли овердрафт бо роҳи пардохти маблағи ҳуҷжатҳои ҳисоббаробаркунӣ аз ҳисоби пули бонк дар ҳадди лимити муқаррарнамудан шартнома дода мешавад. Дар ин маврид бонкро он тавр меноманд, ки ба муштарӣ маблағи муайяно аз рӯзи пардохт (кредитонии суратҳисоб) кредит додааст. Дар шартномаи суратҳисоб инчунин ҳуқуқи ӯҳдадорихон ҷонибҳо, давраи кредитонӣ (бо кредит таъмин кардан), андозаи баҳраи (фоизи) истифодаи кредит ва миқдори ҷоизи овердрафт дар давоми муҳлати муайян бояд мувофиқа карда шавад.

Ҳисоббаробаркунӣ кассавии муштарӣ дар амалия, одатан, бамузди анҷом дода мешавад. Молики суратҳисоб хизматонаи бонкро дар бобати амалиёт бо маблағи дар суратҳисоб доштааш аз рӯи шартҳои пешбининамудан шартнома мепардозад. Агар нархи хизматонаи амалиётҳои мазкур дар шартнома муайян нашуда бошад, он мутобиқи моддаи 456 КҶ ҚТ муайян карда мешавад (музди иҷрои шартнома бояд аз рӯи нархе пардохта шавад, ки дар ин гуна

мавридхо, одатан, барои чунин молу амвол ва кору хизматрасонӣ ситонида мешавад).

Пардохти хизматрасонии бонк, аз ҷониби бонк аз маблағҳои пулии молики суратҳисоб, ки дар суратҳисоби ӯ мавҷуд аст, агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, бо гузашти ҳар се моҳа ситонида мешавад. Агар дар шартномаи суратҳисоби бонкӣ тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, барои истифодаи маблағҳои пулии дар суратҳисоб мавҷуд буда бонк ба молики он фоиз мебардорад, ки маблағи он ба суратҳисоб гузаронида мешавад. Фоизҳо аз ҷониби бонк тибқи андозае, ки дар шартнома муайян гардидааст ва ҳангоми дар шартнома мавҷуд набудани шартҳои дахлдор ба андозае, ки маъмулан бонк ба пасандозҳои талаб карда гирифташаванда мебардорад, пардохта мешавад.

Маблағи фоизҳо тибқи муҳлатҳои пешбинишудаи шартнома ва дар ҳолатҳои дар шартнома пешбини нагардидани чунин муҳлатҳо бо гузашти ҳар се моҳ ба суратҳисоб гузаронида мешавад.

Талаботи пулии бонк ба молики суратҳисоб вобаста ба кредитонии суратҳисоб ва пардохти хизматрасонии бонк инчунин талаботи молики суратҳисоб ба бонк дар мавриди пардохти фоиз барои истифодаи маблағҳои пулӣ, агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, бо баҳисобгирӣ катъ мегардад.

Баҳисобгирии талабот аз ҷониби бонке, ки вазифадор аст молики суратҳисобро дар бораи баҳисобгирии анҷомдошуда тибқи тартиб ва муҳлати, дар шартнома пешбининагардида оғох созад ва агар шартҳои дахлдор аз ҷониби тарафҳо мувофиқа нашуда бошад, тибқи тартиб ва муҳлати барои амалияи бонки маъмулии додани иттилоот оид ба вазъи воқиғаҳои пулӣ дар суратҳисоби дахлдор анҷом дода мешавад.

Маъмулан маблағи суратҳисобро бонк дар асоси супориши молики суратҳисоб аз ҳисоб соқит мекунад. Бидуни супориши муштарӣ аз ҳисоб баровардани маблағҳои пулии дар суратҳисоб мавҷудбуда танҳо бо қарори суд, инчунин дар ҳолатҳои дигари муқаррарнамудаи қонун ё шартномаи байни бонк ва муштарӣ иҷозат дода мешавад.

Агар дар қонун тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, дар мавриди дар суратҳисоб мавҷуд будани маблағҳои пулие, ки он барои қонеъ гардонидани тамоми талаботи ба молики суратҳисоб пешниҳодшуда кофӣ мебошад, аз ҳисоб баровардани ин маблағҳо аз суратҳисоби ӯ бо тартиби ворид гардидани супориши молики суратҳисоб ва дигар ҳуҷҷатҳои аз ҳисоббарорӣ (аз рӯи навбати тақвимӣ) сурат мегирад.

Ҳангоми барои қонеъгардонии ҳамаи талаботи нисбат ба молики суратҳисоб пешбинишуда нокифоя будани маблағҳои пулии суратҳисоб аз ҳисоб баровардани маблағҳои пулӣ тибқи тартиби зайл анҷом дода мешавад:

- дар навбати аввал аз ҳисоб баровардан аз аз рӯи ҳуҷҷатҳои иҷро ҷиҳати маблағгузаронӣ ё додани маблағи пулро аз суратҳисоб оиди қонеъгардонии талаботи ҷуброни зарар, ки ба ҳаёт ва саломатӣ расонида шудааст, пешбинӣ менамояд, инчунин талабот оид ба ситонидани алимент ва ҳифзи манфиатҳои гаравгир;

- дар навбати дуюм аз ҳисоб баровардан аз рӯи ҳуҷҷатҳои иҷро барои ҳисобу китоб оид ба пардохти маблағи барои аз кор рафтан ва пардохти музди меҳнат ба ашхоси тибқи шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла, тибқи қарордод коркунандаро, ки маблағгузаронӣ ё додани маблағи пулиро, инчунин оид ба пардохти подошпулӣ тибқи шартномаи муаллифиро пешбинӣ менамояд;

- дар навбати сеюм аз ҳисоб баровардан аз рӯи ҳуҷҷатҳои пардохт, ки пардохт ба фондҳои буҷетро пешбинӣ менамояд;

- дар навбати чорум аз ҳисоб баровардан аз рӯи ҳуҷҷатҳои иҷро, ки қонеъ гардонидани дигар талаботи пулиро пешбинӣ менамояд;

- дар навбати панҷум аз ҳисоб баровардан аз рӯи дигар ҳуҷҷатҳои пардохт тибқи тартиби навбати тақвимӣ.

Пардохтҳое, ки ба ҳар гуруҳи минбаъда мансубанд, бояд баъди пардохти пурраи тамоми гуруҳҳои пешин анҷом дода шаванд. Маблағи суратҳисоб аз рӯи талабҳое, ки ба як навбат мансубанд, бо тартиби навбати тақвими расидани ҳуҷҷатҳо аз ҳисоб соқит карда мешавад.

Дар ҳолатҳои сари вақт анҷом надодани амалиёти гузаронидани маблағҳои пулии воридшуда ба суратҳисоби молик ё беасос аз ҳисоби суратҳисоб баровардани маблағҳо

бонк вазифадор аст, тибки талаби молики суратҳисоб маблағи дахлдорро ба суратҳисоб гузаронад. Бонк инчунин барои сари вақт нагузаронидан ё беасос аз ҳисоб баровардани маблағи ӯхдадор аст. Ҳамаи супорад ва мутобиқи моддаи 426 КГ ҚТ зарари расонидашударо ҷаброн намояд. Бонк инчунин барои сари вақт аз суратҳисоб надодани маблағ ва сари вақт иҷро накардани фармоиши молики суратҳисоб дар мавриди аз суратҳисоб гузаронидани маблағ масъулият дорад.

Бонк махфӣ будани суратҳисоби бонкӣ, амалиётҳо вобаста ба он ва маълумот оид ба молики суратҳисобро қафолат медиҳад.

Маълумот оид ба амалиёт ва суратҳисобҳо метавонад, танҳо ба соҳибони суратҳисоб ё намоёндагони онҳо, инчунин судҳо, мақомоти тафтиш ва мақомоти таҳқиқ оид ба парвандаҳои таҳти пешбурдашон қарордошта, дар сурате ки агар маблағҳои пулии дар суратҳисоб мавҷудбуда тавқиф карда шавад, аз он ҷарима ситонида шавад, ё ин маблағҳо бояд мусодира гардад, пешниҳод шуданашон мумкин аст.

Чунин маълумот метавонад, инчунин аз ҷониби нотариус вобаста ба парвандаҳои меросӣ дар мавриди амволи молҳои фавтидаи суратҳисобҳо, ки таҳти пешбурдашон қарор доранд, инчунин ба ашхосе, ки нисбат ба онҳо фавтида ба бонк фармоиши васиятӣ гузоштааст, пешниҳод шуданашон мумкин аст. Дар сурати аз ҷониби бонк ошкор намудани маълумоте, ки асоси махфӣ будани суратҳисобро ташкил медиҳад, муштарие, ки ҳуқуқи ӯ вайрон шудааст, ҳақ дорад аз бонк ҷаброни зарари расонидашударо талаб кунад.

Маблағҳои пулии дар суратҳисоб мавҷудбуда танҳо бо қарори суд ё бо қарори мақомоти тафтиш тавқиф карда шуданашон мумкин аст. Мухлати тавқифи маблағҳои пулӣ, ки дар суратҳисоби бонк мавҷуд аст, наметавонад аз мухлати барои пешбурди парвандаҳои дахлдор муқаррарнамудаи қонунҳои мурофиавӣ бештар бошад.

Ситонидани маҷбури аз маблағҳои пулии ашхоси ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон, ки дар суратҳисоби бонкҳо мавҷуд аст, аз ҷумла, ситонидани маҷбури ва мусодира метавонад танҳо дар асоси ҳукм ё қарори эътибори қонунӣ пайдокардаи суд анҷом дода шавад.

ҲАФТАИ ҲАШТУМ

Дарси сеюм - лексия

Мавзӯ: Танзими ҳукукии суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мундариҷаи мухтасари машғулият:

1. Асосҳои ҳуқуқӣ, мафҳум ва намудҳои суғурта.
2. Объектҳо ва субъектҳои муносибатҳои суғуртавӣ.
3. Шартномаи суғурта.
4. Суғуртаи мутақобила.
5. Суғуртаи тиббӣ.
6. Суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ.
7. Суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ.
8. Суғуртаи давлатии иҷтимоӣ.

1. Асосҳои ҳуқуқӣ, мафҳум ва намудҳои суғурта

Мувофиқи моддаи 2-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ», суғурта ин муносибатҳо оид ба ҳимояи манфиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳангоми рух додани ҳодисаҳои суғуртавӣ мебошад.

Аз моҳияти мафҳуми зикргардида, омӯзиши муқаррароти қонунгузори ҷорӣ, фикри олимони соҳа ва таҷрибаи амалишавии ин муносибот маълум мешавад, ки аввалан суғуртакунӣ ин фаъолият оиди ҳимояи манфиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ аз оқибатҳои ҳодисаҳои муайяни ғайриҷашмдошт (ҳолатҳои суғуртавӣ) мебошад. Сониян, суғуртакунӣ аз ҳисоби фондҳои пулии аз пардохтҳои (ҳаққи аззоғӣ) ташкилёфтаи суғуртакунандагон сурат мегирад.

Муносибатҳо оиди суғуртавиرو дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан санадҳои зерини ҳуқуқӣ ба танзим медиҳанд:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ»¹, ки муносибатҳои оиди суғуртаро дар байни ташкилотҳои суғурта ва шахрвандон, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ва байни ташкилотҳои суғуртаро танзим намуда, принципҳои асосии назорати давлатиро дар фаъолияти суғуртавӣ муқаррар мекунад;

¹Аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 29 декабри соли 2010 № 681 имзо шудааст.

2. Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон¹, қ.2, боби 51, ки қоидаҳои бастан, тағйир додан ва қатъи шартномаи суғуртаро муқаррар менамояд;

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ»², асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии суғуртаи давлатии иҷтимоиро муайян мекунад, вале бояд қайд намуд, ки амали он нисбати суғуртаҳои ихтиёрии иҷтимоӣ татбиқ намешавад;

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи мутақобила»³, ки муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста ба анҷом додани суғуртаи мутақобила ба танзим дароварда, асосҳои ҳуқуқии ғайридаҳатии ҷамъиятҳои суғуртаи мутақобиларо муқаррар менамояд;

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»⁴, асосҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, ташкилӣ ва молиявии суғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрии тиббии шаҳрвандонро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд;

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ»⁵, ки асосҳои ташкилию ҳуқуқии танзими давлатии суғуртаи ҳатмии нафақавии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқ ва уҳдадорихои мақомоти давлатӣ, шахсон ва ғайриҳо ҳуқуқӣ, тартиби таъин ва пардохти нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ, инчунин манбаъҳои маблағгузори онҳоро муайян мекунад;

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ» аз 26 декабри соли 2011, № 790⁶, ки ба таъмини асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии суғуртаи ҳатмии нафақавии касбии кормандоне равоҷа шудааст, ки

¹ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999, №12, мод. 323; соли 2002, № 4, қисми 1, мод. 170; соли 2006, №4, мод.194; соли 2009, №12, мод.821.

² Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1997, № 23-24, мод. 350; соли 2003, № 8, мод. 458; соли 2006, №4, мод. 200; соли 2007, №3, мод. 177; №7, мод. 694; соли 2008, №10, мод.821; Қонуни ҚТ аз 16.04.2012с., №824; Қонуни ҚТ аз 01.08.2012с, №893.

³ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2009, №7-8, мод.495

⁴ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2008, № 6, мод.466.

⁵ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2010, №1, мод.19.

⁶ Моддаҳои 16, 17 ва қисми 2 моддаи 26 Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2017 мавриди амал қарор дода мешаванд.

шароити меҳнаташон махсус мебошад ва бо намудҳои алоҳидаи фаъолияти касбӣ машғуланд;

8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ» аз 2 августи соли 2011, № 758, ки асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва молиявӣ низоми суғуртаи ҳатмӣ пасандозҳои шахсони воқеӣ, аз ҷумла тартиби таъсис ва фаъолияти Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеиро муқаррар карда, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои пасандоздорон ва таҳкими боварии аҳолиро ба низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд.

Бояд қайд намуд, ки аз байни санадҳои номбаршуда, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» дар танзими муносиботи муҳими ин соҳа мақоми махсус дорад. Чунки маҳз ҳамин қонун низоми суғуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати давлатии суғуртаро муайян намуда ба танзим медарорад.

Тибқи муқаррароти қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон суғурта дар шаклҳои зерин анҷом дода мешавад:

1. Ихтиёрӣ;
2. Ҳатмӣ.

Бояд қайд намуд, ки суғуртаи ҳатмӣ бошад дар навбати худ ба ду намуд ҷудо мешавад:

1. Ҳатмӣ умумӣ;
2. Ҳатмӣ давлатӣ.

Мувофиқи талаботи моддаи 1021-и КГ ҚТ тибқи қонун уҳдадорӣ суғуртаи ҳаёт, саломатӣ, ё амволи ашхоси дигари дар қонун пешбинишуда дар ҳолати расонидани зарар ба ҳаёт, саломатӣ ё амволи онҳо ва таваккали масъулияти ҳуди шаҳрванд, ки метавонад дар натиҷаи расонидани зарар ба ҳаёт, саломатӣ, ё амволи ашхоси дигар, ё вайрон кардани шартнома бо ашхоси дигар фаро расад, пешбинӣ шуданаш мумкин аст.

Қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин суғуртаи ҳатмӣ ҳаёт, саломатӣ ва молумулкии шаҳрвандонро муайян менамояд. Бо мақсади таъмини манфиатҳои иҷтимоии шаҳрвандон ва манфиатҳои давлат тибқи қонун суғуртаи ҳатмӣ давлатӣ ҳаёт, саломатӣ ва амволи гуруҳҳои муайяни маъмурин (хизматчиён)-и давлатӣ пешбинӣ шуданаш мумкин аст.

Суғуртае, ки дар асоси санадҳои конунгузорӣ ва меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, намудҳо, шартҳо ва тартиби ба амал баровардани онро низ конун муайян мекунад, суғуртаи ҳатмӣ мебошад. Суғуртаи ҳатмӣ дар асоси конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба объектҳои афзалиятноки ҳимояи суғуртавии манфиатҳои молумулкии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад.

Бояд қайд намуд, ки суғуртаи ҳатмӣ давлатӣ аз ҳисоби маблағҳое, ки барои чунин мақсад аз буҷети давлат ҷудо карда мешаванд, сурат мегирад. Суғуртаи ҳатмӣ умумӣ бошад, ҳарчанд дар асоси санадҳои конунгузорӣ ва меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, намудҳо, шартҳо ва тартиби ба амал баровардани онро низ конун муайян мекунад, на аз ҳисоби буҷети давлатӣ, балки аз ҳисоби маблағҳои суғурташавандагон сурат мегирад.

Дар ин замина бояд қайд намуд, ки суғуртаи ҳатмӣ давлатиро танҳо ташкилотҳои суғуртавии давлатӣ анҷом медиҳанд ва дар сурати напардохтани ҳаққи суғуртаи ҳатмӣ он аз тарафи ташкилотҳои суғурта мувофиқи тартиби барои рӯёнидани андозҳо ва даромадҳои ғайриандозии ба буҷет муқарраршуда ситонида мешавад.

Тибқи муқаррароти конунгузории ҷорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баъзе гуруҳи ашхоси мансабдор суғуртаи ҳатмӣ давлатӣ муқаррар карда шудааст, ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба амал бароварда мешавад.

Ба таври мисол:

1. Суғуртаи ҳатмӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҳисоби буҷети умумиҷумҳуриявӣ ба амал бароварда мешавад¹. Мувофиқи моддаи 6-и Қонуни ҚТ „Дар бораи таъминот, адои хизмат ва муҳофизати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон“, Президент бояд ба суғуртаи ҳатмӣ давлатӣ фаро гирифта шавад. Ҳангоми дар айёми ваколати Президент муайян намудани маъҷубии вобаста ба иҷрои вазифа ва ё то

¹ Муфасссалтар ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъминот, адои хизмат ва муҳофизати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 04.11.1995сол // Ахбори Маҷлиси Олии ҚТ соли 1995, № 23-24, мод. 362, соли 2003 №4 мод. 140 ва Қарори Ҳукумати ҚТ «Дар бораи суғуртакунии давлатии ҳатмӣ Президенти ҚТ» аз 30.03.1996сол, №125.

гузаштани як сол баъд аз ваколаташ ба ӯ маблағи пулии яквақтаина дар ҳаҷми маоши ҳафтсолааш ва дар сурати фавтидан (ба ҳалокат расидан) хангоми иҷрои вазифаи хидматӣ ё то муддати як соли баъд аз хатми ваколаташ ба оилаи фавтида (ба ҳалокат расида) ёрдампулии яквақтина ба андозаи маоши понздаҳсолаи хидматӣ пардохта шуда, ба онҳо бинобар бе саробон мондан нафақа муқаррар карда мешавад.

2. Суғуртаи ҳатмии давлатии Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ, Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ, узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон, яъне ҳаёт ва саломатии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон дар давраи иҷрои ваколатҳояш аз ҳисоби маблағҳои бучети Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди суғуртаи ҳатмии давлатӣ қарор мегирад¹.

3. Прокурорҳо ва муфаттишон аз ҳисоби маблағҳои бучети ҷумҳуриявӣ ба ҳаҷми 180-кратии музди миёнаи якмоҳаашон ҳатман суғуртаи шахсии давлатӣ карда мешаванд².

4. Ҳаёт ва саломатии судя аз ҳисоби маблағҳои бучети Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи музди меҳнати даҳсолааш мавриди суғуртаи ҳатмии давлатӣ қарор мегирад³.

5. Суғуртаи ҳатмии давлатии хизматчиёни давлатӣ¹.
Мувофиқи б.5. моддаи 34-и Қонуни ҚТ „Дар бораи хизмати

¹Муфассалтар ниг.: Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2001, №7, мод.515 ва Қарори Ҳукумати ҚТ «Дар бораи суғуртаи ҳатмии давлатии Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ, Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҚТ, узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони МО ҚТ» аз 07.04.1999сол, № 129.

²Муфассалтар ниг.: Моддаи 57-и Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2005, №7, мод. 398; соли 2006, №3, мод. 141; соли 2007, №5, мод. 350; №7, мод. 652; соли 2008, №12, қисми 1, мод.981; соли 2009, № 5, мод.314.

³Муфассалтар ниг.: Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2001, №7, мод.490; соли 2003, №12, мод.685; соли 2004, №5, мод.347; соли 2006, №3, мод.143; соли 2007, №7, мод. 651; соли 2008, № 3, мод. 181; №6, мод. 443; №12, қисми 1, мод. 982.

давлатӣ“ барои хизматчиин давлатӣ суғуртаи ҳатмин давлатӣ барои беморӣ ё гум кардани қобилияти меҳнатӣ, фавт ё расонидани зарар ба саломатӣ ва молу мулки ӯ ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ қафолат дода мешавад ва бар замми ин дар 6.5-и моддаи 34 таъмини нафақаи хизматчиин давлатӣ дар ҳолати фавт ба аъзон оилаи ӯ, ки тахти саробонии фавтида қарор доштанд қафолат дода мешавад.

Чуноне, ки дар боло ишора намудем ҳамчунин суғуртаи ҳатмие, ки аз ҳисоби маблағҳои худӣ суғурташаванда ба амал бароварда мешавад, низ маълум аст. Яъне, тибқи муқаррароти қонунгузориин қорин Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баъзе гуруҳи ашхос суғуртаи ҳатмие муқаррар кардааст, ки на аз ҳисоби буҷети давлатӣ, балки аз ҳисоби суғурташавандагон ба амал бароварда мешавад.

Ба таври мисол:

1. Суғуртаи ҳатмин масъулияти молики ҳавопаймо дар назди шахсони сеюм, суғуртаи ҳатмин ҳаёт ва саломатин аъзони экипажи ҳавопаймо ва суғуртаи ҳатмин масъулияти интиқолдиҳанда дар назди мусофири ҳавопаймо. Мутаносибан дар моддаҳои 124, 125 ва 126-и КФҲ ҚТ² муқаррар карда шудааст.

2. Интиқолдиҳанда дар назди мусофирон ҳангоми сафар дар нақлиёти роҳи оҳан, ҳавой, обӣ, нақлиёти автомобиллии байнидавлатӣ ва байнивилоятӣ масъулияти суғуртакунин ҳатмӣ ва масъулияти гражданию ҳуқуқин соҳибони воситаҳои нақлиёти автомобилро ба уҳда мегирад³.

3. Суғуртаи давлатин ҳатмин масъулияти шахрвандии соҳибони воситаҳои нақлиётӣ⁴. Мувофиқи моддаи 32-и Қонуни

¹ Қонуни ҚТ „Дар бораи хизмати давлатӣ“ // Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2007, №3, мод. 166; соли 2007, №6, мод. 429.

² Муфассалтар ниг.: Кодекси фазои ҳавоии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998, №23-24, мод.342; соли 2005, №12, мод.631; соли 2007, №7, мод.685.

³ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нақлиёт» // Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2000, №11, мод. 507; соли 2004, №7, мод. 466; соли 2007, №7, мод. 674.

⁴ Қонуни ҚТ „Дар бораи ҳаракати роҳ“ // Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1995, № 22, мод. 336; соли 1997, № 23-24, мод.333; соли 2000, №11, мод.527; соли 2008, № 3 мод. 189; соли 2009, №12; соли 2010, №1.

ҚТ „Дар бораи ҳаракати роҳ“, ҳамаи воситаҳои нақлиётне, ки дар ҳаракати роҳ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунанд ва дар мақомоти Бозрасии давлатии автомобилӣ ба қайд гирифта мешаванд, бояд аз бобати масъулияти шаҳрвандӣ барои расонидани осеб ба ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, ё расонидани зиёни моддӣ дар рафти истифодаи воситаҳои нақлиёт, суғурта карда шаванд. Тартиби суғуртаи ҳатмӣ ва андозаи пардохтҳои суғуртавино Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунанд.

Дар навбати худ суғуртаи ихтиёрий бошад, дар асоси шартномаи суғурта ва қоидаҳои суғурта, ки шартҳои умумӣ ва тартиби гузаронидани онро муайян менамоянд, амалӣ мегардад. Қоидаҳои суғуртаи ихтиёриро, ки шартҳои умумӣ ва тартиби ба амал баровардани онро муайян мекунанд, суғуртакунанда мустақилона мувофиқи Қонунгузории ҷорӣ муқаррар мекунанд. Шартҳои мушаххаси суғурта бошад, ҳангоми бастании шартномаи суғурта бо хоҳишу ирода ва созиши тарафҳо муайян карда мешаванд. Дар ин замина бояд тазаккур дод, ки амалиёт оиди суғуртаи ихтиёриро ҳам ширкатҳои суғуртаи давлатии Тоҷикистон ва ҳам ташкилотҳои суғуртавии хусусӣ ба ҷо меоранд. Ҳамчунин суғуртакунандагон метавонанд тарифҳои суғуртавино аз рӯи суғуртаи ихтиёрий мустақилона ҳисоб ва муқаррар намоянд.

Дар охир ба таври мухтасар зикр намудан бамаврид аст, ки қонунгузор бар зами он, ки суғуртаи ҳаёт, саломатӣ ва ё амволи ин ё он гурӯҳи ашхосро дар шакли суғуртаи ҳатмӣ ё ихтиёрий муқаррар кардааст, ҳамчунин талаботеро низ пешбинӣ намудааст, ки тибқи муқаррароти он манфиатҳои номбар шудааст, ки суғурта намудани онҳо манъ аст.

Манфиатҳои, ки суғуртаи онҳо иҷозат дода намешавад инҳо мебошанд¹:

1. Суғуртаи манфиатҳои зиддиқонунӣ;
2. Суғуртаи зарари иштирок дар бозихо, лотереяҳо ва шарт (ғарав)-ҳо;

¹Муфасссалтар: Моддаи 1014-и КГ ҚТ, қ.2. // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999, №12, мод. 323; соли 2002, № 4, ғисм. 1, мод. 170; соли 2006, №4, мод.194; соли 2009, №12, мод.821.

3. Суғуртаи хароҷоте, ки шахс барои мақсади озод кардани гаравгонон маҷбуран ҷалб шуданаш мумкин аст.

Бояд қайд намуд, ки дар ҳолатҳои дар боло зикршуда шартҳои шартномаи суғурта қурб надоранд ва дар сурати баста шудани шартнома низ чунин шартнома безътибор аст.

2. Объектҳо ва субъектҳои муносибатҳои суғуртави.

Объектҳои суғурта ин манфиатҳои молумулкӣ мебошанд, ки ба шахсияти суғурташаванда алоқаманданд.

Суғурта аз рӯи объектҳои суғурташаванда ба гуруҳҳои зерин ҷудо мешаванд:

а) объектҳои суғуртаи шахсӣ: ҳаёт, саломатӣ, қобилияти кории суғурташаванда ё шахси суғурташуда. Объектҳои суғуртаи шахсӣ манфиатҳои молумулкӣ шуда метавонанд, ки ба омилҳои зерин вобастаанд: -зиндагии шахрвандон то синну сол ё мӯҳлати муайяншуда, ғавт, руҳ додани ҳодисаҳои дигар дар ҳаёти шахрвандон (суғуртаи ҳаёт); -расонидани зарар ба ҳаёт, саломатии шахрвандон, хизматрасониҳои тиббӣ ба онҳо (суғурта аз ҳодисаҳои нохуш ва бемориҳо, суғуртаи тиббӣ).

б) суғуртаи молу мулк: соҳибӣ, истифода, ихтиёрдорӣ молу мулк; Объектҳои суғуртаи молумулкӣ манфиатҳои молумулкӣ шуда метавонанд, ки махсусан ба омилҳои зерин вобастагӣ доранд: -соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ молу мулк (суғуртаи молу мулк); -ӯҳдадорӣ барои ҷуброни зарари ба шахсони дигар расонидашуда (таваккали масъулияти шахрвандӣ); - амалигардонии ғайриқонунии соҳибкорӣ (суғуртаи таваккалҳои соҳибкорӣ).

Объектҳоеро, ки мансуби намудҳои гуногуни суғуртаи молумулкӣ ва (ё) суғуртаи шахсӣ мебошанд, суғурта намудан мумкин аст (суғуртаи омехта), агар қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигарро муқаррар накарда бошад.

Суғуртаи манфиатҳои молумулкӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордоштаро танҳо ташкилотҳои суғуртави-шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳанд.

Субъекти асосии муносибатҳои суғуртави суғурташаванда ва суғуртакунанда мебошанд.

Ҳамаи ташкилотҳо, ки новобаста аз шакли ташкилӣ-ҳуқуқашон ба ғайриқонунии суғуртави маҷбуранд, бояд

мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шаванд ва иҷозатнома (литсензия) гиранд. Иҷозатнома (литсензия) барои фаъолияти суғуртавӣ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» дода мешавад.

Дар моддаи 6-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» номгуӣ нисбатан пурраи иштирокчиёни муносибатҳои фаъолияти суғуртавӣ пешниҳод карда шудааст, ки аз ҷумлаи онҳо:

Суғурташавандагон. Шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки дар шартномаи суғурта тараф ба ҳисоб рафта, ҳаққи суғуртавино мепардозад ва мувофиқи қонун ё эътибори шартнома ҳангоми рух додани ҳодисаи суғуртавӣ дар доираи масъулияти суғурташуда ё маблағи суғуртавии дар шартнома зикргардида ҳуқуқи гирифтани ҷубронро дорад.

Суғуртақунандагон (ташкilotҳои суғуртавӣ). Шахси ҳуқуқӣ, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси иҷозатномаи дахлдоре, ки мақомоти ваколатдори давлатӣ додааст, фаъолияти суғуртавино амалӣ менамояд.

Агентҳои суғуртавӣ. Ин шахсони воқеӣ ё ҳуқуқии дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон доимӣ истиқоматқунанда (фаъолиятқунанда) ва фаъолияти худро дар асоси шартномаи шаҳрвандии ҳуқуқӣ амалиқунанда, ки суғуртақунандаро (ташкilotи суғуртавино) дар муносибатҳо бо суғурташаванда намояндагӣ меқунанд ва аз номи суғуртақунанда ва бо супориши ӯ мувофиқи ваколатҳои ба онҳо додашуда амал менамоянд. Аз ин мафҳум бармеояд, ки агентҳои суғуртавӣ оид ба бастании шартномаи суғурта аз номи ташкilotи суғуртавӣ ва бо супориши он мувофиқи салоҳияти ба ӯ додашуда фаъолияти миёнаравиро иҷро меқунанд.

Брокерҳои суғуртавӣ. Ин шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорони иҷозатномаи мақомоти ваколатдори давлатӣ буда, ба манфиати суғурташаванда ё суғуртақунанда амал меқунанд ва оид ба хизматрасониҳои вобаста ба бастании шартномаи суғурта (азнавсуғуртақуний) байни суғуртақунанда ва суғурташаванда, инчунин иҷрои шартномаҳои мазкур (хизматрасонии брокери суғуртавӣ) амал меқунанд. Брокери суғуртавӣ оид ба масъалаҳои суғурта ва азнавсуғуртақуний

фаъолияти машваратчигӣ ва оид ба бастанӣ шартномаҳои суғурта ё шартномаҳои азнавсуғуртакунӣ аз номи худ ва бо супориши суғурташаванда фаъолияти миёнаравиро иҷро менамояд. Дар ин замина бояд тазаққур намуд, ки ҳангоми ба анҷом расонидани хизматрасониҳои вобаста ба бастанӣ шартномаҳои суғурта (азнавсуғуртакунӣ), брокер ҳуқуқ надорад ҳамзамон ба манфиати ҳам суғурташаванда ва ҳам суғуртакунанда амал намояд. Брокерҳои суғуртавӣ ҳуқуқ доранд фаъолияти дигареро, ки бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ нашудаанд ва ба суғурта алоқаманданд, ба истиснои фаъолият ба сифати агенти суғуртавии суғуртакунанда аст, амалӣ намоянд.

Актуарийҳои суғуртавӣ. Шахси воқеӣ, ки шаҳодатномаи таҳассусӣ дошта, дар асоси шартномаи меҳнатӣ ё граждании ҳуқуқӣ ба суғуртакунанда (ташкilotи суғуртавӣ) вобаста ба амалигардонии ҳисобҳои иқтисодии математикӣ ҳаҷми ӯҳдадориро тибқи шартномаҳои суғурта ва азнавсуғуртакунӣ бо мақсади таъмин намудани сатҳи зарурии пардохтпазирӣ ва устувории молиявии ташкilotи суғуртавӣ фаъолият менамояд. Актуарийҳои суғуртавӣ оид ба ҳисоби тарифҳои суғуртавӣ, захираҳои суғуртавии суғуртакунанда, баҳодиҳии лоиҳаҳои сармоягузориҳои он бо истифодаи ҳисобҳои актуарӣ фаъолият менамоянд.

Мақомоте, ки салоҳияти назорат ва танзим намудани фаъолияти суғуртавино дорад (мақомоти давлатии назорати суғурта).

Бояд қайд намуд, ки маълумот дар бораи субъектҳои фаъолияти суғуртавии дар боло зикршуда (ба ғайр аз суғурташаванда) бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» бояд ба Феҳристи ягонаи давлатии фаъолияти суғуртавӣ ворид карда шавад.

Номи (номи расмӣ) субъекти фаъолияти суғуртавӣ – шахси ҳуқуқӣ бояд калимаҳои «суғурта», «азнавсуғуртакунӣ», «брокери суғуртавӣ» ё ибораҳои аз чунин калимаҳо ҳосилшударо дошта бошад.

Дар ин замина бояд қайд намуд, ки барои ташкilotҳои суғурта фаъолияти суғуртавӣ бояд қонун ҳамаҷониба бошад ва онҳо

ба ғайр аз фаъолияти суғуртавӣ ҳуқуқи бо дигар фаъолият машғул шуданро надоранд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилоти суғуртавӣ бо иштироки сармоягузори хориҷӣ низ ташкил шуданаш мумкин аст, ки дар ин сурат на камтар аз нисфи аъзои мақомоти дастаҷамъии идорақунандаи ташкилоти суғуртавиرو бояд шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил диҳанд. Сармоягузори хориҷӣ-аъзои мақомоти дастаҷамъии идорақунандаи ташкилоти суғуртавӣ дар соҳаи суғурта ва (ё) соҳаи молиявӣ бояд на камтар аз ду сол таҷрибаи корӣ дошта бошанд. Дар ин замина бояд таъкид намуд, ки роҳбарон ва сармуҳосибони ташкилотҳои суғуртавии дорои сармоягузори хориҷӣ бояд дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон доимӣ истиқомат намоянд.

Суғуртақунанда ўҳдадор аст, нусхаи ба тариқи расмӣ тасдиқшудаи иҷозатномаро барои амалигардонии фаъолияти суғуртавӣ дар ҷойи назаррас барои шиносшавии омма ҷойгир намояд.

Ҳангоми бастанӣ шартномаи суғурта суғурташаванда ҳуқуқ дорад аз суғуртақунанда ҳисоботи молиявии солонаеро, ки аз тавозун ва ҳисобот дар бораи даромаду хароҷот иборат аст, талаб намояд.

3. Шартномаи суғурта

Мувофиқи моддаи 2-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» шартномаи суғурта созишномаи хаттии байни суғурташаванда ва суғуртақунанда, ки дар асоси он суғурташаванда ўҳдадор мешавад, ҳаққи суғуртавиرو дар муҳлати муқарраршуда пардозад, суғуртақунанда бошад, ўҳдадор мешавад, ки ҳангоми руҳ додани ҳодисаи суғуртавӣ нисбати суғурташаванда ё шахси дигаре, ки шартномаи суғурта ба манфиати ӯ баста шудааст, пардохти суғуртавиرو амалӣ намояд.

Шартномаи суғурта метавонад дигар шартҳоеро низ, ки бо розигии тарафайн муайян мешаванд, дар бар гирад ва бояд ба шартҳои умумии бозътибории созиш, ки дар қонунгузори граҷдани Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, ҷавоб диҳад.

Барои баستاني шартномаи суғурта суғурташаванда ба ташкилоти суғуртакунанда ариза менависад, ё дар бораи баستاني шартномаи суғурта хоҳиш доштани шифоӣ арз мекунад.

Шартномаи суғурта аз лаҳзаи аз тарафи шахси суғурташаванда пардохтани маблағи (ҳаққи) аввалии суғурта эътибор пайдо мекунад, агар дар шартнома ё Қонун шарту шароити дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Мувофиқи моддаи 1026-и КГ ҚТ шартномаи суғурта бояд дар шакли ҳаттӣ баста шавад ва риоя накардани ин талабот ба истиснои шартномаи суғуртаи ҳатмӣ давлатӣ боиси безътибор дониستاني шартнома мегардад.

Шартномаи суғурта метавонад, ки бо роҳи таҳияи як ҳуҷҷат (қисми 2 моддаи 466 КГ ҚТ) ё аз ҷониби суғуртакунанда дар асоси аризаи ҳаттӣ, ё шифоӣ ӯ додани полиси суғурта (шаҳодатнома, сертификат, квитансия), ки аз ҷониби суғуртакунанда имзо шудааст ва шартҳои шартномаи суғуртаро дар бар мегирад, баста шавад.

Суғуртакунанда ҳангоми баستاني шартнома ҳуқуқ дорад шаклҳои намуна (стандарт)-и шартномаи суғурта (полиси суғурта)-и таҳиянамудаашро оид ба навъҳои алоҳидаи суғурта истифода барад.

Ҳангоми баستاني шартномаи суғурта суғуртакунанда вазифадор аст ба суғурташаванда шаҳодатномаи (полиси) суғурта ё ҳуҷҷати ивазкунандаи онро диҳад, ки ба он истинод аз қоидаҳои суғурта замима мегардад.

Полиси суғуртавӣ – ҳуҷҷати тасдиқкунандаи воқеан баста шудани шартномаи суғурта ба ҳисоб меравад, ки суғуртакунанда ба суғурташаванда медиҳад. Дар полиси суғурта бояд чунин маълумот нишон дода шавад: 1) номи ҳуҷҷат; 2) ном, нишонии қонунии суғуртакунанда; 3) номи хонаводагӣ, ном, номи падар ё номи суғурташаванда ва нишонии вай; 4) аломатҳои объекти суғурта; 5) аломатҳои ҳафти суғурта, ки ба сабаби он шартномаи суғурта баста мешавад, ҳамчунин ҳодисаи суғуртавӣ, ки ҳангоми ба амал омадани он суғуртакунанда вазифадор аст, ба суғурташаванда маблағи суғурта ва талофии суғуртавино диҳад; 6) андозаи маблағи суғурта; 7) андозаи пардохти (ҳаққи) суғурта; 8) муҳлат ва тартиби пардохти он; 9) ибтидо ва интиҳои шартномаи

суғурта; 10) дигар шартҳо аз рӯи созиши тарафайн, аз ҷумла замимаҳо ба қоидаҳои суғурта ё истисноӣ онҳо;

Безътибор шудани шартномаи суғурта

Шартномаи суғурта дар ҳолатҳои пешбининамудаи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни ҚТ «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» безътбор дониста мешавад.

Мувофиқи моддаи 1040-и КГ ҚТ шартномаи суғурта дар ҳолатҳои зайл қурб надорад:

1. агар дар лаҳзаи бастанӣ шартнома объектӣ суғурта вучуд надошта бошад;

2. агар тибқи шартномаи суғуртаи амвол амволе суғурта шуда бошад, ки бо роҳи ҷиноят ба даст оварда шудааст, ашёи ҷиноят мебошад, ё бояд мусодира гардад.

Бояд қайд намуд, ки шартномаи суғуртаро танҳо суд ҳуқуқ дорад безътибор эътироф намояд.

Шартномаи суғурта дар мавридҳои зерин қатъ мегардад:

-дар сурати ба охир расидани муҳлати шартнома;

-аз тарафи суғуртакунанда оиди шартнома пурра иҷро шудани уҳдадориҳоиаш дар назди суғурташаванда;

-дар муҳлати нишондодани шартнома суғуртапулиро напардохтани суғурташаванда;

-барҳам хӯрдани суғурташаванда, ки шахси ҳуқуқӣ мебошад ё вафот кардани суғурташаванда, ки шахси воқеӣ аст. Дар ин замина метавонем илова намоем, ки агар дар давраи амали шартномаи суғурта суғурташаванда аз тарафи суд ғайри қобили амал ё қобилияти амалаш маҳдуд ҳисобида шавад, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ҷунин суғурташавандаро васӣ ё парастори ӯ амалӣ мегардонад. Дар ин ҳолат аз лаҳзаи қатъ ё маҳдуд шудани фаъолияти суғурташаванда суғуртаи масъулият ба итмом мерасад.

-дар сурати барҳам хурдани суғуртакунанда мувофиқи тартибе, ки дар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст;

-аз тарафи суд қабул шудани қарор дар бораи безътибор донистани шартномаи суғурта.

Шартномаи суғурта бо талаби суғурташаванда, ё муассисаи суғурта агар дар шартномаи суғурта пешбинӣ шуда бошад, метавонад, ки пеш аз муҳлат қатъ гардад. Ҳамчунин бо созиши тарафҳо шартнома пеш аз муҳлат қатъ шуданаш

мумкин аст ва тарафҳо бояд на камтар аз 30 рӯз пеш аз санан дар назар дошта аз қатъи шартнома якдигарро огоҳ намоянд, агар дар шартнома дигар шарту шароит пешбинӣ нашуда бошад.¹

4. Суғуртаи мутақобила

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи мутақобила»², муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста ба анҷом додани суғуртаи мутақобила ба танзим дароварда, асосҳои ҳуқуқии ғайриҷоратии ҷамъиятҳои суғуртаи мутақобиларо муқаррар менамояд.

Мувофиқи моддаи 1055-и КГ ҚТ шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ метавонанд амволи худ ё манфиатҳои амволии дигарро, ки қонун манъ накардааст дар асоси мутақобила, бо роҳи дар ҷамъиятҳои суғуртаи мутақобила муттаҳид намудани маблағҳои барои ин зарурӣ суғурта кунанд.

Ҷамъиятҳои суғуртаи мутақобила, суғуртаи амвол ва дигар манфиатҳои амволии аъзои худро анҷом дода, ташкилотҳои ғайриҷоратӣ мебошанд. Ташкилоти ғайриҷоратии суғурта, мутабиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси узвияти ихтиёрӣ, таъсис дода мешавад.

Ҳуҷҷатҳои таъсисии ҷамъият шартномаи таъсисӣ ва оинномаи ҷамъият мебошанд ва шумораи аъзои ҷамъият бояд на кам аз панҷ шаҳрванд ё на кам аз се шахси ҳуқуқӣ бошад ва бояд қайд намуд, ки ба таври истисно танҳо шахсони воқеии ба синни 18 солагӣ расида ва (ё) шахсони ҳуқуқӣ аъзои ҷамъият шуда метавонанд.

Суғуртаи мутақобила - як намуди суғурта, ки дар он ҳар як иштирокчии ин суғурта дар як маврид ҳам суғурташаванда ва ҳам суғуртакунанда аст.

Мувофиқи моддаи 3-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи мутақобила» - суғуртаи мутақобила дар асоси принципҳои зерин амалӣ мегардад:

- ❖ умумӣ будани манфиатҳои молумулкии аъзои ҷамъият;
- ❖ баробарии ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои аъзои ҷамъият;
- ❖ ҳимоя ва масъулияти мутақобилаи аъзои ҷамъият.

¹ Оиди пеш аз муҳлат қатъ шудани шартномаи суғурта дар моддаи 1044 КГ ҚТ низ маълумоти муфасссал пешниҳод шудааст.

² Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2009, №7-8, мод.495

Объектҳои суғуртаи мутақобила манфиатҳои молумулкии аъзои ҷамъият буда, аз ҷумла алоқаманданд ба:

✓ соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории молу мулк (суғуртаи молу мулк);

✓ таваккали масъулияти шаҳрвандӣ вобаста ба уҳдадорие, ки дар натиҷаи расонидани зарар ба ҳаёт, саломатӣ, ё молу мулки ашхоси дигар ба миён омадааст ва дар ҳолатҳое, ки Қонун пешбинӣ намудааст, инчунин масъулият тибқи шартнома;

✓ таваккали соҳибкорӣ.

Мувофиқи моддаи 10-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи мутақобила», баъди аз ҷониби узви ҷамъият пардохтани ҳаққи суғурта ҷамъият уҳдадор мешавад, ки ҳангоми фарорасии ҳолати муайян, яъне ҳодисаи суғурта ба узви ҷамъият, ё бадастоварандаи ғоида бо тартиб ва муҳлатҳои муқаррарнамудаи қоидаҳои суғурта, ё шартномаи суғурта пардохти суғуртавино анҷом диҳад.

5. Суғуртаи тиббӣ

Яке аз шаклҳои муҳими суғурта ин суғуртаи тиббӣ ба ҳисоб меравад. Мувофиқи моддаи 1-и Қонун «Дар бораи суғуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»¹, суғуртаи тиббӣ ин маҷмӯи чорабиниҳои ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба онҳо хизмати сифатноки тиббию санитарӣ ва дигар хел хизмат расонида, бо маводи доруворӣ таъмин менамояд.

Тибқи муқаррароти қонунгузорӣ суғуртаи тиббӣ ду намуд мешавад:

1. Суғуртаи ҳатмии тиббӣ як намуди суғуртаи иҷтимоие мебошад, ки имконият медиҳад шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағи суғуртаи ҳатмии тиббӣ ба андоза ва шартҳои муқаррарнамудаи барномаҳои суғуртаи ҳатмии тиббӣ бо кӯмаки тиббию санитарӣ ва доруворӣ таъмин гарданд.

2. Суғуртаи ихтиёрии тиббӣ як намуди суғуртаи иҷтимоие, ки дар асоси барномаи суғуртаи ихтиёрии тиббӣ амалӣ гардида, шаҳрвандонро бо хизмати иловагии тиббию санитарӣ

¹ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2008, № 6, мод.466.

ва дигар хел хизматҳо берун аз барномаҳои муқаррарнамудан суғуртаи ҳатмии тиббӣ таъмин менамояд.

Объекти суғуртаи тиббӣ ин таваккали суғуртавӣ, яъне ҳодисаҳои пешбининамудан шартҳои суғуртавӣ мебошад, ки бо хароҷоти хизматрасонии тиббӣ санитарӣ ва таъминот бо доруворӣ хангоми ба миён омадани ҳодисаи суғуртавӣ вобаста мебошад.

Субъектҳои асосии суғуртаи тиббӣ инҳо мебошанд: Суғуртакунанда, мақомоти ваколатдор барои ҷамъ кардани ҳаққи суғуртаи ҳатмӣ ва ё ихтиёрии тиббӣ, ташкилоти суғуртаи тиббӣ, суғурташуда ва ташкилоти тиббӣ.

Принсипҳои асосии суғуртаи ҳатмии тиббӣ инҳо мебошанд:

❖ Таъмини ҳуқуқи баробар ба хизматрасонии тиббӣ санитарӣ дар ҳаҷми барномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ. новобаста ба вазъи иҷтимоии суғурташуда ва андозаи ҳаққи пардохтнамуда;

❖ Танзими муносибати дучониба дар низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ дар асоси шартномаҳои байни субъектҳои суғуртаи ҳатмии тиббӣ;

❖ Шаффофияти иҷрои бучети суғуртаи ҳатмии тиббӣ дар назди пардохткунандагони ҳақ;

❖ Таъмини ҳифзи ҳуқуқи шахрвандони суғурташуда¹.

Ин намуди суғурта аз рӯи барномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ ба амал бароварда мешавад, ки дар навбати худ аз барномаҳои заминавӣ ва иловагии суғуртаи ҳатмии тиббӣ иборат мебошад ва онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

Барномаи заминавии суғуртаи ҳатмии тиббӣ андоза ва шартҳои хизматрасонии тиббӣ санитарӣ, таъминот бо дорувориро, ки ба таври ройгон ба шахрвандони суғурташуда новобаста ба андозаи ҳаққи гузаронидааш дар доираи барномаҳои пешбининамудан кафолати давлатии кумаки тиббӣ санитарии шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми пардохткунандаи ягона расонида мешаванд, муайян менамояд.

¹ Муфасссалтар ниг.: Моддаи 4-и Қонуни ҚТ «Дар бораи суғуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон».

Барномаҳои иловагии суғуртаи ҳатмии тиббӣ андоза ва шартҳои хизматрасонии тиббӣю санитарӣ, таъминот бо доруворӣ, чорабиниҳои барқарорсозӣ ва солимгардониро, ки дар пардохти онҳо шахрвандони суғурташуда низ иштирок менамоянд, муайян месозад.

Шахсони зерин аз ҳисоби корхона, муассиса ва ташкилотҳои новобаста ба шаклҳои моликиятшон, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар доираи андози иҷтимоӣ суғуртаи ҳатмии тиббӣ карда мешаванд:

-шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар асоси шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ фаъолият мекунанд;

-шахсоне, ки фаъолияти меҳнатиро дар шароитҳои дигар амалӣ месозанд (соҳибкорони инфиродӣ, кормандони эҷодӣ ва ғайра);

Ҳамчунин қонунгузор номгӯи шахсонро низ пешбинӣ намудааст, ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ суғуртаи ҳатмии тиббӣ карда мешаванд: -иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда; -нафақахӯрон ва маъҷубоне, ки қор намеkunанд; -бекороне, ки дар мақомоти шугли аҳоли ба қайд гирифта шудаанд; -кӯдакони то 16-сола (талабагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ то ба охир расидани таҳсил, вале то расидан ба синни 18); -талабагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ, донишҷӯёни шӯъбаҳои рӯзонаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ то 23-солагӣ; - дигар шахсоне, ки тибқи қонунгузорӣ дар низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ суғурта шудаанд¹. Тартиб ва андозаи ҳаққи суғуртаи ҳатмии тиббии шахсони зикршударо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Дар ин замина бояд қайд намуд, ки пардохткунандагони ҳаққи суғуртаи ҳатмии тиббӣ барои шахрвандоне, ки қор мекунанд, қорфармоён мебошанд.

Шахсони суғурташуда дар низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ ҳуқуқ доранд:

1. Мувофиқи барномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ дар ҳамаи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ташкилотҳои тиббӣю, ки бо онҳо шартномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ баста шудааст ва

¹ Муфассалтар ниг.: Моддаи 6-и Қонуни ҚТ «Дар бораи суғуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон».

берун аз худуди он дар ҳолати бастанӣ созишномаи дахлдори давлатӣ аз хизматрасонии тиббию санитарӣ, барқарорсозӣ ва солимгардонӣ истифода кунанд.

2. Аз суғуртакунанда дар бораи пардохти суғуртаи ҳатмии тиббӣ маълумот гиранд.

3. Дар ташкилотҳои тиббӣ табибонро озодона интихоб намоянд.

4. Ба ташкилоти суғуртаи тиббӣ муроҷиат намоянд, агар онҳо ба хизматрасонии сифатноки тиббию санитарӣ ва дигар хизматрасониҳои низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ қаноатманд гардонидани наҷаванд.

5. Бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зарареро, ки бо ғуноҳи ташкилоти тиббӣ ба саломатии ӯ расонида шудааст, ҷуброн намояд.

6. Аз суғуртакунандагон ба тартиби судӣ амалӣ кардани суғуртаи ҳатмии тиббиро талаб намоянд.

7. Ба тариқи судӣ ҳуқуқҳои худро ҳифз намоянд.

Шахсони суғурташуда дар низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ як ӯҳдадорӣ асосӣ доранд, он ҳам бошад, ҳангоми муроҷиат намудан барои кӯмаки тиббию санитарӣ аз ӯи барномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ шаҳодатномаеро, ки ҳуқуқҳои онҳоро барои гирифтани хизматрасонии тиббию санитарии суғуртаи ҳатмии тиббӣ тасдиқ мекунад, пешниҳод намоянд.

Суғуртакунанда бошад ҳуқуқ дорад:

➤ Аз ташкилоти суғуртаи тиббӣ доир ба истифодаи маблағи суғуртаи ҳатмии тиббӣ маълумот гирад.

➤ Ба тариқи судӣ ҳуқуқҳои худро ҳифз намояд.

Суғуртакунанда низ як ӯҳдадорӣ муҳим ва асосӣ дорад, он ҳам бошад дар муҳлати муқарраршуда супоридани ҳаққи суғуртаи ҳатмии тиббӣ ҳамаи шахсонеро, ки ба суғуртаи ҳатмии тиббӣ фаро гирифта шудаанд.

Мақоми ваколатдор барои ҷамъ кардани ҳаққи суғуртаи ҳатмии тиббӣ ҳуқуқ дорад ҳаққи барои суғуртаи ҳатмии тиббӣ аз ҳисоби пардохткунандагони ҳаққи суғурта ба ҳисоби суғуртаи ҳатмии тиббӣ воридшударо зерӣ назорат гирад.

Мақомоти ваколатдор ӯҳдадор аст:

✓ ҳаққи суғуртаи ҳатмии тиббиро ҷамъ намояд;

✓ ҳаққи ҷамънамударо пурра ва сари вақт ба ҳисоби Фонди суғуртаи ҳатмии тиббӣ гузаронад;

✓ шаффофият, ошкоро ва бозътимодии маълумотро онд ба воридшавии ҳақ ба ҳисоби суғуртаи ҳатмии тиббӣ дар ҳама сатҳҳо таъмин намояд;

✓ ба ғайримақсаднок истифодабарии маблағи суғуртаи ҳатмии тиббӣ роҳ надиҳад.

Ташкилотҳои тиббӣ дар низомии суғуртаи ҳатмии тиббӣ ҳуқуқ доранд:

1. дар татбиқи барномаҳои низомии суғуртаи ҳатмии тиббӣ иштирок намоянд, бо Фонди суғуртаи ҳатмии тиббӣ доир ба ин масъала муносибатҳои шартномавӣ дошта бошанд;

2. барномаи суғуртаи ихтиёрии тиббии шахрвандонро татбиқ намоянд, вале бе расонидани зарар барои кӯмаки тиббӣ санитарӣ ва таъминот бо доруворӣ аз маблағи буҷети давлатӣ дар доираи Барномаи кафолати давлатии расонидани кӯмаки тиббӣ санитарӣ ба шахрвандон ва барномаҳои суғуртаи ҳатмии тиббӣ;

3. ба тариқи судӣ ҳуқуқҳояшонро дар низомии суғуртаи ҳатмии тиббӣ ҳифз намоянд.

Бояд қайд намуд, ки бар замми суғуртаи ҳатмии тиббӣ шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсони бешахрванд ва шахрвандони хориҷӣ, ки муваққатан, ё ба таври доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, ба суғуртаи ихтиёрии тиббӣ ҳуқуқ доранд. Суғуртаи ихтиёрии тиббӣ метавонад дар шакли дастаҷамъӣ ва инфиродӣ амалӣ карда шавад.

Андозаи ҳаққи суғуртаи ихтиёрии тиббӣ, инчунин тартиби пардохт намудани онро шартҳои шартномаҳои байни суғуртакунандагон ва ташкилоти суғуртаи ихтиёрии тиббӣ муайян менамоянд.

6. Суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ

Суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ ин муносибат онд ба ҳимояи манфиатҳои пасандоздорон аз хавфи муфлисшавии ташкилотҳои қарзӣ мебошад.

Ҳолати суғуртавӣ дар сурати бозхонди иҷозатномаи ташкилоти қарзӣ, барҳамдиҳии маҷбурии ташкилоти қарзӣ тибқи қарори суд бе асосҳои муфлисшавӣ, ё бо асосҳои муфлисшавӣ мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ", ки сабаби ба вучуд омадани ӯҳдадориҳои Ҳазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони

вокей онд ба чуброни пули суғурта ба пасандоздорони ташкилоти қарзии муфлисшуда мегардад.

Ҳазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ ин шахси ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ, ки дорои тавозуни мустақил ва мӯҳри мудаввар бо сабти номи худ ва акси Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҳуқуқи манфиатҳои қонунии пасандоздоронро бо роҳи пардохти чубронпулии суғурта ҳимоя менамояд.

Принсипҳои асосии суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ инҳо мебошанд:

1. Хатмӣ будани узвият ба Ҳазина барои ташкилотҳои қарзие, ки ҳуқуқи ҷалби пасандозҳои шахсони воқеиро доранд;

2. Шаффофияти суғурта қардани пасандозҳои шахсони воқеӣ дар ташкилотҳои қарзӣ.

Аз мухтавои принсипҳои зикршуда ва муқаррароти қонунгузори чорӣ метавон ба хулосае омад, ки ташкилотҳои қарзие, ки ҳуқуқи ҷалби пасандозҳои шахсони воқеиро доранд, бояд ҳатман ба Ҳазина аъзо бошанд ва суғурта қардани пасандозҳои шахсони воқеиро дар шакли шаффоф, объективӣ ва ошкорбаёнӣ ба роҳ монанд.

Мувофиқи моддаи 12-и Қонун ҳар як ташкилоти қарзие, ки иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистонро барои ҷалби пасандозҳои шахсони воқеӣ дорад, узви Ҳазина мебошад.

Уҳдадорҳои асосии ташкилоти қарзӣ:

1. Дар давоми се рӯзи баъди гирифтани иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ба андозаи 0,5 фоизи ҳадди ақали сармояи оинномавӣ ҳаққи бебозгашти узвиятро ба Ҳазина бо пули миллии пардохт мекунад.

2. Ҳар симоҳа ба андозаи 0,5 фоизи бақияи миёнаи симоҳаи гузаштаи пасандозҳои шахсони воқеии дар ташкилотҳои қарзӣ мавҷудбуда, ки суғурта мешаванд, бо пули миллии пардохтҳои тақвимии бебозгаштро пардохт намояд.

3. Бо мақсади рафъи қасри Ҳазина ба андозаи дуқаратаи пардохтҳои тақвимӣ ба Ҳазина пардохтҳои иловагии якдафъаанаро месупоранд (ба истиснои ташкилоти қарзие, ки дар он ҳолати суғуртавӣ ба вуқӯъ омадааст).

4. Дар ҳолати пурра ё сари вақт пардохт нақардани пардохтҳои тақвимӣ, ё иловагӣ уҳдадор аст, иловатан барои

хар як рӯзи таъхир ба андозаи як Ҷоизи маблағи пардохтнашуда ба Ҳазина ноустуворона супорад.

Бояд қайд намуд, ки ҳангоми ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ Ҳазина ба пасандоздор маблағи пасандозҳои дар ташкилоти қарзӣ суғурташударо ҷуброн менамояд. Андозаи ҷубронпулии пасандозҳо на бештар аз 7000 (ҳафт ҳазор) сомонӣ мебошад. Вале, агар пасандоздор дар ташкилоти қарзӣ якҷанд суратҳисоби пасандозӣ дошта бошад, он гоҳ суғуртапулӣ дар асоси андозаи умумии маблағи дар суратҳисобҳои пасандозӣ мавҷудбуда ҷуброн кардашуда, ин суратҳисобҳо ҳамчун як суратҳисоби пасандозӣ доништа мешаванд.

Пасандоздор ё намояндаи ӯ ҳуқуқ дорад барои гирифтани ҷубронпулии суғурта дар давоми як соли ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳазина ба вай муроҷиат кунад.

Ҳазина дар давоми панҷ рӯзи пас аз ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ ва баъди аз ташкилоти қарзӣ гирифтани маълумоти пурра оид ба уҳдадорӣҳо дар назди пасандоздорон дар бораи ҷой, вақт ва тартиби қабули дархостҳо барои пардохти ҷубронпулии суғуртаи пасандозҳо дар воситаҳои ахбори омма эълон интишор намуда, нусхаи онро ба ташкилоти қарзӣ ирсол менамояд.

Агар Ҳазина дар давоми даҳ рӯзи баъди пешниҳоди беруннависи Феҳристи пасандоздорон ҷубронпулии суғуртаро пардохт накунад, он гоҳ Ҳазина барои маблағи пардохтнашуда аз рӯи меъёри бозтамвили Бонки миллии Тоҷикистон то рӯзи пардохти ҷубронпулӣ фонз пардохт мекунад.

Ҳазина ҷубронпулии суғуртаро дар муҳлати то даҳ рӯзи баъди муроҷиати пасандоздор пардохт мекунад, ё аз бонк-агенти (намояндаи) худ талаб мекунад, ки онро ба пасандоздор пардохт намояд, ё бо супориши хаттии пасандоздор ба суратҳисоби вай дар ташкилоти қарзӣ гузаронад. Дар сурати дар ин муҳлат пардохт накардан ба пасандоздор аз рӯи муқарраркардаи Бонки миллии фонз пардохт мекунад.

Агар Ҳазина ҷубронпулии суғуртаро ба пасандоздор пардохт кунад, он гоҳ ҳуқуқи талаби ҳамаи маблағҳо ва манфиатҳои пасандоздор баробар ба андозаи маблағи пардохтшуда ба Ҳазина вогузошта, он метавонад нисбат ба

чунин талабот аз номи пасандоздор ё аз номи Ҳазина амалҳои ҳуқуқиро иҷро намояд.

7. Суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ¹

Суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ ин низоми аз ҷониби давлат муқарраргардидаи муносибатҳоеро дар бар мегирад, ки аз ҷамъоварии маблағи аз ҳисоби саҳмҳои суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ пардохтаи корфармо ба кормандони шароити меҳнаташон махсус ва бо намудҳои алоҳидаи ҷаъолияти касбӣ (корҳои шароиташон махсус) машғул ва аз

¹Бо назардошти шартҳои пешбиниамудаи Қонун шахсони зерин бояд мавриди суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ қарор гирад: -кормандоне, ки рузи пурраи кори ба корҳои зеризаминӣ ва корҳои шароиташон махсусан зарарноку махсусан вазнин машғуланд; -кормандоне, ки рузи пурра дар шароити зарарноку вазнин кор мекунанд; -кормандоне, ки рузи пурра бевосита дар қонҳои зеризаминӣ ва қушода (аз ҷумла ҳайати шахсии қисмҳои наҷотдиҳии кормандони қонҳо) ангишт, сланетс ва маъданҳои дигар истихроҷ мекунанд, дар сохтмони шахтаю қонҳо машғули кор мебошанд, инчунин кормандони қасбҳои пешбари ин қонҳо: покқорони қонҳо, нақбқонҳо, маъданқонҳо, мошинқорони мошинҳои ҳамлу нақли маъдан: -занҳои тракторчӣ, тракторчӣ -мошинқори истеҳсолоти қишварзӣ, дигар соҳаҳои иқтисодиёт, мошинқори мошинҳои биноқорӣ, роҳсозӣ ва борқунандаю борқуроранда; -занҳое, ки дар истеҳсолоти боқандагии меҳнаташ қуршиддат ва вазнин қор мекунанд; -мардҳои тракторчӣ, мошинқори истеҳсолоти қишварзӣ, ки маҳсулоти қишварзӣ истеҳсол мекунанд; -занҳои говқуш (операторони мошинҳои говқушии фермаҳои меҳаниқонидашуда); -қорқорони бригадаҳои лоқомотивҳо ва қуруҳҳои алоҳидаи қормандоне, ки ба ташқили қорҳои қору мусоқирқашонӣ бевосита машғул буда, беҳатарии ҳаракатро дар нақлиётӣ роҳи оҳан таъмин мекунанд; -қонандақони автомобилҳои борқашӣ шахтаҳо, қонҳои маъдан, қонҳои қушода, ки ангишт, сланетс, маъдан ва сангу ҳок меқашанд; -қормандони эқспедитсияҳо, қуруҳҳо, дастаҳо, бригадаю участкаҳои қорҳои саҳроии иқтишофи гидроқой, қангалқорӣ ва қорҳои таҳқикотӣ; -қонандақони воситаҳои нақлиётӣ мусоқирқашонии шахрӣ; - қормандоне, ки қарвози ҳавопаймоҳои қражданиро бевосита идора менамоёнд; -муҳандису техникҳои қизматрасонии бевоситаи ҳавопаймоҳои қраждани; -ҳайати ҳавонавардон ва озмоишқорони ҳавопаймоҳои қраждани; -ҳодимони ҳавопаймоҳо; -занҳое, ки тамоми мавсим пахтаю тамоқу қарваришу ҷамъоварӣ мекунанд; -мардҳое, ки тамоми мавсим пахта қарвариш ва ҷамъоварӣ мекунанд; -қуруҳҳои алоҳидаи қормандони соҳаи маориф; -қуруҳҳои алоҳидаи қормандони соҳаи тандурустӣ; -қуруҳҳои алоҳидаи ҳунарпешаҳои театр ва муассасаю қоллективҳои дигари театру тамошоқоҳо; -варзишқорони қасбӣ.

истифодабарии ин маблағҳо барои пардохти нафақа бо сабаби шароити махсуси меҳнат иборат мебошад.

Нафақаи касбӣ ин маблағи ҳармоҳае, ки аз ҳисоби андӯхтҳои нафақавии касбӣ дар шакли нафақаи касбии пеш аз муҳлат ё нафақаи касбии иловагӣ пардохт карда мешавад. Нафақаи касбии пеш аз муҳлат бошад ин нафақаи касбие, ки ба шахси суғурташуда дар давраи пеш аз расидан ба синни ниҳоии нафақавӣ пардохт мешавад.

Суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ аз рӯи принципҳои зерин таъкил меёбад ва амал мекунад:

➤ масъулияти корфармоён оид ба эҳтимолияти ласт гардидани қобилияти кории корманд дар натиҷаи ба корҳои шароиташон махсус машғул будан то расидан ба синни ниҳоии нафақавӣ;

➤ пешниҳод намудани нафақаи касбӣ то расидан ба синни ниҳоии нафақавӣ ё дар намуди пардохти иловагӣ ба нафақа баъди расидан ба синни ниҳоии нафақавӣ бо мақсади ҷуброни музди меҳнате, ки дар натиҷаи қатъ гардидани корҳои шароиташон махсус аз он маҳрум шудааст;

➤ интиҳоби ҷуброни корҳои шароиташон махсус аз ҷониби шахси суғурташуда;

➤ бо роҳи андӯхт ҷамъоварӣ кардани маблағи пардохти нафақаҳои касбӣ;

➤ ҳамаарзишии андозаи нафақаи касбӣ ба ҳаҷми андӯхтҳои нафақавӣ;

➤ шарикии иҷтимоӣ ҳангоми амалӣ гардонидани суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ;

➤ назорати давлатӣ ба амалигардонии суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ.

Субъектҳои суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ инҳоянд:

1. Суғуртакунанда, ин корфармо аз ҷумлаи шахсони ҳуқуқӣ (аз ҷумла шахсони ҳуқуқӣ бо сармоягузориҳои хориҷӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд), намоёндагӣ филиалҳои онҳо ва соҳибкорони инфиродӣ, ки тибқи шартномаҳои меҳнатӣ корҳои шароиташон махсусро

пешниҳод намуда, сахмҳои суғуртаи ҳатмии нафақавии касбиро пардохт менамояд¹.

2. Суғурташуда, ин шахси воқеие, ки ба ӯ барои иҷрои қорҳои шароиташон махсус сахмҳои суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ пардохт карда мешавад².

3. Муассисаи суғурта, ин мақомоти ваколатдори давлатие, ки тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ғайолиятро оид ба суғуртаи ҳатмии нафақавӣ амалӣ менамояд³.

Пардохткунандаҳои сахмҳои суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ қорфармоёне мебошанд, ки ҷойҳои қорӣ шароиташон махсус доранд ва сахмҳои суғуртавино барои қормандоне, ки дар ин ҷойҳо қор мекунанд, пардохт менамоянд.

Давраи ҳисоббаробарқунӣ оид ба сахмҳои суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ соли тақвимӣ ба ҳисоб меравад.

Дар мавриди ғавти шахси суғурташуда маблағи андуҳти нафақавии дар қисми қасбии суратҳисоби инфиродии ӯ ба ҳисоб гирифташуда дар сурати аз қониби ворисони (вориси) шахси суғурташудаи ғавтида пешниҳод намудани васиятнома, ё шаҳодатномаи ҳуқуқи меросгирӣ муассисаи суғурта васифадор аст, ки дар давоми 10 рӯз маблағи нафақавии дар қисми қасбии суратҳисоби инфиродии шахси суғурташуда андуҳтаро ба суратҳисобҳои қонии ворисон (ё ворис) гузаронад ва суратҳисоби ӯро бандад. Яъне маблағи қонимондаи суғуртаи андуҳташуда дар асоси қонунгузорӣ ба ворисони шахси суғурташудаи ғавтида танҳо дар мавриди пешниҳод намудани васиятнома, ё шаҳодатномаи ҳуқуқи меросгирӣ пардохт карда мешавад.

¹Оиди ҳуқуқ ва уҳдадорихи суғуртақунанда муфассалтар ба моддаи 21-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи ҳатмии нафақавии қасбӣ» муроҷиат карда шавад, қунки қитоб қмонияти гунҷоиши ҳамаи ин масоилхоро надорад.

²Оиди ҳуқуқ ва уҳдадорихи суғурташуда бошад муфассалтар муроҷиат шавад ба моддаи 20-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи ҳатмии нафақавии қасбӣ».

³Оиди ҳуқуқ ва уҳдадорихи муассисаи суғурта бошад муфассалтар ба моддаи 22-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи ҳатмии нафақавии қасбӣ» муроҷиат карда шавад.

8. Суғуртаи давлатии иҷтимоӣ.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ» асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии суғуртаи давлатии иҷтимоиро муайян мекунад ва амали он нисбати суғуртаҳои ихтиёрии иҷтимоӣ татбиқ намешавад.

Суғуртаи давлатии иҷтимоӣ, ки ҳатмӣ мебошад, низоми навъҳои аз ҷониби давлат кафолатдодашудаи таъмини ашхоси суғурташуда ҳангоми маҳрум гардидан аз музди меҳнат, ё даромад дар натиҷаи беморӣ, осеби меҳнатӣ, ё бемории касбӣ, маъҷубӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд, пирӣ, бекорӣ, аз даст додани саробон, ғавтидан ва дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби саҳмҳои ҳатмии суғуртаи корфармоён ва шаҳрвандон иборат мебошад.

Суғуртакунанда дар ин навъи суғурта шаҳрвандон, ашхоси ҳуқуқӣ (сарфи назар аз шакли моликият ва навъи фаъолият) ва ашхоси воқеӣ, ки шаҳрвандонро тибқи шартнома (қарордод) ба кироякорӣ ҷалб мекунад, аз ҷумла, ашхоси ҳуқуқӣ ва воқеии хориҷӣ, инчунин ташкилотҳои байналхалқӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро анҷом медиҳанд, ба ҳисоб мераванд.

Шахси суғурташуда бошад шахси воқеӣ, ки ба манфиати ӯ суғуртаи давлатии иҷтимоӣ анҷом дода мешавад.

Тибқи муқаррароти моддаи 4-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ» принципҳои асосии суғуртаи давлатии иҷтимоӣ иборатанд аз:

1. Хусусияти умумӣ ва ҳатмӣ доштани суғуртаи давлатии иҷтимоӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии ашхоси суғурташуда;

2. Кафолати давлатии нигоҳ доштани сатҳи бадастомадаи ҳифзи иҷтимоии ашхоси суғурташуда;

3. Табақабандии сатҳи ҳифзи иҷтимоии ашхоси суғурташуда бо назардошти саҳми меҳнати онҳо, сабабҳои ҳодисаҳои суғурта ва дигар омилҳо;

4. Масъулияти суғуртакунанда ва муассисаи суғурта ҷиҳати таъмини ҳуқуқҳои ашхоси суғурташуда;

5. Масъулияти ашхоси суғурташуда, ки иштироки бевоситаашонро барои ба расмият даровардан ва маблағгузори суғуртакунии иҷтимоии худ пешбинӣ менамоянд;

6. Баробархукукӣ ва хифзи ҳукукии субъектҳои суғуртаи давлатии иҷтимоӣ;

7. Иштироки намояндагони ҳамаи субъектҳои суғуртаи давлатии иҷтимоӣ дар идораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ (намояндагони давлат, суғуртакуанда, иттиҳодияҳои корфармоён ва кормандон дар симои шахси намоянда);

8. Дастрасӣ ба таъмин ва татбиқи ҳукуки ашхоси суғурташуда ва ташкили назорати низоми суғуртаи давлатии иҷтимоӣ;

9. Махсус будани маблағҳои молиявии суғуртаи давлатии иҷтимоӣ ва анҷом додани пардохтҳо ба ашхоси суғурташуда вобаста ба иҷрои ўҳдадориҳо оид ба суғуртаи иҷтимоӣ;

Суғуртаи давлатии иҷтимоӣ бидуни истисно, тамоми ашхоси воқеиро, ки тибқи шартномаи (қарордод) меҳнатӣ кор мекунад, шаҳрвандони алоҳида, инчунин ашхосе, ки аъзон ё иштирокчиҳои корхонаҳо мебошанд, дар бар мегирад.

Дар моддаи 10-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ» тартиби пардохтҳо аз маблағи ҳисобномаҳои андӯшти инфиродии шаҳрвандон муқаррар карда шудааст, ки асосан дар шаклҳои зайл анҷом дода мешавад:

1. Муқаррар намудани иловапулии мунтазам (ҳармоҳа) ба нафақаи меҳнатӣ. Тартиби пардохт ва андозаи иловапулии нафақаро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

2. Пардохти яквақтаи маблағи андӯхтшуда. Пардохти яквақтаи маблағи андӯхти инфиродӣ аз ҷониби муассисаи суғурта ҳангоме амалӣ карда мешавад, ки маблағи умумии андӯхташуда аз меъёре, ки барои таъини иловапулии ҳармоҳаи нафақа баробар ба ҳаҷми 36 – каратаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо, ки аз лаҳзаи бавучудоии ҳукуқ ба иловапулӣ (аз лаҳзаи мурочиат ба таъини иловапулӣ) муқаррар гардидааст, камтар бошад.

3. Гузаронидани маблағи андӯхтшуда ба фонди ғайридавлатии нафақаи интиҳобкардаи нафақахӯр. Яъне, дар ҳолатҳои муқаррарнамудан қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағе, ки дар ҳисобномаи захиравии инфиродии шахси суғурташуда мавҷуд аст, дар асоси аризаи хаттии ӯ метавонад ба фонди ғайридавлатии нафақа, ки реквизиҳои онҳоро аризадиханда зикр менамояд, гузаронида шавад.

Фонди ғайридавлатии нафақаро (ба истиснои фондҳои ғайридавлатии нафақае, ки ба шахсони барои зисти доимӣ ба хориҷа сафаркунанда хизмат мерасонанд ва ҳуқуқ доранд фонди ғайридавлатии нафақаро вобаста ба маҳалли (кишвари) нави зист зикр намоянд), шахси суғурташуда аз ҳисоби фондҳои метавонад интиҳоб намояд, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд.

Бояд қайд намуд, ки ҳар як шахсе, ки ба кори кироӣ дар асоси шартномаи меҳнатӣ машғул мешавад (яъне, ҳар як шахси суғурташуда) барои дар оянда пурра ва ҳамаҷониба фаро гирифта шудани ба низомии суғуртаи иҷтимоӣ бояд сари вақт рақами инфиродии суғурта гиранд, ки он ҳамзамон рақами ҳисобномаи андӯшти инфиродӣ мебошад. Зикри рақамҳои инфиродии суғуртаи иҷтимоӣ дар муносибатҳои байниҳамдигарии суғуртакунанда, муассисаи суғурта ва шахси суғурташуда ҳатмӣ мебошад. Дар ин замина барои ҳар як суғурташуда суратҳисоби захиравии инфиродӣ кушода мешавад ва он қисми махсуси ҳисобномаи захиравии инфиродие мебошад, ки дар он маблағи захираҳои ҳатмии нафақавӣ, даромадҳо аз сармоягузорӣ ва индексатсияи онҳо, инчунин пардохтҳо аз ҳисоби захираҳои нафақавӣ дарҷ гардидаанд.

Идоракунии низомии суғуртаи давлатии иҷтимоӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи мақомоти ваколатдор, бо иштироки намояндагони кормандон ва ассотсиатсияи корфармоён, ки таҳияи сиёсати мувофиқашудан давлатино дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ, инчунин аудити молиявӣ ва ҳуқуқии иштирокчиёни суғуртаи иҷтимоиро амалӣ менамоянд, анҷом дода мешавад.

ҲАФТАИ ҲАШТУМ

Дарси чорум – машғулияти амалӣ

Мафҳум ва вожаҳои калидӣ: *Суғурта, объект ва субъектҳои муносибатҳои суғуртавӣ, шартномаи суғурта, суғуртаи мутақобила, суғуртаи тиббӣ, суғуртаи насандозҳои шахсони воқеӣ, суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ, суғуртаи ихтиёрӣ ва ҳатмӣ; суғуртаи манфиатҳои зиддиқонунӣ, суғуртаи ашавандагон, суғуртакунандагон (ташиқилотҳои суғуртавӣ), агентҳои суғуртавӣ, брокерҳои суғуртавӣ,*

актуарийҳои суғуртавӣ, мақомоти давлатии назорати суғурта, суғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрии тиббӣ, принципҳои асосии суғурта, таъкилоти қарзӣ, хазина, пасандоздор.

Саволҳо барои муҳокима:

1. Танзими ҳукукии суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи кадом қонунҳо танзим карда мешавад?
2. Объектҳо ва субъектҳои муносибатҳои суғуртавино шарҳ диҳед.
3. Суғуртаи мутақобила чӣ гуна суғурта мебошад?
4. Мафҳум ва намудҳои суғуртаи тиббиро шарҳ диҳед.
5. Суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ ба кадом намуди суғурта шомил аст ва чӣ гуна ба амал бароварда мешавад?
6. Суғуртаи ҳатмин нафақавии касбӣ аз ҷониби кӣ ва дар асоси кадом принципҳо ба амал бароварда мешавад?
7. Мафҳум, намудҳо ва хусусиятҳои хоси суғуртаи ҳатмиро шарҳ диҳед.
8. Мувофиқи қонун суғуртаи кадом манфиатҳо иҷозат дода намешавад?
9. Принципиҳои асосии суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ кадомҳо мебошанд?
10. Ҳукуку ӯҳдадорихои субъектҳои суғуртаи ҳатмии нафақавии касбиро маънидод кунед.

ВАЗИФАҲО БАРОИ КОРИ МУСТАҚИЛОНА БО РОҶБАРИИ УСТОД (КМРУ):

Масъалаи №1-ум: Дар кӯчаи С. Айнии шаҳри Душанбе садамаи автомобилӣ тавассути автомобилҳои сабукрав, ки ба шаҳрвандон Саидов ва Маҳмудов тааллуқ дошт, ба вуқӯъ омад. Ҳар ду воситаи нақлиёт ҳам аз суғуртаи масъулияти соҳибони воситаи нақлиёт бархурдор буданд.

Ҷавобгари садамаи автомобилӣ Саидов эътироф гардид. Ба мошини сабукрави Маҳмудов ба андозаи 15 000 сомонӣ зарар расонида шуд. Ширкати суғуртавие, ки гунаҳгор дар он суғурта карда шудааст, ба ҷабрдида ба андозаи максималии муқарраркардаи қонун аз рӯи ин шакли суғурта 12 000 сомонӣ пардохти суғуртавӣ ҷуброн намуд. Маҳмудов бошад ба суд бо даъво оиди рӯёнидани маблағи боқимондаи зарари ба вай расонидашуда, яъне 3 000 сомонӣ муроҷиат намуд.

Савол: Ба андешаи Шумо суд чӣ гуна ҳалнома мебарорад?

Оё Маҳмудов метавонист, ки ба ширкати сугуртавӣ онди пардохти қисмати боқимондаи ҷуброни зарар мурочиат намояд?

Ҷавобатонро шарҳ диҳед.

Масъалаи №2-юм: Шаҳрванд Каримов, дар кони ангишти «Назарайлоқ» ангишткан шуда кор мекард, ки тибқи қонунгузорию қарор ба «Сугуртаи ҳатмии нафақаи касбӣ» фаро гирифта шудааст. Баъди вафоти Каримов ворисони ӯ ба муассисаи сугурта барои гирифтани маблағи боқимондаи андухтаи сугуртавии касбӣ мурочиат намуданд. Муассисаи сугуртавӣ аз пардохтани маблағи боқимонда саркашӣ намуд. Ворисони Каримов бо даъво ба суд мурочиат намуданд.

Савол: Ба андешаи Шумо суд чи гуна ҳалнома мебарорад?

Оё ворисони Каримов ҳукуки гирифтани маблағи боқимондаи сугуртавию доранд?

Ҷавобатонро шарҳ диҳед.

Масъалаи №3-юм: Шаҳрванд Саидов дар Бонки Сомон ба андозаи 100 000 сомонӣ пасандозҳои худро гузоштааст. Бонки Сомон ба муфлисшавӣ ру ба ру мегардад, ки иҷозатномаи вай аз ҷониби Бонки Миллӣ бозхонд мегардад, ки сабаби ба вучуд омадани ӯҳдадорни Ҳазинаи сугуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ оид ба ҷуброни пули сугурта ба пасандоздорони ташкилоти қарзии муфлисшуда мегардад.

Саидов ба Ҳазинаи сугуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ онди пардохти ҷубронпулии пасандозҳо баъди як сол ду моҳи муфлисшавии Бонки Сомон мурочиат менамояд. Ҳазинаи сугуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ пардохти ҷубронпулии пасандозҳоро рад менамояд, бо асоси он, ки шаҳрванд муҳлати мурочиат қарданро, ки тибқи муқаррароти қонун як сол аст, гузаронидааст.

Шаҳрванд Саидов бошад бо даъво ба суд мурочиат менамояд.

Савол: Ба андешаи Шумо суд чӣ гуна ҳалнома мебарорад?

Ҷавобатонро шарҳ диҳед.

Масъалаи №4-ум: Ширкати ҳавоии Тоҷикистон «Тоҷиктранс», яъне интиқолдиҳанда вазифадор аст, ки

масъулиятро барои зарари ба ҳаёт ва саломатии мусофири ҳавопаймо расонидашуда, ҳамчунин барои зараре, ки ба бағоч ва ашъёву анҷоми ҳамроҳи мусофирбуда расонида шудааст, сугурта кунад.

Соли 2010 хангоми парвоз ба самти Афғонистон ҳодисаи сугуртавӣ рӯй медиҳад, ки дар натиҷа як узви экипаж ва як мусофир ба ҳалокат мерасад ва 10 нафар захмҳои гуногун мебардоранд. Баъди гузаштани ду сол ворисони шаҳрванди Ҷаваиди маблағи ҷуброни сугуртавино талаб менамоянд, ки Шаркати ҳавоии Тоҷикистон «Тоҷиктранс» ба онҳо ба андозаи 800 маоши ҳадди ақали дар рӯзи хариди чипта муқарраршударо пардохт менамояд.

Аммо ворисони мусофири Ҷаваиди ба ин қонун нақарда ба суд бо даъво муқарриат менамоянд, ки боз 200 маоши ҳадди ақали дар рӯзи муқарриатқардаи онҳо муқаррарқардашуда ва иловатан маблағи қампардохтқардаашро пардохт намояд.

Савол: Ба андешаи Шумо суд чӣ гуна ҳалнома мебарорад?
Ҷавобатонро шарҳ диҳед.

Масъалаи №5: Хизматчиин давлатӣ Аслонов, ки тахти сугуртан ҳатмии давлатӣ барои беморӣ ё гум қардани қобилияти меҳнатӣ, Ҷавт ё расондани зарар ба саломатӣ ва молу мулки ӯ хангоми иҷрои ӯҳдадорихои мансабӣ қарор дошт, хангоми Ҷаъолияти қориаш меҶавтад. Ҷамсари Аслонов ба Тоҷиксугурта дар хусуси он, ки наҶақои сугуртавии ҳамсараш ба ӯ таъин қарда шавад, муқарриат менамояд. Аммо Тоҷиксугурта маблағи сугуртавӣ барои ҳаётро пардохт намуда аз таъини наҶақ сарпейи менамояд. Ҷамсари Аслонов бошад бо даъво ба суд муқарриат менамояд.

Савол: Ба андешаи Шумо суд чи гуна ҳалнома мебарорад?

Оё ҳамсари хизматчиин давлатӣ Аслонов барои гирифтани наҶақои сугуртавии ҳамсараш ҳуқуқ дорад?

Ҷавобатонро шарҳ диҳед.

ВАРИАНТИ ЯГОНАИ ДУРУСТИ ҶАВОБРО ИНТИХОБ НАМОЕД

@1. Тибки муқаррароти қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон суғурта дар кадом шаклҳо анҷом дода мешавад?

- \$A\$)Ихтиёрий, ҳатмӣ ва ҳатмии давлатӣ;
- \$B\$)Танҳо дар шакли ихтиёрий;
- \$C\$)Танҳо дар шакли ҳатмӣ;
- \$D\$)Ихтиёрий ва меъёрӣ;
- \$E\$)Ихтиёрий, ҳатмӣ ва ташаббусӣ.

@2. Суғуртае, ки дар асоси санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, намудҳо, шартҳо ва тартиби ба амал баровардани онро низ қонун муайян мекунад, кадом намуди суғурта аст?

- \$A\$)Суғуртаи ҳатмӣ;
- \$B\$)Суғуртаи ихтиёрий;
- \$C\$)Суғуртаи масъулият;
- \$D\$)Суғуртаи маъмурӣ;
- \$E\$)Суғуртаи ташаббусӣ.

@3. Суғуртаи ҳатмиро кадом мақомот ба амал мебароранд?

- \$A\$)Танҳо ташкилотҳои суғуртавии давлатӣ анҷом медиҳанд;
- \$B\$)Ҳамаи ширкатҳои суғуртавӣ новобаста аз шакли моликият;
- \$C\$)Танҳо ҷамъиятҳои саҳҳомии суғуртавӣ;
- \$D\$)Танҳо аз ҷониби он ширкатҳои суғуртавӣ, ки иҷозатнома доранд;
- \$E\$)Танҳо ташкилотҳои суғуртавии хусусӣ анҷом медиҳанд.

@4. Тибки муқаррароти қонунгузории ҷорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баъзе гурӯҳи ашхоси мансабдор суғуртаи ҳатмии давлатӣ муқаррар карда шудааст ва он аз ҳисоби кадом маблағ ба амал бароварда мешавад?

- \$A\$)Аз ҳисоби буҷети давлатӣ;
- \$B\$)Аз ҳисоби маблағҳои буҷети корфармо, яъне аз ҳисоби ҷои кор;
- \$C\$)Аз ҳисоби маблағҳои ҳуди ашхоси мансабдор;
- \$D\$)50% аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва 50% аз ҳисоби ҳуди шахси мансабдор;
- \$E\$)Аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ.

@5. Шартҳои мушаххаси суғуртаи ихтиёрий ҳангоми бастанӣ шартномаи суғурта аз ҷониби кӣ муқаррар карда мешавад?

- \$A)Бо хохишу ирода ва созиши тарафҳо муайян карда мешаванд;
- \$B)Мустақилона аз ҷониби суғуртақунонда муайян карда мешаванд;
- \$C)Мустақилона аз ҷониби суғурташаванда муайян карда мешаванд;
- \$D)Аз ҷаноиби қонун муқаррар карда шудааст;
- \$E)Ягон ҷавоб дуруст нест.

@6. Суғуртақунондагон (ташкilotҳои суғуртавӣ) ба ғайр аз ғайриқонунии суғуртавӣ оё ҳуқуқи ба дигар ғайриқонунӣ машғул шуданро доранд?

- \$A)Не, надоранд;
- \$B)Ҳа, танҳо дар шакли маҳдуд;
- \$C)Қонун агар иҷозат диҳад;
- \$D)Ҳа, ягон монеъа вуҷуд надорад;
- \$E)Қонунгузор ягон муқаррароти махсус пешбинӣ накардааст.

@7. Шартномаи суғурта аз қадом лаҳза эътибор пайдо мекунад?

- \$A)Аз лаҳзаи аз тарафи шахси суғурташаванда пардохтани маблағи (ҳаққи) аввалии суғурта, агар дар шартнома ё Қонун шарту шароити дигар пешбинӣ нашуда бошад;
- \$B)Аз лаҳзаи аз тарафи шахси суғурташаванда пардохтани тамоми маблағи (ҳаққи) суғурта;
- \$C)Аз лаҳзаи аз тарафи шахси суғурташаванда пардохтани 75%-и маблағи (ҳаққи) суғурта;
- \$D)Аз лаҳзаи аз тарафи шахси суғурташаванда пардохтани 50%-и маблағи (ҳаққи) суғурта;
- \$E)Аз лаҳзаи аз тарафи шахси суғурташаванда имзо кардани шартномаи суғурта.

@8. Мувофиқи моддаи 1026-и КГ ҚТ шартномаи суғурта бояд дар қадом шакл баста шавад?

- \$A)Дар шакли хаттӣ ва ё шифохӣ баста шавад;
- \$B)Дар шакли хаттӣ баста шавад;
- \$C)Дар шакли шифохӣ баста шавад;
- \$D)Дар шакли хаттӣ ва ё шифохӣ, яъне бо хохишу иродаи тарафҳо баста мешавад;
- \$E)Қонунгузор ягон муқаррароти махсус пешбинӣ накардааст.

@9. Ҳақномаи бастани шартномаи суғурта суғуртақунонда вазифадор аст ба суғурташаванда қадом ҳуҷҷатро диҳад?

- \$A)Як нусхаи шартномаи суғуртаро;

\$B)Шаҳодатномаи (полиси) суғурта ё ҳуҷҷати ивазкунандаи онро;

\$C)Ном, нишони қонунии суғуртакундаро;

\$D)Аломатҳои объекти суғуртаро;

\$E)Аломатҳои хавфи суғуртаро.

@10. Шартномаи суғуртаро кӣ метавонад безътибор эътироф намояд?

\$A)Танҳо суд ҳуқуқ дорад безътибор эътироф намояд;

\$B)Танҳо суғуртакунда ҳуқуқ дорад безътибор эътироф намояд;

\$C)Танҳо суғурташуда ҳуқуқ дорад безътибор эътироф намояд;

\$D)Танҳо Тоҷиксуғурта ҳуқуқ дорад безътибор эътироф намояд;

\$E)Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.

@11. Ҷамъияти суғуртаи мутақобила, кадом шакли ташкилӣ-ҳуқуқиро дорад?

\$A)Ташкилотҳои тичоратӣ мебошанд;

\$B)Ташкилотҳои ғайритичоратӣ мебошанд;

\$C)Ташкилотҳои ғайрисуғуртавӣ мебошанд;

\$D)Ҷамъияти саҳомӣ мебошанд;

\$E)Ташкилоти тичоратии муштарак мебошанд.

@12. Аъзоёни ҷамъияти суғуртавӣ кӣ шуда метавонад?

\$A)Танҳо шахсони воқеии ба синни 18 солагӣ расида ва (ё) шахсони ҳуқуқӣ;

\$B)Танҳо шахсони воқеии ба синни 18 солагӣ расида;

\$C)Танҳо шахсони ҳуқуқӣ;

\$D)Танҳо корхонаҳои давлатӣ;

\$E)Танҳо кооперативҳои истеҳсоли.

@13. Дар кадом намуни суғурта ҳар як иштирокчии ин суғурта дар як маврид ҳам суғурташаванда ва ҳам суғуртакунда аст?

\$A)Суғуртаи мутақобила;

\$B)Суғуртаи ҳатмӣ;

\$C)Суғуртаи ихтиёрӣ;

\$D)Суғуртаи ҳатмии давлатӣ;

\$E)Суғуртаи ҳаёт ва саломатӣ.

**Исмоилов Ш.М., Нодиров Ф.М., Ҳайтов С.П., Ғоибов
Р.Д., Носиров Н.Б., Қодиров З., Шарипов У.А.**

ҲУҚУҚИ ИҚТИСОДӢ
(ҚИСМИ I)

*Маҷмӯаи (комплексӣ) таълимӣ-методӣ
барои гузаронидани маиғулиятҳои лексионӣ ва амалӣ дар
низомии кредитии таҳсилот мувофиқи мушовараи
Вазорати маорифи ҶТ барои макотиби олии иқтисодии
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст.*

Мухаррири масъул: доктори илмҳои ҳуқуқ, проф.
Ш.М. Исмаилов

Мухаррири адабӣ: Абдуллои Дӯст.
Ҳуруфчини компютерӣ: Шарипов У.А.

15. 11. 14.

Маъруфони Садрулло

Ба матбаа 17.06.2013с. супорида шуд.
Ба чоп 25.11.2013с. имзо шуд.
Коғаз офсет. Чопи офсет. Андозаи 60x84 ¹/₁₆.
Ќузъи чопӣ 24,5. Ҳуруфи Times New Roman Tj.
Адади нашр 500 нусха. Нарҳаш шартномавӣ.

Дар матбааи ДМИТ нашр шудааст.



ISBN 978-99975-809-0-0 (Vol. 1)
ISBN 978-99975-809-2-4 (Vol. SET)



9 789997 580900

<https://bikhon.tj/>